

PRVI DIO

RAZVOJ DRŽAVA I PRAVA U HRVATSKOM OKRUŽENJU

1. BIZANT

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- O razdvajanju Rimskog carstva govori se od Teodozijeve podjele na Pars Occidentis i Pars Orientis 395. g. gdje Pars Orientis ostaje jedinim stvarnim nasljednikom rimske države nakon propasti Zapadnorimskog Carstva 476. g.
- Istočnorimsko Carstvo ili Bizant preuzelo je od Rimskog Carstva ideju univerzalnog carstva, ali se razvilo u složenu imperijalnu feudalnu državu s helensko-orijentalnim obilježjima
- Bizant je težio održati nadzor nad pojedinim dijelovima nekadašnjeg zapadnog dijela države i tako bio činilac koji je neposredno utjecao na političke procese i na područja na koja su se naselili Hrvati i na kojima je izrasla hrvatska država
- U razvoju Bizanta razlikuju se 3 faze- prva od 4. do 8. st., druga od 8. do 13. st., treća do konačne propasti države 1453.

➤ Prva faza

- uobličava se osnovna bizantske države u kojoj je objedinjena grčka kultura, rimska ideja o državi i kršćanska vjera i crkvena organizacija- do svog konca Bizant će proslijediti ideju o sebi kao jedinom nasljedniku Rimskog
- Carstva pod neograničenom vlašću cara koji je ujedno i crkveni poglavar
- kulturna osnova bit će obilježena grčkim jezikom i grčkom kulturom
- 5. i 6. st. Bizant je ugrožen od moćne Perzije i od provale barbara na sjeveru- Perzijska opasnost je riješena mirovnim sporazumom, dok su navale vizigota, huni, ostrogota u 5.st bile skrenute na zapad
- Razdoblje vladavine Justinijana I.- ostvarena je vanjska i unutarnja stabilnost koju su obilježile autokratska vlast cara, podložnost crkve državi, centralizirana uprava i teritorijalna širenja u Africi i na zapadnom dijelu nekadašnjeg RC na kojem je osnovan egzarat sa središtem u Raveni.
- Bizant je pobjedom nad ostrogotskim vladarom 535. vratio Dalmaciju koju je darovnicom dobio 437.
- Značajan događaj tog doba je i donošenje Justinijanove kodifikacije- Justinijanova osvajanja gospodarski su iscrpila državu koja je nakon njegove smrti ušla u krizu iz koje će izaći tek početkom 8.st
- Perzija prodorom u Siriju i Egipat prekinula je opskrbu Bizanta žitom, na Balkanski poluotok su prodrli Slaveni i Avari, a od 7.st Bizant ugrožavaju Arapi- zbog toga vojni zapovjednik, zatim car Heraklije u prvoj polovini 7.st dijeli državu na vojna područja teme i uveo stratiote- vojnike-seljake koji su dobili na uživanje zemlju uz obvezu vojne službe
- Širenjem tema širilo se i slobodno seljaštvo kao osnova vojne organizacije
- Zemljoradnički zakon- donesenu 7. i 8. st. Štitio je slobodni seljački posjed kao imovinsku osnovu stratiotskog sustava i sankcionirao njegovo povređivanje- prema tom zakonu proces pretvaranja slobodnog stanovništva u kmetove je usporen i prvom prvokupa rodaka i susjeda jer je na taj način zemljišni posjed ostao u zajednici
- Zbog tih razloga veći dio stanovništva u 7 i 8 st su činili slobodni seljaci
- Zbog učinkovitijeg ubiranja poreza zakonom su uređene seoske općine- u stvarnosti seoske zajednice doseljenih slavena- one su plaćale jedinstven porez na koji su solidarno odgovarali članovi zajednice
- Odvajanjem glavarine kao individualnog poreza koji je teretio svakog stanovnika od zemljarine kao poreza koji je teretio vlasnika zemlje faktično je ukinuto vezivanje seljaka za zemlju

➤ Druga faza

- do 9.st proširena je podjela na teme, u obranu uključeni siromašniji seljaci koji zajedno opremaju 1 stratiota
- proces pretvaranja slobodnih seljaka u kmetove je napredovao, pa je car u 9. st ukinuo pravo prvokupa i ojačao krupni posjed- to je ubrzalo partikularizaciju zemlje i oslabilo vojnu moć- vladari makedonske dinastije vratit će do 11. st. moć državi i voditi aktivnu politiku u bizantskoj Dalmaciji i na prostoru izrastanja hrvatske države
- Krupni posjed u sprezi s imunitetom i pravom sudbenosti te s kmetovima kao obrađivačima posve prevladava u 11.st
- Stratiotski sustav zamijenjen je pronijarskim- u njemu car dodjeljuje zemljišna dobra zajedno s kmetovima uz dužnost ovlaštenika na vojnu službu- taj će se sustav pokazati neuspješnim jer su pronijari zanemarivali vojnu obvezu
- Zbog oslabjele vojne moći Bizanta- zapadni križari pod vodstvom Venecije 1204. zauzimaju Carigrad i počinje propadanje Bizanta

➤ Treća faza

- Bizant više ne postoji kao jedinstvena država već kao sustav više država sljednica koji počiva na ugovoru između križara i Venecije
- Latinsko Carstvo- najvažnija država sljednica sa središtem u Carigradom- nakon njegovog rušenja 1261. za kratko obnovljena sužena bizantska država- no, zbog prevlasti pronijara kojima je u interesu slaba središnja vlast i odsutnosti slobodnih seljaka kao jezgre vojske pridonose konačnom nestanku Bizanta pred navalama Osmanlijama koji su 1453. zauzeli Carigrad

2. DRŽAVNO USTROJSTVO

- Bizant- autokratska monarhija, u prvom razdoblju ima i teokratsku prirodu jer je vladar smatran božjim izabranikom i imao nadležnost u crkvenim pitanjima
- Vladar koncentrirao svu vlast- red nasljeđivanja nije bio formalno utvrđen- vladari često prakticirali uzimanje suvladara iz vlastite obitelji kako bi osigurali nasljeđe prijestolja
- Carski savjet ili konzistorij sa savjetodavnom nadležnošću- svi najviši državni funkcionari
- Senat- ulazili bivši državni funkcionari- birao cara
- Carska uprava - razgranata i brojna
- Najviši državni funkcionari- u prefekturama Orijenta i Ilirika bili su praefecti pretorio koji su objedinjavali upravnu i sudsku vlast, vojnu vlast obnašaju magistri militum- Prefektura su se dijelile na 7-8 dijeceza na čelu s vikarima i vojnim zapovjednicima- dijeceze su se dijelile na oko 60 provincija s osnovnom svrhom skupljanja poreza i vršenja sudske vlasti- sve službenike imenuje car, a određenu autonomiju sačuvale su gradske općine- imaju predstavnička tijela kvartova s gospodarskim i policijskim funkcijama koje kasnije gube
- 6.st- područje bizantske vlasti u Italiji- osnovan je Ravenski egzarhat i Kartaški u Africi na čelu s vojskovođom egzarhom koji objedinjava civilnu i vojnu nadležnost
- Osnova vojske- lokalno stanovništvo- jer posjed zemlje obvezuje na vojnu službu
- ravenski egzarhat- u sastavu Istra i Dalmacija do osvajanja langobarda
- Heraklije uređuje državu na vojne jedinice teme- na čelu strateg sa stožerom koji su činili službenici koji su rukovodili vojnim poslovima, financijama, poslovi civilne uprave i sudski poslovi
- vojna snaga- stratoti, niže jedinice teme su turme i bande
- 9.st- osnovan dalmatinski temat koji je obuhvaćao gradovi Osor, Krk, Rab, Zadar, Dubrovnik sa sjedištem u Zadru
- osnivanjem teme stvorena je osnova za dugotrajno održavanje ideje bizantske vlasti na istočnojadranskom području jer je dal. tema predstavljala labavu poveznicu dal. gradova koji su bili izolirani
- 10. st.- slabija prisutnost središnje vlasti oslabijelog bizanta- počinje proces individualizacije dal. gradova
- Bazilije II. Iz dal. temata izdvaja Gornju Dalmaciju sa sjedištem u Dubrovniku, titulu stratega nosi zadarski prior- načelnik izabran od naroda i klera Zadra- tako dalmatinski temat postoji više virtualno kao oznaka bizantskog suvereniteta nego kao stvarna jedinica vlasti
- Bizant ostaje kao suveren tog područja i nastoji ostvariti jak utjecaj na hrvatske vladare- slanje vladarskih Insignija Stjepanu Držislavu, podlaganje dalmatinskih gradova pod zaštitu kralja Tomislava

3. PRAVO

- Corpus Iuris Civilis- najvažnije pravno vrelo bizantskog prava donesen između 529. i 534.
- Bizantski carevi donosili su zakonodavne akte koji su se nazivali do 7. st. novellae, a od tada nomos- zakon
- Zemljoradnički zakon, Pomorski i Vojni- donio car Justinijan II. U 7. i 8.st.
- Zemljoradnički zakon- primjenjivao se i u našim krajevima
- Pomorski- utječe na pomorsko pravo na istočnojadranskim prostorima
- Ecloga- priručnik za sudove s najvažnijim propisima bračnog, obiteljskog, nasljednog i kaznenog prava i postupka s početka 8. st.
- Bazilije I.- 885. donio priručnik Proheiron- zbira propisa javnog i privatnog prava- ti propisi 886. su prošireni carevim novelama u zbirci propisa Epanagoge koja nema oblik zakona ali ima zakonski snagu i bila je vrlo široko prihvaćena
- Lav VI. 887. izdaje Bazilike- prerađeni oblik Corpus Iuris Civilis u kojem su izostavljeni neki zastarijeli dijelovi
- Posljednji zbornik- Hexabiblos- u 14. st. kao privatna zbirka građanskog i kaznenog prava
- Sadržajni smisao- bizantsko pravo je vid razvoja rimskog prava prilagođeno novim okolnostima
- u stvarnom pravu je najuočljivija izmjena individualnog vlasništva podijeljenim vlasništvom i neprimjenjivanje niza instituta obveznog prava koji gube svrhu u gospodarstvu
- Kazneni postupak- inkvizicijsko načelo dolazi do izražaja, slobodnija primjena mučenja, pokušaj se kažnjava kao i počinjeno kazneno djelo s kojim je izjednačeno i sudioništvo, smrtnom kaznom zaprećivalo se za sve delikte protiv države i vjere

2. MLETAČKA REPUBLIKA

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- Nastajanje Mletačke Republike na području venecijskih laguna- vezan uz provala barbara u 5. i 6. st
- Dolazak Langobarda- sklanjanje stanovništva na otočice i obalu iz unutrašnjosti čime nastaju manja naselja
- To je područje pod vlašću Bizanta- neposrednu upravu imaju tribuni na čelu pojedinih naselja
- sukobi među tribunima okončani su 697. uspostavom jednog vojvode(dux, mlet. doxe) kojeg imenuje car, no od 762. ta funkcija je izborna
- nakon pada Ravene 751. i pokušaja Karla Velikog(oko 805-810.) da osvoji lagunu uobličava se zaštićena gradska jezgra sa središtem na otočiću Rialto gdje se seli i duž
- Aachenskim mirom 812. Venecija pripada Bizantu i dobiva slobodu trgovanja u carstvu Karla Velikog

- trgovinom Venecija sve više jača i biva samostalnija te Zlatnom bulom cara Aleksija Komnena 1084. dolazi u položaj neovisne države u vazalnom odnosu s Bizantom
- time u zamjenu za pomoć u borbi protiv Normana Venecija biva oslobođena od daća, dobiva pravo slobodne trgovine Bizantom, dobiva izuzeće od bizantske sudbenosti, a dužd dobiva visoku titulu protosebastos
- Venecija svoju moć pokazuje u 10. stoljeću osiguravši istarskim gradovima zaštitu pred njihovim gospodarima no pravu mletačku ekspanzionističku politiku pokazuju akcije dužda Pietra Orseola II. koji u pohodu 1000. godine kratkotrajno obalnim dalmatinskim gradovima nameće vlast te uzima titulu kneza(dux) dalmatinaca
- podvrgavanjem Zadra mletcima nakon smrti hrvatskih kraljeva dužd do 1358. u tituli ima i „Dalmatia et Chroatia"
- zlatno doba Venecije pak počinje s duždom Enricom Dandolom(1192-1205.) koji nosi titulu Dux Venetiae, Dalmatinae et Chroatiae
- Dandolo 1202. osvaja Zadar, a potom i Carigrad gdje ustanovljuje Latinsko Carstvo pod dominacijom Venecije
- na planu unutarnjeg razvoja bitno je osnivanje Vijeća mudraca(Malo vijeće) u 12.st. s nadležnostima koje ograničavaju duždevu vlast- uspostavljena Mletačka komuna
- prevlast u institucijama ima moćna trgovačka aristokracija koja osigurava nadzor nad izvršnom vlašću te stabilan razvoj države
- u 15. stoljeću Venecija se širi na kontinentalno zaleđe – Terraferma te podvrgava veći dio Istre pod svoju vlast
- Venecija konačno stječe Dalmaciju početkom 15.st., a poslije se širi prema Osmanskom zaleđu
- otkriće Amerike i napredovanje Osmanlija dovodi do slabljenja trgovačke i političke moći Venecije koja od 17.st. gubi posjede te u 18.st biva potpuno skršena njena politička moć
- 1796. Veneciju zauzima Napoleon
- 1797. Napoleon ukida Veneciju te Mirom u Campoformiju njena područja prepušta Habsburgovcima

2. DRŽAVNO USTROJSTVO

- mletačke institucije nastaju u okrilju romansko-bizantske tradicije
- na početku duždevi vladaju na autokratski način te pokušavaju svoju funkciju učiniti nasljednom te je tako do početka 11. stoljeća sustav vlasti u Veneciji bio gotovo monarhijski
- od tada se duždu postupno ograničava vlast te se dodjeljivanjem savjetnika uvodi nadzor nad njegovim djelovanjem što ga postupno svodi na doživotno izabranog prvog službenika-snažno simboličko značenje dužda (veliki sjaj i raskošni ceremonijal)
- jedine duždeve samostalne ovlasti bile su ovlasti najvišeg vojnog zapovjednika u pohodima te imenovanje poglavara mletačke crkve(patrijarh) dok je u svemu ostalome sudjelovao uz suglasnost i nadzor Velikog vijeća i njegovih tijela
- osiguranje ograničenja ovlasti dužda je njegov izbor u Velikom vijeću te polaganjem obećanja (promissio) kojim dužd ograničava svoju nadležnost
- dužd je predsjedao Velikim vijećem, Senatom i ostalim vijećima no njegov glas je vrijedio jednako kao i glas svih ostalih te je mogao biti tužen pred sudom, a Senat ga je mogao svrgnuti
- osnova mletačkog sustava vlasti bilo je Veliko vijeće, tijelo nastalo u 12.st. u početku s 480 članova iz redova trgovačke aristokracije grada
- 1297. dolazi do prvog „zatvaranja" (serrata) Vijeća samo na članove koji su se u njemu nalazili protekle 4 godine, a 1323. drugo „zatvaranje" se javlja u vidu da članstvo postaje nasljedno i stječu ga sinovi kada navrš 25 godina
- Vijeće je bilo nosilac zakonodavnih ovlasti te imalo pravo rješavanja svih javnih sporova i nadzora tijela vlasti
- najvažnija funkcija bila je izbor gotovo svih državnih dužnosnika i glavnih službenika kroz složen proces da bi se izbjegle političke spletke
- Vijeće je bilo glomazno (600-1000 članova) i bučno pa je za operativnu politiku imenovalo druga tijela
- jedno od tih tijela bilo je Senat (Vijeće umoljenih) koje je na početku imalo 60, a potom 120 senatora
- njegove je članove biralo Veliko vijeće između patricija starih najmanje 40 godina uz mogućnost reizbora
- uz njih se birao i poveći broj izvanrednih članova (dužd i njegovi savjetnici, suci Vijeća četrdesetorice, 6 velikih mudraca, providuri po okončanju misije, itd.)- tako je ukupan broj članova dosezao do 300
- zbog nejasne granice nadležnosti postao je centar javne uprave Venecije
- Senat se sastajao svaki dan uz obvezu prisutnosti senatora, a u njegove nadležnosti spada : odlučivanje ratu i miru, vođenje državnih financija i porezne politike, plovidba i trgovina, izbor vojnih časnika, imenovanje veleposlanika i vođenje diplomatskih poslova
- Senat se bavio javnom upravom na cjelokupnom mletačkom području, tako i na pitanjima iz dalmatinskih gradova koje je također rješavao
- rad i odluke Senata pripremao je Kolegij sastavljen od 10 članova Signorie i 16 „Mudraca"- njih bira Senat na 6 mjeseci s pravom 2 reizbora i uz izmjene po 3 člana čime je osiguran kontinuitet djelovanja tog tijela

- Kolegij je bio vrsta vlade s „mudracima“ kao ministrima prvenstveno zaduženima za vojne i unutarnje poslove
- Signoria– drugo tijelo izvršne vlasti s protokolarnim funkcijama, a sastojalo se od dužda, njegovih 6 savjetnika(Malo vijeće) koje je biralo Veliko vijeće s popisa što ga je sačinio Senat i 3 pročelnika Vijeća četrdesetorice (Quarantia)- sudski organ s 40 članova koji sudi civilne i kaznene predmete -nadležnost Signorije: otvaranje pisama naslovljenih na dužda, sudjelovanje u audijencijama te zamjenjivanje dužda u predsjedanju zbornim tijelima
- zloglasno Vijeće desetorice – bdjelo je nad sigurnošću države s neograničenim ovlastima unutar i izvan zemlje te je nadziralo sve, pa i samo Veliko vijeće -zbog takvih ogromnih osjetljivih ovlasti članovi tog tijela birani su na godinu dana, no bez mogućnosti neposrednog reizbora
- struktura predstavlja preplet različitih tipova vlasti- monarhijska-dužd, aristokratska-Senat, demokratska-Veliko vijeće
- upravno-teritorijalna podjela mletačke države: DOGADO (područje pod neposrednom vlašću dužda) koje obuhvaća otočice koji tvore grad i izvorno područje obala lagune, STATO DA MAR(pomorska država; prekomorski teritoriji) koje su činili Istra, Dalmacija, Albanska obala, Jonski otoci, Kreta, otoci u Jonskom i Egejskom moru, Cipar, utvrde i kolonije na europskom jugoistoku i bliskom istoku, STATO DA TERRAFERMA(zaleđe)- područja u zaleđu Venecije

3. PRAVO

- mletačko pravo -sustav pravnih normi koje su se razvile i vrijedile na gradskom području Venecije(Dogado), a djelomično i na ostalim područjima pod mletačkom vlašću
- razvilo se pod utjecajem langobardskog i franačkog prava koje je potisnulo rimsko-bizantsko pravo(koje će biti oživljeno kroz opće pravo(ius commune) zbog snažnog utjecaja na mletačko pravo)
- najstarija vrela mletačkog prava su:
- privilegiji franačkih i njemačkih vladara izdanih od 840.
- zbirka pravila Ratio De Lege Romana s pojedinim odredbama rimskog prava i Biblije-tzv. parvum statutum-dopunjeni pravni običaji + iudicia a probis iudicibus promulgata(sažeti oblici sudskih odluka koje je donio glavni dužd sudski organ Curia De Proprio
- na prijelazu 12. u 13. stoljeće pravo se skuplja u statutarne zbirke -> najstarija donesena 1204. za dužda Raniera Dandola
- najvažniji statut donesen je 1242. za dužda Iacopa Tiepola koji se sastoji od 5 knjiga- 1. Pravila o građanskom postupku 2. Pravila o obiteljskom pravu 3. Pravila o nasljednom pravu 4. Pravila o stvarnom pravu 5. Pravila o obveznom pravu
- čemu je polovinom 14.st. dodana i šesta knjiga: 6. Liber Sextus Aditum Et Correctionum-s ispravcima i dopunama koji su nastavljali dodavati i poslije -taj statut je ostao na snazi do kraja Mletačke republike, također su važne i glose dodavane u statut uz pojedine glave
- kazneno pravo uređuje Tiepolov Liber Promissionis Maleficii iz 1232. koji je zamijenio starije zbirke i kasnije također bio nadopunjavan
- bilo je i ostalih propisa na snazi, ali dostupni su bili samo u arhivima mletačke kancelarije
- Tiepolov statut obilježavaju dvije glavne postavke- 1. statut se primjenjuje na sve osobe podložne vlasti Mletačke republike (ne samo Dogado) no dosljedno još osim samo Dogada i na Kreti- u Istri, Dalmaciji i drugdje samo sporadično jer su podložni gradovi svojim propisima uređivali odnose na svojem prostoru
- 2. Hijerarhija pravnih vrela određena statutom- I. RAZINA- Primarno vrelo- Statut, II.RAZINA- ako se ne može naći odredba u statutu onda se poseže za analogijom te se primjenjuje najbliža statutarne ili običajnopravna norma, III.RAZINA- najbliža norma se traži među pravnim običajima ako se ne može pomoću analogije, IV.RAZINA ako se ni tako nije moglo naći rješenje onda sudac odluku donosi prema savjesti odnosno pravičnosti, to je sučev arbitrium koji proizlazi iz imperiuma- svatko tko obnaša neku javnu dužnost imao je pravo presuditi prema osjećaju pravičnosti u najvišem interesu Mletačke republike
- na takav način onemogućavala se primjena rimskog prava koje je na nova područja najčešće i prodiralo kada nema adekvatnog rješenja za slučaj- razlog isključivanja rimskog prava jest slabljenje pretenzije Svetog Rimskog Carstva na Veneciju- no svejedno dolazi do tihe recepcije ius commune
- arbitrium je omogućivao fleksibilnu primjenu mletačkog prava na prekomorskim teritorijima te je bio na taj način učinkovit činilac integracije mletačke vlasti
- mletačko pravo velikog je značenja za poznavanje i razumijevanje razvoja prava u Istri i Dalmaciji
- utjecaj mletačkog prava u Istri i Dalmaciji kreće tek od 13.st. no ima velik značaj, tako je npr. mletačko nasljedno pravo prihvaćeno u splitskom i trogirskom statutu, a mletački postupak je prihvaćen u gotovo svim gradovima
- iz Venecije je također prodro institut notara te egzaminatora koji se u dalmatinskim gradovima razvio u specifičnu formu

3. FRANAČKA

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- nastala u 5.st. ovladavanjem salijskih franaka nad ostalim franačkim plemenima oko donjeg toka Rajne
- prvo širenje doživljava za vrijeme kralja Klodovika (482.-511.) kada prijestolnicu seli u Pariz, a drugu ekspanziju nakon 530. osvajanjem Tiringije, Burgundije i Provanse
- nasljednim borbama među dinastijom Merovinga 567. Franačka se dijeli na Austraziju, Neustriju i Burgundiju
- 751. majordom Pipin Mlađi uz pomoć pape zamjenjuje zadnjeg vladara dinastije Meroving zauzvrat za pomoć u stvaranju Papinske države, njega će naslijediti Karlo Veliki
- Karlo Veliki teritorij širi na sjevernu Španjolsku i druga područja među kojima je i Langobardsko kraljevstvo osvojeno 774. te je također sebi podložio Istru i Dalmaciju
- 780. osniva Italsko Kraljevstvo u kojemu se nalazilo i Furlansko vojvodstvo
- 800. Karlo Veliki okrunjen je za cara u Rimu, a rat s Bizantom oko Venecije i Dalmacije okončan je 812. Aachenskim mirom – njime je Karlu priznat naslov cara i pravo nad Istrom i Dalmacijom, dok je Bizant zadržao vlast nad dalmatinskim gradovima i otocima (Osor-Cres i Lošinj, Krk, Rab, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Kotor i dalje na jug)
- franačka vlast imala je velik značaj za oblikovanje političkih, društvenih i kulturnih odnosa na hrvatskim područjima
- nakon smrti Karla, franačka vlast postaje samo nominalna i otvara se prostor za nicanje hrvatske kneževine i njen razvoj u krugu zapadnoeuropskih institucija i pravne kulture, te samo osvajanje Istre od Franaka, oslobodilo je Istru bizantskog utjecaja
- nakon smrti Karla Velikog dolazi do dinastičkih nasljednih borbi što 843. rezultira podjelom Carstva na: -Istočnu Franačku (Sveto Rimsko Carstvo), Zapadnu Franačku (Francuska), Italiju s Lotaringijom
- smrt zadnjeg karolinškog cara 888. Karla Debelog označava konačan raspad Franačkog Carstva
- političko-društveni razvoj Franačke karakterizira izrastanje feudalnih struktura koje nastaju spajanjem germanske rodovske i vojne aristokracije s institucijama galorimskog veleposjeda te to dovodi do raspadanja na individualne obitelji s vlasništvom na zemlji te takvo privatno vlasništvo dovodi do diferencijacije među seljacima što dovodi do okrupnjavanja posjeda i pojave zavisnog stanovništva te slobodni seljaci posve nestaju do 9.st.
- odnos između kralja i obdarenika postaje vazalni te postaje osnova političko-društvenog razvoja, takav model će utjecati i na razvoj u hrvatskim krajevima

2. DRŽAVNO USTROJSTVO

- franački vladar (kralj, car) vrši vladarsku vlast kao ratni vođa koji je državno područje osvojio kao ratni plijen tj. osobni posjed- vladar je vlasnik sve zemlje koju dijeli vazalima u zamjenu za službu i poslušnost te prisegu vjernosti
- državne službe su isto privatne prirode te službenike kralj postavlja po svojoj volji
- tako i nasljedstvo prijestolja je privatno i pripada svim kraljevim sinovima ravnopravno i svaki od njih je rex Francorum
- tako je država vladarev patrimonium (očevina, baština) te se tako u kraljevoj vlasti prepleću javno, privatno pravni elementi
- vladar ima neograničeno pravo naređivati i zabranjivati uz prijetnju kazne
- kraljev dvor čine visoki predstavnici crkve i velikaša čije odluke ne obvezuju kralja, te njegovi osobni službenici zaduženi za pojedine poslove
- Majordom-upravitelj života na dvoru, rukovoditelj uprave, predsjedatelj narodnih skupština- nestaje u karolinško doba
- dvorski grof-sudska nadležnost, predsjedatelj kraljevskog suda, brine o izvršenju presuda- nakon nestanka majordoma preuzima vođenje dvora i dio njegovih funkcija
- referendar (kasnije kancelar)-upravitelj kraljevske pisarnice- čuvar državnog pečata
- comes stabuli-nadzirao je kraljevske stajale, najviši vojni zapovjednik
- senescalus-brinuo o opskrbi
- za Karolinga na čelu dvora bio je arhikapelan-duhovna osoba, prvenstveno se bavi crkvenim pitanjima
- u doba Karla Velikog nastale su dvije skupštine kao tijela središnje vlasti, isprva sa savjetodavnom, kasnije s konstitutivnom nadležnošću nakon Karlove smrti- 1. skupština najvišeg plemstva- raspravlja o najvažnijim političkim i vojnim pitanjima 2. opća skupština- donosi odluke o svim važnim pitanjima koje vladar obično poštuje, potvrđuje vladareve kapitulare
- upravno-teritorijalna podjela: 1. grofovije-osnovna jedinica podjele s grofom na čelu koji ima vojne, upravne, financijske i sudske ovlasti te ga imenuje kralj, grofovije se dijele na 2. centene-općine slobodnog stanovništva koje na skupštinama biraju tungine s upravnim i sudskim ovlastima
- na graničnim područjima Karlo Veliki je osnovao 3. markgrofovije (marke)-grof ima šire vojne ovlasti-jedna od njih je i Furlanska markgrofovija koja uz slovenske obuhvaća i hrvatske zemlje te su joj u 9.st. bili podložni knezovi Borna i Ljudevit Posavski (digao pobunu protiv furlanskog markgrofa)
- jedinstvo vlasti su osiguravali vladarevi izaslanici koji su u parovima putovali zemljom i imali vrlo široke nadležnosti

3. PRAVO

- franačko pravo obuhvaća više sustava prava koji su vrijedili na prostoru Franačke i ono koje su uvodili vladari, pa i ono koje po načelu personaliteta ovisi o plemenskoj pripadnosti
- karakteristične su bile zbirke običajnog prava germanskih plemena- leges barbarorum
- leges romanae barbarorum, zbornici rimskog prava za galorimsko stanovništvo s vidljivim kršćanskim, rimskim te vladarevim utjecajem
- od vladarevih vrela bitni su vladarevi kapitulari-opći propisi kojima su karolinški vladari dopunjavali ili mijenjali pravni sustav
- Capitula legibus langobardum addenda i Capitula Italica, vrijedili za sve stanovnike Italije i posredno utjecali i na staro hrvatsko pravo
- važni su bili i -formulari kao obrasci za sklapanje raznih pravnih poslova
- isprave(cartae i notitae) o pojedinim pravnim poslovima
- franački pravni utjecaji kod nas vide se na području javnog prava u pogledu feudalnih struktura, senioriteta, vazaliteta, uređenja vlastelinstva te strukture vlasti i organizacije hrvatske države kao i naziva „kralj" izvedenog iz imena Karla Velikog(Carolus Magnus)
- u Dalmaciji u predfranačko doba utjecala je i langobardska kodifikacija- Edictum Rothari iz 643.
- langobardsko pravo preko pavijske pravne škole zadržava utjecaj na formiranje feudalnih odnosa u Europi naročito preko zbirke langobardskog prava iz 12.st. Libri feudorum te je dakako utjecalo i na naše krajeve
- u totalu franačko pravo ima velik značaj za razvoj prava u Europi i za europsku pravnu kulturu

4. SVETO RIMSKO CARSTVO NJEMAČKE NARODNOSTI

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- SRCNJN bila je državna zajednica koja je obuhvaćala današnje prostore Belgije, Luksemburga, Švicarske, Njemačke, Austrije, Češke, Slovenije, znatne dijelove Francuske, Italije i Poljske, Istra zapadno od Raše, od 1797. do 1805. markgrofoviju Istru
- nastanak SRC kreće od krunidbe Karla Velikog 800.(renovatio imperii, obnova ZRC), što je zapravo prethodnica samome nastanku SRC
- no pravi nastanak događa se 962. papinim krunjenjem Otona I. njemačkog kralja u Rimu za cara(Imperator Augustus)
- naziv carstva se često mijenja- 1034. Rimsko Carstvo-1157. Sveto Carstvo- 1257. Sveto Rimsko Carstvo- 1512. Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti
- u Carstvu prevladava njemačka etnička komponenta no politički, etnički, vjerski i jezično ono je višedimenzionalno i kao takvo nije bilo zametak nacionalne države
- vlast cara u 13.st. slabi nasuprot jačanju velikaša, svjetovnih i crkvenih knezova
- struktura Carstva bila je konfederacija te su carevi uživali značajan prestiž u svijetu
- unatoč formalnoj izbornosti od 1438. titula postaje nasljedna isključivo članovima kuće Habsburg
- identitet Carstva bio je narušen vjerskim sukobima i Tridesetogodišnjim ratom koji traje od 1618. do 1648. kada završava sa Westfalskim mirom kojime je priznat gotovo puni suverenitet nekim državama Carstva uz zabranu sklapanja saveza protiv istog te je time Carstvo postalo zajednica donekle neovisnih država te se Habsburgovci okreću upravljanju svojim posjedima
- unutarnje odnose Carstva obilježava napetost između Austrije(Habsburg) i Prusije(Hohenzollern)
- konačan udarac Carstvu zadat će neuspjehi protiv revolucionarne Francuske koja je zauzela njemačka područja uz Rajnu
- Franjo II. 1804. proglasio se carem Austrije kao Franjo I. te 1806. abdicirao s položaja cara Svetog Rimskog Carstva čime ono prestaje postojati
- 1815. osnovana je pak Njemačka Konfederacija pod vodstvom Austrije koja se do 1866. borila s Prusijom za vodstvo u osnivanju njemačke države
- 1871. konačno je osnovano Njemačko Carstvo pod vodstvom pruskog kancelara Otta von Bismarcka

2. DRŽAVNO USTROJSTVO

- ustrojstvo SRC se razvijalo postupno, ali mu je izgled uređenog sustava dala reforma u 15.st.
- cara je većinom glasova biralo 7 nasljednih kneževa-izbornika no rano se uobičajilo da je titula nasljedna
- do 1530. krunidbu carskom krunom obavljao je papa no od tada zbog praktičnosti carevi se krune odmah nakon izbora
- car ima skromne nadležnosti:-glavna je bila podjela plemićkih naslova, drugih povlastica i carskih službi
- car nikad nije neposredno vladao carstvom zbog ograničenih ovlasti vlašću lokalnih vladara
- 18.st.-preko 1800 područja u Carstvu gdje vladaju kraljevi, kneževi, grofovi, biskupi, opati iliti prinčevi, a nekim područjima car je vladao neposredno
- osnovni odnos u Carstvu jest: - Car – „državni staleži"- područja gdje vladaju svjetovni vladari, crkveni dostojanstvenici ili carski gradovi unutar 10 carskih okruga

- takav status „državnog staleža“ davao je pravo glasa u Državnom saboru (Reichstag)- Reichstag se sastojao od- Vijeća izbornika- biraju cara, Vijeća prinčeva- crkveni i svjetovni dio- Vijeća slobodnih carskih gradova
- car treba suglasnost Reichstaga za važne odluke te to slabi njegovu vlast- rat i mir, skupljanje poreza, donošenje zakona
- carske institucije su nedjelotvorne osim 2 carska suda s konkurentskom prizivnom nadležnošću koju biraju stranke
- Državni komorski sud-veći broj sudaca, od kojih manji broj bira car, a ostatak sam sud kooptira između kandidata država članica koje su i financirale taj sud
- Državno dvorsko vijeće- u potpunosti imenuje car, zasjeda u Beču

3 .PRAVO

- SRC donešeno je malo propisa, a izdvaja se- CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA
- Procesno pravo- odobren 1532. u Državnom saboru cara Karla V.
- iako se trebalo primjenjivati kao supsidijarno vrelo ono je unificiralo kazneno-pravno zakonodavstvo Carstva, a u Hrvatskoj i Slavoniji bilo je supsidijarno vrelo
- glavno obilježje je uvođenje inkvizicijskog načela rimsko-kanonskog postupka
- službeno tijelo istražuje i odlučuje o kazni te vodi postupak istrage(inquisitio) i suđenja
- akuzacijski postupak-2 ravnopravne suprotstavljene stranke, postupak pokreće zahtjev tužitelja(accusator)
- inkvizicijsko načelo sudca postavlja kao aktivan subjekt koji u javnom interesu može istraživati neovisno od stranaka
- stoga u srednjoeuropskim zemljama se javlja miješano akuzacijsko-inkvizicijski postupak
- materijalni dio propisa vrlo je strog sa širokim spektrom inkriminacija i čestom smrtnom i strogom tjelesnom kaznom
- propisan uređen postupak torture(masovni progoni vještica 1580-1680.)

5. AUSTRIJA I HABSBURGOVCI

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

➤ SREDNJOVJEKOVNA JEZGRA I HABSBURŠKA ŠIRENJA

- današnjim područjem Austrije u rano doba su vladali Kelti, Rimljani, Bavarci...
- Oton I. Pobjedom nad Mađarima 955. je to područje vratio u okrilje SRC i dodijelio obitelji Babenberg i Ostariči se spominje kao njihov posjed
- pod tom obitelji Austrija 1156. Prekida političku vezu s Bavarskom i uzdiže se na razinu carskog posjeda i nasljednog vojvodstva.1278. Austriju, Štajersku i Korušku stječu Habsburgovci i tim područje vladaju do 1918. Oni svoje posjede šire i dolaze preko Istre i Trsta do Jadranskog mora i 1466. osvajaju RIJEKU
- Habsburgovci će u tom razdoblju sve do polovice 19.st. zadržati pune ovlasti upravljanja svojim zemljama jer se skupština austrijskih staleža koja se pojavila koncem 14. st. neće uspjeti nametnuti kao sudionik u donošenju najvažnijih odluka
- 1453. Austrija postaje nadvojvodstvo, a ojačani Habsburgovci se okreću zapadu i ženidbom dobivaju Nizozemsku i traže pravo na španjolsku krunu
- Nakon pogibije Ludovika II. Jagelovića na Mohačkom polju 1526. nasljeđem stječe Češku, a pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje stječu izborima u staleškim saborima Ugarske i Hrvatske i Slavonije
- zaustavljanje Osmanlija- otvorilo je Habsburgovcima prostor za ratovanje na zapadu i omogućilo da Osmansko Carstvo nastavi držati veliki dio Ugarske, Hrvatske i Slavonije što je dovelo do nezadovoljstva plemstva tih zemalja i pokušaja velikaške bune 1672.
- to će se promijeniti slabljenjem Osmanskog Carstva i promjenom politike Habsburgovaca pod koncem 17.st. i veći dio hrvatskih područja se vratilo pod vlast Habsburgovaca, a Habsburška Monarhija postaje europska velesila

➤ 1.2 PROSVIJEĆENI APSOLUTIZAM I KONZERVATIVIZAM PREDMODERNOG RAZDOBLJA

- vojni uspjesi Karlu III. pomogli su da nametne žensko nasljeđe krune, personalnu uniju nasljednih zemalja zamijenio je jedinstvenom vlašću- to je bio uvod u vladanje njegove kćeri Marije Terezije obilježeno nizom reformi u duhu prosvijećenog apsolutizma kojima je težila ustrojiti racionalni državni upravni aparat preko kojeg će učinkovito upravljati cijelim carstvom
- Mariju Tereziju naslijedio je sin Josip II.- on je preradikalnim i dogmatskim reformama kojima je u maniri prosvijećenog apsolutizma ograničio ili ukinuo brojne staleške povlastice izazvao otpore na različitim stranama, posebno među ugarskim plemstvom
- Nakon njega prijestolje preuzima njegov mlađi brat Leopold II. 1790., a 1792. naslijedio ga je njegov sin Franjo I.
- Franjo I. se ubrzo sukobio s Francuskom, ali su ga Napoleonovi uspjesi na ratištu prisilili na sklapanje 1797. MIRA U CAMPOFORMIJU- Franjo I. se morao odreći posjeda na zapadu i u sjevernoj Italiji (Lombardije, lijeve obale Rajne i Belgije), a zauzvrat od Napoleona dobiva Veneciju i s njom mletačku ISTRU I DALMACIJU- time je habsburška vlast došla i u te naše krajeve
- Proglašenje Franja I. za austrijskog cara 1804.- odnosilo se na sve zemlje kojima su vladali Habsburgovci, pa tako i na Ugarsku, ali uz obvezu da će središnja carska vlast u Ugarskoj poštivati prava staleža

- Venecija, Istra, Dalmacija pripadaju Habsburgovcima 1813., a 1805. Požunskim mirom ih predaje Francuskoj ali vraća vojnim putem 1813.
- Austrijsko Carstvo je proglašeno 1804. i trajat će do reorganizacije carstva kroz Austro-ugarsku nagodbu 1867. Kada je utemeljena Austro-Ugarska
- Nastojanjima konzervativnog ministra vanjskih poslova Metternicha u Beču 1815. je pod vodstvom Austrije, Rusije i Pruske održan kongres europskih sila pobjednica u ratu protiv Napoleona koje su osnovale svoj savez SVETU ALIJANSU-cilj saveza je održavanje reda i mira u europi, zalaže se za nepromjenjivost granica i borbu protiv liberalanih i demokratskih revolucija kao uzročnika ratova i nemira
- tom konzervativnom europskom savezu priključile su se sve europske države osim Velike Britanije, Osmanskog Carstva i Papinske države- vid ranog povezivanja europskih zemalja na osnovama zajedničke politike i suradnje- savez se ubrzo raspao jer su članice u praksi vodile posve raznorodne politike
- Metternich će kao austrijski kancelar do 1848. nastaviti voditi austrijsku unutarnju i vanjsku politiku u konzervativnom duhu- on postaje sinonim za austrijski konzervativizam- u tom će razdoblju upravljanje državom odstupiti od prethodne tradicije prosvijećenog reformizma- zbog uvjerenja da reforme narušavaju društvenu ravnotežu i da su opasne za poredak
- i bez novih reformi kroz to se vrijeme bilježi napredak- sve više snaži građanska klasa koja će tražiti uključenje u politički sustav i potaći njegovu radikalnu promjenu

➤ **1.3. REVOLUCIJA 1848. I POLITIČKI KOMPROMISI DO 1918.**

- izbijanje revolucija širom Carstva i u Beču 1848.- dovodi do promjena na prijestolju na koje je stupio te godine Franjo Josip I.- uveo oktroirani Ustav koji je zamijenio otvorenim apsolutizmom 1849., učvrstio je sudjelovanje visokog plemstva u vlasti, obilježava ga centralizam, modernizacijske reforme s ciljem izgradnje bogate i učinkovite države s čvrstim upravljanjem iz središta- neuspjeh na vanjskom planu i revolt zbog represivnog i germanizatorskog režima na unutarnjem planu dovode do okončanja apsolutizma i uvođenje PROVIZORNOG ustavnog poretka sa središtem u Beču 1860. i 1861. taj je ustavni okvir prihvaćen u svim zemljama monarhije osim u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji čiji su sabori smatrali da bi se time odrekli tradicionalnih jamstava autonomije svojih zemalja
- neuspjeh te politike doveo je do vladarevog otpusta njenog kreatora kancelara Schmerlinga 1865.- novi predsjednik vlade Ricard Belcredi okrenuo se decentralizaciji Monarhije s osloncem na Čehe, ali je nakon austrijskog poraza u ratu s Pruskom 1866., koji je ugrozio sigurnost monarhije, vladar tražio brzu stabilizaciju unutarnjih prilika- zbog toga je u vladu pozvao Friedricha Ferdinarda von Beusta koji se okrenuo dogovaranju s Mađarima, kao najjačim činiocem u Monarhiji- ishod dogovora je podjela upravljanja Monarhijom koji je uredila Austro-ugarska nagodba 1867.
- vanjska politika- gubljenje pozicija Habsburgovaca na zapadu nakon što je 1871. osnovano Njemačko Carstvo pod pruskim vodstvom- preusmjerenje interesa Beča na istok- temeljem odluke Berlinskog kongresa 1878. Austro-Ugarska okupirala je BIH koju je jednostranom odlukom anketirala 1908. šireći se na područje koje će biti povod 1. svjetskom ratu

➤ **1.4. TERITORIJALNI GUBICI 1918. I NACIONALNA DRŽAVA**

- poraz Austro-Ugarske u 1. svjetskom ratu dovelo je do raspada austro-ugarske i odvajanjem pojedinih dijelova dualne monarhije te radikalnim i političkim pomjenama u srednjoj i jugoistočnoj europi
- car Karlo je abdicirao, Austrija je svedena u nove i smanjenje granice
- konferencije u Saint germaineu i Trianonu- Austriji je priznat položaj sljednice Habsburške Monarhije- ograničen broj oružanih snaga, nametnuto plaćanje reparacija, ujedinjenje s njemačkom uvjetovano jednoglasnom odlukom Lige naroda
- teška gospodarska i politička kriza- dovela do pokušaja nacionalsocijalističkog puča 1934., autoritarnog smjera vladanja u kojem je vlada onemogućila djelovanje parlamenta
- pritisci nacionalsocijalista, Hitlera- 1938. ulazak njem trupa i pripajanje austrijske zemlje- Anschluss
- moskovska deklaracija 1944.-ponovna uspostava Austrije-unatoč proglašenju republike 1945. ostala pod okupacijom saveznika do 1955. sklapanja državnog ugovora o sklapanju demokratske i neovisne Austrije- savezničke trupe napustile Austriju

2. DRŽAVNO USTROJSTVO

➤ **2.1 OKVIR VLADANJA U STALEŠKOM RAZDOBLJU**

- do 1848. zemlje kojima vladaju Habsburgovci nemaju sustav pravih pravila kojima bi staleži ograničili vlast vladara kao što je to bilo u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji
- zemaljski sabor austrijskih staleža- prvi put je sazvan 1396. radi savjetovanja otporu osmanlijama i razvilo se u tijelo koje se redovno sastajalo radi odobravanja poreza, donošenja odluka o vojnim izdacima

- austrijski staleži nisu se uspjeli izboriti za to da odluke koje bi donijeli temeljem prijedloga vladara imaju pravnu snagu zakona- umjesto toga zakone je donosio vladar samostalno, a vladarevo traženje da staleži prihvate neke odluke kao zakone bila je stvar njegove procjene pol okolnosti
- okvir vladanja (osnova vladanja) do Austro-Ugarske nagodbe 1867. bit će pragmatička sankcija KARLA III. 1723. utvrđuje žensko pravo nasljeđivanja prijestolja, red nasljeđivanja i neraskidivost veza austrijskih zemalja i Ugarske
- Marija Terezija i Josip II.- taj će okvir još više bit ispunjen racionalnim i centralističkim oblicima upravljanja koji nagovještaju moderno razdoblje
- Marija Terezija- strukturirane reforme upravnog aparata- Josip II.- staleška prava i položaj pojedinaca(patent o vjerskoj toleranciji i patent o ukidanju kmetstva
- radikalnost reforma Josipa II. i konzervativni smjer upravljanja cara Franje I. prekida prosvijećeni reformski slijed

➤ **2.2 USTAVNI PROVIZORIJ 1848.-1866.**

- 1848. ukida se staleški poredak
- ustavotvorna skupština- kremšerski savez- pod vodstvom ministra Pillersdorfa pripremala je tekst liberalnog ustava ali je novi car Franjo Josip I. 1848. onemogućio završetak njena rada- oktroirani ustav koji je vlast nametnuo u ožujku 1849. OŽUJSKI USTAV je nakon slamanja mađarske revolucije uveden u sve zemlje kojima su vladali habsburgovci i njime proglašena Austrijska Carevina 1849- centralistički model upravljanja monarhijom
- ustav je SILVESTARSKI PATENT 1851.-ukinut i uveden otvoreni apsolutizam 1852.- takvo je uređenje prosljedilo stečevine 1848, s ciljem izgradnje snažne i visoko centralizirane države uz ukidanje temeljnih prava građana koja bi to mogla omesti
- ustavnost je vraćena LISTOPADSKA DIPLOMA 1860. -vladarev akt s ustavnim sadržajem-carevinsko vijeće kao središnji sabor svih zemalja carevine i središnjom vladom u Beču , pokrajinske vlasti s vladama i zemaljskim saborima koji su trebali slati svoje predstavnike u carevinsko vijeće, taj akt je dopunjen
- VELJAČKIM PATENTOM 1861.-snažnija koncentracija ovlasti u Beču i dvodomni sustav Carevinskog vijeća sa zastupničkim domom i gospodskim domom- ovakvo uređenje Ugarski i Hrvatsko-Slavonski sabor su odbili s obrazloženjem da ono povređuje njihovu tradicionalnu autonomiju jer je čini ovisnom o promjenjivom ustavnom aktu- konstruirano nepotpuno carevinsko vijeće s predstavnicima austrijskih zemalja, bez predstavnika Ugarske, Hrvatske i Slavonije
- u austrijskim zemljama osnovani su zemaljski sabori kao predstavnička tijela tih pokrajina s ograničenom zakonodavnom nadležnosti- među njima dalmatinski i istarski sabor- slali svoje predstavnike u zastupnički dom carevinskog vijeća do 1907. uvode neposredni izbori za to tijelo
- ustavni provizorij 1860. I 1861. okončan je uspostavljanjem ustavne osnove uređenja Monarhije u vidu Austro-Ugarske nagodbe sklopljene 1867. između cara i ugarskog sabora- nagodbom je stvorena AUSTRO-UGARSKA kao realna unija dviju država koje su ustanovile utvrđen krug zajedničke nadležnosti i zajednička tijela upravljanja u području vanjske političke obrane i zajedničkih financija- sva ostala pitanja autonomna nadležnost- uz snažnu ulogu vladara, neograničeno pravo sankcije svih zakona, zapovijedanje vojskom

➤ **2.3 AUSTRO-UGARSKA NAGODBA I PROSINAČKI USTAV**

- Sklapanje Austro-Ugarske nagodbe utjecalo je na konačno uvođenje stabilnog ustavnog okvira u Austriju jer je vladar kao ustupak za prihvaćanje tog čina u Carevinskom Vijeću morao prihvatiti zahtjev liberalne većine zastupnika o istodobnom prihvaćanju 5 TEMELJNIH DRŽAVNIH ZAKONA USTAVNOG ZNAČAJA zasnovanim na liberalnim zasadama-oni su prihvaćeni zajedno s Austro-ugarskom nagodbom 1867. i čine PROSINAČKI USTAV- sastoji se od više organskih zakona koji uređuju temeljna pitanja poretka koja obično uređuje ustav (oblik vlasti, organizacija vlasti, položaj građana) donesena su u zakonodavnom tijelu u redovitom postupku iako obično s pojačanom većinom i kvorumom
- PRVI je ograničio značenje Veljačkog patenta na zemlje austrijske polovine
- DRUGI- temeljni zakon o općim pravima državljana-sadržava opsežnu listu zajamčenih prava građana i nacionalnih skupina- jednakopravnost pred zakonom, sloboda tiska, jednakopravnost vjera, sloboda vjeroispovjesti i savjesti, jednakopravnost jezika dioba sudstva i uprave, uvođenje upravnog i ustavnog suda, porotno suđenje za najteže delikte i delikte u tisku)
- TREĆI- temeljni zakon o osnivanju carevinskog suda s ovlastima ustavnog suda-propisuje osnivanje CAREVINSKOG SUDA s ovlastima ustavnog suda-tj. nadležnost za rješavanje sukoba nadležnosti središnjih i zemaljskih tijela, za tužbe građana zbog povrede ustavom zajamčenih političkih prava
- ČETVRTI je temeljni zakon o sudačkoj vlasti- odvojeno sudstvo i uprava, neovisnost sudstva i zajamčeni stalnost sudskog položaja, porotno suđenje za najteže i tiskovne delikte, te sudsku zaštitu građana pred upravnim sudom za povrede prava u upravnom postupku.
- PETI jamči pravnu i političku neodgovornost cara i pravnu odgovornost ministara CAREVINSKOM VIJEĆU
- ŠESTI temeljni zakon činio je sadržaj Austro-Ugarske nagodbe te je njime uređena zajednička vlast i odnos s Ugarskom

- ti zakoni uvode elemente moderne ustavnosti i osigurali su miran politički, društveni i gospodarski razvoj, uz poštivanje prava pojedinaca, nacionalnih skupština i neovisno sudstv.
- pak, autoritativni okvir vladanja naglašen položajem cara i nadzornim ovlastima cara, suzdržanost prema davanju pređirokih građ i nac prava- pravo glasa tek oprezno proširiveno, sloboda tiska opterećena financijskim zaprekama, pravo okupljanja uređeno na restriktivan način- ali i dalje znatno povoljnije nego u ugarskoj i hrv i slav
- nakon sklapanja au nagodbe federalistička vlada karla hohentwarta u nastojanju da bolje uredi odnose unutar austrijskog dijela 1871. sporazumjela se s češkom političkom elitom o davanju češkoj široke autonomije- vrsta unutar-austrijske nagodbe- dogovor propao zbog unutarnje blokade (odbili su ga moravski i šelski sabori) i zbog otpora ugarske (takva mjera zbog promjene prirode suugovarača značila izmjenu au nagodbe koja nebi više obvezivala ug)- dvor odustao od tog dog s česima ali je 1910. sklopio vrstu naodbe bez ustavne forme s poljskom elitom u galiciji- tamo je proširena izborna osnova i nadl sabora i izvršne vlasti što je omogućilo polonizaciju Galicije

➤ 2.4 NACIONALNA DRŽAVA I USTAVNOST

- Nakon poraza u 1. svjetskom ratu i raspada monarhije 12. studenog 1918. je proglašena Njemačko-Austrijska Republika koja je ratifikacijom mirovnog sporazuma iz Saint Germaina 1920. Promijenila naziv u Republika Austrija i dobila liberalno-demokratski USTAV koji je sastavio HANS KELSEN- USTAVOM Je uspostavljeno FEDERALNO I REPUBLIKANSKO uređenje sa dvodomnom Saveznom skupštinom koju čine NARODNO I SAVEZNO VIJEĆE, te sa saveznim predsjednikom (od 1929. Se bira neposredno)
- osnovan je i USTAVNI SUD- postavljen novi model ustavnog sudovanja- uvedeni ustavni sudovi jugoslavije i hrvatske 1963 i Ustavni sud Republike Hrvatske
- 1938. Austrija je pripojena Njemačkoj u upravni sustav Trećeg Reicha- kao njegova pokrajina izgubila je ustavna obilježja
- Karl Renner predsjednik prve vlade Reublike Austrije 1945. proglasio je privremenu vladu i pogšana je rep aus (druga rep) na osnovama ustava iz 1920- ponovo stječe suverenost tek 1945. nakon što su savezničke sile 1955. sklopile DRŽAVNI UGOVOR O PONOVOJ USPOSTAVI NEOVISNE I DEMOKRATSKE AUSTRIJE- njime je austrija proglašena teritorijalno nepodovredivom i zabranjeno joj je gospodarsko i političko ujedinjenje s Njemačkom.
- tim državnim ugovorom su zajamčena i manjinska prava Hrvata i Slovenaca

3. PRAVO

- pravni razvoj Austrije isprepleten je germanskim pravom u srednjem vijeku do 18.st. i od 15. stoljeća recipiranim ius commune
- početno razdoblje je obilježeno utjecajem langobardskog i franačkog prava, primjenom- leges barbarorum i leges romane barbarorum od kojih su najvažniji bile LEX ALAMONNORUM 7 ST. I LEX BAIUVARIOUM 8 ST.
- njih će zamijeniti zakonodavstvo KARLA VELIKOG, spregnuto s lokalnim običajima, a KATOLIČKA CRKVA primjenjuje kanonsko pravo.
- U Austriji vrijede zbirke njemačkog prava- SACHSENSPIEGEL 1225., SCHWABENSPIEGEL 1275.-primjena tih prava je dopunjeno feudalnim običajima, u gradovima posebnim gradskim pravima
- prodor rimskog prava osobito od 15.st pridonio je ujedinjavanju raspršenog prava
- sustavni RAZVOJ PRAVA počinje s apsolutističkim uzdizanjem države ZA MARIJE TEREZIJE
- kaznenopravni zakonik Constitutio criminalis Theresiana prihvaćen 1768., Opći sudski red 1781, Građanskopostupovni red 1788.- Imali su veliki utjecaj na hrvatsko pravo
- austrijski Opći građanski zakonik OGZ- imao NAJVEĆI UTJECAJ NA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO, rad započeo 1753. Na inicijativu Marije Terezije, 1797. Je stupio na snagu 4.nacrta tog zakona u austrijskoj pokrajini Galiciji-GALICIJSKI ZAKONIK.-nakon provjere njegovih instituta kroz primjenu u praksi revidiran pod vodstvom Franza von Zeillera te je stupio na snagu 1.1.1812. u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj Krajini.
- U ostale hrvatske zemlje pod austrijskom vlašću (Istra, Dalmacija) se postupno uvodio od 1814. Do 1820. A u Ugarsku HRVATSKU I SLAVONIJU je uveden apsolutističkim dekretom 1852., stupio na snagu 1853.
- u Ugarskoj je ubrzo nakon vraćanja ustavnosti 1861. na snagu vraćen ukinuti zbornik običajnog prava TRIPARTIT
- Na Hrvatsko-slavonskom području OGZ je ostao vrijediti do 1946.
- nakon okupacije BIH- ogz se u sudovima u toj zemlji koristio kao supsidijarno pravno vrelo- u Austriji i Lihtenštajnu n snazi i danas
- OGZ je jedan od značajnijih kodifikacija privatnog prava
- nakon donošenja ogz značajno je razdoblje neoapsolutizma- uvedeni su mnogi novi zakoni koji su uređivali područja kaznenog, građanskog prava, upravu i sudstvo te bilježništvo i odvjetništvo- ti su zakoni uvedeni i u ostale zemlje da se ujednači pravni sustav monarhije

- Oni su bili od velikog značaja za modernizaciju i kodificirali su do tada raspršene propise i propise običajnog prava, NEKI OD NJIH SADRŽAVALI su konzervativne relikte-Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima 1852. sadržava smrtnu i druge oštre kazne npr. batinanje i okivanje,
- Kazneno-postupovni red 1853. ne sadržava dovoljna procesna jamstva za aktivnu obranu optuženika
- Kodificiranje prava se nastavilo u Austriji i nakon apsolutizma-OPĆI TRGOVAČKI ZAKON 1862., ZAKONI PROSINAČKOG USTAVA 1867.- imali su snažan poticaj modernom razvoju na području upravnog i kaznenog prava
- Kazneno-postupovni red 1873.-uravnotežio položaj državnog odvjetnika i optuženika, i osigurao poštivanje ljudskih prava optuženika u postupku, glede mogućnosti određivanja pritvora- putem mješovitog postupka s inkvizitornim i akuzatornim NAČELIMA, te prihvaćenjem načela JAVNOSTI I USMENOSTI osigurao je učinkovitiji i ekonomičniji postupak i uspješnije dolaženje do materijalne istine.
- Taj zakon, i još mnogi doneseni 60-ih i 70-ih godina 19.st. bili su osnova za hrvatske zakone donesene u reformskom razdoblju 70-ih godina
- Također, utjecali su na oblikovanje modernog hrvatskog pravnog sustava, time što su se dugo primjenjivali u hrvatskoj poput OGZ-A 1946. I Zakona o zločincima, prijestupima i prekršajima 1929.
- Velik utjecaj na to je imalo i hrvatsko obrazovanje, koje je bilo zasnovano na austrijskom modelu obrazovanja-političko-kameralna škola i pravni fakultet u zagrebu
- Temeljne odrednice austrijskog zakonodavstva postavljene u 19.st nisu doživjele ozbiljnije promjene ni nakon Prvog svjetskog rata, do promjena dolazi 1938. Kada je pripojena njemačkoj i prestajala je postojati kao država- austrijski trgovački zakon iz 1862 zamijenjen je njemačkim iz 1897, javno pravo trpi izmjene uvjetovano novim političkim okvirom, nakon 2 svjetskog rata privatno pravo se uvelike temeljilo na zakonodavstvu iz habsburškog razdoblja i njemačkom trgovačkom zakonu ali se prilagođava suvremenim kretanjima, kazneno i javno pravo izraženije promjene doživljava tek 1970.

VI. UGARSKA I UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO

1. POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

➤ 1.1 STVARANJE I RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE DRŽAVE

- na današnje prostore Mađari dolaze u savezu 7 mađarskih i 3 kazarska plemena koji su koncem 9.st. preko Transilvanije stigli u Panonsku nizinu, jedno od 7 plemena zvalo se Magyar i proteglo se na cijelu skupinu, a poznati su bili po turskom nazivu on ugu (deset strelica) od kojih je nastalo Hungar-taj savez nazivali Kazari koji su u 10.st. već bili asimilirani u novooblikovani mađarski etnos
- u Panonskoj nizini konačno su se smjestili 955. nakon poraza na Leškom polju(Bavarska)- okončalo njihove pljačkaške upade u srednju i zapadnu Europu
- Mađare su u Panoniju dovela dvojica vođa- kasnija vrela po nalogu Arpadovića bilježila su samo jednog glavnog vojnog zapovjednika Arpada- utemeljitelja dinastije, a vojvoda je pao u zaborav
- Preuzimanje modela vlastelinstva i feudalnih struktura upravljanja od zapada, pokršćavanje kneza Gejze(970.-977.) pomaže širenju vlasti i slamanju otpora, iznimka je Transilvanija gdje upravlja gyula (vojni zapovjednik)- to područje izgrađuje se kao posebna jedinica
- okončanje formiranja države završit će Gejzin sin Vajk koji je 1000. okrunjen kao Stjepan I.- on je uklonio pobornike poganstva i Bizanta, oduzeo je 2/3 zemlje rodovskim vođama i od te zemlje uspostavio 50-tak županija i županijsku aristokraciju, uspostavio snažno kraljevstvo koje se proširilo na okolna područja
- zauzimanje Slavonije i krunidba kralja Kolomana za kralja Hrvatske i Dalmacije uspostavljena je Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo
- darovanje posjeda predvodio Bela III., intenzivirao Andrija II.- plemstvu jača njegova moć i neovisnost, najavilo postupno formiranje lenškog tipa države u kojem uz vladara u vlasti sudjeluju i staleži- od posebnog značaja jamstva prava plemstva u Zlatnoj buli Andrije II. Iz 1222. i podjela privilegija gradovima Bele IV.- jačao podršku svojoj politici
- 1301. izumire dinastija Arpadovića, a nasljeđuju je Anžuvinci koji vladaju do 1386. i njih je preko ženidbe naslijedio Žigmund Luksemburški, njegovo pravo na prijestolje će osporavati Ladislav Napuljski
- Ladislav se 1403. okrunio u Zadru za ugarsko-hrvatskog kralja- bio je više okrenut ratovanju u Italiji, te je zbog vojnih neuspjeha njegovih pristaša u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu morao 1409. prodati prava na Dalmaciju Mletačkoj Republici
- 15. st. dominira osmanska opasnost- obranu i stabilnost donosi Matija Korvin- nakon njega slaba dinastija Jagelovića- uloga plemstva dodatno jača

➤ 1.2. DOLAZAK HABSBURGOVACA

- Položaj plemstva se mijenja dolaskom na prijestolje Habsburgovaca 1526.- za vladara izabran nadvojvoda Ferdinand II. Habsburg (jedan dio plemstva)-drugi dio za Ivana Zapolju
- Zapolja se povukao u Erdelj, središnji dio zauzeli su osmanlije i iz Budima upravljao njime beglerbeg- zapadni dio zemlje bit će uključen među zemlje habsburške monarhije kao Kraljevina Ugarska- -Zapolja vlada Erdeljom i njegovi nasljednici

samostalno vladaju, pod zaštitom je Osmanskog Carstva- zauzvrat plaćali danak, Erdelj ima autonomnu vlast sa saborom i knezom, mađarski službeni, vjera protestantizam

- Do 17.st. Ugarska oslobođena Osmanlija
- 1687. Habsburgovci zauzeli Erdelj i priključili Ugarskoj no upravno će biti uključen u Ugarsku tek 1867. Austro-Ugarskom nagodbom
- 1723. Ugarski sabor prihvatio Pragmatičku sankciju- uvedeno pravo ženskog nasljeđa prijestolja i proglašena je neraskidivost veza između vladarevih austrijskih zemalja i Ugarske s Hrvatskom i Slavonijom
- Marija Terezija vlada bez sazivanja Ugarskog sabora i ne izaziva revolt ugarskog plemstva, dok sin Josip II. Krši privilegije ugarskih staleža i tradicionalnu stalešku ustavnost
- Okončanje Josipovog apsolutizma na Ugarskom-hrvatskom saboru 1790.- rasprava o novom ustavnom uređenju, novi vladar Leopold II. neutralizira te tendencije- novi vladar Franjo II. ne saziva sabore zbog napoleonskih ratova, ali ih ne saziva i nakon završetka- taj faktični apsolutizam je okončan 1825. kada je sazvan Ugarsko-Hrvatski sabor

➤ 1.3. LIBERALIZAM I KONZERVATIVIZAM MODERNOG RAZDOBLJA

- od 1832. u Ugarsko-Hrvatskom saboru javljaju se dvije struje- konzervativna stranka višeg plemstva iz doma velikaša i liberalna stranka nižeg plemstva iz doma zastupnika- ta je stranka ideju o pravima pojedinca preoblikovala u zamisao o pravu nacija na slobodu i suverenitet, oslobođenje kmetova, ograničenje vlastelinskih sudova, tjelesna i materijalna sigurnost građana- nisu dobili većinu u saboru
- Revolucionarna stranka je 1848. u Pešti iznijela zahtjeve demokratskog pokreta u vidu dvanaest točaka Želja naroda- istaknuti su zahtjevi za slobodu tiska, ukidanje cenzure, osnivanje odgovorne vlade, godišnji saziv sabora u Pešti, jednakost pred zakonom, ustrojenje nacionalne garde, porezna jednakost, ukidanje feudalnih davanja, porotni sud, osnivanje narodne banke, prisega vojske ustavu, ostanak ugarske vojske u zemlji i odlazak stranih trupa, oslobođenje političkih zatvorenika i ujedinjenje s Erdeljom
- veliki dio tih zahtjeva postao je zakonom 15.3.1848. u Ugarsko-Hrvatskom saboru uz neslaganje hrvatskih delegata oko zakona koji su se odnosili na položaj Hrvatske i Slavonije- dolazi do hrvatsko-ugarskog oružanog sukoba koji se preklapao sa širim sukobom između kralja i Mađara u jesen 1848.- ustavnim promjenama uspostavljena je osnova mađarske nacionalne države- ugarsko državljanstvo povezano s mađarskom etničkom pripadnošću bez priznavanja političkih identiteta drugim narodnostima u Ugarskoj- izazvalo otpor u Hrvatskoj i Slavoniji, kao i među nemađarskim narodnostima u Ugarskoj
- Franjo Josip I. u ožujku 1849. proglašava Oktroirani ustav i time uvodi centralizam- do konačnog mađarskog poraza dolazi uz pomoć ruskih trupa iste godine
- prijelaz sa staleškog na moderni sustav vlasti nastavlja se i za Bachovog apsolutizma od 1852.- uvedeni zakoni koji su modernizirali pravni sustav- nezadovoljstvo jer su ukinuti zakoni koji su jamčili prava građana i zbog apsolutističkog upravljanja iz bečkog središta
- 1860. vraćanje ustavnosti nije donijelo stabilnost jer Ugarski sabor odbija prihvatiti 1861. Listopadska diploma i 1862. Veljački patent tražeći povrat ukinutih zakona iz 1848.
- Zamjena provizornog uređenja Austro-Ugarskom nagodbom ispunila je ugarske zahtjeve jer je Ugarska time uspostavila punu kontrolu nad unutarnjom upravom i stvorila pretpostavke za gospodarski i društveni razvoj i održavanje mađarske hegemonije
- Mađari- relativna etnička većina, ali zapravo manjina (46.6%) držala je sve istaknute položaje u politici i društvu, dok je heterogena većina stanovništva bila isključena ili nedovoljno uključena- rađalo zazor na mađarskoj strani- zazor se nije prevladao uključivanjem nemađarskog stanovništva u politički sustav i jamčenjem nacionalnih prava, već agresivnom mađarizacijom kao osnovom etničke asimilacije
- Mađarski liberalni pokret je zapravo mješavina liberalnih i konzervativnih elemenata sa svrhom očuvanja pune dominacije Mađara- pravdalo postavkom da svi ugarski građani imaju jednaka prava, ali da bi njihovo širenje dovelo do destrukcije države

➤ 1.4. GUBITAK TERITORIJA I NACIONALNA DRŽAVA

- 31.10.1918. nakon kraja I. svjetskog rata Ugarski sabor je proglasio raskid odnosa s Austrijom i kraj Austro-Ugarske i proglašena je republika- s teškim teritorijalnim gubicima
- Vlada podnijela ostavku i na vlast dolazi Komunistička stranka Mađarske i proglašava Sovjetsku Republiku Mađarsku 1919.- vratila oružanim putem dio oduzetih područja
- Zbog pritiska Antante i bez podrške sovjetskih trupa propada nakon svega 133 dana te na vlast dolazi Miklós Horthy te se 1920. obnavlja ustavna monarhija, a on se proglašava regentom do izbora kralja
- 1920. Mađarska je pod pritiskom sila Antante potpisala Trianonski ugovor- odricanje područja- izvan granica zemlje ostao velik broj Mađara i sirovinaska osnova mađarskog gospodarstva- glavni program mađarske vlade postaje revizija Trianonskog ugovora

- 1930-uh okreće se Njemačkoj- proglašava protužidovske zakone
- 1938. i 1940. Bečkim arbitražama vratila područja izgubljena mirom iz St. Germainea
- 1941. u ratu s Jugoslavijom uzela Prekomurje, Međimurje, Baranju, Bačku i Banat
- Njemačke trupe 1944. ulaze u Mađarsku zbog straha od njena mogućeg sporazuma sa Saveznicima i tada je Mađarska postala njemački protektorat- i dalje je bila suverena država
- Predsjednik vlade pronacistički političar iz fašističkog reda Strelasti križevi- uskoro deportacija Židova u njemačke logore
- Konac rata- Mađarska vraćena u predratne granice- osvajanja poništena 1947. Pariškim mirovnim ugovor i potvrđene su odredbe Trianonskog ugovora

➤ 1.5. KOMUNISTIČKI SUSTAV I DEMOKRATSKA TRANZICIJA

- Nakon rata pod sovjetskom okupacijom provedeni su slobodni izbori- pobijedila je Stranka malih posjednika
- Formirana je koalicijska vlada u kojoj su komunisti držali ključna mjesta
- novi izbori- komunisti bilježe slabe rezultate- sovjetski pritisak- udruživanje komunista sa Socijaldemokratskom strankom u Mađarsku radničku stranku
- Stranke pod sovjetskim utjecajem formirale su 1949. Narodni front- ostale stranke zabranjene
- 1949. u kolovozu proglašen ustav po uzoru na ustav SSSR-a iz 1936. te je zemlja dobila naziv Narodna Republika Mađarska, 1955. članica Varšavskog pakta
- U pobuni 1956. na vlast dolazi liberalni komunist Imre Nagy i uspostavlja višestranačku vladu i neutralnost Mađarske- posljedica- vojna intervencija sovjetskih trupa- Nagy pogubljen- zamjenjuje ga János Kádár koji provodi liberalizaciju, odlazi iz vodstva stranke 1988.
- Prijelaz u demokratski sustav i tržišno gospodarstvo već iduće godine- 1991. konstruiran višestranački parlament- 1991- Mađarska s Čehoslovačkom i Poljskom formirala Višegradsku skupinu
- -1999. NATO i 2004. Europska Unija

2. DRŽAVNO USTRJSTVO I TEMELJNA PRAVA

➤ 2.1. TEMELJI STALEŠKE USTAVNOSTI

- u patrimonijalnom razdoblju, u obitelji Arpad kraljeva vlast je zajamčena običajem nasljeđivanja prijestolja što je davalo stabilnost državi
- nema nasljednog reda što izaziva dinastičke sukobe u obitelji i iz toga se razvija praksa da kralj za života po vlastitom izboru jednog od sinova okruni za „mlađeg kralja"
- mlađeg kralja tj. hercega uvodi Gejza II. (12.st.) te su oni bili iz najuže kraljeve obitelji te su redovito dobivali upravu nad cijelom Hrvatskom, uključujući Slavoniju i Dalmaciju
- krunidba mlađeg kralja značila je nasljeđivanje kralja- ali su se sukobi nastavili sve do ustaljenja načela primogeniture- javlja se za Bele III. (12.st.)
- Ograničenja kraljevoj vlasti plemstvo je nametalo postupno- od posebnog značaja Zlatna bula Andrije II. iz 1222. i prisege (zavjernice) kojima su se kraljevi prilikom krunidbe obvezivali na poštovanje prava plemstva-pravo plemstva na izbor kralja od 14.st. od izumrća Arpadovića do 1526. kada dolaze Habsburgovci
- Zlatna bula iz 1222. označava kraj patrimonijalne države i postavlja osnovu lenškog tipa
- Okolnosti nastanka- izuzimanje plemićkih posjeda ispod vlasti kraljevskih župana, umanjili su se prihodi i vlast kralja u županijama i potaknulo širenje ideje da kralj nije vrhovni vlasnik sve zemlje i da njegova vlast ima granica- napetosti Andrije II. s Katoličkom crkvom i narušavanje interesa plemstva- dolazi do sukoba i kralj je na skupštini plemstva prisiljen svečanim aktom providenim zlatnim pečatom zajamčiti poštovanje ugroženih prava za koje je plemstvo tvrdilo da ih je oduvijek imalo- taj akt vrijedio je u Ugarskoj i Slavoniji- Andrija II. podijelio je plemstvu i ostalim osobama u kraljevstvu slobode koje im je dao prvi kralj Stjepan I.- time se plemstvo pojavilo na političkoj sceni kao drugi činilac uz kralj
- sadržaj Zlatne bule 1222.- ustroj sudstva i nadležnost sudova, kazneno pravo, ograničenje kraljevih darovanja (zabrana darovanja cijelih županija), zabrana oduzimanja valjano stečenih darovanih zemljišta, izuzimanje plemićkih dobra ispod nadležnosti kraljevskih župana, čl. 31 facultat resistendi et contradicendi- najvažnije pravo- ovlast plemstva na individualni oružani otpor u slučaju vladareva kršenja prava plemstva, facultat contradicendi- pravo i obveza vladara da se o najvažnijim pitanjima savjetuje s plemstvom
- iz tih razloga 1231. Andrija II. iz Zlatne bule ispušta jamstvo ius resistendi et contradicendi -ius resistendi zamjenjuje pravom ostrogonskog nadbiskupa da ekskomunicira vladara ako ne poštuje prava iz Zlatne bule
- ius resistendi ponovno je otkriven u 14.st. i zajamčeno je 1351., opet zaboravljeno te je bilo uvršteno i u Tripartit u obliku prava plemstva kao zajednice, a ne kao pojedinačno pravo
- Ugarsko-Hrvatski sabor se 1687:IV ogradio od tog prava, a izričito ograđivanje od poštivanja ius resistendi bilo je sadržano u vladarskim zavjernicama do krunidbe Karla IV. 1917., pa u političkoj praksi nije imalo neku posebnu ulogu

➤ 2.2. SREDIŠNJA TIJELA I ŽUPANIJSKA SAMOUPRAVA

- najvažnija tijela vlasti bila su Kraljevsko vijeće i staleški sabor (Ugarsko-Hrvatski)
- Kraljevsko vijeće- dvorski službenici i pozvani prelati i velikaši sa savjetodavnom nadležnošću u 13. i 14.st. postaje osnova ograničenja kraljeve vlasti
- već za Arpadovića kralj za bitne odluke treba suglasnost vijeća
- formiranje plemićkog sabora u 13.st. dovodi do uobličavanja staleških prava odnosno ustavnosti u Ugarskoj
- prve plemićke skupštine sa zakonodavnom funkcijom pojavile su se 1290. i 1298. (parlamentum publicum i parlamentum generale)-mađarski povjesničari ističu i zasjedanje 1267.- do 15.st. te skupštine prerastaju u zakonodavni Sabor
- originalno pravo svakog plemića da sudjeluje u radu sabora zamijenjeno je pravom plemstva na izbor svojih zastupnika u županijama, to se odnosilo i na slavonsko plemstvo
- županije su u početku slale po 4 zastupnika, a od 18.st. po 2 izabrana u županijskim skupštinama uz obvezujuće napatke kako raspravljati i glasovati
- slobodni gradovi su isto tako slali zastupnike i svi zajedno su imali jedan glas
- izaslanike su slali Slavonski tj. Hrvatsko-Slavonski sabor te Erdeljski sabor
- u 15.st. kraljevo vijeće priprema prijedloge zakona, a u 16.st. postaje stalni organ sabora
- 1608. Kraljevsko vijeće postaje gornji dom tj. dom velikaša- donji dom tj. Dom zastupnika čine zastupnici županija i gradova
- domom velikaša i cijelim saborom predsjedava palatin koji predstavlja sve staleže te u slučaju smrti kralja zajedno s udovicom može sazvati sabor radi izbora kralja
- donjim domom predsjedao je personalis koji ujedno predsjedava i Kraljevskim sudom
- do kraja 13.st. slavonski ban bio je vicerex Hrvatskog Kraljevstva i drugi po časti na dvoru, ali njegov položaj slabi
- od tada je palatin najvažniji službenik dvora, dvorski župan i ima funkciju zamjenika kralja (vicerex), bio je iz redova uglednih velikaša, često kraljev srodnik, važne sudske nadležnosti- u slučaju spora kralja i ostalih državljana, odnosi se na hrvatske i slavonske staleže
- značajne sudske ovlasti imao je dvorski sudac
- tavernik jedan od najvažnijih dužnosnika, s dolaskom Habsburgovaca gubi moć
- rizničar-vodi dvorske financije tj. javne financije, a od 1527. Ugarska dvorska komora(ispostava Bečke)
- Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske od 16.st. sama ubire porez, a Hrvatsko-slavonski sabor ima svog rizničara
- upravno-teritorijalna podjela- osnova su župani, postavljeni od kralja, oko čijih se sjedišta formiraju županije- nadležnost župana- vodi brigu o vladarevim zemljama, prikuplja poreze, sudi, obavlja poslove mobilizacije
- za Andrije II. te kraljevske ovlasti prelaze na županijsko plemstvo te kraljevske županije postaju plemićke s lokalnom autonomijom- na čelu takve županije je veliki župan, kralj ga postavlja iz županijskog plemstva, no često je podžupan upravljao- na njihov izbor utjecao podžupan
- zbog nedostatka zemalja koje je kralj mogao darivati, kralj je titule nekih županija davao u nasljedstvo, npr. Varaždinska županija grofovi Erdődy, no to je zabranjeno od 1498.
- veliki župan zastupa interese kralja u županijskom plemstvu, ali on postupno gubi isto velik dio ovlasti- najveće značenje ima županijski sud kojim predsjedava veliki župan ili podžupan, a sude 4 vijećnika izabrana iz županijskog plemstva
- županijske skupštine su se razvile iz općih skupština županije koje je sazivao palatin i na kojima je morao obvezno sudjelovati svaki plemić stariji od 16 odnosno 18 godina, one su se sazivale na početku tjedno i dvotjedno, a kasnije uglavnom tromjesečno
- županijskom skupštinom predsjedavao je veliki župan, a njezina nadležnost bila je opća za cijelu županiju-sudbene ovlasti, izbor lokalnih dužnosnika, raspisivanje lokalnih poreza, proglašavanje akata središnjih vlasti
- preko županijske skupštine realiziralo se i važno pravo županije **ius inertiae ili vis inertiae**,- pravo nadzora zakonitosti i rada središnjeg izvršnog aparata- veliki župan davao je prisegu o poštovanju zakona, po zakonu 1545. županijski suci nisu bili obvezni izvršavati nezakonite uredbe, županije mogu odbijati izvršenje nezakonitih naloga središnje vlasti- županije su mogle pružiti otpor središnjim vlastima
- također su županijske skupštine imale pravo ubirati porez i ravnomjerno ga raspoređivati u županiji
- 1440. dolaskom Jagelovića u Ugarskom-hrvatskom saboru politička moć prelazi s kralja na staleže- zajamčeno prisegom-u slučaju povrede tih prava staleži su mogli iskoristiti pravo gravamina et postulata i obratiti se kralju u Saboru
- Uobličenje doktrine o svetoj kruni koja se razvijala od ranih dana državnosti do 1918.- pravno uobličio István Verbőczy 1517. u Tripartitu- izvedena iz učenja o patrimonijalnoj vlasti vladara kao privatnog vlasnika cijelog državnog područja

- prebacuju se prerogative vladara na samu krunu kojom je 1000. okrunjen Stjepan I. za kralja Ugarske i kojom su se krunili i svi kasniji vladari
- sveta kruna je nosilac svih suverenih prava tj. vrhovne vlasti u državi i sve zemljišno vlasništvo u državi dolazi od svete krune te se njoj i vraća, npr. nakon izumrća roda
- kralj je samo privremeni nosilac koji prava krune dobiva krunidbom-prelaze činidbe krunidbe i samo onaj tko je krunjen svetom krunom je legitimni ugarski vladar
- tako je sva zemlja kojom vlada ugarski kralj i Hrvatska i Slavonija pripada ugarskoj kruni, svaki posjednik zemljišta dobivenog od kruneto jest svaki plemić je samo „član“ svete krune (membrum sacrae regni coronae) dok je vladajući sloj tijelo svete krune (totum corpus sacrae regni coronae)
- značila je afirmaciju javnopravnog suvereniteta države nasuprot patrimonijalnom shvaćanju države kao privatnog vlasništva vladara- teorijsko uobličjenje 16.st, razvijeni pravni pojam države 19 st.- afirmacija uloge plemstva bez kojeg vladar koji je produžetak svete krune, ne može vladati
- ideja svete krune imala je produžetak u pojmu zemalja svete krune- Kraljevina Ugarska, Hrvatska, Slavonija- pripadale su svetoj kruni i bile od neodvojive- osigurana ideja jedinstvenosti zemlje čak i kada je u stvarnosti i nije bilo- zakivala Hrvatsku i Slavoniju uz Ugarsku, ali joj je bila priznata i posebnost

➤ 2.3 HABSBURGOVCI I STALEŽI

- 1440. dolaskom slabih Jagelovića politička moć prelazi s kralja na staleže, no dolaskom Habsburgovaca težište prelazi na kraljevu stranu
- Najznačajnija sredstva kraljeva utjecaja- pravo sankcije zakona ničim ograničeno pa se tako moglo koristiti kao apsolutni veto
- ipak sabor još ima pravo raspisivanja poreza i njegove raspodjele te tako i o teretima financijske prirode o vojsci
- kralj je još uvijek vršio sudbenu vlast preko kraljevskih sudova, no županijski sudovi su mu bili izvan dosega- popunjavalo županijsko plemstvo birano na županijskim skupštinama- važan dio županijske autonomije
- također je imao i pravo nad organizacijom uprave u dijelu vladarske nadležnosti-bitno osnivanje Ugarskog namjesničkog vijeća 1723. i Hrvatskog kraljevskog vijeća 1767.
- za Habsburgovaca se ukida ius resistendi, konstitucionalizira pravo te pravo dinastije na nasljeđe po muškoj liniji na Saboru 1687. te Pragmatička sankcija 1723. i ozakonjenje nasljednog prava po ženskoj liniji te neraskidivost veze ugarskih i austrijskih zemalja
- Josip II. vratio staleška prava koja je ukinuo te sazvao Ugarski sabor 1790. vraćena je ustavnost i potvrđena ustavna prava kraljevine, uveden mađarski kao raspravni jezik Ugarsko-Hrvatskog sabora uz latinski, kao i nastavni jezik u Ugarskoj (službeni od 1830.)
- Na istom Saboru temeljem hrvatskog prijedloga upravne ovlasti Hrvatsko-Slavenskog sabora date Ugarskom namjesničkom vijeću, a financije Ugarsko-Hrvatskom saboru

➤ 2.4. TEMELJI MODERNE USTAVNOSTI

- 1848. Ugarsko-Hrvatski sabor na pritisak liberala donio zakone kojima je izmijenio političku podlogu zemlje: ukinuto kmetstvo i feudalizam, Ugarski sabor-narodno predstavništvo sa svakogodišnjim zasjedanjem, neovisna ugarska vlada odgovorna saboru, ukinuta cenzura, porotno suđenje za tiskovne i teške delikte, uređen položaj sveučilišta, vjerska jednakost, državna zastava i grb
- tako je taj sabor iz staleškog postao građanski- no tim zakonima izuzete su slavonske županije od hrvatsko-slavonskog sustava vlasti, a hrvatske županije s Hrvatskim saborom svedene na ojačani tip županijske autonomije što je bio glavni razlog za hrvatsko-ugarska politička sporenja i oružani sukob
- radikalizacija stanja- abdikcija cara Ferdinanda I. koji nije bio sposoban upravljati državom- krunjen Franjo Josip I. 1848.
- abdikcija i krunjenje novog vladara bez suglasnosti Ugarskog sabora bile su nezakonite kao i vladarevo proglašenje ustava 1849. (ožujski) koji je negirao zakone Ugarskog sabora iz 1848.- Ugarski sabor smijenio Habsburgovce i imenovao Lajosa Kossutha kao namjesnika Ugarske- Franjo Josip to smatrao povredom ugarskih ustavnih prava čime je kralj oslobođen obveze da ih poštuje te je dobio pravo da kao vladar jednostrano uređuje položaj Ugarske uključujući i ukidanje zakona Ugarskog sabora iz 1848.
- gušenje mađarske revolucije 1849.- uspostavljena vojna uprava ugarske i njeno drobljenje ugarskog teritorija- nove pokrajine: Srpska Vojvodina, Temišvarski Banat- Hrvatska i Slavonija i Erdelj posebna prava
- takvo je stanje karakteriziralo i razdoblje Bachova apsolutizma- u Ugarsku se uvodi OGZ i drugi zakoni iz Austrije
- 1860. povratak ustavnosti ne dovodi do stabilnosti ustavnog okvira jer Ugarska ne prihvaća Listopadsku diplomu niti Veljački patent i inzistira na povratu zakona iz 1848.
- Tek se 1867. Austro-ugarskom nagodbom kojom je uspostavljena realna unija uspostavlja dugoročno rješenje- osiguravala dominantni utjecaj kraljeve vlasti- snažna poveznica dviju polovina

- Ugarske institucije oblikovane na Ugarskom saboru kojeg su skoro neprekinuto držali liberali- za razliku od Austrije nikada nije bila proglašena lista prava građana
- Liberalno ali nedemokratsko usmjerenje- ograničeno biračko pravo
- Upravno sudovanje- uvedeno 1876.- u obliku nadzora financijskog poslovanja županijskih i gradskih tijela
- 1896. osnovan Upravni sud na osnovi enumerativne klauzule s točno nabrojanim nadležnostima – djelokrug- sve grane upravnog prava, ali su izuzeta politička prava ustavna- onemogućena njihova pravna zaštita
- Odvajanje sudstva i uprave 1869. i jamstvo stalnosti sudskog položaja pridonijelo je neovisnijem položaju sudstva
- 1868. donesen Zakon o ravnopravnosti narodnosti- svi državljani Ugarske čine jedan narod, nedjeljivi jedinstveni mađarski narod s mađarskim kao jedinim službenim jezikom čime je naglašeno postojanje jedinstvene mađarske političke nacije neovisno od etničke pripadnosti- pripadnicima narodnosti zakon je jamčio korištenje materinim jezikom u prosvjeti, upravi, pravosuđu ali ne i bilo kakav element političkog identiteta
- Taj se zakon odnosio samo na Ugarsku- Hrvatska i Slavonija smatrale su se posebnim političkim narodom
- Iste godine donesen je i Zakon o jednakopravnosti Židova
- Ugarski politički sustav i zaštita prava građana bili su liberalniji od stanja u Hrvatskoj i Slavoniji gdje je razvoj bio zakočen zbog Središnje vlade koja nije htjela dopustiti da se razviju politička prava koja bi osnažila utjecaj nacionalnih političkih pokreta koji bi mogli voditi razbijanju zemlje

➤ 2.5. AUTORITARNA VLAST I USTAVNOST U SUVREMENOM RAZDOBLJU

- 1918. prestanak Austro-Ugarske
- Politička i institucionalna sigurnost postignuta stvaranjem Kraljevine Ugarske 1920. kao ustavne monarhije na čelu s Miklósom Horthyjem- ovlasti- pravo postavljanja premijera, zakonodavni veto , sazivanje parlamenta, zapovjedništvo nad vojskom- autoritativna vlast bez mogućnosti kontrole
- Sabor Kraljevine je 1921. ukinuo Pragmatičku sankciju i pravo Habsburgovaca na prijestolje
- Horthyjev program- vraćanje konzervativnim idejama, antikomunizmu i reviziji Trianonskog ugovora- ustavni poredak- poziv na ideju Svete krune kao simbol kralja i nacije
- Diskriminatorni zakoni prema manjinama, Židovima
- Ulazak njemačke vojske- Horthy smijenjen- novi predsjednik iz reda Strelastih križeva preuzeo je genocidalnu politiku prema Židovima
- 1945. vraćena u prethodne granice, Ustav Narodne Republike Mađarske 1949. po uzoru na Ustav SSSR iz 1936.
- 1989. Republika Mađarska definirana kao demokratska i ustavna država na osnovama podjele vlasti i demokracije s jakim ulogom parlamenta
- Novi Ustav 2011.- Temeljni zakon Mađarske- ukida pravu diobu vlasti, prevelika uloga vlade, manja uloga ustavnog suda, nadležnosti drugim tijelima, ugrožena sloboda tiska- neke od tih odredbi izmijenjene već iste godine

3. PRAVO

- Razvoj ugarskog privatnog i postupovnog prava ima temelj u srednjovjekovnom razdoblju- znatno slabiji utjecaj rimskog prava, pa se kao osnova uređenja zadržalo običajno pravo- takvo stanje imalo odraza u Slavoniji, u manjoj mjeri i u Hrvatskoj koja je imala autohtoniji pravni položaj
- rimsko pravo u manjoj mjeri utječe kroz pravno obrazovanje i crkveno sudstvo
- ugarska osnova privatnog prava u početku su pravni običaji, a za Arpadovića se pojavljuju kraljevi dekreti za osobni status i bračno pravo
- prvi akt o privatnopravnim odnosima Ugarskog sabora bio je Projectum legem civilium 1791.- 59 članaka običajnog prava i sudske prakse
- također i statuti gradova i županija: -Statut Saksonaca iz Szepesa 1370. i Statuti Bude (između 1244.-1421.)
- pokušaj reforme sudskog postupka tek za kralja Matije Korvina 1486. donošenjem Decretum Maius- 78 članaka koji je naglasio prioritet propisa kao trajno važećeg prava pred običajnim- neuspjeh- vrijedi tek 6 godina- Vladislav Jagelović II. stavio izvan snage jer nije odgovarao velikašima
- najznačajnije pravno vrelo Ugarske, Hrvatske i Slavonije: TRIPARTIT, 1514.- opsežna kodifikacija običajnog prava, izradio István Verbőczy prema kraljevom nalogu- predsjedatelj Donjeg doma
- kralj nije promulgirao zbog protivljenja višeg plemstva, ali je prihvatio Ugarsko-Hrvatski sabor
- vrlo brzo prihvaćen u sudskoj praksi, njegova se primjena raširila do te mjere da je postalo glavno pravno vrelo- na snazi do 1946.
- nadopuna u QUADRIPARTITU 1548.- nije uspjelo i zadržao je svoju središnju ulogu
- u Hrvatskoj i Slavoniji vrijedio je do uvođenja austrijskog Općeg građanskog zakonika 1853.
- u bivšim ugarskim područjima ostao u primjeni i nakon stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.

- dio zbornika Ugarskog prava (Corpus Iuris Hungarici)- čine propisi koje su donosili ugarski kraljevi i Ugarski sabor- uz njega metodična uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva 1619.- uključen u više izdanja Corpus Iuris Hungarici koji je sastavio Ivan Kitionić
- prva značajna kodifikacija privatnog prava- 1875. Zakon o trgovačkim odnosima- prijevod njemačkog modela
- do kraja 19.st. Zakon o mjenici, Zakon o braku
- 1959. Prvi građanski zakonik- oslanjao se na prethodnu pravnu tradiciju, izuzeta materija obiteljskog prava- regulirana posebnim zakonom
- Kazneno pravo- Ladislav I. pojedinim propisima uredio jedan dio kaznene materije, prvenstveno djela protiv imovine
- Matija Korvin – zakoni uredili kršenje vazalske vjernosti (infidelitas)
- Prvi dio Tripartita- inkriminacije najtežih oblika povreda javnog prava
- Prvi jedinstveni kaznenopravni propis- 17.st. Praxis Criminalis- primjenjivao se u Ugarskoj i uključen je u izdanje CIH iz 1696., 1687. Ugarsko-hrvatski sabor odbio prihvatiti jer nije u duhu ugarskog pisanog i običajnog prava- 100-tinjak članaka, stroge kazne, poznavao olakotne i otegotne okolnosti pri kažnjavanju
- U Ugarsku, Hrvatsku, Slavoniju- 1853. uveden austrijski zakon- Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima- ukinut 1861.- na snagu vraćeni kazneni propisi iz razdoblja prije 1848.
- prvi Ugarski kazneni zakon 1878. sa 145 članaka- podijeljen na opći i posebni dio- kaznena djela podijelio u 5 kategorija: 1. djela protiv države 2. djela protiv društvenog poretka 3. djela protiv osobe i privatnog vlasništva 4. djela protiv javnog poretka 5. djela protiv upravnog poretka
- opći dio- do 1950, posebni- do donošenja socijalističkog kaznenog zakona 1961.
- Zakon o kaznenom postupku- donesen 1897.- uveden 1900.- na snazi do 1951.

DRUGI DIO

HRVATSKI DRŽAVNI I PRAVNI RAZVOJ U SREDNJEM VIJEKU I RANOM MODERNOM RAZDOBLJU

1. RAZVOJ DRŽAVNOG USTROJSTVA

➤ 1.1. ETNOGENEZA HRVATA

- hrvatsko ime se prvi put u suvremenim vrelima javlja polovinom 9. stoljeća u TRPIMIROVOJ DAROVNICI (dux Chroatorum). Vrela koja opisuju dolazak hrata i njihovu organizaciju su znatno mlađa i kontradiktorna. Glavno takvo vrelo je De administrando imperio, bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta iz polovine 10. stoljeća
- Glavnina spoznaja se temelji na arheološkim i lingvističkim raščlambama, stoga je teško ponuditi posve konzistentnu teoriju o etnogenezi Hrvata
- najprihvaćenija postavka je ona o njihovom slavenskom obilježju koja jasno upućuje na jezik, kao i vjerojatnost da su došli u kontakt s nekim iranskim plemenom, koje je ostavilo mali trag u jeziku i nazivu- također se spominje u nekim postavkama da su hrvati narod gotskog i iranskog porijekla, te da su ratnički sloj a ne etnička skupina
- pitanje vremena dolaska Hrvata na prostor antičke Dalmacije je isto tako teško odrediti- no najvjerojatnije je da su Hrvati na taj prostor došli početkom 7. stoljeća kao slavenizirano pleme i možda kao savez sedam plemena u kojemu su dominantni bili Hrvati i tako dali ime cijelom savezu
- Taj su prostor prethodno naselila neka slavenska plemena- njima su hrvati kao vojnička skupina na poziv AVARSKOG vladara nametnuli vlast i proširili ime- na tom prostoru došlo je do stapanja ranih Hrvata („Protohrvata“) slavenskih kolonista ratara i zatečenih romaniziranih Ilira u jednu skupinu s hrvatskim imenom
- na prostoru Dalmacije Hrvati će izgraditi svoju organizaciju vlasti, čija se jezgra nalazila na prostoru između Nina, Knina i Skradina te Like odakle se proširila na Trogir, Split i njihovo zaleđe- tako su se Hrvati u 9.ST. formirali u narod s vlastitim knezom i političkim identitetom- odatle se hrvatsko ime širilo na druge krajeve i druge skupine koje će uključivati u svoj korpus

➤ 1.2. ZATEČENA BAŠTINA

- ILIRI-narod bez etničke jedinstvenosti, nejasne etnogeneze, nisu imali pisanu kulturu- njihovi prethodnici su se na područje jugoistočne europa doselili s istočnih stepa početkom 3. tisućljeća prije krista, a vodeća ilirska plemena su se formirala nakon prodora naroda sa sjevera oko 1000.godine prije krista.- žive na području od Soče (slovenija), do EPIRA (Grčka), između DUNAVA I DRAVE do jadrana
- na jadrano su se srela s Grcima- su tamo između 4. i 2. stoljeća osnovali svoje kolonije Issa, Korkyra, Tragurion, Epetion (stobreč) i Salona- grčke kolonije, koje su uživale zaštitu Rima, ugrozila je ardijejsko-ilirska država pod vodstvom kraljice Teute- protezala se od Neretve ili Krke do Epira- te su je zbog toga 229. godine pr.Kr. Rimljani pokorili, a Ilirsku državu stavili pod svoj protektorat

- od Krke do Raše vladali su Liburni sa jakom pomorskom snagom- razlog zbog kojeg se grčke kolonije nisu širile dalje na sjever, u njihovom zaleđu bili su JAPODI-drže podvelebitsko primorje, DELMATI-izvorno u zaleđu Ardijejaca u današnjoj zagori i hercegovini, spustili se na more nakon okončanja ardijejske države- preuzeli prvenstvo u otporu protiv Rimljana i zauzeli obalu između Krke, Cetine i Neretve i Salonu- sve do 27. god će rim voditi ratove protiv Ilira, naročito delmata
- HISTRIA-istra zapadno od Raše pokoreni 178 pr kr koji možda i nisu bili dio ilirske skupine, izmiješani Iliri i Veneti
- kulturni utjecaji Grka na Ilire postupno su ih približili tipu antičkog grada
- Ilirski pravni utjecaj-nedovoljno poznati i tek se naziru u običajnom pravu vezanom za stočarstvo- npr. pašnjaci se dijele svakih osam godina na Pagu
- nakon konačnog slamanja otpora Ilira od strane Rima cijeli je Ilirik uključen u Rimsko Carstvo te je podijeljen na Panoniju(između Save i Dunava), Dalmaciju(južno od Save i zapadno od Drine) dok je Istra bila uključena u 10. Italsku provinciju Venetia et Histria- to područje je osigurano rimskim trupama i povezano putovima gdje su osnovane kolonije(Solin, Zadar, Sv. Vid,Čitluk,Epidaur) i municipiji(Andautonia- kraj Zagreba, Senj, Nin, Skradin, Makarska, Krk, Rab, Osor)- miješalo se lokalno i doseljeno stanovništvo
- urbanizacija, podizanje villa i ženidbe vojnika s lokalnim ženama, širenje latinskog i pismenosti te kultova bilo je snažan poticaj romanizaciji- te su tako značajan dio baštine ti stanovnici prenijeli novopridošlim Hrvatima(latinski, administracija,...)- preuzeli i na svoj dvor
- odraz na upravno-teritorijalni ustroj rane hrvatske države imat će zatečena rimska teritorijalna organizacija- u dalmatinskim gradovima očuvat će se još dugo crkvena organizacija iz doba antike koja će utjecati na političke procese u Hrvatskoj
- najvažniji antički doprinos izgradnji hrvatske srednjovjekovne kulture dolazi preko malobrojnih gradova

➤ **1.3. IZRASTANJE HRVATSKE DRŽAVNOSTI**

- prva hrvatska kneževina u sklopu franačke vlasti - vlast bizanta u dalmaciji je koncem 8. stoljeća poljuljana franačkom ekspanzijom
- AACHENSKI MIR 812.-bizantu priznaje vlast nad mletačkim lagunama i gradovima istočnoj obali Jadrana Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku i Kotoru,,,s otocima Osorom, Krkom i Rabom.
- -franci su dobili Istru i preostali dio obale i zaleđe- obuhvaćalo i najveći dio rimske provincije Dalmacije- na tom prostoru će se oblikovati PRVA HRVATSKA KNEŽEVINA- Franci su tim područjem upravljali preko lokalnih kneza od kojih je prvi bio zabilježen 818. knez Borna knez Gačana iz Like te je on sudjelovao na franačkoj strani u gušenju pobune protiv panonskog kneza Ljudevita
- kneza je birala politička elita, a potvrđivao car, raspolagao je vojskom i oružanom pratnjom, imao dvostruku legitimaciju i bio "rodovski vladar" kojeg je car potvrdom pretvara i u upravitelja carske pokrajine
- vrhovna vlast franačkog cara- dodatno snažila položaj kneza spram njegovih podanika i omogućavala koncentraciju moći u krugu rodovske aristokracije oko kneza- već za jakog kneza Trpimira taj krug postaje središte državne moći- on je raspolagao donekle uređenim dvorom- prvi knez
- Trpimirova darovnica iz 852. govori da je on „knez Hrvata po Božjoj milosti"- što upućuje na njegovu stvarnu moć kroz kontrolu zemljišnog posjeda koji je u srednjem vijeku bio osnova života i prihoda- Trpimir je izgradio prve mehanizme vlasti države koja se kulturno povezala sa zapadom i smatra se utemeljiteljem dinastije Trpimirovića
- proces izgradnje državne vlasti bio obilježen franačkim utjecajem- političko vrhovništvo i oblici organizacije
- Bizant ima određenu ulogu- želi ponovno uspostaviti kontrolu nad Dalmacijom
- Trpimirov nasljednik- Domagoj- nakon njega uz podršku Bizanta dolazi Trpimirov sin Zdeslav
- On je u doba naglog jačanja Bizanta i formalnog priznavanja vlasti franačkog vladara stupio u odnos s PAPOM-kao moralnom i vjerskom autoritetu zainteresiranom za ponovo učvršćivanje crkvene vlasti na istočnom Jadranu
- papa je uputio pisma Branimiru kojim blagoslivlja njegovu vladavinu i da može računati na papinu podršku- blagoslov za "cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju"- to ima značaj potvrde da nad Branimirom kao vrhovni gospodar stoji jedino sv. Petar
- Branimir je usprkos papinom protivljenju uspio da ninski biskup Teodozije preuzme splitsku nadbiskupiju-uspostavljen nov odnos gradova na obali i hrvatskog vladara- taj odnos zadržan i za kneza Muncimira, Trpimirova sina koji je naslijedio Branimira
- Muncimir se nazivao knez Hrvata Božjom pomoću i princeps što ukazuje da je vladao samostalno, a ne kao nečiji vazal

➤ **1.4. SAMOSTALNO HRVATSKO KRALJEVSTVO**

- Muncimira 910. nasljeđuje sin Tomislav koji širi državu i borbama protiv Mađara osigurava vlast u Slavoniji, držao je Sisak i od Bugara obranio istočne granice
- Tomislav se u dokumentima papine kancelarije naziva rex-značenje toga nije potpuno jasno no od njega se svi hrvatski vladari nazivaju kraljevima, a država ima oblik centralizirane kraljevine

- oslabljeni Bizant je Tomislavo povjerio formalno upravu nad dalmatinskim gradovima no bitnije za njihovu integraciju u Hrvatsko Kraljevstvo je crkvena integracija
- Na Crkvenom saboru dalmatinskih biskupa 925. u Splitu, metropolom hrvatskog kraljevstva imenovan je Splitski nadbiskup, uklonjen je hrvatski biskup Grgur (ninski) na novom saboru 928. ukinuta ninska biskupija, obnovljena 1075.
- širi se splitska dijeceza na hrvatsko područje i dolazi do cjelovito-pravnog povezivanja dalmatinskog i hrvatskog područja, nakon Aachenskog mira 812.
- za Tomislavovih nasljednika spominje se pojava banova kao dužnosnika koji samostalno upravljaju županijama Like, Krbave i Gacke te da dobivaju značajan politički utjecaj
- u 10. st. ban Pribina se pobunio protiv Miroslava koji je ubijen u Pobuni, a zamijenio ga je Mihajlo Krešimir II., no do Zvonimira koji je bio ban Slavonije banovi se nisu upletali u politiku
- Stjepan Držislav (969.-997.) priklonio se savezništvu s Bizantom- Bazilija II. mu je dao titule eparha i patricija-visokog službenika u Dalmaciji- dobio je upravu nad dalmatinskim gradovima, poslao mu je i znakove kraljevske časti- krunu, žezlo, plašt, zlatnu jabuku- nazivao se *dux magnus*- prvi hrvatski okrunjeni vladar
- 1000. godine Venecija u pohodu svojoj vlasti podvrgava otoke, a za kratko i neke gradove
- smrt Bazilija II. 1025. daje prostor za jačanje Hrvatske te će vlast nad Hrvatskom i Dalmacijom objединiti posljednji veliki Trpimirović Petar Krešimir IV. koji se od 1060. zove *rex Croatiae et Dalmatiae*- u njegovoj pratnji je bio ban Gojčo (upravitelj Like) i ban Zvonimir (oženjen Jelenom, sestrom ugarskog kralja Ladislava Arpadovića)
- ban Zvonimir nakon Krešimira 1075. izabran je za kralja u Solinu gdje ga je okrunio legat pape Grgura VII. koji mu je i dao znakove kraljeve moći (mač i žezlo) i obećanje o papinoj zaštiti
- dao je vazalsku prisegu i obećao plaćanje danka i služenje papi. Time je nedostatak legitimiteta (nije bio iz roda trpimirovića), dopunio papinskim autoritetom)- time je nastao važan presedan u borbi pape Grgura za nadređenost crkvenih vlasti nad svjetovnim
- Zvonimir je upotrebljavao titulu kralja Hrvatske i Dalmacije- zabilježeno i na bašćanskoj ploči
- tazijska povezanost s Arpadovićima utjecat će na tijek događanja u Hrvatskom Kraljevstvu
- 1089.-smrt kralja zvonimira, bez nasljednika u obitelji.-kratko na prijestolje zaseda Stjepan II. iz roda Trpimirovića. Nakon njegove smrti pojavljuju se i drugi pretendenti na prijestolje- Petar Snačić, sjeverom zemlje vladali Arpadovići
- Dalmatinski gradovi su prihvatili zaštitu Venecije
- zvonimirova udovica Jelena imala je namjeru zadržati vlast i obraća se za pomoć bratu, ugarskom kralju Ladislavu Arpadoviću

2. UGARSKO-HRVATSKA DRŽAVNA ZAJEDNICA DO 1526.

- **2.1. RAZDOBLJE VLADANJA ARPADOVIĆA**
- uplitanje kralja Ladislava Arpadovića u Hrvatske dinastičke borbe označava konac držanja hrvatskog prijestolja od vladara iz hrvatskih rodova
- Ladislav 1091. poduzima pohod na Hrvatsku i osvaja Slavoniju- u slavonskoj 1094. osniva zagrebačku biskupiju- podložna je Ostrogozskoj nadbiskupiji čime je do polovine 19. stoljeća vezuje uz ugarsku crkvenu hijerarhiju
- sinovca Aljmošu proglašava za Hrvatskog kralja
- vlast Arpadovića nad Hrvatskom osigurati će Koloman koji se 1102. u Biogradu okrunio za kralja Hrvatske i Dalmacije, konačan uspjeh postigao je 1105. kada je prisilio obalne gradove da ga priznaju za vladara
- pri Kolomanovom prvom pohodu došlo je do neke vrste sporazuma dijela hrvatskog plemstva i Kolomana Arpadovića- dokument *Pacta Conventa* upućuje na takav sporazum
- Koloman nije htio na hrvatsko prijestolje stupiti kao OSVAJAČ već kao legitimni vladar. Ladislav i Koloman, suzdržani prema objedinjavanju Hrvatske i Dalmacije s Ugarskom, zbog izbjegavanja napetosti u odnosu s papom, jer je on imao interese na tom području, koji su uslijedili nakon Zvonimirove krunidbe, nastupao kao senior
- Koloman prema ugarskom običaju kao mlađeg kralja postavlja svog sina Stjepana za vladara u Hrvatskoj, imenuje i bana
- Koloman je uspio prisiliti Split, Trogir, Zadar i Rab na predaju, uz izdavanje privilegija- ne ubiru se daće, ne uzimaju se taoci što je bila praksa hrvatskih kraljeva- tako je Koloman objединio Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju
- U novoj ugarsko-hrvatskoj cjelini, hrvatsko kraljevstvo je zadržalo individualitet- činjenica da je središte vlasti bilo daleko od hrvatske, pogodovalo održavanju zasebnog političkog subjektiviteta i poticalo na međusobnu borbu plemstva u Hrvatskoj,
- zbog slabije zainteresiranosti ugarskog vladara dalmatinski gradovi se nisu mogli obraniti od bizanta i venecije
- Bizantska vlast na hrvatsko-dalmatinskom području konačno nestaje 1180. nakon smrti cara Emanuela Komnena kad je Bela III. Arpadović vratio Srijem, Bosnu i Dalmaciju koji je Bizant bio zauzeo
- Venecija je posve ovladala kvarnerskim otocima i Zadrom nad kojima će povremeno gubiti vlast, a za ostatak teritorija će biti u stalnoj borbi s ugarsko-hrvatskim vladarom do 1409.
- 1205. vlast Venecije priznao je Dubrovnik, koji će se od nje odvojiti 1358. i od tada nastaviti samostalan razvoj

- Posebnost hrvatske i dalmacije dolazi do izražaja za vladavine kralja Gejze II., uveo običaj da kraljev brat ili sin dobiju funkciju hercega – upravljao je hrvatskom i dalmacijom kao upravnom cjelinom, što će se zadržati na novi model vladanja koji će navijestiti rađanje lenskog tipa države- dolazi s Andrijom II.
- 13.st. bit će obilježeno borbom plemstva i Arpadovića
- Andrija i Bela IV. dijeli kraljevsku zemlju i dijeli privilegije gradovima pokušavajući osnažiti svoj položaj stvaranjem tako novog plemstva
- 13. stoljeće. u Slavoniji nastaju slobodni kraljevski gradovi: Varaždin-1209., Vukovar-1231., Petrinja-1240., Samobor-1242., Gradec-1242.- dobivaju autonomni status koji se sastoji u samostalnom pravu izbora gradskih tijela
- za razliku od dalmatinskih gradova, ovi gradovi nisu dobili pravo stvaranja vlastitog statutarnog prava, jer su osnovani kraljevim privilegijama a ne pregovaranjem s postojećim gradskim vlastima, kao što je to slučaj kod dalm. gradova. -slabiji položaj nego dalm. Gradovi
- dio procesa feudalizacije bio je i uzdizanje hrvatskih velikaških rodova u 12. i 13. st. poput Frankopana- -krčki knezovi, 1193. Bela III. im priznaje posjed cijelog područja Modruša.
- Šubića- bibrirski knezovi, bela IV 1252. priznao pravo na vlast na Bribirskom županijom, a pripadnici roda Šubića obnašaju dužnost banova koji hrvatskom i dijelom bosne vladaju kao gotovo neovisni vladari
- Cetinskih knezovi Nelipčića, Omiških knezovi Kačića, Krbavskih knezova, Babonića u Slavoniji
- Na području Hrvatske i Dalmacije već za zadnjih Arpadovića vladali su moćni rodovi, a kraljevska vlast slabo se osjećala, u Slavoniji je uzimicanje kraljevske vlasti stvaralo nesigurnost i pravni nered- u tim su se okolnostima 1273. slavonsko niže plemstvo i predstavnici slobodnih kraljevskih gradova okupljali na plemićkim saborima radi zaštite svojih interesa
- prava utvrđena na tim saborima u pisanom obliku kraljevim proglašenjem bi dobivala pravnu snagu. Iz tih okupljanja postupno se razvija staleški Slavonski sabor
- kralj je dopustio, kada sudbena i upravna vlast kraljevih župana postaje neučinkovita, da funkciju suđenja preuzme lokalno plemstvo- županijsko se plemstvo počelo okupljati na lokalnim županijskim skupštinama te vlast u županiji podijelio sa županom kojeg je i dalje imenovao kralj te tako nastaje plemićka samouprava

➤ 2.2. STJECANJA I GUBICI OD 14. DO 16. STOLJEĆA

- Početak 14. stoljeća- dinastička kriza izazvana izumiranjem arpadovića, čime je narasla moć Šubića koji su uz pomoć slavonskih banova Babonića i podršku pape na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje doveli dinastiju Anžuvina, koja je vladala u Napulju
- 1301.-Karlo Robert okrunjen je za Ugarsko-Hrvatskog kralja kao Karlo I. On ukida velikaške povlastice i jača kraljevsku vlast- daljnje osnaženje kralja ostvaruje njegov nasljednik Ludovik koji u potpunosti drži pod nadzorom Ugarske i Hrvatske velikaške rodove
- Nasljednici Pavla Šubića-Bribirskog naseljavaju se u utvrdu Zrin u Pounju i kasnije postaju moćni rod Zrinskih.
- Ludovik ratuje s Venecijom i istjerao ju je s gotovo cijelog istočnojadranskog prostora
- 1358. Zadarskim mirom Ludovik vraća vlast nad cijelim dalmatinskim područjem od Cresa do Drača u Albaniji uključujući i Dubrovnik koji je ušao u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo kao samostalna cjelina
- Ludovik je nazivao hrvatsku, slavonsku i dalmaciju kraljevinama, ali je postavljao hrvatskog HERCEGA, što predstavlja određenu jedinstvenost hrvatskih zemalja. On je upravljao hrvatskim zemljama, postavljao je banove, sazivao sabore i podjeljivao plemstvo
- Ludovik umire X(, zavladao je kaos jer je on svojim pristašama dijelio posjede- održavali partikularističke tendencije, a to je iskoristio nakratko Tvrtko 1., bosanski kralj, koji je zauzeo dio južnih krajeva hrvatskog kraljevstva- područja njegovom smrti vraćena pod vlast ugarsko-hrvatskih kraljeva
- Nakon Tvrtka na hrvatsko-ugarsko prijestolje dospjeva ŽIGMUND LUKSEMBURŠKI, vladao od 1387. do 1437.
- 1403. njegov protukandidat LADISLAV NAPULJSKI se okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. njegovo pravo na krunu priznalo je više velikaša i dalmatinskih gradova- žigmund je slomio otpor njegovih pristaša, a LADISLAV prodaje za 100,000 dukata sve svoje preostale posjede veneciji (zadar, vranu, novigrad i pag-virtualno pravo vladanja u dalmaciji) 1409. godine
- Još neki gradovi su se veneciji prodali, a do 1420. godine Venecija će gotovo posve zaokružiti svoj posjede na istočnom jadranskom, osim istočne obale ISTRE, od splita do neretve, i od rječine do zrmanje(to ug-hr kontrolira)- širenje nastavlja i u zaleđu koje je uključila u svoju pokrajinu Dalmaciju i potisnula hrvatsko ime tog područja- zadržava komunalni ustroj gradova, 15. i 16. st.- nadograđuje svojim institucijama
- MATIJA KORVIN- uspostavlja stabilnu vlast u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu (1458-1490).
- On je ojačao i razvio krajiški sustav obrane prema Osmanlijama, koji su krenuli u pljačkaške pohode, koji je osobito bitan nakon propasti Bosanskog kraljevstva 1463.

- teški hrvatski poraz na KRBAVSKOM POLJU 1493. otvorit će osmanlijama prostor za osvajanja velikih dijelova hrvatske i svođenje Hrvatskog Kraljevstva na "ostatke ostataka"- Pogiba i velik dio hrvatskog plemstva što slabi njegovu moć
- stanje u cijelom Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu bilo je otežano zbog borba za prijestolje na kojem dolaze slaba dinastija Jagelovića
- 1526. bitka na MOHAČKOM POLJU, pogiba Ludovik II. Jagelović, otvara prostor Osmanlijama za daljnja osvajanja i prodor do Beča, a na ispražnjeno prijestolje nakon pobjede u građanskom ratu dolaze Habsburgovci

3. HABSBUGOVCI NA HRVATSKOM PRIJESTOLJU

- **3.1. DOLAZAK HABSBUGOVACA NA HRVATSKO PRIJESTOLJE**
 - nakon pogibije Ludovika II. Jagelovića, glavni pretendenti za prijestolje bili su
 - austrijski nadvojvoda Ferdinand II. Habsburgovac-poziva se na ugovore o međusobnom nasljeđivanju prijestolja u slučaju izumrća roda koji je njegov djed Maksimilijan Habsburgovac sklopio s Jagelovićima te na prijenos prava na nasljeđivanje njegove supruge Ane, sestre poginulog kralja.
 - ugovori nisu bili osnaženi u Ugarskom saboru, pa nije obvezivao plemstvo
 - što se tiče sestrinog prava prenošenja nasljedstva, u ugarskoj vrijedilo pravo o nasljeđivanju prijestolja po muškoj liniji
 - i moćni ugarski velikaš i erdeljski vojvoda Ivan Zapoljski
 - češko plemstvo izabire Ferdinanda za kralja
 - ugarsko i hrvatsko-slavonsko plemstvo se dijeli
 - većina ugarskih staleža u ugarskom saboru 11.11.1526. je izabralo Ivana Zapoljskog, pozvavši se na zaključak Ugarskog sabora iz 1505.- o zabrani predlaganja stranca za ugarskog kralja
 - a manji dio staleža na svom saboru u Požunu izabire Ferdinanda 16.12.1526.
 - sabor hrvatskog plemstva u CENTINGRADU je 1.1.1527. izabrao Ferdinanda
 - slavonsko plemstvo pod vodstvom Krste Frankopana 6.1.1527. izabire Zapoljskog, pozivajući se na odluku iz 1505.- zapoljski odmah imenuje Krstu Frankopana za bana i druge funkcije
 - GRAĐANSKI RAT između dvojice kraljeva vodio se do 1538.
 - sporazumom završen prema kojem je Ferdinand priznao Zapoljskog za vladara na dijelu Ugarske koju je on držao (Erdelj) uz uvjet da ga nakon smrti naslijedi Ferdinand
 - ZAŠTO SE HRVATSKO PLEMSTVO OPREDJELILO ZA FERDINANDA- on im je već prije pomagao u obrani protiv Osmanlija, te je obećao na centinskom saboru da će izdašno pomoći vojsku (izigrao obećanja)- hrvatsko plemstvo je upozorilo na sklopljene ugovore o pravo na prijestolje, na izbor Ferdinanda za kralja u ugarskom saboru i njegovu veliku pomoć
 - VAŽNOST CETINGRADSKOG SABORA- prikazuje svijest hrvatskog plemstva kao tadašnjeg političkog naroda o svom zasebnom državnopravnom identitetu i Hrvatskoj kao posebnom političkom području neovisnom o Ugarskoj, prvi izraženi primjer savezništva hrvatskog plemstva i habsburgovaca- kasnije će se Habsburgovci nametnuti kao jaki vladari koji će ugrožavati njihova staleška prava
- **3.2. BUNA HRVATSKIH I UGARSKIH VELIKAŠA (ZRINSKO-FRANKOPANSKA UROTA)**
 - Osmanska okupacija velikih ugarskih i slavonskih područja- predstavlja veliku opasnost i u znatnom smanjenom ostatku Ugarske i Hrvatske i Slavonije
 - zaustavljanje ekspanzije u 17. st., hrvatsko-slavonsko i ugarsko plemstvo vraćaju zauzete zemlje
 - Varšavski mir -10.10.1664- njime bečki dvor na rok od 20 godina prihvaća tadašnje stanje granice i time zaustavlja vraćanje okupiranih područja-nezadovoljstvo ugarskih i hrvatskih staleža- smatra da je kralj time povrijedio svoje dužnosti i njihove interese- nezadovoljstvo zbog držanja austrijskih trupa u ugarskoj i banskoj hrv. i centralističkih nastojanja beča
 - bilo je to razlog za urotu moćnih ugarskih i hrvatskih velikaša koje su predvodili Nikola Zrinski odnosno brat Petar i Ferenc Wesselényi, a kasnije i Fran Krsto Frankopan
 - sklopili su tako kontakte s Ludovikom XIV. kraljem Francuske i sklopili sporazum o spasu Ugarske i Hrvatske na kakav mu drago zakonima i ustavom dopušten način- nastupaju iz položaja legitimnog i zakonitog otpora temeljem čl. 31. Zlatne bule Andrije II., prije otpora namjeravaju pozvati kralja na poštivanje ustavnosti
 - daljnji tijek zavjere- nepovoljno međunarodno okruženje i naivni kontakt s Venecijom i sultanom pri čemu je Petar Zrinski ispoljio ambicije da postane hrvatski kralj
 - urota je završila podizanjem malobrojnih trupa koje je kraljeva vojska brzo zaustavila te odlaskom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana u Beč i podvrgavanjem kraljevom sudbenosti- osudio ih je na smrt zbog veleizdaje te su pogubljeni 30.4.1671. u Bečkom Novom Mjestu
 - zaplijenjena im imanja (širi se bečki utjecaj- priključeno dvorskim zemljama), obitelji nestale s povijesne scene
 - iako se radi o uroti pojedinih velikaša značaj urote nadraža osobnu ili stalešku razinu-htjeli su uspostaviti neovisno kraljevstvo Ugarske i Hrvatske

- nacionalno-politička dimenzija kojoj je u temelju bila svijest o ustavnoj posebnosti njihovih zemalja
- vladar je nakon toga sve do 1674. vladao neposredno Hrvatskom i Slavonijom kada je imenovao namjesnika bana, a samog bana je imenovao teko 1680.
- oduzimanje imovine Zrinskih i Frankopana koja je imala i gospodarski značaj i njeno podvrgavanje u dvorska dobra imalo je i šire gospodarske posljedice

➤ 3.3. PRAGMATIČKA SANKCIJA

- trupe Leopolda I. do 1678. su oslobodile Budim i vratile velika područja Ugarske, Hrvatske i Slavonije te je to izazvalo veliko oduševljenje kod plemstva koje je kralj iskoristio te je Ugarsko-hrvatski sabor 1687. prihvatio prijedlog i donio zakon o pravu nasljedstva ugarske krune u dinastiji Habsburg po muškoj liniji i temeljem primogeniture, s time da ugarsko-hrvatski staleži nakon izumrća roda kuće Habsburg mogu samostalno izabrati novog vladara
- austrijske zemlje obvezale da će birati vladara iz kuće Habsburg i po muškoj i po ženskoj liniji- Habsburgovci u tim zemljama dobili oblik apsolutističke vlasti, neograničene
- Leopolda I. je kratkotrajno naslijedio Josip I. koji je 1711. iznenada umro bez muških potomaka te je njega naslijedio brat Karlo III. tj Karlo VI. koji je bio uključen u borbi za španjolsko prijestolje što je imalo za opasnost da u slučaju da on pogine nastupi borba za ugarsko prijestolje s obzirom na ograničenje nasljeđivanja na mušku liniju i pravo staleža na samostalni izbor vladara
- naslijeđe po ženskoj liniji u Svetom Rimskom Carstvu bilo je sporno jer se temeljilo na tumačenju nejasnog pravila Salijskog zakona o mogućnost i da žena u nekim situacijama naslijedi vlasništvo zemlje- Karlo III. želio osigurati naslijeđe prijestolja po ženskoj liniji
- Hrvatski staleži razilazili su se po tom pitanju s ugarskim koji su na Ugarsko-hrvatskom saboru 1712. pokazali namjeru da ograniče hrvatsku autonomiju
- ugarsko plemstvo traži da na snazi ostane pravilo o njihovu pravu na samostalni izbor novog kralja u slučaju nepostojanja muških nasljednika u kući Habsburg
- Hrvatsko-Slavonski sabor, prvi u Monarhiji, donio Pragmatičku sankciju 11.3.1712., kao zakonski članak XIII:1712.- potez obrazložen kao izbjegavanje građanskoga rata
- ključni dio hrvatske Pragmatičke sankcije jest priznanje nasljeđa po ženskoj lozi uz uvjet da budući vladar/ica stoluje u Austriji i vlada Štajerskom, Koruškom i Kranjskom
- te izostavljanjem Ugarske iz tih uvjeta hrvatsko plemstvo je izrazilo upravo da su povezani s austrijskim zemljama koje su mu pomagale u borbi protiv Osmanlija, iskazana skepsa prema namjerama ugarskih staleža prema Hrvatskoj i Slavoniji
- savez s Ugarskom hrvatski su staleži označili kao uvjetovan osobom vladara- zemlje pridružene Ugarskoj, nisu podanici
- kao protuuslugu Sabor je tražio od kralja da potvrdi prava i slobode hrvatskih staleža- također tom Pragmatičkom sankcijom (sadržaj suprotan stavu ugarskih staleža) Sabor je potvrdio hrvatsku političku samostalnost
- razilaženje s ugarskim staležima- korijen u vremenu teritorijalne oklaštrenosti opadanja moći Hrvatske i Slavonije, ugarski su staleži u hrvatskim i slavonskim staležima počeli gledati manje vrijednog partnera, kao na saboru 1708., te da im u slučaju slobodnog izbora kralja na Ugarsko-hrvatskom saboru prijeti produljivanje takvog položaja
- vladar nije htio sankcionirati akt da se ne zamjeri ugarskim staležima, koji su na Požunskom saboru prosvjedovali protiv držanja hrvatskih staleža □ vladar ipak u posebnoj DIPLOMI jamči "sva njihova prava, privilegije i slobode"
- hrvatska Pragmatička sankcija tako nije stekla pravnu snagu nego je samo ostala politički akt kojim je iskazana hrvatska ustavna posebnost i neovisnost- Ugarsko-hrvatski sabor 22.5.1712. odbio je prihvatiti Pragmatičku sankciju, koristeći uvjetovanje poreza i vojne podrške vladaru te donio zaključak o potvrdi prava ugarskih staleža na izbor novog vladara po izumrću roda kuće Habsburg (muške linije) te osiguranje od otkidanja bilo kojeg dijela Kraljevine Ugarske, no taj sabor je raspušten 1714. zbog kuge, a kralj je ignorirao zahtjeve i izbjegao sukob
- 1713. kralj Karlo III. donio je dvorsku Pragmatičku sankciju kao kućni zakon o redu nasljedstva u kući Habsburg te utvrdila je da vrijedi pravo ženskog nasljeđa prijestolja, po načelu primogeniture na njihove potomke i proglasila nedjeljivost zemalja Habsburške Monarhije odnosno zabranjuje da pojedini dijelovi biraju svog vladara iz reda nasljednika te kuće
- Karlo vojnim uspjesima osnažuje svoju moć te Ugarsko-hrvatski sabor 1722. prihvaća Pragmatičku sankciju koja je sljedeće godine uobličena u 2 zakonska članka 1723:1 i 1723:2- međutim ona sadržava neke posebnosti – navodi da staleži kraljevine Ugarske i njoj pridruženih zemalja prihvaćaju žensku liniju nasljeđa, njene pridružene zemlje smatraju se nerazdruživima- time je konstitucionalizirana nerazdruživost Ugarske i „pridruženih zemalja" gdje dakako spada Hrvatska, Slavonija i Dalmacija- Ugarska prihvaća neraskidivu vezu s Austrijom, kralj je priznao pravo ugarskih i hrvatskih staleža na izbor novog vladara u slučaju izumrća i muške i ženske linije- kralj je sankcionirao taj zakon i Pragmatička sankcija je stupila na snagu i postala jedan od temeljnih akata ugarske i hrvatske ustavnosti
- 1720. Pragmatičku sankciju prihvatili su i ostali staleži zemalja Habsburške monarhije pa je temeljem tog akta 1740. na prijestolje stupila Marija Terezija, dok je za cara Svetog Rimskog Carstva gdje nije vrijedila Pragmatička sankcija 1745. izabran njen muž Franjo Stjepan Lotrinski

4. REFORME MARIJE TEREZIJE I JOSIPA II.

➤ 4.1. OPĆA OBILJEŽJA REFORMI MARIJE TEREZIJE I JOSIPA II.

- Marija Terezija je svoje pravo na prijestolje obranila u tzv. ratovima za austrijsko prijestolje u kojima su sudjelovale gotovo sve europske zemlje- uspješna obrana prijestolja ojačala je stabilnost na vanjskom i unutarnjem planu
- no Sedmogodišnji rat (1756.-1763.) koji je rezultirao porazom od Pruske i gubitkom Šleske potaknuo je Bečki dvor na traženje puta kojim će vratiti premoć i ugled
- to se moglo postići jačanjem financijske i vojne osnove države kroz jačanje gospodarstva, izmjenu starog poreznog sustava i reformom uprave preko koje je središnja vlast namjeravala neposredno utjecati na provođenje reformi u svim dijelovima Monarhije- te su pretpostavke postojale u nasljednim zemljama, ali ne i u Ugarskoj i Hrvatskoj gdje je vlast staleža onemogućila takve pokušaje
- ozbiljnije reforme neće biti provedene u Ugarskoj jer je tamo Beč utjecaj imao preko Ugarskog namjesničkog vijeća osnovanog 1723. i preko velikih župana u županijama- to pak nije bilo moguće u Banskoj Hrvatskoj gdje je uprava počivala na tradicionalnom ustroju u kojem nije bilo izraženog utjecaja kraljevske vlasti
- u Banskoj Hrvatskoj vladar je svoj utjecaj mogao realizirati samo preko bana, koji je bio njegov službenik, ali isto tako i izvršni dužnosnik Sabora s kojim je dijelio upravne ovlasti, te je zbog toga trebalo uvesti nova upravna tijela neovisna o Hrvatsko-slavonskom saboru
- izgradnja snažne, učinkovite države potaknula je upravne i društvene reforme, te je država zadirala u društveno tkivo gdje su dotada nadležni bili staleži i Katolička crkva
- učinkovito ubiranje poreza zahtijevalo je uređenu, racionalnu i učinkovitu upravu s obrazovanim kadrovima kojima se upravljalo iz središta
- za Marije Terezije možemo reći da se pojavljuje intervencionistička država koja će još više biti izražena za njena sina Josipa II. koji je svojim reformama (ukidanje kmetstva, ograničenja Crkvi) i stilom vladanja negirao pravila ugarskog staleškog sustava, no njegove reforme će gotovo sve biti povučene 1790.- promjene za Marije Terezije i Josipa II. označavaju se kao predmodernizacijske reforme

➤ 4.2. ŽUPANIJE

- kada Marija Terezija dolazi na vlast, vlast bana i Sabora proteže se na 3 hrv. županije(Zagrebačka, Križevačka i Varaždinska)
- a tri slavonske županije(Virovitička, Požeška i Srijemska) obnovljene su 1688. ali su zadržane pod upravom bečke Dvorske komore, no one su 1745. uređene po ugarskom modelu i stavljene pod vlast bana i Sabora, ali što se tiče poreza stavljene su pod nadležnost Ugarskog namjesničkog vijeća i u njima je uveden mađarski porezni sustav
- od 1751. (zaključak Ugarskog sabora) slavonske županije šalju predstavnike na Hrvatsko-slavonski i Ugarsko-hrvatski sabor
- Marija Terezija prvo je slavonske županije organizirala po ugarskom modelu, a 1759. dekretom taj model je protegnut i na 3 hrvatske županije
- hrvatske županije su bile uređene tradicionalno- 1759. dekretom uređene prema ugarskom modelu
- Varaždinskoj županiji su nasljedni veliki župani (iz obitelji Erdody), zajedno s županijskom skupštinom postavljali: županijske službenike
- Zagrebačka i Križevačka su podvrgnute Hrvatsko-slavonskom saboru, SABOR je imenovao županijske službenike, a poslove ŽUPANA je obavljao podban
- no prema novom ugarskom modelu, uprava županije se sastojala od velikog župana na čelu županije, županijske skupštine i magistrata
- na čelu županije-veliki župan (iz redova uglednih plemića, imenuje ga kralj i u njegovo ime upravlja županijom i sudi u sudskim vijećima i predstavlja županiju u saboru)
- županijska skupština-središnji organ županijske samouprave-poslovi vojne, financijske i upravne prirode te pravosudna pitanja
- na tzv. velikim županijskim skupštinama svake 3 godine su sva 4 staleža birala županijske službenike na prijedlog velikog župana- a male županijske skupštine su rješavale tekuće i hitne poslove uz naknadnu potvrdu velike skupštine
- kralj je sa županijama komunicirao preko Ugarskog namjesničkog ili Hrvatskog kraljevskog vijeća čime je onemogućen utjecaj Sabora- tako su županije postale samostalne institucije s jakom lokalnom autonomijom i neposrednom vezom s vladarom
- županijsku autonomiju ojačao je institut kontrole zakonitosti kraljevih uredbi tj. pravo remonstracije(adrese) županije- ako bi kraljeve uredbe povređivale neko pravo staleža ili županije, one bi o tome izvješćivale kralja. Ako uredba ne bi bila izmjenjena, županija bi odgodila njezinu provedbu na neodređeno vrijeme, a ponekad ne bi ubirala porez u korist kralja (ius inertiae ili pasivitet)
- takvo autonomno ponašanje je bilo moguće jer su županije kontrolirale izbornu županijsku činovništvo koje je na području županije izvršavalo sve akte, pa i kraljeve uredbe, a po zakonu iz 1545. -time je raslo značenje županija koje su se mogle zajedno oduprijeti kralju te su za vrijeme apsolutizma postale bedemi staleškog ustavnog poretka

➤ 4.3. URBARI

- pravni akti kojima su utvrđene obveze kmetova prema vlastelinu
- donosili su ih vlastelini za svoja vlastelinstva
- u 18.st. dolazi do širenja tržišnih odnosa koji su doveli do pojačanih potreba vlastelina za novcem i dolazi do povećane proizvodnje proizvoda na vlastelinstvu koji su se mogli plasirati na tržištu koja je dovela do pojačane eksploatacije kmetove i njihove reakcije u vidu buna- najveća u Zagorju i Podravini 1755. koju je ugušio podban Ivan Rauch
- buna i gušenje te bune nanijeli su velike štete gospodarstvu i otežali ubiranje poreza i drugih kmetskih davanja koje su seljaci ionako teško ispunjavali pored obveza prema vlastelinu
- zato je kraljica provela ispitivanje uzroka bune nakon čega je 1756. donijela Slavonski, a tek 1780. Hrvatski urbar- kraljica na općenit način uredila urbarijalne odnose i Slavoniji i Hrvatskoj
- temeljili na propisima i običajima, a posebna pažnja je obraćena radnoj tlaci kao glavni razlog za bune
- glavno obilježje urbara je bila dispozitivna narav kojom je bilo utvrđeno najveće opterećenje seljaka, dok su vlastelini mogli za svoje vlastelinstvo mogli propisati manje, ali ne i veća opterećenja
- smanjena je eksploatacija seljaka, te su umanjeni razlozi za bune i omogućeno je urednije ispunjavanje poreznih obveza prema državi ograničenjem obaveza prema vlastelinima- 1755. kraljica je uvela Privremeni urbar za Hrvatsku i tražila od Hrvatsko-slavonskog sabora da se na temelju njega izradi konačni urbar, no plemstvo se sve do 1780. protivilo tome jer je smatralo da bi to pitanje trebalo ostati u rukama staleža kao njihovo pravo
- Otpor staleža novom uređenju je potaklo kraljicu na preuređenje uprave u Banskoj Hrvatskoj kako bi lakše mogla provoditi mjere- unifikacija urbarijalnih odnosa- posebna vrijednost navedenih urbara bila je u tome što su uređeni odnosi koji su bili privatnopravne naravi i temeljeni na pravnoj tradiciji, time je država intervenirala radi zaštite ugroženih podanika, ali i radi uspostavljanja racionalnijeg uređenja kojemu je cilj bio izvršavanje financ. obveza prema državi i učinkovitije provođenje državne politike

➤ 4.4 HRVATSKO KRALJEVSKO VIJEĆE (20.08.1767.-1779.)

- 1767. kraljica je osnovala Kraljevsko vijeće za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju koje se konvencionalno zvalo Hrvatsko kraljevsko vijeće (Consilium Regium Croaticum)
- sniva ga kraljica zbog toga što su ban i Hrvatsko-slavonski sabor pokazali suzdržanost u izvršenju nekih kraljičinih reformi pa je smatrala da u Banskoj Hrvatskoj nema potrebnu kontrolu- njegovo osnivanje pripremili bečka vlada i Ugarsko namjesničko vijeće bez sudjelovanja bana i Sabora, jer je kraljica polazila od ovlasti da uređuje svoja izvršna tijela
- Sabor je molio vladaricu da položaj ovog tijela izjednači sa Ugarskim namjesničkim vijećem te da ne povređuje zakonodavne nadležnosti Hrvatsko-slavonskog sabora, te je potom kraljica zajamčila uredbom da će to tijelo imati isti položaj kao i Ugarsko namjesničko vijeće- započelo je sa radom 20.8.1767., te je njegovo sjedište isprva bilo u Varaždinu, a od 1776. u Zagrebu- bilo je ustrojeno po uzoru na Ugarsko namjesničko vijeće:- predsjedao je ban, 5 članova koje je imenovao kralj uz još 9 službenika- petorica članova vijeća bili su specijalizirani za pojedine nadležnosti: 1. upravno-politička pitanja 2. prosvjeta i bogoštovlje 3. pravosuđe 4. financije 5. vojno-upravna pitanja
- time dolazi do resorne podjele poslova, isto tako petorica članova su na neki način predstavljala i strukturu staleža jer su uključivali: 1 PRELATA, 1 VELIKAŠA, 1 VISOKOG ZEMALJSKOG DUŽNOSNIKA i 2 PLEMIĆA
- ovlasti vijeća su izvedene iz nadležnosti vladarice- vijeće je neposredno podređeno vladarici, od nje prima naloge i podnosi izvješća- nadležnost: upravni poslovi koje je dijelio kralj sa Saborom
- POSLJEDICE OSNIVANJA VIJEĆA PO HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR- umanjilo značenje Sabora jer su de facto upravne nadležnosti prešle na Vijeće
- Osnivanjem vijeća omogućena je provedba reformi koje je sabor prije toga kočio
- Upravne ovlasti oduzete saboru više mu nisu vraćene
- ostaje mu samo nadležnost zakonodavnih pitanja (u praksi vladarica) + izglasavanje ratnog poreza
- no unatoč svemu tome Vijeće je bilo izraz modernih tendencije- stručno kolegijalno tijelo s racionalnim ustrojem- preuzelo obavljanje izvršnih i upravnih ovlasti koje po prirodi stvari nisu ni pripadale tijelu poput sabora, njime počinje uvođenje moderne uprave i do unapređenje trgovine i obrta i cijelog hrvatskog gospodarstva, ono je pratilo rad sudova i nadziralo odnos kmetova i vlastelina- no dosezi Vijeća bili su ograničeni zastarjelom organizacijom uprave, nekompetentnim upravnim osobljem u županijama, a dolazilo je i do opstrukcije iz županija i gradova- zato je jedna od najvažnijih ciljeva reforme bila potreba obrazovanja upravnog osoblja- osnivanje odgovarajućeg obrazovnog zavoda- no Vijeće nije u potpunosti razvilo svoju djelatnost jer je ukinuto 1779., a njegove su nadležnosti prenesene na Ugarsko namjesničko vijeće što se dogodilo zbog inzistiranja Ugarske kancelarije na bečkom dvoru radi stvaranja jedinstvene uprave za cijelu Ugarsku, u to vijeće prešla su dvojica savjetnika i nekoliko činovnika oni su imali ulogu upravnih službenika za Bansku Hrvatsku
- ban je postavljen za člana tog vijeća da posreduje između tog vijeća i hrvatskih staleža- tako je Ugarsko namjesničko vijeće preuzelo direktnu upravu nad hrv. županijama i gradovima

➤ 4.5. UPRAVNO I PRAVNO OBRAZOVANJE

- Marija Terezija je darovitim mladićima iz Banske Hrvatske dodjelivala stipendije za studij kameralistike (upravno-političke znanosti) i drugih disciplina na Bečkom sveučilištu
- no jedini pravi način za obrazovanje velikog nedostatka obrazovanog upravnog osoblja bilo je osnivanje odgovarajućeg zavoda u samoj zemlji
- stoga je 1769. dekretom Marije Terezije osnovana Političko-kameralna škola sa sjedištem u Varaždinu sve dok je i tamo sjedište Hrv. kralj. vijeća, ali je škola od 1772. prebačena u Zagreb
- djelovanju škole pridano je velik značaj te je ban bio zadužen osigurati i pratiti njezin radi, prisustovati svakom ispitu i kraljici podnostiti redovita izvješća
- škola je trajala 2 godine, a jedini udžbenik bio je udžbenik austrijskog kameralista Jospeha von Sonnenfelsa
- nastavni jezik bio je njemački, no postavljanje Adalberta Barića za prvog prof. te škole vladarica je objasnila stručnošću kao i poznavanjem hrv. jezika kojim će moći uspješnije prenijeti svoja znanja- no čini se da su predavanja ipak držana na latinskom- poznavanje latinskog u hrvatskim županijama raširenije nego njemački
- studenti su bili plemićkog i građanskog podrijetla, te je do njena ukidanja 1776. prošlo oko 200 studenata koji su po završetku predstavljali elitnu jezgru nove uprave
- stanje upravnog i pravnog obrazovanja unaprijeđeno je 1776. kada je osnovana Kraljevska akademija znanosti s 3 dvogodišnja fakulteta (Filozofski, Pravni i Teološki)
- kroz Akademiju je prošlo oko 2,000 studenata do njegovog ukidanja 1850.- kada je umjesto Pravnog fakulteta osnovana trogodišnja Pravoslavna akademija koja će do 1874. biti jedina visokoškolska institucija u Hrvatskoj, studij na toj akademiji bit će 1868. produljen na 4 godine, što je bila osnova 1874. za osnivanje Sveučilišta u Zagrebu s 3 fakulteta (Filozofski, Pravni i Teološki)

➤ 4.6. REFORME JOSIPA II.

- njegovo vladanje obilježeno je održanim reformama koje je provodio u apsolutističkom duhu i nasuprot protivljenju staleža
- njegova reformska djelatnost zasnivala se na prosvjetiteljskoj ideji o općoj dobrobiti kao svrsi države na čije je ostvarenje pozvan vladar bez obzira na protivljenje privilegiranih staleža
- dijelio je uvjerenje pruskog kralja da je vladar prvi činovnik države koji njome mora upravljati aktivno i obaviješteno temeljem poznavanja svih okolnosti- nastojao je Habsburšku monarhiju ustrojiti kao jedinstvenu i ujedinjenu njemačku državu
- posebno ga je smetao staleški ustroj i poseban položaj katoličke crkve- njezin položaj oslabljen je 1781. Patentom o vjerskoj toleranciji kojim je uspostavljena načelna jednakopravnost priznatih vjera i proširena su prava protestanata, a naročito do tada gotovo obespravljenih Židova- Katolička crkva zadržala je položaj privilegirane državne crkve
- normirao je položaj, organizaciju i djelatnosti Crkve te ukinuo samostanske redove koji se nisu bavili karitativnom ili nekom drugom općekorisnom djelatnošću
- uredbom iz 1784. je nametnuo njemački jezik kao službeni u cijeloj Monarhiji.
- 1785. je podijelio Ugarsku i Hrvatsku na 10 okruga, neovisno o prijašnjim županijskim i državnim granicama.
- 3 zagrebačke i dio ugarske Zladske županije ušle u okrug sa sjedištem u ZAGREBU, 3 slavonske i Baranja-okrug sa sjedištem u PEČUHU- na čelu okruga je bio kraljev povjerenik- imenovao PODŽUPANA na čelu županije (najniža jedinica državne uprave)- postaje izvršni organ viših tijela
- županija je postala najniža jedinica državne uprave u zemlji- županijske skupštine nisu ukinute ali se u praksi nisu sastajale- između kralja i županija posredovao ban
- 1785. Patentom o ukidanju kmetstva Josip II. je kmetovima podari niz sloboda poput slobode seljenja, prava na slobodnu ženidbu bez privole vlastelina, pravo na polaženje škole i biranje profesije te slobodu raspolaganja pokretnom imovinom no to je bilo samo virtualno oslobađanje kmetova jer njima nije bilo osigurano vlasništvo nad zemljom koju obrađuju što je bio preduvjet njihove egzistencije te se umjesto toga kmet trebao dogovoriti s vlastelinom o otkupu što zbog siromaštva kmetova nije bilo moguće, isto tako ugarske i hrvatske županije taj patent nisu proglasile
- kmetovi vlasništvo nad zemljom koju obrađuju dobivaju tek 1848.
- sudbonosnom za Josipa II. pokazati će se namjera reforme poreznog sustava i uvođenja opće porezne obveze u koju je svrhu 1788. najavljen popis pučanstva i izmjera zemljišta- to je izazvalo val nezadovoljstva koje se dodatno pojačalo kada je 1789. nakon poraza od Osmanlija Josip II. zatražio dodatne poreze od županija- zbog žestokih reakcija i nezadovoljstva Josip II. je uredbom 1789. na snagu vratio ustavni poredak u Ugarskoj i Bansknoj Hrvatskoj te ukinuo sve uredbe koje je donio osim patenta o vjerskoj toleranciji i ukidanju kmetstva te obećao sazivanje Sabora, to obećanje nije ispunio jer je umro 20.2.1790.
- njega je naslijedio brat Leopold II. koji je odmah sazvaao Ugarsko-hrvatski sabor i objavio da će poštovati ustavnosti- na tom saboru 1791. donesene su odluke koje će položaj Hrvatske i Slavonije staviti na nove temelje i obilježiti političke procese koji su uvelike odredili zbivanja 1848.

5. ODLUKE UGARSKO-HRVATSKOG SABORA 1791. I POLOŽAJ HRVATSKE I SLAVONIJE

➤ 5.1. ČLANCI LVIII. I LIX. UGARSKO-HRVATSKOG SABORA IZ 1791.

- u pripremi za zasjedanje Hrvatsko-slavonskog sabora početkom ožujka 1790. sastala se skupština zagrebačke županije te prihvatila prijedlog, da se obrane od budućih pokušaja habsburških uzurpacija, da se hrvatski staleži „nerazrješivom vezom” sjedine s Ugarskom i u skladu s time su uputili prijedlog Saboru
- 12. svibnja 1791. Hrvatsko-slavonski sabor donosi zaključak i dana uputa nuncijima da se Ugarsko-hrvatskom saboru predloži da se za Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju osnuje zajednička vlada koja će paziti da se ne dogodi ništa protivno ustavu i zakonima tih kraljevina te da do povratka hrv. područja koja su bila pod Osmanskim Carstvom i Mletačkom republikom (čime bi se uspostavila dovoljna podloga (financijska) za osnivanje posebne hrv. vlade), ostalih 6 hrv. i slav. županija primaju naloge neposredno od Ugarskog namjesničkog vijeća
- taj zaključak bio je prihvaćanje protuustavne odluke Marije Terezije iz 1779. kojom su pojedini hrvatski poslovi iz nadležnosti hrvatskih institucija preneseni na Ugarsko namjesničko vijeće
- uz taj zaključak Hrvatsko-Slavonski sabor je utvrdio i da se odlučivanje o izvanrednom ratnom porezu prenese na Ugarsko-hrvatski sabor o kojem će se odlučivati odijeljeno od istog takvog ugarskog poreza
- Ugarsko-hrvatski sabor te zaključke je prihvatio i donio 2 zakonska članka koje je vladar sankcionirao kao Zakonski članak LVIII:1791. o prenošenju nadležnosti o odlučivanju o ratnom porezu i Zakonski članak LIX:1791. o prenošenju upravnih nadležnosti Hrv.-slav. sabora na Ugarsko namjesničko vijeće
- no ne govori se o zajedničkoj vladi u potpunosti zakonu nego o proširenju nadležnosti Ugarskog namjesničkog vijeća na Hrvatsku i Slavoniju
- Hrv.-slav. saboru preostale su sve druge nadležnosti koje nisu bile izričito prenesene (izbor i davanje naputaka nuncijima, pravo proglašavanja zakona donesenih na Ugarsko-hrvatskom saboru, kao i pravo o odlučivanja o nizu važnih pitanja, službeni jezik, položaj vjera)
- Hrvatski staleži su tim zakonima donesenim na njihovu vlastitu inicijativu izvršili sudbinsku promjenu položaja Banske Hrvatske - ratio odluke ležao je u uvjerenju da su zbog malobrojnosti i slabije financijske i političke snage posebno izloženi presezanju bečkih vlasti te da će institucionalno zajedništvo s jačim ugarskim plemstvom učvrstiti zajedničku obranu ustavnosti
- odluka je isto tako počivala na uvjerenju o solidarnosti ugarskih i hrvatski staleža temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i komplementarnim interesima u društvu kojeg je bitno obilježje bila pripadnost nekom od staleža-
- osim toga hrv. staleži su imali i iskustvo s nastojanjem ugarskih staleža da Hrvatsko-slavonski sabor podlože Ugarsko-hrvatskom saboru, što više na Saboru 1790. tek nakon prosvjeda hrvatskih delegata otklonjen je zaključak o uvođenju mađarskog jezika u Bansku Hrvatsku

➤ 5.2. DRŽAVNOPRAVNE I POLITIČKE POSLJEDICE ODLUKA IZ 1791.

- rezultat donošenja odluka bilo je da je Ugarsko namjesničko vijeće izdavalo nesporedne naredbe hrvatskim županijama i praktički preuzelo rukovođenje svim poslovima hrvatske uprave, poput rukovođenja i nadzora rada upravnih institucija, upravljanja školama, izgradnje javnih zgrada i cesta itd., dok je Ugarsko-hrvatski sabor preuzeo odlučivanje o ratnom porezu tj. o javnim financijama
- unatoč tome što je Hrvatsko-slavonski sabor sadržao preostatak svojih nadležnosti prenošenje operativnih poslova na Ugarsko namjesničko vijeće postavljalo je Bansku Hrvatsku u položaj perifernog dijela Ugarske
- opalo je značenje Hrv.-slav. Sabora, ponajprije zbog gubljenja upravnih nadležnosti, koji se oda tada sastajao na 1-2 dana uglavnom zato da izabere nuncije prije zasjedanja u hrv. sabora i dade im naputke te kako bi saslušao izvješće nuncija i proglasio donesene zakone
- značenje je isto tako izgubio i ban te se pretvorio u visokog izvršnog službenika Ugarskog namjesničkog vijeća te se tako središte hrvatske političke scene iz Zagreba preselilo u Požun odnosno Budim gdje su se donosile ključne odluke za Bansku Hrvatsku
- pojedini hrv. pravni povjesničari naglašavali su da je prenošenje ovlasti bilo dobrovoljno, formulirano kao privremeno i opozivo, da njime nisu bile prenesene sve nadležnosti te da je zato hrvatska državnost bila ograničena ali ne i ukinuta, ali sama činjenica da je došlo do prijenosa autonomnih nadležnosti, prijenos nadležnosti na ugarske institucije, to je zacijelo bila jedna od najtežobnijih odluka hrvatske politike u cijeloj njenoj povijesti
- prijenos hrvatskih nadležnosti na ugarska tijela rezultirati će političkom marginalizacijom Banske Hrvatske i stalnim velikomadžarskim zahtjevima za umanjnjem i preostalim autonomnih prava te još poptunijim uključivanjem Hrvatske u mađarski politički korpus

2. DRUŠTVENA STRUKTURA, TIPOVI I INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI

1. DRUŠTVENA STRUKTURA I TIPOVI DRŽAVNE VLASTI

➤ PATRIMONIJALNA DRŽAVA 9.-13. st.

- osnova strukture vlasti u Hrvatskoj u 9.st. vjerojatno je počela preko tributarnog plaćanja poreza franačkom vladaru koji se smatrao vlasnikom sve zemlje
- za prikupljanje poreza bili su zaduženi possesores- pojedinci koji su predstavljali puk i prema vladaru imali obvezu osobne vjernosti- takav sustav su preuzeli i hrvatski vladari koje vrela od Trpimira nazivaju dominus, tj. gospodar, s time je povezan i pojam dominium koji označava vlasništvo kao i pravo vladanja i upravljanja nad osobama na zemljištu i pravo uživanja prihoda s tog zemljišta koje je vladar ustupio podložniku
- to je isto tako osnovno obilježje patrimonijalnog tipa države gdje je vladar izvor sve vlasti i vlasnik sve nepodijeljene zemlje te državom upravlja kao svojim vlasništvom dok su svi državni službenici kraljevi službenici
- vladar je pojedina zemljišta ustupao kao vrhovni vlasnik sve zemlje dužnosnicima, odličnicima i njihovim obiteljima kao nagradu za zasluge i za obavljanje vojnih i drugih službi u budućnosti, isto tako je ustupao pravo vršenja određenih funkcija državne vlasti nad osobama na tom zemljištu, na taj način nastaju vlastelinstva i smanjuje se broj slobodnog stanovništva koje se polako pretvaralo u zavisno stanovništvo na vlastelinstvima- na taj način između 9. i 13. stoljeća nastala je jednostavna društvena struktura zasnovana na razlici vladajućih i vladanih
- vladajući su se sastojali od: vladara, vladarevih službenika koji djeluju u njegove ime i vlastelina koji su bili nosioci nekih ovlasti državne vlasti
- vladani su činile dvije podskupine: 1. slobodno stanovništvo- nije bilo podložno nikome no isto tako nije bilo dio vlasti i u tu grupu su spadali slobodni seljaci, građani, svećenstvo 2. osobe podložne vlasti gospodara -to su bili sluge (servi i ancillae) koje je gospodar mogao i tjelesno kažnjavati, ali su ipak imali ograničenu poslovnu sposobnost
- za sustav odnosa u patrimonijalnoj državi bilo je karakteristično da je vladar izvor sve vlasti u državi te da su državni službenici (banovi, župani, dvorske službe) bili službenici vladara koji je uz sebe imao savjetodavno dvorsko vijeće
- narodne skupštine su pak bile mjesta na kojima je vladar sudio i gdje su proglašavani njegovi zakoni

➤ 1.2 LENSKA DRŽAVA 13.-15.st.

- iz patrimonijalne države postupnim razvlašćivanjem kralja i jačanjem vlastelinstva razvila se lenska država za koju je karakterističan moćni položaj vlastelina- pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva- postaju samostalni nosioci elemenata državne vlasti
- prijelaz- kroz postupno gubljenje kraljevih ovlasti koje je on prenosio na vlasteline- naročito pravo na vršenje sudbenosti
- lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku
- iz prethodne strukture odnosa patrimonijalne države diferenciranjem se između 13. i 15. stoljeća razvilo pet glavnih društvenih skupina koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu, te skupine su: 1. -Crkveni i svjetovni vlastelini čija je moć osnažena na račun moći kralja koji isto tako spada među njih kao prvi među jednakima (primus inter pares)- Iz te skupine će se kasnije razviti velikaši, 2. -Servientes regis („kraljevi sluge”)- vlastelini s manjim posjedom koje je, zbog vojnih zasluga, kralj zajedno s njihovom rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti -Iz tog će se sloja razviti plemstvo (nobiles), 3. -Slobodnjaci (liberi)- zemljoposjednici, obrtnici, trgovci koji nisu bili pod vlašću vlastelina jer su imunitet uživali kao stanovnici grada ili neke druge privilegirane zajednice, 4. -podložnici kraljevih utvrda s različitim službama (iobagiones castri)- imali sitan zemljišni posjed, obavljali vojnu ili neku drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenosti župana -raslojili se, neki ušli u plemstvo, a dio postali kmetovi, 5. -kmetovi (iobagiones villae)- najbrojnija skupina, obvezni radnu i novčanu rentu prema vlastelinstvu, imali su raznorodan položaj koji se razlikuje od vlastelinstva do vlastelinstva, tu su se nalazile i neslobodne sluge
- tako dolazi do partikularizacije društva i vlasti gdje vlastelini vladaju državnim teritorijem pa čak i stvaraju vlastito pravo
- isto tako u to doba jača i moć obalnih gradova i potiče se stvaranje novog nižeg plemstva, te će se i to plemstvo od 13.st. početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja koje primjenjuju kraljevi sudovi i obrane svojih interesa

➤ 1.3. STALEŠKA DRŽAVA

➤ 1.3.1. STALEŽI I REDOVI KRALJEVSTVA

- Iz lenke države u 15.st. razvija se staleško društvo s jasno uobličenim temeljnim društvenim grupama (staležima) koji imaju pravno određen položaj koji je najčešće povezan s pravom sudjelovanja u političkoj vlasti
- na taj način uobličen je staleški tip države gdje je vlast podijeljena između vladara i staleža na pravno uobličen način tako da svatko od njih ima svoje organe (kraljevi odnosno staleški sabori) s nadležnostima
- to se i našim prostorima vidi preko Hrvatskog, pa Hrvatsko-slavonskog sabora gdje su okupljeni članovi koji imaju politička prava- prije su se okupljale skupštine plemstva radi zaštite svojih interesa pred kraljevim pritiskom- Sabor je sada tijelo koje redovito djeluje i u kojem su okupljeni članovi ili predstavnici onog dijela stanovništva koje ima politička prava □ politički narod (natio politica)

- na čelu političkog naroda je plemstvo i ono donosi odluke o javnim poslovima na propisima i običajima uređen način
- vladar u načelu ne može donijeti opće i druge najznačajnije odluke bez suglasnosti sabora
- pravo sudjelovanja u staleškim saborima te pravo obnašanja javnih funkcija (od Habsburgovaca) nazivali su se staleži i redovi Kraljevstva
- obuhvaćaju cjelokupno plemstvo i slobodne i kraljevske gradove
- diferenciranjem tog političkog naroda uobličila se 4 staleža: prelati, velikaši, plemstvo te 4. stalež kraljevski slobodni gradovi s položajem plemića
- 1. –prelati (praelates)- visoki dužnosnici u Crkvi (biskupi, opati, prepoziti i nadstojnici samostana i redova- imali su viši homagium (krvninu - iznos za ubojstvo ili ozljedu osobe) nego plemstvo
- 2. –velikaši (magnates)- državno plemstvo tj. visoki državni službenici (ban, dvorski dostojanstvenici, veliki župani, grofovi, baruni) - također su imali viši homagium nego ostalo plemstvo te je za njih u praksi rezervirana javna služba tako i sudbena vlast
- 3. – plemstvo (nobiles)- razvilo se iz servientes regis+ još neke skupine- sitni vlastelini s malim posjedom oslobođeni od davanja kralju koji im jamči zaštitu i sudsku zaštitu koju u ime kralja vrši ban - obveze su im bile vjernost vladaru i obveza ratovanja te sudjelovanje na saborima i sudskim skupštinama u županiji - no pokazivali su slab interes za sudjelovanje u saborima, pa su u 17. st. izgubili pravo neposrednog sudjelovanja te su umjesto toga birali plemićke predstavnike
- 4. –kraljevski slobodni gradovi- imali su položaj pravne osobe s pravom na plemićke privilegije, a u saboru su grad predstavljala dva izaslanika
- građaninom se postajalo vlasništvom nekretnine u gradu ili bavljenjem obrtom, trgovinom ili nekim sličnim zanimanjem duže vrijeme
- tako su neposredno pravo sudjelovanja imali prva dva staleža, a posredno druga dva- brojčano vrlo usko vladajući sloj, ostatak stanovništva znatno brojniji a dijelio se na slobodnjake i podanike
- 5. –slobodnjaci (libertini)- nisu spadali u 4 staleža, ali nisu ni bili podređeni vlastelinu- to su bili npr. neplemići oženjeni plemkinjama, odvjetnici, trgovci, liječnici koji nisu imali pripadnost nekoj od gradskih općina (nemaju građanski status)

➤ 1.3.2. KMETOVI

- kmetovi (coloni, iobagines)- najbrojniji dio stanovništva koji živi na vlastelinstvu u zavisnom ili poluzavisnom odnosu- zemljište vlastelina dijelilo se u alodijalna, urbarijalna, izvanselišna i zajednička zemljišta- kmetovi su živjeli na urbarijalnom zemljištu gdje imaju kuću, okućnicu i obradivo zemljište- imali su položaj trajnog zakupnika selišta kojime mogu raspolagati tijekom života i oporučno ostaviti s dozvolom vlastelina- uz dogovor s vlastelinom mogli su iskorištavati i izvanselišno zemljište (vinogradi, krčevine)
- osnovne obveze novčana i naturalna renta vlastelinu, a isto tako i razna davanja državi i crkvi (npr. dimnica)
- alodijalna zemljišta su zemljišta koje je obrađivao kmet ali su svi prihodi sa njega pripadali vlastelinu, a zajednička zemljišta bila su dostupna i kmetu i vlastelinu za iskorištavanje (npr. pašnjak za ispašu stoke)
- načelno je kmetovima bilo dopušteno seljenje uz podmirenje svojih davanja i uz dopuštenje vlastelinskog suda te je bila propisana kazna vlastelinima koji bi to ometali, no u nekim je razdobljima bilo zabranjeno se seliti te ih je to poticalo na bune- 1785. patentom o ukidanju kmetstva svim je kmetovima dopušteno seljenje, a Slavonski i Hrvatski urbar su ujednačili prava i dužnosti kmetova, no još uvijek su potpadali pod sudbenost vlastelinskoga suda
- neslobodni sluge (servi, ancillae) tijekom 13. i 14. st. potpuno nestaju jer su se pretvorili u kmetove te preostali kao kućne sluge u gradovima

➤ 1.3.3. STALEŠKA STRATIFIKACIJA U DALMACIJI

- u Dalmaciji je raslojavanje bilo nešto drugačije, grade se komunalna društva u gradovima s jakom autonomijom sve do 15. st. kada ih je podčinila Venecija
- osnova tog razvoja bilo je izdvajanje imućnih i uglednih pojedinaca iz pravno i politički izjednačenog stanovništva, dobivaju sve jaču političku ulogu te se izdvajaju u vijeće čiji sastav postaje nasljedan
- tako se stanovništvo podijelilo na pučane i gradsko plemstvo (patricije) koji je imao sva politička prava
- u zaleđu dalmatinskih gradova postupno se gasila seoska općina koja je zadržala prijašnje ovlasti- u vidu nekih samoupravnih nadležnosti
- isto tako u Dalmaciji nije bilo kmetstva no postojao je kolonat koji se razvio dobrim dijelom zbog toga što u Dalmaciji nije bilo dovoljno prostora za velika vlastelinstva, kolon za razliku od kmeta bio je podređen državnom sudstvu, a ne sudskoj vlasti vlasnika zemljišta

2. INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI

➤ 2.1. VLADAR I NJEGOVE SLUŽBE

- od 9. do 11. stoljeća hrvatski vladari su bili u vazalnom odnosu prema papi, franačkom ili bizantskom vladaru- plaćali su godišnji tribut
- obvezani na poslušnost i vjernost prema senioru i vršenje vladarske funkcije
- prvi hrvatski vladar je Trpimir koji je nominalno prihvaćao franačku vlast, u praksi samostalniji
- isprva se nazivao dux, zatim od 9. stoljeća rex premda nije bio krunjen (od prve pol 10. st se kruni)
- praksa krunidbe hrvatskog kralja bila je i za Arpadovića, a napuštena je za Bele IV.(13.st.)
- od dinastije Trpimirovića na snazi je nasljedno načelo, ali nije uredno, stabilno i red nasljeđivanja nije bio ustanovljen- tako je Zvonimir pri krunidbi polagao prisegu i izdavao zavjernicu gdje je bilo uključeno i njegovo ograničenje vlasti
- u patrimonijalnom razdoblju (do Bele III.) vladar je bio: izvor sve vlasti, država je njegova baština, ubire poreze, postavlja sve službenike, zaštitnik je mira i stabilnosti, vrši funkciju suđenja - sudi ako ga na to pozove neka od stranaka, dužan je pružiti zaštitu Katoličkoj crkvi, udovicama, siročadi i siromasima - zaštitnik slabih
- stoga je život uređen običajnim pravom, a nadležnost državnih tijela ograničena
- najvažnije odluke vladar donosi uz savjet dvorskog vijeća - kraljica, ban, herceg, župani, članovi kraljeve pratnje, opati, biskupi, splitski nadbiskup- njihove su odluke proglašavane kao kraljeve
- već u Hrvatskom Kraljevstvu bilo je praksa postavljati suvladara za života pa je tako Petar Krešimir IV. 1066. postavio suvladara(dux)
- Arpadovići su imali isto takvu praksu prije preuzimanja Hrvatske, a Koloman je svog sina Stjepana postavio za mlađeg kralja koji je upravljao Hrvatskom i Dalmacijom
- RAZLIKA IZMEĐU MLAĐEG KRALJA I HERCEGA: - mlađi kralj svoju vlast vrši kao prijestolonasljednik te unatoč vazalnom odnosu sukobe kralja i mlađeg kralja rješava arbitražni sud- herceg je imao ovlasti gotovo jednake kralju ali kao vazal bio je podređen kralju koji mu je te ovlasti tj. funkciju hercega mogao oduzeti ili mu dodijeliti novo područje
- iako nije posve jasan ustroj dvorskog aparata za Hrvatskog Kraljevstva-on je ipak spajao franačke utjecaje i hrvatsku tradiciju
- u 9.st. javljaju se uz kralja župani odnosno visoki dostojanstvenici na dvoru, komornik i 2 kapelana
- župan komornik(kasnije posteljnik) brinuo se o riznici, prihodima i rashodima kraljeve blagajne, brinuo o kraljevoj postelji te upravljao javnim financijama
- Tepčija(prije dvorski župan) obavljao je sudsku funkciju umjesto kralja
- funkcija „djeda" nije posve jasna no možda je obavljao funkciju franačkog majordoma i upravljao vladarevim imanjima ili upravljao prihodima s dvorskog gospodarstva
- vladar je imao oružanu pratnju te niz pomoćnih službenika na dvoru-štitonoša, mačonoša, buzdovanar, konjušar, volar, ubrusar, ključar, vratar, sokolar, psar, dvornik, dvorski sudac i drugi
- u razdoblju lenške države Arpadovići i njihovi nasljednici vlast dijele s vlastelinima
- kraljeve ovlasti su znatno reducirane - posebno preko pisane krunidbene zavjernice kojom staleži pri izboru novog kralja nameću ograničenja njemu i njegovim nasljednicima
- kraljeva se vlast očitovala u izdavanju darovnica i dijeljenja privilegija, vršenja sudske vlasti- kralj je bio vrhovni zapovjednik vojske
- za Anžvinaca upriličen je i banderijalni sustavi gdje su vlastelini i gradovi opremali vojsku
- veličina vojske je ovisila o veličini njihova posjeda, odnosno prihoda, velikaši s velikim brojem vojnika mogli su ih voditi pod svojom zastavom (banderium)
- kralj je imao patronatsko pravo kojim je bio pozvan na zaštitu svećenika i vjernika, pravo osnivanja nadbiskupija, biskupija i samostana te imenovanje njihovih poglavara te određivanja obveza svećenstva i vjernika
- institucije mlađeg kralja i hercega su nestale jer one proizlaze iz neograničenog patrimonijalnog položaja vladara, ali i jer kralj nije stvarno vladao u hrv-dal području južno od gvozda, gdje su pravi gospodari bile velikaške obitelji- slično i u Slavoniji za dominacije obitelji Gising
- u lenskom razdoblju kraljev aparat su činili palatin, ban, dvorski sudac, personal, tavernik, rizničar i kancelar
- palatin je bio najvažniji do 1493. do kada je samo vršio sudbenost na području Ugarske, a od tada i na hrvatskim područjima no samo u slučaju povrede kraljevih interesa ili u sporu između kralja i podanika, u daljnjem razvoju stječe poseban položaj te je u Ugarskoj taj položaj potkralj
- dvorski sudac i personal imali su sudbenu nadležnost
- tavernik najprije nadzornik kraljeve riznice i prihoda i rashoda, od 14. st. rizničar, rješavao prizive protiv presuda gradskih sudova- počeo suditi zajedno s prisjednicima iz tih gradova i s njima formirao početkom 15. st. Tavernikalni sud koji je kroz svoje presude razvio posebno tavernikalno pravo
- gradovi su se onda podijelili po tome jesu li u nadležnosti travernikalnih sudova ili kralja, odnosno njegovog službenika personala

- razlikujemo tavernikalne- što je bio prestižan status i personalne gradove. Zagreb je bio tavernikalni grad, a Varaždin, Križevci, Koprivnica i Senj personalni
- tavernik je bio jedan od najviših državnih dužnosnika i postavljao se iz reda najvišeg plemstva, ali je s dolaskom Habsburgovaca izgubio velik dio nadležnosti i moć
- STALEŠKO 15.stoljeće: jača kraljevska vlast habsburgovaca
- monarhija je nasljedna, od 1687. s utvrđenim nasljednim redom (načelo primogeniture), a pragmatičkom sankcijom obuhvaćeno i pravo nasljedstva po ženskoj lozi
- nosilac prava nasljedstva morao je biti zakonito okrunjen - uvjet za sankcioniranje i ukidanje zakona i podjeljivanje privilegija
- posebna ceremonija-vrši se kao zajednički čin za Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju (najkasnije 6 mjeseci nakon smrti prethodnog kralja), u tu svrhu je morao biti sazvan posebni sabor, uz krunidbu morali biti obavljeni posebni obredi
- izdavanje zavjernice (njen sadržaj nakon pragmatičke sankcije postao standardiziran. Do tada je ovisio o snazi staleža)
- crkveni krunidbeni obred
- prisega kralja o poštivanju onoga što se obvezao zavjernicom
- krunidba kralja vršila se kao jedinstven čin i zajednički čin za Hrvatsku, Ugarsku i Slavoniju
- sadržaj: poštivanje postojećih i budućih zakona koje će donijeti zajedno sa saborom i da će poštivati zlatnu bulu, krunu zadržati u ugarskoj, da će zauzete dijelove Ugarske i Slavonije kada ih vrati njima pridružiti, poštovati pravo na slobodni izbor kralja u slučaju zadovoljenja uvjeta Pragmatičke sankcije i da će prisegom potvrditi obvezu ispunjenja zavjernice
- prava kralja: rat i mir, sklapanja međunarodnih ugovora i vođenje vanjske politike, vrhovno vojno zapovjedništvo, vrhovna uprava i nadzor, vrhovno zemljišno gospodstvo(pravo darovanja zemljišta, ubiranje pristojbi, carina, itd.), podjeljivanje službi i titula(ban), prava u području vjere i crkvene organizacije, prava u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj funkciji
- zakonodavno pravo: pravo sazivanja i raspuštanja Ugarsko-hrvatskog sabora i Hrvatsko-slavonskog sabora, pravo zakonodavne inicijative, prava koje je mogao vršiti bez sabora(tumačenje i izvršenje zakona, uređivanje hitnih pitanja, obnavljanje starijih zakona)
- pravo vrhovne izvršne vlasti - izvršavanje zakona sabora, osnivanje vlastitih ureda poput npr. Ugarskog namjesničkog vijeća ili npr. Hrvatskog kraljevskog vijeća

➤ 2.2. BAN

- najviši dužnosnik osim kralja na području Hrvatskog Kraljevstva sve do 20. st.
- vrela iz 10.st. bana spominju kao poglavara Like, Krbave i Gacke gdje je ban vjerojatno upravljao utvrdama
- porijeklo naziva bana upućuje na tu vojnu funkciju, a to je naziv bajan iz avarskog jezika koji znači vojskovođa
- ustaljenjem županija njegova funkcija slabi te je on od 10. st. najviši dužnosnik na dvoru kojega postavlja kralj i koji djeluje kao zamjenik, povjerenik ili čak suvladar
- funkciju bana su preuzeli i Arpadovići koji su u Hrvatskoj postavljali jednog, dva, pa čak i iznimno 3 bana
- zbog udaljenosti od središta države BAN tada postaje najviši dužnosnik u Hrvatskoj, kao kraljev namjesnik obavlja upravne, sudske i izvršne poslove
- bio je sličan položaju ugarskog palatina, a za Arpadovića po časti je iza palatina iako ga Tripartit postavlja na treće mjesto iza palatina i državnog suca
- ban - poglavar pridružene zemlje pars adnexa- u doba slabe središnje vlasti, vlast im se razvija i gotovo približava vladarskoj
- Šubići i Babonići vladaju tako moćno ali ih Anžuvinci onemogućavaju
- nakon osmanskih osvajanja također jačaju, naziva ih se potkralj (vicereks), ali Habsburgovci ih stavljaju pod kontrolu središnjih vlasti
- kandidate za bana predlagali su kralju staleži Hrvatsko-slavonskog sabora- on je bio kraljev službenik koji je provodio kraljeve naloge i njemu bio odgovoran no bio je isto tako i izvršni organ Sabora te provodio saborske zaključke, a imao je i vlastiti djelokrug- ako bi ban povrijedio prava staleža, oni bi se žalili kralju, a ako bi povreda bila teža onda Ugarsko-hrvatskom saboru
- do 1869. u funkciju bana se uvodilo ceremonijom ustoličenja (instalatio) pred Hrvatsko-slavonskim saborom gdje je ban polagao prisegu kralju, banu se predavao banski stijeg i bansko žezlo te ključ škrinje privilegija kao i pečatnjak koji se lomio po završetku njegove funkcije- banski stijeg (simbol zapovjedanja vojskom), bansko žezlo (simbol upravne i sudske vlasti)
- uz bana je bio i podban kojega je ban birao te je podban objedinjavao i funkciju velikih župana Zagrebačke i Križevačke županije do 1756. kada je uveden ugarski model županija kada su te dvije županije dobile velike župane i vlastite županijske skupštine
- isprva sazivanje skupštine plemstva i gradova u kojima je u kraljevo ime slušao pritužbe i rješavao probleme- prelazi u sazivanje sabora kojem osobno predsjedava- druge su bile izvršavanje saborskih zaključaka, samostalno suđenje, ubiranje daće, zapovijedanje vojskom

- banovi su sudili samostalno ili u skupštinama s plemstvom te im je nadležnost bila opća, no ne i izricanje smrtne kazne i zapljene imovine koju je mogao izreći kralj- priziv protiv njegovih presuda podnosio se kralju
- banove široke ovlasti postupno se smanjuju zbog prijelaza na vlasteline i gradove
- u području javnih financija imao je ubiranje kraljevih poreza – marturina (zemljišni porez koji se do 16.st plaćao kralju kao vrhovnom vlasniku zemlje u Slavoniji), kraljevske daće, sajmišne daće, prihodi od rudarenje te banove daće (banska daća, ius descensus odnosno konačište banu i njegovoj pratnji, novogodišnji počasni darovi)
- za Arpadovića zapovijedao je vojskom Kraljevstva koje se podizala po potrebi, a pod Anžuvincima samo svojim banderijem-trupama sa svojih posjeda
- opću mobilizaciju (insurrectio) proglašavao je Sabor, i tim je jedinicama zapovijedao ban temeljem svog izvornog prava, no za dolaska Habsburgovaca i Vojne krajine prava bana oko vojske su se smanjila jer je postao podložan višim vlastima u Grazu odnosno Beču
- BANSKI STOL- zabilježen u 13. stoljeću, predsjedava mu ban, najviši sud na hrvatsko-slavonskom području do osnivanja Stola sedmorice 1862. kao vrhovnog suda za Hrvatsku i Slavoniju- najveće ograničenje banovih ovlasti dogodilo se 1791. zakonskim člankom LIX: 1791.-podređen UNV u zajedničkim poslovima Ugarske i Hrvatske.- tako je ban objedinjavao izvršne, upravne, sudbene i vojne ovlasti koje su se postupno smanjivale širenjem kraljevih prava

➤ 2.3. SLAVONSKI I HRVATSKO-SLAVONSKI STALEŠKI SABOR

- sabori se na hrv. području spominju već i za Hrvatskog Kraljevstva no nisu imali značaj tijela gdje se donose državne odluke- npr. Sabor u Solinu- krunidba Zvonimira- kao mjesta gdje plemstvo u suradnji s banom odnosno vladarom rješava zakonodavna, sudska i upravna pitanja javljaju se u 13. stoljeću- kao rezultat raspadanja partrimonijalne države i prijenosa dijela vlasti na plemstvo- u početku su zasjedanja povremena, a kasnije se uključuju prelati, velikaši i slobodni kraljevski gradovi, a zborovanja se ustaljuju
- od 15. stoljeća se odluke Slavanskog, a potom i Hrvatsko-slavonskog sabora uobličuju tako da njihove zaključke na institucionalno definirani način potvrđuje kralj umjesto da kao tad te odluke izdaje u obliku privilegija plemstvu
- prvi sabor slavonskog plemstva i jobagiona kraljevskih utvrda cijele Slavonije zabilježen je 1273. u Zagrebu kojime je prema vrelima predsjedao ban Matija koji je i potvrdio zaključke- na njemu su plemići i jobagioni iznijeli primjedbe da kraljevski sudovi na njihovu štetu povrjeđuju neka prava Kraljevstva i banovine- uglavnom riječ o nadležnosti sudova i pravilima sudskog postupka koja su bila vezana uz sporove oko vlasništva njihove zemlje
- plemići i jobagioni su potpisali i dali banu potvrdu "prava Kraljevstva i banovine" u 33 točke s molbom da ih se oni i suci pridržavaju tokom suđenja
- ban je to prihvatio jer se osnivaju na istinitim i zakonitim razlozima- to zapravo predstavlja rudimentarni oblik zakonodavnog postupka- takvi sabori još 1278,1432-Zagreb,1439- Križevci na kojima su donesene norme koje jamče prava plemstva i drugih osoba
- za razliku od Ugarskog sabora, zasjedanja hrvatskih i slavonskih staleža su se održavali bez prisutnosti kralja, no kralj Žigmund Luksemburški bio je prisutan 1397. na krvavom križevačkom saboru gdje su poubijani njegovi protivnici
- na području Hrvatske i Dalmacije nije uspostavljen sabor sa zakonodavnim nadležnostima- već su u nekoliko navrata održani skupovi plemstva koji su rješavali upravna i sudska pitanja koja su se pojavila, vjerojatno zbog velike moći hrvatskih velikaša uz koju se kraljeva vlast slabije osjećala, pa nije bilo potrebe za takvom obranom interesa plemstva
- POLOVINA 15. st.- na saborima se okuplja niže plemstvo, prelati, velikaši, predstavnici slobodnih kraljevskih gradova - sabori se pretvaraju u predstavništvo zemlje čije zaključke sankcionira kralj- više za Slavoniju nego Dalmaciju i Hrvatsku- zbog slabije kraljeve prisutnosti, osmanskih prodora
- najznačajnija iznimka toga je sabor hrvatskog plemstva u Cetingradu 1527.- Ferdinand II. Habsburg izabran za kralja
- 1558. - hrvatski i slavonski staleži zasjedaju na jedinstvenom Hrvatsko-slavonskom saboru koji će se uspostaviti kao predstavništvo kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije- u stvarnosti zastupljeni samo hrvatski i slavonski staleži
- od polovine 15. stoljeća Slavonici, a zatim i Hrvatsko-slavonski sabor bira 4 nuncija, tj. izaslanika (delegacija) za Ugarsko-hrvatski sabor: 1 za Dom velikaša, 2 za Dom zastupnika, pronotora koji u njihovo ime formulira zaključke- oni su tamo bili delegacija zemlje te imali poseban položaj i prava
- Hrvatsko-slavonski sabor-nazivao se spravišće i stanak, a na latinskom diaeta generalis, congregatio generalis, conventus Regni.- od 1681. puni naziv glasi Congregatio Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae-Sabor kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije- do 1791. ga sazivao ban uz obavijest vladaru, od tad jedino dopuštenjem kralja. -sazivao i predsjedavao mu je ban- u staleškom razdoblju se sastajao 2-3 puta godišnje po 2-3 dana
- Ban saziva sabor banskim pozivnicama (litterae banales), šalje ih prelatima i velikašima osobno, nižem plemstvu putem županija (pozvano putem općeg poziva, rijetko dolazi zbog troškova, stoga bira 4 delegata uz davanje obveznih naputaka u pogledu rasprave i glasovanja), a gradovima direktno- neposredno (također preko 2 predstavnika)- tako se uspostavljaju dvije kategorije članova – virilisti - dolaze po osobnom pravu, ex iure virili- imali veći prestiž
- zastupnici županija i gradova

- svaki je član načelno imao jednak pravni položaj, ali su virilisti imali veći prestiž što je bilo bitno jer se odluke nisu donosile zbrajanjem glasova nego „vaganjem“ odnosno procjenom o „težini“ predanih glasova s obzirom na one koji su glasali, prednost se davala starijim i uglednijim članovima
- Sabor je do 1918. bio jednodomno tijelo, a samo su dvaput (1621. i 1709.) prelati i velikaši te plemstvo i gradovi zasjedali odvojeno
- po otvaranju Saboru prvo su se iznosili kraljevi prijedlozi o kojima je Sabor odlučivao, zatim su staleži i redovi iznosili prijedloge i pritužbe koje se potom rješavalo
- zaključci koje je donio Sabor bili su opći propisi (articuli) koje je morao sankcionirati vladar te pojedinačne pravne norme (acta), svi zaključci su imali formalni status zakona i svi su se uvrštavali u jedinstvenu ispravu (zapisnik) i dobivali broj prema redu donošenja - npr. članak VII:1712. znači sedmi zaključak sabora iz 1712. Zakoni Ugarsko-hrvatskog sabora označavali su se obrnuto.
- Hrvatsko-slavonski sabor je vršio: - izborne funkcije (izbor kralja, predlaganje kandidata za bana, ustoličavanje bana, izbor nuncija, izbor protonotara i glavnog kapetana kraljevstva
- Nadležnost u javnim financijama - raspisivao dimnicu - prema dimnjaku u kući kao redovni porez Kraljevina i odobravao kralju raspisivanje ratnog poreza - dika
- zakonodavnu funkciju (donošenje općih propisa) - pravosudnu funkciju (briga o urednom vršenju sudbenosti, izbor sudskih prisjednika, rješavanje sporova oko nekretnina među velikašima)
- upravnu funkciju (zemaljska obrana, javne financije, prosvjeta i bogoštovlje, uređenje voda, cesta, školstva, poslovi iz nadležnosti županija i dr.)
- s vremenom sabor je gubio ovlasti - kralj imenovao bana bez prijedloga sabora, pravo odobravanja ratnog poreza je sam sabor 1790. prenio na Ugarsko-hrvatski sabor, nadležnost u pravosudnim i upravnim pitanjima prenijeta je na Hrvatsko kraljevsko vijeće i županije reformama Marije Terezije
- Ugarska strana je negirala zakonodavnu prirodu odluka H-S sabora pod obrazloženjem da je jedino Ugarski sabor državni parlament i jedino on donosi zakone. Po njihovom mišljenju, Hrvatsko-slavonski sabor je pokrajinska skupština ovlaštena donositi podzakonske opće akte (statute) - međutim to nije tako bilo u stvarnosti.
- slijedom toga, Ugarsko-hrvatski sabor je 1708. donio Zakonski članak 1708:XIII. o suglasju zakona □ zakoni H-S sabora moraju biti u suglasnosti sa zakonima Ugarsko-hrvatskog sabora, donesen je na protivljenje hrvatskih nuncija i kralj ga nije sankcionirao
- na slijedećem saboru je na kraljev prijedlog donesen članak 1715:CXX kojim je potvrđeno pravo Hrvatsko-slavonskog sabora za donošenje zakona za svoje područje □ propisuje da se kralju na sankciju moraju podnijeti zaključci H-S sabora o kraljevoj upravi, upravi pravosuđu i sudski postupak (time je ocrтана nadležnost H-S sabora)
- iz toga se vidi da je Hrvatsko-slavonski sabor vršio izborne funkcije, zakonodavne funkcije, pravosudne funkcije i upravne funkcije

➤ 2.4 UGARSKO-HRVATSKI SABOR

- ugarsko plemstvo se počelo sastajati u drugoj polovici 13. stoljeća, a sredinom 15. se konstituirao sabor
- početkom 17. stoljeća je podijeljen
- Gornji dom - dom velikaša
- Donji dom - dom zastupnika - u njega plemstvo ugarskih županija i građani gradova biraju po dvojicu zastupnika (do 18. stoljeća četvoricu), kojima daju naloge). Sabor imao Mandat traje 3 godine
- od 1442., poslanici (nunciji) slavonskog (rijeđe Hrvatskog) sabora redovito sudjeluju - od 1442. u zasjedanjima sudjeluju i 4 nuncija - imali su poseban status kao neki gosti te su sjedili na istaknutom mjesto odvojenom od ugara te su u raspravi govorili prvi - oni su zastupali zajednički preko protonotara koji je u njihovo ime iznosio pritužbe i traženja te su od Hrvatsko-slavonskog sabora imali obvezne naloge oko stavova i glasovanja, prijedlozi zakona kojima bi se nunciji uspostavili nisu stupali na snagu u Hrvatskoj i Slavoniji, no ako bi i unatoč tome taj Sabor to prihvatio u sadržaju koji se odnosi i na Hrvatsku i Slavoniju mogli su se žaliti kralju te je to bio taj navedeni slučaj 1708:XIII
- Sabor se u spisima nazivao kao Diaeta, Diaeta Regni Hungariae, Diaeta generalis, Conventus Regni generalis, dok se u hrvatskoj historijografiji nazivao Hrvatsko-ugarski ili Zajednički sabor, no ispravnije je reći Ugarsko-hrvatski sabor jer su tamo bili zapravo ugarski staleži s 4 hrvatska nuncija
- taj sabor se najčešće sazivao u Požunu zbog blizine Beča (Požunski sabor) - Sabor je sazivao kralj posebnim pozivnicama (litterae regales), osobno članovima Doma velikaša, općim pozivom ostalima - u pozivnicama je utvrdio mjesto, vrijeme i predmet raspravljanja - 30 dana prije zasjedanja pa do kraja pa do povratka članova Sabora je bilo zabranjeno održavanje sudskih ročišta, kako kralj ne bi tako spriječio dolazak nekih osoba
- zasjedanje je trebalo početi 4. dan od otvaranja, i završiti u roku 15 dana jer niže plemstvo nije moglo podnijeti duže zasjedanje - dolazi do namjernog odugovlačenja velikaša iz taktičkih razloga da rad nastave bez zastupnika županija
- prije početka zasjedanja članovi su trebali dokazati svoje pravo sudjelovanja na Saboru

- dokazivanje prava sudjelovanja članova- saslušanje kraljevih prijedloga u kraljevoj palači- odlazak u domove kojima pripadaju- prijedloge Saboru mogli su podnijeti i kralj i staleži, ali prednost imaju kraljevi prijedlozi-Zasjedanje počinje čitanjem kraljevih prijedloga na zajedničkoj sjednici obaju domova-Prijedlog raspravljan u Domu zastupnika pa u Domu velikaša- ti prijedlozi u domu zastupnika prolazili su kroz svojevrzne odbore sastavljene od pojedinaca povezanih regijom ili pol oprediljenjem- na koncu je o prijedlozima odlučivao cjelokupni sastav doma- potom je prijedlog bio upućen u dom velikaša pa je o izglasanom zaključku obavještavao dom zastupnika- ako im zaključci nisu usklađeni, održava se zajednička sjednica u kojoj se odluka donosi većinom od 3 staleža na prema jednom- ako se takva odluka nije mogla donijeti, rješavanje se odgađa za neko buduće zasjedanje
- ako bi prijedlog u oba doma bio prihvaćen u istovjetnom tekstu, tada je bio pročitao još jednom na zajedničkoj sjednici i poslan kralju na sankciju (mogao je odbiti sankciju bez ograničenja, a i izmijeniti prihvaćeni zakon - ponovo se šalje u domove)-sankcija se sastoji od POTPISA AKTA i OVJERI KRALJEVIM PEČATOM
- Nakon toga bi ga kralj promulgirao (proglašavao) i slao u sabor na objavu čitanjem, odnosno u županije, ako sabor nije bio u zasjedanju- nakon odlučivanja o kraljevim prijedlozima raspravljalo se o pritužbama i zahtjevima(gravamina et postulata- preko tog instituta jamčila se ugarska ustavnost) ugarskih, a potom odvojeno od ugarskih protonotar bi čitao i za hrvatsko-slavonske staleže, jedni i drugi se nisu mogli međusobno mješati u tuđa pitanja, ali hrvatsko-slavonski zastupnici su mogli zamoliti kralja da zakon za Ugarsku protegnu na Hrvatsku i Slavoniju
- kada bi se prijedlog kralja ili ugarskih staleža odnosio na naše područje nunciji su ga trebali prihvatiti ili odbiti- -ni kralj ni Ugarsko-hrvatski sabor nisu mogli donijeti zaključak koji se odnosio na Hrvatsku i Slavoniju bez prethodnog izjašnjenja (prihvatiti ili odbiti, s obzirom na dobivene naputke Hrvatsko-slavonskog sabora) hrvatsko-slavonskog izaslanstva
- no kako je 1791:LVIII odlučivanje o financijama preneseno na Ugarsko-hrvatski sabor u tim je pitanjima iz zajedničke nadležnosti sve do 1848. vrijedilo načelo majoriteta

3. GRAĐANSKO I KAZNENO PRAVO

1. RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA I HRVATSKA PRAVNA PODRUČJA

- **1.1 RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA**
 - u 12.st. počinje prodor pismenosti u pravnu sferu i s time povezan prodor rimskog prava i pojedinih instituta poput notarijata ili pisane oporuke što sve utječe na formu i sadržaj pravnih instituta
 - do 12.st. pravo se pojavljuje kao hrvatsko običajno pravo u vidu prevladavajućeg utjecaja običajnog prava na institucije koje se izgrađuju u sklopu državne vlasti- isto tako vidljiv je utjecaj susjednih pravnih poredaka:-franački javnopravni instituti - langobardske i bizantske institucije građanskog i kaznenog prava
 - u 13.st. na obalnom području, pogotovi gradovi, osjeća se utjecaj rimskog prava kao i ostalih utjecaja vanjskog okruženja
 - na obalnom području biti će značajan i utjecaj mletačkog prava zbog autoritativnosti vezane uz vlast mletačke republike od 15.st
 - u unutrašnjosti će biti izraženi ugarski utjecaji, a u manjoj mjeri i utjecaji srednje Europe(npr. njemačko pravo) dok će se u kasnom srednjem vijeku i predmodernom razdoblju vidjeti utjecaji Austrije
- **HRVATSKA PRAVNA PODRUČJA**
 - pitanje teritorijalne razdiobe prava na hrvatskom prostoru je izuzetno bitno zbog formalnih, sadržajnih i pravno-kulturnih razlika te je značajno da su ti prostori mijenjali svoju pripadnost različitim državnim okvirima te da su se tek u 16.st. relativno stabilizirali zajedno pod Habsburškom monarhijom
 - Lujo Margetić je identificirao pet hrvatskih pravnih područja: 1.istarsko 2.kvarnersko 3.dalmatinsko 4.užehrvatsko 5.slavonsko
 - 1.istarsko-miješaju se utjecaji rimskog,bizantskog,langobardskog,franačkog,mletačkog,slavenskog prava
 - 2.kvarnersko-vrlo usko no najraznorodnije jer ima raznih hrvatskih pravnih običaja uobličeni npr. u Vinodolskom zakonu, Rijeka je izložena utjecaju sjevera(tršćansko pravo), Cres izražen utjecaj mletačkog prava, Trsat i istočno od njega utjecaj ugarsko-hrvatskog prava
 - 3.dalmatinsko(od Krka do Dubrovnika)-obilježeno statutarnim pravom gradova gdje se miješaju utjecaji običajnog,rimskog,mletačkog i bizantskog prava te u manjoj mjeri ugarsko-hrvatskog prava
 - 4.užehrvatsko(središte u Lici i Dalmatinska zagora-jezgra nastanka hrvatske državnosti)-obilježava autonomni razvoj starog hrvatskog prava, običajnih korijena uz skroman utjecaj ugarsko-hrvatskog i mletačkog prava s elementima rimskog prava
 - 5.slavonsko-utjecaj ugarsko-hrvatskog prava s dominacijom Tripartita, ali prisutnost ugarskog prava puno je manja u zapadnom dijelu(zapadno od Požeške gore)
 - no unatoč ovoj orijentacijskoj podjeli unutar samih područja postojale su velike razlike- stupanj radnorodnosti zapravo puno veći- npr. razlike kod dalmatinskih gradova,razlika kod istočnog i zapadnog dijela Slavonije)
 - također bitno je naglasiti razliku između istarskih & dalmatinskih gradova koje karakterizira veća autonomija u pravnom izrazu(statuti) za razliku od hrvatskih & slavonskih gradova koji svoj put prate kroz vladareve privilegije

➤ 2. SREDNJOVJEKOVNA PRAVNA VRELA

➤ 2.1. Općenito o pravnopovijesnim vrelim

- razvoj prava crpimo iz puno vrela, prvenstveno iz pravnih vrela-propisi, običajno pravo, usmene obavijesti kao i sudske prakse te uz ta vrela ona koja ih prate(npr. zapisnici Sabora)- zatim pravno okruženje osnovnog objekta interesa(npr. organizacija sudova)- zatim šire pravno i društveno okruženje u kojemu pravni instituti nastaju
- isto tako moramo u spoznaju uključiti i obavijesti o stranim pravnim sustavima koji dakako utječu na nastajanje pravnih instituta- Obavijesti o razvoju prava u prošlosti crpimo iz izvora od kojih su u središtu:
- 1. KRUG: PRAVNA VRELA- neposredno sadržavaju obavijesti o pravnim normama poput propisa (zakoni, statuti, uredbe) običajnog prava (zbornici običajnog prava, usmene obavijesti za razdoblje od 19. stoljeća), kao i sudske prakse (presude), dokumenti o pravnim poslovima (oporuke, ugovori), uz ta vrela su bitne dodatne obavijesti- upotpunjavaju razumijevanje značenja pravnih instituta (npr. zapisnici Sabora i pojedinih tijela itd.)
- 2. KRUG: obavijesti vezane za šire pravno okruženje osnovnog objekta interesa- npr. podaci o organizaciji sudova i uprave, sustavnog obrazovanja itd...možemo otkriti dublje slojeve određenosti pojedine pravne norme
- 3. KRUG: gradivo koje upućuje na šire pravno i društveno okruženje u kojem pravni instituti nastaju, razvijaju se- npr. podaci o gospodarskom i političkom sustavu, koncentraciji moći, kulturnim obilježjima (jezik), podaci o konkretnim događajima, obavijesti o ulozi pojedinih osoba (dostupno iz biografija)
- 4. KRUG: obavijesti o stranim pravnim sustavima
- nacionalni pravni sustavi razvijaju se pod utjecajem ili u interakciji s institutima iz stranih pravnih sustava

➤ 2.2 SREDNJOVJEKOVNA PRAVNA VRELA NA HRVATSKOM PROSTORU

- formalna vrela iz kojih crpimo obavijesti o razvoju prava jesu: zakoni, uredbe, statuti, urbani, običajno pravo i raznorodne isprave iz kojih su privilegije jedna posebna kategorija
- ZAKON- propis koji donosi najviša vlast u državi tj. vladar(samostalno ili sa Saborom), a sadržava opće norme i proteže se na cjelokupno državno područje ili dio, ili pak na cjelokupnu društvenu skupinu ili jedan njen dio u srednjem vijeku relativno rijetko su se donosili zbog ograničenosti državne nadležnosti na područje neposrednog interesa(organizacija vlasti,porezi, ...), a nije išla u druge sfere- te su sfere onda bile uređene na razini partikularnih zajednica ili ustanova(gradovi,bratovštine,vlastelinstva, ...) dok je najveći dio društvenih odnosa bio uređen običajnim pravom
- UREDBE(NAREDBE)- propisi koje donosi tijelo izvršne vlasti(vladar ili njegovi službenici na temelju ovlasti) kojima se na opći i trajni način uređuje ustroj vlasti ili odnosi državljana tako uredbe podsjećaju na zakon, ali one se ne donose iz djelokruga koji pripada zakonodavnoj vlasti(kada vladari vladaju putem uredbi ukazuje na apsolutistički način vladanja ili kršenje ustavnosti)
- STATUTI- zbirke propisa koje donosi neko tijelo autonomne vlasti u svome djelokrugu i u sklopu svoje teritorijalne nadležnosti za svoje pripadnike(autonomija znači pravo da temeljem privilegija ili statusa samostalno donosi pravna pravila za sebe te se po tome razlikuje od samouprave koja znači pravo vlasti da samostalno provodi pravna pravila koja je donio netko drugi, tako su putem autonomije dalmatinski gradovi donijeli svoje statute)- u ovako određene statute ubrajamo statute gradova, ali isto tako i odgovarajuće propise npr. kaptola i cehova no dakako su statuti dalmatinskih gradova najvažniji za hrvatski pravno-kulturni identitet kao zbornici gradskog prava
- URBARI- zbirke pravnih pravila kojima su bili uređeni odnosi između vlastelina i kmeta u pravilu su ih donosili vlastelini u sklopu svoje upravne vlasti nad zavisnim stanovništvom na svome području pa su utoliko imali „privatnopravni“ karakter- najpoznatiji Modruški urbar 1486. knez Bernardin Frankopan- zbog velikog iskorištavanja kmetova i njihovih bunova u 18.st. Marija Terezija je donijela Hrvatski i Slavonski urbar kao opće i okvirne propise s javnopravnim obilježjima
- OBIČAJNO PRAVO- nastaje dugotrajnim održavanjem određenog načina ponašanja koje zbog široke prihvaćenosti postaje obvezatno i za budućnost i uživa sankciju u slučaju povrede istih tih pravila- uglavnom je nepisano, a do njegovog zapisivanja je dolazilo zbog nesigurnosti u sadržaj pojedinih normi koje su bili značajne ili naročito sporne -u hrvatskom srednjovjekovnom pravnom nazivlju zbirke običajnog prava se nazivaju „zakon“ što vuče iz praslavenskog- (npr. Vinodolski,Kastavski,Mošćenički zakon) te ga ne treba brkati sa zakonom kao općim aktom državne vlasti- takve zbirke gotovo nikad nisu potpune jer se sakupljalo samo ono što je bilo od interesa sastavljača tih zbirki te izvan njih ostaje cijeli niz pravila snaženjem uloge države pada značaj običajnog prava jer država nameće svoje propise
- ISPRAVE- raznorodni pisani izvori o pojedinačnim pravnim poslovima koji govore o primjeni prava te odražavaju pravni život- sadrže širok krug pravnih činova(ugovori, oporuke, presude, vladareve darovnice,...)- posebno se izdvajaju PRIVILEGIJE- prerastaju značenje isprava jer one označavaju sve pravne norme koje nisu neposredno nastale običajem te sve isprave kojima je podijeljeno ili zajamčeno neko pravo- ugarsko-hrvatski vladar svoje dekrete je donosio u obliku privilegija odnosno zakone, a kralj, herceg i ban su osnivali gradove dijeleći im slobode i prava, pa su tako privilegije izrazito važne za javno pravo
- no kralj je u sklopu privatnog prava u svečanom obliku mogao podijeljivati neku povlasticu zaslužnoj osobi
- izložit će se 1. TRIPARTIT, 2. statutarno pravo dalmatinskih i istarskih gradova, 3. OBIČAJNO PRAVO

➤ 2.2.1. TRIPARTIT

- glavno pravno vrelo u Ugarskoj i Hrvatskoj i Slavoniji koje je prvenstveno uređivalo privatnopravne odnose, a u maloj mjeri i javnopravno i kaznenopravne
- kodifikacija običajnog prava u obliku zakona
- 1514. temeljem kraljevog naloga sastavio ga je Istvan Verboczy, Ugarski sabor ga je prihvatio, kralj sankcionirao potpisom, no nije ga promulgirao- tada nije postao zakon
- razlog tomu je otpor višeg i ckvenog plemstva koje je Tripatrit izjednačio s nižim plemstvom, izričito navodeći da postoji samo jedinstvena (plemička) sloboda
- NO, Verboczy ga je sam tiskao u Beču 1517. i poslao ga županijama.
- On ga je definirao kao "vjerni prikaz postojećeg prava", a zbog njegove uvjerljivosti, sistematičnosti i praktičnosti, sudovi su ga odmah počeli primjenjivati, i potisnula sva ostala privatnopravna vrela u Ugarskoj i Slavoniji te via facti nametnuo kao glavno pravno vrelo neposredno
- preveden je na mađarski i na hrvatski (Ivan Pergošić 1574.)
- TRIPATRIT U HRVATSKOJ I SLAVONIJI- vrijedio je do uvođenja austrijskog Općeg građanskog zakonika 1853.
- uveden je tada i u Ugarsku, ali je OGZ zamijenjen Tripatritom odmah po okončanju apsolutizma 1861., te je ostao na snazi sve do 1946., na mađarskim sveučilištima i Pravnom fakultetu u Zagrebu studirao se kao jedan od temeljnih predmeta – kao građansko pravo zemlje
- SADRŽAJ TRIPATRITA- čine ga sistematizirani, ali dijelom i hrvatski ("slavonski") običaji – zbog toga se izučava pod nazivom "hrvatsko-ugarsko privatno pravo"- Sastavljen je kao ZAKONIK – sadržava zakone, kraljevske dekrete i odruge propise te običajno pravo- također su zamjetni utjecaji kanonskog i rimskog prava vidljivi kroz školničku obradu gradiva, trodijelnu podjelu i primjenu rimskog prava na ugarske običaje
- gotovo cijeli Tripartit je posvećen privatnom pravu
- u osnovi je bio zbirka sudske prakse čiju je osnovu činilo običajno pravo, a njegova je interesna osnovica bila ona nižeg plemstva- zbog toga su u tripatritu s posebnom pažnjom obrađena pitanja:
- osobnih prava, imovine, pravnog položaja, obitelji, nasljeđivanja, ugovornih odnosa plemstva
- pitanje sudskog postupka- na građane (stanovnike gradova) i podložno stanovništvo se odnosi vrlo mali broj normi!!
- STUKTURA TRIPATRITA- trodijelna - po uzoru na Gajeve Institucije
- predgovor-donosi definicije i svojevrсна pravnoteorijska razmatranja o pravdi, pravu, običajnom pravu i njegovim elementima, i sažetak postupovnih pravila
- prvi dio- govori o plemstvu i njegovu postanku, o vladaru, pravima staleža, crkvenim donacijama, nasljeđivanju, bračnom imovinskom pravu, skrbništvu, punoljetnosti, pravnoj i poslovnoj sposobnosti
- drugi dio -načela imovinskog prava, zakone, statute, običaje, privilegije te postupovno pravo (sudski postupak)
- treći dio- govori o posebnom običajnom pravu Slavonije i Erdelja i razlikama između ugarskog, slavonskog i erdeljskog prava, napose glede homagiuma i miraza
- Tripatrit nije poznavao jedinstvenu definiciju vlasništva - počivala je na otvorenom krugu različitih stvarnih prava.
- To je otvorilo put za postojanje kolektivnog vlasništva, na njemu je počivala kućna zadruga u Hrvatskoj i Slavoniji.
- OGZ je poznavao individualno vlasništvo, suvlasništvo i podijeljeno vlasništvo.

➤ STATUTARNO PRAVO DALMATINSKIH I ISTARSKIH GRADOVA

- zbirke propisa koje su donosili i provodili gradski organi
- vrijedili su na području njihove nadležnosti, odnosno za pripadnike gradske zajednice i izvangradskog područja
- njihova konstruktivna odrednica je bilo pravno priznanje gradskog statusa čije je karaktersitično obilježje pravo na autonomiju i samoupravu- to jest pravo na samostalno organiziranje gradske vlasti i donošenja i provođenja pravnih pravila putem vlastitih organa
- 14. st Bartolus de Saxoferato kao bitno obilježje slobodnog građanina s političkim pravima ističe:
- slobodnog građanina s političkim pravima
- zajednicu građana kao nosioca izvornog gradskog suvereniteta
- običajno pravo oblikovano prešutnom suglasnošću građana oko neke prakse
- pravo građana na izradu statuta kao pisanog prava
- statuti se tako javljaju kao završni stupanj u oblikovanju srednjovjekovnih gradskih prava
- prije pojava statuta život se upravljao prema nepisanom i općepoznatom običajnom pravu čija su pojedina pravila povremeno zapisivale gradske vlasti- stvaraju se nove norme (statuta) kao dopuna ili modifikacija običajnog prava□ posebno ona pravila čiji je sadržaj dvojben u upravnim ili sudskim postupcima- jednom zapisane počinju se primjenjivati kao opće norme- to vodi prema kodifikaciji gradskog prava

- u Dalmaciji se kodifikacija dešava kao posljedica trgovine i pravnog prometa- Gradsko plemstvo se zalaže za kodifikaciju zbog osiguravanja svojih interesa, a prihvatljiva je i pučanima zbog ograničavanja utjecaja plemstva na tumačenje nejasnih odredaba običaja i pogoršavanja njihovog položaja
- tako se od 13.st. običajno pravo i nove norme skupljaju u zbirke koje postaju osnova pravnih poredaka dalmatinskih i istarskih gradova i postaju neka vrsta gradskih ustava i pravnih zbornika koji obuhvaćaju sve grane prava no isto tako običajno pravo ostaje vrijediti paralelno sa statutima
- kodifikacija pretpostavlja sistematizaciju i racionalnu obradu sakupljenih pravila, to podrazumijeva da to predvode učeni pravници koji posežu i za svojim znanjem modela koje poznaju pa tako putem pravničkog utjecaja dolazi i do modernizacije i promjene gradskog običajnog prava
- taj utjecaj bio je jedan od načina kako je prodrlo opće pravo (ius commune) s osnovom u rimskom i kanonskom pravu koje je u većini europskih gradova vrijedilo kao supsidijarno vrelo
- pri kodifikaciji gradskog običajnog prava dolazi do nevidljiva» modernizacija i promijene
- Mletačka Republika nije dopuštala pozivanje na ius commune, zbog naglašavanja državne samobitnosti i samozadovoljnosti svojeg pravnog poretka (tako ni dalm. i istarski gradovi pod njihovom vlašću ne spominju ius commune kao supsidijarno vrelo)
- kazuistička osnova statutarne zbirke razlog je da se iz današnjeg motrišta njihov sadržaj doima kao fragmentaran, proturječan, nejasan i opterećen mnogim pravnim prazninama □ njihov sadržaj treba shvatiti kao orijentaciju, ponajprije sucima, u potrazi za najboljim rješenjem spora
- tako pravne praznine u statutima nisu znak da to pitanje nije bilo uređeno običajnim pravom, nego da nije postojala potreba za pisanim uređenjem tog pitanja
- statutarne norme imale su prednost u primjeni, a ako nije davala zadovoljavajuće rješenje, ono je moglo biti potraženo i izvan same norme
- statutarne zbirke su naši gradovi imali već u 13. st (Zadar, Split, Trogir), ali nisu sačuvane- Najstarije sačuvane zbirke imaju Korčula, Dubrovnik, Zadar, Poreč, Dvigrad i Buje

➤ **ZBORNICI HRVATSKOG OBIČAJNOG PRAVA**

- dijelovi hrvatskog običajnog prava sačuvani u seoskim srednjovjekovnim pravnim zbornicima od kojih su najvažniji
- Vinodolski zakon 1288., Novigradski zakon iz pol 15. st, Vranski zakon iz pol 15. st., Poljički statut kao zbornik prava autonomne općine
- oni su nastali kao sraz lokalne zajednice i njezinih običaja s pojedinim nosiocima vlasti koji su htjeli nametnuti svoja pravila
- stoga su sabrani i popisani lokalni stari običaji koji bi se primjenjivali na sudovima čiji suci te običaje nisu poznavali
- Hrvatski srednjovjekovni pravni običaji (consuetudines Croatorum) bi se zadržali te bili popisani na području pod upravom bana južno od Gvozda, te se javljaju kao običaju suprotstavljeni ugarskim pravnim običajima prisutnim na području uprave slavonskog bana, ponajprije Tripatritu
- hrvatsko običajno pravo primjenjivalo □ primjenjivalo se na Kninskom sudbenom stolu gdje su ga tumačili "starci" (stručnjaci za hrvatsko običajno pravo)
- Iz tih se razloga i zadarske vlasti obraćaju Kninskom sudu za pomoć u razjašnjavanju običajnog prava
- VINODOLSKI ZAKON- nastao 6. siječnja 1288., pisan čakavicom i glagoljicom, uz Rusku pravdu, najstariji pravni dokument na slavenskom jeziku- nastao je zbog nesporazuma Leonarda Frankopana (novog gospodara tog prostora) i seljaka koji traže poštivanje svojih prava- Sastavilo ga je u Novom Vinodolskom povjerenstvo od 42 izabrana predstavnika 9 vinodolskih općina koja su najbolje poznavala pravo (sudjelovao i knez Frankopan)- ima 75 članaka i sadrži odredbe različitih grana prava-uređuju se: ovlasti kneza koji donosi konačne odluke o javnim poslovima, položaj katoličke crkve, ustroj vinodolske općine, ovlasti službenika vinodolske općine, sadrži i odredbe kaznenog prava (ponajviše) □ sadrži odredbe za djela protiv vlasti, crkve, tjelesnog integriteta, podmetanje požara itd...- kaznenopravne odredbe su usmjerene na ograničavanje kneževih ovlasti- prisutna je i "vražda" tj. krvnina-isplaćuje se rodu kao znak priznavanja krivnje i naknada počinjene štete, a ujedno i sprječava krvnu osvetu- glavno dokazno sredstvo je priznanje počinitelja, iskaz svjedoka, prisega otuženika s suprisežnicima- zanimljivost je uloga pristava u postupku-on nije samo pomoćni organ nego i sam obavlja neke izvanparnične radnje
- Novigradski i Vranski zakon vrijedili su na području zadarske komune
- Novigradski zakon nastao je 1452., a dopunjen je 1454. a nakon toga su ga vjerojatno potvrdile mletačke vlasti, nastao je na širem skupu na kojem su osmorica hrvatskih plemića koji su predstavljali osam seoskih zajednica, zadarskom javnom bilježniku diktirali tekst koji su osali dopunili, nakon čega je taj tekst preveden na latinski
- donosi običaje koji su bili na tlu Hrvatske između Knina i Nina
- zbornik govori o nasljeđivanju posjeda, položaju nezakonite djece, funkcioniranju seoske zajednice i načinu donošenja zajedničkih odluka, o podjeli rojeva pčela, čuvanju seoskog stada, o svjedocima u sudskom postupku, uređenju pašnjaka, o podjeli kućne zadruge, odnos gospodara i kmeta (kolona), o tlaki kmeta i gospodarevu pravu prvokupa nasada loze

- Vranski zakon nastao je 1454., a vrijedio je na Vranskom vlastelinstvu- dokument od 38 članaka, popis običaja, u središtu pažnje seljak koji je u zavisnom položaju koji je u zavisnom položaju bliskom onome kmeta- sastavili su ga sudac vranskog podgrađa oko vranske utvrde i predstavnici vranskih sela te potvrdile mletačke vlasti
- Poljički statut nastao je oko 1440.- zbornik običajnog prava autonomne Poljičke općine, a ubrzo su ga potvrdile mletačke vlasti, vrijedio je do 1807. do kada je bio noveliran više puta- prepleću se elementi rodovskog i feudalnog uređenja
- pisan je narodnim jezikom na bosančici, a pažnju je izazivala pravna terminologija srodna Ruskog pravdi, pa je u 19.st. privukao pažnju stranih istraživača i do sada je preveden na više stranih jezika
- sadržaj statuta: - ustrojstvo vlasti Poljičke općine- sudstvo, uprava,kazneno, građansko i postupovno pravno
- najviši organi vlasti bili su izvanredna „skupščina" te redovitiji „kupan općeni zbor"
- sudsko-upravni organ(vlada) bio je „Poljički stol" ili „banka" u kojoj su bili plemenitaši, a veliki knez bio je najviši središnji organ sudbene i upravne vlasti
- najvažnije odredbe su o obiteljskoj imovini(elementi rodovsko-plemenskog uređenja, utjecaji rimskog prava)
- plemenščina tj. obiteljska imovina u nepodijeljenom je vlasništvu zajednice i stoji u ravnopravnosti i solidarnosti članova koji je uživaju temeljem pripadnosti zajednici
- plemenščina je načelno neotuđiva osim za velike nevolje
- statut ima i propise o diobi plemenščine po glavama
- Poljički statut dopušta krvnu osvetu u slučaju krvnih delikata i poznaje solidarnu odgovornost srodnika za počinjenu štetu
- prisutno je personalno načelo važenja poljičkog prava, prisutna je također i vražda

3. STATUSNO I OBITELJSKO PRAVO

➤ 3.1. STATUSNO PRAVO

- u srednjovjekovnom pravu se punoljetnost razlikuje prema spolu (ugl ne postoji kao jedinstvena kategorija). Svojevrsna orijentacija je bio nastup spolne zrelosti-u rimskom pravu 12 godina za žene i 14 god za muškarce- i Tripatrit predviđa stjecanje nepotpune poslovne sposobnosti s 12 god za žene i 14 za muškarce
- međutim - to ne znači stjecanje prava raspolaganja zemljišnim vlasništvom (središnja imovinska kategorija)- 14 god za žene i 24 za muškarce
- mnogi dalmatinski statuti vezali su se isto tako za granicu iz rimskog prava, ali je npr. Šibenski statut tu granicu podigao na 14 za žene i 16 za muškarce- na u dalmatinskim se pravnim poredcima nastupom određene dobi nije stjecala puna pravna i poslovna sposobnost već je za to bila potrebna emancipacija
- emancipacija- odricanje oca od očinske vlasti i izlazak djeteta iz obiteljske zajednice te su tek tim činom punoljetna djeca postajala ravnopravni članovi komune s pravom samostalnog nastupanja u pravnom promet bez prethodne očeve suglasnosti
- tako bi do emancipacije stvar koju bi dijete kupila bilo očevo vlasništvo
- osnovni način emancipacije: javna isprava izdana na osnovi izjave očeve volje, sudskom odlukom (kada otac nije htio emancipirati), ex lege (neposredno na temelju zakona), uz prešutnu očevu suglasnost (sin izbiva iz kuće minimalno 6 mjeseci), emancipacija ne znači nužno i stvarni odlazak iz kućanstva

➤ 3.2 OBITELJSKO PRAVO

- obiteljskim srednjovjekovnim pravom su uređeni imovinskopravni odnosi roditelja i djece te skrbništvo, a vrlo malo bračno pravo (uređeno kanonskim pravom)
- pravnorelevantan je samo crkveno sklopljen brak(nerazrješiv), ali crkveni sud ih je mogao rastaviti
- na hrvatsko-slavonskom području se žena (kod bračnih zajednica građana i kmetova!!) smatrala sustjecateljem imovine stečene u braku (radi na polju i dr.), pa je kod smrti muža udovica imala pravo na polovinu stečene imovine kao suvlasnik, a u ostalom dijelu je mogla sudjelovati kao nasljednica
- u plemićkim obiteljima - žena rađa i skrbi o djeci-muž raspolaže djelokupnom stečenom imovinom – za života i za slučaj smrti, žena se nije smatrala suvlasnicom žena se ne smatra suvlasnicom!!
- u dalmatinskim komunama obitelji su bile inokosne, a bile su česte i obitelji koje su se sastojale od više bračnih zajednica odnosno one koje su uključivale i druge srodnike(npr. zajednica braće) koji su svi zajedno činili jedno domaćinstvo
- članovima obitelji, i na obalnom i na kontinentalnom području, smatrane su sluge(servi) i sluškinje (ancillae) koji su bili pod vlašću kućedomaćina, a nisu imali punu pravnu ni poslovnu sposobnost
- oni su zbog dugogodišnjeg služenja u obitelji u zamjenu za uzdržavanje, najčešće od malih nogu, postajali stvarni članovi obitelji
- no zbog ovisnosti o gospodarevu kruhu bili su podložni i djelomično zavisni od vlasti gospodara koji ih je mogao nekažnjeno tući, ali ne tako da ih osakati
- društveno je nepoželjno bilo da sin i kći sklope brak bez suglasnosti oca, no i takav brak je bio valjan, s time da su ta djeca mogla npr. izgubiti pravo na neoporučno nasljeđivanje dijela koji im je trebao pripasti iz očeve ili majčine imovine

- jedina očeva obveza, koja je nakon njegove smrti prelazila i na sinove, bila je udaja i davanje miraza kćeri, ako bi sinovi izigrali tu obvezu ona je mogla preći na druge rođake, pa i na gradske vlasti
- svrha miraza bila je osiguranje materijalne osnove za život obitelji te osiguranje ženine egzistencije za slučaj prestanka braka te zbog toga čak ni žena koja je ostajala nominalni vlasnik miraza nije mogla posve slobodno opteretiti imovinu
- zakonita su bila samo djeca rođena u braku, no izvanbračna djeca mogla su biti ozakonjena sklapanjem braka između roditelja te su ona mogla nasljeđivati i oporučno i neoporučno
- većina dalmatinskih statuta počivala je na tzv. dotalnom načelu odvojenih dobara muža i žene, prema kojem je žena imala samo pravo na miraz i na ugovorom utvrđena prava
- manji dio statuta (npr. Rapski, Krčki statuti) temeljio se na načelu zajednice dobara bračnih drugova, prema kojem je žena nasljeđivala pola dobara stečenih za vrijeme braka, osim ako je u brak ušla s mirazom - u tom joj se slučaju vraćao miraz dok je na ostaloj imovini imala pravo plodouživanja do preudaje
- u slučaju tzv. braka na istarski način muž i žena su prilikom sklapanja braka ujedinjavali svu svoju imovinu te je po smrti jednog od bračnih drugova preživjeli drug mogao preuzeti svoju imovinu ili pak ostati kod načela zajednice dobara i preuzeti polovinu sve imovine

4. STVARNA PRAVA

➤ 4.1. VLASNIŠTVO I PODIJELJENO VLASNIŠTVO

- vlasništvo se u srednjem vijeku ne pojavljuje kao jedinstveni pojam već u pluralnim oblicima
- u rimskom pravu se pojavljuje kao skup ovlasti koji pripada jednom vlasniku ili suvlasnicima (*dominium, proprietas*)- u tom obliku se rijetko pojavljuje u srednjem vijeku
- umjesto vlasnika kao nosioca svih ovlasti na stvari vlasnik se pojavljuje kao nosilac ograničenog i precizno određenog skupa ovlasti nad stvari, te se može javljati više vlasnika nad istom stvari (npr. kod zemlje)- u Justinijanovom zakonodavstvu je to pojam zemljišne služnosti)
- karakterističan je i daleko najznačajniji takav slučaj tip podijeljenog vlasništva nad zemljom
- pravni odnos na tom tipu vlasništva zasnivaju se između izvornog vlasnika zemlje (kralj kao senior (ili njegov vazal na kojeg je prenio ovlasti)) i njegova vazala (odnosno podvazala)
- na vazala se prenose privatnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljom, ali najčešće i javnopravno ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom (kmetovima) te pravo ubiranja poreza
- tako vazal dobiva na ograničeno raspolaganje i korištenje zemlje s funkcijama javne vlasti uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (*fidelitas*) vladaru ili senioru
- to predstavlja pravnu osnovu vlastelinstva kao zemljišnog dobra uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (*fidelitas*) vladaru ili senioru
- Navedeni tip odnosa praktično i teorijski su uobličili postglosatori. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri tipa nosioca vlasničkih ovlasti- najbliži Justinijanovom pojmu vlasništva je- VLASTELIN. On ima neposredno vlasništvo (*dominium directum*). On ima široko pravo raspolaganja (ne smije je prodati kraljevom neprijatelju), korištenja (radovi, plodovi, uzimanje rente od stanovništva na zemlji) i vršenju funkcija SUDBENE vlasti-ubiranje poreza i donošenje pravila o obvezama tog stanovništva (urbari!!!)
- VLADAR-nosilac vrhovnog vlasništva (*dominium eminens*)-zadržava rezidualne ovlasti prema tom zemljištu. U slučaju nevjernosti (*infidelitas*) vazal gubi svoje vlasništvo (obljubi mu ženu, kćer, sestru, zarati protiv kralja...)
- također u slučaju izumrća roda obdarenika (*defectio seminis*)
- KMET-nositelj koristivnog vlasništva (*dominium utile*).
- temeljem toga ima određene obveze prema vlastelinu i crkvi, ali i prava: dio priroda sa zemlje, uvjetovano raspolaganje svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina)- ponegdje nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude onda ne može s nje udaljiti
- pravni promet zemljom odvijao se i među drugim stanovnicima koji su izbjegavali navesti pojam vlasništva radi jasnoće i pravne sigurnosti te su precizno navodili koje se ovlasti prenose na kupca (držati, prodati, zamijeniti,...)

➤ 4.2. OBITELJSKO VLASNIŠTVO

- obiteljsko vlasništvo (*ius hereditarium*) jedan je od tipova srednjovjekovnog vlasništva i najstariji zabilježeni tip vlasništva na hrvatskim područjima
- najčešće se bilježi na području Dalmacije odakle potječe i najveći broj vrela
- obuhvaćalo je imovinu koja je u obitelji bar 2 generacije (*bona hereditaria*) i koja je pripadala svim nepodijeljenim članovima obitelji jer se uzimala kao i imovina budućih generacija i bila je zalog trajanja obitelji
- pravilima o nasljeđivanju unaprijed se moglo izračunati koji će dio imovine pripasti kojem od članova zajednice

- BONA ACQUISTA - stečena dobra kojima je slobodno mogao raspolagati onaj koji ih je stekao i koji je bio njihov puni vlasnik.
- DIJELI SE NA : bona empticia - imovina stečena kupnjom odnosno drugim poslom I bona acquista u užem smislu - imovina koju je stjecatelj dobio od kralja i njoj je raspolaganje utvrđeno kraljevom darovnicom (najčešće je naljeđivanje ograničeno na muške potomke prvog stjecatelja)
- propadanje obiteljskog vlasništva vidljivo je u dalmatinskom institutu preferiranja jednog djeteta. Tako niz dalmatinskih statuta utvrđuje da svakom djetetu načelno pripada jednak dio obiteljske imovine, ali je roditelj mogao oporučno po slobodnoj volji nekom od sinova ili kćeri dati do desetine svoje ukupne imovine preko dijela koji mu inače ne bi pripadao.
- U hrvatskom pravu također postoji rođačko pravo prvokupa (načelno samo rođak koji je potjecao od prvog stjecatelja)
- hrvatsko pravo ne poznaje institute dosjelošnosti i zastare
- u hrvatskom pravu je vrijedila OPOZIVOST DAROVANJA (očigledan izostanak utjecaja rimskog prava).
- Akademik Margetić smatra da se u takvim slučajevima radilo o nepodijeljenoj obiteljskoj imovini, pa je netko darovao nešto što je posjedovao i na neki način smatrao svojim.
- S obzirom da su darovanja uglavnom bila u korist Katoličke crkve (a sudili su crkveni sudovi primjenjujući rimsko pravo kroz kanonsko pravo), ona je tako utjecala na postupni prodor neopozivosti darovanja.

➤ 4.3. PRAVO PRVOKUPA

- pravo prvokupa pravo je ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju
- to pravo ovlaštenik mora realizirati u određenom roku, a tek nakon njegova odbijanja ili propusta roka ona se može ponuditi na prodaju i trećima- ono se već razvilo u Bizantu i na drugim područjima- prvenstvena svrha toga je bila da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu
- u Hrvatskoj i Slavoniji te Istri pravo prvokupa razvilo se uz postupno širenje kruga ovlaštenika od rođaka na vlasnike susjednih posjeda i stanovnike naselja
- u dalmatinskim gradovima najprije je obuhvaćalo rođake, a potom susjede i ostale posjednike u gradu
- pravo prvokupa nije zastarjevalo □ prodaja se morala javno objaviti u mjestu di se nekretnina nalazi
- isprava o kupoprodaji se mogla zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je ovlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru prvokupa- pravo prvokupa je opterećivalo individualno vlasništvo pa ga se pokušava izbjeći. Već u Bizantu se nije primjenjivalo ako je bila riječ o darovanju, davanju u miraz, i zamjeni jer se smatralo da svrha tih poslova nije zaobilaženje ovlaštenika na prvokup- slično se u dalmatinskim gradovima izbjegavalo s fiktivnim uzajamnim darovanjem imovine

➤ 4.4. SKUPNO VLASNIŠTVO

- karakteristično je za ranija razdoblja razvoja prava kada se javlja kao oblik uređenja zajedničkog iskorištavanja dobara koje uživa cijela zajednica (pašnjaci, šume, livada), a naročito za stočarstvo
- no prisutno je i poslije u rodovskim strukturama
- za taj tip je karakteristično da u njemu sudjeluje više osoba kojima zajedno pripadaju vlasnička prava, da ono može postojati samo na nepodijeljenoj stvari, s tim da nema određenog udjela pojedinaca te da je za njegovo izdvajanje potrebna suglasnost cijele zajednice- tako cijeloj zajednici pripada pravo raspolaganja te je karakteristično i da su članovi zajednici povezani nekom osobnopravnom vezom (zadruga, brak, ...)- kod nas vlasništvo kućne zadruge bilo je oblik skupnog vlasništva kao i npr. zajednička imovina nepodijeljene braće koja nastaje nasljedstvom, kod zajedničke imovine (bračne stečevine) bračnih drugova te nasljedničke zajednice

➤ 4.5. KUĆNA ZADRUGA

- jedan od najznačajnijih instituta na hrvatskim područjima, obuhvaća velik broj stanovništva
- postoje vrlo dugo, čak do 80-ih god 20. stoljeća
- Kućna zadruga je životna i proizvodna zajednica članova (ne nužno srodnika) povezanih odnosima solidarnosti i zasnovana na zajedničkom vlasništvu (zemlja i sredstva za proizvodnju) koje istodobno pripada zadruzi kao pravnom subjektu i pojedinim članovima
- u pravilu se sastoji od udruženih individualnih obitelji, privatno vlasništvo postoji samo u pravilu nad osobnim stvarima i pokretnostima
- nasljedna prava na zadruženom vlasništvu ne postoje zbog toga šta ta imovina pripada zajednici sve dok ona traje
- u staleškom razdoblju bile su uobičajeni način organizacije života i rada na kmetskim selištima
- u nesigurnoj okolini zadruga je pružila veću sigurnost negoli inokosna obitelj
- Tripartit nije poznavao takav oblik vlasništva te je to otvaralo prostor za zadrugu i njezino posebno običajnopravno uređenje
- kućna zadruga („skupčina“) - na vlastelinstvu je tretirana kao jedan podložnik s obvezom davanja rente odnosno kao jedinstveni pravni subjekt
- Ona osigurava lakše ispunjenje kmetskih obveza, olakšava kontrolu nad kmetovima, a kmetovima daje veću sigurnost.

- kućna zadruga ("SKUPČINA") na vlastelinstvu je tretirana kao jedan podložnik □ □ jedinstven pravni subjekt koji čine svi urbarski podložnici koji žive na jednom kmetskom selištu
- bila je karakterističan oblik života seljaka i kmetova, ukinuta 1848. ali se još zadržao u našim sredinama
- uređena običajnim pravom koje nije postojalo u pisanom obliku (!)
- prisutna u Vojnoj krajini, Banskoj Hrvatskoj, i ponegdje Dalmacija
- prvo sustavno uređenje kućne zadruge je sadržano tek u Temeljnem krajiškom zakonu koji su donijele austrijske vlasti u Vojnoj krajini 1807. zbog posebnog značenja koji je zadruga imala u krajiškom vojno-lenskom ustroju kao svojevrsni spremnik vojnih obveznika
- u Hrvatskoj i Slavoniji takav zakon nije donesen sve do 1870. Zakon o uređenju zadruga
- težak udarac zadrugama zadat će OGZ 1853.-strogo zatvoren sustav stvarnih prava u kojemu je privatno vlasništvo temeljni oblik prava vlasništva, priznanje isključivo inokosne obitelji, sloboda oporučnog raspolaganja i načelo nasljeđivanja po srodstvu
- Opći građanski zakonik 1853. je okarakterizao je privatno vlasništvo kao temeljni oblik prava vlasništva, priznavanje isključivo inokosne obitelji, slobodu oporučnog raspolaganja i nasljeđivanja "po lozama" (temeljem srodstva)
- suprotno tome, zadruga je kolektivna "obitelj" temeljena na skupnom vlasništvu, nepostojanju prava nasljeđivanja, diobi zajedničkog vlasništva po "muškim glavama"
- kućna zadruga suprotno tome bila je svojevrsna kolektivna obitelj s temeljem u skupnom vlasništvu, nepostojanju prava nasljeđivanja i diobi zajedničkog vlasništva po muškim glavama
- 1857. austrijski Vrhovni sud kućne zadruge je intepretirao kao proširene individualne obitelji i suvlasništvo
- no to je dovelo do ubrzanja raspadanja zadruga i društvene krize pa su već 1860. obustavljene ovrhe takvih presuda
- tek će biti uređeno 1870. Zakonom o uređenju zadruga, no i on je doveo do diobe kućnih zadruga i društvene krize, te je 1872. stavljen izvan snage
- 1874. umjereniji je bio Zakon o zadrugama, ali će rješenje donijeti kompromisni Zakon o zadrugama iz 1889. i njegova novela iz 1902. koji su prihvatili postojanje zadruga
- takvo uređenje ukinuto je 1945. no nastavile su pravno postojati
- pravno će nestati nakon odluke Vrhovnog suda Hrvatske kojom je i na kućne zadruge primijenjen Zakon o nasljeđivanju iz 1955. temeljem kojeg se zadruga smatrala građanskim vlasništvom te su one brisane iz zemljišnih knjiga i upisivane kao vlasništvo članova no zbog loše provedbe te odluke problem kućnih zadruga još se uvijek pojavljuje u sudskoj praksi

5. OBVEZNO PRAVO

➤ 5.1 PRAVNI ODNOSI U POLJOPRIVREDI

- u srednjem vijeku uz stočarstvo poljoprivreda je bila najvažnija proizvodna grana s običajnopравnim korijenima u davnim vremenima- tako su ugovorni odnosi u poljoprivredi imali osnovu u običajnim pravilima i većinom su bili sklopljeni u usmenom obliku i pred svjedocima(nepismeno seljaštvo)
- sprega- jedan od značajnijih ugovora kojime se seljaci (spreznici) obvezuju na međusobno pomaganje oko poljoprivrednih radova kroz jednu ili više godina- najčešće je bila riječ o sprezanju tegleće marve radi oranja zemlje- svrha sprege bila je pomoć siromašnijim seljacima koji nisu imali vlastitu stoku za oranje- stoku je hranio spreznik na zemljištu čijem se radilo, ti ugovori su se znali prenositi generacijama
- -moba- isto tako ugovor o međusobnoj pomoći seljaka pri obavljanju različitih poslova gdje je trebalo više ljudi(oranje,kosidba,žetva,...)- onaj koji je sazvao mobu bio je dužan hraniti mobnike no nije bio dužan platiti im rad ili uzvratiti mobu- mobe su sazivale obitelji, a običajnim pravom bilo je uređeno tko, kada i kako može sazvati mobu, tko ide na mobu, organizacija rada i prehrana mobnika
- kolonat- bio je vrsta ugovora o zakupu temeljem kojeg je vlasnik zemljišta davao slobodnom obrađivaču zemljište na obradu dok se kolon obvezao obrađivati ga i davati naknadu u novcu ili naturi- u pravilu se zasnivao radi obrade vinograda i maslinika- ugovorom su precizirane obveze kolona grede obrade zemlje, naknade vlasniku, prijevoza plodova te prava kolona na kuću, tegleću marvu, na poboljšice na zemljištu- osnovna podjela kolona bila je na one koji su dobili od vlasnika kuću ili stoku i na one koji su imali kuću ili stoku ili pak sami sagradili kuću na kolonatskom zemljištu, o tome koliko je strana unijela u ugovorni odnos ovisila je i podjela plodova- u temelju tog odnosa bilo je Bizantsko pravo, Zemljoradnički zakon - u pravilu su to bili dugi odnosi koji su trajali i generacijama, pa po tome podsjeća na kmetstvo ali je razlika da je kolon bio podvrgnut sudbenosti državnog suda a ne vlastelina - razrješenje odnosa započelo je 1930., ali su konačno ukinuti 1946.
- težaštvo- najamna pogodba o radu, raširena u Dalmaciji- taj ugovor je mogao sklopiti vlasnik zemljišta koje je trebalo obraditi, a obveza težaka bila je određena po danima- taj odnos bio je uređen i statutarnim pravom zbog javnog interesa npr. ako težak ne dođe na radi propisana je kazna, te se spor između težaka i vlasnika rješavao u hitnom postupku pred sucem pojedincem
- ako bi propustio obaviti posao težak se osuđivao na novčane kazne, a sud ga globama prisiljava da završi posao.

➤ 5.2. PRAVNI ODNOSI U STOČARSTVU

- na dinarskom području u srednjem vijeku formirale su se komunice- dio planine odnosno seline(pasnjaci, šume,...)- tamo nisu bili zasnovani feudalni odnosi ili su se izgubili pa su u 14.,15.st. došli u skupno vlasništvo sela, bratstva ili plemena
- tako su bratstva- najčešće zahvaćala cijelo selo, imala nepodijeljenu šumu te proljetne katune(nastambe) i pašnjake
- u skupnom vlasništvu plemena- bili su pašnjaci i šume te plemenski putovi i bunari i izvori za napajanje stoke- no skupno vlasništvo na zemlji stjecalo se i kasnije npr. Pri rješavanju sporova o razgraničenju komunice
- zemljište komunice bilo je neotuđivo, ali je stvarna prava nad pojedinim dijelom mogao steći član zajednice uz suglasnost cijele zajednice- običajna su pravila uređivala i ostale načine korištenja
- kesim - ugovorni odnos u kojemu vlasnik stoke daje drugome svoju stoku na čuvanje - svrha je bila podjela prinosa od stoke- u pravilu vlasnik je imao pravo na vunu i dio mliječnih proizvoda, a pastir je imao pravo na priplod i drugi dio mliječnih proizvoda- pastir je bio dužan vratiti isti broj grla u istom stanju bez obzira na okolnosti- kesim je bio uređen i u Tripartitu
- sočeda(soceda)- bila je slična kesimu no na istarskom području - to je bio ugovor o radu s obilježjima ortaštva- u pravilu se sklapao na 5 godina, a prema njemu vlasnik stoke je predavao drugoj strani(socedalis) određen broj stoke, najčešće su to bili volovi i barem jedna krava te polovina žitarica potrebna za prehranu- socedal je s volovima orao i sijao, a urod žita svake godine dijelio na pola kao i priplod nakon isteka ugovora- u slučaju gubitka ili povrede životinje krivnjom socedada on je bio dužan dati naknadu iz svog dijela, a u suprotnom se šteta dijelila na pola te ako je bila riječ o ovcama vlasnik je imao pravo na 2/3 vune, priploda i životinja
- supona- bila je ugovor o međusobnoj pomoći stočara karakterističan za planinska područja sa surovijom klimom tim ugovorom suponici su se sporazumijevali da pomiješaju stoku i potom je podijele po vrstama pa s obzirom na različita mjesta ispaše svakoj vrsti postave pastire- suponik je davao po jednog ili više pastira, svatko je hranio svojega te davao sol za svoj dio stoke, na taj se način osiguravala najbolja ispaša i dijelili troškovi čuvanja- svaki suponik je imao pravo na plodove od stoke, dok se gnojivo dijelilo prema broju vrsta stoke odnosno udjelu broja pastira

➤ 5.3. UGOVORI U POMORSTVU

- bili su slični ostatku Sredozemlja, te će se tu sada prikazati 3 tipa ugovora prisutnih u statutarnom pravu dalmatinskih i istarskih gradova
- kolegancija(collegantia)- ugovor uobličen u mletačkom pravu kojime je uspostavljen rani oblik društva čija je svrha bila trgovina u drugim lukama i podjela dobiti među ugovarateljima- tim ugovorom jedna je strana(socius stans, iactator) davala drugoj strani(tractator, procerator) novac ili robu(ili brod ili dio broda) kako bi potonja strana mogla trgovati u stranim lukama, ugovor se obično sklapao na godinu dana- dobit se dijelila na pola, dok se rizik dijelio razmjerno- stans ostaje vlasnik uloženog kapitala te mu je tractator odgovarao za poslovanje, a u svoje je ime odgovarao i trećim osobama- u slučaju plovidbe izvan Jadrana bez dozvole, tractator je snosio sav rizik
- taj ugovor bio je raširen u Mediteranu, a kod nas u statutima Dubrovnika, Splita, Zadra, Šibenika i Paga- pokazuje na trgovačku razvijenost tih gradova
- entega- ugovor definiran u bizantskom pravu kojime su se udruživali brodar(vlasnik broda), mornari te vlasnik entege(novca ili robe) radi stjecanja dobiti trgovinom, a obično se sklapao na više mjeseci te je time nastajalo trgovačko društvo u koje je brodar udruživao brod, mornari rad, a trgovac robu ili novac- sredstva koje je trgovac davao upisivala su se u brodsku knjigu i trebala su biti prijavljena nadležnim vlastima- trgovalo se novcem ili robom, a dobit se dijelila 2/3 za brodara i mornare, te 1/3 za vlasnike entega- dobit je obuhvaćala sve prihode kao i vozarinu, u slučaju putovanja izvan Jadrana dobit se zbog povećanog rizika za trgovca povećavala na 1/2- rizik je padao na vlasnika robe, osim ako je brod išao neplaniranim putem onda su rizik snosili mornari i brodar- u slučaju borodoloma vlasnici su u naknadi štete sudjelovali svojim dijelom dobitka, a ne i glavnicom - na brodu je moglo biti više entega te su one činile zajednicu dobiti i rizika, u tom se slučaju formirala zajednička masa kojom je upravljala većina vlasnika koja je donosila odluku gdje će se trgovati- na sve entege se isto tako po načelu solidarnosti dijelila nastala šteta na entegi - bila je opsežno uređena Dubrovačkim statutom, a prestala se primjenjivati u 16.st.
- društvo karatista- nastaje ugovorom suvlasnika broda kojim se obvezuju da će zajednički iskorištavati brod te da će dijeliti ostvarenu dobit- brod je bio podijeljen na 12 ili 24 idealna dijela, a jedan dio se zvao karat i nad njime se stjecalo vlasništvo- pojedina osoba mogla je imati 1 ili više karata ili sve karate, a vlasnici karata bili su suvlasnici broda osim ako je vlasnik svih karata jedna osoba- vlasnici karata su obično imali karate u više brodova radi rasporeda rizika - vlasnici karata su mogli njima raspolagati ili ih otuđiti- prema broju karata dijelila se dobit, a karat je ujedno nosio i udio u upravljanju i poslovanju brodom, vlasnik karata je imao onoliko udjela koliko je imao karata, a na sličnom načelu danas se temelji i upravljanje trgovačkim društvima

6. NASLJEDNO PRAVO

➤ 6.1. OPORUČNO NASLJEDIVANJE

- na hrvatskom i slavonskom prostoru u kućnim zadrugama nije bilo nasljednog prava te su se u zadrugi nasljeđivale samo osobne stvari
- tamo gdje nije bilo zadruga bilo je obiteljsko vlasništvo u sklopu neoporučnog nasljeđivanja dok je oporuka bila rijetka
- oporuka je bila raširenija u hrvatskim i slavonskim gradovima u kojima je ostavitelj bio slobodan u imenovanju nasljednika pod uvjetom da ne zaobiđe descendente
- Tripartit je uredio oporuku i predvidio pisani i usmeni oblik, s tim da su oba oblika morala biti ovjerena na vjerodostojnom mjestu (kaptoli, samostani)
- u dalmatinskim i istarskim komunama oporučno nasljeđivanje bilo je znatno zastupljenije
- svugdje je najveće povjerenje uživala notarska oporuka, sačinjena pred javnim bilježnikom koji bi zapisao posljednju volju oporučitelja, pročitao je i ovjerio u njegovoj nazočnosti a od toga zatim sastavio javnu ispravu s istovjetnim sadržajem
- osim notarske bila je i pisana oporuka koju je ostavitelj morao potpisati i datirati i koja je vrijedila sama po sebi
- usmena oporuka na dalmatinskom području bila je namijenjena primjeni na izvangradskom prostoru, gdje je bilo siromašnije, nepismenije stanovništvo, za pravnu snagu te oporuke trebalo je sastaviti službeni dokument kod javnog bilježnika temeljem izjave svjedoka u roku od mjesec dana po smrti
- staro hrvatsko pravo vjerojatno stajalo na načelu da sva imovina ostavitelja pripada muškoj djeci, a postumno se širila mogućnost slobodne raspoložbe
- npr. u Šibenskom statutu ostavitelj je imao pravo slobodno raspolagati cijelom imovinom ako nije imao zakonite nasljednike ili nasljednike u drugom koljenju, prodor individualnog vlasništva u oporučno nasljeđivanje vidljiv je već u institut preferiranja djeteta
- neoporučno nasljeđivanje- nastupalo je ako umrli nije ostavio oporuku- osnovno načelo bilo je preuzeto iz rimskog prava, i bilo je da bliži nasljedni red isključuje nasljednike iz daljnjeg nasljednog reda- nasljedni redovi su se ravnali po blizini srodstva, i uvijek davali prednost braći, a tek nakon braće i sestara na red su dolazili preci
- u Hrvatskoj i Slavoniji je plemića koji nije imao potomaka glede bona hereditaria nasljeđivao najbliži muški srodnik iz linije odakle su ta dobra došla, ako nije bilo takvog nasljednika onda je imovinu nasljeđivao kralj
- ako kmet nije imao potomaka, onda je njegova dobra nasljeđivao vlastelin
- u slučaju stečenih dobara polovinu je nasljeđivao vlastelin, a polovinu je kmet mogao oporučiti
- u dalmatinskim gradovima se ako netko nije imao potomke do 4. stupnja i rođake do 3. stupnja imovina se namjenjivala Katoličkoj crkvi za spas duše
- u slučaju umrlog bez oporuke i potomaka u dalmatinskim i istarskim gradovima vrijedilo je načelo paterna paternis, materna maternis (očevo očevima, majčino majčinima), dijelovi ostavine vraćaju se onoj liniji odakle su došli pa srodnici s majčine strane odnosno očeve strane nasljeđuju one dijelove koji su došli s njihove strane

7. GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK

7.1. GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK I USTROJ SUDSTVA

➤ 7.1.1. HRVATSKA I SLAVONIJA

- u ugarskom i ugarsko-hrvatskom pravu je sudski postupak bio više-manje jedinstven, a u 15. stoljeću dolazi do relativnog odvajanja između kaznenog i građanskog postupka
- Delikt se shvaćao kao povreda privatnopravne sfere, pa nije postojala izražena razlika između kaznenog djela i civilnog delikta (odnosno štete u građanskopravnom smislu).
- stoga ne postoji potreba za odvajanjem postupaka
- međutim, u praksi se javlja potreba za razlikovanjem postupaka za teža djela i povreda javnog interesa nasuprot lakšim djelima koja su najčešće vezana uz povrede privatnog interesa
- osnovna pravila sudskog postupka u UGARSKOJ, HRVATSKOJ, I SLAVONIJI su bila uređena običajnim pravom u razdoblju Anžuvina.
- jedno od glavnih obilježja tog uređenja je postojanje postupovnih jamstava prava stranaka, koje su najčešće bili plemići
- ratio je u zaštiti interesa stranaka pred kraljevim sudovima koje su Anžuvinci težili postaviti na profesionalnu razinu i ojačati utjecaj- ta pravila su bila uređena Decretum maius(kratkotrajno), a kasnije Tripartitom 1514. te Kitionićeva Metodična uputa u sudbeni postupak 1619.
- sve do 1852. će pravni običaji biti osnova ugarskog sudskog postupka- vrhovno sudište u Ugarskoj te Hrvatskoj i Slavoniji bio je ugarski Stol sedmorice s isključivo prizivnom nadležnošću, a činili su ga palatin, dvorski sudac, vrhovni kancelar, tavernik, majordom, hrvatski ban i erdeljski vojvoda
- najteža i najznačajnija kaznena djela sudio je Kraljevski sudbeni stol u Požunu
- Banski stol(tabula banalis)- bio je najviši sud na hrvatsko-slavonskom području koji se kao oktavalni sud sazivao obično dvaput godišnje osmi dan nakon određenih crkvenih blagdana javlja se već u 13.st.- činili su ga ban,

podban, protonotar, dva velikaša, te jedan prelat i plemić koje je imenovao kralj- rješavao je prizive protiv presuda Zemaljskog sudbenog stola u Zagrebu, županijskih sudova i svih kaznenih sudova, a njegova prvostupanjska nadležnost bila je veleizdaja, teže tjelesne ozljede, osporavanje privilegija

- u praksi su najvažniji bili županijski sudovi sa širokom 1.stupanjskom nadležnošću, a prizivi su bili vrlo skupi
- županijskom sudu predsjedao je dožupan, a sudjelovali su u suđenju i plemićki sudac, prisežnik, bilježnik i prisjednici iz reda županijskog(nižeg)plemstva koje bi odredio veliki župan
- u kraljevskim slobodnim gradovima sudili su gradski sudovi koje su činili gradski sudac, obično 2 vijećnika i nekoliko prisjednika iz reda građana
- parnica je počivala na akuzacijskom načelu, ali je stupanj ovlasti u postupku stranaka ovisio o staležu
- stranke je u postupku mogao zastupati odvjetnik, njegovu je nagradu određivao sud, a zabranjeno je bilo ugovaranje nagrade na postotak, te su odvjetnici uglavnom bili na lošem glasu zbog mogućnosti postupka kojime su oduljivali postupak i ubirali visoke honorare, no bili su dužni belplatno zastupati siromašne stranke
- postupak se pokretao usmenom ili pismenom tužbom sudu, nakon koje je citacijom (citatio) tužena stranka pozivana pred sud, pokretanju postupka mogla je prethoditi istraga, u kojoj tužitelj uz nalog suda prikuplja iskaze svjedoka
- dokazna se sredstva svode najviše na izjave svjedoka, a manje su se koristile isprave i vrlo rijetko mišljenje vještaka
- postupak se načelno odvijao kroz 4 ročišta, no postupak je zbog mnogobrojnih pravnih lijekova i postupovnih jamstava postao dugotrajan i neučinkovit
- 1781. uveden je Opći sudski red zasnovan na načelima njemačkog sudskog reda odnosno prakse Carskog suda Svetog Rimskog Carstva, ukinut je 1790. kada su na snagu vraćena dotadašnja načela suđenja i zajamčena dostupnost sudske zaštite i zabranjeno je kraljevo miješanje u sudstvo

➤ 7.1.2. DALMACIJA I ISTRA

- na dalmatinskom i istarskom području prevladavao je rimsko-kanonski tip postupka
- bilo je uobičajeno postojanje suda ili kurije (curia) tijela s upravno-sudskom nadležnošću koje su činili knez i obično dva sudca izabrana na 6 mjeseci u gradskom vijeću, prizivi protiv tog suda upućivali su se središnjim mletačkim tijelima
- osim kurije dio sudstva bili su i suci pojedinci(negdje se zovu i justicijari) koji su sudili u sporovima manje vrijednosti i tržišnim sporovima, a kao „ambulantni" sudci dolazili su određene dane suditi i u okolna sela (isto su birani na 6 mj.) -laici bez pravog pravničkog obrazovanja
- postojao je i obranički (izabrani) sud kao ad hoc sud, arbitar- - ustanovljuju ga stranke sporazumom arbitar kojeg izaberu odlučuje o sporu- nezadovoljna stranka može nakon presude potražiti zaštitu redovnog suda
- organizaciju sudova uređuju statuti – velika pažnja je posvećena uklanjanju sukoba interesa (kroz pravila o izuzeću sudaca)
- suđenja se odvijaju javno, pod "trijemom" (gradskom ložom), ili u kneževom dvoru na utvrđene sudske dane.
- blagdani, svetkovine, žetve, sjetve-ne održavaju se ročišta osim hitnih i važnih
- Komunalni odvjetnici- postoje kao javna služba u gradovima, birani u gradskom vijeću na 6 mjeseci
- morali su prihvatiti svaki predmet, ali stranke mogu izabrati privatnog odvjetnika.
- imaju pravo na nagradu od stranaka, ali je zabranjeno ugovaranje nagrade u postotku vrijednosti spora. (moralna i vjerska načela)
- Dalmatinski i istarski statuti izričito zabranjuju samopomoć, jamče objektivno i nepristrano suđenje i pravnu zaštitu

➤ 7.2. PRISTAV, JAVNI BILJEŽNIK, KAPTOLI

- "vjerodostojna mjesta"- imaju ovlaštenje da u sklopu svoje nadležnosti potvrdom pravnih poslova ili pravnih akata dadu potvrđenim ispravama snagu "javne isprave"-s obilježjem "JAVNE VJERE"
- uz javne isprave vezana je presumpcija autentičnosti-odnosno jača dokazna snaga nego kod običnih isprava
- danas: javni bilježnici
- u srednjem vijeku: pristavi, javni bilježnici (notari), ovjeritelji isprava (egzaminatori) i kaptoli
- 1.PRISTAV- nastao u Ugarskoj, rašireni u Hrvatskoj, vezan je uz usmene oblike pravnih poslova- osnovna zadaća mu je da pamtiti, i na zahtjev, reproducira pravne radnje- njegova riječ davala snagu javne vjere tom sadržaju- on je onda "usmeni notar"- ta dužnost se odnosila na pravne radnje pojedinca, ali i na radnje u sudskom postupku-naročito PRESUDU i OVRHU (kao što je bio slučaj u Vinodolskom zakonu)- neke je radnje provodio i sam-odlučivao koje svjedoke treba ispitati u postupku, uvodio u posjed stranku koja je pobijedila u parnici
- 2.JAVNI BILJEŽNICI (notari)- ovlašteni izdavati javne isprave, prisutni u gradskim sredinama, karakteristični su za obalne gradove, ali prisutni i u Slavonskim gradovima (Gradec), gdje su djelovali temeljem opće ovlasti i statusa notara kojeg su dobili od cara, pape, ili od njih ovlaštenog palatinskog grofa- nakon učvršćivanja javne vlasti pod Mletačkom Republikom, u 15. stoljeću se javni bilježnici više ne smatraju slobodnim profesionalcima nego javnim službenicima pod nadzorom države i gradske vlasti, podvrgnuti statutu, a često ih je i kao dio osoblja dovodio novi knez- do 1613. ih je postavljala javna vlast (gradsko vijeće), a od tad mletačke vlasti- Pretpostavke za imenovanje- završeno pravno obrazovanje u učilištu na kojem se

predavalo notarsko umijeće (ars notaria-Bologna ili Padova), a u nas završetak kaptolske škole u svojem mjestu (tamo se predaju osnove prava)- na zahtjev stranke sastavljao ugovore, oporuke i druge isprave tako da bi najprije sastavljao koncept dokumenta, a na zahtjev stranke izrađivao ispravu sa svim potrebnim formalnostima- statuti su propisivali službu javnog bilježnika i obično podrobno propisivali elemente javne isprave i način njene izrade kao i postupanje s prethodnim zabilješkama bilježnika u slučaju njegove smrti- priznavale su se samo javne isprave izrađene u svom gradu, a u drugom samo one od zakonitih i dobrih javnih bilježnika i potvrđenih od vlasti tog grada

- osobitost dalmatinskih gradova: 3.EGZAMINATOR- isprave koje je sastavio notar tek potvrdom ovjeritelja isprave su stjecale snagu javne isprave, osim oporuka koje su bile u isključivoj nadležnosti notara
- ovjerovitelji isprava imali su posebno značenje (examinator), a u Istri vicedominus (obično dvojica)- uz vjerodostojnost dokumenata provjeravali su i potvrđivali da nije riječ o zelenaškim ispravama, kamatnim zloporabama i poslovima štetnim za komunu, siročad i crkvu- osim toga, oni su zamjenjivali i suce u slučajevima u kojima nisu mogli suditi zbog rodbinskih veza sa strankama ili drugog opravdanog razloga
- 4.CRKVENI KAPTOLI I SAMOSTANI - loca credibilia (najvažniji Zagrebački i Čazmanski)- nastali u 13. stoljeću, slavonsko područje- kraljevskim privilegijama dobili pravo da vlastitim pečatom ovjeravaju isprave o pravnim poslovima koje su bile sastavljene pred njima- u pravilu ih je pisao pisar kaptolske kancelarije, a ovjeravao custos- uz nazočnost kraljevog povjerenika su sudjelovali i u uvođenju u posjed kao i pri provođenju određenih postupovnih radnji- mogli su sudjelovati i kao izabrani sud stranaka- Na hrvatskom području bio je značajan Krbavsko-modruški kaptol, sjedište mu u 15. stoljeću preseljeno u Novi Vinodolski- isprave na glagoljici

8. KAZNENO I KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO

➤ 8.1. KAZNENO PRAVO

- jedno od glavnih obilježja je izostanak načela zakonitosti: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege ("nema kazne bez zakona") prema kojem kazneno djelo i kazna za nj moraju biti prethodno utvrđeni u pravu (pretpostavka da sud može utvrditi da je izvršeno djelo kazneno djelo, te može li se izreći kazna počinitelju- zbog toga pisane kazne u srednjem vijeku služe samo kao orijentacija u kaznenom progonu i donošenju presude-u Dalmatinskim i Istarskim gradovima knez može kažnjavati i prijestupe koji nisu utvrđeni zakonom pa odmjeriti višu, nižu ili drugu vrstu kazne od propisane, čak i oprost- ARBITRIUM
- SUBJEKTIVNI ELEMENT KAZNENOG DJELA (krivica/ namjera/ nehaj)- slabo prisutni ali se naziru
- u Vinodolskom zakonu se kažnjava samo zlonamjerno zbacivanje pokrivala sa ženske glave
- u Paškom statutu se spominje "zla nakana", "svjesno" - primanje ukradenih stvari- no u osnovi se kazna odmjeravala za objektivno djelovanje, a manje se u obzir uzimao subjektivni odnos- Zbog toga kazna ima retributivno značenje odmazde za počinjenu štetu, te se vrsta i težina kazne nije toliko odmjeravala s obzirom na subjektivni odnos počinitelja prema djelu
- nužna obrana je uglavnom postojala vezana uz neka konkretna djela, ne kao opći institut, Splitski statut poznaje nužnu obranu kao opći institut- pokušaj ne postoji kao opći pojam nedovršenog namjernog djela, već postoje posebna kaznena djela npr. pokušaj provale u kuću
- sudioništvo se kažnjava jedinstvenom kaznom za sve sudionike zajedno - kasnije se diferencira poticanje i pomaganje
- propisi iz 15. i 16. stoljeća sve više razlikuju DOLUS (namjerno i svjesno postupanje) i KULPU (culpa, nehaj) te se kazna određuje prema krivnji- poznat je i "slučaj" odnosno casus, događaj koji je nastupio bez ljudskog djelovanja, pa se ne kažnjava
- supsidijarna kolektivna odgovornost - kad npr. sela ne uspiju naći kradljivca-selo nadoknađuje štetu, relikti hrvatskih običaja ili uvezen- u statutarom pravu dalmatinskih gradova uočljiva je neuratovneženost kazni- imovinski delikti iznimno oštro kažnjavani -- djela krađe puno su oštrije kažnjavana od dijela npr. tučnjave jer je nasilje bilo uobičajeno, a krađa je podrazumijevala planiranje i prijetvornost počinitelja u maloj zajednici pa je takav delikt bio moralno teži
- smrtno kazne su bile osobito okrutne, kao i druge tjelesne- bilo je i kazni zatvora, izгона, stup srama, šibanje, obilježavanje užarenim pečatom, novčanih te trzaj na koloturu za mornare- najčešća je bila novčana, ali i okrutne su dosta česte- razlog okrutnih kazni: država nije imala specijalizirana tijela javnog progona, stoga su okrutne kazne trebale obeshrabriti buduće počinitelje, počinitelja stigmatizirati, okolinu upozoriti i počinitelja društveno izolirati + retributivna priroda kazne- kazne su bile okrutne i zastrašujuće, bile su isto tako javne i ritualne da bi obeshrabrile buduće počinitelje- kaznene su odredbe u obalnim gradovima bile u pisanom pravu, dio statutarog poretka, a neposredno su vrijedile i mletačke uredbe
- na hrvatsko-slavonskom području u 17. i 18. st., norme koje su uređivale kazneno i kazneno postupovno pravo su bile sadržane u većem broju izvora, među kojima su najvažnije norme običajnog prava
- nakratko je vrijedio Opći kazneni zakonik o zločinima i njihovu kažnjavanju Josipa II. Iz 1787.- prvi koji je posebnim zakonima uredio kazneno i kazneno postupovno pravo- Prestaje vrijediti : Kaznenim zakonikom 1803.- neposredno vrijedio u Istri i Dalmaciji 1815., dok u Banskjoj Hrvatskoj ne vrijedi kao pozitivni propis, ali su ga hrvatski sudovi primjenjivali u praksi - on daje jasnu razliku između kulpe i dolusa, ne poznaje kolektivnu odgovornost, propisuje stroge kazne
- Kazneni zakon 1852.- napredak, unatoč strogosti HR i Slavonija napokon dobili kodificirano pravno vrelo iz područja kaznenog prava

➤ 8.2. KAZNENI POSTUPAK

➤ 8.2.1. HRVATSKA I SLAVONIJA

- uređen običajnim pravom, akuzacijski karakter postupka - odvija se kao spor između oštećenika i optuženika uz naizmjenično ispitivanje svjedoka- u slučaju djela za koje su predviđene teške kazne (npr. smrtna), te u slučaju teške povrede javnog interesa (npr. vazalni interes javna, s obzirom na doktrinu o svetoj kruni), postupak se odvijao brže i jednostavnije, s manjom mogućnošću ometanja
- u županijama su dožupani imali obvezu kvartalno provesti istraživanje nad plemićima i neplemićima- ako je tko od njih počinio kakvo teško kazeno djelo, trebaju podnijeti izvješće sudu - izvještaj se na sudu uzimao kao vjerodostojan, ali ga je optuženi mogao pobiti s prisegom, zajedno s određeni brojem suprisežnika
- PRISEGA - institut optuženika, zajedno s određenim brojem "porotnika", da je njegov iskaz istinit, odnosno da nije kriv- prisutno u Vinodolskom zakonu 1288.- mogao se primijeniti ako počinitelj nije zatečen na djelu -sud određuje broj porotnika, a Vinodolski zakon za krađu određuje 6/12/25, za ubojstvo 50- ne trebaju znati činjenice vezane uz počinjenje djela, od njih se očekuje moralno jamstvo da optuženi govori istinu- optuženi bi ih sam skupljao (najčešće rodbina), ako bi neki nedostajao, on bi prisezao još toliko puta
- BOŽJI SUD - iracionalno dokazno sredstvo u slučaju težih djela- sudski dvoboj, vađenje stvari iz vrele vode....- božji sud zamijenjen u 17. stoljeću TORTUROM - tada postaje redovito dokazno sredstvo- često se primjenjuje protiv seljaka, protiv plemića samo u slučaju da su zatečeni u počinjenju djela- za određivanje torture trebaju postojati jaki indiciji uz izostanak odlučujućih dokaza, tj. izostanak dvojice svjedoka potrebnih za osudu- priznanje se moralo ponoviti ponovljenim iskazom optuženika izvan torture- ukinuta 1776. (Marija Terezija), jer se primjenjivala svojevóljno a ne u duhu propisa
- KAZNENI POSTUPAK postupno se razvija mješoviti postupak s INKVIZICIJSKIM I AKUZACIJSKIM elementima
- optužnicu podiže slobodni tužitelj- teret dokazivanja prelazi na njega
- prije podizanja optužnice, tijela javne vlasti provode istragu saslušanjem svjedoka koji su teretili osumnjičenika kako bi tužilac mogao podići uvjerljivu optužbu
- donjoaustrijski KAZNENI SUDSKI RED 1656. - prvi propis koji je u Hrvatskoj i Slavoniji sustavno uredio kazneni postupak- u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji je prihvaćen kao supsidijarno vrelo pod nazivom Praxis Criminalis
- od Marije Terezije kreće modernizacija: akuzacijski elementi se zamjenjuju inkvizicijskim oblicim
- Constitutio criminalis Theresiana - OPĆI KAZNENI SUDSKI RED 1768. - vrijedi u Vojnoj krajini, ali ne i u Banskoj Hrvatskoj- prema njemu, nakon dovršene istrage, optuženik ima pravo na saslušanje, a pravo na branitelja samo u iznimnim slučajevima, a cijeli postupak je bio tajan
- OPĆI RED ZA KAZNENE SUDOVE Josipa II. 1788. -zamijenio Theresianu, nije vrijedio u našim krajevima
- KAZNENI ZAKONIK 1803. -zamijenio Opći red za kaznene sudove, bio na snazi u Istri i Dalmaciji- prema njemu se postupak sastojao od: faze istrage : obvezan pritvor, osumnjičenik se nije obavještavao zbog čega je optužen, pod prijetnjom kazne je dužan govoriti istinu, a istražni sudac je morao uzeti u obzir i činjenice koje osumnjičenom idu u prilog, faze u kojoj je sudsko vijeće raspravljalo o dokazima i donosilo presudu, postupak je tajan, optuženik nema pravo na branitelja- tako strog odnos prema osumnjičeniku i optuženiku je reakcija na ukidanje torture- želi se dobiti priznanje optuženika

➤ 8.2.2. DALMACIJA I ISTRA

- postojao je samo inkvizicijski tip postupka, s aktivnom ulogom suca
- u slučaju povrede osobnog interesa, postupak je započinjao privatnom tužbom
- u slučaju povrede javnog interesa, postupak je započinjao inicijativom suca, tj. kneza, obično na prijavu građana
- na to su bili potaknuti nagradom (50% dosuđene kazne) □ kompenziralo nedostatak organa za otkrivanje kaznenih djela i njihovih počinitelja- kao što je spomenuto, u Istri i Dalmaciji je knezu ponekad pripadao monopol suđenja u kaznenim postupcima, a u njima je mogao primijeniti arbitrium te propisanu kaznu smanjiti, povećati i osloboditi počinitelja.
- osnovne postavke postupka su zajedničke građanskom i kaznenom postupku- dokazna sredstva su iskazi okrivljenika, tužitelja i svjedoka, te "opće znanje"- iracionalna dokazna sredstva uglavnom nestaju (osim prisege), ali je radi iznuđivanja priznanja dopuštena tortura (ako su postojali ozbiljni indiciji o odgovornosti optuženika (svjedok očevidac) i uz naknadnu potvrdu iskaza)
- PRISEGA je služila za oslobađanje od odgovornosti kod lakših djela, ali je bila puno izraženija za pojačanja uvjerljivosti (istinitosti) iskaza svjedoka
- raširenost prisege u građanskom i kaznenom postupku bila je vezana za vjerski i moralni pritisak na prisezatelja i strah od društvenih sankcija na lažnu prisegu
- ocjena dokaza je počitala na kombinaciji načela vezanog dokazivanja i načela slobodne prosudbe dokaza.
- tako u slučaju počinjenja štete od sitne stoke (lako provjerljivo), bila dovoljna prisega oštećenika, ali je za dokazivanje silovanja potrebno priznanje optuženika ili vjerodostojnosti i primjereni svjedoci- kraljica dokaza bilo je priznanje optuženika

A. HRVATSKA I SLAVONIJA OD 1791. DO 1918.

1. POLOŽAJ BANSKE HRVATSKE I POLITIČKA KRETANJA ODD 1791. DO 1848.

1. OBRANA HRVATSKE AUTONOMIJE I HRVATSKA MUNICIPALNA PRAVA

➤ 1.1. HRVATSKI NARODNI PREPOROD I HRVATSKA AUTONOMIJA

- na Ugarsko-hrvatskom saboru 1790. ugarski su staleži odgovor na habsburški apsolutizam potražili u učvršćenju pojedinih elemenata svoje državnosti na način koji je značio početak procesa izgradnje nacionalne države i sadržavao neke elemente modernih liberalnih stremljenja- to će se nastaviti i nakon što je Franjo I. 1825. opet počeo sazivati sabore, a posebno će se intenzivirati od 30-ih godina kada se uobličuje mađarski liberalni pokret ugarskog plemstva i građanstva vođen Lajosem Kossuthom- taj pokret uz tradicijsku ustavnu osnovu će naglašavati uvođenje modernih liberalnih reformi (ukidanje kemstva i staleškog sustava, jednakopravnost građana, vjera, građanski sabor, osnivanje vlade odgovorne saboru) te bi se preko tih reformi trebala konstituirati moderna mađarska nacija na području cijele ugarske države, tu je isto tako trebala biti uključena i Hrvatska i Slavonija s nadziranom pokrajinskom autonomijom
- takvi procesi su se odvijali i u Hrvatskoj i Slavoniji, ali su bili određeni skučenom hrvatskom autonomijom i mađarskim nasrtanjima na te preostatke
- odstup hrvatskog plemstva mađarskim nasrtajima na hrvatsku autonomiju već je na Saboru 1790. urodio prihvaćanjem uvođenja mađarskog kao neobveznog predmeta u škole, a 1830. i kao obveznog predmeta
- reakcija hrvatskih staleža na mađarske pritiske bila je naglašavanje značenja hrvatskih drevnih municipalnih prava(iura municipalia), kao tradicionalnog ustava zemlje, što je tada uključivalo i obranu latinskog kao službenog jezika
- takvo legitimističko, tj. konzervativno opredjeljenje je u skladu s žestokim protivljenjima hrvatskih staleža na prijedloge o ukidanju kmetskih odnosa i drugim modernizacijskim idejama koje je mađarski liberlani pokret iznio na Ugarskom saboru 1832.
- protivljenju se pridružuje i malobrojna hrvatska elita koja je pokrenula hrvatski narodni preporod i počela isticati neke moderne zamisli
- U tom duhu se pojavljuju: 1830. Kratka osnova hrvatsko-slavenskog pravopisanja Ljudevita Gaja- iznosi modernu ideju o potrebi izgradnje narodnog jezika (u "ilirskom" okviru), 1832. Genius patriae Ivana Derkosa- ističe modernu ideju slobode u duhu prirodnog prava te naglašava potrebu "da se sva narječja u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji slože u jedan jezik, 1832. Spis De municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae saborskog protonotara Ivana Kuševića (sastavljeno sukladno zaključku Hrvatsko-slavonskog sabora) □ na osnovi povijesnih vrela dokazuje da je Hrvatska uvijek imala poseban državnopravni položaj prema Ugarskoj - staleška prava na kojima se temeljio takav položaj

➤ 1.2 HRVATSKA MUNICIPALNA PRAVA

- Hrvatska municipalna prava (iura municipalia), koja je popisao Kušević, bila su ukupnost propisa i običaja koja su uređivali ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i njihov odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama
- taj se naziv nadovezivao na pojam iura regni, tj. prava Kraljevstva, odnosno rječnikom dokumenata iz 16. i 17.st. „prava, slobostine i običaje Kraljevine", kao osnova hrvatske državnopravne posebnosti
- naziv iura municipalia uveden je nakon 1699. kao reakcija na ugarsko osporavanje hrvatske državnopravne posebnosti koje je bilo zasnovano na shvaćanju izraženom u Tripartitu prema kojem se hrvatskim pravima negira državnopravna priroda te ih svodi na pravo mjesne samouprave izvedene iz ugarskog javnog prava, analogno pravima Erdeljima
- obično se kao najvažnija municipalna prava navode, zajamčena propisima i utvrđena običajima: samostalni izbor vladara u Saboru, zakonodavnu samostalnost Sabora s pravom neposrednog podnošenja zaključaka vladaru na potvrdu, samostalno odlučivanje o državnoj vjeri odnosno o vjerskim pitanja, o službenom jeziku i domovinskoj pripadnosti (indigenatu), suradnja bana i Sabora, samostalni izbor visokih državnih službenika i nadređenost Sabora županijama, pravo na samostalno proglašenje mobilizacije (insurekcije), samostalno sudstvo s prizivnim sudom, zastupanje Kraljevina na Ugarsko-hrvatskom saboru putem nuncija s pravom veta
- novi politički kontekst nastao nakon odluka Ugarsko-hrvatskog sabora 1791. oslabio je značenje municipalnih prava, ali je svijest hrvatskog plemstva o stvarnoj osnovi tih prava bila poticaj za njihovo popisivanje
- Kuševićev spis revitalizirao je značenje iura municipalia u novom kontekstu borbe za autonomiju pa će pozivanje na municipalna prava biti uporište za zaštitu hrvatskih državnopravnih i nacionalnih interesa pred mađarskim presezanjima
- pojam municipalnih prava zadržao se sve do Hrvatsko-ugarske nagodbe, kada je posve zamijenjen pojmom hrvatsko državno pravo

➤ 2.1. OD KONZERVATIVIZMA PREMA LIBERALIZMU

- «DISERTATIA ili Razgovor» grofa Janka Draškovića- praktično-programski politički nacrt iz 1832., sastavljen kao naputak hrvatskim nuncijima na Ugarsko-hrvatskom saboru- taj spis označuje prvi moderni politički program u hrvatskom političkom životu- no, zapravo Disertatia sadržava neke moderne vrijednosti, ali u osnovi stoji na staleškoj podlozi pa se poziva i na prirodno i povijesno pravo te iznosi načelnu osudu revolucionarne Francuske, a englesku evolutivnost smatra prihvatljivim modelom razvoja- iznosi se da ugarski staleški ustav pruža dobar okvir za modernizaciju Hrvatske i obranu njezine samostalnosti spram Ugarske te za ujedinjenje hrvatskih krajeva
- Drašković traži uvođenje posebne hrvatske zemaljske vlade, povrata nekadašnjih nadležnosti bana, uvođenje hrvatskog jezika kao službenog, prosvjećivanje naroda te niz modernih gospodarskih reformi
- ipak program ne traži ukidanje kmetstva, pravnu jednakost, predstavnički sabor i odgovornu vladu, zahtjeve koje je iznosi ili će iznositi mađarski liberalni pokret- na tim se osnovama izgrađuje hrvatski nacionalni pokret
- njegova jezgra bila je inteligencija koja je djelovala u sprezi s hrvatskim plemstvom čija su prava bila neposredno ugrožena mađarskim presezanjima
- gospodarski slabo razvijena Banska Hrvatska koja je kao autonomna zemlja imala vlastite institucije razvila je i razmjerno jaku i brojnu inteligenciju u kojoj su prevladavali činovnici i svećenici, a potom učitelji i malobrojni odvjetnici
- realni politički činilac tada u Hrvatskoj i Slavoniji bilo je plemstvo, već i zbog činjenice da je temeljem staleških prava praktički ono jedino sudjelovalo u institucionalnom političkom životu zemlje
- suradnja plemstva i jezgre preporodnog pokreta je bila nužna i ona je odredila programske okvire hrvatskog nacionalnog pokreta
- Municipalna prava su činila legitimističku osnovu za obranu od ugarskih napada, dok je za moderne ideje trebalo tek sagraditi pretpostavke. zbog toga je program hrvatskog nacionalnog pokreta bio preplet konzervativnih i liberalnih vrijednosti u kojem je u to doba bila znatno naglašenija konzervativna komponenta, to će se do polovine 40-ih godina vidjeti u stavljanju težišta na borbu za uvođenje narodnog jezika dok od tada u prvi plan sve više izbijaju i politički zahtjevi, posebno sloboda tiska i govora- odnos Hrvatske i Slavonije te Ugarske i pitanje službenog jezika u Hrvatskoj bit će glavna pitanja oko kojih se u Banskoj Hrvatskoj događa politička polarizacija
- dolazi do osnivanja Ilirske(kasnije Narodne) stranke, koja je postala osnova hrvatskog nacionalnog pokreta, i do osnivanja Hrvatsko-vugerske stranke koja se zalagala za uske veze s Ugarskom i za uvođenje mađarskog jezika
- slična se polarizacija događala i u Ugarskoj oko pitanja odnosa s Austrijom, tamo je postojala Konzervativna stranka višeg plemstva koja je zastupala legitimističke zahtjeve i zalagala se za održanje staleškog ustava- koji određuje vezu Ugarske i bečkog dvora kao i autonomni položaj Hrvatske i Slavonije
- na drugoj strani se pojavila Liberalna stranka nižeg plemstva i građanstva s programom ukidanja staleškog ustrojstva, uvođenja laissez faire politike i pretvaranja Ugarske u modernu nacionalnu mađarsku državu
- u takvoj konstelaciji 1845. dolazi do kontakata između hrvatskih narodnjaka i ugarskih konzervativaca koji su imali zajednički nazivnik u zalaganju za stalešku osnovu uređenja zemlje, u odnosu prema hrvatskoj autonomiji i održanju veza s Bečom na podlozi staleškog ustava te u protivljenju velikomađarskom liberalnom ugarskom nižem plemstvu
- i sami su se narodnjaci nazivali „konzervativnom strankom" označavajući tako svoje obrambeno legitimističko usmjerenje i opredjeljenje za umjerenim napredovanjem
- hrvatski „mađaroni" povezuju se pak s Liberalnom strankom i bore se protiv ilirskog imena, novog književnog jezika i municipalnih prava, a zalažu se za širenje mađarskog jezika i za jedinstvenu Mađarsku od Karpata do Jadranskog mora
- tako hrvatski mađaroni preuzimaju modernizacijske zahtjeve mađarskih liberala, dok narodnjaci veličaju „konstituciju ugarsku, kraljevinu Hrvatsku i narodnost ilirsku" povezivajući ideal izgradnje nacije, sjedinjenje Dalmacije, Vojne krajine i Rijeke, s održanjem autonomnog položaja Hrvatske i Slavonije na osnovi staleškog ustava
- zamisao izgradnje jedinstvene države izrazit će se kroz naziv Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija
- Narodna stranka- željeli vladu po uzoru na Hrvatsko kraljevsko vijeće
- umjerena unutarnja polarizacija u Narodnoj stranci dovela je pak do nešto izraženijeg skretanja prema modernijim koncepcijama pa se nakon 1846. u stranci govori o pretvaranju staleškog Sabora u predstavništvo svih građana, u preciziranje županijskog djelokruga i podjeli vlasti u županijama, o poreznoj jednakosti, o građanskim pravima, uređenju gradova, donošenju zakona o prehrani stanovništva, rješavanju urbarskih pitanja, a naročito otkupa tlake, pa i o ograničenoj podjeli zemljišnog vlasništva onima koji ga nemaju
- daljnje aktivnosti dijela narodnjaka 1847. i 1848. pokazuju da su među njih bile prodrle liberalne ideje koje su nastojali spojiti sa staleškim sustavom
- Hrvatsko-slavonski sabor koncem 1847. donio je odluku o proglašenju „narodnog" jezika službenim jezikom u Banskoj Hrvatskoj, "u znak bratske ljubavi prema Ugrima", hrvatski nunciji na Ugarsko-hrvatskom saboru će se ubuduće služiti mađarskim jezikom

➤ 2.2. ZBIVANJA 1848. I ZAHTIJEVANJA NARODA

- u Zagrebu su 1848. stizale vijesti o revolucijama u Parizu i Italiji, o velikomađarskim raspravama u Požunu, kao i o bečkim i peštanskim revolucionarnim događajima te o proglasu Ferdinanda V. o slobodi tiska
- ključna vijest bila je vijest o donošenju i potvrdi zakona Ugarsko-hrvatskog sabora koji su gotovo poništavali hrvatsku autonomiju- Slavoniju tretirali kao dio Ugarske, pripremili uvođenje mađarskog jezika kao službenog jezika u Bansku Hrvatsku
- Narodna stranka (drži zagrebačku gradsku upravu, Zagrebačka županija je u rukama mađarona), priprema peticiju Zahtijevanja naroda
- ona je 25.3. usvojena na „Velikoj narodnoj skupštini trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije" u „glavnom gradu Zagrebu" koja je sazvana kao supstitut Sabora- bila je sazvana jer je bilo upitno bi li kralj sazvao takav sabor i bi li konzervativni sabor prihvatio ukidanje kmetstva pa do njegovog saziva nije ni došlo
- Zahtijevanja naroda iznose opće ideje revolucionarnih pokreta toga vremena, ali njihovim prelamanjem kao i iznošenjem specifičnih zahtjeva odražavaju i trenutak nastanka
- riječ je o višeslojnom dokumentu koji na relativno nesustavan način objedinjava načelno-programsku i posve operativnu i konkretnu razinu kao i pojedinačne zahtjeve
- U UVODU je iskazana volja za zadržavanjem zajedničkog državnopravnog okvira s Ugarskom nastalog slobodnim združivanjem, uz uvjet međusobne jednakosti- također, iskazana je vjernost dinastiji na temelju Pragmatičke sankcije, tj. povezanosti austrijskih zemalja i zemalja ugarske krune
- iskazana je i potpora (liberalnim) stečevinama bečke revolucije
- Zahtijevanja sadrže 30 točaka koji se odnose na nacionalno i teritorijalno jedinstvo hrvatskih zemalja, potvrdu autonomnih prava Hrvatske, modernu ustavnu osnovu koja podrazumijeva racionalno ustrojstvo vlasti, jamstva sloboda i prava pojedinca
- zahtijevanja se temelje na liberalnom sustavu vrijednosti, s kojima se pokušavaju spojiti institucije tradicionalnog staleškog sustava (ban, Sabor, županije, neka municipalna prava)
- NAJVAŽNIJA NAČELA ZAHTIJEVANJA NARODA SU teritorijalna cjelovitost, politička i kulturna samostalnost, ustavnost, predstavnička vladavina i odgovornost vlade, pravna jednakost, neovisnost sudstva i porotno suđenje, slobode i prava građana (tisak, govor, udruživanje i sastajanje)
- To su u velikoj mjeri klasične liberalne vrijednosti- čine podlogu za izgradnju modernog državnopravnog ustroja uz jamstva prava pojedinaca
- sastavljen po uzoru na Želje naroda koje su nešto prije usvojene na prosvjednom skupu u Pešti i čijih je 12 lapidarnih točaka uglavnom prisutno i u Zahtijevanjima naroda
- sažeti oblik Zahtijevanja naroda svečana je i mnogobrojna delegacija uručila kralju, ali je on otklonio prihvrat tog dokumenta, za što je, uz razloge političkog oportuniteta, vjerojatno bila presudna činjenica da ih nije donijelo ustavno tijelo
- Zahtijevanja naroda bit će stvarna programska podloga rada Sabora 1848. te su ona bila simbolički i stvarni početak napora na uspostavljanju moderne hrvatske nacionalne države

II. INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI BANSKE HRVATSKE OD 1848. DO 1850.

1. IZVRŠNA VLAST

➤ 1.1. BAN

- jedan od glavnih zahtjeva Zahtijevanja naroda bilo je postavljanje Josipa Jelačića za bana Trojedne Kraljevine
- logika je bila u tome da zemlja ima legalno i legitimno vodstvo u osobi za koju je postojalo široko uvjerenje da je domoljubno usmjerena
- istodobno, taj zahtjev je upućivao na legitimističko usmjerenje pokreta u Hrvatskoj koji je tražio učvršćenje zakonitih institucija
- Jelačić kao carski pukovnik- pokret u Hrvatskoj savezništvo vidjelo u konzervativno usmjerenom bečkom dvoru
- Jelačić je bio imenovan za bana kraljevim dekretom i prije donošenja Zahtijevanja naroda
- kralj 7.travnja dekretom potvrdio ugarsku nacionalnu vladu koju mu je predložio Ugarsko-hrvatski sabor, a 11. travnja sankcionirao zakone među kojima su bili oni koji gotovo posve poništavaju hrvatsku autonomiju i izdvajaju Slavoniju iz hrvatskog državnopravnog korpusa
- stoga Jelačić 19.travnja izdaje okružnicu kojom svim tijelima vlasti u Hrvatskoj i Slavoniji zabranjuje primanje službenih naloga od ugarske vlade do sastajanja Hrvatsko-slavonskog sabora, i nalaže svim tijelima vlasti da se njemu obraćaju kao "vrhovnom zemaljskom poglavaru"
- time Jelačić prekida de facto odnose Trojedne Kraljevine i Ugarske- međutim, takva uredba iz nužde je bila privremena jer ju je morao potvrditi Hrvatsko-slavonski sabor

➤ 1.2. BANSKO VIJEĆE

- ubrzo po dolasku Jelačić je formirao Bansko vijeće kao svoje pomoćno tijelo, i to po uzoru na Hrvatsko kraljevsko vijeće iz 1767.
- na čelu Banskog vijeća bio je ban, a ono je bilo podijeljeno na 5 odsjeka: odsjek za unutarnje poslove, odsjek prosvjećivanja, bojni odsjek, odsjek javnih financija i odsjek za pravosuđe
- na čelu odsjeka stajali su načelnici, a svaki je odsjek imao savjetnike i niže službenike
- za česte je odsutnosti bana kao njegov namjesnik zamjenjivao ga je podban Mirko Lentulaj
- po formalnom položaju Bansko vijeće je bilo i ostalo pomoćni organ bana, iako je ustrojeno i stvarno djelovalo kao privremena zemaljska vlada koja je de facto bila i donekle samostalna s obzirom na dugotrajnu Jelačićevu odsutnost na ratištu u Ugarskoj
- tako je ono samostalno donosilo naloge nižim upravnim jedinicama koje su one i izvršavale
- takav položaj Banskog vijeća nije izmijenjen ni nakon početka rada Hrvatsko-slavonskog sabora 5.6.1848. u kojem je izneseno i stajalište da je ono privremena zemaljska vlada koja treba biti odgovorna Saboru, a ne banu
- Bansko vijeće raspušteno je odlukom bečkog Ministarstva unutarnjih poslova 12.6.1850., a 1.7. njegove je nadležnosti preuzela novoformirana Banska vlada koja je djelovala u okviru uređenja uvedenog centralističkim Ožujskim ustavom iz 1849. te bila neposredno podređena središnjoj vladi u Beču

2. SABOR 1848.

➤ 2.1. IZBORNI ZAKON I USTROJ SABORA

- Bansko vijeće je 18.5.1848. donijelo Naredbu o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije koja je po svom sadržaju zapravo predstavljala privremeni izborni zakon
- nacrt tog zakona izradio je Ivan Mažuranić u ime Banske konferencije- savjetodavno tijelo uglednika koje je sazvalo ban
- Banska konferencija je trebala dati nedostajući legitimitet jer ga nije donio Sabor, a on ga je jedini mogao donositi
- taj izborni red je zapravo donesen protivno vrjedećem ustavnom poretku te izbor Sabora na načelima koje je taj zakon postavio pravno gledano predstavljalo je revoluciju
- imao je 16 članaka(rudimentarno uređen), osnova novog izbornog sustava bilo je načelo pravne jednakosti svih građana, čime je izvršena presudna izmjena u odnosu prema dotadašnjem predstavničkom staleškom sustavu
- načelo pravne jednakosti bile je suženo tada uobičajenom pretpostavkom (muškog) spola te imovinskim, obrazovnim i profesionalnim cenzusima, ali i uvjetom vjerske pripadnosti(Katolička ili pravoslavna crkva)
- zakon je vrijedio na području Banske Hrvatske, ali je uredio i izbor zastupnika u Vojnoj krajini
- sam zakon je propisao da će vrijediti samo za izbore 1848., a razlog je bio upravo u tome što ga nije donijelo ustavno tijelo
- iako je Zakon proklamirao načelo pravne jednakosti, preostali njegov dio uglavnom je preuzimao dotadašnji izborni sustav i uređenje Sabora- tako je Sabor ostao jednodomno tijelo s dvojnoustrukom strukturom koju su činili izabrani zastupnici i pozvani virilisti- zastupnika je trebalo biti 192, a broj virilista nije bio određen
- zastupnici su birani u županijama, i to u svakom kotaru županije po jedan zastupnik(58), zatim po 4 zastupnika u svakoj krajiškoj pukovniji(44), u slobodnim kraljevskim gradovima i pojedinim općinama s posebnim položajem, i to u broju koji je utvrdio Zakon prema broju stanovništva svakog grada(77), po jednog zastupnika slao je svaki od sedam kaptola Katoličke crkve i svaki od 3 konzistorija Grčko-nesjedinjene crkve, jednog zastupnika svi pravoslavni manastiri zajedno(11), dok je Kraljevska akademija znanosti(buduće Sveučilište) birala jednog zastupnika- nejednak raspored zastupnika s obzirom na broj stanovništva, ne možemo govoriti o jednakom izbornom pravu
- zakon je sadržavao još neke relikte iz staleškog sustava pa je tako bila ostavljena mogućnost imperativnog mandata(davanje naputka izabranom zastupniku u njegovoj izornoj jedinici, tj. tradicionalna instructio)- naknadu su zastupnici primali iz jedinica koje su ih birale, a ne iz zemaljskog proračuna- zastupnici su se birali neposrednim i posrednim biranjem, i to javnim glasovanjem- neposredni sustav biranja vrijedio je u gradovima i tzv. privilegiranim općinama gdje su birači glasovali neposredno za kandidate koje su birali za zastupnike
- posredni sustav vrijedio je u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama gdje su birači u selima birali izbornike koji su se potom okupljali u kotarskim središtima gdje su onda između sebe birali jednog zastupnika- time se želi postići da oni najsposobniji dođu u sabor
- aktivno izorno pravo bilo je posve rudimentarno uređeno zcijelo stoga što je ono i do tada bilo određeno pravilima unutar samih korporacija
- zakon je za izbore u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama (posredni izbori) propisao jedino da biračko pravo imaju glavari zadruga
- u gradovima je aktivno izorno pravo pak bilo neposredno, a uživali su ga svi koji su bili vlasnici nekretnina na tom području, punopravni građani te osobe sa stalnim prebivalištem koje su udovoljavale najširem intelektualnom cenzusu (sve diplomirane osobe) i cenzusu zvanja (javni činovnici)

- PASIVNO IZBORNO PRAVO je uvjetovano pismenošću i vjeroispovješću (pripadnost Katoličkoj ili Grčkoj-nesjedinjenoj crkvi- izbjegavanje evangelika (većinom mađari) i židova (podržavaju mađare)
- dio stanovništva je bio uskraćen za izborno pravo zbog vjere, idućim zakonima toga neće biti
- s druge strane, široki intelektualni i imovinski cenzus su osnova za široko uključivanje punoljetnog stanovništva u izbore
- tek će Izborni zakon iz 1910. prevladati širinu Izbornog reda iz 1848.
- IZBORNI POSTUPAK- lapidarno normiran, ležao na rukama lokalnih tijela bez utjecaja središnjih izvršnih organa, odvijao se na osnovi običaja
- Izbor se odvijao bez problema, pa je Izborni red 1848. osnova za sve buduće hrvatske izborne zakone

➤ 2.2. ZAKONODAVNA DJELATNOST SABORA

- sastao 5.lipnja 1848. i zasjedao 2 mjeseca, donio 35 različitih članaka- rad sabora je prekinut zbog rata i političkih zbivanja i više se nije nastavio
- Sabor se ponajprije usredotočio na rješavanje tekućih pitanja i osobito na pitanje budućeg državnopravnog položaja Trojedne Kraljevine i njezina odnosa spram Ugarske i Austrije- poduzimanje koraka na unutarnjoj modernizaciji nije imao vremena
- Sabor je najprije potvrdio Jelačićeve uredbe koje je ban donio od imenovanja do instalacije u Saboru 5.6.
- To se odnosilo na: Jelačićeva uredba o zabrani komunikacije s ugarskim tijelima vlasti- bila je izdana u izvanrednim okolnostima
- saborskom potvrdom te uredbe dolazi i do de iure do prekida državnopravne veze Hrvatske i Ugarske (oko prirode toga se još dugo spore Hrv i Ug političari)- Hrvatska i Slavonija postaju samostalne, vezane samo preko osobe vladara, ali se nalazila u ustavnom provizoriju
- druga značajna uredba koju je Sabor potvrdio bila je Jelačićeva uredba o ukidanju kmetstva izdana u obliku pisma 25.4.1848.- tu uredbu je donio zbog opasnosti seljačkih nemira jer su seljaci doznali za zakon Ugarsko-hrvatskog sabora o ukidanju kmetstva te su počeli zauzimati plemićke dvorce, što je prijetilo kaosom, te je tako umirio seljake
- među zakonima koje je Sabor donio u nastavku najvažniji je bio Zakon o ukidanju kmetstva- ukida kmetstva davanja i tlaku, kmetstva selišta (kuća i oranica) postaju njihovo vlasništvo (država plaća odštetu bivšim vlasnicima)- ostaje neriješeno pitanje izvanselišnih zemljišta (pašnjaci, šume)- tek 1876. to zemljište seljaci moraju otkupiti od vlasnika neposredno- sabor također ukida vlastelinsku sudbenost nad kmetovima i regalna prava- tim se potezom ukida staleški poredak
- u 2 je zakona Sabor postavio osnovu za utvrđenje položaja Trojedne Kraljevine prema Ugarskoj i Monarhiji, utvrdio je osnove unutarnje organizacije vlasti i teritorijalni obuhvat Trojedne Kraljevine
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine s Ugarskom, Sabor je propisao da je Trojedna Kraljevina bila oduvijek slobodna i neovisna o Ugarskoj te da ne može priznati sadašnju ugarsku vladu
- to je bio jedini zakon Sabora donesen 1848. koji je kralj sankcionirao, i to tek 1850. kada je na snagu već stupio Ožujski ustav, pa se može reći da je njime a posteriori ozakonjen raskid odnosa s Ugarskom
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine prema Austriji Sabor je pak utvrdio odnos Trojedne Kraljevine s institucijama središnje vlasti, unutarnju organizaciju vlasti i teritorijalni obuhvat
- Zakon tako utvrđuje da bi Trojedna Kraljevina trebala imati svoje zakonodavno tijelo i vladu (Državno vijeće) odgovornu Saboru, s nadležnošću u unutarnjim poslovima, dok bi središnji parlament i središnja vlada Monarhije imali nadležnost u pogledu financija, vojske i trgovine
- poseban državni vijećnik u središnjoj vladi kojeg bi imenovao kralj bio bi odgovoran Hrvatsko-slavonskom saboru i trebao bi imati pravo protupotpisa vladinih akata koji se odnose na Trojednu Kraljevinu
- ban bi imao pravo zapovijedanja nad vojskom u Kraljevini
- Zakon određuje da bi u teritorij Trojedne Kraljevine uz 3 hrvatske, spadalo i 3 slavonske županije, 3 slavonske pukovnije Vojne krajine i riječko-primorsko područje, dok se Dalmacija trebala sjediniti s Hrvatskom i Slavonijom
- u „bliski odnos" s Trojednom Kraljevinom ušli bi netom osnovana Srpska Vojvodina te Istra i 4 slovenske pokrajine u Austriji
- tako je taj zakon, planirao uspostavu novog ustavnog saveza i u njemu novog položaja i teritorijalnog obuhvata Trojedne Kraljevine koji se zasnivao na "povijesnom pravu" (teritorijalni obuhvat), i "narodnom pravu" (zasnovano na etničkoj bliskosti-vojvodina i austrijske zemlje)
- no takav Zakon je bio programatske naravi i izlazio je izvan nadležnosti Sabora uređujući položaj zemalja koje tada nisu bile u ustavnoj svezi s Trojednom Kraljevinom pa njime takav ustroj nije ni uspostavljen
- opsežnim Zakonom o Vojnoj krajini (O ustavu krajiškom i povlasticama krajine) uređen je položaj tog područja i krajišnika, prema njemu Vojna krajina ostaje nerazdruživ dio Trojedne Kraljevine i da se ne dira u njen položaj i uređenje do preustroja cijele Monarhije- htjelo se upozoriti na nj pripadnost i interes Sabora za rješenje tog pitanja, a ne izmijeniti položaj VK jer bi to izazvalo sukob s kraljem

- teritorijalno pitanje uredio je i Zakon o savezu sa Srpskom Vojvodinom na osnovi „međusobne slobode i ravnopravnosti“, on je donesen na prijedlog Srpskog narodnog odbora iz Vojvodine- oni traže uspostavu saveza zbog pritiska mađara, taj prijedlog Sabor je prihvatio uz uvjet da Srpska Vojvodina uđe u savez s Trojednom Kraljevinom, te joj je ustupio Srijem
- Sabor je donio zakon kojim banu daje diktatorske ovlasti- pokazuje nedostatak parlamentarnog iskustva sabora jer takva odluka nije imala nikakvih ograničenja- jednako vrijedi za odluku kojom je sabor odgodio svoje zasjedanje na neograničeno vrijeme- predstavljalo odluku o vlastitom raspuštanju
- tako se Sabor 1848. usredotočio na rješavanje pitanja državnopravnog značaja, dok je reformu institucija stavio u drugi plan
- no osnivanjem odbora u Saboru koji su izradili prijedloge zakona o vladi, Saboru, izbornom redu, uređenju sudova, kaznenog zakona, itd. pokazali su namjeru da je Sabor htio riješiti i ta pitanja
- tako su gotove sve bitne vrijednosti iz Zahtijevanja naroda našle izraz u zakonodavnoj djelatnosti i nastojanjima Sabora i njegovih odbora
- iznimke su vrijednosti koje se odnose na položaj pojedinca izuzimajući zahtjev za pravnom jednakošću koji je načelno bio ostvaren- izostanak sa prava građana objašnjiv time što je prvo potrebno izgraditi državne institucije kao osnovne postavke razvoja
- kralj je tek 1850. sankcionirao samo zakonski članak XI:1848. o uređenju odnosa s Ugarskom pa ostali zakoni nisu stekli pravnu snagu

3. INSUREKCIJA I RAT S UGARSKOM

- rasplet zbivanja iz 1848. nakon okončanja rada Sabora odvijat će se na vojnom planu
- Jelačić je nakon neuspješnih pokušaja mirjenja s Mađarima, temeljem diktatorskih ovlasti dobivenih od sabora proglasio opću mobilizaciju- insurekcija- posljednji slučaj primjene ovog feudalnog instituta
- Od srednjeg vijeka ju je proglašavao sabor u trenucima najteže ugroze države kao pomoć vladaru
- s vojskom je 11.9. prešao Dravu i proglasio Međimurje dijelom Trojedne Kraljevine te nastavio voditi ratne operacije u Ugarskoj
- taj rat se pretvara u rat bečkog dvora i Mađara- njegovom zaoštavanju pridonosi odbijanje Ugarskog sabora abdikacije kralja Ferdinanda V. i stupanje na snagu Franje Josipa I. obavljeno 1848. kao neustavan čin kojem je nedostajalo privola Ugarskog sabora
- novi vladar odmah imenuje Jelačića za guvernera Rijeke i gubernatora Dalmacije, otprije je bio i zapovjednik Vojne krajine, do uvođenja ožujskog ustava objedinjena i uprava nad gotovo svim hrvatskim područjima
- Banska se Hrvatska 1848. obranila uspješno od mađarskih nasrta i izgradila osnovne institucije vlasti na modernim zasadama, dok je djelatnost saborskih odbora odškrinula vrata ili barem navijestila prijelaz pravne regulative na moderna načela, no revolucionarni tijek zbivanja 1848. neće imati svoj pravi konac jer će uspostava pseudoustavnosti 1848. i potom apsolutizma 1852. klatno donekle vratiti unatrag

III. PSEUDOUSTAVNOSTI I NEOAPSOLUTIZAM OD 1849. DO 1860.

1. OŽUJSKI USTAV IZ 1849.

- **1.1. DONOŠENJE I GLAVNA OBILJEŽJA OŽUJSKOG USTAVA**
- rat između bečkog dvora i Mađara koji je počeo ujesen 1848., u veljači 1849. je davao izgleda za konačno slamanje mađarskog otpora
- time je dvor ostvario punu premoć pa je u tom uvjerenju car Franjo Josip I. 4.3.1849. dekretom proglasio centralistički Ustav za cijelu Monarhiju
- u stvarnosti će taj Ustav stupiti na snagu samo u austrijskim zemljama jer je mađarski otpor slomljen tek koncem kolovoza, dok je u Hrvatsko i Slavonsko Banskog vijeće odbijalo proglasiti taj nametnuti propis te će stoga pod pritiskom dvora biti proglašen tek 6.9.1849. nakon čega je slomljena revolucija u Mađarskoj
- hrvatska delegacija je tražila od vladara da se Hrvatska i Slavonija stave u drukčiji položaj (u duhu zaključaka sabora 1848.), ali to je vladar odbio
- Ožujski ustav teži s jedne strane očuvati interese dotadašnje političke elite, a s druge strane su njime prihvaćene stečevine liberalnog pokreta 1848. te okončan staleški poredak i uvedene neke pretpostavke modernog društva
- prema njemu sva vlast potječe od cara, a Monarhija je uređena strogo centralistički i definirana kao jedinstvena, nedjeljiva i nerazdruživa država
- predviđeno je osnivanje Državnog sabora(Reichstag) s dva doma te osnivanje državne vlade u kojoj bi ministri politički bili odgovorni vladaru, a pravno Saboru za teške povrede službene dužnosti
- vladar je imao pravo na apsolutni veto i pravo donošenja uredbi iz nužde što mu je osiguravala snažnu i nadzornu poziciju
- Carstvo je trebali biti podijeljeno na jednoobrazno uređene krunovine s ograničenom autonomijom i pokrajinskim saborima, a poseban Carevinski sud rješavao bi sukobe nadležnosti krunovina i središnjih tijela te štiti politička prava građana

- Ustavom su uz načelo pravne jednakosti osnažena i mnogobrojna druga prava građana i uvedene pretpostavke racionalnog i učinkovitog ustrojstva vlasti
- Ustav je proglasio- diobu sudstva i uprave, zajamčio stalnost sudačkoga zvanja, načela javnosti, usmenosti i akuzacijsko načelo u suđenju kao i porotno suđenje za teške i tiskovne delikte
- zajamčena je nacionalna i jezična ravnopravnost građana kao i dostupnost svih javnih službi
- posebnim patentom zajamčena je i vjerska ravnopravnost, kao i druga građanska prava, dok je jedan drugi patent jamčio pravo okupljanja i slobodnog udruživanja
- proglašena je i sloboda obrta, pravo na slobodno kretanje i puna zaštita privatnog vlasništva, čime su osigurane pretpostavke za razvoj kapitalizma i tržišnog gospodarstva, uključujući i slobodu ugovaranja
- na taj način Ustavom se htjelo zaštititi dinastičke interese Habsburgovaca, a etnički, povijesno i društveno heterogenu zemlju učiniti što jedinstvenijom osiguravanjem prava pojedinaca i kulturnih prava pojedinca i etničkih skupina, ali bez priznavanja posebnih političkih identiteta i posebnih prava povijesnih cjelina

➤ 1.2. POLOŽAJ HRVATSKE I SLAVONIJE I USTROJ UPRAVE I SUDSTVA

- posljedica Ožujskog ustava bila je gubljenje tradicionalne hrvatske autonomije jer je Hrvatska i Slavonija postala jedna od krunovina s ponešto proširenim granicama u koje su ušli Rijeka i Primorje, dok je dio Srijemske županije priključen novoformiranoj Srpskoj Vojvodini
- polovinom 1850. ukinuto je Bansko vijeće i osnovana Banska vlada i posve napušten municipalni sustav, a uprava i pravosuđe postavljeni na nove temelje
- na čelu Banske vlade bio je ban, ali je Vlada bila potpuno podređena Ministarstvu unutarnjih poslova Vlade u Beču, time je ban od dostojanstvenika postao tek prvi upravni službenik krunovine odgovoran za stanje u upravi
- ukinut je stoljetni municipalni karakter županije koji je bio glavni element staleškog ustava, a županije pretvorene u izvršne organe viših vlasti prema modelu austrijskih okruga
- iako su zadržale naziv županija sa županom na čelu zapravo je bila riječ o jedinicama državne uprave bez traga nekadašnje samouprave i jake lokalne autonomije
- županijske su skupštine ukinute i županijski organi neposredno podređeni Banskoj vladi, a 20 kotareva na koje su županije podijeljene bile su prvostupanske jedinice državne uprave
- ukinuto je tradicionalno izabrano činovništvo što je bio jedan od glavnih instrumenata županijske samouprave i umjesto njih uvedeni profesionalni činovnici plaćeni iz državnih sredstava
- gradske autonomije su sužene (ali ne i ukinute) podvrgavanjem gradova neposredno Banskoj vladi
- no Zagrebu i Osijeku ostavljena je ipak snažnija samoupravna nadležnost (tada je Zagreb upravno objedinjen kao jedinstveni grad spajanjem Gradeca i Kaptola) te je tada Zagreb pravno utvrđen kao „glavni grad“ Hrvatske i Slavonije
- tako je s jedne strane proširena nadležnost države i posve ukinuta tradicionalna lokalna samouprava, no s druge strane profesionalizacija uprave i nadzor drugostupanskih tijela znatno su poboljšali stanje u upravi koju su do tada obavljali počesto nekompetentni i korumpirani činovnici
- slično je vrijedilo i za reformu pravosuđa koja će ostaviti trajan trag u hrvatskom pravnom sustavu
- reorganizacija sudstva temeljila se na načelu Ustava prema kojemu su sudovi dio državne vlasti, zatim na načelu odvojenosti sudstva i uprave i otvaranju mogućnosti za uvođenje porote i državnog odvjetništva
- u sklopu toga osnovan je jedan vrhovni sud u Beču i predviđeno osnivanje po jednog višeg zemaljskog suda u svakoj krunovini te osnivanje zemaljskih i kotarskih sudova
- u Hrvatskoj i Slavoniji to je provedeno na način da su ukinuti municipalni županijski sudovi ovisni o županijama, a osnovani su novi županijski i kotarski sudovi te Banski stol kao viši zemaljski sud sa sucima koju si bili u položaju državnih službenika
- osnovano je i državno odvjetništvo na čelu s generalnim prokuratorom, kao relativno samostalna ustanova odvojena od suda
- time je donekle poboljšano loše stanje u sudstvu te je ono postavljeno na novu osnovu kao profesionalno, obrazovano i hijerarhijski organizirano državno sudstvo

2. NEOAPSOLUTIZAM OD 1852. DO 1860.

➤ 2.1. UPRAVA I SUDSTVO

- ustavni poredak Ožujskog ustava neće ostati zadugo na snazi pa nije proveden niti značajan dio njegovih organizacijskih odredbi
- Silvestarski patent od 31.12.1851. koji je stupio na snagu 1.1.1852. ukinuo je ustavni poredak i uveo otvoreni apsolutizam- onemogućen je slobodni politički život, ali je posve prihvaćeno privatno vlasništvo i kapitalističko poduzetništvo te su uvedene mnoge reforme od kojih neke i u liberalnom duhu

- preko neograničene vlasti vladara trebalo je postaviti institucionalni okvir za izgradnju jake i jedinstvene države putem njezine upravne i sudske integracije i učinkovitijeg upravljanja iz bečkog središta te osiguranje povoljnih institucionalnih uvjeta za kapitalističko poslovanje i stvaranje snažne financijske podloge Monarhije
- konac takvog sustava vlasti uvelike je bio uvjetovan s težnjom liberalnog kapitalizma da osigura kontrolu izvršne vlasti i parlamentarnu kontrolu proračuna
- osnovni model upravne i sudske vlasti iz prethodnog razdoblja nije se izmijenio, iako je došlo do određenih promjena u organizaciji uprave i sudstva
- Bansku vladu zamijenilo je Carsko i kraljevsko namjesništvo koje je u osnovi naslijedilo položaj kakav je imala i ukinuta vlada
- umjesto prijašnjih 6 županija osnovano je 5(Križevačka pridružena Varaždinskoj), a umjesto 20 kotara formirano ih je 54(udvostručio se broj činovnika)
- veći broj kotara i promijenjena uloga trebala je osigurati učinkovitost i dostupnost uprave građanima
- kotarskim uredima sada je pripala prvostupanijska upravna i pravosudna nadležnost u svim poslovima koji nisu bili u nadležnosti drugih upravnih i pravosudnih organa
- županije su izgubile velik dio svoje nadležnosti te svedene na ulogu posrednog organa između Namjesništva i kotara, a tek su iznimno bile prvostupanijski ili drugostupanijski organ- time se nastojalo osigurati neposredniju vezu najvišeg i najnižeg organa i ostvarenje učinkovitijeg nadzora, tada su osnovani kotari za gradsko i izvangradsko područje(gradski i vanjski kotari)
- zbog poboljšanja učinkovitosti- ponovno su objedinjeni sudstvo i uprava na razini kotara radi poboljšanja učinkovitosti tako što su osnovani tzv. mješoviti kotarski uredi koji su obavljali upravne poslove i ujedno sudili u prvom stupnju, ipak u gradovima su osnovani tzv. gradskodelegirani sudovi koji su obavljali samo sudske poslove, iznad njih su bili, ovisno o nadležnosti, Zemaljski sud u Zagrebu i županijski sudovi u Varaždinu, Rijeci i Osijeku
- temeljni organizacijski propis izričito je ukinuo načelo javnosti sudskog postupka i porotnu sudbenost, što je umanjilo nadzor i utjecaj javnosti na sudski postupak
- u skladu s tim bilo je i donošenje novog Zakona o tisku i Zakona o društvima iz 1852. koji su dodatno ojačali autoritarno uređenje i gotovo posve onemogućili slobodnije političko djelovanje
- novi Zakon o tisku bio je još stroži negoli Privremeni zakon o štampi iz 1849. jer je uveo još viši novčani polog kao pretpostavku izdavanja novina, zabranio je kolportazu i olakšao mogućnost upravne zabrane novina- u Hrvatskoj i Slavoniji
- novi Zakon o društvima je izričito zabranio osnivanje političkih društava i otežao dobivanje dozvole i za nepolitička društva te olakšao njihovo ukidanje
- navedene reforme nisu postigle puni učinak ni do konca apsolutizma unatoč namjeri poboljšanja funkcioniranja uprave i sudstva
- uz organizaciju koja u obzir nije uzimala lokalne prilike, osnovni je problem apsolutističkog poretka bio u nedostatku stručnog osoblja, i to posebice u sudstvu
- taj problem nije riješen ni službenim premještajima iz drugih krajeva Monarhije jer su tako dolazili nemotivirani službenici koji nisu poznavali sredinu, a počesto ni jezik
- ipak su sve te reforme bile od iznimnog značenja za modernizaciju cjelokupnog pravnog sustava
- no kako su reforme bile u sklopu apsolutizma, a njemački uveden kao službeni jezik 1854. to je poticalo nezadovoljstvo prema režimu i svemu onome što se u njegovu okviru poduzimalo

➤ **2.2. REFORME U GRAĐANSKOM I KAZNENOM PRAVU**

- U razdoblju apsolutizma dekretima kralja iz Beča uvedeni su novi ili protegnuti neki postojeći zakoni
- to je trebalo pružiti osnovu za pravnu unifikaciju Carstva, to je bila modernizacija izvana i odozgo
- tada je uveden cijeli niz kodifikacija kojima je u kratkom vremenu znatno izmijenjen najveći i najvažniji dio hrvatskog pravnog sustava
- gotovo će svi ti zakoni ostati na snazi i nakon apsolutizma, a najvažniji će ostati na snazi sve do 1929. ili 1946. pa će uvelike utjecati na hrvatsku pravnu doktrinu, praksu i kulturu
- najvažnije od tih kodifikacija bile su OGZ, Privremeni građanski postupnik i Kazneni zakon o zločinima, prestupcima i prekršajima te zakoni kojima je uvedeno moderno odvjetništvo i moderno javno bilježništvo, dok je puno kraćeg trajanja bio Kazneno-postupovni red

➤ **2.2.1. OPĆI GRAĐANSKI ZAKONIK(OGZ)**

- uveden je u Hrvatsku i Slavoniju dekretom 29.11.1852. koji je ujedno izvan snage stavio sve prethodne propise i običaje iz građanskog prava(time i Tripartit), stupio je na snagu 1.5.1853.
- opsežna je kodifikacija sa 1,502 članka podijeljena na 3 dijela po uzoru na Gajeve institucije

1. Odredbe o pravu osoba (osobno i obiteljsko pravo)

2. Prava na stvarima (npr. vrste stvari, posjed, vlasništvo, zalog, služnost)

Nasljedno i obvezno pravo (opći i posebni dio, tj. pojedini tipovi ugovora)

3. Odredbe zajedničke pravu osoba i prava na stvari (nastanak i prestanak prava i obveza, zastara i dosjelost)

- donesen je 1811. u razdoblju staleške države, ali se svejedno odnosio na sve stanovnike bez obzira na stalešku pripadnost (zato „opći“)
- OGZ se gotovo u potpunosti odnosio na privatno vlasništvo, unatoč tada prevladavajućem tipu podijeljenog vlasništva
- uspješno je spojio utjecaje iz austrijske odnosno njemačke pravne tradicije u vidu recipiranog (pandektnog) rimskog prava te kanonskog, feudalnog i njemačkog običajnog prava s idejama doktrine prirodnog prava
- time je s jedne strane OGZ dobro uklopljen u svoje okruženje, a s druge strana općenitošću i apstraktnošću omogućava prilagodbu promjenama koje su nastupale putem tumačenja
- odredbe OGZ-a počivaju na načelu pravne jednakosti te slobode i suglasnosti stranaka u sklapanju pravnih poslova i slobodi oporučivanja
- bio je jednostavan, pregledan, lako razumljiv i zbog toga je doživio dugotrajnost i značajno utjecao na pravne sustave u kojima je uveden (tako i hrvatski pravni sustav)
- privatno vlasništvo ima središnji položaj i gotovo je apsolutno te ne trpi nikakva ograničenja
- takav položaj vlasništva implicira potpunu i gotovo neograničenu slobodu ugovaranja bez posvećivanja veće pažnje faktičnim okolnostima sklapanja npr. ugovora o radu između poduzetnika i radnika
- takvim individualističkim obilježjima OGZ je prosljeđivao ideje prirodnopravne doktrine i pogodavao ranokapitalističkom tipu poduzetništva te djelovao poticajno na razvoj proizvodnje i trgovine
- ipak za razliku od prirodnopravnog naglasaka na suglasnost volja, OGZ za prijenos vlasništva zahtijeva i vanjsku (pisanu) formu koja daje veću sigurnost ugovaratelju, a općenito stavlja snažan naglasak na pisane oblike u pravnom prometu
- OGZ sadržava i pravila tumačenja, što je odraz nastojanja da propis bude dostupan i razumljiv svima
- tu je najizraženiji odraz doktrine prirodnog prava u OGZ-u vidljiv u odredbi 7. o pravu suca da pravne praznine popunjava analogijom, a ako to nije moguće, onda primjenom pravila razuma, ta odredba upućuje na to da je prirodno pravo sadržano u pravu (apstraktnog) razuma jedno od krajnjih vrela tog propisa
- unatoč individualističkim i prirodnopravnim obilježjima, OGZ ima i vidljive utjecaje feudalnog prava kao i konzervativne i patrijarhalne odredbe - u skladu s prihvaćenim društvenim shvaćanjem tog doba
- tako unatoč odredbi da vjerska pripadnost ne utječe na prava i obveze pojedinca, OGZ onemogućuje sklapanje braka između pojedinaca kršćanske i nekršćanske vjeroispovijesti, a unatoč snažnom naglasku na privatno vlasništvo i slobodu oporučivanja, ipak poznaje obiteljski fideikomis (neotuđivo nasljedno dobro) kao i statusna staleška prava (pravo na grb, plemstvo)
- u obiteljskom pravu muž je određen kao glava obitelji i zakonski zastupnik žene, no unatoč odvojenoj imovini supružnika, muž je imao pravo upravljanja ženinim mirazom, slične je odredbe sadržavao i francuski Građanski zakonik
- diskriminatorne su bile i odredbe koje su se odnosile na izvanbračnu djecu - bila su isključena "od prava obitelji i rodbine", a bila su diskriminirana čak i u slučaju naknadnog posvojenja
- iako OGZ spada među kodifikacije privatnog prava, sadržavao je i važne javnopravne odredbe
- tako je OGZ definirao pretpostavke za stjecanje i gubitak austrijskog državljanstva i uredio položaj stranaca, a od 1868. pa do donošenja ugarskog Zakona o državljanstvu 1879. te su se odredbe primjenjivale i na stjecanje ugarsko-hrvatskog državljanstva
- novelama iz 1914., 1915. i 1916. izvršen je niz prilagodbi OGZ-a novome okruženju, među glavnim izmjenama su bila ograničenja prava vlasništva, naročito glede zlorabe tog prava, proširenje razloga za poništaj pravnih poslova, poboljšanje položaja bračnog druga kao zakonskog nasljednika (to se u pravnoj stvarnosti ponajprije odnosilo na žene), izvanbračnoj djeci priznato je nužno nasljedno pravo prema majčinoj rodbini, dok je povećanje rizika u prometu željeznicom dovelo do proširenja osnove odgovornosti za naknadu štete
- te su novele bile uvedene samo u austrijske zemlje, a među njima i u Dalmaciju i Istru
- OGZ je prešutno recipiran nakon okončanja apsolutizma u autonomni hrvatski pravni sustav s obzirom da opća odluka Hrvatsko-slavonskog sabora iz 1861. o preuzimanju propisa uvedenih u prethodnom razdoblju do njegove izričite zamjene ili stavljanja izvan snage nije sankcionirana
- tako prihvaćeni OGZ u Hrvatskoj i Slavoniji je i dalje postojao kao dio autonomnog pravnog ustava zbog čega je i nazivan „hrvatski OGZ“, tako na njega nisu odrazima imale novele uvedene u austrijske zemlje, no one i još neki propisi bili su uvršteni u revidirani OGZ 1917. koji je izradila Hrvatsko-slavonska Zemaljska vlada, no zbog ratnih okolnosti i propasti države ta je inicijativa zaustavljena
- učinak OGZ-a u Hrvatskoj i Slavoniji bio je dvojak: s jedne strane je potaknuo razvoj kapitalističkog poduzetništva i individualizaciju - no s druge je strane, potaknuo već uznapredovali proces raspadanja kućnih zadruga koje su počivale na

kollektivnom vlasništvu koje OGZ nije poznao niti dopuštao za razliku od Tripartita- društvena kriza kojoj je vodilo raspadanje zadruga uvjetovala je obličavanje posebnog zadružnog zakonodavstva kojim su bile suspendirani neki temeljni instituti OGZ-a

- OGZ je u svoje 2 inačice nastavio i nakon 1918. živjeti u 2 pravna područja(slovensko-dalmatinskom i hrvatsko-slavonskom) jer ozbiljni napori da se donese jedinstveni građanski zakonik nisu urodili plodom
- slično je bilo i u NDH gdje se OGZ nastavio primjenjivati
- konačno je stavljen izvan snage u FNRJ Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije iz 1946.
- no u sudskoj praksi su se pojedinačne odredbe OGZ-a ustalile kao „pravna pravila“, a ta mogućnost postoji i danas u pravnom poretku RH
- tako je OGZ bio jedan od nekoliko najvažnijih pravnih propisa u hrvatskoj pravnoj povijesti

➤ 2.2.2. GRAĐANSKI POSTUPAK

- Privremeni građanski postupnik uveden je u Hrvatsku i Slavoniju uredbom ministarstva pravosuđa od 16.9.1852., a stupio je na snagu 1.1.1853.
- najprije je pokusno uveden u Erdelj, potom u Ugarsku i Hrvatsku i Slavoniju, a zatim i u austrijske zemlje
- do tog propisa uređenje građanskog sudskog postupka u Hrvatsku i Slavoniju bilo je gotovo nesređeno
- pravila koja su primjenjivali hrvatski sudovi bili su raspršeni u nizu drugih propisa (Tripartit, kraljevi dekreti, odluke ugarskog vrhovnog suda,...) što je otežavalo primjenu i narušavalo pravnu sigurnost
- takav je postupak bio vrlo spor, u vrlo visokom stupnju počivao na načelu dispozicije stranaka(pokretanje i održavanje sudskog postupka ovisi o volji stranaka i kreće se unutar njihovih zahtjeva), hipertrofirao je ulogu odvjetnika u postupku, bio je opterećen mnogobrojnim pravnim lijekovima što je sve otvaralo prostor za stvarnu nejednakost stranaka
- uvođenjem Privremenog građanskog postupnika velik dio postupovne materije je unificiran, a sam postupak ustrojen znatno bolje
- zapravo se zasnivao na postupovnom zakonu Josipa II. iz 1781. koji je kratko vrijedio u Hrvatskoj i Slavoniji od 1786. do 1790. kada je povučen kao apsolutistički propis
- uređivao je redoviti građanski postupak pred sudom do donošenja presude te ovršni postupak, a uredio je tek malobrojne posebne postupke(bračni sporovi, pred obraničkim sudovima i u smetanju posjeda) te će zbog toga od 1870-ih biti donesen niz propisa za pojedine posebne postupke
- nije sadržavao ni propise o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti sudova, koji su bili sadržani u posebnom tzv. Građanskom sudovniku iz 1853., niti o organizaciji i načinu poslovanja sudova
- glavna obilježja novog uređenja građanskog postupka bila su nešto ublaženije načelo dispozicije stranaka uz ojačane ovlasti suca, osobito u usmenom dijelu postupka, a zadržano je i načelo tzv. vezanog dokazivanja kojim je sudac bio ograničen na izvođenje samo onih dokaza koje su predložile stranke te na ocjenu vrijednosti dokaza utvrđenu zakonom, a ne prema svom uvjerenju
- u postupku je prevladavalo načelo pismenosti temeljem kojeg su stranke komunicirale izmjenom podnesaka
- usmena rasprava slušala je više za sravnjivanje stanja spisa i usmeno iznesenih obrazloženja i ocjena, što je kompliciralo i produljivalo dolazak do rješenja
- unatoč zamjerkama upućenim tom propisu on će ostati na snazi do 1929., a u međuvremenu je sustav građanskog postupka unaprijeđen spomenutim uređenjem posebnih postupaka
- od te posebne regulative treba izdvojiti osnivanje mjesnih sudova i postupak u tzv. bagatelnim stvarima(predmetima manje vrijednosti) jer su oni u siromašnom hrvatskom društvu imali veliko značenje i obuhvaćali znatan broj potencijalnih parnica pred redovnim sudom
- mjesni sudovi uvedeni su u hrvatski pravni sustav uredbom ministra unutarnjih poslova bečke vlade u svibnju 1860. kao općinski sudovi u parnicama male vrijednosti(do 100 forinti)
- u tim je sudovima bilo objedinjeno sudstvo i uprava jer su mjesni sud činili načelnik općine i prisjednici izabrani između zastupnika općinskog vijeća, službu su obavljali besplatno
- bio je to sud laika koji nije bio dio redovitog sudstva, postupak je bio jednostavan, fleksibilan i strogo usmen, završavao se rješenjem, a ne presudom, a protiv rješenja se moglo pokrenuti postupak pred sudskim odnosno upravnim organima uz ograničenu mogućnost daljnjeg priziva pred višim tijelima
- mjesni sudovi su osnovani u velikom broju općina pa su tako znatno olakšavali dolazak do pravne zaštite siromašnim i nepismenim seljacima koji se nisu snalazili u pravi niti su mogli platiti odvjetnike
- zbog toga su se zastupnici Hrvatsko-slavonskog Sabora 1875. žestoko usprotivili prijedlogu Zakona o mjesnim sudovima Mažuranićeve vlade- taj je prijedlog bio oblikovan prema austrijskom uzoru te je vlada njime položaj mjesnih sudova htjela uskladiti s načelom odvojenosti sudstva i uprave

- zakonom su mjesni sudovi trebali biti pretvoreni u dobrovoljne arbitražne sudove za sporove do 30 forinti odnosno 100 forinti u gradovima i bez mogućnosti osporavanja pred sudovima
- kompromisom između vlade i zastupnika mjesni su sudovi zadržali obveznu sudbenost u bagatelnim sporovima, a postupak pred njima uređen je posebnim propisom
- tim je rješenjem vlada dobila pravo osnivanja mjesnih sudova za više općina i pravo proširenja nadležnosti seoskih mjesnih sudova na sporove do 60 forinti
- s tim se izmjenama hrvatsko rješenje znatnije razlikovalo od austrijskog uzora
- postupak je počivao na načelima usmenosti, neposrednosti, dispozitivnosti i javnosti, a strane nisu mogle zastupati odvjetnici
- svrha postupka je bila postizanje nagodbe, a tek se potom izricala presuda koja nije morala biti obrazložena i protiv koje je bila dopuštena „pritužba“ kotarskom sudu
- taj je sud o pritužbi raspravljao u posebnom bagatelnom, a ne prizivnom postupku što je otvaralo moćnost traženja daljnje sudske zaštite
- gornje granice vrijednosti bile su jednake ili veće negoli u Austriji kao u njemačkim zemljama sa znatno imućnijim stanovništvom, pa je očito da su u Banskoj Hrvatskoj mjesni sudovi stvarno preuzeli velik dio parnične sudbenosti redovnih(kotarskih) sudova pred kojima bi se inače takvi sporovi rješavali
- najznačajnije je bilo što je kroz pristupačnost, široku nadležnost i jednostavan postupak pred mjesnim sudovima, uz pravo na punu sudsku zaštitu, omogućena razmjerno dobra pravna zaštita najširem krugu stanovništva
- ujedno rješavanjem velikog broja sporova koji bi inače opteretili redovne sudove mjesni sudovi pridonijeli ekonomičnosti sustava pravne zaštite u Hrvatskoj i Slavoniji, a kao lokalna tijela nisu opterjećivali skromni zemaljski proračun
- valja uz uređenje mjesnih sudova i bagatelni postupak izdvojiti i uređenje mandatnog postupka iz 1858. kojim je bio uređen skraćeni postupak za potraživanja utvrđena javnim ispravama, uređenje postupka pred trgovačko-mjesnim sudovima iz 1876. i uređenje postupka o smetanju posjeda iz 1890.

➤ 2.2.3. ODVJETNIČKI RED I BILJEŽNIČKI RED

- prijelaz na modernu regulativu obilježiti će i uvođenje Odvjetničkog reda koji je u Banskoj Hrvatskoj zamijenio arhaične Instrukcije za rad odvjetnika iz 1804.
- naime dotadašnji fiškali bili su uglavnom posve nestručni savjetnici stranaka koje je pratio glas da enormnim naplatama i na druge načine varaju stranke
- to stanje okončao je Odvjetnički red koji je uveden u Hrvatsku i Slavoniju carskim patentom 1852., a stupio je na snagu 1.1.1853.
- kandidati za odvjetništvo morali su imati austrijsko državljanstvo, a poslije ugarsko državljanstvo te hrvatsku zavičajnu pripadnost- među uvjetima bio je i postavljen završeni pravni fakultet(doktorat prava), a odvjetnički ispit moga se polagati nakon 3 godine prakse
- osobe koje su bile zatečene u odvjetničkom zvanju trebale su pred sudom pristupiti provjeri poznavanja važećeg zakonodavstva- znatan broj nije uspio položiti taj ispit pa je tom selekcijom poboljšan sustav odvjetničke službe
- no zbog malog broja osoba sa stečenim doktoratom prava još su se neko vrijeme za odvjetnike primale i osobe s apsolviranim pravnim fakultetom- odvjetnike je za područje nadležnosti Banskog stola imenovao ministar pravosuđa(kasnije ban) na temelju natječaja koji je raspisivao Banski stol i uz mišljenje odvjetničkog odbora i teritorijalno nadležnog prvostupanjskog suda, a ministar je mogao i „otkazati“ odvjetnika
- ministar pravosuđa(odnosno ban) utvrđivao je uz mišljenje Banskog stola i numerus clausus odvjetnika za pojedino područje te raspoređivao odvjetnike koji bez njegova dopuštenja nisu mogli mijenjati mjesto obavljanja profesije
- stegovne postupke nad odvjetnicima provodili su redovni sudovi, te tako odvjetnički odbori nisu imali gotovo nikakvu strukovnu autonomiju
- ni odvjetnici nisu imali punu slobodu ugovaranja jer su u građanskim predmetima morali zatražiti od suda da im odmjeri nagradu- unatoč takvim odredbama uvođenje Odvjetničkog reda predstavljalo je značajni pomak u organizaciji odvjetništva, napose glede stručnosti, pa je taj propis(koji je istovremeno vrijedio i u Austriji) obilježava uvođenje modernog odvjetništva u Banskoj Hrvatskoj te je tako unatoč zastarjeloj organizaciji doživjelo solidan razvoj koji je znatno manje slijedilo javno bilježništvo
- javno bilježništvo, kao moderna služba, uvedeno je u Hrvatsku i Slavoniju carskim patentom 7.2.1858. koji je stupio na snagu 1.11.1859., a do tada su prave dokumente sastavljali različiti nestručni pisari
- tim je patentom u sve zemlje Carstva protegnut austrijski Bilježnički red od 21.5.1855.
- uz uvjet državljanstva za obavljanje tog zvanja bili su postavljeni i uvjeti dobi(24 godine), kršćanske vjere(taj će se uvjet mijenjati sa zakonskim priznavanjem judaizma i islama), poznavanje jezika sredina u kojoj se obavlja služba, a kandidati su morali položiti odvjetnički ili javnobilježnički ispit

- na temelju naloga mogli su djelovati kao sudbeni povjerenici u ostavinskim i skrbničkim predmetima koji nisu uključivali donošenje sudskih odluka, a mogli su obavljati i odvjetničku službu u selima i u gradovima u kojima nije bilo zemaljskog suda
- nagradu su dobivali temeljem tarife koju je propisao sam Bilježnički red
- i javne bilježnike imenovao je i raspoređivao ministar pravosuđa (poslije ban) temeljem natječaja koji je raspisivala javnobilježnička komora i prosljeđivao teritorijalno nadležni sud, ali ako nije bilo potrebe za natječajem, mjesto se moglo popuniti i bez natječaja
- zakon je propisao obvezno osnivanje javnobilježničkih komora koje bi imale savjetodavnu nadležnost, dok je stegovnu nadležnost imao ministar odnosno ban
- međutim, javnobilježničke komore nisu bile osnovane, već su njihove nadležnosti preuzeli sudbeni stolovi koji su se o javnom bilježništvu slabo brinuli
- prvotni broj od 15 javnobilježničkih mjesta postupno se znatno povećao, ali u pravnoj struci i društvenom životu javni bilježnici nisu ostvarili onu ulogu koju su imali odvjetnici

➤ **2.2.4. KAZNENI ZAKON I KAZNENI POSTUPAK**

- patentom od 27.5.1825. u Hrvatsku i Slavoniju uveden je austrijski Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima, a prestali su se primjenjivati različiti propisi i običajno pravo, koji su stavljeni izvan snage
- Kazneni zakon iz 1852. prihvatio je trodijelu kaznenih djela iz francuskog zakonodavstva, ali ta dioba u osnovi nije bila konceptualno jasno određena niti dosljedno provedena- zakon se dijelio u dva dijela: 1. uređuje zločine, pri čemu su zločini definirani kao dolozna djela, tj. ona izvršena sa „zlom nakanom“ 2. uređuje prijestupe i prekršaje, pri čemu su oni određeni kao djela koja su po općem razumijevanju nedopuštena
- zakon se temeljio na stajalištu slobodne volje čovjeka koja iz ocjene uzročnosti počinjenog djela i odgovornosti počinitelja uklanja druge činioce, poput npr. društvene okoline
- sustav kazni bio je vrlo represivan i njegova je prvenstvena svrha bila odmazda za počinjeno djelo, a manje preodgoj počinitelja
- smrtna kazna bila je propisana za širok krug djela, osobito za politička djela protiv države, kazna lišenja slobode mogla je biti pooštrena izricanjem mjera posta, tvrdog ležaja, samice i okivanja, a predviđene su bile i tjelesne kazne batinanja i šibanja koje su više spadale u srednji vijek
- društveno opasnim osobama uz kaznu se mogla izreći i mjera izгона nakon izdržane kazne, što se naročito koristilo za neutralizaciju političkih protivnika- osnovni objekt zaštite tog zakona bili su država i privatno vlasništvo te su napadi na ta dobra bili pojačano zaštićeni putem širokog obuhvata inkriminacija i težine zapriječenih kazni
- kasnije će neki od navedenih instituta biti ukinuti, tako je kazna batinanja ukinuta 1872., a kazna okivanja 1875.
- iste je godine Sabor ugradio u kaznenopravni susat nov institut, „irski sustav“ čija je prvenstvena svrha bila preodgoj kažnjenika koji su pokazali da su se popravili, sve do njihova uvjetnog otpusta
- u istom su duhu 1902. i 1916. doneseni propisi o prisilnom odgoju maloljetnika i o uvjetnoj osudi
- unatoč represivnoj i konzervativnoj prirodi tog zakona, ostao je na hrvatskim područjima na snazi sve do 1929.
- nakon Kaznenog zakonika u Hrvatsku i Slavoniju uveden je 1854. austrijski Kazneno-postupovni red iz 1853. koji je bio vrlo sustavan i precizan propis, zamijenio je represivno uređenje koje je pretežno bilo zasnovano na običajnom pravu pa je samo uvođenje predstavljalo veliko pravnotehničko unapređenje
- no po svom sadržaju ta kodifikacija je bila vrlo konzervativna i represivna pa je ubrzo taj zakon bio podvrgnut kritici
- postupak uređen tim zakonom imao je oblik akuzacijskog postupka s posebnim organom javne optužbe
- no uloga organa optužbe i istražnog suca bile su takve da se zapravo radilo o prikrivenom inkvizicijskom postupku jer je npr. kazneni progon pokretao istražni sudac, a odluku o optuživanju donosio sud
- istražni zatvor bio je obavezan, a s glavne rasprave bila je isključena javnost
- sudac je bio ograničen načelom vezane ocjene dokaza, prema kojem je dokazna snaga pojedinih zakona bili utvrđena zakonom- svrha tog zakona je bila da se u situaciji gdje su suci bili slabije obrazovani suci osigura relevantno vrednovanje dokaza- iznimno je bila prisutna i negativna zakonska teorija- kad je utvrđen propisani dokazni minimum za osudu, ali sudac nije imao takvo uvjerenje, tada je optuženik oslobođan
- zakon je poznao i presudu absolutio ab instantia kojom se postupak obustavljao, a mogao se pokrenuti kada bi se pojavili novi dokazi- to su bili glavni razlozi zbog kojih je Kazneno-postupovni red iz 1853. bio ocijenjen kao izrazito represivni zakon

IV. USTAVNI OKVIR I POLITIČKA KRETANJA OD 1860. DO 1867.

1. POVRAT USTAVNOSTI I SABOR 1861.

➤ 1.1 LISTOPADSKA DIPLOMA I VELJAČKI PATENT

- apsolutistički je sustav nakon početnih uspjeha, počeo pokazivati posljedice voluntarizma koji je izrodila neograničena vlast izvršnog aparata
- najveći problemi apsolutizma bili su povećanje vanjskog duga i pritisak inozemnih zajmodavaca da se uvede proračunski nadzor te unutarnji politički pritisak koji se pojavio kao reakcija nenjemačkih naroda, ponajprije Mađara, na neposredno upravljanje Beča i germanizacijsku politiku
- vojni porazi u ratu protiv Francuske i Pijemonta 1859. bili su prekretnica nakon koje je vladar bio primoran ustuknuti
- početkom 1860. vladar je obećao promjenu sustava upravljanja i u ožujku 1860. sazvao istaknute političare iz svih zemalja Carstva u Pojačano carevinsko vijeće sa zadaćom da predlože smjer potrebnih promjena
- prvenstveno zadaća tijela je bila rješavanje financijske krize, no velika većina je smatrala da se to ne može riješiti bez temeljite promjene cijelog sustava
- Zbog toga je Pojačano Carevinsko vijeće koncem rujna 1860. predložilo vladaru uvođenje ustavnosti i uravnoteženu decentralizaciju Monarhije
- vladar je najprije to odbio, no pod pritiskom 20.10.1860. je donio tzv. Listopadsku diplomu koja je uvela provizorno ustavno uređenje i predstavljala početak reorganizacije Monarhije
- predviđela je uvođenje središnjih i pokrajinskih tijela s uravnoteženom podjelom nadležnosti
- središnje vlasti su bile Carevinsko vijeće (Reichsrat), koje je sa 100 delegata iz pokrajinskih sabora trebalo biti zajednički sabor svih zemalja Monarhije i središnja vlada odgovorna caru
- u svakoj zemlji bio bi osnovan zemaljski sabor i zemaljska vlada
- ključna je bila podjela nadležnosti, u nadležnost Carevinskog vijeća stavljeni su zajednički poslovi svim kraljevinama i zemljama, a to su: javne financije i državni proračun, bankarstvo, pošta i telegraf te vojna pitanja - sva ostala pitanja spadala su u autonomiju zemaljskih sabora
- no car je imao neograničeno pravo sankcije zaključaka središnjeg i pokrajinskih sabora i na taj način a posteriori kontrolirao njihov rad
- tako je Listopadskom diplomom došlo do vrlo izražene dekoncentracije funkcija vlasti u korist dijelova, ali uz zajemčen snažan nadzor iz središta
- također je predviđela uži sastav Carevinskog vijeća s delegatima iz austrijskih krunovina koje bi raspravljalo o zajedničkim pitanjima tih zemalja
- takvo dvojstvo sastava i funkcije Carevinskog vijeća najavljivalo je buduću dualnu strukturu Monarhije koja će biti ustanovljena Austro-Ugarskom nagodbom
- no vojni krugovi i austro-njemački liberali usprotivili su se davanju tako širokih nadležnosti pokrajinama, pa je pod njihovim pritiskom vladar 26.2.1861. donio Veljački patent kao dopunu Listopadskoj diplomi
- Veljačkim patentom vladar je predvidio dvodomno Carevinsko vijeće te jake instrumente utjecaja vladara na njegove poslove, a posebnu je pažnju posvetio uređenju užeg (austrijskog) sastava tog tijela koje je trebalo osigurati jaču koheziju austrijskih zemalja
- pravo zakonodavne inicijative imala je samo vlada, te nije predviđena odgovornost vlade Vijeću
- iako su prema oba akta Ugarska, a i Banska Hrvatska imale poseban položaj, oba sabora dvaju zemalja odbila su prihvatiti to uređenje i izabrati svoje delegate za Carevinsko vijeće, te da je tim aktima povrijeđena autonomija tih tijela i da su te zemlje pretvorene na taj način u pokrajine
- svejedno Carevinsko vijeće bilo je ustrojeno kao „krunje“, i to tako da su osnovani zemaljski sabori u austrijskim pokrajinama (među njima Dalmatinski i Istarski) koji su potom izabrali svoje delegate
- tako se Carevinsko vijeće sastojalo od Doma velikaša, virilni dom u koji su ulazili nosioci najviših svjetovnih i crkvenih zvanja i odličnici koje je imenovao kralj, te Doma zastupnika u koji su sabori 15 austrijskih zemalja izabrali određen broj svojih delegata, te je tako Carevinsko vijeće djelovalo kao predstavničko i zakonodavno tijelo samo za nasljedne zemlje Monarhije
- takvo uređenje nije bilo prihvaćeno u Ugarskoj i Banskoj Hrvatskoj, a vladar je pokušavao da sabori tih zemalja promijene svoje mišljenje, ali do toga nije došlo te će to ostati tako sve do Austro-ugarske nagodbe 1867.

➤ 1.2. HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR 1861.

- U Ugarskoj i Hrvatskoj 1861. političko raspoloženje bilo je obilježeno sviješću o potrebi uređenja pravno-političkog sustava na racionalnoj osnovi te spoznajama izvedenim iz političkog iskustva iz municipalnog razdoblja kao i razdoblja pseudoustavnosti i apsolutizma
- preusmjerenje prema tradicionalnim municipalnim oblicima uređenja te potreba reafirmacije stečevina iz 1848.

- u Hrvatskoj i Slavoniji se u međuvremenu antagonizam prema Ugarskoj premetnuo u simpatije zbog snažnog mađarskog otpora apsolutizmu
- međutim temeljni ugarski zahtjev 1861. bio je vraćanje na snagu zakona Ugarsko-hrvatskog sabora iz 1848. za koje su smatrali da nikada nisu prestali vrijediti
- njima je bila uspostavljena cjelovita ustavnopravna podloga ustavne državnosti i odnosi s dvorom, te ustanovljena potpuna i moderna pravna infrastruktura vlasti
- 1861. u Banskoj Hrvatskoj temeljno pitanje, uz ono o prihvaćanju Listopadske diplome i Veljačkog patenta, bilo je određivanje odnosa s Ugarskom i izgradnja institucija autonomne vlasti
- na ta pitanja su se razvili različiti odgovori koji će doći do izražaja na Saboru 1861. gdje će odraz imati u uobličavanju nacionalnih ideologija i formiranja političkih stranaka
- Hrvatsko-slavonski sabor 1861. sazvao je vladar sa zadaćom da izabere delegate za Carevinsko vijeće
- propisi kojima bi se proveli izbori nisu postojali jer sabor 1848. nije donio izborni zakon a izborni red iz 1848. nije imao pravnu snagu, imao status uredbe u formalnom smislu i vrijedio je samo za te izbore
- zbog toga je napravljen novi izborni red sličan onome iz 1848- ban je sazvao bansku konferenciju, prevladavali narodnjaci, konferencija predložila izborni red koji je vladar donio u obliku uredbe
- novi Izborni red je počivao na modelu Izbornog reda iz 1848. te u njemu nije bila prisutna diskriminacija po vjerskoj osnovi, a vladar je izbacio sudjelovanje zastupnika Vojne krajine, ali je poslije dopustio njihovo sudjelovanje u vanjskim poslovima tj. odnosu s Ugarskom i Austrijom
- Izbacivanjem krajišnika iz rasprava o unutarnjim poslovima izbjegao je raspravu o pripadnosti Vojne krajine
- Banska konferencija prihvatila je i Naputak o uređenju županija i slobodnih kraljevskih gradova kojim je vraćeno prijašnje municipalno uređenje te su u županije vraćene županijske skupštine i izborni činovništvo, ovaj naputak je potvrdio vladar
- Sabor se sastao 15.4.1861. a djelovao je do 9.9.1861. kada je raspušten s objašnjenjem da nije ispunio glavnu zadaću izbora zastupnika za Carevinsko vijeće
- Sabor je bio usmjeren ka rješavanju pitanja državnopravnih odnosa u Monarhiji i položaja Banske Hrvatske i hrvatskih zemalja, a njegov glavni uradak je Zakonski članak XLII:1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini Ugarskoj donesen na prijedlog Narodne stranke
- tako je Sabor: a) definirao svoj aktualni i povijesni teritorij u koji je uz Dalmaciju uključio i Rijeku i Međimurje te druge tečajem vremena izgubljene pokrajine b) utvrdio da je 1848. prestala svaka sveza s Ugarskom osim osobe kralja i zajedničke krunidbe c) izrazio želju da temeljem zajedničke povijesti i interesa stupi u užu državnopravnu svezu s Ugarskom d) uvjet prethodnog pravovaljanog priznanja samostalnosti i teritorijalnog opsega Trojedne Kraljevine od strane Ugarskog sabora
- Državnopravni savez Trojedne Kraljevine i Ugarske trebao je biti: a) temeljen na starodavnom ustavu i državnoj ravnopravnosti b) bili bi utvrđeni zajednički poslovi c) minimum autonomije Trojedne Kraljevine obuhvaćao bi donošenje i izvršenje zakona u području unutarnje uprave, prosvjete i bogoštovlja te pravosuđa na svim razinama d) odnosi bi bili uređeni ugovorom o državnopravnoj svezi koji bi izradila dva jednakopravna odbora obaju sabora, a sabori bi potom, svaki zasebno, i prihvatili taj ugovor- vladar je taj članak sankcionirao pa je on predstavljao ustavnu osnovu samostalnog položaja Hrvatske i Slavonije prema Ugarskoj do Austro-ugarske odnosno Hrvatsko-ugarske nagodbe
- akt je imao veliko političko značenje i anticipirao je bitne elemente Hrvatsko-ugarske nagodbe
- Sabor je isto tako donio opći zaključak kojim se zakoni doneseni u prethodnom razdoblju ostavljaju na snazi sve do njihove zamjene hrvatskim propisima ili stavljanja izvan snage
- također su prihvaćeni zakoni o ustroju Sabora i izborima za Sabor, o imunitetu zastupnika, organizaciji županija, gradova i komuna, diobi kućnih zadruga i hrvatskom indigenatu (domovinskoj pripadnosti Hrvatskoj i Slavoniji)
- Saborski su odbori izradili ili pripremali Građanski zakonik koji je uređivao i organizaciju sudstva (zasnovan na OGZ-u), nacrt Kaznenog zakonika koji je uređivao organizaciju sudstva i kazneni postupak, uključujući i organizaciju porotnih sudova i porotnu sudbenost, nacrt Tiskovnog zakona koji je predvidio porotno suđenje za tiskovne delikte
- usvojeni ili u pripremi bili su zakoni o pučkim i srednjim školama, o osnivanju i organizaciji sveučilišta i akademije znanosti i narodnog muzeja
- međutim zakone prihvaćene na Saboru 1861. vladar nije sankcionirao osim Zakonskog članka XLII:1861., a u stvarnost je proveo zaključak o osnivanju Stola sedmorice kao vrhovnog suda u Banskoj Hrvatskoj

➤ 1.3. FORMIRANJE GLAVNIH POLITIČKIH STRANAKA I IDEOLOGIJA

- na saborskim raspravama 1861. oko članka XLII profilirale su se 3 ideologije i 3 glavne političke stranke: Narodna stranka, Narodna ustavna stranka (unionisti) i Stranka prava
- Narodnjaci, bili su najbrojniji na Saboru i najviše imali utjecaja na formuliranje Zakonskog članka XLII:1861. te su polazili od tumačenja da je: a) Ugarski sabor 1848. donio zakone koji su povređivali ustavno zajamčene temelje hrvatsko-ugarskih državnopravnih veza, zbog čega ti zakoni u odnosu na Trojednu Kraljevinu nisu ni stupili na snagu b) da je aktima bana i

aktima Hrvatskog sabora 1848. de facto i de iure izvršen raskid državnopravnih odnosa s Ugarskom c) time je Trojedna Kraljevina ipso facto postala samostalna i neovisna zadržavši samo državnopravnu vezu s vladarom

- no narodnjaci su smatrali da treba obnoviti savez s Ugarskom, ali pod uvjetom ugarskog priznanja samostalne pozicije i teritorijalne cjelokupnosti Trojednog Kraljevstva.
- pojedini narodnjaci (biskup Josip Juraj Strossmayer) su se oslanjali suradnju i izgradnju u budućnosti zajedničkog južnoslavenskog državnopravnog okvira (SRBIJA) s obzirom na zajedničku kulturu i loša povijesna iskustva s Bečom i Peštom
- od Narodne stranke će se 1863. odvojiti dio članstva i osnovati Samostalnu narodnu stranku s programom sporazuma s dvorom no to neće dugo trajati zbog slabih rezultata na izborima 1865.- nova stranka se raspala
- Narodna stranka je od 1867. žestoko kritizirala Austro-ugarsku nagodbu jer je sklopljena bez hrvatske strane i njenih interesa, a potom se do 1873. borila protiv Hrvatsko-ugarske nagodbe tvrdeći da ju je sklopio protuustavni sabor, no ipak je 1873. sklopila sporazum s ugarskom vladom pokoravaju se ugarskoj vladi kako bi ušli u Zemaljsku vladu radi provedbe modernizacije, te kooptirala dio članova Unionističke stranke, dok je njezin član Ivan Mažuranić postavljen za bana
- nakon pada Mažuranića dio narodnjaka je kritizirao oportunističku politiku Narodne stranke i 1880. osnovao Neovisnu narodnu stranku koja će ostati u oporbi prema režimu, nakon što je ta stranka isprva žestoko kritizirala Nagodbu i nagodbenjačku politiku hrvatskog vodstva vremenom se u obrani kršenja hrvatskih prava u razdoblju bana Khuena-Hedervarya počela pozivati na Nagodbu kao zaštitni okvir od njegovih povreda hrvatske autonomije
- Ta se stranka 1903. fuzionirala sa Strankom prava u Hrvatsku stranku prava, dok je matična Narodna stranka za Hedervarya pretvorena u guvermentalnu, vladinu stranku koja je davala stalnu podršku vladi, a zauzvrat dobivala privilegije
- zbog takvog stava njezini članovi su 80-ih nazivani „unionisti” te je zbog takve politike Narodna stranka 1906. doživjela poraz na izborima i prestala postojati
- Narodna ustavna stranka koja se nazivala i Unionistička stranka oslanjala se na Saboru 1861. na povijesno i strateško zajedništvo s Mađarima
- zastupali su stav da je 1848. došlo do faktičnog prekidanja odnosa s ugarskom s hrvatske strane, ali ne i do prekida državnopravnih sveza (de iure) jer su zakoni ugarsko-hrvatskog sabora iz 1848., koje je prethodno proglasio car, ostali na snazi te je hrvatska i slavinija ustavnopravno i dalje u uniji s ugarskom na osnovi tih zakona
- Unionisti iz 1861. više nisu bili mađžaroni iz razdoblja do 1848. te su priznali da su neki od ugarskih zakona bitno povrijedili hrvatske interese, ali su smatrali da izmjenu tih zakona treba postići u zakonitom postupku, to jest u pregovorima s Ugarskim saborom
- Unionistička stranka uživala je podršku vlade iz Pešte te je uz njezinu pomoć 1867. osvojila izbore za Sabor koji je sljedeće godine sklopio Hrvatsko-ugarsku nagodbu, ali je nestala nakon poraza na saborskim izborima 1872. i 1873.
- malobrojni pravaši na Saboru 1861.(Starčević, Kvaternik)
- smatrali su da hrvatski narod na osnovi hrvatskih državnog prava i prirodnog prava naroda ima pravo na samostalnu državu
- bili su stoga protiv bilo kakvih zajedničkih poslova i s Ugarskom i bečkim dvorom i pristajali isključivo na personalnu uniju
- sve 3 skupine su 1861. prihvaćale liberalno usmjerenje te su se zalagale za moderna načela ustrojstva vlasti s ograničenom vladom i širokim jamstvima građanskih prava
- pravaška ideja se raširila u Dalmaciji i Istri, ali je tamo jedan njen dio prihvatio narodnjačku ideologiju što je vodilo prema uobličavanju jugoslavenskog programa(Frane Supilo, Ante Trumbić)
- pravaši su okupljali obrtnički i trgovački sloj, studente, omladinu i siromašnije dijelove obrazovanog stanovništva
- zbog toga je od 1880. do 1895. bila najbrojnija politička snaga u Hrvatskoj i Slavoniji ali je zbog diskriminatorskog izbornog sustava imala mali broj zastupnika
- u političkoj realnosti pravaši su se zalagali za ujedinjenje hrvatskih zemalja u Austro-Ugarskoj (uključujući BiH) i za trijalističku reformu Monarhije
- 1897. Stranka prava ušla je u koaliciju s Neovisnom narodnom strankom s kojom se 1903. spojila u Hrvatsku stranku prava
- od Stranke prava se 1895. uz potporu Starčevića odvojio Josip Frank koji je osnovao Čistu stranku prava čiji je program tražio uspostavu integralne hrvatske državne jedinice u Monarhiji i izražavao lojalnost vladajućoj dinastiji
- S programom pozivanja na izvornu starčevićansku ideju od frankovačke stranke se 1908. izdvojila skupina članova koja je osnovala Starčevićevu stranku prava. Taj stranka tijekom Prvoga svjetskog rata postupno prihvatila ideju rušenja Austro-Ugarske i stvaranja države svih južnoslavenskih naroda

2. POLITIČKA ZBIVANJA I USTROJ VLASTI OD 1861. DO 1867.

➤ 2.1 POLITIČKA ZBIVANJA OD RASPUŠTANJA SABORA 1861. DO 1867.

- nakon raspuštanja Sabora 1861. Narodna i Unionistička stranka zadržale su stav protivljenja ideji sporazuma s dvorom
- član Narodne stranke Ivan Mažuranić koji je u Beču obavljao funkciju kancelara Hrvatske dvorske kancelarije (vlade za Bansku Hrvatsku), nastojao je u sporazumu s dvorom ostvariti sjedinjenje Dalmacije i Vojne krajine, a zauzvrat je bio

spreman prihvatiti Veljački patent. U tom je duhu Mažuranić sa skupinom istomišljenika u Banskoj Hrvatskoj koncem 1863. osnovao Samostalnu narodnu stranku

- Program te stranke obuhvaćao je prihvati Veljačkog patenta, ulazak u Carevinsko vijeće i dogovor s vladarom o postizanju teritorijalne cjelokupnosti Hrvatske i autonomiju u pogledu unutarnje uprave, pravosuđa, bogoštovlja i nastave te javnih financija
- Mažuranić je tim realpolitičkim „aktivnim programom“ umjesto narodnjačke „nemoćne politike negacije“ namjeravao ostvariti teritorijalno jedinstvo hrvatskih zemalja te uspostaviti pretpostavke za daljnju modernizaciju plašeći se dogovora Beča s Peštom kojim bi Banska Hrvatska bila gurnuta na marginu
- u suradnji s predsjednikom bečke vlade Antonom von Schmerlingom, koji ga je podržavao, Mažuranić je pripremao izbore za Hrvatsko-slavonski sabor 1865. s namjerom da sa Samostalnom narodnom strankom osvoji većinu i sklopi sporazum s vladarom
- no većinu glasova su dobile Narodna i Unionistička stranka koje su potvrdile svoje opredjeljenje iz 1861.
- to je bio razlog za odstup Mažuranića s mjesta kancelara, isto tako je i Ugarski sabor iz 1865. odbio ideju o prihvaćanju Veljačkog patenta
- s obzirom na taj razvoj zbivanja vladar je razriješio Schmerlinga, i traženje novog načina organiziranja Monarhije okončano je 1867. u vidu Austro-ugarske nagodbe

➤ 2.2. USTROJ VLASTI OD 1861. DO 1869.

- nakon Listopadske diplome 1860. vladar je reorganizirao središnju vladu u Beču
- osnovao je posebne Ugarsku dvorsku kancelariju i Erdeljsku dvorsku kancelariju s nadležnošću za unutarnju upravu, bogoštovlje i nastavu te pravosuđe i Državno ministarstvo za sva ostala područja, u sklopu njega bio je i Hrvatsko-slavonski odsjek kao resor za Hrvatsku i Slavoniju, kancelari odnosno ministri činili su ministarsko vijeće koje je donosilo odluke
- no u siječnju 1861. izdvojen je iz Državnog ministarstva i ustanovljen Hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij s nadležnošću u unutarnjoj upravi, bogoštovlju i nastavi te pravosuđu s Ivanom Mažuranićem kao predsjednikom
- Dikasterij nije bio na jednakoj formalnoj razini kao Ugarska dvorska kancelarija
- u veljači 1862. Dikasterij je preimenovan u Kraljevsku hrvatsko-slavonsku dvorsku kancelariju čime je simbolički izjednačen s Ugarskom dvorskom kancelarijom
- hrvatsko-slavonsku dvorsku kancelariju - te je to zapravo bila vlada za Hrvatsku i Slavoniju u Beču, iako je njen položaj sugerirao samostalnost, stvarnu politiku je formulirao kralj odnosno državna vlada
- ipak će Mažuranić imati prostora za djelovanje pa će za njegova mandata 8.11.1861. biti odobreno od kralja osnivanje Stola sedmorice u Zagrebu kao vrhovnog suda za Hrvatsku i Slavoniju koji je zatim osnovan i započeo s radom 1862., te je time Hrvatska i Slavonija dobila vlastito vrhovno tijelo sudbe vlasti prvi put od ulaska u državnopravni okvir s Ugarskom
- vladar je kao operativno posredno tijelo prema nižim upravnim tijelima u Hrvatskoj i Slavoniji osnovao u travnju 1861. Kraljevsko namjesničko vijeće Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u Zagrebu na čelu s banom
- to tijelo služilo je kao izvršno tijelo za provedbu naloga središnjih vlasti i u osnovi je imalo jednaku nadležnost kao i Hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij odnosno Hrvatsko-slavonska dvorska kancelarija (unutarnja uprava, pravosuđe, bogoštovlje i nastava), ali je po potrebi preuzimalo i izvršenje odluka drugih tijela izvršne vlasti
- ban je zapravo bio u položaju službenika središnjih vlasti, a ne u položaju političkog dužnosnika
- kako nije još bilo provedeno odvajanje sudstva i uprave, ban je ujedno po funkciji bio predsjednik Stola sedmorice
- navedena provizorna organizacija vlasti u Banskoj Hrvatskoj prestala je postojati s Hrvatsko-ugarskom nagodbom odnosno zakonima koji su na temelju nje doneseni
- od njih je najznačajnije bilo osnivanje Zemaljske vlade Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 1869. koja je preuzela nadležnosti utvrđene Nagodbom

V. AUSTRO-UGARSKA NAGODBA I HRVATSKO UGARSKA NAGODBA

1. AUSTRO-UGARSKA NAGODBA

➤ 1.1 DONOŠENJE AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- Rat Austrije s Pruskom 1866. odrazio se i na unutarnje napetosti u Monarhije koje je bečka vlada težila riješiti konačnim uređenjem Monarhije da se mogući poraz od Pruske ne bi odrazio na produbljivanje tih napetosti u Carstvu u kojem je sve više naroda tražilo autonomiju
- takvu je situaciju predsjednik austrijske vlade Friedrich Ferdinand von Beust riješio dogovaranjem sa samo jednim, najjačim partnerom, tj. Ugarskom
- postignuti kompromis je prihvaćen koncem ožujka u Ugarskom saboru koji je 29.5.1867. dvotrećinskom većinom usvojio Austro-ugarsku nagodbu kao Zakonski članak 1867:XII.
- kralj je taj zakon potvrdio 28.5.1867. čime je uspostavljena Austro-Ugarska

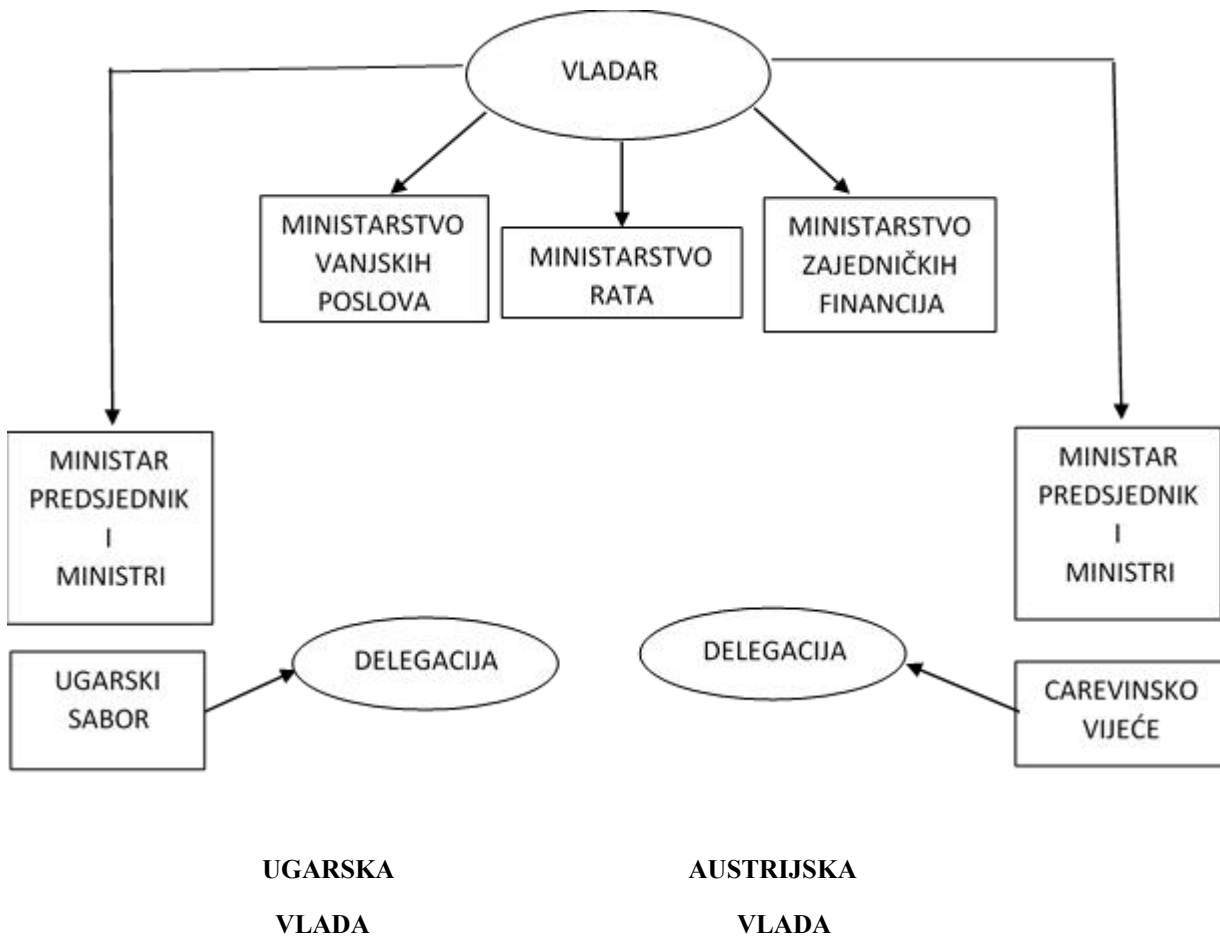
- to je bio sporazum između Ugarskog sabora i vladara, a ne i Carevinskog vijeća kojemu taj sporazum nije bio prihvatljiv jer su se zalagali za jedinstvo Monarhije i centralističko uređenje
- no politički realizam u redovima austro-njemačkih liberala, a i sporazum s vladarom o prihvatu liberalnih zakona Prosinačkog ustava urodili su prihvatom Austro-ugarske nagodbe 21.12.1867. kao temeljnog državnog zakona za austrijsku polovinu odnosno jedan od zakona Prosinačkog ustava
- oblik dva ustavna zakona, na njemačkom i na mađarskom, svaki vrijedi za onu polovinu čije ga predstavničko tijelo prihvati
- prihvaćeni tekstovi razlikovali su se jer je austrijska strana naglašavala integritet Monarhije, a ugarska strana je naglašavala posebnosti dviju država
- tako austrijski tekst tumači Nagodbu kao dopunu Veljačkog patenta i stavlja naglasak na Monarhiju kao cjelinu dok ugarska inačica naglašava samostalni položaj dviju cjelina
- razdjelnicu je predstavljala rijeka Lajta, pa su se koristili termini Cislajtanijska (do Lajte gledano iz Beča) i Translajtanijska (preko Lajte, tj. Ugarska) koji jasno naznačuju gdje je središte države, ti su se nazivi koristili zbog praktične uporabe zbog dugačkog službenog imena austrijske polovine „kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću" koji odražava raznorodnost austrijskog područja sa 17 zemalja raznorodnog etničkog sastava i bez stvarnih povijesnih i kulturnih poveznica, službeni naziv ugarske polovine bio je „zemlje ugarske krune"- u Cislajtanijskoj su bile uključene i Dalmacija i Istra te sve slovenske zemlje- u zemlje ugarske krune bili su uključeni Erdelj i Hrvatska i Slavonija
- iako Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868. govori o Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji kao zemlji krune sv. Stjepana, stvarno bi bilo teško zamislivo da bi car pristao na priključenje Dalmacije ugarskoj polovici tj. Hrvatskoj i Slavoniji
- Austro-Ugarska je 1908. anektirala BiH kao kondominij-sugospodstvo dviju zemalja koje je još od okupacije 1878. bilo pod upravom zajedničkog ministra financija

➤ 1.2. GLAVNA OBILJEŽJA AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- nagodbom su Austrija i Ugarska uspostavljene kao potpuno odvojeni sustavi vlasti sa zasebnim sustavom institucija, osim u dijelu koji je Nagodbom utvrđen kao zajednička nadležnost
- tako je uspostavljena realna unija dviju država koje je povezivao utvrđeni zajednički krug poslova nužan za održavanje te složene cjeline
- zajednički su bili: vladar i poslovi njegovog dvora, tzv. pragmatički zajednički poslovi(vojska, vanjski poslovi i zajedničke financije koje su bile osnova za financiranje svih zajedničkih poslova)
- kao zajednički organi uspostavljeni su ministar vanjskih poslova(koji je bio i ministar dvora), ministar vojske i ministar zajedničkih financija
- ministre je postavljao vladar kojemu su bili politički odgovorni, a koordinativnu je ulogu imao ministar vanjskih poslova, iako vlada kao kolegijalni organ nije bila uspostavljena
- postojao je i Krunski savjet koji su činili navedena tri ministra, predsjednici austrijske i ugarske vlade, šef zajedničkog vojnog stožera i neki od nadvojvoda iz kuće Habsburg
- -krunski savjet donosio je najvažnije političke i vojne odluke, ali je imao tek savjetodavnu funkciju prema vladaru
- naveden zajedničke nadležnosti osiguravale su identitet Austro-Ugarske koja se na međunarodnoj sceni pojavljivala kao jedinstveni subjekt- no međunarodne su ugovore ratificirala oba parlamenta, a postojali su i još neki elementi u smislu njihovog međunarodnog identiteta
- postojali su isto tako i tzv. dualistički zajednički poslovi koji su bili uređeni usporednim zakonodavstvom na temelju A-U nagodbe, a provodili su ga unutarnji organi dviju država
- to su bili: trgovina i carine, industrijske trošarine, monetarna politika, željeznice od zajedničkog interesa i obrambena politika
- najvažnije je bilo pitanje zajedničkih financija koje je bilo uređeno dijelom A-U nagodbe, tzv. financijskom nagodbom koja je bila sklopljena na 10 godina- tim je dijelom Nagodbe bila utvrđena visina financijskog doprinosa svake od država za zajedničke financije (tzv. „kvota“), njome je bio utvrđen carinski savez dviju država i zajednička načela na kojima su trebali počivati autonomni poslovi carina u svakoj državi kao i pitanja državnog duga i trgovačkih poslova.
- Financijski dio Nagodbe imao je ograničeno vrijeme važenja jer je osnova utvrđenih obveza bila promjenljive naravi s obzirom na to da je ovisila o gospodarskoj snazi država i različitim kretanjima u zemlji i međunarodnom okruženju
- Pretekom roka „financijska nagodba“ prestala je važiti pa su svakih deset godina dvije države preko svojih delegacija dogovarale sporazum o novoj financijskoj nagodbi
- S obzirom na to daje bila riječ o izvanredno visokim sredstvima i strateškim odrednicama gospodarskog razvoja dviju zemalja, ti su pregovori bili vrlo složeni i izazivali su male ustavne krize pa se Austro-Ugarsku popularno nazivalo i „Monarhija na dogovor“
- Prema prvotno dogovorenoj „kvoti“ izdvajanja, Austrija je za zajedničke potrebe pridonosila 70%, a Ugarska 30% sredstava
- Osnovica za izdvajanje bila je procijenjena gospodarska snaga svake od država pa se po toj osnovi ugarska „kvota“ poslije povećavala, uz otpor s ugarske strane, te je od 1907. omjer iznosio 63,6% : 36,4%.

- nije bilo ustanovljeno zajedničko predstavničko i zakonodavno tijelo jer su Mađari tako htjeli potencirati svoju državnost i što labaviju uniju čija bi jedina osnova bila osoba kralja, . Zbog toga su željeli izbjeći sve atribucije koje bi u stvarnom i simboličkom smislu uniji davali državna obilježja, a u to je spadao i zajednički parlament
- zbog toga je za potrebe nužnog dogovaranja i donošenja odluka osnovan osebujni sustav tzv. delegacija
- te je delegacije od po 60 članova iz svojih redova birao svaki od dvaju sabora(40 zastupnika i 20 virilista) s time da se kod austrijske delegacije morala obratiti pažnja na razmjernu zastupljenost po krunovinama, a ugarsku je delegaciju činilo i 5 delegata Hrvatsko-slavonskog sabora(4 zastupnika i 1 virilist)
- delegacije su raspravljale o zajedničkim poslovima te zajedničkim troškovima i zajedničkom proračunu, a svake ih je godine naizmjenično sazivao vladar u Beč i Budimpeštu
- delegacije su vijećale i donosile odluke odvojeno, te svoje zaključke jedna drugoj priopćavale pisanim putem
- ako u 3 navrata nisu mogle donijeti ujednačene zaključke, sastajale su se zajedno i uz obvezni dvotrećinski kvorum i jednak broj članova odlučivali bez rasprave većinom glasova
- zajednički zaključak podnosio se vladaru na sankciju i potom objavljivao u oba parlamenta

Struktura odnosa prema Austro-ugarskoj nagodbi



- u svemu ostalome svaka je država bila posve slobodna
- takva složena i labava struktura imala je kohezivnu snagu u zajedničkim interesima, ali još i više u položaju vladara
- vladar je bio suveren u čijim su pravima bile objedinjene sve grane vlasti i predstavljao je zajedničku državu prema trećima
- posebno značajno za održanje Monarhije bili su vladarevo neograničeno pravo zakonodavne sankcije za svaki od zaključaka predstavničkih tijela- oba državna sabora kao i sabori krunovina odnosno Hrvatsko-slavonski sabor
- vladar je imao i pravo tzv. predsankcije, tj. prethodne sankcije zakonskih prijedloga koje su u njegovo ime predstavničkim tijelima podnosile vlade, a bez koje one nisu takve prijedloge mogle podnijeti

- tako je vladar imao vrlo učinkovit nadzor a posteriori i a priori nad politikama državnih i zemaljskih vlada i sabora u obje polovine Monarhije
- od velikog je značenja bilo i to što je vladar bio vrhovni zapovjednik vojske koja je praktički bila pod njegovim punim utjecajem
- austrijski, ugarski i eiropski pravnici su o pravnoj prirodi Austro-Ugarske kao i nagodbe davali različite odgovore: politički sporazum ili međunarodni ugovor, realna ili personalna unija, federacija, konfederacija, oblik državne zajednice sui generis
- no može se reći da je Austro-Ugarska bila realna unija dviju država s utvrđenim krugom zajedničkih poslova
- austrijski su krugovi Austro-Ugarsku tumačili pretežno kao produžetak starog austrijskog Carstva odnosno kao realnu uniju u vidu jedne nadržave s dvije polovine i s državnom voljom personificiranom u osobi vladara
- mađarski su teoretičari pak pretežno govorili o savezu dviju država s međunarodnopravnim subjektivitetom i punom državnom voljom oličenom u dvama parlamentima, dok su zajedničke organe tumačili tek kao opunomoćene organe dviju država

2. HRVATSKO-UGARSKA NAGODBA

➤ 2.1. DONOŠENJE HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE

- Nakon sklapanja Austro-ugarske nagodbe 1867. održani su izbori za Hrvatsko- -slavonski sabor prema Izbornom redu koji je organizaciju i nadzor izbora posve stavljao u ruke Zemaljske vlade
- Na tim je izborima potpunu premoć ostvarila Unionistička stranka. Zastupnici Narodne stranke su pak istupili iz Sabora smatrajući ga neustavnim zbog Izbornog reda koji je oktroirao vladar bez sudjelovanja hrvatskih činilaca
- potom je dvanaesteročlana delegacija jednakostranačkog unionističkog Hrvatsko-slavonskog sabora stupila u pregovore s istovjetnom delegacijom Ugarskog sabora te je s njim postila sporazum o sadržaju Hrvatsko-ugarske nagodbe
- -taj tekst je na hrvatskom jeziku prihvaćen 24.9. u Hrvatskom saboru kao Zakonski članak I:1868. dok je u Ugarskom saboru prihvaćen 14.11.1868. kao Zakonski članak 1868:XXX.
- Za razliku od simetrične strukture odnosa dviju samostalnih država u Au–strougarskoj nagodbi, u Hrvatsko-ugarskoj je nagodbi Hrvatska i Slavonija bila dio ugarskog institucionalnog poretka uz asimetrični raspored nadležnosti.
- . Sam postupak u kojem je Nagodba sklopljena u hrvatskoj je političkoj javnosti doživljen kao mađarski diktat. Oporbena je Narodna stranka osporavala Nagodbu kao protuustavni akt s obzirom na to daje donesen u protuustavnom izabranom Saboru. U daljnjem političkom razvoju doći će do revizije Nagodbe 1873. u mjeri koja neće znatno izmijeniti niti jedno od njezinih bitnih obilježja. Tako će Nagodba sve do 1918. ostati temeljni ustavni akt koji je određivao položaj Hrvatske i Slavonije u državnoj zajednici s Ugarskom te njezin politički i gospodarski razvoj

➤ 2.2. PODJELA NADLEŽNOSTI PREMA HRVATSKO-UGARSKOJ NAGODBI

- Temeljno je pitanje Nagodbe bila podjela nadležnosti. U pogledu terito–rijalne nadležnosti Nagodba je, unatoč zadržanom tročlanom službenom nazivu „Kraljevine Dalmacija, Hrvatska, Slavonija“44 vrijedila samo za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije. To je područje u Nagodbi bilo utvrđeno navođenjem sedam hrvatskih i slavonskih županija (Riječka, Zagrebačka, Varaždinska, Križevačka, Požeška, Virovitička i Srijemska) i 11 krajiških pukovnija te spominjanjem Dalmacije
- -nagodba je obećala da će Ugarska nastaviti s naporima za priključenje cjelokupnog hrvatskog dijela Vojne krajine te, temeljem prava svete ugarske krune, i Dalmacije uz njeno prethodno saslušanje
- Suglasnim prihvaćanjem navedenih županija kao hrvatskog teritorija mađarska je strana prvi put službeno odstupila od stajališta da su slavonske županije povijesni dio područja Kraljevine Ugarske. Zbog nesuglasnosti stavova dviju delegacija Nagodba pak nije riješila pitanje pripadnosti grada, kotara i luke Rijeke koja će potom u provizornom uređenju ostati podložena Središnjoj vladi
- nagodba je Hrvatsku i Slavoniju definirala kao politički narod s vlastitim teritorijem i autonomnom vlašću (+pravo govora na hrvatskom jeziku u zajedničkom saboru)
- Zakoni prihvaćeni na Zajedničkom saboru trebali su se objavljivati (i) na hrvatskom izvorniku te dostav–ljati Hrvatsko-slavonskom saboru radi njihove publikacije. Hrvatski grb, zastava i naslov kralja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije trebali su se upotrebljavati zajedno s ugarskim simbolima pri obavljanju poslova iz zajedničke nadležnosti. Nagodba je izričito utvrdila da je u Hrvatskoj i Slavoniji službeni jezik hrvatski i da to vrijedi i za poslovanje organa Središnje vlade na hrvatskom području.
- Hrvatska i Slavonija je, prema Nagodbi, imala zakonodavnu i izvršnu autonomiju. Pitanje podjele stvarne nadležnosti Nagodba je riješila tako da je zajedničku nadležnost utvrdila enumerativnim navođenjem širokog kruga poslo–va u područjima financija i gospodarstva te obrane i državlanskih poslova. Svi ostali poslovi spadali su u hrvatske autonomne poslove, a oni su bili sistematizirani kao unutarnja uprava, prosvjeta i bogoštovlje te pravosuđe osim pomorske sudbenosti.
- Nagodba je predviđela podjelu organa na zajedničke i autonomne
- -zajednički su bili Zajednički sabor i Središnja vlada u Budimpešti

- najviši hrvatski organi bili su Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada u Zagrebu osnovana 1869. zakonom na čelu s banom
- vrhovni sud bio je Stol sedmorice Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije
- Kao što je već rečeno, utvrđenom podjelom Hrvatska i Slavonija nije dobila i nadležnost u javnim financijama koje su bile definirane kao zajednička nadležnost. Uređenje financijskih odnosa Hrvatske i Slavonije i Ugarske bilo je, kao i u Austro-ugarskoj nagodbi, dio „financijske nagodbe“ (§§ 11.-30.) koja se ugovarala na 10 godina. Prema Nagodbi poreze i rashode odnosno državni proračun utvrđivao je Zajednički sabor, a prikupljali su ih i njima raspolagali organi zajedničkog ministarstva financija.
- Nagodbom je utvrđeno načelo da se od ukupno ubranih prihoda Hrvatskoj i Slavoniji za potrebe autonomne uprave iz državnog proračuna dodjeljuje 45% prihoda ubranih na njezinom području (tzv. „tangenta“), dok je ostalih 55% prihoda pripadalo zajedničkom proračunu radi namirivanja svih troškova zajedničke uprave. U Nagodbi iz 1868. hrvatska je strana prihvatila da joj se umjesto utvrđenog postotka dodjeljuje paušalni iznos od 2.200.000 forinti, čime se naizgled jamčilo sigurno financiranje autonomne uprave neovisno o tome bi li taj iznos bio ostvaren izdvajanjem na osnovi predviđenog postotka. No, ubrzo će se utvrditi da ta računica nije bila u hrvatskom interesu.
- U zajedničke je troškove spadala i Nagodbom utvrđena hrvatska obveza su-djelovanja u doprinosu Ugarske za zajedničke troškove austro-ugarske državne zajednice utvrđene Austro-ugarskom nagodbom. Udio Hrvatske i Slavonije u ukupnom ugarskom doprinosu za austro-ugarsku zajednicu bio je prema ne posve jasnim kriterijima procijenjen na 6,44% ukupnog ugarskog doprinosa, a poslije je rastao do 8,127%. Iako je to bio naizgled mali postotak, bila je riječ o ogromnim novčanim sredstvima koje nerazvijena i siromašna Hrvatska i Slavonija zapravo nije mogla ni izdvojiti bez teških posljedica za sustav. Tako je došlo do apsurdnog rješenja jer je ugarska strana preuzela da iz svojih sredstava solidarno pokrije manjak troškova hrvatske javne uprave ako za to ne bi dostajali prihodi iz 45% sredstava ubranih u Hrvatskoj i Slavoniji.
- Tako se Hrvatska i Slavonija našla u politički otegotnom položaju „izdržavanog siromaha“ čiju autonomiju izdržava netko drugi. Taj je prigovor „izdržavane autonomije“ povremeno istican s ugarske strane i njime su suzbijane i hrvatske inicijative za promjenom pojedinih članaka Nagodbe. S hrvatske je strane pak žestoko napadana utvrđena visina kvote kao apsurdna. No, Ugarska je vlada onemogućivala bilo kakav uvid i nadzor hrvatske Zemaljske vlade u stanje zajedničkih financija, čak i u pogledu „tangente“, pozivajući se na to da je riječ o zajedničkoj, a ne autonomnoj nadležnosti. Izostanak vlastitih prihoda i činjenica da Banska Hrvatska nije mogla voditi vlastitu financijsku politiku bit će jedan od najtežih ograničavajućih činitelja hrvatske autonomije.
- Međutim, valja naglasiti da određenje javnih financija kao zajedničke nadležnosti nije bilo nametnuto, već je takav prijedlog ugarske delegacije u pregovorima o tekstu Nagodbe nakon više rasprava prihvatila velika većina hrvatske delegacije. Razlog pristanka hrvatske delegacije, u kojoj nije bilo nijednog stručnjaka za javne financije, bio je u strahu da 45% hrvatskih prihoda zaista neće dostajati za izdržavanje autonomne uprave te da je bolje prihvatiti sigurnost zajedničkih financija čak i uz cijenu nemogućnosti vođenja vlastite fiskalne i proračunske politike. Otpor takvom zaključku pružila su trojica članova hrvatske delegacije, a velike rezerve, pa i otpor pokazao je i Ferenc Deak, povijesni mađarski politički vođa, koji je smatrao da je autonomija bez javnih financija prazna te je predvidio da će takav sporazum izazivati nezadovoljstvo Hrvata i postati izvor problema za obje strane

➤ 2.3 ZAJEDNIČKI SABOR I SREDIŠNJA VLADA

- Zajednički sabor predviđen Hrvatsko-ugarskom nagodbom činili su ugarski i hrvatski zastupnici u Domu zastupnika te ugarski i hrvatski članovi Doma velikaša. U tom je sastavu Zajednički sabor odlučivao o pitanjima iz zajedničke nadležnosti i donosio zaključke koji su nakon potvrde kralja i objavljivanja vrijedili za cjelokupno državno područje.
- Kao hrvatski predstavnici u Domu velikaša Zajedničkog sabora sudjelovala su dva, a od 1883. tri člana (od najviše oko 400 članova), dok je u Zastupničkom domu sudjelovala delegacija Hrvatsko-slavonskog sabora sa 29 članova, a od 1883. sa 40 članova (od najviše 453 člana). Broj hrvatskih predstavnika bio je određen razmjerno udjelu stanovništva u ukupnom stanovništvu ugarsko-hrvatske državne zajednice, a povećan je nakon priključenja dijelova Vojne krajine Banskoj Hrvatskoj. Međutim, taj je razmjer umanjen nakon priključenja zadnjeg dijela Vojne krajine kada je broj zastupnika trebao narasti na 55, ali je umanjen zbog
- straha Središnje vlade da bi tako velik broj mogao narušiti ravnotežu ugarskih stranaka u Zajedničkom saboru.
- Hrvatska je strana tada poklekla pred ugarskim ucjenama oko sklapanja financijske nagodbe i pristala da broj zastupnika ograniči na 40. Kao što je već rečeno, među 60 članova ugarske delegacije Zajednički je sabor birao i pet hrvatskih članova. Hrvatski su zastupnici kao manjinska skupina u Ugarskom saboru u pravilu glasovali zajedno s većinskom mađarskom strankom.
- Hrvatski su predstavnici imali osobno pravo glasa (a ne kolektivno kao do 1848.) pa s obzirom na svoj mali udio nisu imali ozbiljniju političku težinu u Saboru. Oni su imali pravo govora na hrvatskom jeziku, ali je to pravo bilo simboličke naravi jer je bilo beskorisno s obzirom na mađarsku većinu koja nije ni razumjela hrvatski i najčešće je prosvjedovala protiv govora na hrvatskom

- Središnju vladu činili su resori zajedničke nadležnosti
- to su bili ministar predsjednik, ministarstvo dvora, ministarstvo trgovina (trgovina, industrija, obrt, pošta i telegraf, brodarstvo i željeznice), ministarstvo poljoprivrede (poljoprivreda, šumarstvo, državna dobra, vodogradnja), ministarstvo zemaljske obrane (domobranstvo, nije isto kao ministarstvo vojske), ministarstvo javnih financija (+ rudarstvo) te posebni hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ministar bez lisnice kod središnje vlade u Budimu
- pojedina ministarstva imala su područne organe u Bansknoj Hrvatskoj
- Hrvatsko-slavonski ministar trebao je zastupati interese Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije kod Središnje vlade te biti poveznica između vladara i hrvatske Zemaljske vlade. Preko tog ministra banje dostavljao zakone prihvaćene u Hrvatsko- -slavonskom saboru kralju na sankciju, a u pravilu su te zakone razmatrala i druga ministarstva. Hrvatsko-slavonski ministar nije smio intervenirati u hrvatske zakone, ali je mogao uz njih dodati primjedbe za vladara ako je smatrao da odredbe zakona prekoračuju autonomnu nadležnost ili povređuju zajedničke interese ustanovljene Nagodbom. Na taj je način vladar postajao arbitar između dviju strana, ali je u praksi gotovo uvijek usvajao primjedbe Središnje vlade kao politički jačeg partnera.
- Tako se u praksi stvarno radilo o prikrivenom pravu veta Središnje vlade na hrvatske zakone, pri čemu je taj nadzor a posteriori faktično imao i učinak nadzora a priori jer je bilo jasno da Hrvatsko-slavonski sabor već pri usvajanju zakona mora voditi računa o mogućim reakcijama Središnje vlade. Naime, Središnja je vlada svoju ovlast kontrole pitanja iz kruga zajedničke nadležnosti ili zajedničkih interesa u stvarnosti mogla posredno iskoristiti i za kontrolu pitanja koja su spadala u autonomnu nadležnost. To je bilo moguće tumačenjem pojedine odredbe hrvatskog prijedloga zakona kao značajne za zajedničke interese ili pak korištenjem prekoračenja nadležnosti prisutnog kod neke nevažne odredbe radi rušenja cijelog prijedloga zakona. Naime, zbog podjele komplementarnih nadležnosti u konkretnim je pitanjima rješavanima autonomnim zakonom bilo teško izbjeći zadiranje u zajedničku nadležnost.
- sredstvo nadzora hrvatske autonomije ležalo je u analognom postupku dobivanja vladareve predsankcije za prijedloge zakona koje je vlada namjeravala podnijeti Saboru. Naime, vlada nije imala izvorno pravo zakonodavne inicijative, već gaje vršila u kraljevo ime zbog čega je bila potrebna i njegova prethodna suglasnost. Međutim, postupak dobivanja predsankcije nije bio uređen Nagodbom i u njemu Središnja vlada nije imala obvezu da hrvatski prijedlog bez odugovlačenja proslijedi vladaru. Zbog toga je Središnja vlada hrvatske prijedloge mogla zadržavati i na taj ih način umrtviti. Osim toga bila je riječ o aktima koji još nisu bili dospjeli do Sabora te su hrvatskoj političkoj javnosti ostajali nevidljivi pa je Središnja vlada još manje morala voditi računa o širem raspoloženju u Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog toga je predsankcija bila vrlo moćan instrument putem kojeg se već unaprijed moglo utjecati na sadržaj, pa i na samo donošenje zakona. Tako je npr. Središnja vlada namjeru bana Mažuranića da ukine županije i zamijeni ih s okruzima već u začetku onemogućila pozivajući se na to da su županije poimenično navedene u Nagodbi te čine dio zajedničke nadležnosti pa ih se ne može jednostrano ukidati, iako je svrha navođenja županija u Nagodbi bila utvrđenje područja Hrvatske i Slavonije.
- Hrvatsko-slavonski ministar imao je i pravo supotpisa na kraljeve odluke iz svoje nadležnosti te je (kao i drugi ministri Središnje vlade) bio pravno odgovoran Zajedničkom saboru, a ne Hrvatskom saboru. Uzme li se u obzir sve to, kao i činjenica daje ministar predsjednik Središnje vlade za hrvatsko-slavonskog ministra uvijek predlagao Hrvata od kojeg se mogla očekivati lojalnost, onda je jasno da je u ovlastima hrvatsko-slavonskog ministra bio zapravo skriven instrument faktičnog nadzora hrvatske autonomije, suprotno od prvotnog nadanja nekih hrvatskih političkih snaga da će on braniti hrvatske interese

➤ 2.4. HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR I ZEMALJSKA VLADA

- Prema Nagodbi Hrvatsko-slavonski je sabor donosio zakone iz područja autonomne nadležnosti i birao hrvatske članove Zastupničkog doma te dvojicu članova Doma velikaša Ugarsko-hrvatskog sabora
- zakone koje bi donio Hrvatsko-slavonski sabor ban je upućivao vladaru na potvrdu preko hrvatsko-slavonskog ministra. Zakone potvrđene od vladara svojim su protupotpisima potom trebali ovjeriti hrvatsko-slavonski ministar i hrvatski ban, nakon čega su bili objavljeni u hrvatskom zborniku zakona
- Sabor je zadržao tradicionalni jednodomni ustroj s dvodomnom strukturom te su ga činili virilisti i zastupnici, broj zastupnika je bio 1888. uređen na 90, a broj virilista ograničen na polovinu zastupnika te su 2 mjesta zastupnika bila uvijek predviđena za riječke predstavnike- zbog neriješenog položaja Rijeke ta mjesta nisu nikada bila popunjena
- Izborno je pravo 1848. obuhvaćalo 3% pučanstva, za Hedervaryja 1888. 2% te 1910. oko 8% nakon reforme
- Sabor je sazivao i raspuštao kralj preko bana, a trajanje saziva je 1888. od tradicionalne tri produljeno na pet godina radi usklađenja s jednakim produljenjem trajanja Ugarsko-hrvatskog sabora. Sabor je u svom radu bio autonoman te je samostalno donosio poslovnik o svojem radu, samostalno birao predsjednika i potpredsjednika, a zastupnici su imali pravo zakonodavne inicijative i zajamčeni imunitet. Sabor je radio u plenarnim sjednicama i odborima, a zakonodavni postupak odvijao se kroz tri tzv. čitanja. Tako se u prvom čitanju raspravljalo i glasovalo o načelima na kojima se temeljio prijedlog, potom se u drugom čitanju raspravljalo i glasovalo o svakom amandmanu na pojedine članke zakona, dok se u trećem čitanju bez rasprave glasovalo o cijelom zakonu. Važno pravo Sabora kojim se često koristio bilo je tradicionalno pravo adrese (obraćanja) kralju. Adresa je počivala na političkoj uvjerenosti i primjerenosti upućenih zahtjeva i iza nje nisu stajali nikakvi

pravni mehanizmi koji bi pojačali njezinu snagu. Autonomija Sabora bila je znatno ugrožena kada je 1888. izmjenama Izbornog zakona omogućen snažan utjecaj Zemaljske vlade na formiranje saborske većine, a potom donesen nov poslovnik koji je nizom odredbi blokirao aktivnosti oporbe u Saboru. Ipak, unatoč pravnim i stvarnim ograničenjima, Sabor je zadržao iznimnu važnost u političkom životu Banske Hrvatske s obzirom na velik ugled koji je ta institucija uživala kao tradicionalni simbol hrvatske autonomije.

- Najviši organ izvršne vlasti bila je Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada osnovana Zakonom o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Na čelu Zemaljske vlade bio je ban, a pod njim su bila tri odjelna predstojnika na čelu odjela za unutarnje poslove, odjela za bogoštovlje i nastavu te odjela za pravosuđe kojima je 1914. dodan i odjel za narodno gospodarstvo. Sami odjeli dijelili su se na odsjeke.
- Nadležnost odjela za unutarnje poslove bila je najšira jer su u nju presumptivno spadali svi poslovi zemaljske uprave koji nisu ulazili u ostala dva odjela. Posebice su to bili poslovi izrade i uprave zemaljskog proračuna, državne i javne sigurnosti, nadzor nad regionalnom i lokalnom upravom, poslovi državljanstva, poslovi javnih, tehničkih i društvenih službi (gospodarski poslovi, građevinarstvo, zdravstvo i socijalna skrb i drugo). U nadležnost odjela za bogoštovlje i nastavu spadali su odnosi države s vjerskim zajednicama, školstvo i prosvjeta, vrhovna
- uprava i nadzor škola i drugo. U nadležnost odjela za pravosuđe spadala je pravosudna uprava i nadzor cjelokupnog pravosuđa, vrhovna uprava kaznenog progona i drugo. Odjel za narodno gospodarstvo preuzeo je odgovarajuće poslove iz odjela za unutarnje poslove i to poslove narodnog gospodarstva, obrt i trgovinu, poljoprivredu, vodno pravo, lov i ribolov i drugi poslovi.
- Predsjednik Zemaljske vlade po položaju je bio ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Bana je imenovao kralj na prijedlog i uz supotpis ugarskog ministra predsjednika. Glavno je obilježje službe bana bio izniman ugled kao tradicionalne institucije i simbola hrvatske posebnosti.
- Ban je imao upravne ovlasti, a dok 1874. nije lišen predsjedanja Stolom sedmorice, objedinjavao je i sudsku funkciju. Međutim, sukladno duhu Nagodbe i propisima o Zemaljskoj vladi te sukladno tumačenju pojedinih obnašatelja banske službe, ban nije bio samo upravni službenik, već i jedina politička ličnost u vladi. Ban je bio na čelu vlade i na čelu svakog od njezinih odjela te je u konačnici donosio odluke iz nadležnosti svakog od tih resora. Naime, odjeli hrvatske Zemaljske vlade nisu predstavljali samostalna ministarstva na čelu s ministrima odgovornim Saboru jer su odjelni predstojnici koji su njima upravljali bili upravni službenici stegovno odgovorni banu. Ban je supotpisivao sve kraljeve uredbе, rješenja i imenovanja iz područja hrvatske autonomije, čime je preuzimao odgovornost za njihov sadržaj i temeljem toga bio je pravno odgovoran Saboru za teške povrede najznačajnijih propisa. Politička odgovornost u praksi se nije razvila. Tako je, s obzirom na sužene mogućnosti Sabora i široke ovlasti izvršne vlasti, ban bio ključni činilac u ustavnoj praksi Banske Hrvatske.
- Činjenica daje bana postavljao kralj na prijedlog i uz supotpis ministra predsjednika Središnje vlade odredila je posrednu, ali snažnu ovisnost bana kao ključnog tijela hrvatske autonomije. Time je bio ograničen i doseg hrvatskog političkog sustava te na posredan, ali učinkovit način uspostavljen mehanizam nadzora hrvatske autonomije. Zato je upravo ovisnost bana o ministru predsjedniku uz pitanje financijske autonomije bila najčešće na meti nemoćne hrvatske oporbe.
- Odgovornost bana Hrvatsko-slavonskom saboru koja bi bitno ojačala hrvatsku autonomiju u stvarnosti nije postojala, unatoč tome što je 1874. u Saboru konačno donesen Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Saboru, čime su bile provedene načelne odredbe Nagodbe i Zakona o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Banje mogao biti optužen zbog namjernih i teških povreda najvažnijih propisa sa sankcijom udaljenja iz službe, a sudio mu je posebni Kraljevinski sud koji je birao Sabor. No, u praksi nije podignuta niti jedna optužnica protiv bana unatoč mnogobrojnim povredama Nagodbe koje su počinili neki od banova- Politička odgovornost bana nije bila predviđena jer nisu bili predviđeni odgovarajući institucionalni mehanizmi. Sabor nije imao proračunsko pravo jer neprihvatanje autonomnog proračuna nije podrazumijevalo i raspuštanje Sabora
- i vlade. Nije postojao ni institut zastupničkog pitanja jer izglasano neprihvatanje vladinog odgovora na „interpelaciju“⁴⁴ nije podrazumijevalo i ostavku, već je u takvom slučaju Sabor trebao odlučiti što će dalje poduzeti. Iz sličnog razloga ni pravo primanja peticija i molbi građana nije moglo imati ozbiljnijeg učinka.
- U svemu, uz presudnu ovisnost autonomnih tijela o zajedničkim tijelima, ključna manjkavost hrvatskog političkog sustava bila je u izostanku mehanizama nadzora Sabora nad Zemaljskom vladom. Vlada je tako de facto bila neodgovorna te su jedinu slabu kočnicu njezinom djelovanju predstavljali javno mnijenje i politički obziri

➤ 2.5. PRAVNA PRIRODA HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE

- Nagodba je bila obilježena nejasnim odredbama koje su možda tako namjerno bile formulirane otvarale su prostor za različita tumačenja
- Za ugarsku je stranu Hrvatsko-ugarska nagodba predstavljala zakon Ugarskog sabora kojim je jednom dijelu Ugarske podijeljena široka statutarna i izvršna autonomija, dok je činjenica da je Nagodbu usvojio i Hrvatsko-slavonski sabor tumačena kao pravno irelevantno proglašenje tog zakona na vlastitom jeziku u pokrajinskoj skupštini

- Na hrvatskoj je pak strani pravna priroda Nagodbe pretežito tumačena po analogiji s Austro-ugarskom nagodbom kao ugovor dviju jednakopravnih državnih jedinica koji je potom prihvaćen u dva jednakopravna sabora te je tako ustanovljena složena državna zajednica sui generis u kojoj se jedna strana dobrovoljno odrekla nekih izvornih ovlasti
- Hrvatska strana uporište za svoj stav osobito je nalazila u dvije odredbe Nagodbe. Jedna je odredba bila čl. 59. koji je govorio o tome da su Hrvatska i Slavonija „politički narod“ s posebnim teritorijem i autonomnim zakonodavstvom i vladom. No, sintagmu hrvatski „politički narod“ mađarska je strana shvaćala kao oznaku za dio svog stanovništva s političkim identitetom odnosno kao nosioca određenih političkih prava s obzirom na autonomiju, a ne kao prava na vlastitu državnost kako je to tumačila hrvatska strana. Naime, mađarska je terminologija već otprije razlikovala zemlju (ország) od države (állam), pri čemu je Hrvatska (Horvátország) imala politički identitet zemlje, a ne države.
- Značajniji je bio čl. 70. po kojem se Nagodba mogla mijenjati samo na jednak način na koji je nastala, to jest sudjelovanjem istih čimbenika (saborskih delegacija, obaju sabora, kralja), a ne jednostranim odlučivanjem u nekom od dvaju sabora. To se protivilo tvrdnji mađarskih pravnih teoretičara da je Nagodba bila tek zakon Ugarskog sabora jer bi se onda mogla promijeniti i na samom tom saboru. Neki su strani teoretičari poslije navodili i da država ne može sklapati sporazum s jednim svojim dijelom, to jest sama sa sobom.
- U prilog postavke o hrvatskoj državnosti naročito je važno bilo i to daje prema Nagodbi hrvatski tekst krunidbene zavjernice uz mađarski smatran izvornim tekstom zavjernice
- u mađarskoj inačici tekst više naglašava jedinstveni karakter Ugarske, a hrvatski tekst više naglašava jednakopravnost dviju strana- tako ugarska inačica govori o Nagodbi kao zajedničkom temeljnom zakonu sklopljenom između Ugarske i Hrvatske i Slavonije, a hrvatska inačica govori o nagodbi sklopljenoj između Kraljevine Ugarske sjedinjene s Erdeljem i Kraljevina Hrvatske i Slavonije
- naugledniji hrvatski tumač bio je prof. ustavnog prava Josip Pliverić, on je Nagodbu tumačio kao sporazum kojim je uspostavljena nejednaka realna unija u kojoj je hrvatska strana dobrovoljno i opozivo prenijela neka svoja prava na zajednička tijela
- u pogledu funkcioniranja jedinstvenog državnopravnog sustava ustavnopravna i politička nesuglasja nisu imala ozbiljnijih posljedica. Dominantan državnopravni i politički položaj središnjih organa te jača pozicija Ugarske na dvoru bili su korišteni kako bi se u vitalnim stvarima posredno ili neposredno provela politička volja ugarske strane. Sporne su se situacije ponekad razrješavale sukladno ugarskim interesima i onda kada je bila riječ o očitim povredama autonomne nadležnosti
- Hrvatsko-ugarska nagodba može se do neke mjere označiti kao iznuđeni akt, a s obzirom na neispunjene namjere glavnine hrvatskih političkih snaga njeno se značenje u hrvatskoj historiografiji daleko najpretežnije ocjenjivalo negativno
- unatoč tegobnosti hrvatskog položaja postavljenog nagodbom konačno je bio određen državnopravni položaj Hrvatske i Slavonije i postavljen stabilan te razmjerno široki i racionalni institucionalni okvir hrvatske autonomije umjesto dotadašnjeg nejasnog i hibridnog provizornog stanja koje je trajalo od 1861., a u nekom smislu i od 1848.
- nagodbeni okvir bio je uži negoli je to želio veći dio hrvatskih političkih snaga, ali je unatoč nekim drugačijim hrvatskim tumačenjima uglavnom bio jednak ili i širi od onog koji je vrijedio prije Nagodbe. Unatoč ograničenostima, okvir postavljen Nagodbom ipak je omogućivao pristupanje postupnoj i sustavnoj modernizaciji dobrim dijelom zastarjelih hrvatskih institucija kroz izmjene putem autonomnog zakonodavstva kakvo je provedeno za bana Ivana Mažuranića. Na značenje Nagodbe kakvo smo istaknuli upućuje i to što je ona od kočnice hrvatske autonomije postala gotovo osnovno sredstvo njezine obrane nakon promjene političkog smjera u Budimpešti 1875., a pogotovo za dvadesetogodišnje uprave bana Khuena-Hedervarya

VI. PRAVNI I POLITIČKI RAZVOJ U NAGODBENOM RAZDOBLJU OD 1868. DO 1918.

1. OD HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE DO NJEZINE REVIZIJE 1873.

➤ RAZDOBLJE UPRAVE BANA LEVINA RAUCHA OD 1868. DO 1871.

- nakon sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe dotadašnji banski namjesnik Levin Rauch imenovan je za bana, a Sabor s unionističkim sastavom nastavio je rad do okončanja svog trogodišnjeg mandata u siječnju 1871.
- politička zadaća Rauchove vlade bila je provođenje ograničenih reformi u skladu s Nagodbom, čime je trebalo poboljšati teško stanje hrvatskih institucija i na taj način pokazati negativno raspoloženju hrvatskoj javnosti prednosti Nagodbe i hrvatsko-ugarske sveze
- autoritarni Rauch i konzervativni unionisti plašili su se modernizacije, no Zemaljska vlada je pripremila više nacrti zakona kojima su na osnovi austrijskih modela trebale biti uvedene moderne upravne institucije, ali kako je zapravo zazirala od takvih reformi, na koncu te nacrti nije predložila Saboru
- tako je za Raucha došlo tek do umjerenih reformi koje se nisu mogle izbjeći
- najznačajniji rezultat rada tog sabora bio je Zakon u ustrojstvu Zemaljske vlade kojim je ono osnovana na čelu s banom pravno odgovornim saboru i tri odjela na čelu s predstojnicima
- Izborni red i Zakon o uređenju Sabora zasnivali su se pak na oktroiranom Izbornom redu iz 1867. te tako nisu donijeli ništa novo, ali to je bio prvi izborni zakon koji je donio Sabor

- značajnija je bila novina koja je bila sadržana u Zakonu o proglašenju autonomnih zakona kojima je propisano da se zakoni objavljuju u službenom glasilu uz petnaestodnevni vacatio legis (do tada su se zakoni objavljivali čitanjem u Saboru)
- Zakon o ustrojstvu županija zadržao je tradicionalnu strukturu vlasti u županijama, ali je jakim nadzornim ovlastima Zemaljske vlade gotovo onemogućio proglašenju samoupravu
- Rauch je udaljen s banske dužnosti ubrzo po raspuštanju Sabora zbog optužbi za navodnu korupciju, ali je novi namjesnik banske časti Antun Vakanović provodio još autoritarniju politiku i time pridonio konačnom slomu Unionističke stranke

➤ **1.2. REVIZIJA HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE 1873. I IMENOVANJE IVANA MAŽURANIĆA ZA BANA**

- na izborima u svibnju 1871. raspisani su novi izbori za saziv Sabora i premoćno je pobijedila Narodna stranka, a unionisti su doživjeli težak poraz
- no zbog unutrašnjih i vanjskih političkih previranja vladar je odgađao sazivanje Sabora da se ne zamjeri Mađarima, a konačno ga je sazvao u siječnju 1872. i gotovo odmah raspustio s obrazloženjem da njegov sastav ne jamči kvalitetno ispunjenje njegove zadaće te su ubrzo raspisani novi izbori
- Središnja se vlada tada nadala da će uz pojačani izborni pritisak na novim izborima 1872. ostvariti pobjedu unionista. No, ponovo je pobijedila Narodna stranka, ovaj put s manje izraženom prednošću, pa je nastala pat situacija. Središnja je vlada imala instrumente za blokiranje rada Sabora, ali u njemu nije mogla ostvariti prevagu, dok pobjednička Narodna stranka bez suglasnosti Središnje vlade nije mogla ući u Zemaljsku vladu i provesti namjeravani program modernizacije hrvatskih institucija. U tim okolnostima, a i zbog promijenjene konstelacije snaga u Monarhiji i oko nje, narodnjaci su sklopili kompromis sa Središnjom vladom. Temeljem tog političkog dogovora vlada je pristala na ograničenu izmjenu Nagodbe i imenovanje narodnjaka u najviša tijela vlasti. Narodnjaci su pak prihvatili Nagodbu i odustali od njezina osporavanja kao protuustavnog akta te pristali da na neke najvažnije funkcije u stranci i vlasti imenuju pojedine umjerene unioniste. Unionistička stranka tada se posve raspala i prestala je postojati.
- Tako je u lipnju 1872. sazvan novi sastav Sabora koji je već u kolovozu prekinuo rad zbog pregovora sa Zajedničkim saborom oko revizije Nagodbe. Nakon godine dana pregovora došlo je do sporazuma te je Sabor u kolovozu 1873. nastavio s radom
- najvažniji hrvatski zahtjevi bili su: smanjenje hrvatske kvote za zajedničke austro-ugarske troškove i promjena metodologije njena izračuna, djelomična financijska autonomija, promjena naziva ban u ban ministar zemaljski te njegovo neposredno imenovanje od vladara, izostavljanje posredničke uloge hrvatsko-slavonskog ministra prema kralju, osnivanje Kraljevinskog suda koji bi rješavao sporove između Ugarske i Hrvatske o nadležnosti te simbolička promjena službenog naziva kraljevine u jedninu
- ispunjenjem tih zahtjeva Hrvatska i Slavonija dobila bi jasne znakove državnosti i sudjelovanja u zajedničkom suverenitetu, to je bio i razlog zašto je ugarska delegacija sve zahtjeve glatko odbila s argumentacijom o njihovoj protivnosti državnom jedinstvu Ugarske
- Hrvatska je delegacija tada odustala od inzistiranja na tim zahtjevima te prihvatila znatno slabiji sadržaj izmjena koji je predstavljao slom dotadašnje politike Narodne stranke. Zaključenim sporazumom delegacija Ugarskog i Hrvatsko-slavonskog sabora tada je (a) umjesto odredbe o paušalnom iznosu osnaženo pravilo o dodjeli 45% ubranih sredstava za potrebe Hrvatske i Slavonije, (b) zajamčeno je sazivanje Hrvatsko-slavonskog sabora najkasnije tri mjeseca nakon izvanrednog raspuštanja, čime se onemogućivalo uvođenje apsolutističke kraljeve uprave na posredan način, (c) precizirane su ovlasti hrvatsko-slavonskog ministra u smislu da on podastire kralju banove predstavlke „bez promjene i bez odvlače”; time se htjelo onemogućiti ucjenjivački pritisak hrvatsko-slavonskog ministra na hrvatske institucije, (d) hrvatske zaklade kojima je do tada upravljala Središnja vlada stavljene su pod upravu Zemaljske vlade, (e) zabranjeno je da vojna osoba bude imenovana za bana, čime se, pod dojmom još uvijek traumatičnih iskustava mađarske strane s Jelačićem htjela isključiti ta mogućnost u trenutku kada se pripremalo spajanje Vojne krajine s Banskom Hrvatskom, (f) broj hrvatskih zastupnika u Zajedničkom saboru povećan je na 34 s obzirom na to da su u međuvremenu neki dijelovi Vojne krajine bili uključeni u Bansku Hrvatsku
- tom revizijom došlo je do određenog poboljšanja hrvatskog položaja, ali nije bilo nijedne nove bitne točke te se sve kretalo unutar utvrđenog sustava, zbog toga su pojedini članovi Narodne stranke prosvjedovali i napustili stranku
- no s obzirom na politički dogovor Sabor je 6.9.1873. većinom glasova prihvatio navedenu reviziju, a 29.9 u čast bana formalno je uveden Ivan Mažuranić, te je time otpočelo reformsko šestipolgodisnje Mažuranićevo razdoblje okončano njegovim odstupom u veljači 1880.

2. REFORME U RAZDOBLJU BANA IVANA MAŽURANIĆA OD 1873. DO 1880.

➤ **2.1. OPĆA OBILJEŽJA UPRAVLJANJA BANA IVANA MAŽURANIĆA**

- gotovo odmah po dolasku na vlast pristupio je ubrzanim reformama te je u razdoblju njegova banovanja 1873.-1880. Sabor donio šezdesetak zakona koji su pokrivali cjelokupno područje hrvatske autonomne nadležnosti i od kojih se većina može označiti reformska

- osnovna ideja reformi počivala je na općem odnosu prema državi, ustavnosti i pravima pojedinaca
- opća ideologijska podloga reformi bila je liberalna
- reformama se smjeralo na racionalnim načelima uobličiti temelje ustroja autonomne vlasti i uspostaviti moderan i učinkovit političko-upravni sustav koji će u zbilju prevesti modernizacijska smjerenja hrvatske političke elite
- Zakonodavna djelatnost za Mažuranićeva banovanja odvijala se kroz tri saziva Sabora. Najvažniji su zakoni doneseni u prvom razdoblju, to jest od Mažuranićeva preuzimanja mjesta bana u rujnu 1873. do konca saborskog saziva, 15. lipnja 1875. Među prihvaćenim su zakonima prevladavali organizacijski i postupovni zakoni iz područja uprave i pravosuđa, zakoni kojima se reguliraju slobode i prava građana te zakoni iz područja prosvjete. Najvažniji od tih zakona uveli su i uredili odgovornost bana Saboru, odvajanje sudstva i uprave, stegovnu odgovornost sudaca, ustroj sudstva, mjesne sudove i bagatelni postupak pred njima, ustroj županija, kazneni postupak, slobodu tiska, porotno suđenje za tiskovne delikte, pravo na javno okupljanje, sekularizaciju pučkih škola, osnivanje Sveučilišta, kućne zadruge. Zanimljivo je da je neposredno prije Mažuranićeva nastupa na bansku čast Sabor donio Zakon o ravnopravnosti Židova s pripadnicima ostalih vjera koji je bio predložen pred sam konac saziva Sabora 1868.-1871., ali nije dospio na dnevni red
- U drugom je razdoblju ponešto oslabio intenzitet zakonodavne aktivnosti, a pretežali su zakoni iz područja obrazovanja, društvenih odnosa i poljoprivrede te imovinskih i obveznih odnosa, ali je tada konačno uređen otkup urbarskih zemalja koji se kao problem vukao još od 1848. i usvojen je Zakon o zavičajnim odnosima. Od 1878. do Mažuranićeve ostavke u veljači 1880. bila su usvojena tek dva zakona, među kojima je bio i Zakon o ustroju gradskih općina kojim je uspostavljena ravnoteža između gradske samouprave i ovlasti vlade
- U tom je zakonu, na prijedlog zastupnika, uvedeno i aktivno izborno pravo žena na lokalnim izborima, što je bio jedini slučaj prava glasa za žene u hrvatskom političkom sustavu, ali će i ono 1886. biti stavljeno izvan snage
- Najvažnije reforme, one vezane uz ustroj vlasti i građanska prava, gotovo su se posve naslanjale na austrijske zakone iz šezdesetih i sedamdesetih godina odnosno (u slučaju ustroja uprave i sudstva) iz pedesetih godina. Njihova je pogodnost bila u tome što su bili poznati hrvatskim pravnicima i razmjerno bliski hrvatskim prilikama, predstavljali su gotova rješenja spremna za brzo preuzimanje, a činili su vjerojatnim vladarevu potvrdu
- Izmjene austrijskih zakona radi prilagodbe hrvatskim prilikama redovito su bile u vidu postroženja, to jest smanjivanja prava pojedinaca prema upravi te jačanja položaja upravnih organa
- dinamika reformi bila je uvjetovana sistemskim odrednicama ali i političkim okolnostima
- naime Središnja vlada je do 1875. tolerirala hrvatske reforme nastojeći da tako pokaže prednosti ugarsko-hrvatskog sporazuma i tako umiri hrvatsku političku scenu
- do promjene je došlo 1875. s dolaskom na čelo Liberalne strane velikomađarski orijentiranog Kalmana Tisze koji će na tom položaju ostati 20 godina
- Tisza je smatrao da je Hrvatska i Slavonija pokrajina ugarske države te da moderniziranje i snaženje hrvatskih institucija kao i zasebnu hrvatsku politiku razvoja treba vratiti u pokrajinske okvire i više naglasiti ulogu budimpeštanskog središta
- problem je bila i bosanskohercegovačka kriza iz 1875. koja je dovela Hrvatsku u položaj zemlje u široj ratnoj zoni te se to odrazilo na ograničenje rada Sabora i zaustavljanje pregovora oko priključenja Vojne krajine Hrvatskoj i Slavoniji, što je bio glavni Mažuranićev politički cilj- Zastoj u provedbi reforme i ujedinjenju Vojne krajine doveli su do kritika Mažuranića iz redova Narodne stranke na koje je on reagirao upućivanjem kralju ultimatumu u kojem je zatražio hitno okončanje pregovora o priključenju Vojne krajine. Nakon toga je Mažuranić 21. veljače 1880. razriješen dužnosti i umirovljen

➤ **2.2. Zakonodavstvo u razdoblju bana Ivana Mažuranića**

- zakoni doneseni za banovanja Ivana Mažuranića predstavljali su iskorak kojim je hrvatski pravni sustav zadobio moderni europski identitet

➤ **2.2.1. Odgovornost bana**

- pravna odgovornost ministara parlamentima predstavljala je formalni postupak u kojem je ministar optužen zbog povrede zakona počinjenog u obavljanju službene dužnosti sa sankcijom udaljenja s položaja
- taj institut ima korijen iz engleskog impeachmenta
- pravna odgovornost ministara u 19.st. smatrala se jednim od temeljnih instituta moderne ustavnosti te se u europske ustave ugrađivala od prve polovine 19.st, naročito tijekom 60-ih i 70-ih godina
- U Hrvatskoj i Slavoniji načelo ministarske odgovornosti bilo je uređeno Zakonom o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Zemaljske vlade iz 1874. koji je donesen kao jedan od prvih i najvažnijih propisa u Mažuranićevom razdoblju
- pravni temelj je imao u Nagodbi koja je utvrdila da je ban odgovoran Saboru
- prema navedenom zakonu Sabor je mogao optužiti bana zbog namjerne teške povrede „temelnog državnog zakona" tj. Nagodbe počinjene za vršenje dužnosti
- ili zbog svjesnog nanošenja teške štete ili namjernog izazivanja ozbiljne opasnosti za državnu samostalnost Kraljevina Hrvatske i Slavonije ili za ugarsko-hrvatsku zajednicu

- sankcije su bile otpust iz službe i trajna zabrana zapošljavanja u državnim institucijama ili samo opoziv iz službe
- predstojnici odjela Zemaljske vlade, koji su bili podređeni banu, bili su odgovorni supsidijarno ako se pri izvršavanju banova naloga nisu pismeno ogradili od takvog naloga
- banu je trebao suditi Kraljevinski sud čiju je jednu polovinu od 12 članova birao Sabor između pravika koji nisu bili članovi Sabora, dok su drugu polovinu činili suci najviših redovitih sudova u Hrvatskoj i Slavoniji
- službeni postupak podizanja optužnice u Saboru tražio je prihvaćanje odluka apsolutnom i dvotrećinskom većinom, dok je sudski postupak bio organiziran po analogiji s kaznenim postupkom, a presuda se donosila dvotrećinskom većinom glasova sudaca- tako koncipiran postupak bilo je zbog političke dimenzije teško provesti u stvarnosti. No, institut pravne odgovornosti ministra općenito nije ni bio predviđen kao redoviti postupak s olakom primjenom jer je potencijalna posljedica takvog postupka mogla biti ustavna kriza u zemlji. Zbog toga je odgovornost bila rezervirana za najteže slučajeve
- Posebnost hrvatskog oblika ministarske odgovornosti bila je u usredotočenosti na zaštitu hrvatske autonomije, a ne toliko i drugih vrijednosti javnog poretka, što je inače bilo karakteristično za druge zemlje.
- simbolički značaj zakona bio je i u tome što je položaj bana dovodio na jednaku razinu s položajem ministra, iako je to Središnja vlada negirala tvrdeći da je riječ o pokrajinskom dužnosniku
- dvije inicijative za pokretanje postupka odgovornosti bana 1886. i 1907. nisu pak odmakle dalje od inicijative

➤ 2.2.2. Odvajanje sudstva i uprave

- jedna od temeljnih reformi Mažuranićeve uprave i nužna pretpostavka poboljšanja kvalitete sudstva i uprave u Hrvatskoj i Slavoniji
- kada Mažuranić dolazi na vlast, sudstvo u Banskoj Hrvatskoj zasnivalo se na ustroju uobličenom u razdoblju apsolutizma u kojemu su sudstvo i uprava bili objedinjeni na najvišoj i najnižoj razini
- tako je u Stolu sedmorice dužnost predsjednika ex officio obnašao ban, dok su u mjesnim sudovima sudili općinski dužnosnici
- lošem stanju pravosuđa doprinosilo je to što nije bilo propisa koji bi jamčili sudačku neovisnost i stabilnost položaja sudaca
- zbog toga je Zakon o vlasti sudačkoj, izrađen prema istoimenom austrijskom zakonu, bio među prvima čije je usvajanje Saboru predložila Mažuranićeva vlada
- Taj je kratki zakon kroz 13 članaka posve načelnog sadržaja unio značajne promjene u dotadašnji pravosudni i upravni sustav- kosnica je bila odvajanje sudstva i uprave uz koju su bila vezana i jamstva sudačke neovisnosti, načelno određenje položaja sudaca te rješavanje odnosa sudstva i uprave
- zakon je cjelokupno sudstvo proglasio kraljevim(državnim) u čije se ime izriču presude
- temeljno načelo zakona bilo je odvajanje sudstva i uprave i neovisnost u svim stupnjevima
- organizacijska neovisnost sudstva i neovisnost položaja sudaca bili su zajamčeni ograničenjem da se samo zakonom mogu urediti pitanja ustroja sudstva i unutarnjeg poslovanja sudova te osnivanje i ukidanje sudova kao i plaće sudaca, dok je sudačko zvanje utvrđeno kao nespojivo s drugom plaćenom državnom ili općinskom službom
- sudac je mogao sudjelovati u izborima za saborskog zastupnika, ali ako bi bio izabran za zastupnika, morao je optirati između tih dviju funkcija
- zvanje suca mogle su obavljati osobe koje su imale kvalifikacije propisane zakonom- sudačko je zvanje bilo doživotno- suce je imenovao vladar, a otpuštanje ili pomicanje suca s njegova položaja i mjesta ili stavljanje u mirovino protivno njegovoj volji moglo se provesti jedino na temelju presude sudačkog vijeća te u postupku i zbog razloga propisanih zakonom(iznimka je bila predviđena u slučaju preustrojstva pravosudnog sustava)
- sukob nadležnosti sudstva i uprave rješavao se sporazumom Zemaljske vlade i Stola sedmorice odnosno odlukom kralja ako se sporazum nije mogao postići- taj zakon unatoč nekim manjkavostima bio je dobra osnova za uspostavu modernog sudstva u Banskoj Hrvatskoj
- odmah nakon tog zakona doneseni su zakoni koji su proveli u njemu sadržana načela
- tako je Zakon o predsjedništvu Stola sedmorice iz 1874. ukinuo položaj bana kao predsjednika te se predsjednik ubuduće birao među redovima sudaca tog suda
- od velikog je značaja bio Zakon o stegovnom postupku protiv sudaca, njihovom premještanju i umirovljenju protiv njihove volje iz 1874.
- taj zakon je utvrđivao stegovne povrede sudačke dužnosti i sankcije te propisivao stegovni postupak koji je dan u ruke samih sudaca
- zakon je onemogućio premještanje i umirovljenje sudaca protiv njihove volje, osim posebnih iznimaka propisanim zakonom(preustrojstvo sudova,...), ali je i tada premještaj bio moguć samo na mjesto istog ranga i plaće te su time suci bili zaštićeni od institucionalnog pritiska
- no nažalost to načelo odvojenosti sudstva i uprave neće dugo trajati jer će ga svojim dolaskom Hedervary ukinuti zajedno sa Zakonom o stegovnom postupku protiv sudaca te će to Zemaljskoj vladi olakšati pritisak na sudstvo

➤ 2.2.3. Pravo zavičajnosti

- zavičajnost(Heimatrecht) je specifična za austrijsko pravo
- u Hrvatskoj i Slavoniji taj pojam je zaživio specifičnu doktrinaru i političku recepciju koja je proizlazila iz posebnog državnopravnog položaja Hrvatske i Slavonije u nagodbenom sustavu
- zavičajnost je bila pripadnost pojedinca pojedinoj općini temeljem koje je između pojedinaca i općine nastupao odnos utvrđenih širih prava i obveza
- zato se zavičajnost nije stjecala naprosto činjenicom stanovanja ili stjecanjem nekretnine u općini nego temeljem neke posebne osobne povezanosti
- po tome je zavičajnost bila slična državljanstvu, ali je primanje u zavičajnost bila sastavni dio općinske samouprave
- zavičajnost je podrazumijevala pripadnost zavičajnika samo jednoj općini u državi, a pretpostavka za nj bila je državljanstvo
- Do konačnog uređenja 1880. godine pravo zavičajnosti u Hrvatskoj i Slavoniji bilo je uređeno fragmentarnim propisima koji su se nalazili u podzakonskim i zakonskim aktima kojima se uređivala županijska, gradska i općinska samouprava i uprava, ali je u obzir trebalo uzeti i prijašnje propise i posebne propise za Rijeku i Vojnu krajinu, što je sve stvaralo probleme u praksi
- zbog svega toga Sabor je na prijedlog Zemaljske vlade 1877. usvojio Zakon o zavičajnim odnosima
- vladar je zakon potvrdio tek 1880. tj. nakon što je Zajednički sabor donio Zakon o državljanstvu
- Zakon o zavičajnim odnosima utvrđivao je tko je zavičajnik i zavičajna prava, uvjete za stjecanje, promjenu i gubitak zavičajnog prava te proglasio slobodu kretanja i naseljavanja građana u svakoj općini
- potvrda o uživanju zavičajnog prava bila je domovnica
- općine su imale obvezu uzdržavanja siromašnih zavičajnika koji se nisu mogli skrbiti za sebe
- Hrvatski Zakon o zavičajnim odnosima uglavnom je vjerno prenio austrijski Zakon o zavičajnosti iz 1863. Međutim, u Austriji se svrha tog zakona uglavnom iscrpljivala u reguliranju odnosa lokalne zajednice i stanovnika pri čemu je najvažnija dimenzija prava zavičajnosti bila u jamčenju pomoći pripadniku lokalne zajednice u slučaju siromaštva. U Hrvatskoj i Slavoniji je pak stožerno značenje prava zavičajnosti proizlazilo iz toga što je, uz osnovnu lokalnu pripadnosti općini, zavičajnost predstavljala i sponu putem koje je građanin bio posredno povezan sa širim okruženjem, od kotara i županije do države. Utoliko je, u izostanku posebnog hrvatsko-slavonskog državljanstva, zavičajna pripadnost nekoj hrvatsko-slavonskoj općini bila temeljna dimenzija pripadnosti kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji i osnovica sudjelovanja u posebnim pravima i obvezama koja su proizlazila iz hrvatske autonomije, od kojih su najvažnija bila politička prava. Napose su značajni bili izborno pravo i pravo obnašanja javnih dužnosti u tijelima zemaljske uprave, ali i pravo na javno okupljanje

➤ 2.2.4. Pravo na javno okupljanje

- Hrvatska upravno-pravna teorija u 19. je stoljeću pravo okupljanja (pravo sastajanja) definirala kao „pravo podanika sastajati se na sastancima i raspravljati ondje poslove javnoga interesa, te svoj zaključak u tome (adresu ili peticiju) dostaviti javnomu organu
- otuda slijedi i značenja tog prava u vremenu koje je bilo obilježeno raširenom nepismenošću, slabim komunikacijama i općenito slabom pokretljivošću stanovništva, a na političko-institucionalnom planu nerazvijenim instrumentima pritiska javnosti na izvršne organe
- ovo pravo bilo je jedini vid artikuliranja javnog političkog mišljenja i jedini vid političke komunikacije šire javnosti i vlasti
- do Mažuranića ovo pravo nije bilo uređeno zakonom već uredbama Zemaljske vlade
- nakon pritiska zastupnika vlada je predložila Zakon o pravu sakupljati se koji je Sabor donio 1875.
- taj zakon načelno je proklamirao pravo sastajanja kao „dopuštenje“ sakupljati se pod uvjetima utvrđenim zakonom
- najveća pozornost bila je posvećena uređenju javnih skupova za koje je bio usvojen sustav prethodne prijave i dozvole(ne odnosi se na crkvene i slične skupove)
- prethodnu prijavu održavanja skupa u zatvorenom prostoru trebalo je podnijeti gradskom poglavarstvu 3 dana prije skupa, što je bilo dovoljno za njegovo zakonito održavanje
- no za javne skupove na otvorenom bila je potrebna i dozvola poglavarstva koja je bila temeljena na diskrecijskoj ocjeni, ali je odbijanje moralo biti u pisanoj formi i obrazloženo
- održavanje skupova bilo je ograničeno nizom razloga: skupovi na otvorenom nisu se smjeli održavati u krugu 5 austrijskih milja(37 km) za vrijeme zasjedanja Sabora, vlada je mogla zabraniti održavanje skupova koji su bili prijetnja javnoj sigurnosti ili općem dobru, pri čemu je sama ocjenjivala značenje tih pravnih standarda, a u slučaju procjene da je riječ o opasnosti za javni poredak, vladin povjerenik je mogao raspustiti skup
- taj zakon je praktički bio prijevod odgovarajućeg austrijskog zakona s minimalnim izmjenama
- tako je i u austrijskim i hrvatskim zemljama na snazi bilo represivno uređenje, no u hrvatskim zemljama je bilo još strože jer je u Austriji postojalo cjelovito uređenje političkih prava s upravnosudskom zaštitom političkih prava te jamstvo prava na političko udruživanje

- ipak taj strogi zakon je predstavljao značajan napredak jer je unio sigurnost zakonske norme umjesto da to područje bude još uvijek podložno vladinim uredbama
- u zakonu je isto tako bilo uključeno i pravo građana da javnim tijelima podnose peticije prihvaćene na javnim skupovima te je tako taj zakon bio jedan od onih propisa koji su regulirali pravo peticije
- za razliku od Austrije, u hrvatskim zemljama, to pravo(peticije) nije bilo uređeno općom normom kao opće pravo nego je postojalo implicate ili u nekim posebnim zakonima
- za razliku od navedenog prava okupljanja, pravo udruživanja u Hrvatskoj i Slavoniji nije bilo regulirano, već je do 1918. na snazi ostao represivni apsolutistički Zakon o društvima iz 1852. koji je zabranjivao političko udruživanje

➤ **2.2.5. Kazneni postupak**

- kada Mažuranić dolazi na dužnost na snazi je i dalje bio represivni Kazneno-postupovni red iz 1853. koji je u Austriji 1873. zamijenjen novim i modernim Kazneno-postupovnim redom
- neka od rješenja tog zakona vlada je 1875. predložila Saboru u obliku novele starog Kazneno-postupovnog reda iz 1853. uz koji je predložila i Zakon o porotnom suđenju za tiskovne delikte
- zastupnici su bili nezadovoljni parcijalnošću tog prijedloga te su izradili prijedlog cjelovitog Zakona o kaznenom postupku koji je gotovo posve slijedio austrijski Kazneno-postupovni red iz 1873.
- vlada se oduprla tom prijedlogu zastupnika te je kao kompromis bio usvojen Zakon o kaznenom postupku iz kojeg su uklonjeni neki dijelovi, a uz njega su usvojeni i zakoni vezani uz porotno suđenje za tiskovne delikte
- hrvatski Zakon o kaznenom postupku iz 1875. umjesto jakih inkvizicijskih elemenata dotadašnjeg elemenata uvodi akuzacijsko načelo, naročito kroz dodjelu inicijative za kazneni progon samo ovlaštenom tužitelju te kroz jamstvo aktivnog položaja tužitelja i optuženika u postupku
- isto tako pojednostavio je dotadašnji vrlo složeni postupak, suprotno vladinom prijedlogu, tako da je kao središnji dio postupka postavljena usmena i javna glavna rasprava, dok je prije javnost bila isključena s glavne rasprave
- isto tako hrvatski zakon je preuzeo institut fakultativnog istražnog zakona, nasuprot vladinom prijedlogu da ostane obavezan
- jedna od bitnijih novosti bila je i uvođenje slobodne ocjene dokaza koja prepostavlja sučevo subjektivno uvjerenje u izreku svoje presude umjesto utvrđenja formalne istine prisutne u načelu vezane ocjene dokaza koje je do tada bilo na snazi
- među važnim promjenama bilo je i ukidanje presude absoletio ab instantia, tj. odrješenja zbog nedostatka dokaza, koja je ostavljala mogućnost da se postupak svakodobno obnovi ako se prikupe nedostajući dokazi
- U skladu s tim promjenama izveden je i niz drugih, pri čemu su osobito bili važni široki raspon kaznenih djela za koja je državni odvjetnik mogao podići neposrednu optužnicu (bez prethodne istrage), pojednostavnjenje istražnog postupka te skraćivanje istražnog zatvora, javnost rasprava Stola sedmorice, suđenje u sudskim vijećima za razmjeno širok krug slučajeva, parnost članstva sudskih vijeća uz pravilo m dubio pro reo (to jest presuđivanje u korist optuženika kada sudsko vijeće dvojii o krivnji) i zahtjev jednoglasnosti odluke sudskog vijeća u slučaju presuda na smrt

➤ **2.2.6. POROTNO SUĐENJE**

- Jedna od najvažnijih razlika između vladinog prijedloga i prvotnog prijedloga odnosno austrijskog Kazneno-postupovnog reda iz 1873. ticala se uređenja porotnog suđenja, a to je i bio glavni razlog razilaženja vlade i zastupnika.
- Porotno suđenje izvorno je institut engleskog prava, a recepcija u kontinentalnim sustavima započinje preuzimanjem (samo) kaznene porote u franc. revolucionarno zakonodavstvo 1789. odakle se taj model proširio po Europi, ali je do početka 20.st. uglavnom nestao zbog problema koje je, u drugačijem kulturnom okruženju od engleskog, stvaralo nestručno suđenje laika
- glavno obilježje porotnog suđenja je bilo da se odvija pred(najčešće) dvanaesteročlanom porotom, koja donosi presudi o činjenicama i olakotnim i otegotnim okolnostima, te pred sudskim vijećem, koje upravlja postupkom i izriče kaznu
- nadležnost porotnog suda se razlikovala po zemljama, ali je uvijek obuhvaćala tiskovne i sve najteže delikte
- razlog brzog širenja porote bilo je jer bi se tako u nekim slučajevima mogla osigurati i treba objektivnost suđenja tako svojevrsnom diobom vlasti u postupku
- isto tako smatralo se da su tiskovni delikti dio povrede javne sfere te da zato u tu prosudbu treba uključiti i javnost kroz sudjelovanje običnih građana u poroti
- u Austriji je porotno suđenje bilo utvrđeno kao opći dio kaznenog postupka te propisao osnivanje mreže porotnih sudova i utvrdio njihovu nadležnost za suđenje u slučaju svih kaznenih djela za koja je bila zapriječena kazna preko 5 godina teške tamnice te za teže tiskovne delikte
- za razliku od toga u Hrvatskoj je porotno suđenje bilo uređeno kao poseban institut putem leges speciales, a osim toga je bio predviđen samo jedan porotni sud u Zagrebu i znatno uža nadležnost porotnog suda koja se odnosila samo na suđenje za teže tiskovne delikte
- vlada je bila zabrinuta da nedovoljno prosvijećeno hrvatsko društvo nije pripremljeno za uključivanje laika u suđenje(+ strah da Središnja vlada ne blokira cijelu kaznenopravnu reformu)

- no došlo je do kompromisa koji je kao osnovu uključivao nacrt cjelovitog Zakona o kaznenom postupku, ali bez porotnog suda koji je bio uređen prema vladinom prijedlogu
- tako je porotno suđenje bilo uređeno Zakonom o sastavljanju porotničkih imenika za tiskovne sudove i Zakonom o kaznenom postupku u tiskovnim poslovima- postupak sastavljanja porote počinjao je utvrđenjem godišnje opće liste kandidata koji su udovoljavali uvjetima za porotničku službu(muški spol, 30-60 godina, čitanje i pisanje, min. jednogodišnje prebivalište u Zagrebu, razmjerno visoki porezni cenzus od 20 forinti ili alternativno visoko obrazovanje)- a iz te je liste posebno povjerenstvo sastavljalo godišnji imenik kandidata iz kojeg se prije zasjedanja porotnog suda javno ždrijebalo 36 glavnih i 9 zamjenskih porotnika- iz te liste neposredno prije početka glavne rasprave na nejavnoj sjednici ždrijebom se biralo 12 porotnika- pri tome su državni odvjetnik i optuženik mogli bez ikakvog obrazloženja prigovorom isključiti svakog od ždrijebom određenih kandidata pod uvjetom da time ne onemogućuju konačni izbor dvanaestorice porotnika
- za razliku od Austrije i Ugarske, u Banskoj Hrvatskoj porotno suđenje će imati ograničenu primjenu- za Hedervaryja porotno suđenje je dva puta suspendirano na dulje vrijeme, a nadležnost porotnog suda ograničena- zbog toga vraćanje tog instituta na snagu i osnivanje drugog porotnog suda u Osijeku 1906. nije imalo veće značenje
- na hrvatsko-slavonskom području porotno suđenje je ostalo na snazi do Vidovdanskoj ustava 1921. kada je bilo onemogućeno jednom odredbom sudjelovanje laika u suđenju

➤ **2.2.6. Sloboda tiska**

- Važnost slobode tiska u 19. stoljeću proizlazila je odatle što je tisak u to doba bio ključni, pa i jedini medij sa širokim dosegom koji je omogućivao utjecaj i na nacionalnoj razini. Tisak je bio usmjeren na razmjerno uzak krug pismene elite koja je, međutim, zbog karakterističnih izbornih cenzusa činila ključni dio biračkog tijela u Hrvatskoj i Slavoniji. Javni zborovi, vezani uz pravo na javno okupljanje, bili su značajan i demokratski medij posredovanja ideja i mobilizacije širih slojeva stanovništva, ali su oni bili ograničeni po doseg, a oni na koje su bili ponajprije usmjereni u izbornom pravu bili su marginalizirani ili isključeni
- Iz tih je razloga zahtjev za ukidanjem cenzure i uvođenjem slobode tiska bio jedan od glavnih zahtjeva liberalnih pokreta u svim zemljama. U Habsburškoj je Monarhiji cenzura bila ukinuta proglasom vladara od 15. ožujka 1848., a do tada je tiskovine s političkim sadržajem prije objavljivanja kontrolirao državni cenzor koji je uklanjao nepoćudne sadržaje. Zbog toga je u režimu cenzure za objavljene sadržaje bio odgovoran cenzor, a ne autor ili urednik
- prvi je put položaj tiska u Hrvatskoj i Slavoniji uređen represivnim i nepotpunim Privremenim zakonom o štampi koji je 1849. u formi uredbe donio ban Jelačić u sklopu svojih diktatorskih ovlasti- taj je zakon uređivao i porotno suđenje za tiskovne delikte, ali ga je Jelačić već nakon prvog sudskog postupka ukinuo
- potom je položaj tiska uređen represivnim apsolutističkim Tiskovnim redom iz 1852., taj zakon je 60-ih bio stavljen van snage u svim zemljama Monarhije osim u Banskoj Hrvatskoj gdje se koristio za ograničavanje slobode tiska, ponajprije putem izricanja visokih novčanih kazni, pa i zabrana
- na moderan način položaj tiska bit će uređen tek Zakonom o porabi tiska iz 1875. koji je donesen po uzoru na austrijski zakon- na neki su ga način dopunjavali zakoni o porotnom suđenju za tiskovne delikte
- temeljno načelo slobodu svakoga da u zakonskim okvirima izražava i širi vlastite misli putem tiska. No, namjeru izdavanja povremenih tiskovina trebalo je prijaviti državnom odvjetniku, a prije izdavanja političkih tiskovina (uključujući dnevne novine) trebalo je položiti visok iznos jamčevine (depozita) čija je svrha bila osiguranje za isplatu eventualnih novčanih kazni izrečenih protiv novina
- Jamčevina je zadržana iz prethodnog uređenja i predstavljala je ograničenje pune slobode tiska, a tome su doprinosile i kazne predviđene za počinitelje pojedinih kaznenih djela koje su se kretale od visokih novčanih kazni do zatvorskih kazni u rasponu do šest mjeseci. Jamčevina i zabrana kolportaže bit će uklonjene tek 1907. Zakon je utvrdio i kaznenu odgovornost urednika, nakladnika i tiskara za objavljene sadržaje po kriteriju propuštanja dužne pažnje, i to po tzv. kaskadnoj odgovornosti po kojoj kaznena odgovornost prelazi na sljedeću osobu s liste u slučaju da se ne može realizirati kod osobe koja je navedena prije nje.
- Unatoč određenim manama, takav je zakon ipak predstavljao značajan napredak jer je sustavno uređio položaj tiska, a najznačajnija pitanja vezana iz nadležnosti upravnih tijela prenio u nadležnost sudova. Glavna zapreka ostvarivanju slobode tiska bila je vezana uz procesuiranje tiskovnih delikata pred sudovima u kojima suci nisu imali jamstvo neovisnosti i zaštite svoga položaja pa su u stvarnosti sudili pod političkim pritiskom vlade

3. UPRAVNE PROMJENE I POLITIČKE OKOLNOSTI OD 1880. DO 1914.

➤ **3.1. Uprava bana Karolya Khuena-Hedervaryja od 1883. do 1903.**

- nakon Mažuranićeve smjene za bana postavljen je umjereni unionist grof Ladislav Pejačević koji nije imao podršku stranke i šire javnosti no s lojalnim političarom na mjestu bana Središnja je vlada konačno dopustila dovršenje procesa priključenja preostalog područja Vojne krajine
- tako je 1.1.1882. proglašeno sjedinjenje Vojne krajine s Bansom Hrvatskom, a ban Pejačević imenovan je za kraljevskog povjerenika koji je trebao tehnički provesti ujedinjenje

- do konačnog uklapanja Vojne krajine u jedinstveni hrvatski pravni sustav doći će 1886. kada je novim Zakonom o županijama uspostavljen jedinstveni županijski ustroj s kotarima i općinama na cijelom području Hrvatske i Slavonije
- nakon ujedinjenja s Vojnom krajinom u hrvatski politički korpus ušao je i znatan broj srpskog stanovništva te je ubrzo osnovana Srpska samostalna stranka koja će zastupati interese Srba
- Pejačević je nagodbu vidio kao povoljan okvir za ispunjenje hrvatskih interese
- zbog toga će se 1883. povući s mjesta bana kada se suočio s radikalnom velikomađarskom politikom i neutralnošću Beča, neposredan razlog su bili dvojezični grbovi (u hrvatskoj javnosti ocijenjeno kao povreda autonomije)
- neuspjeh Središnje vlade da ostvari kompromis s lokalnim političkim snagama usmjerio ju je prema posve drugačijem rješenju- tako je 1883. za bana imenovan Karoly (Dragutin) Khuen-Hedervary, član Ugarske liberalne stranke iz Slavonije koji se na mjestu bana zadržao punih 20 godina te je bio uvjereni pobornik dualizma kao najboljeg rješenja za Monarhiju i Ugarsku, a njemu je u Banskoj Hrvatskoj mogao najbolje pridonijeti onemogućivanjem tendencija koje bi bile shvaćene kao opasnost državnom jedinstvu Ugarske
- njegova uprava obilježena je autoritarnim stilom vladanja s ograničavanjem političke djelatnosti(gušenje slobodnog političkog života i slobode tiska) te s druge strane kompenziranjem otvaranja prostora na kulturnom planu (HNK) te unapređivanjem osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja
- Khuen-Hedervary u vrlo kratko vrijeme pretvorio Narodnu stranku u svoju trajnu saveznicu kojoj je on posrednim putem osiguravao stalnu prisutnost u vlasti, dok mu je stranka osiguravala podršku u Saboru i davala potreban legitimitet. Podršku je našao i u srpskim strankama te politici divide et impera privilegiranjem manjine radi kontrole većine. Khuen-Hedervary je naime osiguravao privilegije i zaštitu političkoj eliti srpskog stanovništva, dok je od njih zauzvrat dobivao podršku. To je pak produbljivalo jaz prema Hrvatima koji su u Srbima vidjeli suradnike autoritarnog i omrznutog režima, što je pak Srbe još više guralo u suradnju s tim režimom- autoritarnog i omrznutog režima, što je pak Srbe još više guralo u suradnju s tim režimom
- Oporbene su stranke pak marginalizirane ponajprije putem diskriminatornih izbornih pravila te otvorenih političkih pritisaka i gušenja slobode tiska. Izborni zakon donesen 1888. putem poreznih, profesionalnih i obrazovnih cenzusa još je više suzio ionako usku izbornu osnovu na svega 2% ukupnog stanovništva i ponovo dao vladi pravo nadzora nad izbornim postupkom koji je bio umanjn novelama izbornog zakona u Mažuranićevom razdoblju. Taj je izborni zakon na snazi ostao sve do 1910.
- Tome je pridonio i novi Zakon o ustroju Sabora iz 1887. koji je saziv sabora produžio s tri na pet godina, čime su zastupnici postali još manje izloženi kontroli putem izbora. Izmjenama Poslovnika Sabora onemogućena je pak slobodna rasprava u Saboru naročito putem tzv. kloture, to jest ograničenja trajanja saborske rasprave o pojedinom pitanju, kao i visokim novčanim kaznama za zastupnike koje je određivao predsjednik Sabora
- Ni Khuen-Hedervary ni Središnja vlada nisu željeli pojavu žešćih javnih reakcija koje bi bile razlog za suspenziju ustavnih institucija i uvođenje izvanredne (vojne) uprave iz Beča jer je to mogao biti presedan i za slično postupanje dvora u Ugarskoj. Zbog toga nije bila dovoljna samo kontrola parlamentarnog života, nego je trebalo neutralizirati i institucije uvedene u Mažuranićevom razdoblju koje su davale kakvu takvu mogućnost kritičkim nastojanjima i izvan Sabora.
- Iz tog je razloga na prijedlog Zemaljske vlade Sabor već 1884. suspendirao jamstvo stalnosti sudačkog položaja iz Zakona o vlasti sudačkoj, a iste je godine izmjenama Zakona o stegovnoj odgovornosti sudaca ban ovlašten raspoređivati suce po sudovima. Bilo je to otvoreno miješanje izvršne vlasti u sudstvo čiji je stupanj neovisnosti o vlasti znatno umanjn
- iste 1884. suspendirano je porotno suđenje za tiskovne delikte
- 1890. onovno je vraćeno, 1897. reducirano, a opet suspendirano 1903.
- važna je i reforma županijskog uređenja iz 1886. kojom je naizgled vraćen tradicionalni županijski ustroj
- za Mažuranića je faktično uveden dvostupanjski način odlučivanja kotari-Zemaljska vlada, preskočivši županijsku razinu, a rezultat je bila opterećenost Zemaljske vlade
- novi je Zakon vratio tradicionalnu županijsku nadležnost, ali je na prikriven način zadržao vladinu kontrolu nad njima
- slično je bilo i s novelom Zakona o gradskim općinama prema kojima je ban postavljao gradonačelnike, a iz novele je ispušteno izborno pravo žena na gradskim izborima uvedeno prethodnim zakonom
- bilo je isto važno uređenje položaja pravoslave i protestantskih crkava
- Zakonom o uređenju poslova Grčko-istočne crkve i uporabi ćirilice iz 1887. zajamčena je vjerska i školska autonomija pravoslavnim Srbima kao i pravo na uporabu ćirilice u postupcima pred tijelima vlasti pa su im time na neki način bila zajamčena manjinska prava
- Zakonom iz 1898. uređen je i položaj protestantskih crkava u Hrvatskoj i Slavoniji te je tim zakonom ban dobio pravo nadzora nad djelovanjem protestantskih crkava u Hrvatskoj i Slavoniji, no Zakonom je propisano da u Banskoj Hrvatskoj vrijede crkveni zakoni dviju protestantskih zajednica doneseni u njihovim sjedištima u Ugarskoj čime je posredno bila negirana hrvatska autonomija u obrazovanju
- Hedervary je iz Hrvatske otišao 1903. kada ga je kralj postavio za predsjednika Središnje vlade sa zadaćom da u Ugarskoj uguši protidualističke tendencije no to imenovanje je bilo vrlo kratkotrajno i neuspješno

➤ 3.2. Od odlaska Karolya Khuena-Hedervarya do Prvog svjetskog rata

- odlaskom Hedervarya hrvatska politička scena postala je slobodnijom
- dvadesetogodišnja represija oslabila je političke snage u Hrvatskoj i Slavoniji pa su tada na scenu stupili političari iz Dalmacije, Rijeke i Istre koji su se formirali u slobodnijem političkom okruženju pod austrijskom upravom i koji su utjecali na uobličavanje traženja novih smjerova ostvarenja temeljnih hrvatskih interesa. Njihovo će stupanje na političku scenu obilježiti politički zaokret u dotadašnjem djelovanju nazvan „politika novog kursa“. Taj će novi smjer biti oličen u Riječkoj i Zadarskoj rezoluciji koje su predstavljale osnovu za formiranje Hrvatsko-srpske koalicije
- Riječka rezolucija, koju su 3.10.1905., u Rijeci donijeli oporbeni zastupnici Hrvatsko-slavonskog i Dalmatinskog sabora značila je zaokret prema suradnji tih stranaka s mađarskim strankama u borbi protiv bečkog centralizma
- uvjet suradnje s mađarima bila je njihova podrška ujedinjenju Dalmacije s Banskim Hrvatskom i autonomiji zajamčenoj Hrvatsko-ugarskom nagodbom te uvođenje demokratskih institucija u Trojednu Kraljevinu
- Zadarska rezolucija bila je zaključak sastanka srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću i Dalmatinskom saboru te predstavnika srpskih stranaka u Dalmaciji i Hrvatskoj i Slavoniji održanog 16.-17.10.1905. u Zadru
- zaključci su bili podrška mađarskoj oporbi uz uvjet njihove podrške proširenju hrv. autonomije, uvođenju demokratskih institucija i uklanjanju tadašnjeg stanja javnog poretka te potpora ujedinjenju Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom uz priznavanje ravnopravnosti Srba i Hrvata u Hrvatskoj s hrvatske strane
- Nakon tih dviju rezolucija dolazi do stvaranja Hrvatsko-srpske koalicije koju su činile manje stranke demokratskog usmjerenja, i to Hrvatska pučka napredna stranka, Hrvatska stranka prava, Srpska samostalna stranka, Samostalni klub koji je predvodio Frano Šupilo te Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije i Srpska radikalna stranka. Dvije potonje stranke ubrzo su napustile taj savez.
- Koaliciju je predvodio Frano Šupilo, ali se on 1909. povukao s tog položaja nakon što gaje bečki povjesničar Heinrich Friedjung optužio kao plaćenog agenta srpske propagande, zbog čega je Šupilo pred sudom u Beču pokrenuo postupak zbog klevete koji je pokazao da je bila riječ o izmišljotinama. Šupila je zamijenio vođa Srba u Hrvatskoj i Slavoniji Svetozar Pribićević koji je vodio oportunističku politiku i nametao smjer jugoslavenskog ujedinjenja.
- Program Hrvatsko-srpske koalicije obuhvaćao je političke, društvene i gospodarske reforme, ravnopravnost i suradnju Hrvata i Srba te priznavanje Hrvatsko-ugarske nagodbe i suradnju s mađarskim strankama protiv nametanja bečkih interesa. Stranka je na izborima 1906. ostvarila većinu u Saboru i do 1918. bila glavna politička snaga u Hrvatskoj i Slavoniji te, nakon sporazuma sa Središnjom vladom, dva puta kratkotrajno sudjelovala u Zemaljskoj vladi (1906.-1907., 1917.-1918.). To je razdoblje karakterizirala umjerena reliberalizacija uređenja položaja
- tiska i porote te ublažavanje strogog izbornog zakonodavstva. Najavljena daljnja liberalizacija nije poduzeta zbog unutarnjih političkih kriza u Hrvatskoj i Slavoniji kao i zbog dva balkanska rata (1912.-1913.) kada Sabor nije zasjedao.
- Najvažnije postignuće u ovom razdoblju bilo je donošenje novog Izbornog zakona 1910. Na to je utjecao i pokret za uvođenje općeg prava glasa koji se u Hrvatskoj i Slavoniji pojavio 1890. kao odraz sličnih tendencija u Austriji. Zakon je pravo glasa protegnuo praktički na svakog tko je završio više ili visoko obrazovanje, snizio je imovinski i porezni cenzus kod svih kategorija birača i uklonio posredno biranje. Time se postotak stanovništva s pravom glasa sa 2% povećao na 8%. Pred sam raspad države donesena je izborna novela koja je konačno uvela opće pravo glasa za sve punoljetne muškarce, ali je to bilo tik pred osnivanje Države Slovenaca, Hrvata i Srba pa novo uređenje nije ni imalo prilike za primjenu.
- Značajan je bio i Zakon o međuvjerskim odnosima iz 1906. koji je uređenje bračnih i obiteljskih odnosa zasnovao na načelu jednakopravnosti zakonom priznatih vjera. Prema tom su načelu zakonom priznate vjere i njihovi pripadnici ravnopravni u javnopravnoj i privatnopravnoj sferi, a načela vladanja se ne zasnivaju na prevlasti jedne vjere. Za razliku od Austrije, gdje je vrijedilo načelo slobode vjeroispovijesti, hrvatski je Zakon o međuvjerskim odnosima propisivao obveznu pripadnost nekoj od zakonom priznatih vjera i utvrdio da djeca načelno slijede konfesiju roditelja, a dopuštao je jedino prijelaz na neku od kršćanskih vjeroispovijesti. Konačno je 1916. kao lex specialis donesen Zakon o priznanju islamske vjeroispovijesti, što je bilo nužno nakon aneksije Bosne i Hercegovine 1908. Zakon je donio posebna bračna pravila za muslimane, ali proglasio i obveznu primjenu bračnih pravila iz OGZ-a o braku, čime je onemogućio poligamiju. Bio je to jedan od prvih zakona o ravnopravnosti islama u Europi - slične su zakone prije donijele Španjolska, Austrija i Ugarska. Tako su u Hrvatskoj i Slavoniji zakonom bile priznate katolička, evangelička, židovska i islamska vjera.
- Za razliku od Dalmatinskog, Istarskog i Bosanskohercegovačkog sabora koji su obustavili djelovanje tijekom Prvog svjetskog rata, Hrvatsko-slavonski i Ugarsko-hrvatski sabor nastavili su djelovati ponajviše zahvaljujući predsjedniku Središnje vlade Istvanu Tiszi koji se založio za održavanje ustavnog stanja u ugarskoj polovini

4. RASPADANJE MONARHIJE OD 1914. DO 1918.

- proces raspada Austro-Ugarske usko je vezan s procesom izgradnje nove jugoslavenske države
- 4.1. Vanjskopolitičko okruženje
- Prvi svjetski rat bio je katalizator različitih političkih procesa poput procesa raspada multinacionalnih carstava, uspostave novih nacionalnih država i promjena državnih granica

- za hrvatski narod najznačajniji su bili izgledi za raspad ili održanje i preustroj Austro-Ugarske te perspektiva ujedinjenja južnoslavenskih naroda s pijemontskom ulogom Srbije ili pak uspostava Velike Srbije u proširenim granicama koje su trebale obuhvatiti i hrvatska povijesna i nacionalna područja
- važan je činilac bila i Italija kojoj su od Antante Londonskim ugovorom od 26.4.1915. obećana područja u Sredozemlju i Africi (dakako i dijelovi Dalmacije)
- poseban činilac bio je Jugoslavenski odbor osnovan 30.4.1915. u Parizu koji je činilo 15 članova hrvatske, slovenske i srpske emigracije iz Austro-Ugarske, a vodio ga je hrvatski političar iz Dalmacije Ante Trumbić
- djelatnost tog odbora bila je usmjerena stvaranju nove države u uskoj suradnji sa Srbijom i Crnom Gorom te borba protiv raspodjele južnoslavenskih područja prema Londonskom ugovoru
- Konačno, vrlo je važan činilac bila Kraljevina Srbija koja je u Niškoj deklaraciji iz 1915. kao politički cilj rata definirala „oslobođenje i ujedinjenje sve neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca“, iz čega je proizlazilo da će djelovati u smjeru uključivanja tih krajeva u proširenu Srbiju. Srpska se vlada na početku rata zalagala za uspostavu Velike Srbije kojoj bi bila priključena šira ili uža područja Austro-Ugarske, a ponajprije Bosna i Hercegovina i ona područja za koja se tvrdilo da na njima živi srpsko stanovništvo. Takvo je stajalište, koje je neposredno štitilo interese Srbije odnosno srpske elite, obrazlagala tvrdnjom daje Srbija jedini široko priznati međunarodni činilac te će zbog svog položaja i zasluḡa moći ishoditi najbolja rješenja u poslijeratnoj podjeli teritorija. To se razilazilo s usmjerenjem Jugoslavenskog odbora u kojem se naročito Frano Šupilo zalagao za federalno rješenje.
- Ovisno o procjenama o političkom ishodu rata odnosno o tome hoće li Austro- -Ugarska doživjeti potpuni vojni poraz ili će s njom biti sklopljen separatni mir, srpska je vlada poznavala dva rješenja čiji obuhvat nije bio precizno, već načelno- - pragmatički određen. Tako je u slučaju separatnog mira tzv. malim rješenjem Srbiji trebala pripasti Bosna i Hercegovina te dio morske obale, a uz to možda i Crna Gora, Srijem, Bačka i Banat i dijelovi nastanjeni srpskim stanovništvom. Tzv. veliko rješenje trebalo je obuhvatiti široka područja Austro-Ugarske nastanjena južnoslavenskim stanovništvom koja bi se dobila na pregovorima

➤ 4.2. Svibanjska i Krfska deklaracija

- U procesima koji su se odvijali oko buduće sudbine južnoslavenskih područja oblikovale su se dvije tendencije
- Jedna je tendencija išla u smjeru preustroja Habsburške Monarhije na trijalističkoj osnovi uz osnivanje treće jedinice s južnoslavenskim stanovništvom. Za to su se u Hrvatskoj i Slavoniji zalagali npr. Hrvatska pučka seljačka stranka i Starčevićeva stranka prava
- Drugoj tendenciji u ishodištu je stajala djelatnost Jugoslavenskog odbora i Kraljevine Srbije usmjerena prema stvaranju nove, zajedničke južnoslavenske države u koju bi ušli krajevi nastanjeni južnoslavenskim stanovništvom u Monarhiji te kraljevine Srbija i Crna Gora
- Treća tendencija, to jest stvaranje Velike Srbije, koju smo gore opisali, zbog spleta ponajprije vanjskopolitičkih razloga i djelovanja Jugoslavenskog odbora brzo je izgubila na značenju
- Simbolički i stvarni pokazatelj tendencije prema trijalističkom preuređenju Monarhije bila je Svibanjska deklaracija iz 1917. Tu su deklaraciju 30. svibnja 1917. donijeli hrvatski i slovenski zastupnici u Carevinskom vijeću okupljeni u parlamentarnom Jugoslavenskom klubu
- Njome je traženo osnivanje treće južnoslavenske jedinice u Monarhiji koja bi bila ustrojena kao personalna unija pod habsburško-lotrinškom dinastijom
- Ta bi treća jedinica bila uspostavljena temeljem „narodnog načela“, to jest temeljem načela samoopredjeljenja naroda i temeljem „hrvatskog državnog prava“ na područjima na kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi
- Tako je Svibanjska deklaracija kombinirala legitimističku osnovu (hrvatsko državno pravo) koja je već imala državnopravni iskaz u vidu državnopravnog identiteta i posebnog položaja Hrvatske i Slavonije, a virtualno i Dalmacije, te moderno načelo samoopredjeljenja naroda koje se tek probijalo, a temeljem kojeg bi u novu jedinicu ušli i Slovenci i Srbi izvan okvira Trojedne Kraljevine. Ta je deklaracija bila poticaj za osnivanje u ljeto 1918. zemaljskih narodnih vijeća te na koncu i središnjeg Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Pod pritiskom zbivanja i pod utjecajem skupine političara na čelu sa Svetozarom Pribićevićem to će tijelo svoje djelovanje nakon toga usmjeriti na ubrzano ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom u jedinstvenu državu.
- Simbolički i stvarni pokazatelj te druge tendencije, to jest stvaranja nove države na širem južnoslavenskom prostoru, bila je Krfska deklaracija koju su 20. srpnja 1917. na grčkom otoku Krfu, privremenom sjedištu izbjegle vlade Kraljevine Srbije, donijeli srpska vlada i Jugoslavenski odbor. Ta je deklaracija u posebnim vanjskopolitičkim okolnostima dijelom donesena i kao odgovor na izazov Svibanjske deklaracije
- Pašić je želio uvjeriti saveznike o postojanju „jednog naroda“ koji se treba organizirati u jednu državu, premda je na samoj konferenciji srpska strana odbila prijedlog da se nova država nazove Jugoslavija

- U preambuli i 13 točaka Deklaracije proglašeno je da će se Srbi, Hrvati i Slovenci ujediniti u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca koja će biti ustavna i parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđevića s ustavom koji će biti donesen u ustavotvornoj skupštini kvalificiranom većinom
- U Deklaraciji se govori o „troimenom narodu“ s ravnopravnim narodnim imenima te s ravnopravnim pismima, zastavama, grbovima i jednakopravnim zakonom priznatim vjerama kao i ravnopravnošću svih građana pred zakonom na cijelom državnom području. Pravo glasa na izborima za parlament i lokalne jedinice trebalo je biti jednako, opće i neposredno. Država je trebala biti organizirana u samoupravne jedinice oblikovane temeljem prirodnih, socijalnih i gospodarskih kriterija.
- Sadržaj Krfske deklaracije ima elemente kompromisa
- Njome je postignut sporazum o osnivanju nove države te je Pašić odstupio od svoje ideje o formiranju Velike Srbije. Jugoslavenski je odbor pak pristao na unitarni ustroj i odustao od zagovaranja federalnog uređenja nove države, poglavito u strahu da bi u tom slučaju Pašić krojiio granice federalnih jedinica prema zamislima Velike Srbije
- U formalnom smislu Krfska deklaracija nije bila međunarodnopravni akt jer Jugoslavenski odbor nije bio međunarodnopravni subjekt. Međutim, Deklaracija je bila objavljena, a Srbija je o njoj službeno obavijestila savezničke vlade, pa je stoga stranke potpisnice obvezivala u političkom i moralnom smislu. Nastavak procesa koji simbolizira Krfska deklaracija bilo je osnivanje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca

VII. USTROJSTVO VOJNE KRAJINE

- Vojna krajina bila je granično područje Hrvatske i Slavonije prema Osmanskom Carstvu u posebnom vojno-upravnom režimu kojim su rukovodile austrijske vojne vlasti te izuzeto od vlasti institucija Kraljevine Hrvatske i Slavonije
- nastajala je od druge polovice 16.st. do 1630. kroz proces izuzimanja pograničnih dijelova hrvatsko-slavonskih područja ispod vlasti Sabora i bana, a prestala je postojati 1883. kada se uključila u hrvatsko-slavonski upravni i pravosudni sustav

1. OSNIVANJE I POČETNI USTROJ VOJNE KRAJINE

- proces izrastanja Vojne krajine prethodnicu ima u uobličavanju kapetanija u 16. st. za nadvojvode Ferdinanda II. Habsburgovaca koje je on zajedno s austrijskim staležima financijski izdržavao, a zapovijedao im je austrijski general
- u drugoj polovici 16.st. kao posebne cjeline s vlastitim zapovjednicima postojale su Slavonska krajina, koju su činile 3 kapetanije između Drave i Save, i Hrvatska krajina s četiri kapetanije između Save i mora
- uobličavanje Vojne krajine kao jedinstvene organizacije počinje sa saborom austrijskih staleža u Brucku na Muri 1578. kada je kralj Rudolf II. poslove rukovođenja vojnim operacijama na tim područjima podložio jedinstvenom vojnom zapovjedništvu Ratnog vijeća u Grazu- tom su zapovjedništvu bili podložni i ban i Hrvatsko-slavonski sabor, s tim da je banu ostavljeno neposredno zapovijedanje u tzv. Banskoj krajini, između Ivanić Grada i okolice Karlovca
- Hrvatski staleži su nezadovoljni i bune se --- Sabor upozorava da pri provedbi te odluke treba poštovati vjekovne slobode Kraljevine- u praksi su odbijali suradnju s banom, vodili sudske postupke protiv hrv. plemića, oduzimali im posjede i izricali zatvorske kazne
- početak izmicanja krajiškog ustroja ispod dosega hrv.institucija
- hrvatski su staleži već nakon mira u Žitvi 1606. koji je uravnotežio stanje na granici, tražili da se krajina ukine ili vrati pod vlast bana, no umjesto toga došlo je do još većeg učvršćivanja krajiške organizacije
- austrijski zapovjednici pozivali su da se na ta područja Vojne krajine, odkuda je stanovništvo pobjeglo u sigurnije krajeve, dosele stanovnici iz osmanskih područja od kojih su znatan dio bili Vlasi pravoslavne vjere
- Tim su prebjecima austrijski časnici osiguravali zaštitu od hrvatske vlastele na čije su se posjede doselili i koji su ih tretirali kao kmetove te tražili od njih ispunjenje kmetских obveza i plaćanje crkvene desetine. Sporove
- oko ispunjenja tih obveza konačno je 1630. riješio Ferdinand II. donošenjem Vlaških prava (Statuta Valachorum), povelje kojom je doseljenom stanovništvu u Koprivničkoj, Križevačkoj i Ivaničkoj kapetaniji dao određene privilegije, a te tri kapetanije stavio pod komandu generala sa sjedištem u Varaždinu. Ti su privilegiji bili uspostava položaja krajiškog vojnika kao slobodnjaka, a ne kmeta hrvatske vlastele, te pravo biranja vlastitih seoskih knezova. Time je uspostavljen Varaždinski generalat s vojnom upravom i pravnim poretom koji je bio bitno drugačiji od onog kakav je vrijedio na području civilne uprave bana i Sabora. Na taj je način navedeno područje i formalno izdvojeno iz hrvatskog pravnog poretka i nadležnosti bana i Sabora
- privilegiji iz Vlaških prava protegnuti su i na Karlovački generalat te ne druge krajiško-vojno upravne jedinice
- kapetanije podređene generalatu bile su pod zapovjedništvom austrijskih časnika koji su uz vojne imali i civilne upravne i sudbene nadležnosti
- svi su muški krajišnici bili obvezani na vojnu službu unutar i izvan krajiških granica, a zauzvrat su dobili zemlju, na kojoj su živjeli s obitelji u kućnoj zadruzi
- ta zemlja predstavljala je materijalnu osnovu za vojnu obvezu kojom su bile obvezane i sljedeće generacije, zemljom su mogli raspolagati za života i oporučno nakon smrti

- lokalna autonomija bila je to da su sela na godinu dana birala seoske knezove, koji su pak birali velikog suca kapetanije i osam prisjednika koje je potvrđivao kapetan
- ta tijela imala su upravnu i sudbenu nadležnost, ali bez mogućnosti smrtno kazne, a protiv njihovih odluka priziv se upućivao generalu
- tako je Vojna krajina bila cjelovito vojno-upravno područje s jedinstvenim zapovjedništvom i jedinstvenom strukturom lokalne vlasti, na kojem je vladar mogao podizati trupe i provoditi mobilizaciju bez ikakvog dopuštenja Hrvatsko-slavonskog sabora

2. UREĐENJE VOJNE KRAJE DO NJEZINA UKINUĆA 1882.

- sustav kapetanija u vojnom pogledu nije bio dovoljno učinkovit pa je za Marije Terezije reformama 1737.-1755. Vojna krajina preustrojena s ciljem racionalnijeg upravljanja i boljeg iskorištavanja vojnih potencijala
- komandu je sada 1737. dobilo Dvorsko ratno vijeće u Beču
- umjesto kapetanija uveden je sustav koji je počivao na pukovnijama
- Na hrvatsko-slavonskom području u sklopu pojedinih generalata ustrojeno je ukupno 11 pukovnija- te su pukovnije bile dio cjelovitog sustava obrane koji je obuhvaćao i ugarsko područje (još po 3 pukovnije u današnjoj Vojvodini i Erdelju)
- pukovnije su se dijelile na bataljune, načelno 4 po pukovniji, a oni na kompanije odnosno satnije, također po 4 u bataljunu
- prvenstvena svrha tih jedinica je bila osnova vojne organizacije, a napose za slučaj mobilizacije, ali su to istovremeno bila i područja civilne sudske i upravne nadležnosti koju su obnašali časnici i vojni organi
- gradske općine (Zemun, Brod, Stara Gradiška...) proglašene su slobodnim vojnim komunitetima, a njihovi stanovnici bili su oslobođeni od vojne dužnosti i imali su i vlastitu prvostupanjku gradsku upravu
- Terezijanske reforme završene su 1754. donošenjem Krajiških prava koja će vrijediti do Temelnog krajiškog zakona iz 1807.
- prema Krajiškim pravima svaki generalat imao je generalatski (viši) sud, a svaka pukovnija pukovnijski sud kao sud prvog stupnja u građanskim i kaznenim predmetima
- takvim ustrojem sustav je pretjerano militariziran, zbog čega je civilna upravna i sudbena nadležnost ubrzo odvojena u paralelni, tzv. kantonalni sustav, ali je i on zbog neodgovarajućih rezultata ukinut 1800
- Prekretnica u razvoju Vojne krajine bila je donošenje Temelnog krajiškog zakona 1807. Taj je zakon proglasio da sva zemlja pripada caru, a na njoj su krajišnici imali koristovno vlasništvo (dominium utile). Tako se npr. rudno blago dijelilo u jednoj trećini caru temeljem njegova vrhovnog vlasništva (dominium eminens), polovina druge trećine također je pripadala caru na osnovi njegova neposrednog vlasništva (dominium directum), a druga polovina posjedniku, to jest korisniku zemljišta temeljem njegova koristovnog vlasništva (dominium utile). Treća trećina je kao nagrada pripadala nalazniku rude. Po tom su zakonu krajišnici izgubili prijašnje pravo raspolaganja zemljištem (osim uz dozvolu zapovjedništva) i morali su živjeti u kućnim zadrugama jer je taj oblik življenja osiguravao održanje obiteljske i gospodarske zajednice i u odsutnosti muškaraca. Iz jednakih je razloga krajišnik gubio sva prava na zemlju ako je ne bi obrađivao dulje od tri godine, bio je dužan „rabotu“ u korist časnika, plaćao je poreze koji su bili financijska osnova Vojne krajine, a bio je dužan obavljati vojnu službu i izvan zemlje
- Ponešto reorganizirani oblik krajiške organizacije zadržala je i francuska vlast u kratkom razdoblju svoje uprave južno od Save 1809.-1813. Nakon odlaska Francuza bila je vraćena prijašnja regulativa. No, u promijenjenim je odnosima nakon 1848. Vojna krajina imala ulogu spremnika trupa koje su vladaru služile za vanjske ratove i gušenje pobuna u državi.
- novi Temeljni krajiški zakon iz 1850. bio je novela prethodnog iz 1807.
- suprotno od Ustava krajiškog koji je proglasio Hrvatsko-slavonski sabor, Temeljni krajiški zakon naglasio je da je Vojna krajina nedjeljivi dio Austrijske Carevine te ju je uredio kao neku vrstu pokrajine s općinama čije stanovništvo uživa jednaka prava kao i stanovništvo austrijskih krunovina ako to nije bilo protivno vojnim obvezama
- zakon je ukinuo dotadašnji vojnolenski sustav i krajišnicima priznao pravo raspolaganja zemljom, no otuđenje zemlje bilo je iznimno uz odobrenje vojne komande, isto kao i dioba kućne zadruge
- u upravnom smislu Vojna krajina podijeljena je na 3 divizijska središta (Karlovac, Zagreb i Temišvar), a imala je i vlastiti sudbeni sustav kojemu su na vrhu bila glavna zapovjedništva u Zagrebu i Temišvaru
- Uvođenje redovne stajaće vojske i novačenja 1850. učinilo je postojanje Vojne krajine nepotrebnim pa od šezdesetih godina pitanje njezine daljnje sudbine više nije vojne, već političke prirode. Uprava nad Vojnom krajinom bila je u rukama vojnih vlasti odnosno cara, ali od šezdesetih godina na smjer i dinamiku integracije Vojne krajine u civilni poredak uvelike utječe i Središnja vlada u Budimpešti. Važna je bila i društvena dimenzija procesa reintegracije koja je pretpostavljala prethodnu pripremu tog područja za sudjelovanje u građanskim oblicima uprave nakon života koji se preko dva stoljeća odvijao u vojnom režimu. Zbog toga je proces prijelaza trebao biti postupan te su demilitarizirana najprije ona područja za koje se po stupnju kulturne razvijenosti moglo pretpostaviti da će se lakše uključiti u građansku upravu

3. UKIDANJE VOJNE KRAJINE

- konačno razvojačenje Vojne krajine i pripreme za njezino uključivanje u građanski poredak počeli su 1869. carskom odlukom koja je provedena 8.6.1871.
- tada su s Banskim Hrvatskom sjedinjene dvije varaždinske pukovnije te gradovi Senj, Bjelovar, Ivanić i Sisak dok je za ostale dijelove najavljeno uvođenje opće vojne obveze
- preostali dio Vojne krajine obuhvaćao je 1880. prostor od 16, 169km² i 698,084 stanovnika što je bilo više od polovine veličine Banske Hrvatske
- carskom odlukom iz 1871. ustrojena je i prijelazna civilna uprava Vojne krajine koja je imala zadaću provesti razvojačenje Vojne krajine i njezino uključivanje u civilni poredak
- tada je Glavnom zapovjedništvu u Zagrebu podređena i Petrovaradinska pukovnija te gradovi Zemun, Srijemski Karlovci i Petrovaradin, kao i Pančevo i Beli manastir
- Novoformirana vlada Vojne krajine (Glavno zapovjedništvo odnosno „generalkomanda“ u Zagrebu) dobila je jednaki djelokrug koji je imala hrvatsko-slavonska Zemaljska vlada te dio financijskih poslova iz kruga nadležnosti Središnje vlade. Glavno zapovjedništvo imalo je odjele za unutarnju upravu, bogoštovlje i nastavu, za pravosuđe, za krajiške financije, za gradnje te za šume
- Tako je uz hrvatsko-slavonsku Zemaljsku vladu stvorena posebna vlada sa širim djelokrugom od nje, relativno zasebna i od Ugarske i Banske Hrvatske, s nadležnošću nad područjem velikog prometnog značenja, po opsegu većim od polovine Banske Hrvatske te upravom nad značajnim privrednim potencijalima u šumskom fondu. Međutim, Središnja vlada, koja je dotad nastojala ubrzati priključenje Vojne krajine, nakon poraza unionista i pobjede Narodne stranke na saborskim izborima opstruirala je proces ujedinjenja koji bi osnažio položaj narodnjaka i njihovu politiku jačanja hrvatske autonomije
- zakonom iz 1873. u preostalom dijelu Vojne krajine sudstvo je odvojeno od uprave, a umjesto vojnih sudova osnovani su civilni sudovi- funkciju drugostupanjskog suda vršio je posebni Krajiški odjel Banskog stola u Zagrebu, a funkciju trećestupanjskog suda Krajiški odjel Stola sedmorice u Zagrebu
- tako je u prijelaznom razdoblju Vojna krajina imala vlastiti sustav sudstva
- iste godine je posve odvojena civilna uprava od vojne jer je zapovjedniku pukovnije oduzeto prava upravljanja civilnom upravom te je osnovan novi odjel Glavnog zapovjedništva za bogoštovlje i nastavu
- Središnja vlada nije namjeravala dopustiti ujedinjenje za Mažuranića, no tek imenovanjem unionista Ladislava Pejačevića za bana stvoren je politički ambijent za okončanje priključenja pa je 15.7.1881. izdan carski proglas o sjedinjenju Vojne krajine s Hrvatskom i Slavonijom te više provedbenih propisa
- Središnja vlada nije namjeravala dopustiti ujedinjenje za vrijeme njegova banovanja, što je bio jedan od glavnih razloga Mažuranićeva povlačenja s mjesta bana
- nakon sjedinjenja, upravljanje šumskim površinama (glavno bogatstvo Vojne krajine) predano je Središnjoj vladi dok je djelokrug zapovjednika Glavnog zapovjedništva predan banu
- Glavno zapovjedništvo raspušteno je 1.8.1881. kad je predalo svoje poslove Središnjoj vladi i hrvatskoj Zemaljskoj vladi, dok je ban nastavio rukovoditi procesom ujedinjenja
- banovima je odlukama 1.1.1882. nadležnost krajiških institucija predana odgovarajućim građanskim institucijama pa su tada ukinute posebne krajiške sekcije pri Banskome stolu i Stolu sedmorice
- do konačnog upravnog uklapanja prijašnjeg krajiškog područja u civilne institucije došlo je reformom županijskog sustava 1886. kada je to područje organizirano u županije s kotarima i općinama i posve uklopljeno u hrvatski upravni sustav

B. ISTRA, RIJEKA, DALMACIJA I DUBROVNIK OD SREDNJEG VIJEKA DO 20.ST.

1. ISTRA

- Za Istru u hrvatskom etno-društvenom prostoru karakterističan je njezin rubni položaj u kojem usporedo postoje, dodiruju se, prožimaju i sukobljavaju romanska i slavensko-hrvatska komponenta. Za razvoj odnosa u Istri značajno je da se Istra u hrvatskim granicama nalazila tek jednim manjim dijelom, i to u ranim stoljećima hrvatske državnosti, ali je hrvatski društveni krug u Istri pokazivao izrazitu otpornost tijekom cijelog srednjovjekovnog razdoblja pa sve do uobličenja modernih institucija i nacionalnih identiteta

1. ISTRA OD SREDNJEG VIJEKA DO KONCA MLETAČKE VLASTI 1797.

- nakon rimskog pokoravanja plemena Histria u 1.st. uključena je u rimsku pokrajinu Venetia et Histria
- 476. Istra je dospjela pod vlast Odoakra, a zatim pod vlast države Ostrogota
- od 555. dio je Ravenskog egzarhata, a nakon dolaska Slavena koncem 6.st. Bizant se uspio obraniti i do 8.st. vlast ponovo proširiti do Učke- nakon kratkotrajnog langobardskog zauzimanja Istre (751.-774.) i ponovne vlasti Bizanta Istra će 788. ući u sklop franačke države, a od 804. biti pod vlašću furlanskog markgrofa- od tada je trajno dio tog zapadnog sklopa vlasti i kulture koji je bitno preusmjerio njezinu identitetsku osnovu
- Novi su gospodari odmah nametnuli nove i teške obveze koje su protegli i na prijašnje- posjednike kao i na stanovnike gradova, a na opustjela zemljišta naseljavali su Slavene - sve to izazivalo je otpor među starosjediocima

- izaslanici Karla Velikog i njegova sina Pipina oko 804. sazvali su narodnu skupštinu („placit“) na rijeci Rižani kraj Kopra na kojoj su bili i upravitelj Istre nadvojvoda Ivan, istarski biskupi i drugi uglednici te „narod pokrajine“ i 172 njegova predstavnika- Ivan je odbio tvrdnju o vlasništvu zemlje kao i zahtjev o protjerivanju Slavena
- zaključcima te skupštine priznata je samouprava gradovima, ali ne i njihovo pravo na zemlju u nekadašnjim gradskim kotarima s novim slavenskim stanovništvom iz kojeg će se razviti Hrvati i Slovenci- od 952. Istra je dio Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti, pretežito kao posjed različitih velikaških obitelji
- za franačkog razdoblja dolazi do mnogobrojnih vladarevih darovanja posjeda u Istri pojedinim obiteljima i nositeljima crkvene vlasti. Uz slabu središnju vlast te su partikularne vlasti snažno ojačale pa su se u Istri kao stvarna vlast nametnuli pojedini gospodari. To su bili akvilejski patrijarsi koji su u svom posjedu imali i gradove, tršćanski biskup koji je bio knez Trsta i gospodar Umaga te porečki biskup koji je bio gospodar Pazina i drugih krajeva. Tako je svega oko trećine istarskog područja bilo pod vlašću markgrofa, dok su ostala područja držale pojedine obitelji. Istovremeno je Venecija povremeno uspijevala ovladati obalnim gradskim komunama pod vlašću istarskog markgrofa (Kopar, Piran, Poreč, Rovinj, Pula i dr.). Mletačka nastojanja uspješno su okončana oko 1420. kada su ti gradovi konačno priznali vlast Mletačke Republike, a akvilejski se patrijarsi u korist Venecije odrekli titule istarskog markgrofa koja je nekad bila okvir i simbol upravne cjelovitosti Istre. Mletačka uprava nad Istrom, koje je središte bio Kopar, imala je slična obilježja kao u Dalmaciji, ali je mletački biljeg bio izraženiji u istarskim gradovima koji nisu imali onako izgrađenu autonomnu osnovu (privilegije i statute) kao dalmatinski
- U unutrašnjosti je pak još u 12. stoljeću formirana Pazinska grofovija („Istarska grofovija“) kao posjed goričkih grofova Lurn-Heimfols i obitelji Devin - putem nasljedstva u 14. i 15. stoljeću tu su grofoviju dobili Habsburgovci. Sukobljavanja Habsburgovaca i Mletaka okončana su 1617. od kada Venecija vlada zapadnom Istrom, a Habsburgovci središnjom i istočnom Istrom. Venecija je istarske gradove i posjede uklopila u svoj komunalni sustav, dok je habsburškim dijelom upravljao kapetan koji je imao sjedište u Pazinu- stanovništvo Istre od 6.st. je bilo pretežito slavensko- bogate podatke o stanju društva donosi tzv. „Istarski razvod“, javnobilježnička isprava iz 14.st. kojom su temeljem prijašnjih isprava i obilaskom terena predstavnici akvilejskog patrijarha, pazinskog kneza, mletačkih vlasti i lokalnih zajednica utvrdili sporne zemljišne međe- izvorne redakcije tog dokumenta bile su napisane na latinskom i njemačkom te „jeziku hrvackom“
- na habsburškim posjedima stanovništvo je bilo organizirano u općine kojima su upravljali i u manjim stvarima sudili župani, velike općine imale su i vlastite statute, reformama Josipa II. habsburški su posjedi u Istri bili podređeni pokrajinskoj upravi Kranjske, dok su Habsburgovci otprije bili u posjedu grada Trsta

2. UPRAVA I SUDSTVO U AUSTRIJSKOM I FRANCUSKOM RAZDOBLJU OD 1797. do 1918.

- od 1797. Istra je u cijelosti bila pod vlašću Habsburgovaca- u prvom razdoblju(1797.-1805.) formirana je pokrajinska vlada za Istru sa sjedištem u Kopru- bivši mletački dio Istre podijeljen je na 7 kotara, dok su niže jedinice bile municipiji, poglavarstva i barunije- svaki kotar imao je privremeno sudište i poglavarstvo, a i Kopru je bilo osnovano Prizivno sudište za kaznene i građanske predmete
- Nakon ponovnog austrijskog stjecanja Istre 1813. došlo je do značajnijih upravno-političkih promjena. Istra je podijeljena na dva okruga, i to riječki okrug sli kotara koji su obuhvaćali prostor od Rijeke do Pazina i Labina kao i Cres, Lošinj i Krk te tršćanski okrug koji je obuhvaćao ostatak Istre. Okružili su se dijelili na kotare, a oni na općine. Riječki, Tršćanski i Gorički okrug činili su Austrijsko primorje. No, riječki je okrug rasformiran 1822. kada su Rijeka i prekosavska Hrvatska vraćeni u Bansku Hrvatsku odnosno Ugarsku. Potom je 1825. određeno da se Austrijsko primorje sastoji od grada Trsta kao posebnog upravnog područja te Goričkog i Istarskog okruga. Središte Istarskog okruga bilo je u Pazinu, a okrug je obuhvaćao pazinsko područje i prijašnje područje tršćanskog okruga bez grada Trsta.
- Do konačne upravne reorganizacije koja će na snazi ostati do 1918. dolazi nakon Listopadske diplome 1860. i Veljačkog patenta 1861. te zakona Prosinačkog ustava iz 1867. Veljačkim je patentom i Prosinačkim ustavom Istra proglašena markgrofovijom čime je dobila vlastiti Sabor, ali ne i vlastito namjesništvo poput Kraljevine Dalmacije. Umjesto toga Istarska je pokrajina spadala pod Namjesništvo u Trstu. Temeljem Prosinačkog ustava iz 1867., Istra, grofovije Gorica i Gradiška te slobodni grad Trst činili su upravnu jedinicu Austro-ilirsko primorje sa sjedištem u Trstu. Za tu je jedinicu jedinstvena zemaljska vlada bilo Namjesništvo u Trstu, ali su bili osnovani Istarski sabor, Gorički sabor i gradsko vijeće u Trstu. Na nižoj je upravnoj razini zadržana organizacija na kotare kao najniže jedinice pokrajine (Kopar, Poreč, Pula, Pazin, Volosko, Krk i Lošinj) s kotarskim kapetanima koje je imenovao ministar unutarnjih poslova u Beču. Općine su pak bile jedinice lokalne autonomije, a mogle su biti gradske, s vlastitim statutima, i seoske.
- Sudstvo je u Istri nakon francuske uprave u osnovi ostalo neizmijenjeno, a kaznenu sudbenost za gotovo cijelu Istru vršio je okružni sud u Rovinju, dok je prizivnu nadležnost imao Prizivni sud u Celovcu. Reforme sudstva provedene su kad i u drugim zemljama Monarhije u razdoblju pseudoustavnosti i apsolutizma 1850. i 1854. Tako su 1850. osnovani kotarski sudovi, Zemaljski sud u Rovinju (kao i u Trstu i Gorici) te Viši sud u Trstu, dok je ukinut Prizivni sud u Celovcu. Kasacijsku nadležnost dobio je Vrhovni sud u Beču

3. ISTARSKI SABOR I POLITIČKE STRANKE

- Istarski sabor (Dieta Provinciale, Pokrajinski sabor) koji je bio osnovan temeljem Veljačkog patenta imao je sjedište u Poreču, a nakon 1898. zasjedao je u Puli i Kopru
- izbori za Sabor bili su uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore
- tako su nadležnost, struktura i kurijalni sustav izbora za Istarski sabor u osnovi bili jednaki onome Dalmatinskog sabora
- razlika je bila u broju članova koji je kod Istarskog sabora bio nešto manji i obuhvaćao je 3 virilista (biskupi), 27 zastupnika od kojih su 5 birali veleposjednici, 2 trgovačko-obrtnička komora, 8 gradovi i 12 seoske općine putem posrednih izbora
- reformom iz 1907. veleposjednička kurija dobila je 5 zastupnika, gradovi 14, seoske općine 15, a 8 novouvedena opća kurija u kojoj su glasovali svi punoljetni muškarci
- u Carevinsko vijeće Istarski je sabor do 1907. birao 2 člana
- u Istri je bilo preko 2/3 slavenkog (hrvatskog i slovenskog) stanovništva koje je pretežito živjelo na selu i bilo financijski ovisno o talijanskim vjerovnicima, dok je prema popisu 1919. u Istri bilo 36% osoba kojima je talijanski bio materinji jezik, ali je taj broj zacijelo bio i znatno manji. Iako malobrojniji, Talijani su bili znatno bogatiji i obrazovaniji sloj koji se manjim dijelom bavio poljoprivredom i gotovo u cijelosti činio gradsko stanovništvo i veleposjednički sloj
- U tim okolnostima Hrvati i Slovenci u početku nisu ni imali svoju stranku te je s hrvatsko-slovenske liste u Sabor birana tek nekolicina zastupnika. Nacionalno i političko osvješćivanje hrvatskog i slovenskog stanovništva i sprječavanje njihovog talijaniziranja odvijalo se isprva putem kulturnog djelovanja i prosvjetnog rada u školama, a osobito je značajna bila uloga istarskog svećenstva. To je urodilo i osnivanjem Hrvatsko-slovenske narodne stranke koncem sedamdesetih godina i hrvatsko-slovenskog kluba zastupnika 1884., a nakon reforme 1908. u Sabor je izabrano 18 zastupnika s hrvatsko-slovenske liste. No, dominantna je snaga u Istarskom saboru bila Talijanska liberalna stranka koja je, unatoč liberalnom nazivu, djelovala na očuvanju talijanske hegemonije
- Službeni jezici u Istarskom saboru bili su talijanski i njemački, ali su se od 1888. zastupnička pitanja mogla postavljati na svim pokrajinskim jezicima. Uz Sabor je kao njegovo izvršno tijelo postojao i Pokrajinski odbor na čelu s predsjednikom Sabora i tri vijećnika.
- Posljednja sjednica Istarskog sabora održana je 1910. kada je prekinuta zbog nereda u samome Saboru, koji više nije sazvan iako su 1914. održani izbori. No, taj se sabor u ratnim okolnostima nije sastao, a 1916. je raspušten.

ISTRA OD 1918. DO PRIKLJUČENJA HRVATSKOJ I JUGOSLAVIJI

- Istra je Londonskim ugovorom bila obećana Italiji, a talijanska ju je vojska okupirala temeljem sporazuma sa zapovjedništvom bivše austrougarske vojske 3. studenoga 1918. U travnju 1919. Italija je postavila civilne vlasti i počela uvoditi svoje civilne institucije. Formalno je aneksija Istre (bez kotara Kastav) izvršena ratifikacijom Rapallskog ugovora 19. prosinca 1920., nakon čega je Istra uvrštena u pokrajinu Julijska Venecija. Elementi posebne upravne politike za Istru posve su nestali s dolaskom fašista na vlast u Italiji 1922. No, u sudstvu novi su se propisi ipak uvodili vrlo postupno, pa je tako pri Kasacijskom sudu u Rimu od 1921. do 1927. postojalo posebno odjeljenje nadležno za nova područja. - nadležnost tog suda od 1924. proširena i na rijeku i to a predmete koje je prije Kurija rješavala u Budimpešti- od 1925. na svim sudovima na novim područjima talijanski je službeni jezik
- Talijanska je vlast u Istri okončana proglašenjem kapitulacije Italije 8. rujna 1943., nakon koje je, prosljeđujući brojne spontane akcije stanovništva, Okružni narodnooslobodilački odbor za Istru sazvao tzv. Pazinski sabor na kojem su bili zastupljeni različiti društveni slojevi i političke struje. Taj je sabor 13. rujna 1943. objavio proglas o ujedinjenju Istre s Hrvatskom (uz jamstvo kulturne autonomije Talijana) koju je 20. rujna potvrdio Izvršni odbor Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a 29. studenoga 1943. i Drugo zasjedanje AVNOJ-a.
- Nijedna od tih odluka, kao ni jedna druga odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a nije imala državno pravni značaj jer AVNOJ nije međunarodno priznato tijelo
- Odluke ZAVNOH-a i AVNOJ-a o pripajanju Istre Hrvatskoj su postavljale jasno određenje pripadnosti Istre Hrvatskoj na unutar-jugoslavenskoj razini te bila i politička podloga za napore na uključenje Istre u Jugoslaviju i na međunarodnoj razini
- Odluke o pripajanju Istre Hrvatskoj odbile su prihvatiti sve političke talijanske snage
- Značajna odluka Kominterne koja je Komunističku partiju istre 1942. prepustila Kounističkoj partiji Hrvatske
- Istru i Rijeku su pred sam konac rata 1945. oslobodile jedinice Jugoslavenske vojske koje su ušle i u Trst te je već 5. svibnja jugoslavenska strana, iz propagandnih razloga, najavljivala priključenje Trsta Jugoslaviji kao njezine „sedme republike“⁴⁴. No, prema sporazumu od 9. lipnja 1945. Jugoslavenska se vojska povukla iz Trsta i Pule, a cijelo područje istre i trsta podijeljeno je na dva područja pod angloameričkom i jugoslavenskom upravom
- Mirovnim ugovorom između Jugoslavije i Italije u Parizu 1947. osnovan je pak Slobodni Teritorij Trsta (STT) koji se protezao do rijeke Mirne, dok je veći dio Slovenskog primorja i Istre ušao u sastav FNRJ. No, Slobodni Teritorij Trsta nije zaživio, već je to područje podijeljeno na savezničku i jugoslavensku upravnu zonu. Londonskim je Memorandumom o suglasnosti o Slobodnom Teritoriju Trsta iz 1954. STT ukinut, a njegovo područje (zona A i zona B) podijeljeno između Italije i Jugoslavije. Granična pitanja između Jugoslavije i Italije konačno su riješena Osimskim sporazumima 1975.

II. RIJEKA

1. RIJEKA DO VRAĆANJA POD HRVATSKU UPRAVU 1776.

- Ispod Trsata je iz luke na ušću Rječine poslije izniklo naselje Rijeka koje se 1300. nalazilo u posjedu knezova Devinskih i kraće vrijeme Frankapana (1337.-1365.), a nasljeđivanjem je oko 1466. došlo u posjed Habsburgovaca.
- u doba dolaska Habsburgovaca Rijeka je već imala Veliko vijeće koje je donosilo statutarna pravila čiji je kodificirani oblik (Statut Rijeke) 1530. potvrdio Ferdinand I., a ostao je na snazi do 1805.
- Rijeka je prema statutu imala Veliko vijeće s 50 članova koji su donosili propise, birali komunalne dužnosnike i upravljali općinskom imovinom te Malo vijeće koje je činilo 25 članova Velikog vijeća starijih od 30 godina
- o hrvatskom stanovništvu Rijeke svjedoči važna funkcija satnika koji se spominje u Statutu kao službenik koji se brine za sigurnost grada i utjerivanje globa te funkcija poljara, koji je pazio na red oko vinograda, polja i šuma, te su funkcije bile karakteristične i za druge hrvatske općine u Istri i Vinodolu
- nakon dolaska Habsburgovaca ona je bila posebna jedinica kojom je u ime vladara upravljao kapetan, a 1670. uklopljena je u jedinicu Austrijsko primorje koje se prostiralo od Grada i Trsta do Baga
- zbog porasta značenja trgovine Rijeka je 1719., istovremeno kad i Trst, proglašena slobodnom lukom s povlaštenim carinskim i poreznim režimom i autonomnom gradskom upravom- od tada počinje njen uspon

2. RIJEKA OD 1776. DO HRVATSKO-UGARSKJE NAGODBE 1868.

- do promjene pripadnosti Rijeke dolazi 1776. u nekovrsnoj zamjeni teritorija
- Marija Terezija je, naime, oduzela neka hrvatska područja uz rijeku Kupu te ih pripojila Vojnoj krajini, a zauzvrat je Bansknoj Hrvatskoj prenila Rijeku- ona je navela „neka se grad i luka riječka, neka se sve to ponovo pridruži Kraljevini Hrvatskoj" te podložila to područje nadležnosti Hrvatskog kraljevskog vijeća
- potom su Hrvatskoj i Slavoniji pridružena još neka krajiška područja (Karlovac, Bakarski kotar i područje od Kostrene do Drage) od kojih je stvorena nova Severinska županija u koju je uključena i Rijeka
- u Rijeci je tada stvoren Gubernij na čelu s gubernatorom koji predsjedava gradskom vijeću i koji je bio podređen Kraljevskom vijeću u Zagrebu- U pogledu sudske nadležnosti Rijeka je bila podvrgnuta Banskom stolu u Zagrebu.
- Kako je i Bakar bio ubrzo proglašen slobodnom lukom, Marija Terezija zatražila je od Hrvatskog kraljevskog vijeća da izradi prijedlog o daljnjem položaju Rijeke. Vijeće je pak kraljici predložilo da se „grad Rijeka s kotarom i nadalje smatra kao odijeljeno i svetoj kruni Kraljevine Ugarske pridruženo tijelo“ (corpus separatum). Te je riječi kraljica doslovno ponovila u aktu o uređenju riječke autonomije 23. travnja 1779., pri čemu je Rijeka i dalje ostala pod upravom Hrvatskog kraljevskog vijeća. No, ubrzo je Hrvatsko kraljevsko vijeće ukinuto (30. srpnja 1779.) i njegove nadležnosti prenesene su na Ugarsko namjesničko vijeće, a u sklopu toga i uprava nad Rijekom. Ti su se akti potom u Ugarskoj tumačili tako da je Rijeka bila upravna jedinica koja nije pripadala ni Bansknoj Hrvatskoj ni ugarskom upravnom sustavu te je, kao odvojeno tijelo, predana pod neposrednu upravu ugarskih, a ne hrvatskih tijela
- 1787. došlo je i do ukidanja Severinske županije i stvaranja Ugarskog primorja od Rijeke do Senja kojemu je na čelu bio gubernator Rijeke, podređen Ugarskom namjesničkom vijeću- Rijeka je tada zadržala Gubernij koji je imao nadležnost u upravnim, trgovačkim, pomorskim i zdravstvenim poslovima te trgovačko sudstvo kao i vlastite redovne sudove protiv čijih se presuda priziv izjavljivao Banskome stolu u Zagrebu i Stolu sedmorice u Budimu, dok su škole bile podređene Višoj upravi škola u Zagrebu- spor oko Rijeke nastavio se i u 19.st., a konačno je kralj potvrdio nejasan zaključak Zajedničkog sabora iz 1807. po kojem „grad Rijeka i luka" pripadaju „kraljevini"- smatrajući da se time misli na Kraljevinu Hrvatsku, Hrvatsko-slavonski sabor donio je 1808. zakon prema kojem je Rijeka bila utjelovljena Severinskoj županiji te kao sastavni dio Kraljevine Hrvatske ima pravo u Hrvatsko-slavonski sabor slati guvernera i 2 izabrana zastupnika kao i ostali hrvatski gradovi- kralj je potvrdio hrvatski zakon, te će zbog toga Sabor u svoj sastav trajno ubrajati riječkog guvernera i 2 zastupnička mjesta za Rijeku
- unatoč posve hrvatskom okruženju i hrvatskom stanovništvu grada Rijeke, riječka gospodarska i politička elita imala je interes za vezivanje s moćnijom Ugarskom, a ne s gospodarski i politički slabijom Hrvatskom koja nije ni ostvarivala ozbiljniji promet u Rijeci. Mađarima je pak kontrola nad Rijekom bila od prvorazrednog strateškog značenja jer je to bila luka za izvoz žita do koje su pristup imali preko Hrvatske, to jest preko svog državnog područja. Do tada je pak izvoz išao preko austrijske luke Trst i preko austrijskog državnog područja na kojem je Beč utvrđivao željezničke tarife. Zbog takvog će značenja Rijeke mađarska politika stalno nastojati stvoriti pretpostavke za trajno zadržavanje Rijeke i njezino političko, gospodarsko i kulturno uključanje u mađarski korpus unatoč posve hrvatskom okruženju i velikoj udaljenosti Rijeke od mađarskih prostora
- Nakon francuske vlasti u Rijeci od 1809. do 1813. ona je došla pod upravu bečkog dvora. Potom je 1822. vraćena pod Ugarsku te je i u sudskoj nadležnosti bila posve podložna Budimu pa je tako jedino uprava nad riječkim školama ostala pridržana Višoj upravi škola u Zagrebu. Godine 1848. Rijekom je kratkotrajno upravljao povjerenik Banskog vijeća iz Zagreba, potom je ban Jelačić postavljen za gubernatora Rijeke, a 1850. formirana je Riječka županija u koju je bio uključen i grad Rijeka, dok poseban riječki gubernij više nije postojao do 1869.

3. RIJEKA U NAGODBENOM RAZDOBLJU OD 1868. DO 1918.

- na pregovorima o sklapanju Hrvatsko-ugarske nagodbe oko Rijeke nije postignut nikakav sporazum jer je ugarska delegacija tražila da se Rijeka stavi pod ugarsku upravu, dok je čak i posve unionistička hrvatske delegacija čvrsto inzistirala na pripadnosti Rijeke Banskoj Hrvatskoj
- dogovoreni tekst je glasio da o Rijeci nije postignut sporazum, no Ugarski sabor je izglasao Nagodbu s novim tekstom da grad, luka i kotar riječki „sačinjavaju posebno s ugarskom krunom spojeno tijelo"
- u međuvremenu vladar je sankcionirao hrvatsku inačicu Nagodbe no na ugarsko inzistiranje u Zagrebu je na pristigloj i potvrđenoj Nagodbi preko takve formulacije nevješto nalijepljena cedulja („riječka krpica") s gore navedenom formulacijom iz mađarske inačice Nagodbe
- to je bila nepojmljiva povreda zakonodavnog postupka koji je upućivao na veliku važnost Rijeke za Mađare, ali i na stvarne doesege hrvatske autonomije
- daljnji spor oko Rijeke je „privremeno" riješen provizornim uređenjem 1870. koji je ostao na snazi do 1918.
- prema njemu Rijeka je imala autonomiju i bila neposredno podložna Središnjoj vladi, no Sabor je još uvijek imao rezervirana mjesta za Rijeku simbolički ukazivajući na njenu pripadnost Hrvatskoj i Slavoniji
- Središnja je vlada 1872. donijela Statut grada Rijeke prema kojemu je Rijeka imala široku autonomiju koju su ostvarivali gradsko vijeće i magistrat s nadležnošću u unutarnjim gradskim poslovima, dok je guverner, na čelu Gubernije, bio predstavnik vlade
- guverner je imao pravo odgovornog veta na zaključke obaju tijela gradske autonomije uz pravo vlade na konačnu odluku, ali je taj veto gradsko vijeće moglo nadjačati ponovnom odlukom izglasanom s 3/5 zastupnika
- osim toga je guverner odlučivao o svim žalbama protiv odluka gradskih organa i imao određene stegovne ovlasti protiv gradskih službenika- to su bile vrlo jake ovlasti pa se guverner vrlo brzo nametnuo kao nadređeni organ gradskom vijeću- tako je Rijeka de facto bila pod vlašću ugarskih institucija, ali je u formalnom smislu ipak bila posebno upravno područje sui generis koje nije bilo dio ugarskog upravnog sustava

4. RIJEKA OD 1918. DO PRIKLJUČENJA HRVATSKOJ I JUGOSLAVIJI

- Na isti dan (29. listopada 1918.) kada je Hrvatski sabor donio odluku o stupanju Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Rijekom u Državu Slovenaca, Hrvata i Srba predstavnici te države preuzeli su vlast u Rijeci i Sušaku od riječkog guvernera. Gradsku upravu preuzelo je Narodno vijeće za Rijeku i Sušak. No, sutradan se konstituiralo i talijansko Narodno vijeće (Consiglio nazionale di Fiume) koje je takvo stanje proglasilo državnim udarom. Ubrzo je u Rijeci utemeljeno Međusavezničko zapovjedništvo s manjim međunarodnim snagama, a 15. studenoga u grad je ušla i srpska vojska koja se dva dana poslije povukla. Isti dan, prekršivši prethodno dano obećanje, u grad je ušla talijanska vojska koja je odmah predala vlast Consiglio nazionale koje je preuzelo upravljanje gradom i vodilo politiku pripreme priključenja Rijeke Italiji. No, posredovanje u zaoštrenom sporu oko pripadnosti Rijeke između Italije i Kraljevstva SHS na Pariškoj mirovnoj konferenciji (traje od siječnja 1919. do siječnja 1920.) vodio je predsjednik SAD Woodrow Wilson koji se zalagao za uspostavu Riječke države kao tampon- -područja. Osim toga u Rijeci su u ljeto 1919. izbili nemiri u kojima su napadnute savezničke postrojbe za koje je Međusavezničko vijeće u Parizu odgovornim proglasilo Consiglio nazionale i naredilo njegovo raspuštanje
- Takav je slijed događaja potaknuo talijanskog pjesnika i nacionalista Gabrielea d'Annunzija da sa svojim anarho-fašističkim jurišnicima u rujnu 1919. upadne u Rijeku te preuzme vlast i zajedno s Consiglio nazionale počne uvoditi talijanske institucije. Kako se pak 1920. naziralo da će se jugoslavensko-talijanski spor oko Rijeke ipak riješiti osnivanjem Riječke države, a ne aneksijom Italiji, D'Annunzio je 8. rujna 1920. proglasio Talijansku regenciju Kvarnera i ubrzo zatim osebujni ustav s liberalno-demokratskim i socijalističkim elementima. No, Rapallskim ugovorom između Italije i Kraljevstva SHS sklopljenim 12. studenoga 1920. dvije su se strane obvezale priznati „potpunu slobodu i nezavisnost Države Rijeke“. Tako je, u granicama ugarskog corpus separatum, stvorena Riječka država. U novim je okolnostima d'Annunzio, koji sporazum nije priznao, predstavljao smetnju talijanskim odnosima sa saveznicima pa ga je koncem prosinca 1920. talijanska vojska izbacila iz Rijeke. Temeljem Rapallskog ugovora Rijeka je imala svoj teritorij, posebno državljanstvo te je trebalo ustrojiti i institucije predstavničke i izvršne vlasti
- Tada je za predsjednika Privremene vlade Slobodne Države Rijeke Consiglio nazionale izabralo aneksionista Antonija Grossicha, koji se zalagao za priključenje Rijeke Italiji, te donijelo više tzv. dekreta-zakona kojima je pripremao izbor i rad Konstituante. Međutim, na izborima za Konstituantu u travnju 1921. premoćno je pobijedila autonomnaška stranka na čelu s Riccardom Zannellom, koji se zalagao za samostalnost Rijeke i protivio priključenju Italiji. Nakon izbora uslijedili su fašistički nemiri, a Zanella je pobjegao na teritorij Kraljevstva SHS. U gradu je tada zavedena izvanredna uprava na čelu s talijanskim vojnim zapovjednikom koji je u listopadu sazvao Konstituantu na čijem je zasjedanju za predsjednika privremene vlade izabran Zanella. On se oslanjao na političku pomoć talijanske vlade, ali je razvitak grada vezivao uz zaleđe u Kraljevini SHS. No, nakon pada vlade u Rimu talijanski su fašisti u ožujku 1922. iskoristili jedan incident i natjerali Zanellu da preda vlast Komitetu za narodnu obranu, a on i većina Konstituante otišli su u Kraljevicu, na teritorij Kraljevine SHS.

- S obaranjem Zanelline vlade Država Rijeka je faktično prestala postojati. Nakon što je aneksionistički usmjerena riječka vlada tijekom šest mjeseci bez uspjeha pokušavala popraviti stanje, talijanske su vlasti početkom 1923. postavile vojnog guvernera Rijeke koji je nizom mjera zapravo pripremao njezino priključenje Italiji. Zapravo, s dolaskom je Mussolinija na vlast u Italiji koncem listopada 1922. revizija Rapallskog ugovora postala prvorazredno pitanje talijanske vanjske politike. Nepovoljna međunarodna situacija pospješila je pak popuštanje vlade Kraljevine SHS, koja je s Kraljevinom Italijom 27. siječnja 1924. sklopila tzv. Rimski pakt, koji je sadržavao i poseban Sporazum o Rijeci. Njime se, s obrazloženjem o nemogućnosti ustrojenja Riječke države, Kraljevina Italija obvezala predati Kraljevini SHS zauzeta područja Deltu i Baroš, a Kraljevina SHS priznala je Italiji suverenitet nad preostalim dijelom riječkog područja. Italija je 22. veljače 1924. dekretom odobrila taj sporazum i proglasila priključenje Rijeke Italiji. Time je i de iure prestala postojati Riječka država čije konstituiranje ionako nije bilo dovršeno. Sušak, to jest istočna polovina riječkog područja je s Deltom i Barošom ostala u Kraljevini SHS gdje je dobila status grada
- Rijeka je uključena u talijanski upravni sustav kao Kvarnerska pokrajina (Provincia del Carnaro) ili Riječka pokrajina (Provincia di Fiume). Talijanska vlast u Rijeci trajala je do objave kapitulacije Italije 8. rujna 1943. Ubrzo nakon proglašenja kapitulacije Izvršni odbor Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske svojom je odlukom od 20. rujna 1943. potvrdio zaključak Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru o odcjepljenju Istre od Italije i ujedinjenju s Hrvatskom te istodobno proglasio priključenje Hrvatskoj Rijeke,
- Zadra, jadranskih otoka i ostalih anektiranih dijelova kao i prestanak važenja svih sporazuma koje su o Istri, Kvarnerskim otocima i drugim dijelovima Hrvatske sklopile jugoslavenska država i Nezavisna Država Hrvatska. Tu je odluku potvrdilo Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije na Drugom zasjedanju 29. studenoga 1943. Pitanje Rijeke riješeno je mirovnim ugovorom između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italije u Parizu 10. veljače 1947., a konačno Osimskim sporazumima 1975.

III. DALMACIJA

1. DRŽAVNA PRIPADNOST DALMACIJE DO 1409.

- Dalmacija je bila pokrajina Rimskog Carstva, a od 437. Bizanta sa sjedištem u Saloni i upravnim središtima u gradovima od kojih je najvažniji bio Zadar
- Bizant je uspostavio vojno-upravnu jedinicu Dalmaciju sa sjedištem u Zadru koju je u drugoj polovini 10.st. podijelio na Gornju Dalmaciju (Dubrovnik, Kotor, Budva) i Donju Dalmaciju (Zadar, Split, otoci Krk, Cres, Lošinj, Rab)
- gradovi će biti jezgre gdje će se odvijati postupna recepcija rimskog prava, ali će zamjetan udio u oblikovanju gradskih prava imati i običajno pravo
- uz gradove antičkih korijena nove su gradove podigli i hrvatski vladari ili su u antičkim urbanim jezgrama ustanovili svoja središta, a novi su se gradovi uzdizali i gospodarskim i posljedičnim političkim jačanjem lokalnih središta
- no izoliranost i međusobna nepovezanost gradova, kulturna razlika između grada i njegove okolice te trajne pretenzije ugarsko-hrvatskih vladara i venecije da ih podvrgnu svojoj vlasti bila su zajednička obilježja položaja gradova
- dalmatinski gradovi su uspjeli zadržati svoj poseban status i izgraditi autonomne strukture vlasti
- početkom 12.st. Koloman Arpadović koji je zavladao Donjom Dalmacijom je privilegijima potvrdio njihov položaj
- Venecija od 1116. do 1358. drži Zadar- a Venecija je izbačena 1358. polustoljetno sa prostora istočnog Jadrana

2. IZGRADNJA DALMATINSKIH KOMUNA

- dalmatinski gradovi su se uspostavili kao snažne, ali i izolirane i osjetljive urbane jezgre koje su ipak uspjele izgraditi samostalne strukture vlasti
- Tako se u gradovima na našoj obali u razdoblju od 12. pa do konca 14. stoljeća, ali u nekim slučajevima i u 15. stoljeću, izgrađuju komunalna društva s takvim stupnjem autonomije gradskih općina pokraj kojeg vanjski politički činioči nisu mogli utjecati na unutarnji društveni i upravni ustroj te pravni poredak i njegovo funkcioniranje u praksi. Iako su istočnojadranski komunalni sustavi prilagođeni lokalnim prilikama pokazivali vrlo raznorodna obilježja, njihova je zajednička društvena osnova, kao i drugdje na Mediteranu, bila podjela na gradsko plemstvo (patricijat) i pučane te autonomno uređenje unutarnjeg pravnog poretka putem statutarnog prava.
- Proces izgradnje unutarnjeg ustroja vlasti dalmatinskih komuna dijelom je prolazio kroz tri razvojne faze koje su bile karakterističnije za razvoj na talijanskom području na kojemu su komunalna društva bila oblikovana već od 11. do 13. stoljeća, ali su elementi tog razvoja bili prisutni i na našim prostorima
- U prvoj je fazi tog razvojnog procesa vlast još uvijek počivala na općoj skupštini građana (arengum) koja se na manje ili više demokratskoj osnovi formirala nakon raspada rimskog sustava vlasti u kojem su slabije naseljeni i značajnije ugroženi gradovi bili prepušteni sami sebi. Opća skupština prihvaća propise, bira funkcionare, dok gradom upravljaju obično dvojica konzula (consules) izabrana na određeni rok
- U drugoj fazi, koja slijedi društvenu diferencijaciju na plemstvo i pučane, nadležnosti skupštine postupno se prenose na vijeće (veliko vijeće) koje čini gradska elita. Vijeće u svoje ruke od opće skupštine postupno preuzima donošenje svih bitnih

odluka. Na čelu komune je podestat biran među profesionalnim upravljačima na kraći rok, ali sa sve značajnijim izvršnim i sudskim ovlastima. Istodobno se razvija i unutarnja organizacija i pravni poredak te se pojavljuju i školovani činovnici i s njima sve racionalniji načini donošenja odluka. Tu fazu karakteriziraju manje ili više izraženi unutarnji sukobi između patricija i pučana koji se bune zbog isključivanja iz donošenja odluka

- Konačno, u trećoj se fazi, koja na našim prostorima praktički nije bila prisutna, ti sukobi nastoje razriješiti povjeravanjem svih ovlasti apsolutnom poglavaru (signore) koji nastoji doživotno zadržati vlast. Valja reći da su se u stvarnosti obilježja iz tih faza počesto preklapala, da gotovo svaki grad na našoj obali ima vlastitu posebnu povijest te da razvoj gradova u tom smislu nipošto nije jedinstven ni sinkron.
- komunalni ustroj uspostavljen u svim istočnojadranskim gradovima u osnovi će se zadržati i nakon njihova pada pod vlast Venecije u prvoj polovini 15. stoljeća, ali uz bitno izraženiju prisutnost mletačkog prava

3. DALMACIJA POD MLETAČKOM VLAŠĆU OD 1409. DO 1797.

- Dinastičke borbe za ugarsko prijestolje i vješta mletačka politika vratile su 1409. na područje Zadra i okolice Veneciju koja je od Ladislava Napuljskog otkupila „pravo na vladanje Dalmacijom“. To je pravo Mletačka Republika ostvarila oružanim putem od 1409. do 1420., nakon čega je do konca 15. stoljeća zaokružila svoj dalmatinski posjed.
- Mletačka je republika u upravnom smislu posjede na istočnojadranskoj obali pridružila svojim prekomorskim posjedima (Stato da mar), a gradovima je u osnovi zadržala zatečenu komunalnu strukturu vlasti s plemićkim vijećima i već donesene statute, ali s izmjenama koje su jamčile puni nadzor iz središta
- osnovni kanal nadzora bili su gradski glavari (knezovi, kapetani, providuri) koji su bili mletački dužnosnici odgovorni vlastima Republike, a iz Venecije su dolazili još neki funkcionari poput kancelara i notara
- gradska vijeća su zadržala pravo donošenja odnosno izmjene statuta, ali uz puni nadzor kneza i potvrdu mletačkog Senata
- statuti su ostali nominalno središnja gradska pravna vrela, ali mletačko pravo počinje imati sve veću ulogu
- polovinom 16. st. u Zadru je osnovana služba generalnog providura Dalmacije i Albanije s upravnim, sudskim i vojnim ovlastima, čime je Zadar postao neka vrsta glavnog grada cijelog tog područja
- u ratovima s Osmanlijama, Venecija je nakon Karlovačkog mira 1699. proširila svoju vlast u zaleđe obale koje je upravno uključila u pokrajinu Dalmaciju, čime je na to područje
- posjede stečene do konca 16. st. zvala je stara stečevina tj. *acquisto vecchio* odnosno *linea Nani* - a one stečene nakon Karlovačkog mira 1699. nova stečevina tj. *acquisto nuovo* odnosno *linea Grimani* - a područja stečena nakon Požarevačkog mira 1718. najnovija stečevina tj. *acquisto novissimo* odnosno *linea Mocenigo* - tako definirani teritorijalni i institucionalni okvir Dalmacije neće se bitnije mijenjati sve do pada Mletačke Republike 1797.

4. DRŽAVNA PRIPADNOST DALMACIJE OD 1797. DO 1813.

- Mletačka Republika - je 1797. zauzeo i ukinuo Napoleon. Potom je mirom u Campoformiju iste godine dio mletačkih područja bio predan Austriji, a ona je pak Francuskoj ustupila Lombardiju. Tako je Austrija protegnula svoju vlast nad sjevernotalijanskim dijelovima Mletačke Republike te mletačkom Istrom (zapadnom obalom Istre), Kvarnerom i Dalmacijom. Na francuskom području u sjevernoj Italiji Napoleon je pak osnovao Kraljevstvo Italiju sa sjedištem u Milanu
- 1805. mirom u Požunu mletačko područje pod austrijskom vlašću ustupljeno je Francuskoj, a 1808. Austrija je predala i unutrašnjost Istre i hrvatska područja do Save
- do 1809. Dalmacije će biti uklopljena u francusku Kraljevinu Italiju, a te će godine pak postati pokrajina novoosnovanih Ilirskih pokrajina sa sjedištem u Ljubljani
- Francuska vlast u Dalmaciji je okončana 1813. kada je Ilirske pokrajine zaposjela austrijska vojska
- car Franjo I. proglasio je 1814. njihovo sjedinjenje s Austrijskom Carevinom
- Franjo I. će sve do 1822. zadržati upravu nad bivšim francuskim područjima u Ljubljani pa su tek te godine hrvatska područja južno od Save vraćena pod vlast bana i Hrvatsko-slavonskog sabora

5. UPRAVA I SUDSTVO U PRVOM RAZDOBLJU AUSTRIJSKE VLASTI OD 1797. DO 1805.

- Austrijski car smatrao je da je Dalmaciju i Istru dobio kao osobnu stečevinu odnosno kao naknadu za odstupljene dijelove u sjevernoj Italiji te da se zbog toga Dalmacija i Istra trebaju ustrojiti kao i druge nasljedne zemlje Habsburgovaca. Smatrao je i da mu Dalmacija pripada kao caru Svetog Rimskog Carstva i time sljedniku rimskih careva koji su vladali Dalmacijom. U Banskog Hrvatskoj se pak smatralo da bi temeljem povijesnog prava Dalmaciju, kao nekadašnji dio srednjovjekovnog Hrvatskog Kraljevstva trebalo sjediniti s Hrvatskom i Slavonijom. U tom je duhu caru bila upućena molba pokreta za sjedinjenje koji se razvio u Dalmaciji. Slična je bila i molba Hrvatsko-slavonskog sabora iz 1802. na koju je vladar odgovorio da za to još nisu sazrele okolnosti te da zbog toga odgađa odluku o sjedinjenju. Međutim, takvu odluku kralj neće donijeti ni kasnije, ali će sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom biti jedno od središnjih pitanja hrvatske politike u Hrvatskoj i Slavoniji kao i Dalmaciji sve do konca Monarhije 1918.

- Prvo razdoblje austrijske vlasti- Najznačajnija je promjena bila osnivanje Gubernija (vlade) i Prizivnog suda u Zadru. Gubernij su činili gubernator neposredno podređen vladi u Beču, predsjednik Prizivnog suda i petorica vijećnika koje je sve imenovao kralj. Prijašnji komunalni ustroj zamijenjen je podjelom na kotare s tzv. mjesnim starješinstvima koja su imala upravnu i sudsku nadležnost, a na čelu su im bili rektor ili sudac upravitelj uz dva ili više sudaca prisjednika. Time zapravo nije
- bitno narušen zatečeni ustroj, a u gradovima su na snazi ostali i njihovi statuti. Na izvangradskim područjima koja su prije bila pod neposrednom vlašću providura upravu su preuzeli vojni zapovjednici pukovnici, serdari i harambaše. Tako je sudska i upravna organizacija počivala na trostupanjском modelu kotar - Gubernij - Dvorska kancelarija u Beču (za upravne predmete) odnosno Vrhovni sud u Beču (za sudske predmete), čime je osiguran razmjerno učinkovit nadzor središnje vlasti iz Beča. Godine 1805. odvojeni su sudstvo i uprava jer je Gubernij izgubio sudsku nadležnost, a Prizivni sud dobio samostalnost, dok su u kotarima osnovani prvostupanjски sudovi s tri suca, a sudovi u Zadru, Splitu i Kotoru uspostavljeni kao okružni sudovi

6. UPRAVA I SUDSTVO U DRUGOM RAZDOBLJU AUSTRIJSKE VLASTI OD 1813. DO 1918.

- S vraćanjem austrijske vlasti 1813. započelo je razdoblje druge austrijske vlasti koja će trajati do raspada Monarhije 1918. Preuzimanjem svih francuskih posjeda Austrija je proširila prostor Dalmacije kojim je prije upravljala jer je sada uz područje prijašnje Mletačke Dalmacije dobila i Dubrovnik i Mletačku Albaniju (Boka kotorska i Budva). To je područje Austrija organizirala kao svoju pokrajinu s jedinstvenom upravom koju je nazvala Kraljevina Dalmacija i koja je bila neposredno podređena Beču
- U drugom razdoblju je ukinuta srednjovjekovna komunalna struktura
- UPRAVNA VLAST- Bečka vlada 1813. postavlja namjesnika (GUVERNERA), koji je bio izaslanik središnje vlasti, ujedno i poglavar Zemaljske vlade u Zadru (koja se od 1852. naziva Namjesništvo)
- UPRAVNO-TERITORIJALNI SUSTAV- Dalmacija je 1815. podijeljena na 4 okruga-KAPETANATA (Zd, St, Du, Kotor) (kasnije ih ima 7, pa 12)- na čelu im je bio okružni poglavar- Okruzi se dijele na KOTARE- kotari se dijele na OPĆINE (ograničena lokalna autonomija)-a one na mjesta ili sela
- Sudbena vlast djelomično je izmijenjena tek 1820. Prizivno sudište imalo je vrhovnu sudsku nadležnost za Dalmaciju, dok su u četiri okruga ustrojteni okružni - sudovi s građanskom i kaznenopravnom nadležnošću (Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor), a u 24 kotara kotarski sudovi s po jednim sucem. Kotarski su suci imali sudsku i upravnu nadležnost, s time da je u pogledu sudskih predmeta drugostupanjска instancija bio okružni sud, a u pogledu upravnih pitanja okružne upravne vlasti i preko njih vlada u Zadru. Trećestupanjску (kasacijsku) nadležnost imat će od 1827. Vrhovni sud u Beču, a 1852. odvojeni su sudstvo i uprava u kotarskim sudovima. Godine 1868. osnovan je Pokrajinski sud u Zadru. S odlaskom Francuza nestala su i njihova prosvjetiteljska nastojanja na organizaciji visokog školstva, ali je u Zadru od 1848. do gašenja iz financijskih razloga 1852. djelovao privatni visokoškolski zavod za pravno obrazovanje sa studentima iz cijele Dalmacije i drugih krajeva Austrije

7. DALMATINSKI SABOR I POLITIČKE STRANKE

- Dalmacija je uvođenjem ustavnosti 1860. temeljem Zemaljskog reda i izbornog reda za zemaljski sabor Kraljevine Dalmacije 1861. dobila svoj POKRAJINSKI SABOR (Zadar sjedište)- djelokrug, sastav, način izbora-slični kao i u drugim austrijskim zemljama
- GLAVNA PITANJA iz djelokruga sabora: poljoprivreda, javna izgradnja, nadzor nad općinama i školama, donošenje pokrajinskog proračuna, raspisivanje pokrajinskih prireza i izbor 5 zastupnika u Dom zastupnika Carevinskog vijeća.
- 1907. reformom je uvedeno opće i jednako izbornopravo za Carevinsko vijeće za muškarce, 11 članova je bilo iz Dalmacije
- SASTAV DALMATINSKOG SABORA- 2 virilna člana-zadarski nadbiskup i pravoslavni episkop, 41 ZASTUPNIK-birani prema kurijalnom sustavu na 6 godina, KURIJE-skupine izbornika utvrđene prema profesionalno-socijalnim kriterijima, veleposrednici (najmanje 100 fortinti neposrednog poreza) □ 10 zastupnika, članovi trgovačko-obrtničkih komora-3 zastupnika, pripadnici gradova-8 zastupnika
- pripadnici seoskih općina- 20 zastupnika-bira se javno i neposredno na skupovima birača u kotarskim središtima i potom u skupovima izbornika
- birači u kotaru (kvalificirani poreznim, obrazovnim i profesionalnim cenzusom) biraju jednog izbornika na 500 stanovnika, a potom izbornici biraju zastupnika između sebe
- na taj način se nastojalo okupiti neovisne, obrazovane, kompetentne osobe u sabor, žene su bile isključene iz izbora, smatralo ih se ovisnima i podložnim utjecaju, manje obrazovanim
- To je bio i razlog posrednih izbora u seoskim općinama putem kojih se htjelo izlučiti sposobnije zastupnike odnosno isključiti neposredni utjecaj neobrazovane mase na izbore.
- SABOR nije bio samostalan, predsjednika mu je birao car, i potvrđivao je poslovnik sabora
- Sabor kao svoje izvršno tijelo bira ZEMALJSKI ODBOR koji ima 4 člana na čelu s predsjednikom sabora

- gradsko stanovništvo je činilo većinu u saboru (prve 3 kurije su zapravo građanstvo), a zadnja seoska kurija čini 80% stanovništva, a u saboru čini manje od polovine zastupnika. To se odrazilo i na pitanje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, građanstvo uglavnom nije podržavalo sjedinjenje jer bi time izgubili zauzete položaje
- kruga stvorena autonomaška stranka u Dalmatinskom saboru koja se oštro protivila sjedinjenju. S kurijalnim izbornim sustavom koji joj je snažno pogodio taj se stranka stekla punu premoć u Saboru 1861- Takav je Sabor 1861. stoga odbio inicijativu za sjedinjenje s Banskim Hrvatskom
- Narodna stranka osnovana 1861. i povezana s istoimenom strankom u Banskoj Hrvatskoj. Pripadnike te stranke popularno su zvali „aneksionistima“ jer su se borili za sjedinjenje („aneksiju“) Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom. Osamdesetih je godina osnovana i dalmatinska Stranka prava, također povezana s matičnom strankom u Hrvatskoj i Slavoniji, čiji se jedan dio nakon više unutarstranačkih raskola 1905. ujedinio s Narodnom strankom u Hrvatsku stranku. Narodna stranka dobila je ustrajnim političkim i kulturnim djelovanjem 1870. većinu u Saboru koju je trajno i održala, a postupno je pobjeđivala i na lokalnim izborima. Osvajanje većine na lokalnim izborima u splitskoj općini 1882. smatra se završetkom narodnog preporoda u Dalmaciji. Autonomaška je stranka svoj snažni utjecaj zadržala u Zadru u kojem
- su, kao upravnom središtu, značajan i utjecajan dio stanovništva činili i činovnici izvana te među malobrojnim talijanskim stanovništvom u ostalim gradovima. Borba za hrvatski jezik u Saboru bila je okončana 1883. od kada se stenografski zapisnici objavljuju samo na hrvatskom.
- U Saboru je djelovala i Srpska stranka u Dalmaciji koja je osnovana 1879. nakon razdora hrvatskih i srpskih zastupnika oko austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Ta je stranka djelovala u suglasju s autonomašima te se zalagala za sjedinjenje Dalmacije s Bosnom i Hercegovinom računajući da će ona u budućnosti postati dio srpske države. No, promjenom šireg političkog okruženja i ukupne političke konstelacije članovi te stranke kroz Zadarsku će rezoluciju 1905. podržati sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.
- Dalmatinski je sabor svoju posljednju sjednicu održao 24. veljače 1912. kada je vladarevom odlukom odgođeno njegovo zasjedanje, nakon čega više nije ni sazvan

8. DALMACIJA OD 1918. DO PRIKLJUČENJA HRVATSKOJ I JUGOSLAVIJI

- Londonskim su ugovorom iz 1915. dijelovi Dalmacije bili obećani Italiji kao nagrada za prijelaz na stranu Antante. Nakon završetka Prvog svjetskog rata talijanska je vojska okupirala veći dio Dalmacije i na njemu odmah uspostavila institucije vlasti sa sjedištem u Zadru
- Prizivni sud u Zadru je tada dobio kasacijsku nadležnost u kaznenim predmetima koju je prije imao Vrhovni sud u Beču
- Prizivna nadležnost tog suda je isprva bila protegnuta i na sudove na neokupiranom području Dalmacije, uključujući Dubrovnik, čime je i za taj dio Dalmacije
- bio osiguran drugostupanjski nadzor, ali su ti sudovi osporene predmete u kasacijskom postupku upućivali Stolu sedmorice u Zagreb. Tako su sudovi na okupiranom dijelu Dalmacije donosili presude „u ime Vrhovne komande“ (talijanske), na neokupiranom dijelu (pod talijanskim utjecajem) „u ime nacije“, a njihove je predmete Stol sedmorice u kasacijskom postupku rješavao „u ime kralja Petra“.
- Nakon ograničenja nadležnosti Prizivnog Suda u Zadru drugostupanjska instanca za sudove s neokupiranog dijela postao je Viši zemaljski sud u Ljubljani, ali zbog udaljenosti to rješenje nije pružalo „učinkovitu zaštitu. Takvo je stanje okončano
- Rapallskim ugovorom 1920. Njime je Italija i formalno dobila Zadar, Lastovo i Palagružu koje je uklopila u talijanski sustav vlasti, dok je preostalo područje
- Dalmacije pripalo Kraljevstvu SHS. Tada je osnovan Okružni sud u Zadru i kotarski sudovi u Zadru i Lastovu
- Rimskim ugovorima s NDH—om 1941. Italija je dobila i druga područja Dalmacije, a kao što je već rečeno, nakon njezine je kapitulacije Izvršni odbor ZAVNOH—a 20. rujna 1943. proglasio priključenje Hrvatskoj Rijeke, Zadra i ostalih anektiranih dijelova Hrvatske i jadranskih otoka, što je potvrđeno na Drugom zasjedanju AVNOJ—a 29. studenoga 1943. Mirovnim ugovorom između Italije i
- Jugoslavije 1947. područja koja su do 1943. bila pod talijanskom vlašću utvrđena su kao dio Jugoslavije, a to je pitanje konačno riješeno Osimskim sporazumima 1975.

IV. DUBROVNIK

1.DUBROVNIK POD BIZANTSKOM VLAŠĆU DO 1205.

- Dubrovnik se kao naselje formirao tijekom petog i šestog stoljeća oko bizantske utvrde izgrađene na položaju značajnom za kontrolu važnog plovidbenog puta na kojemu je prethodno vjerojatno postojalo i ilirsko naselje
- nakon razaranja Epidauruma (Cavtata), njegovo stanovništvo bježi u sigurnije prostore, što povećava broj stanovništva Dubrovnika, pod bizantskom vlašću je ostao do 13. stoljeća. ali će u kraćim razdobljima biti pod mletačkom i normanskom vlašću, a vjerojatno i pod vlašću hrvatskog vladara
- . Zbog širenja trgovine i osiguravanja trgovačkih interesa, ali i zbog potrebe zaštite od ugrožavanja od susjednih vladara Dubrovnik je već zarana sklopio niz ugovora s gradovima na mediteranskom prostoru (npr. s Molfettom 1148.), a nekoliko je

ugovora sklopio i s vladarima iz susjedstva. Tako je nakon neuspješne opsade grada raškog velikog župana Stefana Nemanje 1186. Dubrovnik s njime zaključio mirovni ugovor kojim su uređeni međusobni odnosi i osigurana slobodna trgovina u zemljama pod njegovom vlašću, a 1189. zaključen

- je ugovor s bosanskim banom Kulinom kojim je Dubrovnik dobio trgovačke povlastice. U tom su razdoblju glavna opasnost bili Venecija te raški (srpski) vladari koji su zbog oslabljene bizantske vlasti osvojili susjedni Hum i Duklju i pljačkali dubrovačku okolicu.
- U tim se okolnostima i pod zaštitom udaljenog Bizanta tijekom 12. stoljeća oblikovala dubrovačka komuna s razvijenim institucijama vlasti koje su bile osnova da se u trenucima povoljnih okolnosti ostvari i značajnija unutarnja autonomija. U to se doba Dubrovnik naziva komuna (communitas) i grad (civitas) te je, jednako kao i druge mediteranske komune, podijeljen na grad (civitas) i kotar (districtus). Područje dubrovačke vlasti prostiralo se od Cavtata do Zatonskog zaljeva u kojemu su i prije izgradnje dubrovačke komune postojala slavenska naselja, a i u samome je gradu rano započeo proces etničke simbioze između starosjedioca i slavenskih došljaka.
- U to se doba javljaju i karakteristične institucije komunalnog poretka, ali još dugo bez ustaljenog djelokruga. Tako se bilježi knez (knez Krvaš koji je zaključio ugovor s banom Kulinom) koji ima svoje vijeće (iz kojeg će se poslije razviti Malo vijeće) kao i zamjenika (vikara). Spominju se i suci (iudices) s kojima su sjedili i konzuli (consules), a u donošenju posebno značajnih odluka sudjelovali su i mudraci (sapientes). Opći zbor građana (arengum) sastajao se kada je bilo potrebno odlučiti o najznačajnijim pitanjima zajednice. Uz taj opći skup postupno se formirao i uži skup koji su činili knez, nadbiskup i vlastela - s vremenom će to postati najznačajniji gradski organ u kojem će se potvrđivati državni ugovori, donositi zakoni i birati većina gradskih dužnosnika. Po institucionalnoj strukturi kao i baštinjenju antičkog nasljeđa Dubrovnik je bio blizak talijanskim komunama, dok će njegovo slavensko zaleđe i postupna infiltracija slavenskog stanovništva i u gradsko tkivo unijeti u taj kulturni obrazac novu dimenziju.

2. DUBROVNIK POD MLETAČKOM REPUBLIKOM OD 1205. DO 1358.

- Slabljenje Bizanta i njegovo slamanje osvajanjem Carigrada 1204. dovelo je i do pada Dubrovnika pod vlast Venecije, a predaja koja govori o tome da su Dubrovčani pozvali Veneciju nakon što je popularni dubrovački knez Damjan Juda uzurpirao vlast po proteku šestomjesečnog mandata zacijelo upućuje i na stvarna zbivanja odnosno na svojevrsni državni udar. Pod razmjerno labavom mletačkom vlašću, koja je osiguravala zaštitu ponajprije od srpskih vladara koji su vladali susjednim područjem i više puta napadali grad i okolicu, Dubrovnik će ostati do 1358. Mletačka vlast nije ugušila dubrovačke institucije i identitet grada, ali se pobrinula da osigura svoju trajnu prisutnost te ograniči dubrovačku konkurenciju u trgovini, osim prema „Slavoniji“, to jest Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i Dalmaciji gdje je slobodna trgovina dubrovačkih trgovaca bila komplementarna mletačkim interesima. Venecija je u Dubrovniku bila prisutna preko kneza, koji je imenovan na dvije godine iz reda mletačkih patricija, te je ubirala neke pristojbe od trgovine, suđenja i slično. U samom Dubrovniku pak nije bilo mletačke vojske, ali je grad u Veneciju slao taoce iz redova uglednih obitelji. U tom je razdoblju Dubrovnik pretežito mirnim putem proširio svoju vlast i na Lastovo i Mljet te Pelješac (1333.) - njega je zadobivanjem Primorja 1399. povezao sa središtem, dok će 1419. i 1427. od moćne bosanske vlastele Sandalja Hranića i Radoslava Pavlovića kupovinom steći i Konavle.
- Za mletačke je vlasti donesen Dubrovački statut koji će na snazi ostati sve do konca Dubrovačke Republike 1808. tako da su u tom razdoblju postavljene i osnove dubrovačkog prava

3. SAMOSTALNOST DUBROVNIKA OD 1358. DO 1806.

- Zadarskim mirom 1358. Venecija se u korist ugarsko-hrvatskog kralja odriče svih prava na Dalmaciju od Kvarnera do Drača (uključujući i Dubrovnik)- izaslanstvo Dubrovnika u VIŠEGRADU spaja sporazum s kraljem Ludovikom kojim je osiguralo djelomičnu neovisnost KOMUNE- zauzvrat mu je trebao plaćati godišnji danak 500 dukata, vijati njegovu zastavu i grb i priskakati mu u pomoć s jednom galijom- Dubrovniku je tim Višegradskim ugovorom dopuštena slobodna trgovina, a kralj se nije smio miješati u unutarnje poslove
- ugovor predviđa političku podređenost Dubrovnika hrvatsko-dalmatinskom banu u pitanjima općeg državnog interesa (u stvarnosti je podređenost bila nominalna)-
- u statutu je ubrzo izmijenjena odredba o KNEZ- biran je u velikom vijeću na mjesec dana
- dubrovnik postaje aristokratska republika s gotovo punom neovisnošću o kralju
- Značenje Višegradskog ugovora je i u tome što je njime Dubrovnik dospio u zajednički politički sklop s hrvatskim krajevima, pa je imao i nominalnu institucionalnu svezu s hrvatsko-dalmatinskim banom, što je utjecalo i na podizanje razine komunikacije između tih društava- početak rađanja osjećaja zajedničke pripadnosti
- Nakon dolaska Osmanlija u zaleđe u 15. stoljeću Dubrovnik je sa sultanom sklopio sporazum kojim se obvezao na vjernost i plaćanje godišnjeg harača. Sultan se pak obvezao da će poštovati Dubrovnik kao „slobodni grad“ koji se upravlja prema svojim institucijama i ujedno je zajamčio slobodu trgovanja te minimalnu carinu na dubrovačku robu. Iako je sa sultanovog gledišta harač simbolizirao punu podaničku pokornost Dubrovnika, stvarno je Dubrovnik uživao punu autonomiju koja je bila

blizu neovisnosti. Već je koncem 15. stoljeća Dubrovnik svoju pažnju posve usmjerio prema Osmanskom Carstvu, a nakon Mohačke bitke 1526. i raskola u Ugarskoj Dubrovnik je odbio plaćati danak Habsburgovcima pozivajući se na povećane opasnosti i troškove koje je imao.

- No, od 16. stoljeća, kao posljedica otkrića Amerike i promjene trgovačkih tokova, i dubrovačka trgovina počinje opadati, a udarac Dubrovniku od kojeg se više neće oporaviti do konca samostalnosti nanio je razorni potres 1667. Oslabljeni Dubrovnik pojačano izložen Osmanskom Carstvu, ali i agresivnoj mletačkoj politici, nastavio je iskazivati vjernost sultanu, ali je i s Habsburgovcem Leopoldom I. 1684. obnovio nekadašnje odnose te za nominalnu austrijsku zaštitu opet započeo plaćati danak od 500 dukata. S time je pak prestao nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. pod izlikom da nisu ispunjeni uvjeti iz ugovora. Karlovačkim je mirom Osmansko Carstvo dobilo i uske koridore do mora na predjelima Neuma i Sutorine kojima je dubrovački teritorij bio odvojen od mletačkog područja i time zaštićen od moguće vojne intervencije kopnom. Izlaz Bosne i Hercegovine na more kod Neuma i danas odvaja dubrovačko područje od ostatka Hrvatske.
- Dubrovnik je održao svoj samostalni položaj sve do dolaska Francuza koji su temeljem Požunskog mira 1805. trebali zauzeti područja nekadašnje Mletačke Republike pod austrijskom vlašću. Tako je 1806. u grad na prolazu prema Kotoru ušla razmjerno malobrojna francuska vojska, dok su u Konavle, s obrazloženjem da žele spriječiti francusko napredovanje, provalili Rusi i Crnogorci koji su potpuno razrušili i opljačkali okolicu te opsjeli grad. Francusko pojačanje potisnulo je rusko-crnogorsku vojsku, a 1807. Francuzi su zauzeli i Kotor. Nakon ulaska Francuza u grad dubrovačke institucije vlasti tek su nominalno zadržane, a 1808. general Marmont i formalno je ukinuo Dubrovačku Republiku i priključio Dubrovnik francuskoj Kraljevini Italiji. S dolaskom Austrije Dubrovnik je uključen u pokrajinu Dalmaciju. U centralističkom upravnom poretku Kraljevine Jugoslavije kotar Dubrovnik uvršten je u Zetsku banovinu, ali je 1939. iz nje izdvojen te je postao dio Banovine Hrvatske

4. DRŽAVNA ORGANIZACIJA I INSTITUCIJE VLASTI

- Društvena podjela na: VLASTELU-malobrojna, politička prava, javne službe, drži pretežiti dio obradivog zemljišta, glavno vrelo prihoda joj je trgovina, PUČANE-slobodni, ali lišeni političkih prava, SELJAŠTVO-najbrojniji, imaju pravnu i političku sposobnost- Institucije vlasti u svom su relativno konačnom obliku bile izgrađene u razdoblju mletačke vlasti i pokazuju jasne sličnosti sa strukturom vlasti Mletačke Republike- središnja institucija vlasti je KNEZ postavljen iz Venecije na 2 godine
- 1358. je prestala mletačka vlast i uspostavljena je republikanska struktura koja je kontrolirala sva izvršna tijela pa je tako mandat knezu smanjen na 1 mjesec
- tada se iskristalizirala i struktura vlasti:
- Veliko vijeće činili su svi muški punoljetni pripadnici patricijskih obitelji (granica punoljetnosti se mijenjala, ali je obično iznosila 18 i 20 godina) koji su trebali znati čitati i pisati. Proces zatvaranja Velikog vijeća okončan je 1322. kada je članstvo i formalno postalo nasljedno. Veliko vijeće utjelovljivalo je samostalnost Dubrovnika. Ono je imalo zakonodavnu funkciju i u složenom je postupku biralo kneza i druge dužnosnike i službenike te članove svih ostalih tijela vlasti. Koncem 16. stoljeća bilo je oko 250 vijećnika od kojih je, za razliku od ostalih dalmatinskih gradova, većina uredno sudjelovala u radu tog i drugih tijela s obzirom na to da je ono zaista vršilo funkcije vlasti.
- Vijeće umoljenih (Senat) činio je određeni broj senatora (obično do 60 senatora, a 45 prije pada Republike) koji su u pravilu bili iskusni patriciji izabrani u Velikom vijeću na godinu dana. No, najstariji i najiskusniji članovi u pravilu su ponovo birani pa je to tijelo imalo stabilno članstvo. Nadležnost Senata nije bila točno određena te je ono obavljalo poslove koje bi mu delegiralo Veliko vijeće koje je nadziralo i njihovu provedbu. U praksi se ustalilo da se Senat bavi važnijim državnim poslovima i poslovima iz područja vanjske politike koje Veliko vijeće nije moglo učinkovito obavljati zbog svoje glomaznosti. Tako je Senat ratificirao državne ugovore, imenovao i opozivao diplomatske predstavnike i primao strane, nadzirao stanje pravnog poretka i javne sigurnosti na području države. Zbog značaja poslova koje je obavljao kao i zbog stabilnosti članstva to je tijelo do 15. stoljeća postalo najmoćnija institucija vlasti.
- Malo vijeće zapravo je bila dubrovačka vlada koja je obavljala tekuće poslove. Činilo ga je sedam članova izabranih u Velikom vijeću na godinu dana. To je vijeće obavljalo poslove unutarnje uprave, brinulo se za vanjsku sigurnost i prethodno razmatralo sve molbe upućene Velikom vijeću.
- Knez je bio predstavnik Dubrovačke Republike. Njega je od 1358. na mjesec dana biralo Veliko vijeće među osobama zrelije dobi. Nakon konca mandata nije ga se na tu funkciju smjelo birati sljedeće dvije godine. Knez je uživao velik ugled, iako nije imao nikakve stvarne moći. Predstavljao je Republiku prema van, čuvao je državne pečate i ključeve gradskih vrata, jedini je on mogao sazvati Veliko vijeće i Senat kojima je predlagao dnevni red i predsjedavao sjednicama te imao vrlo ograničenu sudsku nadležnost. Knez je mandat provodio u Kneževu dvoru iz kojeg nije smio izlaziti, osim u propisanim protokolarnim situacijama kada ga je pratila svečana povorka- Tijekom 15. stoljeća definirani su kazneni i građanski sud sastavljeni od biranih sudaca koji nisu morali imati (a obično i nisu) nikakvo formalno pravno obrazovanje. U to je vrijeme formirana i služba čuvara pravde koji su trebali nadzirati zakonitost u djelovanju državnog aparata- Osim tih postojala su i mnogobrojna tijela državne uprave i dužnosnička i službenička mjesta te je u 15. stoljeću javni aparat obuhvaćao oko 160 takvih položaja

5. DUBROVAČKO PRAVO

- dubrovačko pravo obuhvaća u prvom redu pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno. Središnje vrelo dubrovačkog prava bio je Dubrovački statut {Liber Statutorum} donesen 1272. Uz manje je izmjene ostao na snazi do konca Republike. U konačnom se obliku Statut sastoji od osam knjiga. Prva knjiga uređuje položaj tijela vlasti, prava i dužnosti službenika te položaj Katoličke crkve; druga sadržava prisege koje su službenici polagali pri preuzimanju dužnosti, treća uređuje ustroj i nadležnost sudova te postupak pred sudom, četvrta sadržava odredbe o nasljednom, bračnom i obiteljskom pravu, peta uređuje odnose u poljoprivredi i pravni režim nekretnina, šesta kaznena djela i kazne, a sedma pomorsko pravo. Osmu knjigu koja donosi nove propise i dopune starih dodana je kasnije.
- Potreba da se urede novi odnosi koji su se pojavili s razvojem gospodarstva i društva dovela je i do donošenja novih pravila {reformationes}. Ta su nova pravila sakupljena u Knjizi svih zakona {Liber omnium reformationum} za 14. stoljeće, a za kasnija razdoblja u Zelenoj {Liber viridis} i Žutoj knjizi {Liber croceus} nazvanima tako prema boji korica.
- Sadržaj Dubrovačkog statuta osebujna je mješavina ius commune, mletačkog prava, slavenskih pravnih običaja te bizantskog i langobardskog prava. Dubrovački je statut dragocjeno pravno-povijesno vrelo napose zato što je kao jedan od najstarijih statuta na istočnojadranskoj obali koji je preko pola tisućljeća ostao osnova državnog pravnog poretka sačuvao tragove ranih pravnih instituta te je važno uporište za razumijevanje razvoja prava na našem području.
- Uz Statut u Dubrovniku su vrijedili i posebni zakoni, pa su tako bili doneseni Carinski zakon 1277. i Propisi o plovidbi 1754. Dio dubrovačkog pravnog sustava bili su i pravni zbornici doneseni za pojedino područje, tako Lastovski statut kodificiran 1310. i Mljetski statut iz 1345.
- Nakon ulaska Francuza na dubrovačko je područje protegnuto francusko pravo, dok je staro dubrovačko pravo postalo supsidijarno vrelo. Dubrovačko pravo na snagu je vraćeno 1814., to jest po odlasku Francuza i prijelazu Dubrovnika pod austrijsku vlast, te je vrijedilo do 1816. kada su na područje Dubrovnika uvedeni Opći građanski zakonik i drugi austrijski propisi

V. FRANCUSKA VLAST NA HRVATSKIM PODRUČJIMA

1. USPOSTAVA FRANCUSKE VLASTI

- do uspostave francuske vlasti dolazi za Napoleonskih ratova.
- 1797. Napoleon zauzima i ukida Mletačku Republiku i zatim mirom u Campoformiju predaje dio mletačkih područja Austriji a oni njemu daju Lombardiju
- Austrija time dobiva zapadnu obalu Istre, Kvarner i Dalmaciju, a na sjevernoj Italiji Napoleon osniva KRALJEVINU ITALIJU (Milano sjedište)
- nakon poraza kod Austerlitz, mirom u POŽUNU 1805. Austrija gubi te dijelove i oni postaju dio Francuske koja tome priključuje Dubrovnik -to sve postaje dio Kraljevstva Italije
- 1808. Austrija opet doživljava poraz od Francuske i ustupa joj svoj dio Istre, civilnu Hrvatsku i Vojnu krajinu do Save + Kranjska i Štajerska osnovane ILIRSKE POKRAJINE.
- 1813., 1814. (Pariškim mirom) i 1815. (Bečkim sporazumom) Austrija vraća zauzete dijelove pod svoju vlast

2. FRANCUSKA UPRAVA I SUDSTVO OD 1805. DO 1809.

- Francuske su jedinice ušle u Istru već 1805., a Dalmaciju su zaposjele do polovine 1806. Na putu prema Kotoru francuske jedinice su 1806. zaposjele i Dubrovnik, koji je formalnim ukidanjem Dubrovačke Republike 1808. priključen francuskoj Kraljevini Italiji. Tako se francuski posjed pružao od Kopra do Budve, ali bez teritorijalnog kontinuiteta s Kraljevinom Italijom s obzirom na to da su Trst i Gorica ostali u austrijskim rukama
- to je područje organizirano u 3 jedinice-Istra, Dalmacija, Dubrovnik
- dobili su status departmana, među ukupno 21 departmanom Kraljevine Italije
- francuzi ukidaju gradske i komunalne statute i privilegije, proglašavaju trodiobu vlasti, pravnu jednakost i ukidanje diskriminacije
- DOTADAŠNJI KOMUNALNI POREDAK JE ZAMJENJEN CENTRALISTIČKIM DEPARTMANSKIM SUSTAVOM
- na čelu svakog departmana je PREFEKT
- Na čelu uprave u Dalmaciji sa sjedištem u Zadru bio je generalni providur. Rukovodio je Glavnom upravom koja se dijelila na šest resora: vjerski poslovi, prosvjeta, financije, pravosuđe, računovodstvo i vojni poslovi. Teritorijalna uprava počivala je na četiri okruga (Zadarski, Splitski, Šibenski i Makarski). Oni su se dijelili na kotare koje su činile gradske i seoske općine. Na čelu okruga bio je izaslanik, na Čelu kotara podizaslanik, a općinom je upravljao imenovani načelnik zajedno s općinskim vijećem koje je nadziralo njegovo financijsko poslovanje. No, općinska vijeća nisu bila stvarna predstavnička tijela jer je vijećnike biralo posebno povjerenstvo osnovano u tu svrhu.
- Službeni jezik u upravi bio je talijanski te su se na tom jeziku objavljivali propisi i proglasi, ali su najvažniji proglasi bili objavljeni i na hrvatskom. Agilni generalni providur Vincenzo Dandolo zagovarao je potalijančivanje stanovništva kao ostvarenje pretpostavke učinkovite uprave, ali je ipak za općinsku upravu donio posebne upute na hrvatskom jeziku- Te su

upute objavljivane u dvojezičnim novinama Kraglski Dalmatin koje su bile prve novine na hrvatskom jeziku uopće. Dandolo je nastojao osigurati kvalitetniju personalnu osnovu uprave i sudstva u Dalmaciji, a kako u njoj nije bilo dovoljno stručnog osoblja, dovodio je službenike iz talijanskih pokrajina

- I u Dubrovniku je, slično Dalmaciji, na čelu bio generalni providur, a dubrovačko je područje također podijeljeno u četiri okruga koja su obuhvaćala i Boku kotorsku i Budvu. Slično je bila organizirana i Istra, gdje je u Kopru bila prefektura departmana na čelu s prefektom, dok je podprefekt bio u Rovinju. Dva istarska okruga (Kopar i Rovinj) dijelili su se na kotare (kantone) te općine s načelnikom na čelu. Glavno vijeće departmana trebalo je funkcionirati kao narodno predstavništvo, ali je njegovih 30 članova imenovao prefekt po svom nahođenju.
- Sukladno francuskom modelu vlasti, sudovi su bili odvojeni od uprave, a sudstvo je bilo organizirano kao trostupanjsko. Na prvostupanjskoj su razini osnovani pomirbeni sudovi s nadležnošću u građanskim sporovima manje vrijednosti, u posjedovnim sporovima i u kaznenim postupcima za najlakše delikte. Neformalni postupak u tim je sudovima bio usmjeren na postizanje nagodbe. U Dalmaciji su osnovani okružni sudovi s kolegijalnim sudskim vijećima u Zadru, Splitu i Kotoru. Ti su sudovi imali prvostupanjsku nadležnost i drugostupanjsku za prizive protiv odluka pomirbenih sudova. Vrhovnu nadležnost imao je Prizivni sud u Zadru čiji predsjednik i potpredsjednik nisu smjeli biti iz Dalmacije. Kasacijsku nadležnost imao je Kasacijski sud u Milanu. Novost koju su Francuzi uveli u pravosudni ustroj bili su državni odvjetnici kao zastupnici javne optužbe u slučaju delikata kojima je povrijeđen javni interes, čime je stavljen naglasak na akuzacijsku dimenziju kaznenog postupka. Sve je suče imenovala Glavna uprava koja ih je mogla i premještati, a njihovu je nepristranost trebala osigurati odredba da suci ne smiju biti iz mjesta u kojem su obavljali službu te zabrana da obavljaju neku upravnu službu.

3. ILIRSKJE POKRAJINE OD 1809. DO 1813.

- Ilirske pokrajine (Les Provinces Illyriennes - Provincie Illiriche) osnovane su Napoleonovim dekretom 14. listopada 1809. kao područje pod neposrednim francuskim suverenitetom. Glavni grad Ilirskih pokrajina bila je Ljubljana. U tu je cjelinu bilo uključeno sedam pokrajina: Koruška sa sjedištem u Linzu, Kranjska sa sjedištem u Ljubljani, Istra s Goricom, Gradiškom i Trstom gdje je bilo i sjedište, Građanska Hrvatska sa sjedištem u Karlovcu, Vojna krajina (La Croatie Militaire), Dalmacija sa sjedištem u Zadru i Dubrovnik s Kotorom i Korčulom. Od 1809. do 1811. prijašnji habsburški dio Istre (Pazinska grofovija) bio je uključen u Građansku Hrvatsku sa sjedištem u Karlovcu, ali je 1811. pridružen pokrajini Istri sa sjedištem u Trstu. Zbog neslaganja s novim ustrojem Vincenzo Dandolo podnio je u siječnju 1810. ostavku.
- Ilirske su pokrajine bile sastavljene od raznorodnih i etnički heterogenih dijelova koji su u povijesti uglavnom bili pod različitim upravama i imali različite upravne, pa dijelom i kulturne tradicije. Njihovo objedinjavanje imalo je političku osnovu koja je ležala je u uvjerenju o zajedničkoj etničkoj „ilirskoj“ pripadnosti najvećeg dijela stanovništva. No, važna je bila i namjera da se time potaknu nacionalnoemancipatorske tendencije i težnje za samostalnošću u drugim zemljama koje bi se uklopile u francuske političke i vojne ciljeve širenja prema Balkanu i nadzoru Jadranskog mora.
- Državopravni položaj Ilirskih pokrajina nije bio do kraja određen. One su bile dio francuskog Carstva s određenim stupnjem autonomije, ali su bile neposredno podređene vladi u Parizu, a u sudbenim poslovima Vrhovnom sudu u Parizu. Na čelu Ilirskih pokrajina bio je generalni guverner u Ljubljani koji je upravljao vojnim i civilnim poslovima, a postavljao ga je car. Generalni guverner bio je na čelu vlade koju su uz njega činili generalni intendant kao povjerenik za civilne poslove (gospodarstvo i javne financije) te povjerenik za pravosuđe. Guverner je imenovao niže činovnike, dok je više činovnike imenovala vlada u Parizu na njegov prijedlog. Posebni je organ bilo Malo vijeće koje su činili povjerenik za pravosuđe i dva suca Prizivnog suda u Ljubljani. To je vijeće bilo nadležno za pravosuđe i upravu te je donosilo propise za pokrajine. Na mjesto generalnog guvernera imenovan je maršal Auguste Marmont koji je na tom mjestu ostao do 1811. Marmont je uveo „ilirski“ kao službeni jezik u pokrajinama, dok je francuski bio jezik administrativne komunikacije sa središnjom vladom.
- Na čelu uprave svake pokrajine nalazio se intendant. Civilne pokrajine dijelile su se na 20 okruga na čelu s podintendantom, okružni na kotare, a oni na gradske i seoske općine na čelu s imenovanim načelnicima i vijećima. Unatoč proklamiranim liberalnim načelima, Vojna krajina je i pod francuskom upravom ostala u jednakom položaju vojnog područja.
- U osnovi je zadržan sudbeni sustav kakav je bio uspostavljen u Dalmaciji, osim što je došlo do osnivanja novih sudova i djelomične preraspodjele sjedišta sudova

4. FRANCUSKO PRAVO

- Počiva na načelu pravne jednakosti građana, privatnom vlasništvu, slobodi ugovaranja i slobodi trgovine- zbog drugačije tradicije ti propisi nisu bili uvedeni u cijelosti
- Osnovno su pravno vrelo kojim se uvodilo novo pravo bili dekreti koje su donosili Napoleon ili potkralj Italije. Tim su se dekretima na područje departmana uvodile odluke cara ili potkralja ili su pak protezani propisi koji su već bili na snazi u Francuskoj. Prefekt odnosno generalni providur mogli su donositi uredbe provedbene prirode kojima se počesto premošćivao jaz između novih propisa i stvarnosti. Čelnik departmana donosio je i prekršajne propise za svoje područje.
- Najvažnije odredbe uvedene su odmah po zaposjedanju novih krajeva. Tako su Napoleonovim dekretima od 4. rujna 1806. u Dalmaciji provedene značajne promjene- dva od tih dekreta odnosila su se na zemljišne odnose jer je jedan ukinuo

vlastelinska prava odnosno odredbe o neotuđivosti obiteljske zemlje (fi- deikomisarno vlasništvo), dok je drugi ukinuo mletački, tzv. Grimanijev zakon te su tako težaci u Dalmatinskoj zagori koji su obrađivali državnu zemlju postali vlasnici te zemlje. Treći je dekret proširio na Dalmaciju važenje Konkordata sa Svetom Stolicom iz 1801. koji je sadržao i odredbe o građanskom braku, a četvrtim je u Dalmaciju uveden Građanski zakonik (Code civil) donesen svega dvije godine prije toga. Iste je godine u Dalmaciju i Istru uveden i Napoleonov Kazneni zakonik.

- Najznačajnije je bilo uvođenje Građanskog zakonika. Službeno je proglašen izvorni francuski tekst Code civil objavljen u službenom glasilu Kraljevine Italije, a na talijanskom je postojala tek njegova skraćena inačica. Međutim, iako je Code civil bio na snazi sve do konca francuske vlasti, vrlo je malo vjerojatno da se u praksi ozbiljnije primjenjivao ne samo zbog nepoznavanja jezika već i zbog nepoznavanja sustava i načela na kojima je počivao, i to ne samo kod krajnjih adresata već i kod sudaca koji su ga trebali primjenjivati. Društvene okolnosti - zadruga obitelj, skupno vlasništvo, raširenost bratovština i njihove imovine te mentalitet koji prati te oblike - faktično nisu ni omogućivali uvođenje institucija zasnovanih na individualnom vlasništvu kao isključivom obliku, a isto je bilo i s odredbama
- o jednakopravnosti kćeri u nasljeđivanju kao i o građanskom braku. Ipak, načelo individualnog vlasništva i kidanje s reliktima zajedničkog vlasništva došlo je do izražaja u jednom dekretu iz 1807. kojim je ukinuto pravo prvokupa rođaka i susjeda, rašireno u tradiciji komunalnih poredaka. Međutim, iz pragmatičkih razloga nije došlo do ukidanja vrlo raširenog i duboko ukorijenjenog kolonata jer bi njegovo uklanjanje urodilo pravnim neredom i raširenim nezadovoljstvom.
- Izgradnji pravnog poretka trebalo je pridonijeti sustavno pravno obrazovanje usredotočeno na francuske propise, a napose Code civil. Slijedom toga je u Zadru već 1806. ustanovljen Licej, s talijanskim i francuskim nastavnim jezikom, na kojem je među nekoliko odsjeka bio i četverogodišnji studij prava. Licej je 1810. prerastao u Središnje škole (Les Ecoles centrales), to jest područno sveučilište s pravom podjele akademskih naslova. U sklopu tog učilišta djelovao je i četverogodišnji Pravni fakultet na kojem su se uz društvene i humanističke predmete izučavali i prirodno i međunarodno pravo, rimske institucije, građansko pravo i Code civil te kazneno pravo i postupak- taj je studij u Zadru zbog financijskih razloga ugašen već 1811

5. DRUŠTVENE REFORME I OGRANIČENJA FRANCUSKE VLADAVINE

- Dolaskom Francuza ukinut je staleški poredak i proglašena jednakost građana pred zakonom kao i porezna jednakost. Također su ukinuti cehovi i proglašena je sloboda obrta. Generalni providur Vincenzo Dandolo nastojao je u Dalmaciju uvesti i uravnoteženi proračunski sustav s uravnoteženim prihodima i rashodima koji bi osigurali stabilno financiranje pokrajine- generalni providur ulaže velike napore u PROSVJEĆIVANJE-otvorio veliki broj škola smještenih u ukinute samostane- dotadašnje škole katoličke crkve su sekularizirane, ukinut je vjeronauk-otpor i nezadovoljstvo stanovništva i svećenstva- ograničen je rad sjemeništa kako se broj svećenstva ne bi povećavao
- ukinute su bratovštine-svjetovna udruženja na duhovnoj osnovi namijenjena međusobnom pomaganju i karitativnoj djelatnosti- javnim radovima su podizane nove ceste uglavnom iz vojnih razloga
- francuske reforme su uglavnom naišle na otpor u širem krugu stanovništva- Mnogobrojne reforme bile su u znatnom raskoraku s tradicionalnom strukturom i sviješću društva, naročito u Dalmaciji, koje se protivilo građanskom braku i širenju režima individualnog vlasništva u okolnostima u kojima su kućna zadruga i kolektivno vlasništvo bili okosnica egzistencije velikog dijela seoskih obitelji. Taj je otpor potencirala i Katolička crkva koja se i sama našla na udaru reformi. Zbog tih je razloga većina stanovništva pozdravila odlazak Francuza i dobro prihvatila dolazak Austrije

C. FRAGMENTI DRŽAVNOG I PRAVNOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE OD SREDNJEG VIJEKA DO 20. STOLJEĆA

1. BOSNA I HERCEGOVINA DO OSMANSKE VLASTI 1463.

- O prostoru srednjovjekovne Bosne nakon dolaska Slavena malo je toga poznato. Kao posebno područje u vrelima ona se pojavljuje tek polovinom 10. stoljeća kao „zemljica Bosna” koju Konstantin Porfirogenet spominje kao dio Srbije od koje je ona ipak jasno odijeljena. Bosna svoj naziv duguje istoimenoj rijeci oko čijeg je gornjeg toka bila smještena i odakle se prostirala do rijeke Rame, a na istoku do Drine. U drugoj je polovini 10. stoljeća Bosna vjerojatno pod vlašću hrvatskog vladara
- Poznato je ipak daje polovinom 12. stoljeća prvi poznati bosanski ban Borić na ugarskoj strani ratovao protiv Bizanta te se sklonio na ugarski dvor pred pobunom koja je protiv njega izbila u Bosni. Pobunu su vojno ugušili Arpadovići, što je, čini se, bila osnova za njihovo kasnije polaganje prava na Bosnu, dok se Borić sklonio na svoje posjede u Vukovskoj i Požeškoj županiji
- nakon svih promjena vezanih uz ratove koje je izazvao bizantski car Emanuel Komnen na mjestu vladara bosanske banovine ostao je ban Kulin. Njegova je vlast bila čvrsta i učinkovita - na to upućuje isprava koju je 1189. izdao Dubrovniku u kojoj i ne spominje ugarskog vladara. Tada se Bosna proširila i na hrvatske Donje kraje, oko rijeke Vrbas, i na Usoru.
- Od bana Kulina pa do konca bosanske samostalnosti bosanski vladari bit će u stalnom vazalnom, ali i pomalo ambivalentnom odnosu s ugarsko-hrvatskim kraljevima. U drugoj polovini 13. stoljeća Bosna će tako biti u vlasti Ugarske, dok će od 1299. do 1322. biti pod vlašću i kontrolom moćnih hrvatskih velikaša knezova Šubića. Ban Pavao Šubić od 1299. naziva se

„gospodarom Bosne“, a jasan znak njegove vlasti jest vazalski položaj kneza Hrvatina, vladara Donjih kraja oko Ključa i Jajca. Početkom 14. stoljeća Pavlov brat Mladen I. preuzeo je čast bosanskog bana, ali je ubijen u otporu bosanskih velikaša 1304. No, Pavao je zadržao naziv gospodara Bosne, a njegov sin Mladen II. nakon stričeve je pogibije uspio zavladati kao novi ban Bosnom, a nakon očeve smrti naslijedio je i naslov „ban Hrvata i čitave Bosne“.

- Vlast Bribiraca u Bosni trajala je do uspona Stjepana II. Kotromanića koji je bio dio koalicije koja je 1322. porazila Mladena II. Od tada se obično računa samostalnost Bosne. Uz to, Stjepan II. Kotromanić prvi je povezao Bosnu i Hum, buduću Hercegovinu, i svoju vlast protegnuo od granica Dubrovnika sve do Cetine.
- Svoj kratkotrajni vrhunac srednjovjekovna će Bosna doživjeti s Tvrtkom I. On je najprije konsolidirao državu porazivši bosanske velikaše, ali je svome senioru kralju Ludoviku morao ustupiti zapadni dio Humskog Kneštva kao miraz svoje sestrice ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete Kotromanić. Potom je od Srpskog Carstva, koje se raspadalo nakon smrti cara Dušana, oteo velika područja te se 1377. okrunio za kralja Bosne i Srbije pozivajući se na obiteljske veze sa srpskom dinastijom Nemanjića. Nakon Ludovikove smrti Tvrtko je iskoristio dinastičke borbe u Hrvatskoj i osvojio područje između Zrmanje i Cetine, a čini se da se čak planirao proglasiti kraljem Hrvatske i Dalmacije. No, umro je već 1391., a njegov je nasljednik 1393. sklopio mir s ugarsko-hrvatskim kraljem Zigmundom te se odrekao dalmatinskih gradova i njihova zaleđa
- Obilježja osobne vlasti bosanskog vladara pokazuju da je bosanska država sve do 14. stoljeća još bila patrimonijalna monarhija. Stjepan II. tako daruje jednom velikašu dvije župe koje prelaze u vlasništvo obdarenika, a on sam zadržava pravo odobrenja oporučne raspoložbe ako bi obdarenik umro bez potomaka. No, do polovine 14. stoljeća ojačani vlastelini vladali su pojedinim područjima zemlje. U Bosni je u to doba postojao razvijeni piramidalni sustav vazalstva, pa su tako postojali velmože, vlastela i vlastelinčići, pri čemu su velmože bili vazali vladara, a on je pak bio vazal ugarsko-hrvatskog kralja. Gradovi sa slobodnim građanstvom u Bosni se nisu razvili. Vlastela je bila okupljena u saboru.
- Vlast vlastele osobito je ojačala nakon smrti moćnog Tvrtka I. Među vlastelom prednjačio je Hrvoje Vukčić-Hrvatinić koji je svoju vlast nad područjem oko Ključa i Jajca (Donji kraji) uspio proširiti i nad većim južnim dijelovima Hrvatske te počeo obitavati u Splitu pa je 1403. od Ladislava Napuljskog dobio naslov „herceg splitski“. Drugi je moćnik bio Sandalj Hranić-Kosača, koji je između ostalog ovladao i Humom. Ta snažna vlastela ograničila je vlast kralja, a uz unutarnji pritisak na središnju vlast sve je više jačao i utjecaj Osmanlija koji su tada bili na istočnim granicama Bosne.
- U tim je okolnostima nad Bosnom od 20-ih godina 15. stoljeća uspostavljen kondominij ugarsko-hrvatskog kralja i osmanskog sultana. Tako je bosanski kralj Tvrtko II. 1428. plaćao danak sultanu, a Sandaljev je nasljednik Stjepan Vukčić-Kosača postao sultanov vazal. Bosanska je država zatim Osmanlijama plaćala ogroman danak, a oslabljenu je državu u munjevitom pohodu 1463. osvojio sultan Mehmed II., nakon čega je ubijen i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević.

2. BOSNA I HERCEGOVINA POD OSMANSKOM VLAŠĆU OD 1463. DO 1878.

- Osmanlije su osvajanjem potpuno uključile osvojene Srbiju i BIH u svoj sustav vlasti
- Osmansko je carstvo bilo organizirano po načelima unitarne i strogo centralizirane države sa središnjom vlašću u Carigradu kojoj su strogo podložne niže vlasti- Osmanski vladari su brisali sve tragove prethodne organizacije vlasti i postupno uvodili svoj strogo centralizirani sustav- sultan je bio na kraju piramide, držao je svu vlast, objedinjavao funkcije državnog i vjerskog poglavara- upravna vlast je počivala na jedinstvenoj regionalnoj organizaciji
- PAUŠALUCI-odnosno pokrajine, najveće, upravlja beglerbeg
- SANDŽACI-u sklopu njih su brzo mogle biti mobilizirane postrojbe spahija
- lokalna uprava počiva na vojnoj osnovi
- sudstvo je počivalo na upravno-sudskim jedinicama i KADILUCIMA u kojima je sudio kadija prema šerijatskom pravu, običajima i kanunu (sultanovim uredbama odnosno državnom pravu)- kadije u BIH su bili podložni nadzoru KAZASKERA- vojnog suca za europski dio- s vremenom su se i MUFTIJE uključili u pravosuđe jer su na zahtjev stranaka izdavali FETVE- pravna mišljenja iz područja šerijatskog prava koje su bile obvezujuće za kadiju
- MILLETE-vjerske zajednice pripadnika monoteističkih ne-muslimanskih vjeroispovijesti, imaju svoje škole, sustav skrbi i sudove u kojima se rješavaju sporovi pripadnika milleta- za odnose muslimana i ne-muslimana vrijedi islamsko i osmansko pravo- nakon upravnih reformi 1839.-1876. pojam millet se više upotrebljavao u smislu zaštite priznatih manjinskih vjerskih skupina. No ipak, iako je položaj ne-muslimana iako u puno boljem položaju nego u većini zapadnih zemalja, bio je ograničavan- prijelaz s islama na neku drugu vjeru nije bio dopušten, ne-muslimani su trebali nositi drugačiju odjeću i plaćati posebnu taksu kao naknadu za vjersku toleranciju, ne-muslimani nisu imali obvezu vojne službe
- GOSPODARSTVO- gospodarska osnova carstva je sustav zemljišnog vlasništva, koji sultana vezuje s lokalnim stanovništvom i osigurava učinkovit nadzor iz središta- sultan je vlasnik sve zemlje i dijeli je zaslužnim vojnicima i državnim službenicima
- POREZI- u BIH sva raja neovisno o vjeri plaća poreze, kršćani plaćaju veće-1580. zbog vojnih razloga je osnovan BOSANSKI PAŠALUK-uključivao cijelu današnju BIH i osvojena područja središnje Hrvatske, Dalmacije, Slavonije
- Habsburgovci i Mlečani napreduju i osmanski posjedi se smanjuju mir u Srijemskim Karlovcima 1699., uspostavljena granica koja približno podsjeća na sadašnju granicu BIH

- nakon osnivanja Bosanskog pašaluka sve lokalno muslimansko stanovništvo bilo je uključeno u vojsku-uziva posebne privilegije- izrasta nova funkcija AJANA-plemenitih osoba- njihova funkcija se uzdiže do mjere da postaje izazov središnjim vlastima - 1880. oni se bune i dižu oružanu pobunu protiv vojnih i upravnih reformi Mahmuda II. koje ograničavaju njihovu vlast i privilegije- traže nasljednu vojnu službu te da se bosanski vezir postavlja iz njihovih redova- nakon gušenja pobune 1833. Bosanski pašaluk je podijeljen u 2 dijela i Ali-beg je imenovan hercegovačkim pašom (uklonjen nakon što je počeo pokazivati znake samostalnog vladanja)- središte sve teže kontrolira dijelove i počinju izbijati seljačke pobune
- 1859. izbijaju pobune kršćanske raje protiv muslimanskih gospodara (aga)- povećanje poreza 1875. izaziva otpor na svim područjima što prerasta u pobunu kršćanske raje

3. BOSANSKO-HERCEGOVAČKA KRIZA I BERLINSKI KONGRES 1878.

- Austrijski generali još su od šezdesetih godina caru Franji Josipu skretali pažnju na potrebu uključivanja u rješavanje „istočnog pitanja“⁴⁴, to jest pitanja posjeda Osmanskog Carstva. No, rješavanju problema u nemirnom istočnom susjedstvu vladar će se okrenuti tek nakon poraza u ratu s Pruskom 1866. i osnivanja Njemačkog Carstva 1871. Otvoreno uključivanje u bosansko-hercegovačko pitanje počeo će s tzv. Bosanskim ustankom koji je u vidu nepovezanih lokalnih buna uglavnom pravoslavnog stanovništva trajao od 1875. do 1878. Ustanak je počeo zbog teškog stanja u poljoprivredi i opterećenosti porezom, ali je ubrzo dobio i nacionalno-političke ciljeve. U lipnju 1876. Srbija i Crna Gora proglasile su rat Osmanskom Carstvu s ciljem pripajanja Bosne i Hercegovine, ali je taj rat okončan već u listopadu 1876. ruskim ultimatomom Carigradu kojim je spriječeno osmansko zauzimanje Srbije- Međutim, uzbunu u Europi prouzročit će nemiri u Bugarskoj i rusko-osmanski rat 1877. koji je izazvao diplomatsko upletanje velikih sila te je okončan rusko-osmanskim mirom u San Stefanu u ožujku 1878. Nezadovoljstvo Austrije, Britanije i drugih sila tim dogovorom, kojim bi Rusija zadobila prevlast na Balkanu i prodrla u Sredozemlje, dovelo je pak do Berlinskog kongresa u lipnju i srpnju 1878. Na njemu su Austro-Ugarska, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Osmansko Carstvo sklopili tzv. Berlinski sporazum. Njime su međunarodno priznate i znatno teritorijalno proširene Srbija, Crna Gora i Rumunjska. Značajnije je bilo da je tim sporazumom, uz britansku podršku i prešutni prihvata Osmanskog Carstva, Austro-Ugarska dobila ovlast da na neodređeno vrijeme okupira Bosnu i Hercegovinu i njome upravlja te uspostavi vojna uporišta u Sandžaku, području između Srbije i Crne Gore. U nastavku je sporazumom Austro-Ugarske i Osmanskog Carstva iz 1879. utvrđeno da Osmansko Carstvo zadržava suverenitet nad Bosnom i Hercegovinom (ali će taj suverenitet u stvarnosti biti tek nominalan), da će se u Bosni i Hercegovini osigurati sloboda vjeroispovijesti uz posebnu zaštitu islamske vjeroispovijesti, zajamčena je osobna i imovinska sigurnost muslimana, pravo muslimana da spominju ime sultana u molitvama i na džamijama prema običaju ističu osmanske zastave, pravo domaćeg stanovništva na obavljanje državnih službi te utvrđena obveza trošenja unutarnjih prihoda samo za unutarnje potrebe Bosne i Hercegovine

4. AUSTRO-UGARSKA OKUPACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1878. DO 1908.

- Austro-ugarske snage temeljem BERLINSKOG SPORAZUMA ulaze u BIH 1878. Vojno-okupacijski režim zadržava zatečene upravne strukture, a traje do donošenja:
- Zakona o upravljanju Bosnom i Hercegovinom kojeg su 1880. usvojili Carevinsko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor- prema njemu zajednička ministarstava su trebala vršiti vrhovnu upravnu vlast i nadzor nad privremenom upravom u BIH, ali je za utvrđenje načela i osnovne politike upravljanja te upravljanja željeznicom bila potrebna
- suglasnost austrijske i ugarsko-hrvatske vlade, a investicije trajne prirode i javne financije bile u nadležnosti DVAJU PARLAMENTA- za neposredni nadzor nad upravom u BIH bio je nadležan ministar zajedničkih financija poseban BOSANSKI ODJEL ministarstva financija- ona je Bosnom upravljala preko ZEMALJSKE VLADE BIH-osnovana je carskom uredbom 1878. kao vrhovni organ uprave u BIH - ČINE JE –zemaljski poglavnik, civilni adlat (u stvarnosti rukovodi vladom) kao njegov zamjenik za pitanja građanske uprave i sudstva i predstojnici odjeljenja za unutarnju upravu, javne financije, pravosuđe, nastavu i bogoštovlje i građevinski i tehnički odjeli-Zemaljski poglavnik rukovodio je vladom i ujedno bio zapovjednik okupacijskih jedinica, pa je na tu funkciju uvijek postavljan časnik carske vojske, što je bio jedini takav slučaj u Monarhiji. No, zemaljski poglavnik bio je više naslovni predsjednik vlade jer je krug poslova koje je obavljao bio ponajprije vezan uz pitanja vojske. Tako je vladom zapravo rukovodio civilni adlat koji je bio neposredno odgovoran zajedničkom ministru financija odnosno Bosanskom odjelu. Funkcija civilnog adlata bila je ukinuta 1912. kada je zemaljski poglavnik i stvarno dobio civilnu nadležnost, u čemu mu je pomagao zamjenik. No, vojna i civilna vlast u Bosni i Hercegovini tako će ostati spojene od početka pa do kraja austro-ugarske vlasti
- Austro-ugarska uprava u Bosni i Hercegovini oslanjala se na zatečene upravne i pravosudne strukture i pravo. Tako je Vilajet Bosna postao Reichsland, sandžaci su postali okruzi, kaže (srezovi) kotari, a nahije kotarske ispostave. Broj i raspored tih jedinica ostao je neizmijenjen, ali je poslije doživio neke promjene- to je vrijedilo i za čelne i niže dužnosnike - njihovi su nazivi preimenovani, ali je njihova funkcija i nadležnost ostala uglavnom jednaka. Slično je bilo i sa sudbenim sustavom u kojem su zadržani prvostupanjski sudovi i prizivni okružni sudovi, a 1879. u Sarajevu je ustanovljen Vrhovni zemaljski sud. Pri kotarskim su sudovima postojali i šerijatski sudovi koji su imali nadležnost u području obiteljskog i nasljednog prava za

muslimansko stanovništvo, a pri Vrhovnom zemaljskom sudu postojao je Vrhovni šerijatski sud s prizivnom nadležnošću. Sudstvo je odvojeno od uprave tek 1906.

- U pogledu vrijedećeg prava ukinuti su samo oni osmanski propisi koji su se neposredno protivili nekim temeljenim načelima zapadnog tipa prava, a naročito pravnoj jednakosti, dok su ostali propisi zadržani i postupno zamjenjivani novom regulativom. Tako je pravni poredak u Bosni i Hercegovini bio vrlo složen, a obuhvaćao je čak pet skupina pravnih vrela. To su bili propisi zajedničkih ministara i odluke Vrhovnog suda BiH načelnog značaja, zatečeno osmansko pravo i propisi islama, naročito glede obiteljskih, nasljednih i vjerskih poslova, kanonsko pravo Pravoslavne i Katoličke crkve te bračno pravo Židova, bosansko običajno pravo, a važno pomoćno vrelo na sudovima bio je austrijski Opći građanski zakonik
- austrougarska uprava- uvela i značajne izmjene, tim je izmjenama, prema nekim mišljenjima, bio povrijeđen Berlinski sporazum kojim je Austro-Ugarsku dobila ovlast na okupaciju koja podrazumijeva da se zatečeni pravni poredak ne mijenja

5. ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1908. I USTAV BOSNE I HERCEGOVINE 1910.

- Povod za aneksiju Bosne i Hercegovine, koja je zapravo bila planirana od samog početka okupacije, bila je mladoturska revolucija 1908. pod čijim je pritiskom sultan vratio na snagu ukinuti Ustav iz 1876. i sazvao Parlament. To se u Bosni i Hercegovini odrazilo u zahtjevu Muslimanske te Srpske narodne organizacije da i Bosna i Hercegovina kao formalnopravno dio Osmanskog Carstva dobije moderni ustav, ali bez mijenjanja državnopravnog položaja zemlje. No, car je taj zahtjev iskoristio da 6. listopada 1908. proglasi aneksiju s obrazloženjem darovanja stanovnicima Bosne i Hercegovine ustavnosti koja pretpostavlja jasno određenje položaja zemlje. Jednostrano proglašena aneksija bila je povreda Berlinskog sporazuma, a izazvala je veliku međunarodnu krizu. No, Osmansko je Carstvo uz posredovanje Njemačke i uz veliku novčanu kompenzaciju 1909. priznalo aneksiju, a potom su to učinile i druge zemlje
- U novom je državnopravnom sklopu Bosna i Hercegovina imala poseban položaj jer se nije uklapala u dualistički sustav vlasti predviđen Austrougarskom nagodbom. Bosna i Hercegovina bila je „treća zemlja“ s posebnim pravnim poretkom i stanovnicima koji nisu bili državljani ni Austrije ni Ugarske, ali Bosna i Hercegovina nije nipošto bila s njima izjednačena, već je prema njima bila u odnosu ovisnosti. Takav je položaj Bosne i Hercegovine izazvao živ interes ustavnopravnih teoretičara u Europi koji su njezin položaj ocjenjivali na različite načine govoreći i o trijalizmu, ali je zacijelo najbliža stvarnosti bila ocjena Bosne i Hercegovine kao kondominijuma odnosno sugospodstva Austrije i Ugarske.
- Zemaljski ustav (statut) za Bosnu i Hercegovinu oktroirao je vladar, a svečano je proglašen u Sarajevu 20. veljače 1910. Uz „statut“ unutarnji poredak uređivali su i Izborni red, Poslovnik Sabora, Zakon o društvima i još neki zakoni. Ustav je jamčio minimalna ustavna prava koja su se, prema ideji „piramidalne ustavnosti“, trebala tek postupno proširivati s obzirom na kulturnu zaostalost zemlje- Navedenim propisima nije izmijenjeno uređenje uvedeno zakonom iz 1880. te je Bosna i Hercegovina i dalje ostala pod upravom zajedničkog ministra financija koju je on vršio preko Zemaljske vlade. Ustavom je predviđen Sabor Bosne i Hercegovine s razmjerno širokom stvarnom nadležnošću (skućeno proračunsko pravo, kazneno pravo i pravosuđe, građansko pravo, pravo udruživanja, autorsko pravo, školski i vjerski poslovi, gradnja željeznica i cesta i dr.), ali s ograničenim dosegom ovlasti. Naime, zakonski prijedlozi prije upućivanja u Sabor morali su dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade, a potvrda dviju vlada bila je pretpostavka i za vladarevu sankciju prihvaćenih zakona. Time je Sabor praktički imao institucionaliziranu kontrolu zakonodavne djelatnosti od obiju vlada te cara i a priori i a posteriori- Uz to Sabor nije imao nikakve ovlasti prema Zemaljskoj vladi, osim postavljanja zastupničkih pitanja, na koje odgovori, međutim, nisu mogli biti predmet rasprave. Sabor nije bio ni autonoman jer je predsjednika i potpredsjednika Sabora postavljao car- Položaj Sabora bio je tako blizu savjetodavnog- Sastav Sabora počivao je na vrlo složenom kurijalnom sustavu spregnutom s vjerskim opredjeljenjem. Biračko pravo imali su punoljetni muškarci s prebivalištem u Bosni i Hercegovini od najmanje jedne godine, a aktivno biračko pravo imale su i najbogatije veleposjednice u skupini veleposjednika. Birači su bili podijeljeni u tri kurije. U prvoj kuriji, koja se nazivala veleposjednička ili intelektualna, glasovali su svi muslimanski veleposjednici, a mogli su glasovati i veleposjednici drugih vjeroispovijesti, dok su u drugoj skupini glasovali oni s višim prihodima ili s nekim stupnjem obrazovanja. Drugu kuriju činili su stanovnici gradova koji nisu spadali u prvu kuriju, a treću kuriju činili su stanovnici sela koji također nisu bili uključeni u prvu kuriju. U prvoj kuriji biralo se 18, u drugoj 20, a u trećoj biralo su se 34 zastupnika. No, unutar kurija mandati su dijeljeni na četiri vjeroispovijesti razmjerno broju njihovih pripadnika, pa je u prvoj kuriji katolicima pripalo 4, muslimanima 6 i pravoslavnima 8 mandata, u drugoj i trećoj kuriji zbrojenima zajedno to je bilo 12 - 18 - 23, s tim da je u drugoj kuriji jedan mandat pripadao Židovima. U Sabor je ulazilo i 20 viri lista, i to najviši glavari četiriju vjera te predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Odvjetničke komore, gradonačelnik Sarajeva i predsjednik Trgovačke i obrtničke komore u Sarajevu.
- Ustav je jamčio i građanska prava koja je prenio iz austrijskog Prosinačkog ustava pa je tako bila zajamčena pravna jednakost, sloboda vjere i savjesti, kojoj je općenito poklonjena velika pažnja, nadalje se jamčilo privatno vlasništvo, nepovredivost stana, sloboda misli, tiska, javnog okupljanja i udruživanja, zajamčeno je očuvanje narodne kulture i jezika, izričito je zabranjena kazna konfiskacije imovine- Sabor je radio četiri godine, a posljednja je sjednica održana kao komemoracija dan nakon ubojstva prijestolonasljednika Ferdinanda 29. lipnja 1914.

ČETVRTI DIO

JUGOSLAVENSKA DRŽAVA I INSTITUCIJE NA HRVATSKIM PODRUČJIMA OD 1918. DO 1941.

1. DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

1. STVARANJE DRŽAVE SLOVENACA, HRVATA I SRBA

- Neuspjesi Austro-Ugarske na vojnom planu te politička previranja u samoj Monarhiji odrazili su se na slabljenje državne vlasti
- U tim je okolnostima u ljeto 1918. došlo do osnivanja narodnih vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za Dalmaciju u Splitu, za Hrvatsko primorje i Istru u Sušaku te za slovenska područja Cislajtanijske u Ljubljani, dok je u listopadu osnovano i Narodno vijeće za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu
- To su bile organizacije političkih stranaka u zemljama austrijske polovice te Bosni i Hercegovini, te su narodna vijeća svojim autoritetom postupno preuzimala i rukovodeću ulogu prema tijelima vlasti na svojim područjima
- zemaljsko narodno vijeće nije bilo osnovano u Banskjoj Hrvatskoj- vodeća Hrvatsko-srpska koalicija bila je suzdržana prema toj inicijativi
- Narodno vijeće Slovenaca, Srba i Hrvata u Zagrebu kao središnje političko predstavništvo osnovano i bez te skupine na sastanku 5. — 6. listopada 1918. U svojim je aktima Narodno vijeće navelo da se smatra političkim predstavništvom Slovenaca, Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj i Slavoniji s Rijekom, u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Istri, Trstu, Kranjskoj, Gorici, Štajerskoj, Koruškoj, Bačkoj, Banatu, Baranji, Međimurju i drugim krajevima jugozapadne Ugarske te da mu je temeljni cilj ujedinjenje u neovisnu državu
- Na idućem je sastanku 19. listopada Narodno vijeće, sada uz sudjelovanje Hrvatsko-srpske koalicije, deklaracijom odbilo manifest cara Karla I. o pretvaranju Austrije u saveznu državu i navelo da kao opunomoćeno političko predstavništvo naroda preuzima vođenje narodne politike te traži ujedinjenje „cjelokupnog našega naroda Slovenaca, Hrvata i Srba na čitavom njegovom etnografskom teritoriju”, bez obzira na pokrajinske i državne granice u kojima živi, u „jednu jedinstvenu i potpuno suverenu državu”- tom se izjavom Narodno vijeće zapravo proglasilo vrhovnim predstavničkim tijelom stanovništva navedenog područja
- Put od formiranja Narodnog vijeća kao političkog tijela do njegova državnopravnog karaktera okončan je 29. listopada 1918. odlukama „Hrvatskog državnog sabora” (kako se nazvao dotadašnji Hrvatsko-slavonski sabor) donesenima na poticaj Središnjeg odbora Narodnog vijeća
- Sabor je tada na temelju „prava narodnoga samoodređenja, koje je danas već priznato od svih zaraćenih vlasti” jednostrano proglasio raskid svih državnopravnih odnosa „između kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s jedne strane te kraljevine Ugarske i carevine Austrijske s druge strane”
- Ta je odluka Sabora imala karakter prevrata jer je raskid državnopravnih veza proglašen na protupravan način s obzirom na to da su se Hrvatsko-ugarska nagodba i status Rijeke mogli mijenjati jedino suglasnošću dviju strana, a veza s Austrijom uopće i nije bila u nadležnosti Sabora kao ni ujedinjenje s Dalmacijom
- Sabor je proglasio Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju s Rijekom neovisnom državom prema Austriji i Ugarskoj te njezino pristupanje temeljem „modernog načela narodnosti, a na temelju narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba” u „zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etno-grafskom području toga naroda bez obzira na ma koje državne i teritorijalne granice”, s time da buduća ustavotvorna skupština kvalificiranom većinom utvrdi oblik vladavine
- Sabor je prihvatio kao obvezan navedeni proglas Narodnog vijeća od 19. listopada i priznao Narodnom vijeću vrhovnu vlast- prethodni saborski zaključak o stupanju u zajedničku državu na cijelom etnografskom području i bez obzira na državne granice mogao se tumačiti i kao namjera stupanja u širu južnoslavensku državu, kako je to obrazložio i Svetozar Pribićević, a ne kao formiranje države na području Austro-Ugarske koja bi se potom sa Srbijom i Crnom Gorom ujedinila u južnoslavensku državu- takva se koncepcija razlikovala od zamisli Stjepana Radića koji se zalagao za ujedinjenje u kojem bi se Hrvati postavili kao jednakopravan državnopravni činilac prema srpskoj državi
- Iako ne postoji izričiti akt o osnivanju Države SHS može se uzeti da je spomenutim saborskim proglašenjem odvajanja Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od Ugarske i Austrije te istodobnim priznanjem vrhovne vlasti Narodnog vijeća SHS formalno dovršeno uspostavljanje zajedničke države Slovenaca, Hrvata i Srba na području Austro-Ugarske- time je nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba čiji su organi od tada djelovali, u granicama mogućnosti, na cijelom navedenom području i ujedno pokušavali ishoditi međunarodno priznanje

2. ORGANIZACIJA VLASTI DRŽAVE SLOVENACA, HRVATA I SRBA

- Narodno vijeće SHS bilo je vrhovni organ vlasti na području Države SHS sa zakonodavnom i izvršnom funkcijom
- Narodno Vijeće je prema ustrojbenom pravilniku imalo Plenum, Središnji odbor i Predsjedništvo
- Plenum je činilo 80 delegata koje su u pojedinim zemljama delegirale političke stranke i skupine po kriteriju jedan delegat na sto tisuća stanovnika- uz delegate članovi Vijeća bili su i svi zastupnici Hrvatsko-slavonskog sabora, Bosanskog sabora te

zastupnici Carevinskog vijeća s južnoslavenskih područja- iz svakog od tih sabora po pet je članova imalo puna prava, dok ostali zastupnici nisu imali prava glasa- tako je Narodno vijeće činilo ukupno 95 članova s punim pravima- Plenum je birao i usmjeravao rad Središnjeg odbora koji je mogao imati do 30 članova te 10 kooptiranih članova- Središnji odbor sazivao je i vodio poslovanje Narodnog Vijeća te ga predstavljao prema van- birao je svoje Predsjedništvo koje je ujedno bilo i Predsjedništvo Narodnog vijeća

- Izvršna vlast bila je koncentrirana u Središnjem odboru, te je djelovao i kao vlada Države SHS sa sekcijama (odjelima)- Tročlano Predsjedništvo Narodnog vijeća, kojim je predsjedao Anton Korošec, a potpredsjednici su bili Svetozar Pribićević i Ante Pavelić (stariji), od 29. listopada je pak obavljalo ulogu kolektivnog šefa Države SHS
- Središnji odbor 3. studenoga je odobrio uspostavu zemaljskih vlada za Bosnu i Hercegovinu i za slovenski dio Države SHS, zatim je 29. listopada povjerio bansku vlast u Hrvatskoj i Slavoniji dotadašnjem banu Antunu Mihaloviću te imenovao 11 povjerenika pojedinih resora banske vlasti, a dva dana poslije je Matko Laginja imenovan povjerenikom Narodnog vijeća za Istru
- odnos zemaljskih vlada i Narodnog vijeća SHS nije bio jasno utvrđen ni do kraja te države pa je npr. dalmatinska vlada povremeno samostalno donosila zaključke koji su se ticali državne politike, a vanjske je poslove Država SHS uvelike vodila preko Jugoslavenskog odbora
- Na razini lokalne uprave nastavili su djelovati zatečeni lokalni organi uprave (kotarska i općinska tijela), ali i odbori Narodnog vijeća- položaj lokalnih odbora Narodnog Vijeća nije bio raščišćen ni u Središnjem odboru pa je stanje na tom području ostalo nesređeno- središnje je vijeće seljacima obećalo pravednu agrarnu reformu, ali ona nije provedena, a socijalno je stanje ozbiljno opterećivalo funkcioniranje države, vrlo težak problem predstavljali su dezertteri austro-ugarske vojske („zeleni kader”) koji su pljačkali seljačke posjede
- Daleko najozbiljniji problem bio je odsutnost ustrojene učinkovite oružane sile u okolnostima u kojima je talijanska vojska zauzimala nova područja na obali i na slovenskom području na sjeveru- učinkovita vojna organizacija nije formirana pa je talijanska vojska nesmetano okupirala područja zacrtana sporazumom o primirju s Austro-Ugarskom, na koji je pristala i Srbija, u kojem je linija razgraničenja bila u potpunosti ucrтана prema Londonskom sporazumu, ali je talijanska vojska zauzimala i područja izvan te linije, zbog toga se Središnji odbor obratio s molbom za pomoć Kraljevini Srbiji koja je poslala svoje jedinice, ali je zaustavila tek napredovanje talijanskih trupa prema Ljubljani

3. PITANJE MEĐUNARODNOG PRIZNANJA DRŽAVE SLOVENACA, HRVATA I SRBA

- U nastojanju da ostvari puni državni identitet Država SHS o svom je konstituiranju nakon 29. listopada notama obavijestila vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije i SAD-a te Jugoslavenski odbor u Londonu, s molbom da taj odbor kod drugih država zastupa interese Države SHS
- Narodno vijeće navelo je da je neovisnu Državu SHS proglasilo 19. listopada, a da je tu izjavu 29. listopada prihvatio i hrvatski Sabor te da je ona spremna na ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom- jedino je Kraljevina Srbija 8. studenoga 1918., u sklopu Ženevske konferencije i pod pritiskom Francuske, priznala Narodno vijeće kao „zakonitu vladu” (ne i državu) i o tome obavijestila vlade Velike Britanije, Francuske, Italije i SAD-a te zatražila da i one priznaju Narodno vijeće kao zakonitu vladu
- savezničke sile su odgodile priznanja novih država, što je dalo poticaj predsjedniku srpske vlade Pašiću da nastavi sa svojom politikom faktičnog proširenja Srbije- do međunarodnog priznanja te po vlastitoj izjavi prijelazne države neće doći, već je područje koje je ona kontrolirala od strane Saveznika bilo formalno tretirano kao dio teritorija pobijeđene države
- Obilježja vlasti Države SHS ipak su bila osnova za zaključak listom hrvatskih ustavnih pravnika i pravnih povjesničara da je ona u svom kratkotrajnom postojanju i bez obzira na izostanak priznanja imala vlastiti teritorij, narod, odnosno građane koji nisu bili državljani ni Austrije ni Ugarske te organizaciju vlasti koja je iznutra bila isključiva, a prema van neovisna, to jest attribute državnosti
- Srpski ustavni pravници i talijanski diplomati iznosili su pak uvjerenje da, ponajprije zbog izostanka međunarodnog priznanja, Država SHS nije bila država, već odcijepljeno područje Austro-Ugarske. Prema mišljenju srpskih ustavnih pravnika, kasniji Prvoprosinački akt zbog toga nije imao dvostrani karakter, već je, pravno gledano, bio jednostrani akt Kraljevine Srbije
- Stav o državnosti Države SHS bio je opterećen i političkom potrebom da se negira državnopravni identitet Hrvata i njihov formalno jednaki položaj pri ujedinjenju, ipak se realnijim čini zaključak da je Država SHS bila državnopravni provizorij koji nije uspio ostvariti status državnosti ponajprije zbog teškoća u ostvarivanju svoga vrhovništva, s obzirom na izostanak oružane sile i nesmetano nadiranje talijanske vojske te unutarnje nereda, kao i zbog niti petotjednog trajanja i prijelazne svrhe osnivanja

4. ŽENEVSKA DEKLARACIJA

- Stvarnost Države SHS i nesmetana talijanska zaposjedanja jadranskih prostora, čije pretjerano jačanje nije odgovaralo ni Francuskoj ni Ujedinjenom Kraljevstvu, navelo je neke diplomatske predstavnike Srbije te francusku i englesku vladu da izvrše pritisak na Pašića radi ubrzanog uspostavljanja velike jugoslavenske države

- Tako je srpska strana sazvala konferenciju u Ženevi s „Jugoslavenskim odborom” od 6. do 9. studenoga-stvarno je to bio sastanak predstavnika srpske vlade i srbijanskih oporbenih parlamentarnih stranaka s predstavnicima Narodnog vijeća SHS i Jugoslavenskog odbora
- Pod pritiskom svih sudionika sastanka Pašić je pristao na zaključenje Ženevske deklaracije i zaključke konferencije koji su utvrdili načela uređenja buduće zajedničke države
- Deklaracija je zaključena između Države SHS i Kraljevine Srbije, a njome je proglašeno ujedinjenje u državu Srba, Hrvata i Slovenaca uz poziv na priključenje i Crnoj Gori
- Nova je država trebala imati zajedničke organe vlasti, a samom je Deklaracijom osnovana zajednička vlada, čije je sjedište trebalo biti u Parizu i koju je privremeno trebalo činiti 12 ministara
- Kao početna nadležnost zajedničke vlade, utvrđeni su vanjski poslovi i vojni poslovi u pogledu sigurnosti cijelog državnoga teritorija, dok su raspored trupa i upravljanje ostali u nadležnosti dviju zasebnih vlada kao i ratna mornarica, pomorstvo te pripremanje izbora za ustavotvornu skupštinu
- Na samoj je konferenciji svaka strana imenovala po trojicu ministara koji su prisegu trebali položiti vrhovnim tijelima vlasti svoje zemlje, dok bi se o ostalim imenovanjima odlučilo nakon pridruživanja Crne Gore
- „Velika skupština ujedinjenih Srba, Hrvata i Slovenaca” s ustavotvornom nadležnošću trebala je biti izabrana na osnovi općeg, jednakog, tajnog i neposrednog prava glasa, a sadržaj ustava ni na koji način nije bio prejudiciran
- Do donošenja ustava vlada Kraljevine Srbije i Narodno vijeće trebali su produžiti redovito djelovanje, a sporazum se mogao mijenjati jedino suglasnošću srpske vlade i Narodnog vijeća
- Ženevska deklaracija je tako sadržavala federalne, pa i konfederalne elemente na kojima je trebala počivati privremena organizacija nove države- vidljivo je da je nova država do donošenja ustava trebala imati dvojni suverenitet i dvojni nadležnost, a zajednički bi se poslovi obavljali ravnopravno
- Vlada bi mogla neposredno djelovati na cijelom državnom području, ali su ministri zapravo ostajali odgovorni zemaljskim predstavničkim tijelima kojima je preostao vrlo značajan dio nadležnosti- Ženevskom deklaracijom tako je trebala biti osnovana složena država s provizornim uređenjem do donošenja ustava, u nekoj je mjeri to bila pobjeda politike Jugoslavenskog odbora
- zbog otpora u Beogradu takvom sporazumu koji nije osiguravao vlast pobjedničke Srbije Pašić, koji je deklaraciju ionako potpisao protiv svoje volje, odmah je potom predao ostavku (i zatim formirao novu vladu), pa do ratifikacije Ženevske deklaracije nikada nije došlo, Pašić je od potpisanog dokumenta tim lakše odustao jer je u međuvremenu zbog protivljenja Italije otpala mogućnost savezničkog priznanja vlade Države SHS čija je pregovaračka pozicija time znatnije narušena, a na svojevrsnu podršku mogao je računati i u Narodnom vijeću gdje je pod utjecajem Svetozara Pribićevića prevladavala centralistička koncepcija ujedinjenja
- Osnovni cilj srpske vojne i političke elite bilo je proširenje države i ujedinjenje svih Srba u jednoj državi i pod srpskom dinastijom- taj je odnos bio temeljno protivan hrvatskoj političkoj kulturi i hrvatskoj državnoj ideji nastaloj na dugostoljetnom iskustvu autonomije i kulturne posebnosti koju se htjelo održati i u novom zajedničkom okviru, a među hrvatskim političkim snagama sve je izraženije simpatije stjecala i republikanska ideja- Ženevska deklaracija bila je kompromis bliži takvoj zamisli ujedinjenja pa je odustanak srpske strane razumljiv, a ostaje pitanje bi li bila prihvaćena i u Narodnom vijeću s „centralističkom” većinom

5. NAPUTAK NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

- Neuspjeh ženevske konferencije, kaotično stanje u Državi SHS, nadiranje talijanske vojske i nepovoljno međunarodno okruženje nepriznate države stvarali su u Središnjem odboru ozračje u kojem je u sukobu tzv. centralista i federalista posve prevladala struja koja se zalagala za hitno ujedinjenje
- Zato je Središnji odbor 24. studenoga 1918. donio zaključak o ujedinjenju u novu državu te izabrao odbor od 28 članova koji su bili ovlašteni da u dogovoru s predstavnicima vlade i političkih stranaka Srbije i Crne Gore, te temeljem dobivenih uputa provedu ujedinjenje- tako je, uz kritike i protivljenje Stjepana Radića, Središnje vijeće donijelo Naputak za tu delegaciju koji je sadržavao veći broj uvjeta sistematiziranih u 11 složenih točaka
- Najznačajnija obilježja Naputka bila su da je polazio od složene državne organizacije i predviđao podjelu zakonodavnih i izvršnih poslova na državne (zajedničke) i autonomne (zemaljske), daje u prijelaznom razdoblju do punog ustrojenja državnih tijela nastojao očuvati zatečenu organizaciju vlasti i zasebne teritorije, da je predviđao jamstva pod kojima će buduća organizacija biti ustrojena na osnovi sporazuma dijelova koji su trebali ući u novu državu
- Među najvažnijim su odredbama tog dokumenta bile da konačnu organizaciju nove države može odrediti samo ustavotvorna skupština, i to temeljem dvotrećinske većine glasova, da do saziva ustavotvorne skupštine zakonodavnu vlast treba vršiti Državno vijeće s razmjernim brojem članova Narodnog vijeća SHS i predstavnika Srbije i Crne Gore, da bi tom vijeću trebala biti odgovorna Državna vlada u koju je trebalo ući i sedam državnih tajnika koji bi zastupali interese zemaljskih vlada, dok bi postojeće zemaljske vlade i dalje bile odgovorne svojim predstavničkim tijelima i nastavile obavljati sve poslove koji nisu preneseni na zajedničku vladu

2. KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA
1. DRŽAVNOPRAVNE PRILIKE PRIJE UJEDINJENJA

- Taktika srpske vlade u razdoblju prije ujedinjenja- s jedne se strane ona sastojala u pasivnosti s obzirom na sve nezavidniji položaj i stanje Države SHS u kojoj je rastao unutarnji pritisak prema hitnom i bezuvjetnom ujedinjenju, uz povlačenje ponekih poteza koji su takav pritisak pojačavali- s druge je strane Srbija gledala ojačati svoj položaj teritorijalnim proširenjem, odnosno neposrednim priključenjem pojedinih područja srpskoj državi i prije pregovora o ujedinjenju, tako je primjerice na intenziviranje kritički intoniranih rasprava u Narodnom vijeću srpska vlada reagirala nagovještajima da će u slučaju odbijanja ili uvjetovanja ujedinjenja upravnom zasebnošću pojedinih dijelova ili otklanjanjem monarhističkog oblika vladavine provesti ujedinjenje onih krajeva naseljenih Srbima, koji to žele, a bosanskohercegovačkoj vladi ponudila je da proglasi neposredno ujedinjenje Bosne i Hercegovine sa Srbijom
- Ozbiljniji potez bilo je formiranje radikalnog Srpskog odbora u Novom Sadu sa zadaćom da provede neposredno ujedinjenje Baranje, Bačke i Banata sa Srbijom, gdje je već ranije ušla srpska vojska, njihovo neposredno ujedinjenje sa Srbijom snažno podržao i Svetozar Pribićević- U tom je duhu Srpski odbor pripremio zasjedanje Velike narodne skupštine za koji su izborni pravo imali samo pripadnici slavenskog stanovništva
- Ta se Skupština sastala 25. studenoga u Novom Sadu, na Skupštini nije prihvaćen prijedlog liberala o povezivanju s Državom SHS već radikalni prijedlog o neposrednom ujedinjenju sa Srbijom, a preko nje i s južnoslavenskom državom
- Složenije je bilo pitanje ujedinjenja Crne Gore- njezino uključanje u Srbiju planirano je i prije rata pa je Srbija razmjerno rano tamo uputila svoje trupe s ciljem osiguranja reda i mira, ali i utjecaja Srbije s obzirom na oštru polarizaciju između pobornika ujedinjenja sa Srbijom i pobornika kralja Nikole I. i crnogorske autonomije u novoj državi
- Uz podršku srpske vojske formiran je Centralni izvršni odbor za ujedinjenje Srbije i Crne Gore koji je preuzeo pripremu izbora za Narodnu skupštinu, protivno Ustavu Crne Gore- na toj se osnovi Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori (tzv. Podgorička skupština) sastala 26. studenoga 1918. u Podgorici i prihvatila zaključke da se kralj Nikola I. i dinastija Petrovića svrgavaju s crnogorskog prijestolja, da se Crna Gora bezuvjetno sjedinjuje s „bratskom Srbijom” u jedinstvenu državu pod dinastijom Karađorđevića i tako stupa u državu „troleptenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca”, čime je Crna Gora de facto prestala postojati kao posebna država- proširenjem svoje države na te teritorije neposredno prije razgovora o ujedinjenju Srbija je bitno ojačala pregovaračku poziciju

2. PRVOPROSINAČKI AKT

- Delegacija Narodnog vijeća otputovala je 27. studenoga s uvjetima iz Naputka u Beograd na pregovore s netom proširenom Kraljevinom Srbijom, praćena imperativnim traženjem hitnog ujedinjenja i najavom mogućnosti zasebnog ujedinjenja od strane bosanskohercegovačke te dalmatinske vlade koja je bila uznemirena talijanskim zauzimanjem dalmatinske obale
- Delegacija Narodnog vijeća pregovarala je sa srpskom vladom iako bi po načelima državnog predstavljanja bilo prirodno da pregovara s delegacijom Narodne skupštine, ali to nije bilo moguće jer je velik broj članova skupštine bio u inozemstvu ili daleko od Beograda
- Srbijanska strana nije bila voljna prihvatiti niz uvjeta iz Naputka, a izričito je odbila uvjet o dvotrećinskoj većini potrebnoj za donošenje ustava te prepuštanje odluke o obliku vladavine ustavotvornoj skupštini- u već opisanim nepovoljnim međunarodnim i unutarnjim okolnostima i uz uvjeravanja Svetozara Pribićevića o potrebi hitnog i bezuvjetnog ujedinjenja, delegacija Narodnog vijeća odstupila je od najvećeg broja uvjeta i prihvatila ujedinjenje
- ujedinjenje je obavljeno u drugoj formi- tako je delegacija predala adresu sa svojim prijedlozima regentu Aleksandru, sadržaj adrese odgovarao je sporazumu postignutom u pregovorima, a na adresu je regent odgovorio Izjavom o prijehu adrese i proglašenju ujedinjenja
- U adresi je istaknuta želja Narodnog Vijeća o ujedinjenju Države SHS s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom, naglašena je i želja da državni vladar bude kralj Petar odnosno kralj Srbije, da se osnuje jedinstvena vlada i jedinstveno narodno predstavništvo, da se privremeno narodno predstavništvo uspostavi sporazumno te da vlada bude odgovorna prema parlamentarnim načelima
- Regent Aleksandar je svojom Izjavom prihvatio adresu te proglasio ujedinjenje Kraljevine Srbije sa zemljama nezavisne Države SHS u jedinstveno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca
- Adresa i Izjava čine jedinstven pravni akt kojim je pravno izražen nastanak nove države, to jest Kraljevstva SHS i osnovna načela državnog uređenja. Forma ujedinjenja bila je rezultat okolnosti, a ona naizgled ukazuje na ravnopravnost stranaka, premda ne i u cijelosti s obzirom na razliku u prirodi ustavnih tijela koja su sudjelovala u postupku kao i s obzirom na formu komunikacije jer je adresa svojevrsna molba vladaru- stvarna dimenzija koja stoji ispod te forme nedvojbeno ukazuje na nejednakost strana tog sporazuma
- O Prvoprosinačkom je aktu 29. prosinca obaviještena, bez rasprave i glasovanja, srpska Narodna skupština, dok do saziva Narodnog vijeća i Hrvatskog sabora nije došlo, zbog izostanka ratifikacije dio hrvatskih političara, naročito Stjepan Radić i pravaški političari, osporavao je pravnu obveznost tog akta- nijedan akt donesen u procesu ujedinjenja kao ni prihvaćena

pravna načela nisu upućivali na obveznost ratifikacije, a nova je država bila praktički odmah prihvaćena kao dio međunarodnog poretka

- dio srpskih pravnikâ iznosio je pak stav o „nadustavnoj” prirodi Prvoprosinâkog akta s ĉijim bi načelima o obliku vladavine trebale biti usklađene i ustavne odredbe, ali takvi stavovi nisu došli do izražaja u ustavnoj praksi nove države
- Odluka o ujedinjenju u hrvatskim je krajevima pretežno primljena s oduševljenjem i zbunjenošću te uz proteste manjeg dijela političkih snaga koji se protivio utapanju hrvatskog identiteta u novu državu
- U proceduralnom je smislu nova država nastala na način koji zasigurno nije u potpunosti legitimirao njezino osnivanje- uvjetovano turbulentnim okolnostima vremena- nova je država nastavila tradiciju srpske države i uprave kao nacionalne države Srba s vlastitom dinastijom i vojskom i pretopila tu tradiciju u jedinstveni jugoslavenski identitet s temeljno srpskim predznakom, takav karakter države vrlo brzo će, nakon kraćeg razdoblja idealizma, proizvesti političku napetost između unitarističko-centralistički te autonomističko-federalistički usmjerenih političkih elita, ali i širih slojeva stanovništva, što će obilježiti postojanje te države sve do njezina raspada 1941.

3. PRIVREMENA ORGANIZACIJA VLASTI

- Novu je vladu regent imenovao 20. prosinca
- Na čelu vlade je bio srbijanski političar Stojan Protić, a među 20 ministara bilo je 13 Srba- već i na taj način u samom početku postojanja nove države do izražaja došla politička prevlast srpske strane
- Vlada je na cijelo područje nove države protekla (liberalne) odredbe srpskog ustava o pravima građana kako bi ujednačila raznorodne statute građana, a u travnju 1919. na cijelu su zemlju protegnute i odredbe srpskog Kaznenog zakonika koje su se odnosile na kaznena djela protiv države i kralja
- Vlada se suočila s teškim prilikama u zemlji, od kojih je najteži bio problem ishrane stanovništva- postupno je riješen racioniranom raspodjelom hrane i proglašenjem slobode trgovine, što je pak dovelo do zelenašenja i brzog bogaćenja
- problem optjecaja čak pet valuta, od kojih je najraširenija bila austrijska kruna, riješen je obilježavanjem novčanica i povlačenjem petine novčanica iz optjecaja te postupnim mijenjanjem odnosa između krune i srpskog dinara u korist dinara- tek nakon obaranja vrijednosti krune na polovinu njezine prve vrijednosti provedena je zamjena valuta- prouzročilo enormno prelijevanje financijske moći iz prijašnjih austrougarskih prostora u krajeve u kojima je dinar izvorno bio u optjecaju
- Ukazom regenta Aleksandra za 1. je ožujka bilo sazvano Privremeno narodno predstavništvo Srba, Hrvata i Slovenaca kao pretparlament s funkcijom privremenog zakonodavnog tijela i s glavnom zadaćom pripreme izbora za ustavotvornu skupštinu- Politički heterogeno Privremeno narodno predstavništvo podijelilo se, uglavnom po nacionalnoj pripadnosti, na centralističku i anticeutralističku skupinu, pri čemu je vrlo snažna oporba na različite načine ometala rad. Zbog čestih blokada djelovanja najveći je dio predloženih zakona donijela vlada u obliku uredbi
- Najvažniji zakon koji je donijelo Privremeno narodno predstavništvo bio je Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu 3. rujna 1920., a važne su bile i naknadne ratifikacije mirovnih ugovora s Njemačkom, Austrijom i Bugarskom. Po donošenju tog zakona Privremeno narodno predstavništvo raspušteno je kraljevim ukazom 28. listopada 1920.

3.KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

1. IZBORNI ZAKON ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU I POSLOVNIK USTAVOTVORNE SKUPŠTINE

- Ustavotvorna skupština izabrana je prema Zakonu o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu koji je propisivao njezino trajanje, sadržaj i način rada, čime je ograničavao rad log tijela koje je trebalo biti potpuno suvereno
- Biračko pravo je prema zakonu bilo opće, jednako, neposredno i tajno, ali su ta načela bila znatno ograničena
- Aktivno biračko pravo imali su muškarci stariji od 21 godine koji su bili državljani Kraljevstva SHS- pitanje državljanstva Kraljevstva SHS nije bilo riješeno posebnim propisom, nego ga je odredio sam izborni zakon, tako se državljanstvo Kraljevstva SHS priznavalo državljanima bivše Kraljevine Srbije i Crne Gore i onima koji su imali „državljanstvo u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji”, pripadnost u Bosni i Hercegovini ili domovinsko pravo u nekim dijelovima drugih jugoslavenskih zemalja koji su ušli u Kraljevinu te tamo trajno nastanjenim Slavenima
- Zakon je izričito uskratio biračko pravo optantima, koji su temeljem mirovnih ugovora imali pravo opcije državljanstva druge države, a glasovati nisu mogle aktivne i umirovljene vojne osobe
- Pretpostavka biračkog prava bila je cenzus domicila, odnosno najmanje šestomjesečno boravljenje u izbornom kotaru
- Na izborima se birao jedan poslanik na svakih 30.000 stanovnika, a dodatni je mandat izborna jedinica dobivala ako je imala više od 17.000 stanovnika preko tog broja
- izborne jedinice i broj aktivnih birača bili su određeni prema upravnoj organizaciji i popisu stanovništva iz 1910., čime je dana znatna prednost području bivše Kraljevine Srbije- u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu poginuo je znatan broj stanovnika Srbije- uključenje mrtvih u ukupni broj glasača opravdavalo se moralnim pravom Srbije da zbog žrtava koje je pretrpjela na taj način sudjeluje u određivanju budućeg uređenja zemlje. Oporba je pak glasovanje u ime mrtvih nazivala „haraćem na oslobođenje”

- Skupština je trebala donijeti ustav te s njim vezane zakone i neodgodive financijske zakone, a trebala je raditi do donošenja ustava, ali najdulje dvije godine
- Skupštinu je ukazom raspuštao vladar uz raspisivanje novih izbora najdulje u roku od tri mjeseca- time je vladar postavljen iznad ustavotvorne skupštine, a to je ograničavalo uobičajena prava takvog tijela koje bi trebalo biti posve suvereno
- Izborni je zakon predvidio i da vlada donese poslovnik o radu Skupštine, što je vlada ubrzo i učinila, i to uredbenim putem- i poslovnik je bitno ograničavao i predodređivao ishod rada Ustavotvorne skupštine
- sporna odredba kojom je kao pretpostavka obavljanja poslaničke dužnosti bilo utvrđeno polaganje prisega kralju, čime je osnovno pitanje o kojem je Skupština trebala odlučiti već bilo riješeno
- u propisanom postupku donošenja ustava davala se jasna prednost vladinom prijedlogu- Ustavotvorna skupština trebala je odlučivati samo o prijedlogu ustava koji će predložiti Ustavni odbor, a on je bio dužan predložiti vladin prijedlog, osim ako se s njime ne bi složio ni u načelu- tek je u tom slučaju Ustavni odbor trebao izraditi vlastiti prijedlog vodeći računa o nacrtima ustava koje bi podnijeli poslanici, oni su pak mogli podnijeti svoje prijedloge ustava kao skupina od najmanje 20 poslanika, i to 10 dana od dana izbora Ustavnog odbora- na taj je način otežana mogućnost da Skupština razmotri bilo koji drugi prijedlog osim vladinog
- Za prihvaćanje ustava bila je potrebna natpolovična većina glasova svih poslanika

2. USTAVOTVORNA SKUPŠTINA I DONOŠENJE VIDOVDANSKOG USTAVA

- Izbori za Ustavotvornu skupštinu održani su 28. studenoga 1920.
- najviše glasova dobile su unitaristička Jugoslavenska demokratska stranka, Narodna radikalna stranka pod vodstvom Nikole Pašića i zatim Komunistička partija
- Polaganje prisega i ulazak u skupštinu odbit će Hrvatska pučka seljačka stranka koja će zbog takvog postupanja promijeniti naziv u Hrvatska republikanska seljačka stranka
- po otvaranju rada skupštine žestoko je kritiziran način njezina konstituiranja, ali je potom većina zastupnika ipak usvojila novi poslovnik koji je bio gotovo jednak vladinom prijedlogu- u ustavnoj su proceduri sve glavne političke skupine podnijele vlastite nacрте ustava, dok je HRSS objavio svoj nacrt, ali je i dalje ostao izvan skupštine
- Ustavni je odbor na raspravu uputio vladin prijedlog- Burne rasprave na rubu fizičkih obračuna, više je stranaka odbilo daljnje sudjelovanje u radu skupštine u kojoj se nazirala kupovina glasova
- Jugoslavenska demokratska i Narodna radikalna stranka zajedno nisu imale potrebnu natpolovičnu većinu glasova, a srbijanski Savez zemljoradnika, na koji se računalo, dan prije glasovanja najavio je da neće prihvatiti vladin prijedlog. Zbog toga se vlada istog dana sporazumjela s deset poslanika slovenske Samostalne seljačke stranke te s Jugoslavenskom muslimanskom organizacijom i strankom Džemijet koju su činili muslimanski zemljoposjednici iz Makedonije i Kosova kojima je obećala određene ustupke
- Obećanja- povoljniji položaj begova i naknade za oduzetu zemlju u planiranoj agrarnoj reformi te osiguranje upravne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, vjersku i prosvjetnu autonomiju i zadržavanje šerijatskih sudova
- Ustav je donesen 28. lipnja 1921., na praznik sv. Vida u Pravoslavnoj crkvi, po čemu je prozvan Vidovdanski ustav

3. GLAVNA OBILJEŽJA VIDOVDANSKOG USTAVA

- Vidovdanski ustav bio je izrađen po uzoru na Ustav Kraljevine Srbije iz 1903. koji se temeljio na srpskom Ustavu iz 1888., a on je pak uzor imao u liberalnodemokratskom belgijskom ustavu iz 1831.
- Vidovdanski ustav je proglasio da je država Srba, Hrvata i Slovenaca ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, sa službenim srpsko-hrvatsko-slovenskim jezikom
- Ustav je jamčio diobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i u skladu s time postavio znatna jamstva neovisnosti sudstva, ali će ta načela biti uvelike narušena Ustavom predviđenim položajem kralja i zakonskom regulativom
- Glavni organi vlasti bili su kralj, Narodna skupština i Ministarski savjet, to jest vlada
- Ustav je utvrdio da kralj zajedno s Narodnom skupštinom vrši zakonodavnu vlast, a da mu pripada i upravna vlast koju vrši preko odgovornih ministara- sukladno tome kralj je imao pravo raspisivanja izbora, sazivanja i raspuštanja Narodne skupštine (uz protupotpise svih ministara i uz uvjet o istodobnom raspisivanju izbora u roku od tri mjeseca) kao i pravo zakonodavne inicijative preko ministara te pravo sankcije i promulgacije- jak položaj vladara bio je zajamčen već pravom zakonodavne inicijative jer vlada nije mogla podnositi prijedloge zakona bez njegove suglasnosti- osobito je važno bilo pravo ničim ograničene zakonodavne sankcije koja je vladaru zapravo davala apsolutni veto na prihvaćene zakone
- Kralj je uz to bio vrhovni zapovjednik vojne sile, proglašavao je rat i sklapao mir te zastupao državu pred drugim državama- kralj je imenovao predsjednika vlade i ministre koji su imali pravo protupotpisa i bili politički i pravno odgovorni kralju i Narodnoj skupštini
- U ustavnoj praksi vlada je u osnovi ovisila o kralju koji je balansirao u sukobima između vlade i Narodne skupštine
- Vlada je bila kolegijalno tijelo, ali su glavninu odluka donosili ministri koji su bili samostalni u vršenju svojih nadležnosti

- Narodna skupština bila je jednodomno tijelo birano na razdoblje od četiri godine. Ustav izričito utvrđuje da, sukladno načela o jednom narodu, svaki zastupnik predstavlja cijeli narod te da mu birači ne mogu davati obvezne upute
- Sudovi su prema Ustavu bili neovisni, izbor u sudačka zvanja bio je doživotan, a sucima zajamčena stalnost sudskog položaja- značajno poboljšao položaj sudstva na hrvatsko-slavonskom području na kojem su ta jamstva bila ukinuta još 1884. No, suce je postavljao kralj na prijedlog ministra pravosuđa, a zakonom propisane opće pretpostavke za zapošljavanje sudaca bile su jednake kao i za činovnike, što je u praksi omogućivalo odabir politički podobnih sudaca
- Redovni sudovi dijelili su se na kotarske, okružne, prizivne i vrhovne sudove pojedinih pravnih područja na kojima je zadržan ustroj sudstva iz prijašnjih razdoblja- ustav je predviđao osnivanje jedinstvenog kasacijskog suda u Zagrebu koji bi ispitivao povrede prava, ali do osnivanja tog suda nije nikada došlo
- Ustav je sukladno svojim liberalnim ishodištima utvrdio široku listu građanskih i političkih prava npr. kroz odredbe o osobnoj slobodi, načelno je bilo zabranjeno propisivanja smrtno kazne za isključivo političke delikte, zajamčena je nepovredivost slana, tajnost pisama, sloboda kretanja, sloboda savjesti i vjere kao i sloboda govora, vjeroispovijesti, tiska i udruživanja- ta prava bila ograničavana prema političkim potrebama. O tome govori već i „predustavna" tzv. Obznana, to jest vladina uredba od 30. prosinca 1920. i Zakon o zaštiti javne bezbjednosti i poretka u državi od 2. kolovoza 1921. koji je izvorno bio usmjeren protiv komunista, ali je iskorišten i za zatvaranje Stjepana Radića 1924. i progon pripadnika HRSS-a. Tim su represivnim zakonom bile znatno ograničene sloboda govora, udruživanja i druge političke slobode
- pritisak oporbe i teško socijalno stanje u državi- u Ustav je po uzoru na njemački Weimarski ustav iz 1919., ugrađen niz odredbi kojima su se jamčila socijalna prava građana i reagiralo na povećani broj udovica, ratne siročadi, invalida i siromašnih- tako je npr. utvrđena posebna zaštita u radnim odnosima za žene i maloljetne osobe, pravo invalida, ratne siročadi, udovica, siromašnih i nekih drugih kategorija ugroženih građana na zaštitu države, dužnost države da u općem interesu putem zakona intervenira u privatne odnose građana radi ostvarenja pravde i uklanjanja društvenih suprotnosti, za-
- jamčeno je pravo radnika na socijalno osiguranje i sindikalno organiziranje te ukidanje feudalnih odnosa na selu i provedba agrarne reforme- U praksi su doista i provedena neka od tih načela, ali je veći dio ostao neostvaren

4. ORGANIZACIJA UPRAVE

- Ustav je propisao organizaciju uprave na oblasti, okruge, srezove i općine- podjela na oblasti trebala je biti izvršena prema prirodnim, socijalnim i gospodarskim, ali ne i povijesnim prilikama- svrha te odredbe bila je razaranje dotadašnjih kompaktnih tradicionalnih kulturnih, etničkih i društvenih cjelina nastalih povijesnim razvojem, dok je maksimiranje broja stanovnika trebalo onemogućiti formiranje većih cjelina s koncentracijom pojedine nacije- uvjerenje da su dotadašnje povijesne okolnosti razdvojile stvarno jedinstven narod te da je upravnim i drugim mjerama potrebno što prije ukloniti povijesno nastale barijere unutar jednog tromeđenog naroda
- Osnova upravne podjele sadržane u vladinoj Uredbi o oblasnoj i sreskoj samoupravi iz 1922.- tom su uredbom osnovane 33 oblasti kojima je na čelu stajao veliki župan- postavljao ga je kralj, bio je organ središnje državne uprave podređen vladi te neovisan o lokalnim utjecajima- uredba je propisivala i osnivanje izbornih samoupravnih tijela oblasnih skupština koje su kao svoj izvršni organ imale oblasne odbore, ali je njihovo poslovanje nadzirao veliki župan
- Samoupravna nadležnost obuhvaćala je oblasne financije, javne radove, brigu o narodnom zdravlju, socijalnoj politici i prosvjeti i unapređenju gospodarstva- vrlo sporo prenošenje nadležnosti na ta tijela, onemogućilo ju razvijeniju lokalnu samoupravu
- Granicama oblasti utvrđenima Uredbom nastojalo se prijeći dotadanje povijesne granice- takva podjela izazvala prosvjede među hrvatskim strankama- iznimka, šest oblasti na bivšem bosanskohercegovačkom području koje su odgovarale prijašnjim sandžacima i okruzima pod osmanskim odnosno austrougarskom upravom, a svi zajedno ocrtavali su prijašnje vanjske granice Bosne i Hercegovine- time je vlada ispunila obećanje Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji dano pri donošenju Ustava- nijedan od tih okruga nije imao muslimansku većinu, oblasti se nisu mogle međusobno povezivati, a na čelu su im bile osobe koje su provodile centralističku politiku vlade pa stvarno nije bila riječ o obećanoj „kompaktnosti"- izraženija je kompaktnost postignuta kod oblasti na slovenskom nacionalnom području

5. GRANICE I MEĐUNARODNI POLOŽAJ NOVE DRŽAVE

- Granice i međunarodni položaj nove države utvrđeni su na Mirovnoj konferenciji u Parizu na kojoj s potpisani ugovori o miru između sila pobjednica (SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija i Japan) i njihovih saveznica s pobijeđenim zemljama
- U Versajskom ugovoru o miru s Njemačkom (28. lipnja 1919.) Kraljevstvo SHS navedeno je među nizom država potpisnica, čime je nova država priznata
- Granice s pobijeđenim zemljama utvrđene su sporazumom o miru s Republikom Austrijom u Saint-Germaineu 10. rujna 1919., koji su predstavnici Kraljevstva SHS potpisali 5. prosinca iste godine, Trianonskim ugovorom s Mađarskom 4. lipnja 1920. i ugovorom s Bugarskom u Neuillyju na Seini 27. studenoga 1919.- granica prema Italiji pak bit će riješena ugovorom u Rapallu 1920. i Rimskim paktom 1924.

- Sporazumom u Saint-Germainu Austrija je priznala Kraljevstvo SHS kao neovisnu državu te se u njezinu korist odrekla dijela Koruške i južne Štajerske, Kranjske, Dalmacije i Bosne i Hercegovine- za dio Koruške s mješovitim nacionalnim sastavom proveden je referendum na kojem je zamjetna većina bila za ostanak u Austriji pa je to područje dodijeljeno Austriji
- Odredbe tog ugovora dopunjavao je Trianonski ugovor koji je potpisan u dvorcu Trianon u Versaillesu- tim je ugovorom Mađarska priznala neovisnost Kraljevstva SHS i Čehoslovačke, a područja prijeratne Ugarske u kojima Mađari nisu bili većinsko stanovništvo ustupljena su Kraljevstvu SHS (Prekomurje, Međimurje, dio Baranje, Bačka i zapadni Tamiški Banat) odnosno Čehoslovačkoj, Rumunjskoj i Austriji, a Mađarska se izričito odrekla prava na Rijeku
- Ugovorom u Neuillyju na Seini Bugarska je predala Kraljevstvu SHS Strumičku oblast te Caribrodski i Bosiljgradski kotar u Makedoniji
- Neriješena granica prema Italiji riješena je, uz pritiske saveznika na Kraljevstvo SHS, ugovorom u Rapallu 12. studenoga 1920. Njime se Kraljevstvo SHS suglasilo da velika područja s oko 500.000 Hrvata i Slovenaca budu uključena u Italiju
- Italija je tako dobila Trst, Goricu i Gradišku, dio zapadne Kranjske, Istru, Zadar s okolicom te otoke Cres, Lošinj, Lastovo i Palagružu, a stvorena je „slobodna i neovisna Riječka država”
- Vlada Kraljevstva SHS prihvatila je da Talijani koji su do konca Austro-Ugarske živjeli na njezinom području imaju pravo opcije za talijansko državljanstvo koje ih ne obvezuje na iseljenje, pravo na upotrebu talijanskog jezika i pravo na zadržavanje gospodarskih pogodnosti koje su imali prije raspada Austro-Ugarske- time je dalmatinsko područje praktički bilo izuzeto od provedbe agrarnih reformi u budućnosti odnosno one se nisu mogle poduzeti bez suglasnosti talijanske vlade- Talijanska strana pak nije preuzela nikakve obveze zaštite prava Hrvata i Slovenaca
- Rimskim paktom sklopljenim 27. siječnja 1924. Kraljevina SHS priznala je Italiji suverenitet nad gradom i lukom Rijekom
- Sljednice bivše Austro-Ugarske bile su Austrija, Mađarska, Italija, Čehoslovačka, Poljska, Rumunjska i Kraljevstvo SHS, s tim da su Austrija i Mađarska označene kao „zemlje prednice” kako bi se naglasila njihova odgovornost i obveza plaćanja ratnih reparacija koja nije teretila druge države
- Sukcesija država otvorila je pak mnoga pitanja vezana uz dugove, imovinu... . Kraljevstvo SHS kao sukcesor Austro-Ugarske preuzelo je pojedine ugovore koje je ta država sklopila s drugim državama, a isto je tako bilo i s ugovorima prijašnje Kraljevine Srbije

4. KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

1. POLITIČKE OKOLNOSTI UVOĐENJA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Politički život u razdoblju Vidovdanskog ustava karakterizirala je trajna politička i društvena nestabilnost čiji su uzroci ležali u neriješenim napetostima nacionalno, kulturno i društveno iznimno heterogene zemlje koje su se nastojale razriješiti autoritarnim načinom vladanja i nametanjem interesa srpske političke elite
- snažno porasla prihvaćenost HRSS-a među hrvatskim stanovništvom pa se ta stranka faktično pretvarala u hrvatski nacionalni pokret, a Stjepan Radić u općenacionalnog vođu
- pritisak se stalno vršio i na gotovo sve oporbene elemente- među tim je pritiscima bilo i spomenuto zatvaranje Stjepana Radića zbog njegova učlanjenja HRSS u Seljačku internacionalu 1924. koja je bila pod utjecajem komunističke sovjetske vlasti- zatvoreni Stjepan Radić priznao je Vidovdanski ustav, odrekao se republikanskog usmjerenja, a stranka je promijenila naziv u Hrvatska seljačka stranka. Godine 1925. Radić je ušao u vladu iz koje će izići već sljedeće godine
- Nakon izbora za Narodnu skupštinu 1927., međutim, došlo je do velikog preokreta jer je tada ustanovljena Seljačko-demokratska koalicija između HSS-a i Samostalne demokratske stranke na čelu sa Svetozarom Pribićevićem
- Pribićević se od uvjerenog centralista i jugoslavenskog integralista preobrazio u federalista i republikanca koji je sudbinu Srba u etnički miješanim krajevima vidio u suradnji s Hrvatima uz jamstva prava Srba
- Užareno političko ozračje u društvu i Narodnoj skupštini u kojoj je nova koalicija bila ozbiljna prijetnja dotadašnjem rasporedu snaga bili su podloga na kojoj je 28. lipnja 1928. u Narodnoj skupštini jedan radikalski zastupnik usmrtio ili zadao smrtno rane Stjepanu Radiću, Pavlu Radiću, Đuri Basaričeku te ranio još dvojicu zastupnika HSS-a
- Posljedica atentata u Skupštini bilo je daljnje zaoštavanje političke krize u kojoj je Svetozar Pribićević zajedno s novim vođom HSS-a Vladkom Mačekom tražio promjenu Ustava i uvođenje federalističkih elemenata- teška politička kriza poslužila je kralju Aleksandru kao razlog prešutnu suglasnost, pa poslije i uz financijsku pomoć Francuske, Velike Britanije i Čehoslovačke da proglasi 6. siječnja 1929. ukidanje Ustava i prijelaz na apsolutnu vlast kralja

2. GLAVNI AKTI U PORETKU ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Kralj je u svom proglasu u Službenim novinama 6. siječnja 1929. objavio da je nastupio čas, kad između naroda i kralja ne može i ne smije biti više posrednika”, da je parlament zbog političkih zloporaba postao smetnja u državi te da on kao čuvar narodnog jedinstva mora ukinuti Ustav i raspustiti Narodnu skupštinu
- Kralj je imenovao i novu vladu na čelu s generalom Petrom Živkovićem
- Kralj je 6. siječnja objavio Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi po kojem je kralj nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu koja je odgovorna samo njemu, postavlja državne službenike i suce

- objavio i Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi koji je proširio i pooštrio inkriminacije iz istoimenog zakona iz 1921. na svako djelovanje čija je svrha bila promjena političkog ili društvenog poretka-zabranjeni su sva udruženja i političke stranke koji su iznosili stajališta o potrebi promjene postojećeg poretka kao i one skupine koje su imale vjersko ili nacionalno („plemensko”) obilježje
- osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu i koji je razvio vrlo represivnu sudsku praksu- slijedile su izmjene Zakona o općinama i oblasnim samoupravama kojim su razriješene sve izabrane općinske i oblasne samouprave te su uredbama velikih župana imenovani novi članovi lojalni režimu- time je režim uspostavio kontrolu i na razini lokalne samouprave
- jedan od najznačajnijih zakona bio je Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja donesen 3. listopada- tim je zakonom država dobila novi naziv: Kraljevina Jugoslavija, što je označilo i službeni prijelaz na unitarističku politiku
- izvršena je i nova upravna podjela države na devet banovina ustrojenih prema zemljopisnim kriterijima- Dravska banovina, Savska banovina, Primorska, Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska, Vardarska banovina
- Banovinski organi bili su ban, banovinska uprava i banovinsko vijeće, banovina nije dobila nikakvu samoupravu- ban je stajao na čelu banovinske uprave i bio odgovoran za krug državnih poslova u banovini, postavljao ga je kralj na prijedlog predsjednika vlade te je bio neposredno podređen kralju, vladi odnosno resornom ministru- kralj je na prijedlog ministra postavljao i sve načelnike banske uprave koji su bili neposredno podređeni resornom ministru. Banovinsko vijeće trebalo je biti samoupravno tijelo banovine, ali je funkcioniralo tek na tehničko-savjetodavnoj razini pa je banovina bila isključivo upravno-teritorijalna jedinica u sustavu državne uprave- Apsolutna vlast vladara iskorištena je da se kratkim putem bez rasprave u parlamentu donese cijeli niz važnih i razmjerno kvalitetnih zakona iz područja građanskog, postupovnog, kaznenog i drugih grana prava u Jugoslaviji

3. USTAV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

- kralj 3. rujna 1931. proglasi Ustav Kraljevine Jugoslavije koji je donio samostalno i koji je bitne stečevine diktature trebao očuvati u ustavnom obliku-Ustav iz 1931. tako je zadržao naziv države, unitarističko opredjeljenje, centralističko uređenje i podjelu na banovine, ograničenje slobode iskazivanja vjerskih i nacionalnih uvjerenja- Ustavna načela i sadržaj Ustava iz 1931. razlikovali su se od Vidovdanskog ustava. Prema Ustavu iz 1931. Kraljevina Jugoslavija bila je „nasljedna i ustavna monarhija”, čime je iz prijašnje definicije ispala atribucija „parlamentarna”, dok je oznaka „nasljedna” dospjela u prvi plan. Time se htjela naglasiti uloga vladara koji je definiran kao „zatočnik narodnog jedinstva i državne cjeline”, čime je bilo naglašeno unitarističko shvaćanje naroda i, posljedično tome, unitarno i centralističko uređenje države. Proglašeno načelo diobe vlasti bila je formalna proklamacija jer je vladar prema Ustavu imao najistaknutiji položaj- Kao i u Vidovdanskom ustavu, kralj je imao pravo raspisivanja izbora, sazivanja, otvaranja i raspuštanja Narodne skupštine te pravo zakonodavne inicijative preko ministara, pravo sankcije i promulgacije zakona kao i druge „klasične” vojne i vanjskopolitičke prerogative vladara. No, sada je uloga kralja bila bitno naglašenija. Tako je kralj imao pravo imenovanja do polovine članova Senata te arbitrirao u slučaju nesuglasnosti Senata i Narodne skupštine o prijedlogu zakona.
- Ustav iz 1931. je, kao i Vidovdanski ustav, predviđao Kraljevsko namjesništvo koje je trebalo vršiti vlast u slučaju kraljeve maloljetnosti, trajne nesposobnosti ili odsutnosti iz zemlje dulje od šest mjeseci. Namjesništvo je bilo sastavljeno od triju osoba koje je kralj imenovao oporukom ili posebnim aktom. Temeljem tog će članka nakon atentata na kralja Aleksandra u Marseilleu 1934. vlast do punoljetnosti tada maloljetnog kralja Petra II. preuzeti tročlano Namjesništvo na čelu s knezom Pavlom Karađorđevićem koji se ubrzo nametnuo kao glavni činilac
- Zakonodavno je tijelo- Narodno predstavništvo, ovaj put bilo dvodomno te su Narodno predstavništvo činili Narodna skupština i Senat. Narodna skupština birala se općim i neposrednim glasovanjem, ali ne i tajnim jer je glasovanje bilo javno i usmeno pa se moglo kontrolirati sa strane
- Senat je bio tijelo sastavljeno od biranih i imenovanih senatora s mandatom od šest godina. Senatora je moglo biti ukupno 46, a broj imenovanih senatora, koje je imenovao kralj, nije mogao biti veći od broja biranih. Senatori su morali imati najmanje 40 godina. Biralu su ih izborna tijela u banovinama koja su činili narodni zastupnici u Narodnoj skupštini, svi banovinski vijećnici i svi predsjednici općina u banovini koji su u stvarnosti na ovaj ili onaj način bili vezani uz režim. Tako je Senat zapravo zastupao kraljeve interese. Oba su doma bila ravnopravna, ali je uloga zakonodavnog tijela bila znatno umanjena odredbom po kojoj se zakon o kojem dva doma ne bi postigla suglasnost skidao s dnevnog reda i o njemu se u tom sazivu više nije moglo raspravljati. Ako bi pak i u sljedećem sazivu ponovo došlo do nesuglasnosti, odluku je donosio kralj, što je dodatno snažilo njegovu ulogu. Kao i prije, ministre je imenovao kralj, a oni više nisu bili politički, već samo pravno odgovorni Narodnoj skupštini- Sudove je Ustav proglasio neovisnima, a suce stalnima, ali je stupanje na snagu te odredbe bilo samim Ustavom odgođeno na pet godina. To je vladi dalo priliku da suce rasporedi prema svom nahodanju i na taj način vrši pritisak na njih- Izmijenjeni zakonski propisi o primanju u sudačku službu postavili su pak kao uvjet i pristajanje kandidata uz postojeći oblik vladavine i pravni poredak čime se težilo postići sastav sudstva koji će biti lojalan režimu
- Politička i građanska prava bila su u usporedbi s Vidovdanskim ustavom osjetno sužena pa je tako sloboda političkog udruživanja bila ograničena zabranom udruživanja i okupljanja na vjerskoj, nacionalnoj ili regionalnoj osnovi

4. IZBORNI SUSTAV

- Izborni sustav davao je jasnu prednost velikim strankama koje su imale podršku režima. Izbornim zakonom iz 1931, uvedene su zemaljske izborne liste te su stranke koje su izlazile na izbore morale imati kandidata u svakoj izbornoj jedinici u zemlji i jednog nosioca za zemaljsku listu
- na izbore mogle izići samo velike stranke koje su mogle dobiti podršku u svakom kotaru u zemlji, a naročito one koje su uživale podršku vlade. Daljnju su prednost velike stranke imale u odredbi da zemaljska lista koja dobije većinu (pa makar i relativnu) u cijeloj zemlji dobiva po 2/3 mandata po banovinama. Ti su uvjeti ublaženi novelom 1933. kada je smanjen broj predlagača, a podjela mandata s dvije trećine smanjena na tri petine
- Senatori su birani javnim glasovanjem na šest godina uz djelomično obnavljanje polovine broja svakih triju godina.
- Unatoč prednostima koje su imale jake stranke lojalne režimu, koje su i dobivale izbore, politička nestabilnost u zemlji bila je razlog čestih izbora i promjena vlada. Izbornom sustavu manje su stranke pokušale doskočiti formiranjem tzv. bloka Udružene opozicije koja je bila skup raznorodnih stranaka. Zamjetan uspjeh Udružene opozicije na izborima 1935. i 1938. stvorio je novu političku konstelaciju. Najjača od tih stranaka bila je Hrvatska seljačka stranka, udružena u Seljačko-demokratsku koaliciju, koja je stalno iznosila tzv. hrvatsko pitanje kao središnji politički problem zemlje
- Na izborima 1938. pobijedio je predsjednik Jugoslavenske radikalne zajednice Milan Stojadinović koji je vanjsku politiku usmjerio prema Njemačkoj i Italiji. No, vlada se ubrzo raspala zbog unutarnjih previranja koje su potaknuli ministri iz hrvatskih krajeva

5. SUDSTVO I PRAVO U DRŽAVI I NA HRVATSKIM PODRUČJIMA

1. UJEDNAČAVANJE PRAVA I PRAVO NA HRVATSKIM PODRUČJIMA

- neposredno nakon formiranja države ujednačavanje prava postavljeno kao jedna od najvažnijih zadaća nove vlasti i prioritet djelovanja vlade- vlada je donijela cijeli niz uredbi kojima je ujednačeno pravo zakonskog pa i ustavnog karaktera i to prvenstveno privremenim protezanjem dijelova Ustava Kraljevine Srbije i srpskog pravnog uređenja na cijelu zemlju
- . Vidovdanski ustav je radi bržeg i lakšeg ujednačavanja prava predvidio preuzimanje donesenih uredbi ustavnim automatizmom kao i protezanjem pojedinih zakona o ustroju vlasti Kraljevine Srbije na Cijelu zemlju
- Tako je u prvih nekoliko godina ujednačeno ustavno pravo, upravno pravo, financijsko pravo...na cijelu zemlju bili su protegnuti pojedini dijelovi organskih zakona Kraljevine Srbije o uređenju vlade i uprave, kao i opći dio i pojedini dijelovi (o političkim zločinima) srpskog Kriminalnog zakonika i Vojni kazneni zakonik
- po osnivanju države na cijelu zemlju bila protegnuta upravno-sudska nadležnost Državnog savjeta, naslijeđenog iz Kraljevine Srbije, a potom su Zakonom o Državnom savjetu i upravnim sudovima iz 1922. osnovani i upravni sudovi u Beogradu, Zagrebu, Celju, Sarajevu, Skopju i Dubrovniku pred kojima se mogla osporavati zakonitost pojedinačnih akata upravne vlasti
- Širenjem na Cijelu zemlju i olakšanom dostupnošću upravno-sudske zaštite građani su dobili pojačanu zaštitu protiv samovoljnog postupanja tijela uprave- na hrvatsko-slavonsko području do tada postojala tek u vrlo fragmentarnim oblicima
- u pravni sustav preuzeta vladina uredba o uređivanju agrara koja je uredila visinu obeštećenja begova u agrarnoj reformi, ali je ona zapravo bila kompenzacija za glasove Jugoslavenske muslimanske organizacije dogovorene pri donošenju Ustava
- Odredbom kojom je pak Vidovdanski ustav utvrdio isključivu nadležnost redovnih sudova za tiskovne delikte ukinuti su porotni sudovi na hrvatsko-slavonskom području. Porotni sudovi su ipak ostali postojati na slovensko-dalmatinskom području gdje je njihova nadležnost obuhvaćala i najteže opće delikte, ali su konačno ukinuti Krivičnim zakonikom iz 1929.
- Time je Kraljevina Jugoslavija postala jedna od rijetkih država u Europi koja je onemogućila bilo kakvo sudjelovanje laika u državnom sudstvu- uklanjanje laika iz sudstva trebalo je umanjiti utjecaj kulturnih razlika na suđenje u različitim područjima zemlje
- najveći dio privatnog i kaznenog prava kao i građanskog i kaznenog postupka nije bio ujednačen te je Vidovdanski ustav predvidio jednostavniji zakonodavni postupak izrade jedinstvenih pravnih pravila preko jednog omanjeg odbora Narodne skupštine- Takva je metoda unifikacije zapravo marginalizirala samu Narodnu skupštinu i nije dovelo do nekih rezultata u ujednačenju prava
- Glavni problem bila su žestoka sporenja srbijanskih i „prečanskih“ pravnika iz bivših austro-ugarskih krajeva oko terminologije i pojedinih instituta i dijelova uređenja poput dozvoljenosti dokazivanja duga preko neke svote svjedocima ili samo ispravama, propisivanja „zemljoradničkog minimuma“ nad kojim se nije moglo provesti izvršenje, oblika izvršenja smrtno kazne strijeljanjem ili vješanjem, austrijskog ili francuskog modela kasacije- rasprave su polazile od različitih uređenja i odražavale su tradicijsku i pravno-kulturnu različitost koja je korespondirala s odgovarajućim različitostima u društvenim okruženjima heterogene države i nije omogućivala jednoznačno rješenje koje bi zadovoljilo sve interese
- ta pitanja nisu razriješena, na jedinstvenom državnom području na snazi su ostala različita „pravna područja“ na kojima je vrijedilo pravo koje nije bilo ujednačeno (prvenstveno privatno i obiteljsko pravo, kazneno pravo, kao i građanski i sudski postupak) te su postojale različite organizacije sudstva naslijeđene iz prijašnjih pravnih poredaka

- Pravni sustav nove države je tako funkcionirao kao svojevrsni hibrid u kojem je dio prava bio ujednačen i centralistički koncipiran (orijentiran prema upravnom središtu u Beogradu), dok se drugi dio sastojao u različitim vrstama uređenja i različitim sudbenim sustavima te imao jasna obilježja decentralizacije ovlasti
- Zastoj u ujednačavanju prava bio je uklonjen tijekom Šestosiječanjske diktature za koje je režim donio veći broj važnih zakona
- Ta se zakonodavna aktivnost nastavila i nakon donošenja Oktroiranog ustava, ali važni dijelovi pravnog sustava ipak nisu ujednačeni te su različita „pravna područja” i dalje ostala na snazi
- 1929. i 1930. doneseni su jedinstveni Krivični zakonik, Zakonik o sudskom krivičnom postupku, Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama, Zakon o javnim bilježnicima, Zakon o zaštiti autorskih prava... Ti su zakoni kvalitetno izrađeni, a pretežnim su se dijelom oslanjali na austrijske zakone, što je izazvalo kritiku srbijanskih pravnika zbog odmicanja od srpske pravne tradicije
- Organizacija sudstva- Zakon o uređenju redovnih sudova iz 1929. ujednačio je sudski ustroj (sreski, to jest kotarski, okružni, trgovački, apelacijski i Kasacijski sud), ali nije zahvatio u „pravna područja” i nadležnost sudova. Temeljem istog Zakona osnovan je 1939. Trgovački sud u Zagrebu, što je bila novost na hrvatsko-slavonskom području na kojem prethodno nije postojalo posebno trgovačko sudstvo. Iako je i taj zakon predvidio osnivanje jedinstvenog kasacijskog suda, takav sud ipak nije osnovan. Dijelom jedinstvene sudske strukture može se smatrati Državni sud za zaštitu države u Beogradu osnovan 1929. Taj je sud osnovan kao posebno odjeljenje Kasacijskog suda u Beogradu, ali je imao nadležnost za cijelu državu, a sudio je za djela inkriminirana Zakonom o zaštiti države i za najteže političke zločine i protiv njegovih odluka nije bilo pravnog lijeka
- Zakonom o uređenju šerijatskih sudova i šerijatskim sucima iz 1929. predviđeno je osnivanje šerijatskih sudova s nadležnošću u pitanjima bračnog i nasljednog prava te skrbi o malodobnoj djeci muslimana, kao posebnih odjela sreskih (kotarskih) sudova i uz načelni uvjet da na području njihove nadležnosti živi najmanje 5.000 muslimana. Tako je 1935. osnovan Šerijatski sud u Zagrebu kao poseban odjel Kotarskog suda u Zagrebu- Šerijatski sudovi nisu bili dio posebnih pravnih područja jer je nad njima kasacijsku nadležnost imao Vrhovni šerijatski sud u Sarajevu
- Jedinstveni Zakon o advokatima iz 1929. , utvrdio je autonomiju odvjetničke profesije i dopustio da se odvjetništvom bave i žene
- Zakon o javnim bilježnicima iz 1930. u cijelu zemlju uveo institut javnog bilježništva koji je do tada postojao jedino na bivšim austrougarskim područjima. No, taj je zakon stupio na snagu samo u bivšim austrougarskim područjima
- U ostalim je područjima trebao stupiti na snagu naknadno, i to odlukom ministra pravde. Kako takva odluka nije bila nikada donesena, javni su bilježnici postojali samo u hrvatskim i slovenskim krajevima. Prva javnobilježnička komora na hrvatsko-slavonskom području osnovana je tek 1937., dok je za područje Dalmacije, odnosno Apelacijskog suda u Splitu, postojala otprije. Tako su tradicijske i pravno-kulturne razlike izbijale u bitnim oblicima čak i u okviru ujednačenog prava
- , najveći dio građanskog prava nije ujednačen iako je nakon vrlo velikih napora 1934. pripremljena tzv. Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju, izrađena po uzoru na austrijski Opći građanski zakonik- Predosnova nije prihvaćena zbog stručnih i političkih kritika koje su osporavale njezinu primjerenost suvremenim odnosima, kao i zbog sporova o terminologiji (srpska i hrvatska varijanta), zadržavanja crkvenog braka itd. S obzirom na središnje značenje građanskog zakonika za pravni sustav države, izostanak njegova donošenja predstavljao je ozbiljan nedostatak i ukazivao na probleme u integraciji države. Ipak, pojedini važni dijelovi građanskog prava bili ujednačeni drugim zakonima paje tako npr. bilo utvrđeno da se poslovna sposobnost stječe s 21 godinom, ukinut je institut obiteljskih fideikomisa, unijete su promjene u uređenje o ugovorima o darovanju, depozitu i punomoći.
- Neujednačeno je gotovo u cjelini ostalo pomorsko pravo, a o nezainteresiranosti jugoslavenske vlade da se ozbiljnije pozabavi tom problematikom važnom za krajeve za koje vlada nije bila zainteresirana svjedoči činjenica daje na bivšoj austrijskoj obali na snazi ostao Politički edikt o plovidbi iz 1774., dok su na području Dalmacije nastavile vrijediti odredbe druge knjige francuskog Trgovačkog zakonika iz 1807. Kraljevina Jugoslavija donijela je 1939. tek jednu uredbu iz područja pomorskog prava

2. PRAVNI PARTIKULARIZAM I HRVATSKA PODRUČJA

- Različiti ustroji sudbene organizacije preuzeti iz prijašnjih sustava vlasti i onaj dio preuzetog prava koji nije bio ujednačen tvorili su šest različitih „pravnih područja” koja su postojala na prostorima teritorijalne nadležnosti najviših (kasacijskih) sudova
- nastalo je šest „pravnih područja” koja su za pravo bila svojevrsni relikti prijašnjih pravnih sustava: hrvatsko-slavonsko, slovensko-dalmatinsko, bivše ugarsko područje, bosansko-hercegovačko, srbijansko i crnogorsko
- Svako od tih područja imalo je vlastitu organizaciju sudstva (ona je 1929. ujednačena) s vrhovnim sudom s kasacijskom nadležnošću preko koje je taj sud ujednačavao sudsku praksu
- Sukobi nadležnosti između sudova različitih područja rješavali su se na općoj sjednici predsjednika kasacijskih sudova pravnih područja i predsjednika Velikog vojnog suda koji su se smatrali odjelima jednog Kasacijskog suda. Te su sjednice

rijetko sazivane, a na njima su rješavana pitanja sukoba nadležnosti između sudova različitih kasacijskih područja te sudova i upravnih tijela i donošene načelne odluke kojima je ujednačavana sudska praksa u cijeloj državi. Kolizije prava rješavane su primjenom kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava na pojedine slučajeve

- Tako je na razini države uz ujednačenu i strogo centraliziranu organizaciju uprave i ujednačeni dio pravnog sustava, a dijelom i jedinstvenu mrežu pojedinih specijalnih sudova, postojala izrazito decentralizirana organizacija redovnih sudova na čijem je području nadležnosti vrijedilo i različito materijalno i postupovno pravo
- Može se govoriti o postojanju šest segmentarnih i poluautonomnih pravnih sustava (sudovi svakog područja bili su posve autonomni, ali je suce postavljao kralj) i „pravnom federalizmu” u unitarnoj i upravno strogo centraliziranoj državi
- Slovensko-dalmatinsko pravno područje- teritorij austrijskih pokrajina- je nastavilo vrijediti odgovarajuće austrijsko pravo u kojem je središnju ulogu imao revidirani Opći građanski zakonik kao i drugi austrijski zakoni doneseni do 1918. (npr. Trgovački zakon iz 1862.)
- Prijašnju kasacijsku nadležnost Vrhovnog suda u Beču nad tim područjem sada je zamijenila kasacijska nadležnost novoosnovanog odjeljenja B Stola sedmorice u Zagrebu
- Hrvatsko-slavonsko pravno područje- teritorij bivše Kraljevine Hrvatske i Slavonije te je na njemu nastavilo vrijediti pravo te zemlje, a zadržana je i vrhovna nadležnost Stola sedmorice, sada odjeljenje A u Zagrebu. Na hrvatsko-slavonskom području su tako uz OGZ na snazi ostali propisi koje su do 1918. donijeli Hrvatsko-ugarski sabor i Hrvatsko-slavonski sabor, te zakoni koji su bili preuzeti iz austrijskog zakonodavstva uvedenog za Bachova apsolutizma („hrvatski” Opći građanski zakonik iz 1852.)
- Ugarsko pravno područje- dijelovi nekadašnje Kraljevine Ugarske- je vrijedilo ugarsko pravo (Tripartit) i koji su sada bili pod vrhovnom nadležnošću novoosnovanog odjeljenja B Kasacijskog suda u Beogradu
- Bosansko-hercegovačko pravno područje- područje prijašnje Bosne i Hercegovine- nastavilo vrijediti pravo te pokrajine (običajno pravo, državno pravo Osmanskog Carstva s građanskim zakonikom Medžele, šerijatsko pravo, nekadašnje partikularno bosansko-hercegovačko pravo)- vrhovnu nadležnost je sada obnašao Vrhovni sud u Sarajevu
- Srbijansko pravno područje- teritorij prijašnje Kraljevine Srbije u granicama do 1914. te se na njemu primjenjivalo pravo bivše Kraljevine Srbije (Srpski građanski zakonik iz 1844., donesen po uzoru na OGZ, bračno pravo Srpske pravoslavne crkve)- vrhovnu nadležnost imao je Kasacijski sud u Beogradu pod čijom su nadležnošću bili prizivni sudovi u Beogradu i Skopju
- Crnogorsko pravno područje- teritorij bivše Kraljevine Crne Gore s kasacijskom i prizivnom nadležnošću Velikog suda u Podgorici, a glavno pravno vrelo bio je Opći imovinski zakonik iz 1888. koji je izradio pravnik Baltazar Bogišić
- tijekom režima Šestosiječanjske diktature i poretka uspostavljenog Oktroiranim ustavom došlo je do promjene teritorijalne nadležnosti kasacijskih sudova, a time i do promjene teritorija „pravnih područja”- 1919. Prekomurje je priključeno slovensko-dalmatinskom pravnom području protezanjem odgovarajućeg prava i teritorijalne nadležnosti Stola sedmorice
- a do značajnijih promjena je došlo i 1932.
- Takav je oblik organizacije, premda bez odgovarajuće namjere, prethodio posve drugačijem razrješenju problema diferenciranog pravnog uređenja do kojeg je u nastavku došlo formiranjem Banovine Hrvatske
- Sudstvo Banovine Hrvatske objedinjeno je kao jedinstven sudbeni sustav s vrhovnom (kasacijskom) nadležnošću Stola sedmorice u Zagrebu nad cijelim područjem Banovine, a ukinuto je odjeljenje B Stola sedmorice čija je nadležnost prenesena na novoosnovano Vrhovno sodišće u Ljubljani. Na taj je način hibridni „centralističko-decentralistički” ustroj jugoslavenske države završio u vidu visoko decentraliziranog sudbenog ustroja

VI. BANOVINA HRVATSKA

1. POLITIČKE OKOLNOSTI PRI STVARANJU BANOVINE HRVATSKE

- političke napetosti, raspad vlade, nazire se početak ratnog sukoba potaknule su Kraljevsko namjesništvo da 5. veljače 1939. vladu povjeri političaru Dragiši Cvetkoviću s mandatom da pokuša ostvariti sporazum s Hrvatima i riješiti „hrvatsko pitanje” koje se smatralo bitnim i otvaralo mogućnost raspada Jugoslavije iznutra u trenucima ozbiljne vanjskopolitičke krize
- Dragiša Cvetković u travnju 1939. počeo pregovore s Vladkom Mačekom, vođom Hrvatske seljačke stranke i Seljačko-demokratske koalicije, predloživši formiranje posebne hrvatske jedinice spajanjem Savske i Primorske banovine i kotara Dubrovnika
- Maček je u protuprijedlogu predlagao uključenje u novu jedinicu i nekih bosanskohercegovačkih područja- spor je izbio oko uključanja u Banovinu i Bosanske krajine
- ostignut kompromisni prijedlog o spajanju Savske i Primorske banovine i kotara Dubrovnika te o održavanju plebiscita u dijelu Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Srijema i Vojvodine- taj je sporazum odbilo prihvatiti Namjesništvo, posebno zbog odredbe o plebiscitu u Boki Kotorskoj i Vojvodini
- postignut sporazum kojim je plebiscit ograničen na Bosnu i Hercegovinu i Srijem. Međutim, pri izradi teksta sporazuma ispuštene su odredbe o plebiscitu te su granice Banovine Hrvatske konačno utvrđene

- Taj je tekst prihvatilo i Kraljevsko namjesništvo 24. kolovoza, a sporazum Cvetković — Maček potpisan je 26. kolovoza 1939. Sam sporazum bio je politički dokument, a ne pravno obavezujući akt, ali će na temelju njegova sadržaja ubrzo biti donesena Uredba o Banovini Hrvatskoj kojom je osnovana i uređena Banovina Hrvatska
- Cvetković je po postizanju sporazuma podnio ostavku vlade, nakon čega je odmah formirana vlada Cvetković — Maček koja je sporazum trebala provesti
- osnivanju Banovine Hrvatske protivili su se vojni krugovi i znatan dio srpske političke elite, kao i veći broj zastupnika aktualne Narodne skupštine koji su na taj položaj došli u sklopu unitarističke i velikosrpske politike predsjednika prethodne vlade Milana Stojadinovića

2. USTAVNA OSNOVA BANOVINE HRVATSKE

- Osnivanje Banovine Hrvatske značilo je promjenu unitarnog ustavnog uređenja i Ustavom utvrđene banovinske strukture- zbog toga prije njezina osnivanja trebalo je izmijeniti Ustav
- Namjesništvo je odlučilo iskoristiti nejasno formuliran članak 116. Ustava koji je kralja ovlastio na donošenje uredbi u slučaju nužde. Naime, prema tom je članku kralj imao ovlast da „u slučaju mobilizacije, rata, nereda i pobune koji bi doveli u pitanje javni poredak ili sigurnost države ili kad su do te mjere uopće ugroženi javni interesi” ukazom naredi poduzimanje izvanrednih i prijeko potrebnih mjera prema svom nahođenju, neovisno o ustavnim i zakonskim propisima uz uvjet da te mjere naknadno, bez određenog roka, podnese na odobrenje Narodnom predstavništvu
- Time je kralj svojim ukazima mogao uređivati pitanja iz ustavnog i zakonodavnog područja
- Osnivanje Banovine Hrvatske tim putem moglo je imati jedino privremenu važnost, ali je o tome postignut dogovor Namjesništva i Vladka Mačeka
- Članak 116. Ustava Namjesništvo je iskoristilo da ukazom raspusti Narodnu skupštinu, pri čemu nije raspisalo nove izbore, dok je drugim ukazom utvrdilo prestanak mandata svih dotadašnjih senatora-)- radi osiguranja ustavnog kontinuiteta Senat je ipak obnovljen na izborima u studenome 1939.- ali Senat bez Narodne skupštine nije mogao djelovati, pa tako nisu postojale pretpostavke redovne revizije Ustava
- Namjesništvo je, također s pozivom na članak 116. Ustava, 26. kolovoza 1939. donijelo Uredbu o Banovini Hrvatskoj kojom je osnovana Banovina Hrvatska
- ta je Uredba trebala postati pravno perfektnom tek naknadnom potvrdom Narodnog predstavništva koju je Namjesništvo bilo dužno zatražiti bez utvrđenog roka. Tako je Banovina Hrvatska imala tek provizorni ustavni temelj svog postojanja koji je ovisio o daljnjem razvoju političkih zbivanja, ali je to istovremeno otvaralo mogućnost da u budućnosti dođe do proširenja njezina teritorija, na što je računao Maček- osnivanje Banovine Hrvatske smatralo se početkom decentralizacije zemlje, čiji oblik još nije bio jasan, i ujedno početkom temeljitog preuređenja države. To je preuređenje trebalo biti okončano nakon stupanja novog kralja na prijestolje donošenjem novog ustava zasnovanog na modelu složene države umjesto unitarnog i centralističkog uređenja
- Maček je bio opredijeljen za izgradnju Hrvatske unutar jugoslavenske države kao najboljeg okvira za rješavanje hrvatskih interesa te se trudio zadovoljiti interese Srba u Hrvatskoj, kao i interese Srpske demokratske stranke kao koalicijskog partnera- većina ga je podržavala, ali ga je kritizirao radikalni dio HSS-a, a „sporazumašku politiku” je iz inozemstva žestoko napadao ustaški pokret, dok je sam sporazum podržala Komunistička stranka Hrvatske
- Velikosrpski usmjerena beogradska politička elita se pak zajedno s vojnim krugovima žestoko protivila sporazumu- značio gubitak njihova dotadašnjeg utjecaja- čekala je priliku za preokret i ponovno preuzimanje kontrole, već je bio pripremljen plan o pretvaranju Dravske banovine u slovensku jedinicu te je srpska politička elita tražila da se preostalih šest banovina preustroji u jedinicu Srpske zemlje, ali su vojvođanski i bosanski političari govorili i o autonomiji Vojvodine i bosanske banovine- to bi otvorilo mogućnost proširenja teritorija Banovine Hrvatske na koje je Maček računao makar se stalno brinuo i o mogućim gubicima onog što je ostvareno osnivanjem Banovine Hrvatske
- Rasplet u takvom smjeru onemogućit će državni udar koji su izvršili vojni krugovi 27. ožujka 1941., što je pak isprovociralo napad sila Trojnog pakta na Jugoslaviju i preusmjerilo političke procese u drugačijem smjeru

3. NADLEŽNOST I USTROJ VLASTI BANOVINE HRVATSKE

- Uredba o Banovini Hrvatskoj razradila je sadržaj sporazuma Cvetković — Maček
- Teritorij Banovine bio je određen kombinacijom etničkog i povijesnog načela- Obuhvaćao je prijašnju Savsku i Primorsku banovinu te kotareve Dubrovnik, Šid, Ilok... te Zagreb kao upravno središte
- Položaj Banovine je u osnovi bio uređen Uredbom o Banovini Hrvatskoj, ali je prijenos ostalih nadležnosti bio uređen s više specijalnih naredbi donesenih tijekom 1939. i 1940.
- U nadležnost Banovine spadala je poljoprivreda, trgovina, industrija, šume i rude, građevinarstvo, socijalna politika i narodno zdravlje, tjelesni odgoj, pravosuđe, prosvjeta i unutarnja uprava
- nadležnost u vanjskim, vojnim i sigurnosnim poslovima te poslovima vezanim uz jedinstveni gospodarski i novčani sustav kao i pošta i željeznica ostali pridržani državnoj nadležnosti

- Banovina je imala visok stupanj financijske samostalnosti koja je uređena posebnom Uredbom o financiranju Banovine Hrvatske iz 1940. kojom je Banovini prenesena većina izravnih poreza, ostavljeni svi prethodni samoupravni prihodi i znatan dio taksi i neke trošarine. Banovina je time imala nadležnost nad većinom prihoda na svome području, a s Narodnom bankom Jugoslavije postignut je sporazum i o izdavanju vlastitog novca (kuna ili banovac) vezanog uz dinar, ali Banovina nije imala i monetarnu suverenost
- Pripadnost Banovini i pravo na uživanje prava koja su iz te pripadnosti proizlazila utvrđivali su se temeljem zavičajne pripadnosti općini
- Zakonodavnu vlast u Banovini vršili su zajednički kralj i Sabor kao predstavničko i zakonodavno tijelo s trogodišnjim mandatom čijih je 100 zastupnika trebalo biti izabrano na temelju općeg, jednakog, neposrednog i tajnog glasanja
- Izborni sustav je bio vrlo konzervativan te je biračko pravo ograničio na muškarce, dobni cenzus za aktivno pravo glasa podignuo je na 24 godine, a za pasivno pravo glasa na 30 godina te predvidio i šestomjesečni cenzus domicila
- Zaključke Sabora trebao je potvrđivati kralj, uz protupotpis bana. Kralj je, uz supotpis bana, jedini mogao raspustiti Sabor, ali je pri tome istovremeno morao raspisati nove izbore u roku od tri mjeseca i sazivanje novog Sabora u roku od četiri mjeseca. Međutim, do izbora zastupnika i osnivanja Sabora neće doći jer do izbijanja rata središnja Vlada nije postigla suglasnost o istodobnom raspisivanju izbora za središnju skupštinu
- Funkciju vlade vršila je Banska vlast na čelu s banom kojeg je postavljao vladar uz protupotpis samog bana i bez ikakvog sudjelovanja središnje vlade
- Ban je supotpisivao sve kraljeve akte koje je on donosio u krugu nadležnosti Banovine i za svoje djelovanje bio politički odgovaran kralju i Saboru, ali ne i središnjoj vladi o kojoj je bio potpuno neovisan
- Bansku vlast činilo je 11 odjela kojima su na čelu bili odjelni predstojnici podređeni banu, a zamjenjivao ga je podban koji je morao biti pravnik
- Ubrzo po osnivanju ukinuta je upravna struktura Primorske banovine i uspostavljena Ispostava Banske vlasti u Splitu - planirano je uvođenje županija sa samoupravnom nadležnošću kao međustupnja između kotareva i Banske vlasti. Takav model podsjeća na položaj i unutarne uređenje nekadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, ali su položaj i nadležnost Banovine Hrvatske bili širi i bitno samostalniji
- Banska vlast je nakon formiranja svojim brojnim uredbama nastavila uređivati sustav vlasti u Banovini, ali je taj proces zbog izbijanja rata ostao nedovršen. Ipak, početke Banovine obilježile su i neke autoritarne političke tendencije pa je Maček, potpredsjednik jugoslavenske vlade, ali bez ikakve funkcije u Banovini, nazivan „vođom“, progonjeni su komunisti i ustaše i otvoreno je nekoliko logora za političke zatvorenike
- Banovina je imala i vlastitu i neovisnu organizaciju sudstva, ali su se presude donosile u ime kralja koji je u konačnici postavljao i unaprjeđivao suce
- Vrhovni sud u Banovini bio je Stol sedmorice u Zagrebu, dok su prizivni sudovi djelovali u Zagrebu i Splitu, a uz njih i 16 okružnih sudova, 122 kotarska suda i Trgovački sud u Zagrebu
- Vlasti Banovine podržavale su i djelovanje tzv. sudova dobrih ljudi na selu koji su kao neka vrsta mirovnih sudova trebali supstituirati skup i složen postupak pred državnim sudovima i doprinijeti stabiliziranju hrvatskog sela
- U Banovini je djelovalo i 12 šerijatskih sudova, ali za njih nije osnovan banovinski vrhovni sud zbog prigovora iz Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu koji je na koncu zadržao vrhovnu nadležnost nad tim sudovima
- Nastojanje banovinskih vlasti da ipak uspostave šerijatsko sudstvo u sklopu autonomije Banovine onemogućio je rat
- Dotadašnji Upravni sud u Zagrebu nastavio je raditi kao Upravni sud Banovine Hrvatske
- U Zagrebu je osnovan i posebni Računski sud Banovine Hrvatske kao i Banovinsko odvjetništvo nadležno za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Banovine
- Uredba o Banovini Hrvatskoj predviđala je i osnivanje posebnog Ustavnog suda s nadležnošću za ocjenu ustavnosti zakona i rješavanje sukoba nadležnosti između središnjih organa i Banovine Hrvatske, koji je trebao biti osnovan kraljevom uredbom, ali do toga do 1941. nije došlo

4. USTAVNI POLOŽAJ BANOVINE HRVATSKE

- Posebni položaj Banovine Hrvatske koji je odudarao od nekih temeljnih načela Ustava iz 1931. i izvanredni (a ne redovni) način na koji su donesene tako važne izmjene značajne za cijelu zemlju predstavljali su izazov tadašnjim ustavnim pravnicima u tumačenju ustavnog položaja Banovine Hrvatske
- Uređenje Banovine Hrvatske nedvojbeno je bilo formalno provizorno i u konačnici je ovisilo o potvrdi Narodnog predstavništva, ali je sadržaj Uredbe o Banovini Hrvatskoj ukazivao na trajnost tog uređenja čije bi ozbiljnije mijenjanje ili čak ukidanje zasigurno izazvalo ozbiljne političke posljedice za cijelu zemlju
- teško je formalno provizoran propis poput Uredbe o Banovini Hrvatskoj nazvati ustavom Banovine, kako su tvrdili neki ugledni hrvatski pravnici. Banovina Hrvatska stekla je širok stupanj autonomije te je bila isključivo nadležna za uređenje bitnih elemenata sustava vlasti (izborno pravo, ustroj Sabora, odgovornost bana, organizacija uprave i sudstvo, redarstvo, uređenje prava građana), dok je sporove o nadležnosti između nje i države trebao rješavati posebni ustavni sud

- Kralj je ipak imao kontrolne mehanizme prvenstveno preko potvrde banovinskih zakona te imenovanja bana, a i sudaca
- S druge strane, čini se da je Uredba o Banovini Hrvatskoj donesena u formalno korektnom postupku kakav je u tom oktroiranom Ustavu bio svjesno ugrađen, nasuprot tvrdnjama nekih uglednih srpskih ustavnih pravnika da je Uredba o Banovini Hrvatskoj ncustavna s obzirom na preširok sadržajni zahvat za institut čija je svrha privremeno rješavanje izvanrednih stanja koje bi trebalo biti ograničeno npr. na sužavanje ili ukidanje pojedinih prava građana, a ne bi moglo obuhvatiti i reviziju temeljnih odredbi Ustava
- najbliže stvarnosti bila tvrdnja da je Uredbom o Banovini Hrvatskoj izvršena faktična revizija važećeg Ustava s obzirom na to da su Uredbom izmijenjena neka najvažnija načela i odredbe Ustava i to unitarni koncept jedinstvenog naroda i centralistički karakter države i njezina banovinska struktura
- značajne i dalekosežne izmjene bi po prirodi stvari trebale proći kroz redovni postupak revizije, ali je iz već navedenih razloga odabran izvanredni put te, formalno gledano, pravni provizorij kao njegov ishod
- ni s obzirom na sadržaj, a još manje s obzirom na njezinu provizornu prirodu, sama Uredba o Banovini Hrvatskoj nije izmijenila prirodu oblika vladavine predviđenog Ustavom premda bi se moglo reći da ga je dovela u pitanje.
- U političkom je smislu Banovina Hrvatska bila pokazatelj propasti modela integracije i legitimizacije nove države kroz stvaranje troplemene ili jedinstvene nacije, a može se smatrati i reakcijom na nedemokratsko obličje te države

PETI DIO

HRVATSKA I JUGOSLAVIJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

I. ZAUZIMANJE I PODJELA JUGOSLAVIJE

- Nakon punog oslanjanja na Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku za vrijeme kralja Aleksandra, Jugoslavija se pod Kraljevskim namjesništvom u vanjskoj politici postupno približavala Njemačkoj i Italiji
- Pod pritiskom Njemačke, koja je htjela osigurati bok u predstojećem napadu na SSSR, vlada Cvetković — Maček 25. ožujka 1941. potpisala je pristup Trojnom paktu (Njemačka, Italija, Japan)
- dva dana nakon toga skupina jugoslavenskih vojnih časnika na poticaj britanske tajne službe izvršila je državni udar te postavila novu vladu, a maloljetnog kralja Petra II. proglasila punoljetnim i time uklonila Kraljevsko namjesništvo
- U novu je vladu ušao i Vladko Maček nakon što je otklonio njemački poziv da u budućnosti preuzme vođenje Hrvatske te nakon što je od novog predsjednika vlade generala Dušana Simovića dobio jamstva da se neće mijenjati položaj Banovine Hrvatske
- ako je nova vlada izjavila da želi preuzeti obveze prethodne vlade, što je uključivalo i članstvo u Trojnom paktu, Hitler je naredio napad na Jugoslaviju, do kojeg je bez prethodne objave rata došlo 6. travnja 1941.
- Kralj Petar II. i vlada izbjegli su u inozemstvo, dok je vrhovno zapovjedništvo jugoslavenske vojske već 17. travnja potpisalo bezuvjetnu kapitulaciju
- Vladko Maček u vladu je imenovao svoga zamjenika, dok se sam povukao u okolicu Zagreba, a s vladom je u inozemstvo otišao i ban Banovine Hrvatske Ivan Šubašić
- Sile Osovine Njemačka, Italija i Mađarska te Bugarska, koja je poslije također zauzela pojedina jugoslavenska područja, poraz jugoslavenske vojske i zauzimanje jugoslavenskog teritorija tumačile su kao konačno uništenje države i puno preuzimanje njezina suvereniteta (debelacija), kao što je već bio slučaj s Poljskom čiji je teritorij Njemačka podijelila sa SSSR-om
- Jugoslavenska pak vlada u izbjeglištvu službeno je proglasila kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i nastavak borbe protiv neprijatelja, Četničke odrede pukovnika jugoslavenske vojske Draže Mihailovića vlada je proglasila „Jugoslovenskom vojskom u otadžbini“
- Na četničke formacije veći će se dio rata oslanjati i politika zapadnog dijela savezničke koalicije, to jest Ujedinjenog Kraljevstva i SAD
- o kapitulaciji jugoslavenske vojske Njemačka i Italija sklopile su sporazum o uspostavi dvaju interesnih područja odvojenih demarkacijskom linijom- Pojedine dijelove unutar tih područja anektirale su Njemačka i Italija odnosno Mađarska i Bugarska, dok je na drugima uspostavljena vlast domaćih snaga pod nadzorom njemačkih ili talijanskih vlasti. Tako je uspostavljena i Nezavisna Država Hrvatska njezin se teritorij protezao na oba interesna područja na kojima su Njemačka i Italija i nakon službenog priznanja NDH-a zadržale svoju vojsku
- Daljnja su zbivanja vodila podizanju oružanog ustanka u kojem je formiran partizanski pokret, uglavnom pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije
- Taj je pokret uspostavio svoju organizaciju vlasti i kontrolirao pojedina područja (čiji se opseg mijenjao ovisno o vojnim operacijama) uglavnom na teritoriju NDH-a. Time je tijekom Drugog svjetskog rata na području NDH-a uspostavljeno dvovlašće, pa i trovlašće vlasti Nezavisne Države Hrvatske zajedno s talijanskim i njemačkim vojnim vlastima te vlasti partizanskog pokreta kao i vlasti jugoslavenske vlade u izbjeglištvu koja se oslanjala na svoj legalitet

II. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

1. STVARANJE I MEĐUNARODNO PRIZNANJE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

- Uspostavu Nezavisne Države Hrvatske proglasio je u ime odsutnog poglavnika Ante Pavelića, u govoru preko radija 10. travnja 1941. Slavko Kvaternik, vođa ustaške skupine u zemlji
- Vladko Maček je pak posebnom izjavom pozvao tijela Banovine Hrvatske i narod na suradnju s novom vlašću. Ubrzo je u Zagreb iz Italije sa skupinom ustaša stigao poglavnik Ante Pavelić te imenovao vladu. Pavelić je zadržao titulu poglavnika kao utemeljitelj i vrhovnik ustaškog pokreta koji je imao program rušenja Jugoslavije i uspostavu hrvatske države
- NDH je, prema prethodnom njemačko-talijanskom dogovoru, trebala biti u talijanskoj sferi utjecaja, ali su i Nijemci ulagali napore radi zaštite svojih interesa te nastojali ojačati svoj utjecaj u NDH-u- Njemačka je podržala i ubrzano priznanje novoproglašene države
- 12 država koje su priznale NDH bile su članice Trojnog pakta ili Antikominternskog pakta, a tim je savezima pristupio i NDH. Vodstvo NDH-a posebne je napore uložilo na dobivanje priznanja Svete Stoline, ali do tog priznanja neće doći unatoč tome što su dvije zemlje uspostavile svoje stalne delegacije
- Sveta Stolina nastavila je priznavati jugoslavensku vladu u izbjeglištvu s kojom je održavala vezu preko jugoslavenskog veleposlanstva u Vatikanu

2. RIMSKI UGOVORI I GRANICE NDH-a

- Glavno je pitanje bilo granica s Italijom- Temeljem pregovora u svibnju Pavelić i Mussolini su u Rimu 18. svibnja 1941. potpisali tzv. Rimske ugovore koje je stvarno nametnula Italija
- Prvi od tih ugovora utvrđuje granicu između NDH-a i Italije
- Njime je Italija dobila najrazvijeniji dio hrvatske obale s lukama i sve vanjske otoke kojima je posve okružila i nadzirala prostor koji je dobio NDH, Hrvatskoj je pripao podvelebitski dio obale od Bakarca do ušća Zrmanje i obalni pojas od Omiša do Dubrovnika sa slabo povezanim lukama Metković i Gruž te veći otoci Pag, Brač, Hvar i poluotok Pelješac-
- Taj je pojas nazvan Prva zona
- Drugim ugovorom NDH se obvezao da na svom obalnom pojasu i u zaleđu neće podizati vojne objekte ni držati ratnu mornaricu, osim policijske i financijske službe
- Taj je pojas nazvan Druga zona
- Područje od nje do linije podjele interesnih sfera s Njemačkom nazivalo se Treća zona
- Trećim se ugovorom uređuju politički odnosi dviju zemalja tako da je Italija preuzela 25-godišnje jamstvo za političku neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Kraljevine Hrvatske, kako se Hrvatska naziva u ugovoru, dok je NDH preuzeo obvezu da ne sklapa međunarodne sporazume u protivnosti s tom obvezom- NDH se obvezao i da će se koristiti iskustvima talijanske vojske pri ustroju i obuci svoje vojske. Time je NDH stavljen pod neku vrstu zaštite Italije- Granica prema Crnoj Gori dodatno je određena ugovorom od 27. listopada 1941.
- Rimske ugovore hrvatsko je stanovništvo vrlo ogorčeno prihvatilo
- Te je ugovore Pavelić raskinuo odmah po objavi kapitulacije Italije te donio odluku o uvođenju hrvatske uprave na područja obuhvaćena Rimskim ugovorima
- Hitler je tada osnovao Područje operativne zone Jadransko primorje u koje je uvrstio Istru, Rijeku, Sušak, Bakar i otok Krk te držao Zadar i Lastovo, dok je ostalo prepušteno NDH-u
- Zapadne su granice NDH-a utvrđene sporazumom s Njemačkom kojim je uglavnom preuzeta prijašnja hrvatsko-slavonska granica prema austrijskim odnosno slovenskim zemljama, dok je ostatak granice prema dijelu koji je zauzela Italija utvrđen razmjenom nota temeljem kojih je granica išla od tromeđe na Žumberačkoj gori uglavnom slijedeći rijeku Kupu
- Sjeverna je granica s Mađarskom slijedila granicu utvrđenu Hrvatsko-ugarskom nagodbom, ali je ona jedina ostala sporna jer je Mađarska u ratu zauzeto Međimurje anektirala u prosincu 1941'. NDH je na aneksiju reagirao protestnom notom i odbijao priznati tu granicu. No, NDH nije pokazao interes za Baranju koju je Mađarska također anektirala
- Istočna granica proglašena je odlukom poglavnika i uz prethodni dogovor s Hitlerom
- Ta je granica slijedila granicu Trojedne Kraljevine nakon priključenja Vojne krajine 1883. i staru granicu Bosne i Srbije te je išla od ušća Save u Dunav, zatim uzvodno do ušća Drine i Drinom do Brusnice te starom bosansko-srpskom granicom
- Njemačke su vlasti u listopadu 1941. predale Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Zemun
- NDH je tako približno obuhvaćao područje Banovine Hrvatske znatno prošireno područjima prema istoku, a umanjeno gubitkom onih područja koje su dobile odnosno anektirale Italija i Mađarska

3. OBLIK VLADAVINE I SREDIŠNJE INSTITUCIJE VLASTI

- NDH nije imala ustav ili neki jedinstveni akt o svom ustroju, već skup temeljnih propisa ustaškog pokreta te zakona ili drugih akata koje je sve donosio poglavnik
- pravni stručnjaci u NDH-u smatrali da NDH ima ustav u materijalnom smislu, koji su činili Ustav „Ustaše“ Hrvatskog oslobodilačkog pokreta iz 1932., Načela Hrvatskog ustaškog pokreta iz 1932. i temeljni propisi o organizaciji vlasti

- Nezavisna Država Hrvatska počivala je na totalitarnom sustavu
- Pravni stručnjaci NDH-a isticali su autoritarnu i totalitarnu prirodu države i naglašavali da koncentracija sve državne vlasti u jednoj osobi koja nije bila odgovorna nikome te široka nadležnost države koja zadire i u privatnu sferu građana predstavlja izraz snage državne vlasti
- Totalitarna priroda države bila je vidljiva i u tome što je jedina dopuštena politička organizacija bila ustaška organizacija, dok su ostale političke stranke bile zabranjene
- Pavelić je istodobno bio poglavnik pokreta i državni poglavar, a objedinjenost ustaške i državne organizacije vidjela se i na drugim planovima. Poglavnik je objedinjavao svu vlast i donosio sve bitne odluke u unutarnjoj i vanjskoj politici, postavljao je sve visoke dužnosnike i bio vrhovni zapovjednik oružanih snaga
- Vlada NDH-a, s Pavelićem na čelu i ustaškim prvcima kao ministrima, osnovana je Zakonskom odredbom o državnoj vladi 24. lipnja 1941. prema kojoj poglavnik imenuje i smjenjuje predsjednika vlade i sve ministre
- NDH nije imao izabrana i predstavnička tijela
- Zakonskom odredbom o Hrvatskom državnom saboru, koju je na samom početku 1942. donio poglavnik, osnovano je i zatim sazvano to tijelo, čije je djelovanje Zakonska odredba ograničila do konca 1942.- Taj je sabor bio imenovan, a ne izabrano tijelo
- činili su ga zastupnici posljednjeg Hrvatskog sabora 1918., zastupnici izabrani na skupštinskim izborima 1938. te osnivači i doživotni članovi Glavnog odbora bivše Hrvatske seljačke stranke, članovi Vijeća bivše Hrvatske stranke prava izabrani 1919., ustaški doglavnici, poglavni pobočnici i povjerenici Glavnog ustaškog stana te dva predstavnika njemačke narodnosne skupine
- Sabor je rad svečano počeo 23. veljače 1942. i nastavio do 28. veljače- Tada je prihvaćen zaključak o ništavosti svih državnopravnih akata donesenih od 1. prosinca 1918. do 10. travnja 1941. koji su se ticali hrvatskog naroda i njegove samobitnosti, a priznati su svi „državni čini“ od uspostave NDH-a- Taj je zaključak u obliku zakona potvrdio poglavnik. Sabor je 1942. održao devet (jednodnevnih) sjednica u veljači, dvije u travnju i jednu u prosincu- Potom više nije sazivan, što pokazuje na to kakav je položaj imao
- U Rimskim se ugovorima Hrvatska naziva Kraljevina Hrvatska s obzirom na dogovor Pavelića i grofa Ciana, talijanskog ministra vanjskih poslova koji je ideju o osnivanju kraljevine iznio još 1940. mogućnost da NDH bude kraljevina proizlazila je iz Zakonske odredbe o kruni Zvonimirovoj donesene 15. svibnja, neposredno pred sklapanje Rimskih ugovora, u kojoj se navodi da suverenitet Nezavisne Države Hrvatske predstavlja kruna kralja Zvonimira, pa ta koncepcija podsjeća na teoriju o ugarskoj svetoj kruni- U audijenciji kod talijanskog kralja prigodom potpisivanja Rimskih ugovora Pavelić je ponudio „Zvonimirovu krunu“ vladajućoj kući Savoja. Za budućeg je hrvatskog kralja tada određen vojvoda od Spoleta Aimone di Savoia-Aosta kojeg je kralj Vittorio Emanuele okrunio za hrvatskog kralja Tomislava II.- No, novi kralj nikada nije došao u Hrvatsku, a formalno je abdicirao 12. listopada 1943.
- NDH se raspao nakon vojnih uspjeha saveznika i nadiranja partizanskih jedinica- Postojanje NDH-a okončano je 6. svibnja 1945. kada je Pavelić s vladom i oružanim snagama napustio Zagreb i otišao u smjeru Austrije- S trupama NDH-a povlačio se i velik broj civila prestrašenih dolaskom partizana
- Predaja oružanih snaga NDH-a i drugih vojnih formacija s jugoslavenskog područja te mnogobrojnih civila partizanskim trupama od saveznika kod Dravograda završila je masovnim izvansudskim smaknućima koja su se sporadično nastavila i tijekom kretanja zarobljeničkih kolona prema jugu sve do Makedonije („križni put“)

4.ORGANIZACIJA UPRAVE

- Ustaška je vlast preuzela zatečeni banovinski ustroj pa je uprava djelovala u kontinuitetu
- u Drugoj i Trećoj zoni gdje je najprije uvedena talijanska civilna vlast, ali su se nakon Rimskih ugovora ipak postupno uvodili hrvatski organi, iako uz daljnja talijanska ometanja
- Talijanska je vojska postupno zauzela cjelokupnu zonu demilitariziranu temeljem Rimskih ugovora, potisnula hrvatske upravne organe i praktički preuzela stvarnu vlast te naoružavala i četnike
- osnovane su velike župe kao jedinice državne uprave na čelu s velikim županima koje je imenovao poglavnik- Iznimka je bio grad Zagreb koji je bio neposredno podređen vladi NDH-a
- Velike župe, kojih je bilo 22, dijelile su se na kotare, a oni na općine- Takva jedinstvena organizacija bila je uvedena na cijelom području NDH-a
- Na prijašnjim rubnim područjima s Bosnom i Hercegovinom velike župe formirane su tako da prekorače prijašnje granice. i tako prebrišu prijašnju podvojenost.
- Nakon kapitulacije Italije 1943. takva je upravna podjela uvedena i na obalno područje
- Temeljem „Naredbe o utvrđivanju rasne pripadnosti državnih i samoupravnih službenika i vršitelja akademskih zvanja“ sve su osobe u navedenim položajima bile obvezne dati izjavu o svojem rasnom porijeklu i rasnom porijeklu bračnog druga. Te su prijave potom kontrolirale vlasti NDH-a

5. SUDSTVO I PRAVO

- Nezavisna Država Hrvatska preuzela je zatečene jugoslavenske propise i vrijedeće propise iz prijašnjih razdoblja uz izmjene bez većeg značenja te uz izmjene uvjetovane političkim razlozima
- Unatoč pripremi novog građanskog zakonika u kolektivističkom duhu, cijelo je vrijeme trajanja NDH-a na snazi ostao Opći građanski zakonik, minimalno su izmijenjena pravila o građanskom postupku ali je 1941. ukinuto javno bilježništvo s obrazloženjem da se radi o u narodu omrznoj instituciji koja je visokim pristojbama iskorištavala narod
- Glavne izmjene jugoslavenskog Kaznenog zakonika iz 1929. sastojale su se u pooštrenju kazni (naročito za djela protiv države) i promijenjenom jeziku, ali je bila ukinuta zastara za kaznena djela protiv službene dužnosti počinjena od 1918. nadalje-Redovni kazneni postupak utvrđen Zakonom o sudskom kaznenom postupku iz 1929, pretrpio je manje značajne izmjene- radno pravo NDH-a odstupilo je od dotadašnjih načela i zasnivalo se na temeljima njemačkog i talijanskog zakonodavstva- Naročito značajno bilo je načelo o skladnoj suradnji kapitala i rada, što je uključivalo zabranu radničkih sindikata i štrajka
- posebno je obilježje sudbenom sustavu NDH-a davalo izvanredno zakonodavstvo
- Ubrzo nakon osnivanja NDH-a donesena je Zakonska odredba o sačuvanju hrvatske imovine kojom su poništeni pravni poslovi iznad određene vrijednosti koje su dva mjeseca prije proglašenja NDH-a sklopili Židovi međusobno ili s trećim osobama dok su svi takvi poslovi sklopljeni nakon proglašenja NDH-a trebali biti podneseni na odobrenje vlastima
- po uzoru na nacističke Nurnberške zakone iz 19395. doneseni i tzv. rasni zakoni usmjereni protiv Židova i Roma, Tako su temeljem Zakonske odredbe o državljanstvu građani NDH-a mogli biti „državni pripadnici” na koje se tek pružala „zaštita” NDH-a te „državljeni” koji su imali politička prava- Državljeni nisu mogli biti nearijci i oni ariji koji su radili protiv oslobodilačkih težnji hrvatskog naroda- Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti propisala je pak kriterije za utvrđenje arijskog porijekla kao i kriterije po kojima se neke osobe smatraju Židovima ili Romima
- Temeljem Zakonske odredbe o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda u načelu su bili zabranjeni brakovi arijaca sa Židovima i drugim nearijcima kao i izvanbračni spolni odnosi nearijske osobe s arijskom ženskom osobom, za što je bila propisana zatvorska kazna, Zakonska odredba o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda, zabranila je Židovima sudjelovanje u sportskom, kulturnom i društvenom životu, dok je Zakonska odredba o podržavljenju imetka Židova i židovskih poduzeća omogućila konfiskaciju židovske imovine bez naknade- Osim tog zakona brojni su drugi propisi olakšavali mogućnost izvlaštenja privatnog vlasništva u korist novoformirane države koja je svoje postojanje započela bez imalo ozbiljnijih sredstava-Zakonska odredba o prijelazu s jedne vjere na drugu derogirala je prijašnje propise i olakšala „prevjeravanje” Srba- Uhićenja Židova i Roma i Srba kao i Hrvata koji su smatrani protivnicima režima te internacije u logore, od kojih je najveći bio Jasenovac, započela su tijekom 1941. Teror protiv Srba dodatno je potaknuo njihov odlazak u partizanske i četničke formacije- Organizaciju sudstva načelno je karakterizirao kontinuitet s prijašnjim sustavom, ali uz dopune kojima je uspostavljena paralelna mreža izvanrednih sudova- NDH je preuzeo jugoslavenski sustav redovnih sudova pa su, uz promjene naziva sudova i njihove teritorijalne nadležnosti, u NDH-u djelovali kotarski sud, sudbeni stol, Banski stol i Stol sedmorice u Zagrebu i Sarajevu, a pri nekim su kotarskim sudovima kao posebna odjeljenja osnovani i šerijatski sudovi- Značajna je promjena trebala biti ukidanje Stola sedmorice u Zagrebu i Vrhovnog suda u Sarajevu 1942. umjesto kojih je trebao biti osnovan Vrhovni sud u Banjoj Luci, kao kasacijski sud za cijeli NDH- taj sud nikada nije započeo s radom te su Stol sedmorice u Zagrebu i Vrhovni sud u Sarajevu nastavili svoje djelovanje- S obzirom na totalitarnu prirodu režima, o neovisnosti sudstva nije bilo ni govora, a zakonom od 21. travnja 1941. svi su suci i sve osoblje sudova i državnih odvjetništava stavljeni na raspolaganje novim vlastima koja je mogla slobodno odlučiti o njihovoj daljnjoj profesionalnoj sudbini- Međutim, već je 1941. počelo osnivanje izvanrednih sudova koji su bili zamišljeni kao privremena mjera- Suce tih sudova imenovala je izvršna vlast- Zakonskom odredbom za obranu naroda i države od 17. travnja 1941. utvrđen je zločin veleizdaje, koji je opisan kao povreda časti i životnih interesa hrvatskog naroda ili ugrožavanje opstanka NDH-a ili državne vlasti, za što je jedina propisana kazna bila smrtna. Apstraktna formulacija iz tog propisa omogućivala je arbitrarno suđenje koje se odvijalo u hitnom postupku pred izvanrednim narodnim sudom čija je tri člana postavljao ministar pravosuđa- U svibnju 1941. pri sudbenim stolovima osnovani su prijekni sudovi s nadležnošću za niz djela iz Kaznenog zakonika iz 1929. i novih djela za koja su, u slučaju utvrđene krivnje, također mogli izreći jedino smrtnu kaznu- Putem više zakonskih odredbi uvedeno je načelo retroaktivnosti u kaznenom pravu pa je prijekni sud mogao suditi i „unatrag” za kazneno djelo koje je bilo predviđeno npr. propisom od 5. srpnja 1941., a počinjeno od 10. travnja 1941. nadalje- Pokretni prijekni sudovi su pak mogli djelovati na cijelom području NDH-a- Veliki izvanredni narodni sudovi koji su sudili u peteročlanim vijećima, u kojima su najmanje dvojica vijećnika bili profesionalni suci viših sudova (što znači da su trojica mogli biti laici), na inicijativu ministra pravosuđa razmatrali su presude izvanrednog narodnog suda, prijekog i pokretnog prijekog suda- Njihova je osnovna zadaća bila spriječiti učestalije donošenje oslobađajućih presuda koje su bile jedina alternativa smrtnoj kazni Za pripadnike Ustaške bojne pri poglavniku, Ustaške vojnice i Ustaške nadzorne službe stegovnu i kaznenu nadležnost imao je Ustaški stegovni i kazneni sud u Zagrebu
- Uspostavljen je bio i sustav vojne sudbene vlasti koji se temeljio na zakonima i odgovarajućem sustavu Kraljevine Jugoslavije

III. IZGRADNJA FEDERALNE JUGOSLAVIJE

1. POLITIČKI OKVIR

- Komunistička partija Jugoslavije započela je pripreme za borbu protiv okupacijskih snaga i rekonstrukciju jugoslavenske države kao komunističke federacije
- Komunistička partija Jugoslavije nakon prvotne unitarističke usmjerenosti još je 1924. reagirala na velikosrpski hegemonizam i ujedno prosljedila stav Komunističke internacionale o potrebi razbijanja jugoslavenske države kao umjetne tvorevine i dijela cordon sanitaire oko SSSR-a na neovisne nacionalne radničko-seljačke države
- Program razbijanja Jugoslavije potom je zamijenjen programom izgradnje komunističke federacije na osnovi prava naroda na samoodređenje pa su u tom duhu u okviru KPJ-a 1937. osnovane KP Hrvatske i KP Slovenije, a planirano je bilo osnivanje i KP Makedonije
- potaknula je oružane ustanke u različitim krajevima Jugoslavije i vrlo brzo uz vojnu strukturu počela uspostavljati i civilna tijela vlasti- ta su tijela vlasti bili narodnooslobodilački odbori (NOO) organizirani na općinskoj i kotarskoj razini, a njihova je struktura zasnovana na načelu jedinstva vlasti bila osnova organiziranja i na višim razinama
- Potaknut vojno-političkim uspjesima- KPJ je odlučio osnovati zajedničko političko predstavničko tijelo jugoslavenskih zemalja nakon kojeg su potom osnovana i predstavnička tijela tih zemalja. Tako je 26. i 27. studenoga 1942. na prvom zasjedanju u Bihaću osnovano Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), nakon čega su konstituirana i zemaljska antifašistička vijeća, među kojima i Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)
- Daljnji vojni i politički uspjesi u zemlji, kojima se partizanski pokreta nametnuo kao važan činilac i u politici saveznika te potreba partizanskog pokreta da stekne međunarodnu afirmaciju nasuprot kraljevskoj vladi bili su pretpostavka sazivanja Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu 29. i 30. studenoga 1943.
- Na tom se zasjedanju AVNOJ proglasio vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom Jugoslavije te donio više dalekosežnog značenja, od kojih su najznačajnije bile one o izgradnji vlasti na federalnom načelu i zabrani povratka kralja Petra II. u zemlju- Sukladno tom potezu i zemaljska vijeća, među njima i ZAVNOH, proglasila su se izvršnim i zakonodavnim tijelima svojih zemalja
- 1944. za predsjednika jugoslavenske vlade imenovan federalistički usmjeren Ivan Šubašić, predratni član HSS-a, koji je potom kroz dva sporazuma s Titom, kao predsjednikom Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), to jest svojevrsne „avnojske vlade“, uspostavio zajedničku provizornu vladu Tito – Šubašić
- zbivanja nakon Drugog svjetskog rata zapravo predstavljala nastavak procesa započetih tijekom rata s osnovom u odlukama AVNOJ-a. Tako se 1945. Treće zasjedanje AVNOJ-a nakon kooptiranja određenog broja građanskih političara, znanstvenika i javnih djelatnika prekonstituiralo u Privremenu narodnu skupštinu koja je pripremila izbore za Ustavotvornu skupštinu. Donošenjem Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1946. posve je okončan proces uspostavljanja nove vlasti započet u Drugom svjetskom ratu

2. NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI

- Narodnooslobodilački odbori pojavili su se tijekom 1941. iz pragmatičkih razloga kao podrška partizanskim jedinicama, ali i kao politički organi vlasti koji su funkcionirali i kao zamjena za raspadnuta lokalna tijela vlasti
- To su bila izborna tijela, izabrana pod utjecajem komunističkih struktura
- Sastojala su se od plenuma djelegata određene teritorijalne jedinice i užeg odbora koji je birao plenum
- Organizacija i nadležnost NOO-a bila je zasnovana na načelu jedinstva vlasti te su oni donosili opće normativne akte, a imali su i izvršnu i sudsku funkciju. Tako su NOO-i osnivali seoske straže, surađivali u gonjenju neprijatelja i njegovih suradnika, konfiscirali „narodnim neprijateljima“ materijalna dobra potrebna vojnim jedinicama, osiguravali ishranu stanovništva, sudili zbog počinjenih kaznenih djela i provodili sankcije, rješavali sporove građanske prirode između stanovnika
- Narodnooslobodilački odbori bili su uspostavljeni u vertikalnom i hijerarhijskom nizu kao seoski, općinski i kotarski (u nekim su zemljama osnovani i glavni zemaljski odbori). Njima je rukovodio Vrhovni štab (to jest stožer) narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije koji je u veljači 1942. donio tzv. Fočanske propise kojima su bili uređeni ustroj, nadležnost i djelovanje NOO-a dok je u Hrvatskoj još koncem 1941. bio donesen sličan Ostrožinski pravilnik
- cijela se mreža NOO-a stabilizirala te osnivanjem AVNOJ-a i zemaljskih antifašističkih vijeća pretvorila u cjelovit sustav
- AVNOJ i zemaljska vijeća preuzeli su rukovođenje NOO-ima i donošenje propisa pa se tijekom 1944. u NOO-ima osnivaju izvršni odbori s pročelnicima na čelu pojedinih specijaliziranih odjela
- Narodnooslobodilački će odbori i nakon rata, sve do Općeg zakona o narodnim odborima iz 1952., ostati okosnica novog ustrojstva Vlasti na lokalnim razinama

3. ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE

- Potreba osnivanja političkog rukovodstva koje bi u cijeloj zemlji rukovodilo civilnim poslovima i ujedno vodilo aktivnosti prema inozemstvu bili su osnovni razlozi zbog kojih su Centralni komitet KPJ-a i Vrhovni štab dali inicijativu za sazivanje Prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 26. studenoga 1942. u Bihaću
- Pozivnice je najistaknutijim vojnim i političkim osobama od kojih se mogla očekivati suradnja kao vrhovni komandant uputio Josip Broz Tito
- zbog ratnih prilika na to zasjedanje nisu došli pozvani predstavnici iz Makedonije i Slovenije, smatralo se da ono predstavlja sve narode Jugoslavije- Josip Broz Tito tada je istaknuo da zbog otpora Saveznika još nije moguće stvoriti legalne organe
- Prvo zasjedanje AVNOJ-a donijelo je tri akta
- Rezolucijom o osnivanju AVNOJ-a utvrđeno je da je njegov osnovni cilj oslobođenje zemlje i puna sloboda i ravnopravnost naroda u jedinstvenoj zajednici
- Rezolucijom o organizaciji AVNOJ-a utvrđeno je da se on sastoji od Plenuma i Izvršnog odbora s predsjednikom i tri potpredsjednika
- Zbog ratnih okolnosti Izvršni je odbor preuzeo nadležnosti Plenuma između zasjedanja, s time da njegove odluke naknadno potvrdi Plenum
- Izvršni je odbor potom osnovao specijalizirane odsjeke s razvijenom aktivnošću, čime se počeo pretvarati u vladu defacto „Proglasom narodima Jugoslavije“ AVNOJ se posebno obratio svakom narodu, a njim je potaknuo osnivanje zemaljskih antifašističkih vijeća
- Drugo zasjedanje AVNOJ-a sazvano za 29. studenoga 1943. u Jajcu - za to zasjedanje izabrala su zemaljska antifašistička vijeća odnosno druga tijela u zemljama u kojima to nije bilo moguće pa je već time naznačen razvoj u smjeru federalne strukture vlasti
- Drugo zasjedanje AVNOJ-a donijelo je Deklaraciju u kojoj su izložena osnovna načela ustroja novog poretka sadržana u tri odluke temeljnog značenja u procesu razvoja federalnog uređenja jugoslavenske države
- Prvom je odlukom AVNOJ proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom kao privremeni organ „vrhovne narodne vlasti“ u Jugoslaviji za vrijeme rata, a istom je odlukom osnovan i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeno tijelo s obilježjima vlade, Predsjedništvo AVNOJ-a ovlašteno je da između zasjedanja AVNOJ-a preuzme nadležnosti Plenuma, kojem je bilo odgovorno- Među tim je nadležnostima bilo i imenovanje NKOJ-a koji je pak bio odgovoran Plenumu i Predsjedništvu
- Drugom su odlukom vladi u izbjeglištvu oduzeta sva prava zakonite vlade te je zabranjen povratak u zemlju kralju Petru II. dok jugoslavenski narodi nakon rata ne riješe pitanje oblika vladavine
- Trećom odlukom postavljeni su temelji federalnog ustroja jugoslavenske države
- Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu polazi od načela „prava naroda na samoopredjeljenje, uključujući pravo na odcjepljenje ili na ujedinjenje s drugim narodima“- U normativnom dijelu ta odluka najprije utvrđuje da narodi Jugoslavije nisu priznali raskomadnost zemlje i da su borbom izrazili želju da ostanu u jugoslavenskoj zajednici, nakon toga utvrđuje da će se radi osiguranja načela suvereniteta naroda Jugoslavije i onemogućivanja bilo kojeg hegemonizma Jugoslavija izgraditi na federativnom načelu koje će osigurati ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
- Odluka nadalje navodi da su u skladu s federalnim i demokratskim smjerom izgradnje zemlje kod pojedinih naroda već osnovana predstavnička tijela, i to za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju (Slovenski NOO), Crnu Goru i Boku, Sandžak, Makedoniju
- Odluka utvrđuje da je AVNOJ vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i predstavnik suvereniteta naroda Jugoslavije kao cjeline
- nacionalnim su manjinama zajamčena sva nacionalna prava
- Tom je odlukom federalno uređenje proglašeno bitnim i trajnim (a ne privremenim) obilježjem novog ustavnog poretka
- Odluka je utvrdila i pet konstitutivnih i time jednakopravnih naroda Jugoslavije, nasuprot tri priznata „plemena“ jednog naroda u prethodnom uređenju
- U navođenju federalnih jedinica vidljiv je kompromis po kojem se može zaključiti o prevladavajućem nacionalnom načelu formiranja federalnih jedinica koje narušava Bosna i Hercegovina ustrojena kao višenacionalna zajednica- Ova odluka, a i neki drugi akti AVNOJ-a ne određuju osjetljivu materiju međurepubličkih granica jer je rješavanje tog pitanja, najvjerojatnije svjesno, ostavljeno za poslijeratno razdoblje
- Za Hrvatsku je značajno da je na Drugom zasjedanju potvrđena odluka ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i anektiranih dijelova Hrvatske slobodnoj Hrvatskoj, čime je ona dobila unutarnji državnopravni značaj
- Ta odluka nije imala i međunarodnopravne posljedice jer u to doba AVNOJ nije bio međunarodno priznat, a čini se da ni sam Tito u komunikaciji sa saveznicima o pitanju Istre i Trsta nije spominjao taj akt
- struktura federalne vlasti uspostavljena na Drugom zasjedanju upućuje na podijeljeni suverenitet s težištem na saveznoj vlasti koja ima „krovnu“, ali i prevladavajuću nadležnost koja nije bila jasno određena- Na to upućuje dikcija Odluke o izgradnji

Jugoslavije na federalnom načelu, ali i činjenica da su se zemaljska antifašistička vijeća konstituirala kao državna tijela tek nakon uspostave savezne vlasti na Drugom zasjedanju AVNOJ-a

- Jugoslavenska je federacija svoje postojanje tako počela kao konstrukcija koja je građena „odozgo- Na to još više upućuje djelovanje središnje vlasti koje je u praksi bilo potpuno nadređeno zemaljskim vlastima, što nije bilo nerazumljivo u ratnim okolnostima djelovanja
- Prevlasti središta bitno je pridonosila i paralelna „partijska“ linija zapovijedanja u kojoj su se sve odluke donosile u tijelima Komunističke partije i potom prenosile u državna tijela u kojima su odlučujuću ulogu imali članovi te stranke
- tako je u novoj složenoj perspektivno federalnoj strukturi u njezinom formativnom razdoblju u praksi uspostavljena stvarna prevlast središnjih državnih a istodobno se uobličavala i struktura „partijske države”
- uspostavljen je provizorni državnopravni poredak federalnog karaktera i republikanskog ustroja.
- tim odlukama nije do kraja riješen odnos s konkurentskim ustavnim poretom oličenim u kralju, čiji je položaj znatno oslabljen nadležnostima AVNOJ-a, ali sama institucija kralja odnosno monarhija nije ukinuta- Bila je tako riječ o provizoriju koji je, uz proglašen oblik vladavine federalnog karaktera utvrđen tek u bitnim odrednicama, sadržavao elemente republikanskog kao i monarhijskog uređenja- Sve to pokazuje da je bila riječ o početku, a ne o dovršetku procesa formiranja novog ustavnog poretka

4. ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE

- Osnivanje političkih predstavništava naroda odnosno pojedinih područja bilo je uglavnom provedeno prije Drugog zasjedanja AVNOJ-a kroz tijela navedena u Odluci o izgradnji Jugoslavije na federativnom načelu
- Nakon Drugog su zasjedanja pak u federalnim jedinicama navedenim u toj odluci tijekom 1944. konstituirana vrhovna tijela državne vlasti tih jedinica
- U Hrvatskoj je Inicijativni odbor za osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske osnovan 1. ožujka 1943. u Ponorima kraj Korenice, a ZAVNOH je, kao vrhovno političko predstavništvo Hrvatske, osnovan na Prvom zasjedanju u Otočcu 13. i 14. lipnja 1943.- Na tom su zasjedanju doneseni Proglas narodima Hrvatske koji objavljuje osnivanje ZAVNOH-a i njegove ciljeve, Poslovnik o radu NOO-a te Plitvička rezolucija koja govori o povijesti hrvatskog naroda i želji za slobodom, o politici prethodnih režima i potrebi povezivanja oslobođenih i neoslobođenih krajeva, o nužnosti borbe za povratak otetih područja te o ravnopravnosti hrvatskog i srpskog naroda
- Između prvog i Drugog zasjedanja ZAVNOH-a njegov je Izvršni odbor 20. rujna 1943. donio Odluku o priključenju Hrvatskoj Istre, Rijeke, Zadra i ostalih po Italiji anektiranih krajeva- tom su odlukom, temeljem načela o samoodređenju naroda, proglašeni ništavim svi akti koje su predratne jugoslavenske vlade i Pavelić sklopili s Italijom te su navedeni krajevi priključeni „matici zemlji Hrvatskoj, a preko nje i bratskoj zajednici naroda Jugoslavije,” dok je talijanskoj nacionalnoj manjini zajamčena (kulturna) autonomija
- Ta je odluka označila uključivanje hrvatskog naroda u Istri prvi put u povijesti u hrvatski politički korpus te trajno uključivanje drugih hrvatskih područja na jadranskoj obali u hrvatske granice novog sustava vlasti koji se u to vrijeme gradi- Iako odluke ZAVNOH-a u to doba nisu imale državnopravni značaj, ta je odluka, kao i odluka Pazinskog sabora od rujna 1943., imala veliko političko značenje
- Na Drugom je zasjedanju u Plaškom 12. — 15. listopada 1943. u ZAVNOH kooptirano 66 novih članova, među kojima je bio znatan broj članova HSS-a i Samostalne demokratske stranke- Tada je prihvaćen Pravilnik o unutarnjoj organizaciji temeljem kojeg je Plenum birao Izvršni odbor s predsjednikom, trojicom potpredsjednika i 11 članova, dok redovite poslove vodi tajništvo koje su činili tajnik i petorica članova- U stvarnosti je tajništvo dalje djelovalo kao faktična vlada
- Treće zasjedanje ZAVNOH-a održano je. u Topuskom 8. — 9. svibnja 1944., nakon Drugog zasjedanja AVNOJ-a te je i ono imalo povijesni značaj- Na tom se zasjedanju ZAVNOH konstituirao kao nosilac suvereniteta „naroda i države Hrvatske kao ravnopravne federalne jedinice Demokratske Federativne Jugoslavije”
- Takav se položaj Hrvatske temeljio na tri bitna akta
- Prvom Odlukom o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na Drugom zasjedanju AVNOJ-a utvrđeno je da su jugoslavenski narodi kroz borbu protiv okupatora stekli i „pravo na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i ujedinjenje s drugim narodima” te se utvrđuje da ZAVNOH kao „predstavnik državnog i narodnog suvereniteta i kao najviši organ državne vlasti federalne države Hrvatske u sastavu DFJ odobrava konstituiranje DFJ na načelima koje je utvrdilo 2. zasjedanje AVNOJ-a”
- Tom je odlukom konstituirana federalna Hrvatska u sklopu federalne Jugoslavije te naglašena svijest o državnopravnoj posebnosti Hrvatske i važnosti prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje
- Drugom se odlukom ZAVNOH konstituira u „pravi državni sabor Hrvatske” i predstavnika suvereniteta države i naroda Hrvatske kao federalne jedinice u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji- Tom je odlukom Plenum ZAVNOH-a proglašen vrhovnim predstavničkim, zakonodavnim i izvršnim tijelom Hrvatske- Utvrđeno je i da Plenum između zasjedanja zamjenjuje Predsjedništvo koje je, zajedno s tajništvom, djelovalo i kao vlada

- Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske naglašava jednakopravnost i ravnopravnost građana bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovijest te jamči nacionalna prava nacionalnim manjinama i naglašava da su Hrvati i Srbi u Hrvatskoj politički ravnopravni narodi
- Pri samom se završetku rata u travnju 1945. u Splitu sastalo Predsjedništvo ZAVNOH-a koje je donijelo odluku o osnivanju Narodne vlade Hrvatske koje imenuje Predsjedništvo kojemu Vlada i odgovara
- Vladu je činio predsjednik (Vladimir Bakarić), dva potpredsjednika i 11 članova.
- Od 20. svibnja 1945. Narodna vlada djeluje iz Zagreba, dok Predsjedništvo od tada počinje donositi zakonske akte umjesto dotadašnjih odluka
- Četvrto zasjedanje u Zagrebu 24. — 25. srpnja 1945. ZAVNOH se preimenovao u Narodni sabor Hrvatske čime se željelo naglasiti njegov povijesni kontinuitet

5. SPORAZUMI TITO - ŠUBAŠIĆ

- U isto vrijeme kada i Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Teheranu je 1943. održan sastanak vođa SAD-a, SSSR-a i Velike Britanije na kojem je zaključeno daje potrebno dati punu vojnu podršku partizanima u Jugoslaviji
- Ubrzo potom Britanci su povukli vojnu misiju i dostavu vojne pomoći Draži Mihailoviću
- Paralelno s tim preusmjerenjem na vojnom planu, saveznici, a naročito Britanci, nastoje premestiti dvojnost jugoslavenskih vlada vodeći računa da budu očuvani i njihovi interesi- Tako je kralj Petar II. nakon engleskog pritiska razriješio tadašnjeg predsjednika kraljevske vlade Božidara Purića, u čijoj je vladi Draža Mihailović imao položaj ministra i mandat povjerio Ivanu Šubašiću koji je potom stupio u kontakt s Josipom Brozom Titom
- Tito i Šubašić zaključili su dva sporazuma, a drugim od njih bila je osnovana jedinstvena vlada Tito — Šubašić
- Prvi sporazum između mandatar nove kraljevske vlade Šubašića i Tita kao predsjednika NKOJ-a zaključen je na Visu 16. lipnja 1944. -Tim se sporazumom Šubašić obvezao da u novoj vladi neće biti osoba koje su se kompromitirale u borbi protiv partizanskog pokreta te da će nova vlada pružiti diplomatsku i drugu pomoć partizanskom pokretu i drugim snagama u borbi protiv okupatora kao i pomoć u prehrani stanovništva u Jugoslaviji
- Posebno je značajno da se nova vlada obvezala priznati demokratsko i federativno uređenje državne zajednice te AVNOJ i NKOJ kao „privremenu upravu zemlje”, dati podršku partizanskom pokretu („Narodno-oslobodilačkoj vojsci”) te osuditi kolaboracioniste
- NKOJ se pak obvezao da neće pokretati pitanje kralja i monarhije jer će pitanje državnog uređenja biti riješeno nakon oslobođenja zemlje te da će javno objaviti izjavu o suradnji sa Šubašićevom vladom- Bitno je i to da su se dvije strane dogovorile o koordiniranju budućih aktivnosti te izrazile želju za što bržom uspostavom jedinstvenog predstavništva države, ali ono tim sporazumom nije bilo uspostavljeno
- Drugi sporazum Tita i Šubašića potpisan je 1. studenoga 1944. u Beogradu u vrlo povoljnim okolnostima za Tita s obzirom na uspjehe partizanskog pokreta- Taj je sporazum postavio neka načela o položaju države i ustrojavanju jedinstvene vlade
- Beogradskim je sporazumom utvrđeno da će Jugoslavija zadržati međunarodnopravni kontinuitet, a da će se u međunarodnim odnosima predstavljati u svom „starom obliku” (to jest kao kraljevina) dok slobodnom odlukom naroda „buduća demokratska i federativna Jugoslavija” ne dobije svoj konačni oblik vladavine- do takve odluke naroda kralj neće ulaziti u zemlju, a poslove iz njegove nadležnosti obavljat će novo Kraljevsko namjesništvo- to je namjesništvo trebalo biti osnovano ustavnim aktom kralja i uz prethodni sporazum predsjednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsjednika kraljevske vlade Šubašića- Kraljevsko namjesništvo trebalo je položiti prisegu kralju, a buduća jedinstvena vlada narodu
- Nova je vlada trebala imati 28 resora, među kojima je bio i po jedan ministar bez portfelja za svaku od šest federalnih jedinica
- Dodatkom (aneksom) Beogradskom sporazumu od 28. prosinca 1944. zajamčeno je slobodno djelovanje građanskim političkim strankama i pojedincima koji nisu surađivali s okupatorom i njihovo pravo na vlastite liste na izborima za Ustavotvornu skupštinu- Tim je sporazumom precizirano da će do završetka rada Ustavotvorne skupštine zakonodavnu vlast obnašati AVNOJ, a da je jedna od najvažnijih zadaća nove vlade ustrojavanje neovisnih sudova

6. KRALJEVSKO NAMJESNIŠTVO I PRIVREMENA VLADA JUGOSLAVIJE

- Drugim je sporazumom Tito — Šubašić ustrojena privremena jedinstvena organizacija vlasti koju su do odluke Ustavotvorne skupštine trebali činiti AVNOJ i njegovo Predsjedništvo, Kraljevsko namjesništvo i buduća privremena vlada- formiranjem novih tijela uspostavljena je provizorna jedinstvena organizacija vlasti i okončano dotadašnje dvojstvo vlasti
- Kraljevsko namjesništvo kralj je formirao tek 2. ožujka 1945., i to nakon ozbiljnog pritiska saveznika- Nakon što su kraljevska vlada i NKOJ predali ostavke, Kraljevsko je namjesništvo na prijedlog Predsjedništva AVNOJ-a odlukom povjerilo Titu mandat za sastav nove vlade pod službenim nazivom Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije. Od tada se Jugoslavija i službeno naziva tim imenom koje se upotrebljavalo već i prije
- Pravna osnova postojanja Namjesništva bio je Beogradski sporazum Tito — Šubašić te se položaj tog tijela bitno razlikovao od onog kakav je Ustav 1931. propisivao za tijelo istog naziva koje je stupalo u pravni položaj kralja

- Namjesništvo iz 1945. zapravo je imalo vrlo usku nadležnost jer je ono na prijedlog ministra vanjskih poslova i uz suglasnost predsjednika vlade postavljalo šefove diplomatskih i drugih predstavništava u inozemstvu te primalo akreditivna pisma šefova stranih diplomatskih misija- Ono nije imalo nikakve ovlasti u zakonodavnom postupku kao ni pravo davanja amnestije i pomilovanja koje je zadržao AVNOJ u kojemu je bilo težište vlasti
- Ni pokušaj kralja da već početkom kolovoza jednostranim aktom opozove Namjesništvo nije uspio jer je Namjesništvo bilo formirano uz pretpostavku dvostranog sporazuma Tita i Šubašića
- Privremena vlada formirana je 7. ožujka 1945. U njoj je od 28 ministara 23 bilo iz zemlje te samo pet iz emigracije
- U toj je vladi njezin predsjednik Josip Broz Tito preuzeo i ministarstvo narodne obrane, dok je Šubašić bio ministar vanjskih poslova, ali se zbog učestalih neslaganja s Titom ubrzo povukao iz vlade
- Potpredsjednici su bili srpski političar iz emigracije Milan Grol te bliski Titov suradnik Slovenac Edvard Kardelj
- Nova je vlada dala poticaj za formiranje vlada federalnih jedinica- Te su vlade formirane do svibnja 1945. temeljem upute o osnovnim načelima koje je donio AVNOJ, a razradila predsjedništva zemaljskih vijeća- Formiranjem jedinstvene Privremene vlade nove su jugoslavenske vlasti dobile međunarodno priznanje i znatno šire mogućnosti za stranu pomoć
- Raspored nadležnosti pojedinih tijela i sastav Privremene vlade upućuju na to da je težište vlasti bilo u tijelima u kojima je posrednu prevlast imala Komunistička partija koja je imala stvarnu političku moć i najveći utjecaj na upravljanje, dok su političari iz emigracije i građanski političari u zemlji faktično bili u položaju oporbe
- Konstituiranjem privremene izvršne vlasti bila je uspostavljena jedinstvena osnova novog federalnog poretka koji je trebao dobiti ustavnopravni oblik u kojem bi bilo riješeno i pitanje oblika vladavine- Taj se dio procesa izgradnje novog poretka odvijao nakon okončanja Drugog svjetskog rata

7. PRAVO I SUDSTVO

➤ 7.1. NOVI PRAVNI SUSTAV

- stvaranje pravnog sustava u sklopu partizanskog pokreta dovelo je do diskontinuiteta u odnosu na zatečene strukture
- Na to su utjecale ratne okolnosti u kojima su se formirale institucije, ali još i više ideološki smjer koji je svjesno išao za razaranjem „buržoaskog“ pravnog sustava i težio razviti novo uređenje u skladu s ideološkim usmjerenjem KPJ
- Za razvoj pravnog sustava općenito je bilo karakteristično načelo „da staro pravo ne vrijedi“, što se često naglašavalo u uputama viših organa nižima kako bi se naglasio potpuni raskid sa starim pravnim poretkom
- Zbog toga su u prvom razdoblju razvoja pravnog sustava do Drugog zasjedanja AVNOJ-a osnovna pravna vrela bili propisi nove vlasti, običaji koji su na nekom području postojali ili su se razvijali pod utjecajem nove vlasti (npr. slabije gospodarsko stanje neke od ugovornih strana kao element prosudbe takvog pravnog posla) te sudska i upravna praksa
- Nakon Drugog zasjedanja AVNOJ-a razvija se i zakonsko pravo koje se dijeli na savezno i federalno koje donose pojedine federalne jedinice za svoje područje- u tome je osobito plodotvoran bio ZAVNOH
- priljev većeg broja obrazovanih pravnika u partizanski pokret odrazio se u vidu tihe recepcije pravila pravnog sustava Kraljevine Jugoslavije koje su oni dobro poznavali- Zbog toga je Predsjedništvo AVNOJ-a 3. veljače 1945. donijelo Odluku o ukidanju i nevažnosti svih pravnih propisa donijetih po okupatoru i njegovim pomagačima za vrijeme okupacije i o ukidanju pravnih propisa koji su bili na snazi u času neprijateljske okupacije- Njome su proglašeni nevažećima svi propisi koje su donijele okupatorske snage i njihovi pomagači, a ukinuti su oni pravni propisi koji su bili na snazi do 6. travnja 1941. i bili u suprotnosti sa stečevinama narodnooslobodilačke borbe i novim propisima
- Time je ipak bio priznat djelomični pravni kontinuitet sa starim poretkom
- Nakon što je nova vlast i formalno konstituirana, pitanje pravnog kontinuiteta konačno je riješeno Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije koji je donesen 23. listopada 1946.
- Tim su zakonom pravni propisi doneseni za okupacije oglašeni nepostojećima, dok se za pravne propise donesene do 6. travnja 1941. navodi da su izgubili pravnu snagu pa se nisu mogli primjenjivati ni pod kojim okolnostima- zakon je ipak dopustio primjenu „pravnih pravila“ koja su se primjenjivala do 6. travnja 1941. pod uvjetom da su njima bili obuhvaćeni odnosi koji nisu bili uređeni novim propisima (to jest u slučaju pravnih praznina) i ako ta pravila nisu bila protivna novim propisima i načelima novog ustavnog poretka- to je zapravo značilo da se dopušta primjena sadržaja pojedinih odredbi predratnih propisa kao pojedinačnih „pravnih pravila“, a ne primjena cijelog „pravnog propisa“, npr. Zakona- Na taj je način napravljen tobožnji potpuni ideološki rez prema pravnom poretku starog režima koji je u cijelosti oglašen nevažećim, a istovremeno je ostavljen kanal za primjenu pojedinih odredbi tog poretka u situaciji u kojoj novi pravni poredak nije ni postojao nego ga je tek trebalo izgraditi
- Rezultat je bio da se u pravnoj praksi još vrlo dugo primjenjivao niz „pravnih pravila“ koje su sudovi zapravo primjenjivali kao pravne propise (spomenuli smo dugovječnost primjene pojedinih odredbi Općeg građanskog zakonika)- ali primjena tih „pravnih pravila“ postupno je otpadala razvijanjem nove regulative

➤ 7.2. SUDSTVO U OKRILJU PARTIZANSKOG POKRETA

- s obzirom na političku determiniranost i revolucionarnu prirodu pravosuđa, primjenu načela jedinstva vlasti i odsutnost razvijenije regulative nisu postojale ni najosnovnije pretpostavke objektivnog i neovisnog suđenja
- Prva suđenja bila su najčešće u vidu „narodnih suđenja”, koja su često bila skupna, a provodila su se na masovnom zboru pod rukovodstvom vojnog ili političkog komandanta i na osnovi „narodnog shvaćanja prava”, pri čemu su se presude donosile na samom skupu i najčešće odmah i izvršavale
- Sudska funkcija se razvija kao dio djelovanja NOO-a koji na svojim sjednicama rješavaju „klasične” delikte i građanskopravne sporove između građana, ali se potom ipak formiraju sudska povjerenstva za svaki pojedini slučaj koja su u suđenju primjenjivala „pravna načela” partizanskog pokreta i „pravne običaje” koji im nisu bili suprotni
- Od polovine 1943. do druge polovine 1944. formiraju se stalna sudska vijeća NOO-a u koja ulaze i pravnici te se razvija regulativa po budućim federalnim jedinicama pa tada i ZAVNOH donosi upute o organiziranju sudova NOO-a i postupku pred njima
- Predviđeno je formiranje višestupanjskih sudova NOO-a, funkcija optužbe odvojena je od suđenja i uvedena mogućnost žalbe višem sudu
- Uređen je i položaj branitelja u kaznenim stvarima i položaj parničnog punomoćnika koji su bili dužni zastupati interes stranaka, ako nisu bili u suprotnosti „s interesima NOB”, te su promatrani i kao pomoćnici suda- branitelji nisu mogli biti osobe za koje je odlukom vlasti utvrđeno da su se „ogriješili o interese Narodno-oslobodilačke borbe“
- Polovinom 1944. sudovi su konstituirani kao samostalna tijela odvojena od NOO-a te su tada ustrojani mjesni, kotarski, okružni i vrhovni sud ZAVNOH-a kao Zemaljski sud Hrvatske- ti su sudovi preuzeli poslove odgovarajućih redovnih sudova NDH-a, uključujući Stal sedmorice. Sudovi su u pravilu bili tročlani i izborni jer sve suce bira „narod” ili „narodno predstavništvo”, ali suci nisu mogli biti članovi NOO-a- suci nisu morali biti i vrlo često nisu ni bili pravnici
- Odlukom Predsjedništva AVNOJ-a iz 1944. ukinuto je javno bilježništvo kao „nesuvremena i štetna” institucija a nadležnost javnih bilježnika preuzeli su narodni sudovi
- Sličan razvoj kao „civilno” prošlo je i vojno sudstvo unutar vojnih jedinica koje je bilo nadležno za suđenje pripadnicima oružanih snaga i različitim kategorijama neprijatelja te je izricalo najteže kazne
- vojno sudstvo će 1944. biti uređeno kao višestupanjski sustav, ali propisi koji su se tada odnosili na suđenja zbog ratnih zločina nisu određivali ni vrste ni raspon sankcija za konkretna kaznena djela niti su jamčili objektivno i neovisno suđenje, unatoč činjenici da su ti sudovi redovito izricali i najteže kazne- u više su navrata smrtna presude izrečene i izvršene a da uopće nisu sastavljene u pisanom obliku-vojni sudovi djelovali su do 24. listopada 1945. kada su ih zamijenili redovni sudovi, a nejasnu Uredbu iz 1944. zamijenio je Zakon o krivičnim djelima protiv naroda i države

ŠESTI DIO

JUGOSLAVIJA I HRVATSKA OD 19457 DO 1990.

I. FORMATIVNE ODREDNICE POLITIČKOG I PRAVNOG SUSTAVA

1. POLITIČKI OKVIR RAZVOJA OD 1945. DO 1990.

- Nakon pobjede u ratu 1945. jugoslavenski su komunisti na terenu u stvarnosti potpuno preuzeli vlast u zemlji
- Na unutarnjoj političkoj sceni formalno je dominirala Narodna fronta, opća politička organizacija koja je bila pod punim nadzorom KPJ
- Rad političkih stranaka u to doba još nije bio zabranjen, ali su druge političke snage bile onemogućivane u djelovanju
- Izraženije oporbene skupine bile su unitaristički usmjerena oporba u Privremenoj narodnoj skupštini koju je vodio Milan Grol te razdvojene, pa i suprotstavljene skupine nastale iz raspadanja HSS-a koje je neuspješno pokušavao ujediniti Ivan Šubašić
- Već je rečeno da se iz vlade povukao Šubašić, a zbog opstrukcija u pripremama za izbore za Ustavotvornu skupštinu 1945. to je učinio i Grol
- Na izborima za Ustavotvornu skupštinu postavljena je samo lista Narodne fronte- Pobjedom Narodne fronte i ostvarivanjem potpune kontrole Ustavotvorne skupštine uz već postojeću stvarnu kontrolu političkog i društvenog života KPJ je zadobio ustavne pretpostavke za isključiv utjecaj na organiziranje vlasti i faktičnu eliminaciju političkog pluralizma
- Ustavotvorna skupština donijela je 31. siječnja 1946. Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije
- Time je okončano pripremno razdoblje uvođenja nove vlasti čiji se formalni početak uobičajeno datira s prihvatanjem temeljnih odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a 29. studenoga 1943.
- Druga Jugoslavija trajat će do raspada 1991., a tijekom svojeg postojanja doživjet će više bitnih promjena na koje su utjecali vanjskopoličko okruženje i međunarodni položaj zemlje te unutarnji činioci

- Vanjski okvir jugoslavenskog sustava predstavljat će međunarodni položaj zemlje koji je do sukoba s Informbiroom 1948. obilježavalo oslanjanje na SSSR
- nakon toga će položaj Jugoslavije obilježavati neovisnost u međunarodnim odnosima i razvijanje politike nesvrstanosti
- na unutarnjem su planu odrednice koje su od ustavnog konstituiranja nove države 1946. pa do njezina konca 1991. bitno određivale funkcioniranje političkog i pravnog sustava ostale one koje su korijene imale u općim ideološkim zasadama komunističkog pokreta, ideološkim posebnostima jugoslavenskih komunista, utjecaju sovjetskog institucionalnog modela te jugoslavenskim posebnostima u izgradnji institucija- među tim odrednicama od ključne su važnosti za razumijevanje razvoja jugoslavenskog, a u sklopu njega i hrvatskog političkog i pravnog sustava pojmovi diktature proletarijata i tzv. partijske države, federalizma, jedinstva vlasti, oblika kolektivnog vlasništva (državnog i društvenog) i samoupravljanja te političke instrumentalizacije prava

2. VANJSKOPOLITIČKA NEOVISNOST I POLITIKA NESVRSTANOSTI

- Jugoslavenska vanjska politika i međunarodni odnosi KPJ-a do 1948. bili su snažno oslonjeni na SSSR i sovjetsku komunističku partiju- zbog toga je dramatičan razlaz sa SSSR-om do kojeg je došlo 1948. godine ostavio snažne i trajne posljedice na jugoslavensku vanjsku i unutarnju politiku
- Na unutarnjem se planu sukob odrazio u vidu razvijanja ideje samoupravljanja kao posebnog jugoslavenskog puta prema socijalizmu i komunizmu
- Na vanjskom je planu mogućnost vojne intervencije zemalja socijalističke zajednice dovela do približavanja Jugoslavije zapadnim silama- opredjeljenje da se na unutarnjem planu zadrži komunistička ideologija zaustavilo je jugoslavensko rukovodstvo u daljnjem približavanju NATO paktu
- U tim je okolnostima Jugoslavija razvila neutralnu politiku između međusobno suprotstavljenih NATO pakta i Varšavskog pakta koji su tvorile socijalističke zemlje predvođene SSSR-om- neutralni položaj u doba „hladnog rata” dvaju blokova bit će podloga na kojoj je Jugoslavija zajedno s afričkim i azijskim zemljama (naročito Indijom i Egiptom) uobličila politiku tzv. aktivne miroljubive koegzistencije te od polovine pedesetih godina do 1961. izgradila tzv. pokret nesvrstanosti- u njemu će Jugoslavija zauzimati vodeći položaj — posebno naglašen za života Josipa Broza Tita koji je bio jedan od najistaknutijih lidera toga pokreta — gotovo do raspada zemlje koji se poklopio s raspadanjem blokova
- Na vanjskom će planu Jugoslavija ipak nastupati i kao promotor socijalističkog usmjerenja, ali će „prirodna” ideološka bliskost sa SSSR-om stalno biti opterećena hegemonističkim nastupanjem te sile koja je bila tretirana kao trajna opasnost za neovisni položaj zemlje
- Od 1948. pa do svoga konca politički sustav u Jugoslaviji bio je oblikovan samostalno, izvan širih međunarodnih političkih okvira

3. DIKTATURA PROLETARIJATA I PARTIJSKA DRŽAVA

- Prema tumačenju Vladimira Iljiča Lenjina, osnivača prve komunističke partije i sovjetske države- svaka država, pa i najdemokratskija, predstavlja diktaturu vladajuće klase
- Tako se i socijalistička država temelji na diktaturi proletarijata i stoga je najdemokratskiji oblik vlasti- pojam diktature proletarijata u marksističkoj se teoriji najčešće tumači u smislu da radnička klasa kao najpotlačeniji dio stanovništva nastupa kao predstavnik općeg interesa te na revolucionaran način preuzima i vrši vlast u općem interesu- Pri tome se u općem interesu najprije obračunava s klasnim i drugim neprijateljima, a zatim putem države, koju vodi komunistički pokret, provodi svoju diktaturu tako da uključuje najšire narodne slojeve u procese odlučivanja
- Širi ideološki kontekst i stvarne okolnosti u Jugoslaviji u kojima je ta ideja realizirana pogotovo su pridonijeli njezinom manifestiranju u represivnim oblicima- egzekucije bez suđenja izvršavale su se po cijeloj Jugoslaviji
- nakon učvršćenja vlasti nastavljena je izvanpravna represija, a arbitrarna suđenja viđenijim pojedincima uglavnom su se organizirala iz propagandnih razloga
- Tijekom 1947. i 1948. na montiranim političkim procesima u Hrvatskoj i drugim krajevima suđeni su pripadnici političke oporbe čime su uklonjeni zadnji tragovi političkog pluralizma- Pod posebnim je udarom bila Katolička crkva na koju se gledalo kao na nosioca i oslonac moguće oporbene djelatnosti koji nije bilo moguće eliminirati
- Konsolidiranje sustava tijekom kasnijih razdoblja pratit će slabljenje represije i postavljanje političkih progona u izražene pravne okvire
- Na ideji diktature proletarijata i sovjetskom uzoru temeljilo se uspostavljanje modela vlasti koji se u literaturi naziva „partijska država”- model partijske države znači da postoji paralelizam stranačkih i državnih tijela (to jest stranačka struktura u osnovi slijedi strukturu državnih organa), ali se odluke donose isključivo u partijskim tijelima, dok su državna tijela bila samo bespogovorni prijenosni mehanizmi koji su davali formu odlukama prethodno raspravljenima i donesenim u partijskim tijelima- na taj su se način donosile sve odluke općeg karaktera od zakona pa do najnižih podzakonskih i samoupravnih akata kao i imalo značajnije pojedinačne odluke- tako je KPJ u potpunosti kontrolirao državni aparat na svim razinama- U takvom je sustavu već u samom začetku bila negirana autonomnost pravnog područja

- U KPJ-u su se odluke donosile temeljem načela tzv. demokratskog centralizma- to je načelo pretpostavljalo da se o pitanjima načelne prirode najprije raspravlja na nižim razinama nakon čega je više tijelo donosilo odluke koje su bile strogo obvezujuće za niža tijela i sve članove
- U stvarnosti je na taj način bila onemogućena rasprava čak i na unutarstranačkoj sceni jer su viša tijela već na početku rasprave definirala odluke koja su niža tijela u pravilu prihvaćala uz manje izmjene- stoga je KPJ funkcionirao kao monolitni mehanizam u kojemu su „partijski komiteti” bili stvarna središta donošenja obvezujućih unutarstranačkih i državnih odluka
- Tako su unutarnje razlike u mišljenju ostajale skrivene, ali je njihova kulminacija kroz vrijeme vodila povremenim krizama koje su se obično rješavale radikalnim „čistkama”- takva je metoda pogodovala koncentraciji širokih ovlasti u rukama pojedinih značajnih ličnosti te personalizaciji institucija
- Nakon rata komunistička je stranka (KPJ je 1952. promijenio naziv u Savez komunista Jugoslavije — SKJ) bila organizirana tako da su je činile posebne organizacije u svakoj od republika (npr. SK Hrvatske SKH), no to u početku nije imalo gotovo nikakvo značenje jer su te organizacije bile strogo podređene središnjim partijskim tijelima
- Politburo KPJ-a, kao središnje tijelo KPJ-a zadugo je bio najmoćnije tijelo u zemlji, tako se u federalnoj zemlji integracija države ostvarivala na podlozi stranačke centralizacije zasnovane na načelu demokratskog centralizma
- snažan integrativni činilac bila karizma koju je pratio kult ličnosti i gotovo nesputane mogućnosti odlučivanja Josipa Broza Tita koji je od 1937, odnosno od 1943. do smrti 1980. obnašao najvažnije partijske i državne funkcije- načelo demokratskog centralizma ostao će temeljno načelo Saveza komunista Jugoslavije i nakon Titove smrti
- s faktičnom „federalizacijom” republičkih i pokrajinskih organizacija SK-a od „hrvatskog proljeća” sedamdesetih godina, a napose izraženom u osamdesetim godinama, težište tog načina integracije sve će se više premještati na odnos središnjih republičkih i pokrajinskih partijskih Vrhova prema nižim razinama. Stvarno osamostaljivanje republičkih i pokrajinskih organizacija SKJ-a u odnosu prema vrhu SKJ-a znatno će potaknuti decentralizaciju političkog sustava kao i ublaženje monolitnosti političkog sustava, liberalnije ozračje u društvu i opadanje stupnja represije

4. FEDERALIZAM

- riječ je o složenom obliku državne zajednice u kojem postoje dva odvojena, ali komplementarna suvereniteta — onaj izvorni država članica i izvedeni suverenitet savezne države- Pri tome međunarodnopravni subjektivitet u pravilu ima samo federacija, pravni temelj zajednice je savezni ustav, a članovi zajednice su i države članice i građani- Za jugoslavenski je federalizam određujuća bila činjenica da je nastao i razvijao se na zasadama sovjetskog modela, koji je primijenio ideje Vladimira I. Lenjina, te da je trebao poslužiti očuvanju Jugoslavije kao zajedničke višenacionalne države- Lenjin je rješenje problema nacionalnog pitanja u Rusiji načelno vidio u davanju narodima prava na samoodređenje, na odcjepljenje i na vlastitu državu- u stvarnosti je Lenjin podržavao unitarnu državu i protivio se federalnim partikularizmima, a nacionalno pitanje smatrao je sporednim pitanjem koje će ubrzo nestati izgradnjom međunarodnog komunističkog poretka
- Politička poveznica višenacionalne federalne države trebao je biti zajednički klasni interes radnika vođenih komunističkom partijom- Takvo vodstvo učinilo bi korištenje prava na odcjepljenje nepotrebnim pa je ono shvaćano više kao načelna i teorijska kategorija, a ne kao pravo koje bi se moglo realizirati- Godine 1924. Lenjinovu koncepciju rješenja nacionalnog pitanja temeljem prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje preuzela je Komunistička partija Jugoslavije
- KPJ je bio osnovan 1919., a njegov program i organizacija počivali su do 1924. na ideji unitarne i centralistički uređene države. Godine 1924. KPJ je prihvatio stav o postojanju više nacija koje se nalaze pod velikosrpskom hegemonijom kao rezultat umjetnog karaktera države koja je stvorena Versajskim mirom u interesu imperijalističkih sila i radi okruženja SSSR- zbog toga se prihvaća potreba razbijanja jugoslavenske države i stvaranje neovisnih država Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne Gore te oslobođanje Albanaca, a potpuno rješenje nacionalnog pitanja vidi se u stvaranju balkanske federacije socijalističkih republika- od 1934., a napose od dolaska na čelo KPJ-a Josipa Broza Tita, rješenje se traži u okvirima postojeće države koju revolucionarnim putem treba pretvoriti u federaciju s jamstvima nacionalne ravnopravnosti- Sukladno Lenjinovu pristupu, Jugoslavija se zamišlja kao federacija u kojoj bi narodi imali pravo na samoodređenje i odcjepljenje- ono bi međutim bilo stvarno nepotrebno s obzirom na klasni karakter vlasti i internacionalističko okruženje u kojem bi nacionalno pitanje postalo nebitno- Na takvim se političkim koncepcijama KPJ-a odvijao i proces ustavnog konstituiranja Jugoslavije na federalnim osnovama od Drugog zasjedanja AVNOJ-a do 1946., a i kasnije- taj proces je rezultirao federalističkim okvirom u kojem su stvarno uspostavljeni centralistički kanali odlučivanja -Pravo na odcjepljenje shvaćalo se kao teorijska kategorija čije se navođenje iscrpljuje u tome da bude idejno uporište u stvarnosti neraskidive federacije- podjela nadležnosti između federacije i republika i pokrajina potonjima je u početku dala malo prava postavljajući težište odlučivanja i nadzora na saveznu razinu- no, ustavnim amandmanima 1967., 1968. i 1971. položaj republika sve više jača, a kulminaciju će doseći u saveznom Ustavu 1974. koji je imao i neka konfederalna obilježja- Nužna pretpostavka tog procesa jačanja federalnih elemenata bila je i stvarno osamostaljivanje republičkih i pokrajinskih organizacija SK-a koje su počele voditi sve više računa o interesima vlastitih republika i pokrajina- Politička individualizacija položaja republika i pokrajina te republičkih i pokrajinskih organizacija SK-a u okolnostima političke i gospodarske krize osamdesetih godina vodit će žestokim sporenjima komunističkih elita oko daljnjeg razvoja odnosa u federaciji

5. JEDINSTVO VLASTI

- Moderno načelo jedinstva vlasti svoje korijene ima u idejama francuskih prosvjetiteljskih filozofa iz 18. stoljeća, ali je ono i jedno od karakterističnih obilježja marksističkog shvaćanja države koje je u velikoj mjeri bilo inspirirano iskustvima Pariške komune- jedno od ključnih mjesta Lenjinovih operativnih zamisli o upravljanju državom koji su ugrađeni u ustavno uređenje SSSR, a zatim i u ustavna uređenja svih drugih socijalističkih zemalja u Europi
- Prema tom shvaćanju vlast u državi je nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili pak preko skupštine demokratski izabranih predstavnika- Utoliko u ustroju državne vlasti ne postoje različite vrste odnosno grane vlasti, već samo jedna vlast s različitim funkcijama (zakonodavnom, izvršnom, sudbenom) koje obnašaju različita tijela
- Među tijelima vlasti nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima ima skupština (koja ujedno obnaša i zakonodavnu funkciju) zbog toga što je ona kao narodno predstavništvo najbliža narodu kao nosiocu vlasti
- u političkoj stvarnosti socijalističkih zemalja utemeljenih na političkom monopolu jedne stranke do snažnog je izražaja došao opći problem modela skupštinske vlade- taj je problem koncentracija vlasti u izvršnim tijelima (vladi) koja su po svojoj prirodi operativna, za razliku od glomaznih i inertnih skupština- stoga je rezultat u stvarnosti uglavnom bio suprotan proglašenim očekivanjima te su zapravo izvršna tijela često usmjeravala skupštinu
- Načelo jedinstva vlasti za komunističke pokrete koji su došli na vlast u europskim zemljama osim ideološke prihvatljivosti imalo je i funkcionalne prednost- koncentracijom ovlasti u jednom dijelu državne strukture (skupštini) bio je olakšan prijenos partijskih odluka odnosno partijsko upravljanje i nadzor cijelog državnog aparata, a preko njega i društva- činjenica da je u stvarnosti dolazilo do koncentracije vlasti u izvršnim tijelima tome je dodatno pogodovala- Sve to bilo je načelno karakteristično i za jugoslavensku stvarnost- Određena posebnost bila je vezana uz nastojanje da se razvije samoupravljanje, pri čemu se naglasak stavljao na kritiku birokratske vlasti i nastojanje da se ograniči utjecaj izvršnih tijela- logika funkcioniranja sustava utemeljenog na jedinstvu vlasti i izvanrednoj složenosti samoupravne organizacije koja je tražila jednostavnije donošenje odluka te politički monopol KPJ/SKJ-a i dalje su težište postavljali na izvršna tijela
- vrlo značajna posljedica primjene načela jedinstva vlasti kao dijela modela partijske države u socijalističkim zemljama i Jugoslaviji bila negacija autonomnog položaja sudstva- ono je bilo shvaćeno kao nešto posebniji dio jedinstvenog sustava vlasti, a suci kao nešto posebnija vrsta državnih činovnika- suce su na dulji rok (u pravilu na osam godina) izabirale općinske i republičke skupštine uz mogućnost njihova ponovnog izbora
- Takav način izbora suce već načelno stavlja u ovisnost o skupštinama kao političkim tijelima- Ni druga jamstva sudačkog položaja nisu osiguravala neovisnost sudaca- Sustav regrutiranja sudaca u presudnoj je mjeri bio određen političkim kriterijima jer je faktična pretpostavka za imenovanje na položaj suca bila pripadnost kandidata KPJ/SKJ-u („moralno-politička podobnost”)- Iako je jedno od bitnih određenja funkcije suđenja da sudac sudi isključivo temeljem ustava i zakona, članstvo u SKJ-u značilo je i da je sudac, sukladno načelu demokratskog centralizma, bio dužan provoditi i načelne zaključke donesene u tijelima KPJ/SKJ-a
- Partijske organizacije osnivale su se i u sudovima pa je tako ideološka dimenzija bila uključena i na razini organizacije sudova- Položaj sudstva postupno se poboljšavao, ali ni do konca države nije izišao iz okvira shvaćanja sudstva kao subordinirane grane vlasti u funkciji opće politike
- U autoritarnom sustavu koji nije ni pružao druge mogućnosti suci su takav položaj prihvaćali kao pretpostavku vlastite profesionalne i egzistencijalne sigurnosti, Tek je neposredno prije gubitka vlasti koncem 1990, i pod pritiskom javnosti brisana „moralno-politička podobnost” kao uvjet za (izbor u sudačku službu, ukinuto je sudjelovanje političkih tijela u izboru sudaca, postupak izbora sudaca stavljen je u nadležnost Sabora i omogućen automatski reizbor čime su postavljena neka jamstva neovisnog položaja sudstva
- određeno odstupanje od načela jedinstva vlasti- u vidu osnivanja saveznog Ustavnog suda i republičkih ustavnih sudova 1963. kao posebnih sudova izvan mreže redovnih sudova
- Nadležnost ustavnih sudova sastojala se u nadzoru ustavnosti zakona i zakonitosti podzakonskih akata, što je značilo nadzor nad djelovanjem skupština koje su donosile zakone- baš zbog načela jedinstva vlasti Ustavni sud u jugoslavenskom sustavu nije mogao ukidati zakone (osim iznimno), već su oni stavljeni izvan snage na kompromisan način koji je uključivao i Skupštinu- partijski se utjecaj u punoj mjeri protezao i na ustavne sudove pa je „koordinaciju” između njih i skupština ostvarivala komunistička organizacija u kojoj su se zapravo donosile odluke

6. KOLEKTIVNO VLASNIŠTVO I SAMOUPRAVLJANJE

- marksistička teorija- ima negativan odnos prema privatnom vlasništvu kao osnovi prisvajanja tuđeg rada i iskorištavanja čovjeka te stvarne osnove političke vlasti otuđene od naroda- zbog toga je marksistička teorija u procesu izgradnje komunizma dopuštala ograničeno privatno vlasništvo nad sredstvima potrebnima za život, dočim je negirala privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju koja su bila osnova iskorištavanja
- Sredstva za proizvodnju trebala su biti u vlasništvu zajednice, a proizvodnju bi regulirali državni planovi koji bi usklađivali potrebe zajednice i mogućnosti proizvodnje umjesto da ih reguliraju tržišni mehanizmi preko kojih se realiziralo iskorištavanje

- Državno vlasništvo značilo je da je država nosilac klasičnih vlasničkih pravnih ovlasti na državnoj imovini, a u njezino su ime tom imovinom upravljala odnosno gospodarila odgovarajuća državna tijela- to jest pojedine državne agencije i ministarstva
- Stvaranje državne imovine počelo je već 1945. godine putem oduzimanja poljoprivrednog zemljišta, a nastavilo se 1946, preko nacionalizacije velikih, a potom i manjih privrednih pogona- na taj je način stvorena imovina u državnom vlasništvu koje je bilo glavni oblik vlasništva predviđen Ustavom 1946.
- nakon uvođenja radničkog samoupravljanja 1950. glavni oblik postat će tada uvedeno društveno vlasništvo, uz državno i društveno vlasništvo cijelo će vrijeme postojati i privatno vlasništvo nad sredstvima za osobne potrebe (osobno vlasništvo nad npr. stanovima, umjetninama, automobilima itd.) i nad pojedinim sredstvima za proizvodnju (vlasništvo individualnih poljoprivrednika, obrt, uslužne djelatnosti, trgovine itd.), dok izvan tih kategorija ono nije bilo dopušteno
- Uvođenje radničkog samoupravljanja i društvenog vlasništva vezano je uz sukob s Informbiroom 1948. - nakon izbijanja tog sukoba jugoslavensko je rukovodstvo ustvrdilo da su dubinski uzroci razilaženja u tome što je u SSSR-u razvoj socijalizma degenerirao u birokratsku svest državne otuđene od radničke klase i građana- zbog toga je u Jugoslaviji bilo potrebno potražiti drugačiji model izgradnje socijalizma koji ne bi ponavljao pogreške iz SSSR-a- tom se razlikom htjelo dati ideološko opravdanje jugoslavenskom otporu SSSR-u i postavila se ideološka osnova neovisnog položaja jugoslavenskih komunista u međunarodnim odnosima
- Kao alternativa sovjetskom modelu iznesena je ideja radničkog samoupravljanja prema kojem su radnici trebali neposredno gospodariti sredstvima za proizvodnju i raspolagati dohotkom koji ostvare umjesto da to u njihovo ime čini država kao posrednik- tako su se od prosinca 1949, osnivali radnički savjeti u tvornicama, a donošenjem Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva u lipnju 1950. samoupravljanje je institucionalizirano na zakonskoj razini- Pretpostavka za isključenje uloge države i prijelaz na radničko samoupravljanje bilo je napuštanje državnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i uvođenje društvenog vlasništva
- Društveno vlasništvo bilo je određeno kao odnos među ljudima povodom stvari, a ne kao „klasični” vlasnički skup ovlasti prema stvari koji isključuje sve treće- zbog toga su iznimni problemi nastali već i pri samom definiranju društvenog vlasništva, a pristup njegovu određenju se mijenjao- možda je najjednostavnije poslužiti se tzv. imovinskopравnom odnosno nevlasičkopравnom koncepcijom koja je društveno vlasništvo definirala tako da sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada te prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da bilo tko nad njima nema isključiva i potpuna prava- Pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju imale su radne organizacije (nazivi i njihova prava su se mijenjali), a funkcije upravljanja i raspodjele dohotka kao i izbora i nadzora rukovodećeg osoblja u radnim organizacijama vršili su radnički savjeti koje su činili predstavnici radnika koji su u potpunosti ili u velikoj većini bili članovi SK-a- stvarnosti su odluke i na toj razini (umjesto radničkih savjeta pa i direktora) donosile osnovne organizacije SK-a osnovane u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta- to je bio osnovni sadržaj i stvarni način donošenja odluka u sustavu tzv. radničkog samoupravljanja
- Na taj je posredni način komunistička organizacija odnosno država stvarno kontrolirala i društveno vlasništvo- u društvenom vlasništvu stvarno nije bio određen nosilac prava vlasništva urodila je karakterističnim problemima odnosa prema imovini koja je „svačija i ničija”, primjerice neodgovornom poslovanju, neracionalnim investicijama i neracionalnoj potrošnji...pa je taj sustav gomilao gubitke
- S obzirom na to da prema marksističkoj teoriji odnosi u gospodarskoj osnovi društva određuju njegovu nadgradnju trebalo je samoupravljanje s razine privređivanja protegnuti i na cijeli društveni i politički sustav- ustavnu podlogu za to dao je Ustavni zakon iz 1953, nakon kojeg je samoupravljanje uvedeno u ustanove u području prosvjete, kulture, zdravstva itd., u čijem će upravljanju sudjelovati i predstavnici društvene zajednice kao njihovi korisnici, te u teritorijalno-političke zajednice (općine, gradovi i kotari), u čije je skupštine uvedeno Vijeće proizvođača- novi će ustavi 1963. i 1974. mijenjati organizacijske okvire samoupravljanja protegnuvši ga na gotovo sve pore društvenog i političkog života
- To će dovesti do silnog usloženja sustava, koji je značajno bio opterećen neučinkovitošću enormne proizvodnje propisa- No glavni paradoks sustava samoupravljanja, koji je trebao osigurati najširu i neposrednu demokraciju, bio je u tome što je ideju samoupravljanja uobličila i provođenje nadzirala politička organizacija koja je imala monopolni položaj u državi te potpuni nadzor nad represivnim aparatom

7.POLITIČKA INSTRUMENTALIZACIJA PRAVA

- Prema marksističkom shvaćanju, pravo je sustav pravila zajamčen državnom prisilom- iza prava nužno stoji država koja je, prema marksističkom shvaćanju, mehanizam klasne vladavine (diktatura proletarijata) pa stoga i pravo služi ostvarivanju klasnih interesa i država i pravo nestat će u komunizmu te su prolaznog značaja, no u prijelaznom razdoblju socijalizma oni su instrument revolucije
- marksistička kritika građanske pravne teorije ukazivala je na to da građanska ideja pravne države i njezino i inzistiranje na formalnoj zakonitosti kao jednom od temeljnih načela modernog prava prikazuju pravo kao apstraktni i tobože interesno neutralni mehanizam, a zapravo ideološki prikrivaju klasnu bit države i prava- zbog svega toga pravnom se području negirala bilo kakva autonomija te se ono smatralo posve podređenim političkoj svrsi odnosno političkoj odluci

- Rezultat takvog odnosa u jugoslavenskoj se praksi, a slično je bilo i u drugim socijalističkim zemljama, očitovao na više načina- shvaćanje prava kao pukog političkog sredstva vodilo je uvjerenju da se pravom može sve regulirati i da se svi problemi mogu riješiti donošenjem pravnih propisa, uz uvjet da se njima promišljeno rukuje- posljedica toga bio je pravni voluntarizam odnosno donošenje propisa koji su bili puka operacionalizacija političkih svrha, a nisu korespondirali sa stvarnošću ili pak nisu vodili brigu o relativnoj autonomnosti pravnog sustava i ograničenostima pravne tehnike- takvo uvjerenje vodilo je proizvodnji ogromne količine pravnih normi koje su uređivale i najsitnije pojedinosti- znatan dio voluntaristički donesenih propisa nije u stvarnosti bio primjenljiv, a problem se rješavao donošenjem novih propisa koji su dodatno usložnjavali stanje. Širenje samoupravljanja koje je iziskivalo normiranje na razini svake samoupravne jedinice, to jest uređenje odnosa i postupaka donošenja odluka, dovelo je do poplave propisa tzv. samoupravnog prava- rezultat je bio stvarna nemogućnost poznavanja iznimno opsežne pravne regulative i snalaženja čak i samih pravnika u obilju propisa
- Česte izmjene čak i ustavnih okvira uvjetovale su nestabilnost pravnog sustava u kojem netom uvedene institucije nisu ni imale prilike za stabiliziranje
- Primjena prava povezivala se s političkim svrhama te se tumačenje prava u praksi u vrlo visokom stupnju orijentiralo prema ideološkim razlozima ili procjenama koristi za državnu, pa i lokalnu politiku- uobičajeno je bilo izbjegavanje primjene propisa ili njihovo različito tumačenje u sličnim situacijama zbog procjene da su oni protivni općenitijim društvenim ili političkim svrhama- takvim se, tzv. „kreativnim" tumačenjem znalo negirati i sam smisao norme- takva selektivnost u pojedinim je slučajevima vodila i izuzimanju od primjene prava pojedinaca iz krugova političke elite- to je pak pogodovalo širenju mreže neformalnih utjecaja koja je postajala sve značajnija faktična dimenzija u funkcioniranju pravnog sustava
- S druge strane takvo „kreativno" tumačenje počesto je bilo nužno kako bi se loši propisi približili stvarnim potrebama- sve je to bitno umanjivalo pravnu sigurnost koja je temelj funkcioniranja svakog pravnog sustava
- Instrumentalnost je obilježila i djelovanje sudstva koje je svoje početke i imalo u oblicima revolucionarnog sudstva tijekom rata i nakon rata, a čija je svrha bila da bude sredstvo države u obračunu s „klasnim neprijateljem"- Instrumentalna priroda djelovanja sudstva i nadzor nad njime održani su i poslije kroz subordiniranost sudova skupštinama, sukladno načelu jedinstva vlasti, te izborom i kontrolom sudačkog osoblja po političkim kriterijima- Takve organizacijske pretpostavke imale su odraz u funkciji suđenja koje se brinulo ne samo za primjenu prava na konkretan slučaj već za politički oportunitet presude- U tim se odrednicama i formirala sudačka svijest- sudbeni sustav koji po prirodi stvari teži postizanju autonomnosti uspio je tijekom vremena donekle postići relativno zatvaranje u svoje granice i obranu od utjecaja politike na jedini način, to jest inzistiranjem na pravnom formalizmu
- Obilježja su tog nastojanja sudačko shvaćanje uloge suca kao „usta zakona", a zapravo usta zakonodavca.- Autonomija sudačke profesije branila se pak razvijanjem zasebnog svijeta formula nerazumljivog onima izvan pravničkih krugova- time se postizala obrana od utjecaja ideologije, ali i izolacija od ostatka društva- odmičući se od „kreativnog" tumačenja, koje je počesto izigravalo pravni propis dovodeći ga u sklad s političkom svrhom, u sudstvu se razvila ideologija nekretnog primjenjivača prava, suca kao pukog pravnog tehničara, a ne snažne etičke i intelektualne osobnosti, Utoliko je osnovni kriterij suđenja postala vrsnoća u praktičnoj primjeni pravne tehnike s obzirom na to da je izraženije unošenje vrijednosnih elemenata u prosudbu moglo korespondirati jedino sa službenim političkim svrhama- Drugačiji način postupanja vodio je udaljenju iz sudačke profesije koja nije imala ni formalnih jamstava neovisnosti, što se primjerice dogodilo s političkim smjenama takvih sudaca 1971. i 1972.- na taj je način sudstvo u autoritarnom sustavu faktično branilo svoju autonomiju u donošenju odluka argumentom formalizma, ali je time istovremeno prihvaćalo ideju o svom drugorazrednom značenju u usporedbi s drugim granama vlasti

II. POSTAVLJANJE OSNOVA POLITIČKOG I PRAVNOG SUSTAVA OD 1945. DO 1953

I. VANJSKE GRANICE JUGOSLAVIJE

- Na Teheranskoj konferenciji 1943. saveznici su izrazili stav da Jugoslavija nakon rata treba biti obnovljena kao neovisna država u jednakom teritorijalnom opsegu- međutim, nepravedne granice s Italijom, koja je bila poražena država, potegnute pod prisilom, kao i činjenica da su jedinice jugoslavenske vojske zauzele nekadašnja talijanska područja na obali te ušle u Trst, bili su razlog traženja jugoslavenske strane da se prošire predratne jugoslavenske granice- prema sporazumu od 1945. Jugoslavenska se vojska povukla iz Trsta i Pule, a Cijelo je to područje podijeljeno na zonu A, s većinskim sastavom talijanskog stanovništva (Tršćanski zaljev i Širc zaleđe te Pula s najužom okolicom) u koju je uvedena angloamerička uprava i talijansko zakonodavstvo te zonu B (ostatak Istre i Rijeka) u kojoj je upravu dobila jugoslavenska strana
- Pitanje jugoslavensko-talijanske granice je tako ostalo neriješeno te se pojavilo kao jedno od najtežih pitanja na Pariškoj mirovnoj konferenciji koja 1947. davala preporuke za nacrt mirovnih ugovora između pojedinih zemalja- na pregovorima je Jugoslavija tražila vraćanje nekadašnje austrijsko-talijanske granice koja je ujedno bila etnička granica, ali je prihvaćen kompromisni prijedlog razgraničenja kojim je svakoj zemlji ostao približno jednak broj pripadnika nacionalnih manjina- mirovnim ugovorom između Jugoslavije i Italije u Parizu 1947. je izvan snage stavljeni Rapallski ugovor i Rimski pakt, a Jugoslavija je proširila svoj teritorij na dio Julijske krajine te Pulu, Rijeku i Zadar. Tako je veći dio Slovenskog primorja i Istre ušao u sastav FNRJ-a dok je na preostalom spornom dijelu do rijeke Mirne trebao biti osnovan Slobodni Teritorij Trsta

(STT) kao tampon-države pod zaštitom Ujedinjenih naroda koja je trebala imenovati i guvernera- Slobodni Teritorij Trsta nije zaživio, već je to područje privremeno podijeljeno na savezničku i jugoslavensku upravnu zonu- Trst i okolica činili su Zonu A s anglo-američkom vojnom upravom, dok je upravu nad Zonom B do rijeke Mirne, s pretežito hrvatskim i slovenskim stanovništvom, dobila jugoslavenska vojska čije je sjedište bilo u Kopru

- Pod talijanskim su pritiskom vlade Velike Britanije i SAD-a 1953. donijele odluku o predaji Italiji grada Trsta i zone A, ali je provedbu te odluke Jugoslavija spriječila gomilanjem vojske na granici- Problem Trsta je potom riješen kompromisom između vlada Italije, Velike Britanije, SAD-a i Jugoslavije koje su 5. listopada 1954. u Londonu potpisale Memorandum o suglasnosti o Slobodnom Teritoriju Trsta- tim je sporazumom ukinuta vojna uprava nad Slobodnim Teritorijem Trsta te su dio Zone A (okolica Trsta) s oko 3.000 stanovnika i cijela bivša Zona B (do rijeke Mirne) predani Jugoslaviji, a ostatak Zone A i grad Trst Italiji, uz jamstva prava manjinama. Ta su područja uključena u republike Sloveniju i Hrvatsku- time je krajnji dio hrvatskog nacionalnog korpusa uključen u hrvatske političke granice, dok je na talijanskoj strani ostao dio Slovenaca
- granice utvrđene 1954. formalno su ostale provizorne te su konačno potvrđene tek Osimskim sporazumima između Jugoslavije i Italije iz 1975. koji su riješili i preostala imovinska pitanja optanata koji su s bivših talijanskih područja koja su 1947. pripala Jugoslaviji otišli u Italiju- Mirovnim sporazumom iz 1947. utvrđeno je pravo etničkih Talijana koji su 1940. imali talijansko državljanstvo i prebivalište na području koje je 1947. pripalo Jugoslaviji da u roku od godine dana dobrovoljno optiraju za talijansko državljanstvo- time su stekli i pravo na odštetu za svoju imovinu na tom području s kojom su mogli slobodno raspolagati do 1950.- od te su godine imovinu koju su željeli prodati mogli ponuditi jedino državi FNRJ koja je potom vrijednost te imovine prebijala s obvezom Italije da joj plati ratne reparacije te je na koncu naknadu na ime vrijednosti njihovih dobara optantima isplaćivala Italija- Onaj dio izbjeglog stanovništva s bivših talijanskih područja koji nije imao status optanata iseljavao se otpustom iz jugoslavenskog državljanstva ili bijegom- Taj dio stanovništva nije uživao optantska prava te je njegova imovina potpala pod opći režim koji je vrijedio za imovinu svih stranih državljana i pretežito bila nacionalizirana
- Ubrzo je riješena i granica s Austrijom, koja je nakon rata problematizirana traženjem jugoslavenske vlade da se Jugoslaviji priključe dijelovi Koruške i Štajerske s većinskim slovenskim stanovništvom, što su zapadne sile odbile, Savezničke okupacijske sile (SSSR, Velika Britanija, SAD i Francuska) potvrdile su 1949., bez konzultiranja Jugoslavije, kao međunarodnu granicu jugoslavensko-austrijsku granicu iz 1938. prema kojoj ti dijelovi pripadaju Austriji. Godine 1951. Jugoslavija je ukinula ratno stanje s Austrijom, a do konca 1953. amnestirani su svi Austrijanci osuđeni za kaznena djela tijekom rata. Nakon potpisivanja austrijskog Državnog ugovora o uspostavi nezavisne i demokratske Republike Austrije 1955. između SSSR-a, Velike Britanije, SAD-a i Francuske s jedne strane te Austrije s druge strane, tom je ugovoru pristupila i Jugoslavija te su uspostavljeni normalni odnosi dviju država- Spomenuti ugovor priznaje uspostavu austrijske države koju obvezuje na trajnu neutralnost, a njegovim člankom 7. zajamčena su manjinska prava austrijskim građanima slovenske i hrvatske nacionalnosti

2. HRVATSKE GRANICE U JUGOSLAVIJI

- Granice između republika bile su uspostavljene ubrzo po okončanju rata
- Nove hrvatske granice na nekim su područjima slijedile povijesno utvrđena razgraničenja, ali ih je trebalo uspostaviti na mjestima gdje takvih razgraničenja nije bilo- netaknutom je ostala granica Hrvatske prema Mađarskoj koja se vratila na liniju jugoslavensko-mađarske granice iz 1941. s iznimkom Baranje koja je Hrvatskoj dodijeljena kako s obzirom na gospodarsku usmjerenost na Osijek tako i s obzirom na relativnu hrvatsku etničku većinu nastalu nakon iseljavanja Nijemaca
- Ostale hrvatske granice bile su unutarnje granice prema ostalim republikama, a one su utvrđene primjenom povijesnog i etničkog načela s polazištem u Zaključcima Predsjedništva AVNOJ-a od 24. veljače 1945-- Tada je utvrđeno da će Hrvatska obuhvatiti područje bivše Savske banovine i 13 kotara bivše Primorske banovine te Dubrovački kotar iz bivše Zetske banovine- za razliku od kopnenih i riječnih granica, granice na moru nisu bile utvrđene.
- Hrvatsko-slovenska granica u Istri nije postojala, a nakon razgraničenja Jugoslavije i Italije utvrđena je prema etničkom načelu te je kotar Buje pripao Hrvatskoj, a kotar Kopar Sloveniji, ali je sporno ostalo konkretno razgraničenje na tom području- u Međimurju je sporazumno došlo do priključenja dijela općine Štrigovo Sloveniji (Raskrižje i okolica), dok je veći dio te općine ostao Hrvatskoj. Slično je bilo i u slučaju granice na Kupi, Žumberačkoj gori i Sutli gdje su promjene bile izazvane i promjenom riječnih tokova.
- Najsloženije je bilo razgraničenje Hrvatske sa Srbijom na području Srijema koji je do 1918. bio dio Kraljevine Hrvatske i Slavonije, a kasnije i Banovine Hrvatske te povijesna granica nije postojala dok se etnički sastav radikalno mijenjao od kolonizacije Srba između dva svjetska rata, preko njihova odstranjenja egzekucijama i protjerivanjem za vrijeme NDH-a pa do protjerivanja njemačke nacionalne manjine koncem i nakon Drugog svjetskog rata
- U vojno-upravnom se pogledu pak nad tim područjem tijekom rata, ovisno o vojnim prilikama, mijenjala nadležnost partizanskih vlasti Hrvatske i Vojvodine. Razgraničenje na tom području provelo je peteročlano tzv. Đilasovo povjerenstvo koje je imenovao Politburo Centralnog komiteta KPJ-a, a kasnije i Predsjedništvo AVNOJ-a. Granična crta je tada utvrđena prema etničkom načelu, ali i s obzirom na zemljopisna obilježja i gospodarske odnose i s okosnicom na rijeci Dunavu. Tada

je Hrvatskoj pripao Ilok i obližnja mjesta te niz sela do tromeđe sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, dok je Vojvodina dobila Šid i neka mjesta na potezu od Šida do Zemuna. Prijedlog o uključenju Subotice i bunjevačkih područja u Hrvatsku otklonjen je i s obrazloženjem da bi na taj način bila ugrožena slavenska većina u Vojvodini.

- Hrvatska granica prema Bosni i Hercegovini za osnovu pak ima povijesne granice Vojne krajine, Mletačke Dalmacije i Dubrovačke Republike s Osmanskim Carstvom. No, pri tome je ostavljen povijesni izlaz Bosne i Hercegovine na more pri Kleku i Neumu, koji odvaja Dubrovnik od ostatka Hrvatske, dok je nekadašnji osmanski izlaz na more pokraj Sutorine dodijeljen Crnoj Gori. Sporna su bila, a dijelom i ostala, neka područja na Plješivici, ali je u Hrvatsku uključen Dvor na Uni koji je 1929. pripadao Vrbaskoj banovini. Granica prema Crnoj Gori bila je prijašnja granica Banovine Hrvatske pa je izvan nje i dalje ostala Boka kotorska- Granice između republika na moru nisu bile utvrđene

3. PRIVREMENA NARODNA SKUPŠTINA

- Nakon konstituiranja jedinstvene privremene vlasti Privremena narodna skupština Jugoslavije trebala je kao pretparlament pripremiti zasjedanje Ustavotvorne skupštine.
- Unutarnja organizacija i sastav Privremene narodne skupštine osnovu su imali u Trećem zasjedanju AVNOJ-a koje se sastalo u Beogradu od 7. do 10. kolovoza 1945. i donijelo rezoluciju o nastavku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)- No, temeljem preporuke savezničkih vođa na Krimskoj konferenciji iz veljače 1945., u sastav PNS-a trebalo je uključiti i predstavnike građanskih političkih opredjeljenja s obzirom na to da su u sastavu AVNOJ-a gotovo isključivo bili članovi KPJ-a ili oni koji su ih podržavali- Kriterije za kooptiranje novih članova utvrdilo je Predsjedništvo AVNOJ-a, a prijedlog imena dala je Privremena vlada- na taj je način iz sastava Narodne skupštine izabrane 1938. primljeno tek 36 članova. Zbog toga je, na osnovi sporazuma političkih skupina prisutnih u vladi DFJ-a, kooptirano još 69 političara iz predratnih građanskih stranaka te 13 istaknutih znanstvenih radnika koji su bili izvanstranačke osobe. Tako je PNS imao ukupno 486 članova, od kojih je 118 bilo novih.
- Privremena narodna skupština zasjedala je od 10. do 26. kolovoza 1945. u Beogradu i u tom je kratkom razdoblju donijela zakone potrebne za organizaciju izbora za ustavotvornu skupštinu (Zakon o ustavotvornoj skupštini, Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu i Zakon o biračkim spiskovima) te druge hitno potrebne zakone (Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakon o štampi, Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugoslavije, Zakon o krivičnim djelima protiv naroda i države, Zakon o uređenju narodnih sudova i dr.). U sljedeća je dva mjeseca Predsjedništvo PNS-a, koje je preuzelo nadležnosti skupštine za vrijeme dok ona nije u zasjedanju, donijelo još dvadeset jedan normativni akt.
- Jedina značajnija oporba u PNS-u bila je tzv. „demokratska opozicija” sa 17 sumišljenika koji su se okupili oko Milana Grola, predsjednika predratne Demokratske stranke. Grol je prigovarao da je Ustavotvorna skupština po strukturi već formirana kao dvodomno federalno tijelo čime se prejudicirao njezin rad. Tražio je jednodomnu skupštinu ne protiveći se konačnom federalnom ustroju zemlje. Grol je svojim stavovima negirao nacionalnu individualnost Crnogoraca i Makedonaca i formiranje njihovih jedinica, dok je Bosnu i Hercegovinu smatrao prijelaznom jedinicom do njezina uključenja u Srbiju. Slabija oporba od Grolove skupine bila je Hrvatska seljačka stranka razjedinjena u dvije frakcije

4. USTAVOTVORNA SKUPŠTINA

- Ustavotvorna skupština sastojala se od Savezne skupštine, koja je predstavljala sve građane, i Skupštine naroda, koja je predstavljala građane pojedine federalne jedinice
- zastupnike su u Saveznu skupštinu neposredno birali svi birači u Jugoslaviji po saveznim i okružnim listama, i 10 jednog zastupnika na 40.000 građana
- Zastupnike u Skupštinu naroda birali su pak građani svake federalne jedinice temeljem zemaljskih lista, i to 25 zastupnika u svakoj federalnoj jedinici te 15 zastupnika Autonomne pokrajine Vojvodine i 10 zastupnika Autonomne Kosovsko Metohijske Oblasti koji su bili u sastavu Srbije- time se izražavala jednakopravnost federalnih jedinica
- Izorno pravo za Ustavotvornu skupštinu bilo je opće, jednako, neposredno i tajno, dobni cenzus bio je 18 godina, ali su borci partizanskog pokreta imali biračko pravo neovisno o dobi. S druge strane, biračko je pravo u duhu kolektivne odgovornosti oduzeto brojnim pojedincima i članovima njihovih obitelji pod optužbom da su surađivali s okupatorom
- Zapravo se na taj način modeliralo biračko tijelo u društvenom i političkom okruženju koje je bilo nepovoljno za Komunističku partiju koja je držala sve poluge vlasti -- građanski političari i strani veleposlanici procjenjivali su da KPJ ne može dobiti više od 30 % glasova. U to se doba Komunistička partija još nije otvoreno pojavljivala na političkoj sceni te je na izborima trebala sudjelovati Narodna fronta, koja je zapravo bila prikriveni produžetak Komunističke partije i imala punu slobodu političkog djelovanja, dok su građanske stranke otvorenom i prikrivenom represijom i zastrašivanjem svedene na margine političkog djelovanja
- Izbori su zbog toga protekli u krajnje upitnom ozračju jer su građanske stranke donijele odluku o bojkotu izbora, što je ugrozilo njihov legitimitet- Komunističke vlasti su na to reagirale uvođenjem kutije bez lista, tzv. crne kutije, u koju su glasove mogli ubaciti oni koji nisu željeli glasati za Narodnu frontu, a poduzele su i druge mjere koje su trebale osigurati legitimitet izborima, ali i pobjedu Komunističke partije

- Izbori su održani 11. studenoga 1945. i u cijelosti su bili pod kontrolom KPJ-a, praćeni su prijetnjama biračima i agresivnom propagandom kao i krivotvorenjem rezultata- Narodna fronta dobila 90 % svih glasova- Tako su premoćnu većinu u oba doma Ustavotvorne skupštine činili zastupnici Narodne fronte
- Iz Hrvatske je u Ustavotvornu skupštinu ušao veći broj članova KP-a
- Ustavotvorna skupština simbolički je započela s radom na dvogodišnjicu Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Njezin prvi ustavni akt bila je deklaracija kojom je proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija kao savezna država republikanskog oblika i zajednica ravnopravnih i slobodno udruženih naroda, uz istodobno ukidanje monarhije i oduzimanje svih dinastičkih prava Petru II. Karađorđeviću, donošenjem deklaracije takvog sadržaja prestalo je postojati Namjesništvo čije je dužnosti preuzelo Predsjedništvo Ustavotvorne skupštine kao kolegijalni državni poglavar te je ono od tada predstavljalo državu prema inozemstvu
- Potom je Skupština potvrdila sve odluke i zakone koje su donijeli AVNOJ i Predsjedništvo AVNOJ-a od 29. studenoga 1943. do 9. kolovoza 1945. te zakone Privremene narodne skupštine od 10. kolovoza 1945. do 29. studenoga 1945. Donesen je i Zakon o Predsjedništvu Ustavotvorne skupštine i izabrani su članovi tog tijela. Rasprava o Prijedlogu ustava koji je podnio Ustavni odbor trajala je od 17. do 30. siječnja te je 31. siječnja 1946. svečano proglašen Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije
- Ustavotvorna skupština potom je nastavila rad kao Narodna skupština. Proglašenjem saveznog, a potom i republičkih ustava okončan je proces izgradnje novog ustavnog poretka započet na Drugom zasjedanju AVNOJ-a

5. USTAV FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ZAKONODAVNA POLITIKA

- Ustav FNRJ-a iz 1946. donesen je prema uzoru na Ustav SSSR-a iz 1936., što se odrazilo na koncepciji, načelima i pravnotehničkim rješenjima tog akta. Istovremeno, Ustav FNRJ-a bio je i rezultat razvoja konkretnog pravno-političkog sustava kakav je u Jugoslaviji oblikovan od 1943. i kojem je trebalo dati ustavnu formu. Kao prvi ustav federativne i socijalističke Jugoslavije Ustav iz 1946. predstavljao je osnovu na koju su se nadovezivali jugoslavenski ustavi nakon njega koji su uveli novine nastale kao odraz koncepcije samoupravljanja i društvenog vlasništva, ali su se u pogledu temeljnih odrednica nadograđivali na model postavljen u Ustavu 1946. Vrlo je značajno i da su načela i prava zajamčena Ustavom shvaćana u duhu socijalističke ustavnosti, to jest kao političke proklamacije koje nemaju pravnoobvezujuće značenje
- **5.1. Nadležnost i ustroj vlasti**
- Ustav je u čl. 1. ustvrdio da je Federativna Narodna Republika Jugoslavija „savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su na osnovi prava na samoopredjeljenje, uključujući pravo na odcjepljenje, izrazili svoju volju da žive zajedno u federativnoj državi” te da sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Saveznu državu činilo je šest republika (redom navedenim u Ustavu: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora), a Ustav je ustvrdio da Srbija u sastavu ima i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu Kosovsko-Metohijsku Oblast. U grbu federacije nalazilo se pet buktinja spojenih u jedan plamen. Time je označeno pet naroda koji su se udružili u federaciju (Crnogorci, Makedonci, Hrvati, Slovenci i Srbi). Ustav je republike načelno odredio kao suverene zajednice čija su prava ograničena jedino pravima savezne države
 - Ustav je pošao od postavke o izvornom suverenitetu republika koje su dio svog suvereniteta i nadležnosti delegirale federaciji
 - podjela nadležnosti bila je takva da je federacija svojim ovlastima posve prevladala autonomiju republika koja u stvarnosti gotovo da i nije postojala, a republička tijela stvarno su bila u funkciji saveznih tijela- Tako je Ustav FNRJ-a ustvrdio organe najviše državne vlasti u republikama (narodna skupština) i republički organ državne uprave (vlada narodne republike) te donio odredbe o njihovu položaju, Time je pokazan stvarno ograničeni suverenitet republika čak i na ustavotvornoj razini
 - Na zakonodavnoj razini federacija je imala vrlo široku nadležnost od koje je dio bila njezina isključiva nadležnost (vanjska politika, obrana, državna sigurnost i dr.), dio je mogla uređivati federacija, a republike su donosile dopunske zakone (npr. radni odnosi, cestovni promet, prekršaji)
 - Kod ostalih je pitanja federacija mogla donijeti samo okvirni zakon, dok su punu nadležnost imale republike (prosvjeta, znanost, kultura, zdravstvo). Široko polje federalne nadležnosti i praksa Narodne skupštine koja je donosila opsežne i detaljne zakone gotovo da nije ostavila republikama mogućnost da razviju svoje zakonodavstvo. Tako je federalni Ustav zapravo postavio osnovu za stvarno centralističko upravljanje federacijom
 - Federalno načelo bilo je izraženo i u organizaciji vlasti- Narodna skupština FNRJ-a imala je dva doma u koje su članovi birani istovremeno na četiri godine. Savezno vijeće predstavljalo je sve građane zemlje kao cjelinu neovisno o republičkoj pripadnosti te je u njega biran po jedan zastupnik na određeni broj stanovnika (50.000). U Vijeće naroda dolazilo je pak po 30 zastupnika iz svake od republika, 20 zastupnika iz Autonomne Pokrajine Vojvodine i 15 iz Autonomne Kosovsko-Metohijske Oblasti, koji su bili izabrani na neposrednim izborima u tim jedinicama
 - Ulogu kolektivnog glavara države imao je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ-a s 30 članova i 6 potpredsjednika koji su u praksi dolazili iz svake republike- Prezidijum je politički odgovarao Narodnoj skupštini koja ga je birala, ali je u stvarnosti Predsjedništvo djelovalo kao „uža skupština”

- Narodna je skupština birala i vladu koja joj je politički odgovarala- vladu je u stvarnosti bila daleko najaktivnija i najutjecajnija institucija političkog sustava pa je često donosila i uredbu na temelju zakonske ovlasti kojima je, uz prethodno izričitu ovlast Skupštine, uređivala pitanja iz nadležnosti Skupštine i sa zakonskom snagom pa je u stvarnosti Vlada, a ne Skupština bila glavni zakonodavni činilac
- Ustav FNRJ-a utvrdio je da republike samostalno donose svoje ustave koji moraju biti u suglasnosti s Ustavom FNRJ-a, čime je federalni suverenitet zapravo postavljen kao ishodište federalnog uređenja- Ti su ustavi doneseni tijekom 1946. i 1947., čime je bilo dovršeno konstituiranje nove savezne države- Republički ustavi su općenito preuzeli načela organizacije savezne vlasti te su bili gotovo identični, osim Ustava NR Srbije koja je u sastavu imala dvije autonomne pokrajine

➤ **5.2. Vlasništvo i gospodarstvo**

- Središnje pitanje bilo je uređivanje vlasništva i odnosa koji nastaju povodom vlasništva- bio je to odraz marksističkog stava o određujućem značaju tipa vlasništva i gospodarstva kao „osnove” čiji se utjecaj odražava na državu i pravo kao „nadgradnju” takve osnove- sadržaj tog poglavlja osiguravao je aktivnu ulogu države u gospodarskim i osnovnim društvenim pitanjima preko kojih je ona trebala utjecati na oblikovanje i razvijanje društvenih, a onda i političkih odnosa u željenom smjeru. To je bio najznačajniji otklon od tradicije zapadne ustavnosti koja u pretpostavci ima privatno vlasništvo i počiva na ideji neutralnosti države te se u osnovi ograničava na uređivanje ustroja države i oblika vlasti i jamstva prava građana i ne dopušta miješanje države, osim iznimno, u pitanja vlasništva i gospodarstva
- Ustav FNRJ-a je u tom poglavlju dopustio postojanje tri tipa imovine odnosno vlasništva: općenarodne imovine (imovine u rukama države), imovine narodnih zadrugnih organizacija i privatnog vlasništva. Uz to je proglasio da u cilju zaštite životnih interesa naroda država donosi opći gospodarski plan koji bitno određuje proizvodne i gospodarske tokove i razvoj s ključnom ulogom državne imovine u tom razvoju -- time je uvedeno plansko gospodarstvo koje je u osnovi bilo u rukama države
- Državno vlasništvo (općenarodna imovina) obuhvatilo je najveći dio sredstava za proizvodnju i velikih gospodarskih i finansijskih sustava u zemlji i država je njime upravljala preko ministarstava i drugih organa. Zadruga imovina u to je doba postojala kao imovina uglavnom nasilno stvorenih seljačkih radnih zadruga u koje su po sovjetskom uzoru seljaci unosili zemlju, stoku i oruđa za rad, ali se od njih počelo odustajati već 1950. s obzirom da za obradu takvih cjelina nisu postojale ni tehničke pretpostavke pa su te seljačke zadruge posve nestale do 1957. Privatno vlasništvo Ustav je zajamčio, ali i ograničio te predvidio mogućnost njegova podržavanja
- Prijelaz privatnog vlasništva u državno vršio se putem pojedinačnih izvlaštenja i uz naknadu bivšem vlasniku ili pak nacionalizacijom, to jest oduzimanjem velikih pogona ili skupine istorodnih poduzeća, oboje uz pretpostavku da to traži opći interes
- Politički cilj- je preuzimanje u državne ruke svih glavnih proizvodnih sredstava i državno upravljanje svim društvenim službama i privredom. Zbog toga se to razdoblje nazivalo i razdobljem administrativnog socijalizma. U daljem će se razvoju, već i zbog poboljšanja prilika u razorenoj zemlji, odustati od tako rigidne koncepcije upravljanja gospodarstvom i utjecaja na društvo, ali će ideja državnog planiranja kao aktivnog i ključnog usmjeravatelja gospodarskih tokova i države kao nadzornika gospodarskih tokova ostati makar i u smanjenom obliku

➤ **5.3. Prava i dužnosti građana**

- građana Ustav je jamčio najvažnija „klasična” prava građana — jednakost i ravnopravnost, opće, tajno i neposredno biračko pravo, opća i razmjerna porezna obveza, sloboda tiska, govora, udruživanja
- posebna pažnja bila posvećena spolnoj, nacionalnoj i rasnoj ravnopravnosti te odvajanju crkve od države, a Ustav je na više mjesta izričito uređivao ravnopravnost žena u političkom sustavu i društvu. Takvim se ustavnim odredbama htjelo utjecati na stvarnu promjenu položaja žena u situaciji njihove pune obespravljenosti u pretežitom dijelu jugoslavenskih društava
- Lista prava i sloboda bila je razmjerno skromna jer je Ustav polazio od toga da u tadašnjim uvjetima ne može osigurati njihovu provedbu. Stoga je sadržavao i znatno skromniji popis socijalnih prava negoli bi se to očekivalo od Ustava koji je donesen pod utjecajem komunističke stranke. Tako je Ustav proglasio tek slobodu rada, a ne i pravo na rad koje je pretpostavljalo obvezu države da postavi pretpostavke za njegovo ostvarenje, jer se smatralo da bi u uvjetima razrušene zemlje i konsolidacije vlasti to bilo nerealno
- Ustav je uz prava propisivao i dužnosti građana. Propisivanje dužnosti u Ustavu također nije posve uobičajeno za tradiciju zapadne ustavnosti (mada nije ni posve nepoznato, ali na drugim osnovama) koja u državi gleda potencijalnu opasnost za građane čija prava treba zaštititi od državne vlasti, a građanima zajamčiti mogućnost utjecaja na državu, umjesto obrnuto. Jamčenje prava i utvrđivanje dužnosti u Ustavu FNRJ-a zasniva se na ideji o uravnoteženom odnosu pojedinca i zajednice, a karakteristična je bila odredba da je „svaki građanin dužan da radi po svojim sposobnostima; tko ne daje zajednici, ne može od nje ni primati”- u okolnostima države zasnovane na političkom monopolu jedne stranke tom se koncepcijom stvarno otvorao prostor autoritarnom odnosu države prema pojedincu
- Jamstva klasičnih političkih prava bila su ograničena odredbom po kojoj je „nezakonito i kažnjivo upotrebljavati građanska prava radi promjene i narušavanja ustavnog uređenja u protudemokratskom cilju”. Takvom širokom ustavnim formulacijom

otvoren je prostor ograničavanju Ustavom zajamčenih prava na zakonodavnoj razini gdje su se korištenje pojedinih sloboda i prava ograničavalo zbog „protudemokratske” usmjerenosti u interpretaciji koja je zapravo štitila ideološke osnove sustava čija je kritika označavana kao kažnjiva. Politička prava građana bila su ograničena na zakonodavnoj razini, a to je još više dolazilo do izražaja u njihovoj primjeni. Inkriminacije kojima su bile zaštićene neke ustavne vrijednosti (npr. nacionalna ravnopravnost ili socijalistički karakter poretka) bile su takve da su njima bile stvarno zabranjene sloboda govora ili zbora, dok su npr. pretpostavke za organiziranje javnih skupova stvarno ograničavale slobodu javnog okupljanja. Zapravo se na odnosu prema ustavnim jamstvima prava i dužnosti građana najbolje pokazivalo shvaćanje Ustava, karakteristično za socijalističku tradiciju ustavnosti, kao načelnog programa i proklamacije, a ne kao skupa obvezujućih normi koje treba poštovati

➤ 5.4. Načelo zakonitosti

- Ustav FNRJ-a proklamirao je načelo zakonitosti propisavši da svi akti organa državne uprave i pravosuđa moraju biti utemeljeni na zakonu, kao i dužnost viših sudskih organa da ocjenjuju zakonitost sudskih odluka, odnosno pravo i dužnost izvršnih i upravnih organa da ukidaju i poništavaju nezakonite upravne akte- načelo zakonitosti nije u potpunosti bilo primijenjeno ni na zakonodavnoj razini, a još manje u praksi. Naročito je značajno da je načelo zakonitosti bilo dijelom odsutno iz kaznenog prava kao grane prava u kojoj su zapriječene najteže posljedice za protupravno ponašanje, od novčanih kazni i lišenja slobode do smrtne kazne. Naime, Opći dio Krivičnog zakonika koji je 1947. donesen po sovjetskom uzoru predvidio je institut analogije. Taj je institut omogućivao da se utvrdi kaznena odgovornost i kazna za neko društveno opasno djelo koje u zakonu nije bilo predviđeno kao kazneno djelo ako je ono imalo slična obilježja kao neko u zakonu propisano kazneno djelo. To je bilo protivno temeljnom načelu modernog kaznenog prava nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege i unosilo je pravnu nesigurnost za pojedinca koji unaprijed nije mogao znati daje neko njegovo ponašanje kažnjivo te je bio prepušten pravnom rezoniranju suca koji je tako mogao retroaktivno uspostaviti novo kazneno djelo. Uvođenje analogije obrazlo ženo je promjenljivom važnošću kaznenog dijela za stabilnost sustava vlasti, čime je jasno pokazano da je temeljni objekt zaštite država, a ne pojedinac. Općenito se kazneni progon shvaćao kao nastavak ratne i poslijeratne revolucionarne prakse u kojem se kazneni postupak shvaćao kao sredstvo klasne borbe u kojoj je u prvom planu bilo kažnjavanje, a u drugom planu briga o zakonitosti postupanja pa su se u postupku kršila i zajamčena prava okrivljenika. O tome je postojala svijest i kod samih nosilaca vlasti, ali se takvo stanje opravdavalo složenim poslijeratnim okolnostima i potrebama učinkovite kaznenopravne reakcije. Ipak, stabiliziranje društvenih i političkih prilika uvjetovalo je promjenu takve politike te je na Četvrtom plenumu CK KPJ-a 1951, (na partijskom, a ne državnom tijelu) oštro kritiziran rad pravosudnih i upravnih tijela zbog čestih povreda zakonitosti. Iste je godine donesen novi i kvalitetniji te cjeloviti Kazneni zakonik koji više nije predviđao analogiju, a 1953. je istraga s Javnog tužiteljstva prenijeta na istražnog suca, što je okrivljenika dovelo u ravnopravnu ulogu u postupku
- U upravnom pravu- tek je u pojedinim upravnim područjima bilo dopušteno da se pred sudovima osporava zakonitost pojedinačnih akata upravnih organa. Upravnim aktima su organi državne uprave iz položaja državne vlasti uređivali konkretna prava i obveze pojedinih građana primjenjujući zakonske propise i načelne upute viših organa uprave. Ti su se akti pak mogli osporavati jedno pred višim (drugostupanjskim) organima uprave, a ne pred neutralnim tijelima izvan samog sustava uprave, što nije jamčilo objektivnost prosudbe. Ipak, nakon 1951. i na tom je planu došlo do poboljšanja stanja jer je 1952. donesen Zakon o upravnim sporovima koji je omogućio da se pojedinačni akti organa uprave kojima je riješeno pitanje prava i obveza pojedinaca ili pravnih osoba načelno mogu osporavati pred redovitim sudom, što je znatno više jamčilo objektivnost. Zakonodavac ipak nije dopustio osnivanje posebnog upravnog suda koji primjenjuje posebni postupalo već je upravnosudsku nadležnost dao vrhovnim sudovima republika i Saveznom vrhovnom sudu pred kojima su se takvi sporovi pokretali. Do osnivanja upravnog suda u Hrvatskoj će doći tek 1977.

6. USTAVOTVORNI SABOR I USTAV NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE

- Nakon donošenja Ustava FNRJ-a slijedilo je konstituiranje republičkih ustavotvornih skupština te je Sabor NRH-a u kolovozu 1946. donio izborni zakon za Ustavotvorni sabor Narodne Republike Hrvatske
- Izbori su, slično onima za Ustavotvornu skupštinu FNRJ-a, provedeni uz pritiske i krivotvorenje rezultata, ali su imali i neke svoje posebnosti. Tako su u Hrvatskoj izbornu pravo imali svi jugoslavenski državljani s prebivalištem na području Hrvatske, ali su pasivno pravo glasa imali samo državljani Hrvatske, to jest državljani Jugoslavije koji su u Hrvatskoj imali prebivalište duže od 10 godina, ne računajući ratno doba. Također, u Hrvatskoj su za razliku od saveznih izbora bili istaknuti samo pojedinci pa nije bilo kutije bez liste. Izbori su dva puta odlagani, što zacijelo ukazuje na procjenu o nezadovoljstvu naroda
- Ustavotvorni sabor je 18. siječnja 1947. usvojio Ustav Narodne Republike Hrvatske koji je predložila Vlada NRH-a. Potom su sastavi dotadašnjih najviših zemaljskih organa konstituirali najviše Ustavom određene organe. Tako se Ustavotvorni sabor proglasio Saborom NRH-a koji je pak odlučio da dotadašnji Prezidijum Ustavotvornog sabora nastavlja rad kao Prezidijum Sabora, a jednako tako i dotadašnja vlada kao Vlada NRH-a. Kao što je navedeno, bio je to uniformni oblik vlasti u svim republičkim ustavima, osim NR Srbije.

- Ustav je Narodnu Republiku Hrvatsku definirao kao „narodnu državu republikanskog oblika”. U čl. 2. bilo je navedeno da se u oslobodilačkoj borbi i u bratskom jedinstvu sa Srbima u Hrvatskoj „hrvatski narod, izražavajući svoju slobodnu volju, a na temelju prava na samoodređenje — uključujući pravo na odcjepljenje i ujedinjenje s drugim narodima — ujedinio na temelju načela ravnopravnosti s ostalim narodima Jugoslavije i njihovim narodnim republikama”. Pravo na samoodređenje tako je rezervirano samo za hrvatski narod- Ustav je naveo da NRH vrši državnu vlast suvereno prenoseći na saveznu državu samo ona prava koja su utvrđena republičkim Ustavom. Tako je republika nominalno utvrđena kao izvorni nosilac suvereniteta premda je savezni Ustav utvrdio okvire republičke ustavnosti. Ipak, Ustav NRH-a utvrdio je da se granice Narodne Republike Hrvatske ne mogu mijenjati bez pristanka Sabora NRH-a. Poseban članak Ustava izričito je jamčio ravnopravnost Srbima u Hrvatskoj s Hrvatima, dok je idući članak jamčio manjinama slobodnu upotrebu svog jezika i zaštitu kulturnog razvitka- Ustav je utvrdio teritorij Narodne Republike Hrvatske navođenjem teritorijalnih jedinica u njezinu sastavu. Navedeni su bili oblast Dalmacije, deset okruga nazvanih prema tadašnjim gradskim sjedištima i područje grada Zagreba. Dalmacija je tada još imala poseban teritorijalni status, a među gradskim sjedištima je bio Sušak, dok Rijeka i Istra nisu bile obuhvaćene tom podjelom jer u to doba još nisu bile dio Jugoslavije i Hrvatske. Dalmacija će jedina zadržati posebno ime i u ujedinjenoj upravno-teritorijalnoj zakonskoj podjeli na oblasti 1949. Upravne oblasti, a s njima i posebno ime Dalmacije, u cijelosti će nestati 1952. upravnom podjelom na kotareve, gradove i općine kojom je, kao odraz samoupravljanja, uveden komunalni sustav s općinom kao temeljem sustava, a ne tek najnižom upravnom jedinicom

7. STVARANJE DRŽAVNE IMOVINE I AGRARNA REFORMA

- **7.1. Oduzimanje privatne imovine**
- među glavnim političkim ciljevima novog poretka bilo je ograničavanje privatnog vlasništva i pretvaranje imovine u privatnom vlasništvu, prlje svega sredstava za proizvodnju, u imovinu u vlasništvu države. Uz socijalnu funkciju, to jest „razvlašćivanje eksploatatora” i postizanje socijalne pravde, imovina u državnom vlasništvu trebala je državi omogućiti i potpuno upravljanje privredom putem državnih planova, čime bi bila stvorena osnova za potpunu kontrolu društva i njegovo usmjerivanje prema komunizmu. U tom se duhu državna imovina nad sredstvima za proizvodnju i ostalim stvarima počela stvarati već koncem rata- Imovina je u ratu oduzimana najčešće pod optužbama, stvarima i izmišljenima, o suradnji s okupatorom. Naime, već je u kaznenopravnim propisima donesenim tijekom rata vrlo često bila predviđena kazna zapljene (konfiskacije) imovine u korist narodnooslobodilačkih odbora. Ta je kazna bila pretežito vezana uz „suradnju” i „pomaganje” okupatoru, što je u praksi tumačeno vrlo široko, npr. kao uobičajeno trgovačko poslovanje s neprijateljskim jedinicama pa je gotovo svaka kaznena presuda sadržavala i mjeru oduzimanja imovine. Još je jednostavnije bilo oduzimanje imovine, što je uključivalo i zemlju, temeljem Odluke o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine iz 1944., za što je bilo dovoljno pisano rješenje okružnog NOO-a. Taj se propis odnosio i na sve pripadnike njemačke nacionalne manjine (tzv. folksdojčere), uz neke iznimke, te na pomagače ratnih zločinaca i druge osobe osuđene na gubitak imovine. Odluka o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj koju je donijelo Predsjedništvo ZAVNOH-a u travnju 1945. je pak kao osnovu za sudsku zapljenu imovine predviđala npr. održavanje prisnih ili prijateljskih odnosa s pripadnicima neprijateljske vojske, kao i propuštanje ulaganja dužnih napora u izbjegavanju kapitulacije Jugoslavije- Navedene brojne, ali ipak pojedinačne mjere zapljene imovine imale su temelj u uredbama i zakonskim propisima, dok je za poduzimanje nacionalizacije kao pravno i politički puno osjetljiviji pa i tehnički zahtjevniji zahvat trebalo imati prethodnu ustavnu osnovu- Nakon što je donošenjem Ustava FNRJ-a takva osnova postavljena, vlada je prišla nacionalizaciji velikih poduzeća. Godine 1946. donesen je Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća temeljem kojeg je provedena nacionalizacija znatnog dijela gospodarstva te su u državno vlasništvo bez naknade preuzeta velika industrijska, prometna i druga poduzeća i banke domaćih i stranih vlasnika. Temeljem novele tog zakona iz 1948. nacionalizirana su pak i sva preostala manja poduzeća, osim sitnog obrta. Tako je do sredine 1948. u Hrvatskoj i Jugoslaviji gotovo u cijelosti likvidirano privatno vlasništvo u cijelom gospodarstvu osim dijela sitnih obrta i ugostiteljskih radnji koji su također bili uključeni u plansko gospodarstvo. Proces nacionalizacije bit će dovršen Zakonom o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. temeljem kojeg su nacionalizirani „višak” stambenog prostora, sve preostale najamne zgrade s više od dva stana i građevinsko zemljište. Tim su zakonom ujedno ozakonjene brojne uzurpacije stanova do kojih je u međuvremenu došlo bespravnim useljavanjem članova nove političke elite u pojedine stanove. Prijašnjim vlasnicima je u punom vlasništvu ostavljen jedan stan te dva stana u kojima su stanari dobili nesmetano pravo na trajno korištenje- Imovina je uz nacionalizaciju oduzimana i izvlaštenjem u općem interesu i temeljem naknade koja se često određivala u simboličkoj visini, a u praksi se često nije ni isplaćivala. Oduzeta dobra ušla su u fond općenarodne imovine kojim je na saveznoj razini upravljala Državna uprava narodnih dobara, a u federalnim jedinicama zemaljske uprave narodnih dobara s ispostavama u okruzima, kotarevima i gradovima, dok je tvornicama neposredno kao direktor upravljao stručnjak, ali uvijek uz zamjenika koji je bio član KP-a i imao slične ovlasti u upravljanju- Prijelazom gotovo cjelokupne privrede u monopolno državno vlasništvo praktički je ukinuto kapitalističko tržišno gospodarstvo te su stvorene pretpostavke da, prema sovjetskom uzoru, država uvede plansku privredu- nakon uvođenja radničkog samoupravljanja 1950., umjesto državnog vlasništva glavni oblik vlasništva postat će tada uvedeno društveno vlasništvo

➤ 7.2. Agrarna reforma

- Nakon što su već ispražnjena i zaplijenjena njemačka imanja, Privremena narodna skupština je 23. kolovoza 1945. donijela Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji kojim je bez naknade oduzeta zemlja od vlasnika koji su je obrađivali isključivo putem najma radne snage (banke, razna poduzeća, veleposjednici), od pojedinačnih vlasnika u dijelu preko 25 odnosno 35 ha te od crkvi za obradiva zemljišta preko 10 ha. Zemljište je oduzeto svim crkvama, ali je u Hrvatskoj na udaru posebno bila Katolička crkva. Oduzeta zemlja ušla je u zemljišni fond općenarodne imovine kojim je također upravljala Državna uprava narodnih dobara
- Oko polovine sve oduzete zemlje pretvoreno je u velika državna poljoprivredna dobra, a polovina je isparcelirana u manje dijelove i predana siromašnim seljacima. Na ta su zemljišta pretežito naseljavani seljaci iz pasivnih i „ustaničkih” krajeva, najčešće srpske nacionalnosti, S obzirom na to da je bila riječ o većem broju osoba, posljedica kolonizacije bila je promijenjena društvena i etnička slika, naročito na bivšim folksdojčerskim područjima u Vojvodini i Slavoniji. Načelno su svi pripadnici njemačke skupine sve do 1948. internirani i protjerani, s iznimkom sudionika i pomagača partizanskog pokreta i još nekih kategorija. Radilo se o etničkom čišćenju i promjeni strukture stanovništva, ali je takva praksa postojala i u drugim istočnim zemljama i bila prihvaćena na razini zemalja pobjednica

8. USPOSTAVA JEDNOSTRANAČKOG SUSTAVA

- Komunistička partija- tijekom rata provodila i nerijetko pokazivala svoje revolucionarno opredjeljenje- ona se ipak pozivala na demokratska načela i u osnovi djelovala prikriveno smatrajući da bi otvoren nastup prouzročio političke štete u okolini koja je bila u strahu od komunističke ideologije
- KP je prije otvorenog preuzimanja vlasti želio na prikriven način zauzeti i sve važnije položaje u gospodarstvu i političkom sustavu. Pretpostavke za to ostvarene su iseljavanjem Nijemaca i Talijana, progonom „klasnih” protivnika (na udaru su osobito bili Židovi kao pripadnici bogatijeg dijela društva) te zapljenama i nacionalizacijom i stvaranjem fonda državne imovine. Na taj je način KP i prije donošenja Ustava FNRJ-a u cijelosti i monopolno kontrolirao praktički sve izvore moći i bez formalne osnove jednostranačja
- ni Ustav FNRJ-a 1946. kao ni hrvatski Ustav 1947. nisu postavili osnovu jednostranačkog sustava, već su institucije vlasti imale građansku formu, a zajamčene su bile sloboda okupljanja, govora i udruživanja. No, iako je
- Komunistička partija u stvarnosti imala puni nadzor nad institucijama, izborima kao i nominacijama na svim razinama, sve do 1947. izbjegavala je otvorenije istupanje u javnosti. To se izmijenilo nakon formalnog preuzimanja vlasti 1947. i donošenja Ustava. Tako se Narodna fronta ubrzo od „općenarodnog antifašističkog demokratskog pokreta” koji okuplja pojedince različitih političkih opredjeljenja pretvorila 1949. u političku organizaciju „pod vodstvom Komunističke partije” i sa zadaćom „odgoja masa za socijalizam”. Narodna fronta će se 1953. pretvoriti u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (odnosno Hrvatske) koji će s relativno sličnim okvirom djelovanja postojati sve do raspada Jugoslavije
- Time je i formalno oblikovan faktično jednostranački i ideološki monolitan sustav upravljanja preko kojeg su potom institucije vlasti kao i politički sustav i formalno oblikovani u duhu jednostranačkog sustava

SUKOB SA SSSR-om 1948. I NJEGOVE POSLJEDICE

- Jugoslavenska vanjska i unutarnja politika do 1948. u vrlo je visokom stupnju bila određena osloncem na SSSR, a jugoslavensko komunističko rukovodstvo po okončanju Drugog svjetskog rata jednim od sljedbenika sovjetskog puta u socijalizam- zbog činjenice da je Jugoslavija bila jedina od komunističkih zemalja u kojoj su komunisti putem oružane borbe gotovo samostalno pobijedili okupatora i k tome osvojili vlast, jugoslavensko je rukovodstvo, uz neupitno priznavanje vodeće uloge SSSR-a, uživalo poseban ugled te se u formuliranju konkretne politike smatralo nešto samostalnijim činiocem zajednice socijalističkih zemalja i zapadnih komunističkih stranaka. Stoga je Jugoslavija neke važne vanjskopolitičke i unutarnje poteze poduzimala i bez prethodne suglasnosti SSSR-a, Tako je Tito s bugarskim komunistima razmatrao mogućnost osnivanja Balkanske federacije i pružao podršku grčkim komunistima u građanskom ratu unatoč Staljinovom dogovoru u Jalti kojim je ta zemlja u osnovi stavljena u zapadnu interesnu sferu, a razlike su postojale i u odnosu prema kolektivizaciji na selu
- Zbog toga je u doba zaoštavanja odnosa sa zapadnim zemljama 1947. Staljin potaknuo osnivanje Komunističkog informacijskog biroa (skraćeno Kominform ili Informbiro). Činile su ga komunističke partije SSSR-a, Jugoslavije, Čehoslovačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Francuske i Italije. Informbiro je osnovan u Poljskoj, a sjedište mu je bilo u Beogradu. Cilj te organizacije trebalo je biti međusobno informiranje i koordinacija djelovanja, ali je stvarni cilj bio ideološka unifikacija i podređivanje samostalnih rukovodstava (ponajprije jugoslavenskog) sovjetskim planovima i upravljanju- zapovjedno nastupanje sovjetske strane koje je i jugoslavenski gospodarski razvoj nastojalo podrediti sovjetskim interesima dovelo je do sve brojnijih neslaganja. Ona su kulminirala Staljinovim političkim napadom na jugoslavensko rukovodstvo u ožujku 1948., dok je u lipnju KPJ izbačen iz Informbiroa. Time je Jugoslavija izolirana iz zajednice socijalističkih zemalja, prijetila joj je vojna intervencija, a gospodarstvo, posve oslonjeno na SSSR, došlo je u vrlo težak

položaj. U sklopu otpora SSSR-u jugoslavensko rukovodstvo je izvršilo političku „čistku” dijela vlastitog članstva koji je podržao Informbiro- „Čistka” je bila praćena vrlo oštrom represijom u sklopu koje je velik broj osoba završio na Golom otoku temeljem rješenja izrečenih u upravnim postupcima ili je pak sankcioniran na druge načine. Ubrzo je došlo do otopljavanja odnosa i uspostavljanja gospodarskih veza sa zapadnim zemljama (naročito sa SAD-om koji je od 1951. pružao i vojnu pomoć) — one su to uvjetovale isplatom odštete za nacionaliziranu imovinu njihovih državljana. Tako je sukob sa SSSR-om neposredno prouzročio izmjenu vanjskopolitičkog usmjerenja, dok je na unutarnjem planu vodio uvođenje samoupravljanja

- Po Staljinovoj smrti 1953. i pobjedi Nikite Hruščova u borbi za vlast polovinom 1956. došlo je do otopljavanja odnosa SSSR-a i Jugoslavije. Time je zaustavljeno približavanje Jugoslavije zapadnim zemljama. No, odnosi sa SSSR-om ponovo su zahlađeni nakon sovjetske vojne intervencije u Mađarskoj u listopadu 1956. koju je Jugoslavija osudila. Otopljavanje i zahlađivanje odnosa sa SSSR-om bit će karakteristični i za kasnije razdoblje -- tako nakon intervencije Varšavskog pakla u Čehoslovačkoj 1968., nakon koje je u Jugoslaviji došlo do razvijanja koncepcije općenarodne obrane koja će voditi stvaranju republičkih teritorijalnih obrana

III. STABILIZIRANJE SUSTAVA OD 1953. DO 1963.

1. USTAVNI ZAKON FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

- Institucionalizacija samoupravljanja na zakonskoj razini 1950. i činjenica da je širenje samoupravljanja postalo jedan od glavnih političkih ciljeva kosile su se s ustavnim uređenjem iz 1946. i 1947. koje je počivalo na načelu administrativnog socijalizma pa se stoga pokazivala potreba njegove zamjene- samoupravljanje nije bilo uvedeno u cijeli politički sustav, smatralo se da se ne može donijeti nov ustav, već ustavni zakon koji bi zamijenio određene dijelove Ustava FNRJ-a, dok bi njegove druge odredbe ostale na snazi. Tako je 13. siječnja 1953. donesen Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti- Nakon konsolidacije vlasti kao glavnog cilja ustavnog uređenja iz 1946. i 1947., smjer razmišljanja ustavotvoraca iz 1953. gotovo se posve okrenuo prema razvijanju samoupravljanja te klasnim i društveno-ekonomskim pitanjima, dok su nacionalno pitanje i pitanje položaja i republika bili zanemareni- za razliku od Ustava FNRJ-a koji je izbjegavao otvorena ideološka opredjeljenja Ustavni zakon iz 1953. Jugoslaviju definirao kao socijalističku demokratsku saveznu državu suverenih i ravnopravnih naroda. Time je država ideološki određena, a kao osnovu njezina društvenog i političkog uređenja Ustavni je zakon naglasio društveno vlasništvo i samoupravljanje, u skladu s čime su bile provedene i značajne promjene u sustavu vlasti premda su ustavna načela iz 1946. ostala neizmijenjena- Ustavni zakon je uklonio Vijeće naroda kao poseban dom te su Saveznu narodnu skupštinu sada činili Savezno vijeće i novi dom Vijeće proizvođača
- U Saveznom vijeću bile su dvije vrste članova: dio članova, kao i prije, bio je izabran u odnosu prema određenom broju stanovnika (sada 60.000), ali su novost bili članovi koje su u republikama birala republička vijeća (po 10 zastupnika) te Pokrajinsko vijeće Vojvodine (6) i Oblasno vijeće Autonomne Kosovsko Metohijske Oblasti (4). U Vijeće proizvođača zastupnike su pak birali proizvođači zaposleni u pojedinim privrednim granama (proizvodnji, transportu i trgovini), i to sukladno udjelu tih grana u društvenom proizvodu Jugoslavije, pa je ono trebalo predstavljati interese samoupravljač
- Tim je promjenama bitno oslabljeno federalno načelo premda je ono sačuvalo u Vijeću naroda kao nestalnom domu koje se po potrebi izdvajalo iz Saveznog vijeća. Naime, Vijeće naroda nije postojalo kao posebni dom statusno usporediv s druga dva doma već se ono formiralo izdvajanjem iz Saveznog vijeća onih njegovih članova koje su birala republička i pokrajinska predstavnička tijela. Oni su tada tvorili Vijeće naroda kao predstavnici republike odnosno pokrajine čija su ih tijela izabrala. Izdvajanje Vijeća naroda kao posebnog doma bilo je obvezno u slučaju revizije Ustava i usvajanja saveznog društvenog plana, a inače je bilo fakultativno. U stvarnosti se Vijeće naroda nije nijedanput izdvojilo pa uz njegov „skriveni” položaj i taj podatak rječito govori o značaju tog doma i federalnog načela
- Ustavni zakon uveo je i funkciju predsjednika Republike kao poglavara države umjesto dotadašnjeg Prezidijuma Skupštine kao tijela skupštine s posebnim ovlastima- Predsjednik Republike po svom je položaju bio i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća (SIV) koje je zamijenilo Vladu. SIV je činilo najmanje 15 članova među kojima je morala biti zastupljena svaka republika, čime se dijelom nastojalo kompenzirati ukidanje posebnog doma koji je predstavljao republike. Predsjednika Republike i članove SIV-a birala je Skupština na zajedničkoj sjednici obaju domova. Nova je organizacija ojačala položaj skupštine prema izvršnim tijelima, što je bilo u suglasju s načelom jedinstva vlasti

2. USTAVNI ZAKON I USTROJ VLASTI NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE

- Unatoč očitoj tendenciji jačanja klasne dimenzije kao odrednice političkog sustava te marginalizacije zastupljenosti federalnih jedinica (uvođenje Vijeća proizvođača, jačanje Saveznog vijeća, marginalizacija Vijeća naroda), republička državnost nije dovedena u pitanje te su nakon saveznog Ustavnog zakona doneseni i ustavni zakoni republika- U Hrvatskoj je Ustavni zakon Narodne Republike Hrvatske proglašen 6. veljače 1953. Taj je akt, jednako kao i prethodni republički Ustav, donio odredbe o najvišim državnim tijelima u republici tako da je preslikao strukturu vlasti s federacije na republiku pa su

Sabor Narodne Republike Hrvatske činili Republičko vijeće i Vijeće proizvođača, umjesto Vlade uvedeno je Izvršno vijeće, a umjesto ministarstava državni sekretarijati i uprave

- Hrvatska je u Ustavnom zakonu definirana kao „država radnog naroda Hrvatske, dobrovoljno ujedinjenog s radnim narodom ostalih republika”, a „sva vlast u Narodnoj Republici Hrvatskoj pripada radnom narodu”. Hrvatska je tako ostala definirana kao država, ali je kao nosilac suvereniteta određen ideološki odnosno „klasno” određeni demos, dok je potpuno izbjegnuto bilo kakvo spominjanje nacionalnog određenja, pa je Hrvatska u odnosu na Ustav FNRJ-a izgubila bilo kakvu nacionalnu određenost. No, s obzirom na to da je Ustav NRH-a iz 1947. ostao na snazi u dijelu koji sadrži definiciju Hrvatske, može se smatrati da definicija iz Ustavnog zakona nije derogirala definiciju iz prethodnog Ustava, već su obje definicije bile važeće. Ipak, formulacija iz Ustavnog zakona jasno pokazuje političko određenje svog vremena u kojem su suverenitet naroda i državnost republika bili u drugom planu- Savezni Ustavni zakon zadržao je u osnovi jednaku podjelu nadležnosti kao i Ustav 1946. pa ni njime republike nisu dobile pretpostavku za samostalnije uređivanje odnosa na svojem području- zakonodavna nadležnost Savezne skupštine sada je bila nešto manja, a republičke skupštine dobile su nešto više prostora za donošenje republičkih zakona. To se u Hrvatskoj odrazilo na razgranatiju upravnu strukturu čiji će daljnji razvoj i grananje slijediti jačanje položaja republika u ustavnom razvoju- uvođenje samoupravljanja otvorilo je prostor političkog i drugog interesnog djelovanja građana u njihovim republikama, što će se također odraziti na institucionalno grananje i u Hrvatskoj

IV. POLITIČKA KRIZA I USTAV IZ 1963.

1. POLITIČKA KRETANJA NAKON 1953. I DONOŠENJE USTAVA SFRJ-a

- Uvođenjem samoupravljanja stvarno je došlo tek do minimalnih promjena u sustavu- poduzeća su morala realizirati dohodak na tržištu, ali je njihov platni fond određivala država koja je raspolagala viškom rada i utvrđivala investicije- razdoblje nakon 1955. karakterizirali su ubrzan gospodarski razvoj, industrijalizacija, smanjivanje nezaposlenosti i preseljavanje stanovništva sa sela u gradove. Stvarna podloga tih uspjeha bila je znatna financijska pomoć zapadnih zemalja, otvaranje tržišta istočnih zemalja nakon otopljanja odnosa sa SSSR-om te usmjerenje na proizvodnju robe za široku potrošnju kao i razumnija investicijska politika na najnižim razinama sustava. Obustavljanje zapadne pomoći početkom šezdesetih godina prouzročilo je ozbiljnu gospodarsku krizu- Zbog toga se u vrhu SKJ-a odlučilo poduzeti reformu kojom bi se dala šira osnova inicijativi radnih organizacija i time proširilo samoupravljanje- u vrhu države i SKJ-a došlo je do ozbiljnog razilaženja, nevidljivog za javnost, o tome kako izvesti reformu- došlo je do podjele po nacionalnoj osnovi. Slovenski i hrvatski komunisti kritizirali su koncentraciju sredstava u federaciji i zahtijevali potrebu šire decentralizacije kojom bi se ojačala politička i gospodarska samostalnost republika koje bi mogle racionalnije utjecati i na privredne tokove. Srpski političari (iz Srbije, ali i iz drugih republika) te političari iz slabije razvijenih republika i JNA-a zastupali su potrebu centralizacije. U tim se raspravama javila i ideja o socijalističkom jugoslavenstvu pa i o jedinstvenoj jugoslavenskoj naciji. Na taj je način u poslijeratnoj jugoslavenskoj komunističkoj praksi prvi put došlo do ozbiljnije državne krize nastale obranom hrvatskih i slovenskih gospodarskih interesa i političkog individualiteta, ali i do ozbiljnog oživljavanja unitarističkih koncepcija. S obzirom na raspored snaga, taj je spor riješen intervencijom neprijepornog autoriteta Josipa Broza Tita u vidu kompromisa oličenog u Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je bio donesen 7. travnja 1963.- Razlog za donošenje tog ustava bio je i u pravnotehničkim okolnostima. Jugoslavija je od 1953. imala dezintegrirani ustav s obzirom na to da su ustavnu materiju uređivali neukinuti dijelovi Ustava 1946., Ustavni zakon iz 1953. te dijelovi dvaju zakona koji su uređivali dijelove ustavne materije (Zakon o sudovima i Zakon o javnom tužilaštvu, oba iz 1954.)

2. USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

- Ustav 1963. je u svojim osnovnim načelima istaknuo da su se narodi Jugoslavije udružili u zajedničku državu na temelju prava naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje, a federaciju je definirao kao državu dobrovoljno ujedinjenih naroda- u središte osnovnih načela postavljen je „čovjek građanin” te društveno vlasništvo i raspodjela prema radu. Tako je i ovaj Ustav nacionalno pitanje postavio u drugi plan te u svom opredjeljenju za nešto izraženiji stupanj gospodarske decentralizacije i tržišno poslovanje vodio računa o tome da gospodarska decentralizacija ne proizvede neželjeno političko jačanje republika- sada uz federaciju i poduzeće naglašena uloga komune (a ne republike) kao stupa razvoja društvenih djelatnosti- s obzirom na nastanak i obilježja jugoslavenskog federalizma, kompromisno su istaknuta i federalna načela AVNOJ-a i položaj republika kao država- raspolaganje prihodima podijeljeno je po trećinama između federacije, poduzeća te komuna i republika zajedno- upravljanje i raspolaganje svim ostalim sredstvima spadalo je u nadležnost federacije pa se u tom smislu još uvijek radilo o etatističkom sustavu s unitarnim obilježjima. Uređenje gospodarske aktivnosti (bankarski i devizni sustav, krediti, sustav planiranja) počivalo je na načelima administrativnog upravljanja i bilo u potpunosti pod kontrolom države koja je tako prisvajala ostvarena sredstva te ih administrativnim putem usmjerivala u svrhe i sredine prema vlastitom nahođenju- takva koncepcija će biti razlog velikog nezadovoljstva u Hrvatskoj s bogatim priljevom deviza iz turizma- među osnovnim načelima bili uvršteni i uloga i položaj društveno-političkih organizacija (SKJ, Socijalistički savez radnog naroda, Savez sindikata). Uvrštenje u Ustav takvih sadržaja koji se smatraju promjenjivim sadržajima političke odnosno ideološke prirode protivno je tradiciji zapadne ustavnosti, ali se s druge strane na

taj način željelo ukazati na to da su ti postojeći dijelovi političkog sustava ujedno dijelovi ustavnog sustava s odgovornošću za vršenje svojih ustavnih zadaća- izmijenjeni naziv države je sada otvoreno sadržavao ideološku odrednicu („socijalistička”), čime se htjelo naglasiti da je riječ o društvu koje putem razvijanja samoupravljanja izgrađuje sustav koji je bio prvi stadij komunizma. Stav o socijalističkom karakteru društva našao je odraz u strukturi predstavničkih organa koji su na svim razinama (od općine do savezne razine) trebali odraziti takvu njegovu prirodu. Na saveznoj je razini najznačajnija uloga i dalje pripadala Saveznoj skupštini, ali se ona sada tretirala kao organ društvenog samoupravljanja te imala načelno šesterodimnu strukturu koja je trebala odražavati različite vrste samoupravnih interesa

- Ti su domovi bili Savezno Vijeće, Privredno vijeće, Prosvjetnokulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno Vijeće, Organizacijsko-političko vijeće i nestalno Vijeće naroda. Federalno je načelo bilo prisutno tek u Vijeću naroda koje i dalje nije bilo stalni dom, već se izdvajalo iz Saveznog vijeća. To se pak u praksi dogodilo samo jednom, a i tada je to bilo shvaćeno kao politički izazov, pa je tako federalno načelo u Saveznoj skupštini bilo tek virtualno prisutno, dok je u stvarnosti bilo umrtvljeno. Skupština je u pravilu djelovala kao dvodimno tijelo (Savezno vijeće i vijeće iz čije se nadležnosti razmatralo neko pitanje), čime je prednost Saveznog vijeća dodatno ojačana. Zadržano je Savezno izvršno vijeće s tim da je dotadašnja praksa republičke reprezentiranosti u tom tijelu sada pretvorena u ustavnu odredbu
- Ustavom je ojačan položaj predsjednika Republike koji je sada određen kao političko-izvršni organ federacije, a ne kao prije Skupštine. Predsjednika je na rok od četiri godine birala Savezna skupština na zajedničkoj sjednici svih vijeća, a izričito je normom od ustavnog načela ograničenja reizbornosti bio izuzet Josip Broz Tito. Činjenica da je položaj jedne osobe bio priznat u najvišem pravnom aktu zemlje, i to još u vidu izuzimanja od načela koje vrijedi za sve druge građane, jasno upućuje na personaliziranu i nedemokratsku dimenziju toga političkog sustava. Ustavom je uvedena i funkcija potpredsjednika Republike koja prije nije postojala, ali će ona biti ukinuta već ustavnim amandmanima iz 1967. Razlog je bio u tome što je na tu funkciju bio izabran Aleksandar Ranković koji je u svojim rukama koncentrirao izvanredno snažnu moć, ali je smijenjen sa svih položaja 1966.- Tom organizacijom vlasti, a i nekim drugim odredbama Ustava 1963., federalno načelo došlo je na najnižu razinu u razdoblju nakon 1946. Bio je to rezultat političkog sukoba u komunističkom rukovodstvu i kompromisa kojim je udovoljeno traženjima unitarističke struje kao i opredjeljenja za razvijanje klasne dimenzije kao osnove višenacionalne federalne zemlje. Ipak, Ustavom SFRJ-a poboljšana je položaj Kosova i Metohije jer je Ustav utvrdio da u Socijalističkoj Republici Srbiji postoje autonomne pokrajine Vojvodina te Kosovo i Metohija. Prema saveznom Ustavu pokrajine su osnivanе i ukidane republičkim ustavom, ali su te promjene na snagu stupale onda kada ih potvrdi savezni Ustav- tako je autonomija obiju pokrajina bila zaštićena na saveznoj razini
- grb savezne države sada činilo šest buktinja, što je simbolički upućivalo na šest republika, a ne više na pet naroda- u Ustavu republike nisu bile navedene kao konstitutivni element federacije- dio federalne, a zatim i republičke organizacije bio je ustavni sud kao samostalan i neovisan organ koji je trebao štititi ustavnost i zakonitost. Ustavni sud Jugoslavije činili su predsjednik i deset sudaca koje je na rok od osam godina samostalno biralo Savezno Vijeće, uz mogućnost da još jedanput budu izabrani. Ustavni sud je odlučivao o suglasnosti zakona s Ustavom SFRJ-a i o suglasnosti republičkih zakona sa saveznom zakonima. Osim toga je rješavao i sporove između republika i federacije i između republika međusobno, rješavao je o sukobu nadležnosti između sudova i saveznih organa, između sudova i republičkih organa te je davao i mišljenje o ustavnosti predloženih zakona
- Uvođenje Ustavnog suda nije bilo posve u suglasju s načelom jedinstva vlasti jer je nadzorom ustavnosti zakona sud posredno nadzirao skupštinu čija se najvažnija djelatnost sastojala upravo u donošenju zakona. Zbog toga su ovlasti Ustavnog suda bile riješene kompromisno. Tako Ustavni sud Jugoslavije nije mogao poništiti ili ukinuti pojedine odredbe ili cijeli zakon za koji bi utvrdio protuustavnost, što je inače uobičajena ovlast ustavnih sudova. Umjesto toga je temeljem obavijesti Ustavnog suda savezna ili republička skupština u roku od šest mjeseci trebala osporeni zakon dovesti u suglasnost s Ustavom. Po isteku tog roka zakon odnosno njegove pojedine odredbe — prestao bi vrijediti ako u međuvremenu nije bio usuglašen s Ustavom, što bi Ustavni sud utvrdio svojom odlukom. Tako je ukidanjem zakona temeljem odredbe Ustava (a ne temeljem odluke Ustavnog suda) formalno izbjegnuto narušavanje načela jedinstva vlasti. Međutim, u slučaju nesuglasnosti republičkog zakona sa saveznom Ustavom ili saveznom zakonom Ustavni je sud takav zakon odmah trebao suspendirati, a u određenim slučajevima i ukinuti, pa je time do izražaja dolazio stvarno slabiji suverenitet republika. Velik nedostatak bila je činjenica da su za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom bili nadležni državni organi, dok je mogućnost građana da iniciraju taj postupak bila znatno smanjena- To je bitno umanjivalo i značaj nadležnosti Ustavnog suda da odlučuje o povredama sloboda i prava pojedinačnim saveznom aktom

3. USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

- Po donošenju saveznog Ustava doneseni su republički ustavi. Ustav Socijalističke Republike Hrvatske donesen je 9. travnja 1963. U preambuli Ustava navedeno je da je „hrvatski narod, u bratskom jedinstvu sa Srbima u Hrvatskoj i svim narodima Jugoslavije” srušio stari poredak te da je „na temelju svog prava na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na otcjepljenje i udruživanje s drugim narodima, stvorio Socijalističku Republiku Hrvatsku u okviru federativne zajednice”. U osnovnim se pak načelima spominje tek da se hrvatski narod, polazeći od prava na samoodređenje i odcjepljenje, ujedinio s ostalim

narodima Jugoslavije u saveznu republiku, dok je u normativnom dijelu Hrvatska definirana kao „državna socijalistička demokratska zajednica naroda Hrvatske, zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanju- tim je nejasnim iskazima izbjegnuto jasno definiranje Hrvatske kao države („državna demokratska zajednica“), a još je više izbjegnuto jasnije definiranje nosioca suvereniteta Hrvatske- to nije hrvatski narod, nije ni narod kao politička zajednica odnosno demos već naizgled nejasno utvrđeni „narodi“ uz naglasak na ulogu „radnog naroda“ kao nosioca vlasti. Uz takvu definiciju u normativnom dijelu, spominjanje prava na samoodređenje i odcjepljenje hrvatskog naroda u preambuli doima se tek kao povijesni iskaz o nastanku Hrvatske, a ne kao proklamacija prava na samoodređenje i odcjepljenje- ta definicija dodatno potkrepljuje ocjenu da su ustavima 1963, federalno načelo i nacionalno pitanje došli na najnižu razinu u razvoju jugoslavenske i hrvatske ustavnosti.

- Ustav SRH-a je približno slijedio model organizacije vlasti iz Ustava SFRJ-a te je predvidio peterodomnu strukturu Sabora koju su činili Republičko vijeće, Privredno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno vijeće i Organizacijsko-političko vijeće. Sabor je načelno radio u dvodomnom sastavu koji su činili Republičko vijeće i onaj dom u čiju je nadležnost spadalo pojedino pitanje- Zastupnike u Republičko vijeće birale su općinske skupštine i građani neposredno, a u ostale domove zastupnike su birale općinske skupštine
- Ustav je uveo Ustavni sud Hrvatske, koji se sastojao od predsjednika i šest članova koje je na osam godina biralo Republičko vijeće Sabora. Njegov djelokrug bio je vrlo slično određen kao kod Ustavnog suda Jugoslavije, s tim da se odnosio na republičku razinu- uvođenje ustavnog sudovanja je unatoč svim ograničenostima pridonijelo poboljšanju pravne sigurnosti i razvoju prava. Značenje uvođenja Ustavnog suda u pravni sustav SRH-a jest i u stvaranju iskustvenih i tradicijskih pretpostavki suvremenom ustavnom sudovanju u RH. Ustav SFRJ-a podjelom nadležnosti između federacije i republika dao je nešto više prostora republikama za uređivanje odnosa na svojem području

V. LIBERALIZACIJA POLITIČKOG SUSTAVA I USTAVNI AMANDMANI OD 1967. DO 1971.

1. POLITIČKA KRETANJA I DONOŠENJE AMANDMANA NA USTAV SFRJ-a

- proglašeni cilj ustavnih promjena bio širenje mogućnosti slobodnog odlučivanja samoupravljača, njegovim se donošenjem nije izmijenila autoritarna priroda sustava u kojem je SKJ i dalje imao puni politički monopol i stvarnu upravljačku ulogu
- Iako je Ustav 1963. predstavljao kompromis, njime nisu bile uklonjene napetosti između sukobljenih političkih struja u vrhu SKJ-a. Neslaganja između njih izbila su oko privredne reforme 1965. čiji je cilj bio povećanje proizvodnosti i poticanje samoupravljanja uvođenjem tržišnih kriterija poslovanja i omogućivanjem porasta osobnih dohodaka. Reformom je došlo do radikalnih izmjena u dotadašnjoj politici jer je državno određivanje cijena prepušteno tržištu, ukinuti su državni investicijski fondovi, a federalni kapital prenesen je u banke i poduzeća koji su uglavnom imali sjedišta u glavnom gradu Beogradu. To je prouzročilo ozbiljne gospodarske probleme i nagli porast nezaposlenosti koji je riješen otvaranjem granica i masovnim odlaskom jugoslavenskih građana u gospodarsku emigraciju u inozemstvo. No, to je izazvalo i žestoke prigovore iz Hrvatske koja je kumulaciju kapitala u bankama i velikim sustavima sa sjedištem u Beogradu vidjela kao pri kriveni oblik administrativno uvjetovane centralizacije sredstava ostvarenih poslovanjem na hrvatskoj obali i hrvatskom tržištu. Hrvatska i Slovenija zalagale su se za tržišno poslovanje, ali i decentralizaciju upravljanja i poslovanja
- Reforma nije posve uspjela te je izazvala različite reakcije u društvu i izraženiji otpor u onom dijelu političkog rukovodstva koji se zalagao za recentralizaciju sustava i unitarističku ideologiju i protivio tržišnim okvirima. Taj je dio bio predvođen Aleksandrom Rankovićem, šefom svemoćne Službe državne bezbjednosti, tajne političke policije čiji je izdvojen i nadređen položaj ostao posve netaknut i nakon ustavnih promjena. Sukob je kulminirao potpunim uklanjanjem Rankovića i pripadnika te struje iz političkog sustava koje je u lipnju 1966. proveo Josip Broz Tito, koji je jedini i bio u položaju to učiniti. Eliminiranje te centralističke i unitarističke struje omogućilo je jačanje utjecaja republičkih središta u političkom životu zemlje. Zakonskim promjenama donekle je ograničen i unutarnjem nadzoru podvrgnut dotadašnji svemoćni položaj tajne policije te je općenito smanjen udio represije i osjećaj straha u društvu
- time nije došlo i do izmjene autoritarne prirode sustava, ali su promjene otvorile prostor slobodnijem iskazivanju stavova koji nisu imali mjesta u političkom sustavu. Tako je 1968. došlo do velikih demonstracija albanskih studenata i učenika na Kosovu i u dijelovima Makedonije (Albanci su bili pod posebnim udarom Rankovića) sa zahtjevom za ravnopravnost i status republike za Kosovo. Iste su godine pod utjecajem studentskih gibanja u Europi izbile lijevo usmjerene studentske demonstracije u Beogradu te potom u Ljubljani i Zagrebu čiji su sudionici imali socijalne zahtjeve, tražili političku demokratizaciju, ali se ujedno zalagali za dosljednu izgradnju socijalizma i odbijali razgovor o nacionalnom pitanju
- od posebnog su značenja bila višegodišnja kretanja u Hrvatskoj koja su se pretvorila u pravi nacionalni pokret. Kulturna institucija Matica hrvatska bila je začetak i jedna od jezgri tog pokreta. On je i počeo kao reakcija na neravnopravan položaj hrvatskog jezika prema srpskom (Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967.), ali je imao dublji sadržaj u stavu o gušenju hrvatskog nacionalnog identiteta u Jugoslaviji i podložnom položaju Hrvatske te zahtjevu za izmjenu tog stanja. Druga jezgra tog pokreta bio je Centralni komitet SKH-a u koji su 1967. i 1968. izabrani mlađi komunistički političari. Vođe tog dijela pokreta postaju Miko Tripalo i Savka Dabčević-Kučar koji su se zalagali za decentralizaciju i jačanje tržišne privrede te kritizirali unitarističke i centralističke tendencije u Jugoslaviji. Slične je stavove

imalo i slovensko komunističko rukovodstvo, iako ih je ono zastupalo na umjereniji način, koje je tvrdilo da je Slovenija diskriminirana u raspoređivanju saveznih sredstava

- Pritisak iz tih dviju republika ubrzao je raspravu o reformi federacije koja se otvorila nakon Rankovićeve smjene. U tom je slijedu došlo do izmjena saveznog i republičkih ustava ustavnim amandmanima 1967. i 1968. te naročito značajnim amandmanima usvojenima 30. lipnja 1971. koji su bitno ojačali položaj republika. Amandmani su mijenjali i dopunjavali Ustav 1963., ali su zapravo (naročito oni iz 1971.) predstavljali početnu osnovu novog ustavnog uređenja koje je cjelovito uobličeno u Ustavu iz 1974. U Hrvatskoj su se u javnu raspravu o amandmanima iz 1971. snažno uključili i studenti te je studentski pokret postao treća jezgra općenacionalnog pokreta koji se posebno raširio od proljeća 1971., pa je i nazvan Hrvatsko proljeće

2. USTAVNI AMANDMANI OD 1967. DO 1971.

- Ustavne promjene od 1967. do 1974. snažno su ojačale federalno načelo koje je u ustavnim uređenjima iz 1953. i naročito iz 1963. bilo posve marginalizirano. Promjenama je napose ojačan položaj Vijeća naroda
- Ono je amandmanima iz 1967. zadobilo gotovo položaj stalnog vijeća jer su znatno prošireni razlozi njegovih obveznih izdavanja iz Saveznog vijeća. Amandmani iz 1968. su pak ukinuli Savezno vijeće i Organizacijsko-političko vijeće i kao novo uveli Društveno političko Vijeće. Na mjesto ukinutog Saveznog vijeća stupilo je Vijeće naroda koje je time dobilo položaj prvoga doma jer je Savezna skupština nastavila načelno djelovati u dvodomnom sastavu, to jest (po novome) kao Vijeće naroda i još jedno od vijeća. Tako je postalo praktički nemoguće da Skupština donese bilo koju odluku bez Vijeća naroda
- Time je uloga federalnih jedinica znatno ojačana. Ojačan je i položaj dviju autonomnih pokrajina jer su one dobile pravo da pitanja iz pokrajinske nadležnosti uređuju pokrajinskim ustavnim zakonom, koji je donosila pokrajinska skupština, umjesto da, kao do tada, to bude uređeno Ustavom Srbije koji se donosio u republičkoj skupštini. Naziv pokrajine Kosovo i Metohija promijenjen je u Kosovo, čime je naglasak s teritorijalne određenosti te jedinice pomaknut na političku jedinstvenost. Zanimljivo je i da ustavni amandmani doneseni u republikama nisu nužno slijedili organizacijske promjene u federaciji, pa tako Hrvatska i Srbija nisu ukinule Organizacijsko-političko vijeće i uvele Društveno-političko vijeće, dok Slovenija jest. I ta je raznorodnost organizacija vlasti u republikama, umjesto dotadašnje uniformnosti, bila pokazatelj promjena i izraženijeg individualiteta republika
- Još značajnije promjene unijeli su ustavni amandmani iz 1971. koji su faktično predstavljali prvu fazu donošenja novog ustava. Njima je SFRJ prvi put određen kao „državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika, kao i socijalističkih samoupravnih pokrajina Vojvodine i Kosova u sastavu Socijalističke Republike Srbije”. Tako su kao konstitutivni elementi federacije izričito navedeni ne samo narodi nego i „njihove” republike, čime je u nekom smislu bio naglašen nacionalni značaj republika (njihova svojevrsna nacionalna državnost). Definiranjem i pokrajina kao konstitutivnih dijelova federacije bio je snažno afirmiran njihov položaj koji je sada bio obilježen dvojnomo pripadnošću Srbiji i federaciji. Ta je promjena na Kosovu bila praćena snažnom ulaskom kosovskih Albanaca u upravljačku komunističku elitu koja će na rukovodećim položajima zamijeniti do tada prevladavajuće Srbe i Crnogorce.
- Ustavnim amandmanima iz 1971. općenito je ojačan položaj republika i pokrajina jer je bitno osnažen opseg i način njihova sudjelovanja u donošenju odluka na saveznoj razini. To se napose postiglo uvođenjem paritetne zastupljenosti u saveznim tijelima, obvezom usuglašavanja stavova i načelom jednoglasnosti u rješavanju najvažnijih pitanja. Promjenama se položaj pokrajina u velikoj mjeri približio suverenim pravima republika. Amandmanima je uvedena i koncepcija udruženog rada, kao spoja minulog i tekućeg rada, koja je trebala ojačati prava i ulogu proizvođača koji su dobili šire pravo zadržavanja dohotka i odlučivanja o njemu. To je pak proširilo prostor za elemente tržišne privrede. Amandmanima je znatno proširena zakonodavna nadležnost republika i pokrajina, a sužena federalna. Sva ta načela i najveći dio rješenja preuzet će i Ustav iz 1974.
- Cilj promjena koje su se odnosile na zastupljenost i način odlučivanja bio je onemogućiti eventualno preglašavanje i majorizaciju kao posebnu opasnost u višenacionalnoj federaciji. No, time je uspostavljen i izvanredno složen mehanizam odlučivanja koji realno nije mogao funkcionirati bez jake integrativne uloge SKJ-a koji je i dalje počivao na načelu demokratskog centralizma i na autoritetu Josipa Broza Tita

VI. USTAVNO UREĐENJE 1974. I HRVATSKI PRAVNI SUSTAV

- Ustav iz 1974. ostao je u Hrvatskoj na snazi do 1992., ali političke promjene koje su u jugoslavenskom poretku vlasti kulminirale početkom 1990. predstavljale su politički rez koji opravdava cezuru u izlaganju. U razdoblju nakon toga težište političkih procesa bitno se pomiče na konstituiranje republika (prvenstveno Slovenije i Hrvatske) kao suverenih i samostalnih nosilaca vlasti te na njihove pripreme za neovisnost i time odvajanje od SFRJ-a

1. POLITIČKA KRETANJA NAKON 1971. I DONOŠENJE NOVOG USTAVA SFRJ-a

- Ustavni amandmani 1971. trebali su riješiti političku krizu u federaciji i smanjiti napetosti koje su dolazile od sukobljavanja među republikama. U sporenju je najviše sudjelovala Hrvatska u kojoj se zamah nacionalnog pokreta nije stišao ni nakon

donošenja amandmana te je zahvatio sve bitne institucije, a smjerao je prema uspostavljanju Hrvatske kao nacionalne države u jugoslavenskom i socijalističkom okviru. Manji dio hrvatskog političkog rukovodstva predvođen Vladimirom Bakarićem tada je tražio zaustavljanje tog zamaha. Veći je dio rukovodstva pak nastavio zalaganje za širu demokratizaciju društva, nacionalnu državu i financijsku decentralizaciju, odnosno prijenos sredstava iz saveznih fondova u ruke onih koji su ih ostvarili, a trajnom opasnošću smatrao je unitarističku ideologiju iz koje se krila velikosrpska ideja

- Širenje pokreta izazivalo je kritike u Srbiji, Crnoj Gori, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, u JNA-u i u Makedoniji zabrinutoj zbog hrvatskog traženja da se ukine savezni fond za nerazvijene u koji je Hrvatska uplaćivala najviše sredstava. Stoga je Josip Broz Tito iskoristio studentski štrajk na Sveučilištu u Zagrebu u studenome 1971. te početkom prosinca smijenio hrvatski politički vrh umjesto kojeg su postavljeni poslušni partijski kadrovi. Nakon smjene na vrhu došlo je do širokih političkih smjena na nižim političkim razinama i zatvaranja oporbenih prvaka te zabrane pojedinih institucija
- S obzirom na to da se srpsko rukovodstvo koje je bilo liberalno usmjereno protivilo politici čvrste ruke središta, ubrzo je i ono smijenjeno. Zamjene liberalnije usmjerenih članova SK-a lojalnijim članovima su nastavljene pa su do 1973. rekonstruirana sva republička partijska vodstva. Time je najavljena politika čvršće recentralizacije i integracije putem organizacije SK-a i državne politike te čvrsta vodeća uloga političkog središta, to jest Centralnog komiteta SKJ-a. Nakon slamanja hrvatskog nacionalnog pokreta 1971. i u takvom rasporedu snaga Hrvatska je bila negativno obilježena kao trajna nacionalistička opasnost na koju treba paziti. To je značajnije sužavalo čak i potencijalne dosege hrvatske politike i u samoj osnovi obeshrabrivalo novo hrvatsko partijsko rukovodstvo u oblikovanju osobenije hrvatske politike. U samoj Hrvatskoj vlasti su pojačanom represijom reagirale na bilo koji iskaz nacionalnog identiteta izvan službeno dopuštenih okvira kako bi u zametku onemogućile ponavljanje 1971. godine.
- No, unatoč tome što je dio političke javnosti vjerovao da će nakon političkog zaokreta novim ustavom biti vraćeni centralistički elementi, to se nije dogodilo jer su autori novog ustava predvođeni Slovencem Edvardom Kardeljom još više ojačali ulogu republika i pokrajina. Prijedlog novog saveznog ustava prihvaćen je u svakom od pet vijeća Savezne skupštine, a nakon što se s njim složila skupština svake republike i pokrajine, Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije proglašen je 21. veljače 1974. Savezni vrh je tako najprije u republička i pokrajinska rukovodstva postavio ljude spremne na preuzimanje naloga iz središta, nakon čega je dopustio uspostavu ustavne osnove za vrlo široku decentralizaciju i pojačanu samostalnost republika i pokrajina

2. USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IZ 1974.

- Ustav SFRJ-a iz 1974. s opsežnim osnovnim načelima i sa 406 članaka u normativnom dijelu bio je jedan od najdužih u tradiciji svjetske ustavnosti. Ustav je zadržao određenje Jugoslavije iz ustavnih amandmana 1971. kao državne zajednice naroda i njihovih republika te autonomnih pokrajina u sastavu Srbije i na to dodatno nadgradio uređenje federacije u smjeru još izraženije afirmacije samostalnosti i komplementarnosti federalnih jedinica u političkom sustavu.
- Među najznačajnijim načelima nove organizacije bilo je načelo pariteta, to jest načelo ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije. Ono se primjenjivalo u oba doma Skupštine, Predsjedništvu SFRJ-a, SIV-u, Ustavnom sudu, Saveznom sudu. Time je posve uklonjeno načelo neposredne zastupljenosti građana Jugoslavije kao jedinstvene jedinice podijeljene na izborne kotare s jednakim brojem stanovnika i raspoređenih na prostor cijele zemlje. Skupština SFRJ-a sada se sastojala od Vijeća republika i pokrajina (prijašnje Vijeće naroda) u koje su republičke skupštine birale po 12, a pokrajine po 8 delegata, te Saveznog vijeća u koje je iz svake republike dolazilo po 30 delegata i 20 iz pokrajina, koji su bili birani u općinskim skupštinama. Tako je Savezno vijeće, koje je zastupalo cijelu zemlju kao jedinstvenu cjelinu, ujednačavanjem broja zastupnika na razini federalnih jedinica također stvarno federalizirano, dok je od načela neposredne predstavljenosti građana ostao tek izbor u općinama- federalna dimenzija stvarno je bila zastupljena u oba doma iako je u federacijama uobičajeno da jedan od domova neposredno predstavlja građane dok drugi predstavlja države članice kao jednakopravne jedinice. Preimenovanje Vijeća naroda u Vijeće republika i pokrajina značilo je da je težište na republikama kao državama, a ne neposredno na narodima, a novim su nazivom i pokrajine simbolički dovedene gotovo na razinu republika. Niz najvažnijih odluka u Vijeću republika i pokrajina (npr. društveni plan, monetarni sustav, devizni sustav, proračun federacije, osnivanje saveznih fondova i dr.) donosio se jednoglasno, to jest bilo je potrebno da odluku prihvate sve delegacije. Za kvorum su trebale biti prisutne sve delegacije i ukupna većina delegata u Vijeću. Delegacije su imale svojevrсни imperativni mandat jer je pri raspravi i glasovanju svaka delegacija bila dužna zastupati stavove svoje skupštine. Time se Vijeće republika i pokrajina pretvorilo u produžetak republičkih i pokrajinskih skupština koje su se zapravo prethodno morale suglasiti o donošenju najvažnijih mjera na saveznoj razini. Tim su promjenama u federalni ustroj zemlje stvarno unijeti i konfederalni elementi- Tako je donošenje odluka u federalnim tijelima stvarno ovisilo o dogovaranju i usklađivanju stavova između republika i pokrajina jer su jedino tako mogli biti doneseni najvažniji zakoni. Logika tog sustava je zapravo ukazivala na to da težište stvarnog donošenja odluka nije u skupštini već izvan nje i to u vidu prethodnog i stalnog dogovaranja i usklađivanja interesa između skupština odnosno rukovodstava republika i pokrajina. Takav je svjesno postavljen sustav trebao s jedne strane osnažiti posebnost republičkih pa posredno i nacionalnih interesa koji su tražili odgovarajuće kanale za iskazivanje, a s druge strane postaviti osnove za međusobnu povezanost kroz

usklađivanje različitih interesa i kompromis kao način postizanja zajedničkog interesa. No, s obzirom na to da je takav složeni način odlučivanja vrlo lako mogao dovesti do blokade u donošenju bitnih odluka, Ustav je predvidio institut privremene mjere. Ako bi zbog izostanka suglasnosti u Vijeću republika i pokrajina mogle nastati teške štete, SIV je uz prethodnu suglasnost Predsjedništva SFRJ-a mogao predložiti Vijeću republika i pokrajina donošenje privremenih mjera. Za njihovo je prihvaćanje tada bila potrebna dvotrećinska većina svih delegata u Vijeću, ali je Predsjedništvo po svojoj ocjeni moglo proglasiti zakon na vrijeme od godine dana i ako je za nj glasovala natpolovična većina delegata

- Ustav je ustanovio Predsjedništvo Republike kao kolektivnog šefa države te je ono predstavljalo SFRJ u zemlji i inozemstvu i bilo vrhovni zapovjednik oružanih snaga. No, Predsjedništvo je bilo pozvano i da se u cilju ostvarivanja ravnopravnosti naroda i narodnosti brine o usklađivanju interesa republika odnosno pokrajina. Predsjedništvo je do 1988. činilo devet članova, i to po jedan iz svake republike i pokrajine te po položaju predsjednik CK SKJ-a, a mandat im je bio pet godina; od 1988. Predsjedništvo ima osam članova jer predstavnik SKJ-a više nije njegov član. Članove iz republika i pokrajina birale su njihove skupštine koje su ih ujedno mogle opozvati i prije isteka mandata. Na taj su način članovi Predsjedništva predstavljali vlastite federalne jedinice, a s obzirom na to da su u svemu bili ravnopravni, to je tijelo zapravo izjednačilo republike i pokrajine. Takva struktura i način odlučivanja implicirali su autonomiju volje svake od jedinica, odnosno samostalnost svake od jedinica u donošenju svojih odluka i izboru predstavnika. Predsjednika i potpredsjednika članovi su birali između sebe na rok od godine dana prema redoslijedu unaprijed utvrđenom poslovnikom pa se tom unaprijed utvrđenom rotacijom funkcija izbjegavalo moguće dogovaranje na štetu trećih- Ustav je i dalje zadržao funkciju predsjednika Republike i predvidio mogućnost da Skupština SFRJ-a na prijedlog svih republika i pokrajina izabere Josipa Broza Tita kao doživotnog predsjednika, što je ubrzo bilo učinjeno. Predsjedništvo je svoje funkcije trebalo preuzeti nakon Titove smrti, a do tada je načelo rotacije predstavnika republika i pokrajina vrijedilo za potpredsjednika tog tijela koji je u trenutku Titove smrti postajao predsjednik Predsjedništva. Tim doživotnim izborom Josipa Broza Tita u politički je sustav unesena monarhistička dimenzija jer predsjednik bez ograničenja trajanja mandata nije bio provjerljiv na izborima, postao je stvarno nesmjennjiv i u takvom je položaju ostvarivao nekontrolirani faktični utjecaj u političkom sustavu. Takav je položaj Josip Broz Tito u stvarnosti ionako imao, ali je njegovo formalno osnaživanje i protudemokratska konstitucionalizacija uloge jedne osobe upućivala na legitimacijsku slabost i trajnu nestabilnost političkog sustava čije je postojanje u gotovo presudnoj mjeri ovisilo o karizmatском potencijalu i integracijskoj ulozi jedne ličnosti.
- Ustavom su unesene i određene promjene koje su se ticale Ustavnog suda, a najvažnije je bilo protezanje načela pariteta i na tu instituciju, pa su Ustavni sud činila po dva člana iz svake republike i jedan iz svake pokrajine-Koncepcija prava i dužnosti građana ostala je u osnovi jednaka onoj iz 1963., ali je znatnije proširena s novim pravima i slobodama (npr. zaštita stanarskog prava, pravo na obavještenost, pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece, pravo na zdravu životnu okolinu itd.). S obzirom na novu koncepciju podjele ustavne nadležnosti, federacija je jamčila samo osnovne slobode i prava te je potpuna lista bila utvrđena tek republičkim i pokrajinskim ustavima- Ustavom je podjela nadležnosti postavljena tako da su savezni zakoni izgubili prijašnji prioritet u odnosu na republičke zakone. Federacija je Ustavom dobila široku nadležnost, ali temeljem enumerativne klauzule prema kojoj je lista nadležnosti federacije bila točno utvrđena nabrojanjem, a ne općenito te je za sve ono što nije bilo izričito navedeno vrijedila presumpcija nadležnosti u korist republika i pokrajina. Republike su mogle samostalno donositi zakone u sklopu svoje nadležnosti, ali su mogle donositi i dopunske zakone iz područja uređenih saveznom zakonom u okviru svojih prava i dužnosti- omogućeno uspostavljanje paralelnih i samostalnih zakonodavstava, onog federalnog te šest republičkih i dva pokrajinska. Tako je došlo i do proširenja razlika između republičkih i pokrajinskih zakonodavstava i do znatnog usloženja pravnog sustava u Jugoslaviji. Prenosjenjem nadležnosti na republike i pokrajine i posljedičnom zakonodavnom aktivnošću u njima su uspostavljeni cjelovitiji politički, pravni pa i gospodarski sustavi te su federalne jedinice sve više funkcionirale kao razmjerno cjelovito zaokruženi sustavi
- Značajno je da su republike i pokrajine dobile čak i određena prava u području „klasičnih” funkcija federalne države, to jest u obrani i vanjskim poslovima. Novim ustavnim rješenjima dano je pravo društveno-političkim zajednicama (općine, pokrajine, republike) da na svom području uređuju i rukovode teritorijalnom obranom koja je imala vlastiti zapovjedni lanac i vlastito oružje. Teritorijalna obrana (TO) osnovana 1969. nakon intervencije SSSR-a u Čehoslovačkoj bila je zamišljena kao dopuna JNA-u, ali se vrh JNA-a snažno protivio njezinu ustroju pribijavajući se da bi mogla postati osnova republičkih vojski. Zbog toga je TO 1980. stavljen pod kontrolu saveznog sekretara za obranu i pod zapovjedništvo časnika JNA-a premda će i dalje funkcionirati u obliku posebnih republičkih i pokrajinskih sustava. Ustav je omogućio i da u okviru vanjske politike savezne države republike i pokrajine surađuju s tijelima i organizacijama drugih država i s međunarodnim organizacijama. Ta je odredba otvorila prostor za djelovanje republika na području međunarodnih odnosa.- Tako je donošenjem Ustava iz 1974. došlo do paradoksalne situacije — novim je ustavnim uređenjem snažno ojačan republički i pokrajinski individualitet čak i više od zahtjeva smijenjenih rukovodstava, ali su oslonac povezivanja trebala činiti rekonstruirana partijska i državna rukovodstva koja će provoditi politiku usklađenu u vrhu SKJ-a. No, taj je sustav u stvarnosti ipak postupno jačao individualitet republičkih i pokrajinskih organizacija SKJ-a i struktura vlasti kao kanal kroz koji su se probijali posebni nacionalni, republički i pokrajinski interesi koji su pulsirali u stvarnosti i tražili prostor iskazivanja- U takvim je uvjetima funkcioniranje političkog sustava zasnovanog na sporazumijevanju i konsenzusu ulazilo u sve teže probleme

3. USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE IZ 1974.

- Ustav Socijalističke Republike Hrvatske donesen je 22. veljače 1974. Imao je jednaku strukturu kao i Ustav SFRJ-a. U osnovnim načelima bilo je rečeno da je „hrvatski narod, zajedno sa srpskim narodom i narodnostima u Hrvatskoj (....) izvojevao u zajedničkoj borbi s drugim narodima i narodnostima Jugoslavije (....) nacionalnu slobodu, vlast radničke klase i radnog naroda te uspostavio svoju državu — Socijalističku Republiku Hrvatsku” te se dobrovoljno ujedinio u SFRJ „na temelju prava na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i udruživanje s drugim narodima (....) radi zaštite svoje nacionalne slobode, slobode svih naroda i narodnosti koji žive u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj”
- U normativnom dijelu Socijalistička Republika Hrvatska je u čl. 1. st. 1. određena tako da je preuzeta definicija republike iz Ustava SFRJ-a, ali je u st. 2. rečeno da je SRH „nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda u Hrvatskoj i država narodnosti koje u njoj žive”. Premda je sadržajno usporediva formulacija postojala već i u Ustavu 1946., Hrvatska je time prvi put izričito bila određena kao nacionalna država hrvatskog naroda. No, ta definicija Hrvatske izazvala je i rasprave o eventualnom konstitutivnom značaju Srba u Hrvatskoj i time implicitno njihovoj legitimiranosti na korištenje pravom na samoodređenje i odcjepljenje. Međutim pravo na samoodređenje i odcjepljenje je u osnovnim načelima izričito vezano samo uz hrvatski narod pa distinkcija u normativnom dijelu na Hrvatsku kao „nacionalnu državu hrvatskog naroda” i „državu srpskog naroda u Hrvatskoj” (i „narodnosti”, to jest nacionalnih manjina) zapravo ukazuje na tu razliku između hrvatskog naroda i srpskog naroda u Hrvatskoj koji je u toj formulaciji posebno izdvojen zbog udjela u stanovništvu i tegobnih povijesnih iskustava za vrijeme NDH-a. Simbolički dio jačanja državnih obilježja Hrvatske pokazivala je i činjenica da je prvi put ustavom bila utvrđena himna SRH-a („Lijepa naša domovino”).
- Trodomni Sabor činili su Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društenopolitičko vijeće. Najviši izvršni organ bilo je Predsjedništvo Republike koje je predstavljalo Republiku. Izvršni organ bilo je Izvršno vijeće koje je birao Sabor i koje je odgovaralo Saboru

4. REPUBLIČKO ZAKONODAVSTVO NAKON USTAVNIH AMANDMANA IZ 1971. I USTAVA 1974.

- Ustavnim amandmanima i Ustavom iz 1974. prošireno republičko zakonodavstvo. No, najznačajnija pitanja i dalje je rješavala federacija te su republički zakoni bili međuuvjetovani saveznim zakonodavstvom. Izgradnjom potpunijeg hrvatskog pravnog sustava stvorene su pretpostavke za samostalnije uređivanje odnosa u Republici, a zaseban i razvijen hrvatski pravni sustav poslije je bitno olakšao prijelaz u neovisnost- zbog opsežnosti posla donošenja vlastitog zakonodavstva Hrvatska u pravilu privremeno preuzela odgovarajuće savezne zakone, a poslije ih zamijenila zakonima koje je donio Hrvatski sabor
- Tako je bilo u kaznenom pravu. Novi savezni i hrvatski kazneni zakon doneseni 1976. stupili su na snagu 1977. Na području kaznenog prava Hrvatska je uredila onaj (manji) dio općih pitanja kaznenog zakonodavstva koji je dodijeljen republikama (uglavnom pitanja maloljetničkih sankcija) i (veći) dio posebnog dijela, to jest propisivanje pojedinih kaznenih djela i sankcija. Taj je dio bio prilagođen hrvatskim prilikama te se osjetnije razlikovao od odgovarajućih propisa u drugim republikama i pokrajinama.
- Federacija je temeljem Ustava iz 1974. bila ovlaštena urediti osnove obveznih odnosa (to jest opći dio obveznih odnosa) te ugovorne i druge odnose u području prometa robe i usluga. To je područje uredio savezni Zakon o obveznim odnosima donesen 1978. koji je zbog velikog značaja te materije (prvenstveno odgovornost za štetu) u općem dijelu, prema švicarskom modelu, obuhvatio i izvanugovorne odnose. Zbog podjele savezne i republičke nadležnosti na području građanskog prava napušteni su neki prijašnji pokušaji izrade jedinstvenog građanskog zakonika. U nasljednom pravu u hrvatsko je zakonodavstvo preuzet savezni Zakon o nasljeđivanju iz 1955. s kasnijim novelama. Osnove vlasničkopravnih odnosa vrlo je sumarno uređivao savezni Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima iz 1980., dok je društveno vlasništvo pak uređivao savezni Zakon o udruženom radu iz 1976. kao glavni propis koji je uređivao socijalistički pravni razvoj vlasničkih odnosa. Takav dualizam uređenja vlasničkih odnosa („klasično” vlasništvo i društveno vlasništvo) omogućio je razmjerno značajan utjecaj zapadnoeuropskog prava u Zakonu o vlasničkopravnim odnosima premda je pravni položaj nekretnina bio bliži socijalističkom tipu uređenja. Ustavnim amandmanima u republičku je nadležnost preneseno stambeno zakonodavstvo pa je to područje, uključujući stanarsko pravo kao njegov središnji dio, uredio hrvatski Zakon o stambenim odnosima donesen 1974., a zamijenjen novim 1985.
- Ustavnim je amandmanima u republičku nadležnost prešla i dotadašnja nadležnost federacije na području obiteljskih odnosa. Poseban hrvatski propis na tom području bio je Zakon o braku i porodičnim odnosima donesen 1978. Njime je Hrvatska prvi put na svome području uredila sve obiteljske odnose na način koji je bio bitno usklađeniji s društvenim prilikama u Hrvatskoj. Jačanje državnih ingerencija republike odrazilo se i na području uređenja funkcija državne uprave u republičkom zakonodavstvu koje je do tada bilo rezervirano za federaciju. U tom je smislu posebno bitan bio republički Zakon o upravi iz 1978. koji je propisao načela rada organa republičke uprave i otvorio prostor za osnivanje novih organa potrebnih u sklopu preuzimanja državnih funkcija. Temeljem Ustava iz 1974. iz federalne je u republičku nadležnost preneseno uređivanje sustava sudova u republikama i pokrajinama. Time se otvorila mogućnost da Hrvatska osnuje poseban upravni sud kao sud izvan sustava redovnih sudova koji bi rješavao upravne sporove, koje su dotada rješavali posebni odjeli Vrhovnog suda Hrvatske. Taj je mogućnost iskorištena te je 1977. osnovan Upravni sud Hrvatske koji u kontinuitetu djeluje i danas

5. INDIVIDUALITET HRVATSKE U OBRAMBENIM PITANJIMA I VANJSKOJ POLITICI

- Preuzimanjem određenih funkcija u području obrane i vanjskih poslova Hrvatska je naglasila svoj državni identitet.
- Na osnovi rješenja iz saveznog Ustava u svim je republikama bila uređena organizacija teritorijalne obrane. Ustav SRH-a tom je pitanju posvetio razmjerno veliku pažnju te predvidio da se teritorijalna obrana u Hrvatskoj organizira kao jedinstveni sustav. To je bila podloga za osnivanje Teritorijalne obrane koja je imala vlastito naoružanje među kojim je bilo i težeg naoružanja, kupljenog sredstvima Republike, i vlastitu zapovjednu strukturu te cjelovit ustroj s formiranim jedinicama koje bi, u slučaju potrebe, popunjavali pričuvni vojni obveznici. Utoliko je organizacija Teritorijalne obrane bila neka vrsta osnove potencijalne republičke vojske
- čak i unatoč njezinu podvrgavanju nadzoru JNA-a. Međutim, pod izlikom da oružje Teritorijalne obrane nije dobro čuvano JNA će u svibnju 1991. preuzeti gotovo cjelokupno naoružanje TO-a Hrvatske (TO Slovenije je uspio sačuvati trećinu svog oružja) koji će ubrzo biti raspušten, dok je funkciju oružane obrane preuzeo Zbor narodne garde osnovan u travnju 1991. kao osnova buduće Hrvatske vojske.
- Značajno je i da su Hrvatska i Slovenija iskoristile mogućnost iz Ustava SFRJ-a da u okvirima vanjske politike Jugoslavije i republike mogu uspostaviti suradnju s tijelima drugih država. Tako su Slovenija i Hrvatska u Veneciji u studenome 1978., zajedno s regijama Austrije i Italije) i uz sudjelovanje Bavarske i austrijske pokrajine Salzburg kao promatrača, osnovale prekograničnu Radnu zajednicu Alpe-Jadran koja je i danas aktivna. Cilj te organizacije bio je informiranje i koordiniranje zajedničkih napora na području prometa, poljoprivrede, energije, zaštite okoliša, kulture itd. te ona nije bila međunarodni savez. Ipak, sama činjenica postojanja vanjskopolitičkog djelovanja republika, i to još usmjerenog na navedene prostore, u tom je razdoblju ideoloških ograničenja potvrđivala poseban politički identitet obiju republika i njihovu povijesnu i kulturnu pripadnost srednjoeuropskom i mediteranskom krugu.
- Valja još jednom istaknuti i da je SFRJ 1975. s Italijom potpisao tzv. Osimske sporazume (prema mjestu Osimu pokraj Ancone u kojemu su potpisani) koji su ratificirani 1977. i danas su na snazi. U tim ugovorima Hrvatska i Slovenija nisu neposredno sudjelovale, ali su oni za njih posebno značajni jer je jednim od triju sporazuma (druga dva odnose se na gospodarska pitanja) uređena granica na kopnu i moru između SFRJ-a i Italije odnosno između Italije i Republike Hrvatske. Osimski sporazumi uredili su onaj dio granice koji nije bio u cijelosti uređen Mirovnim ugovorom između Italije i FNRJ-a 1947. ni Londonskim sporazumom iz 1954. Osimski sporazumi uredili su i pitanja isplate odštete za oduzeta imanja, moguća preseljenja i socijalno osiguranje osoba iz bivših zona A i B Slobodnog Teritorija Trsta

6. PITANJE SUVERENITETA REPUBLIKA I PRAVO NARODA NA SAMOODREĐENJE

- problem suvereniteta federacije i njezinih jedinica „klasično“ pitanje koje se razmatra u teoriji federalizma, a odgovori na njega ovise i o konkretnim oblicima federacije. Drugačije je s pravom na samoodređenje, a pogotovo s pravom na odcjepljenje koje se u ustavima država uglavnom ne pojavljuje te su ustavi SSSR-a i Jugoslavije bile iznimke. Zbog toga je rasprava o pravu na samoodređenje bila suočena s puno nejasnijim kategorijalnim odrednicama, što je u jugoslavenskom slučaju bilo još izraženije s obzirom da je u njemu i ustavno uređenje tog prava bilo neodređenije nego li u sovjetskom ustavu
- Osnova rasprave koja se vodila o pitanju suvereniteta bilo je pitanje postoji li u jugoslavenskoj federaciji samo suverenitet federacije ili pak postoji dvojni suverenitet federacije i republika na koji su upućivale proklamacije u federalnim i republičkim ustavima o izvornom suverenitetu republika čiji su dio republike prenijele na federaciju. Oni teoretičari koji su zastupali stav da postoji samo suverenitet federalne države tvrdili su da je suverenitet jedinstven i ne može postojati kao podvojen te da je prijenos suvereniteta s republika na federaciju bio potpun i ireverzibilan. Također su ukazivali i na stvarne okolnosti nastanka jugoslavenske federacije koja je formirana prije vlasti u republikama, a ne obrnuto. Pozivali su se i na podjelu nadležnosti koja je zadugo bila izrazito koncentrirana u federaciji dok su republike imale vrlo sužen prostor samostalnog djelovanja te tvrdili da takva ustavna stvarnost jasno locira suverenitet u federaciji.
- Nasuprot tome, drugi su teoretičari ukazivali na izričite iskaze u ustavnim tekstovima koji su upućivali na to da izvorni suverenitet pripada republikama te da delegiranje znatnih ovlasti na federaciju taj izvorni suverenitet nije poništilo niti je to delegiranje bilo ireverzibilno. Takva argumentacija osobito je dobila uporište s ustavnim proučenjima 1974. kojima su značajne nadležnosti prenijete s federacije na republike i pokrajine (ali su ključne funkcije ipak ostale pridržane federaciji), a položaj republika i pokrajina na federalnoj sceni općenito je bio znatno ojačan.
- Slična podvojenost postojala je i kod pitanja prava naroda na samoodređenje koje je zbog nejasnog određenja u ustavima predstavljalo složeniji problem. To se pravo, kao što smo već izložili, pojavilo u temeljnim odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a („pravo svakog naroda na samoopredjeljenje- uključujući pravo na odcjepljenje ili na ujedinjenje s drugim narodima”), a u različitim je formulacijama navedeno i u svim hrvatskim ustavima i ustavima drugih republika, kod potonjih najčešće kao pravo naroda na samoodređenje i Ishodište tog načela je, kao što smo naveli, u Lenjinovoj koncepciji federacije i prava na samoodređenje i odcjepljenje kao Vidu osiguranja opstojnosti složenih multinacionalnih država uz zaštitu manjih nacija od prevlasti brojnije i utjecajnije nacije, a u tom konkretnom slučaju kao zaštitnom mehanizmu neruskih naroda pred hegemonijom ruske nacije

- za razliku od Ustava SSSR-a 1936. u kojem je to pravo jasno uobličeno time što je vezano uz republike i uvršteno u normativni dio Ustava (čl. 17: „Svaka republika zadržava pravo da se slobodno odcijepi od SSSR-a”), ono je u tradiciji jugoslavenske ustavnosti bilo vezano uz „narode” i u pravilu uvršteno u osnovna načela, što je izazivalo nejasnoće u tumačenju tog prava
Teoretičari koji su razvili stav da ustavno pravo na samoodređenje i odcjepljenje ne postoji tvrdili su da pojam državnog suvereniteta po prirodi stvari ne trpi postojanje prava na njegovo razaranje te da zbog toga proglašenje prava na samoodređenje i odcjepljenje u ustavu treba shvatiti kao političku deklaraciju, a ne kao jamstvo prava koje se može ostvariti. Tvrdili su i da se radi o pravu koje je „konzumirano”, to jest potrošeno pri ujedinjenju u državu i da je tim trenom ono prestalo postojati, a da njegovo spominjanje u osnovnim načelima, koja su se uobičajeno smatrala političko-deklarativnim dijelom ustava, treba shvatiti upravo kao političku deklaraciju, a ne kao jamstvo prava. Tvrdili su i da stilizacija tog prava u ustavima ukazuje na njegovu potrošenost. Nadalje, tvrdili su da se to pravo odnosi na narode kao etnonacionalne skupine te da je ono u stvarnosti neprimjenjivo jer jedna od republika (Bosna i Hercegovina) nije koncipirana na toj osnovi, a da bi primjena tog načela u vidu etnonacionalnih izdvajanja pojedinih dijelova teritorija u Jugoslaviji nužno dovela do krvavog građanskog rata
- drugi dio ustavnih teoretičara tvrdio je da pravo na samoodređenje i odcjepljenje po svojoj prirodi i svrsi ne može biti potrošeno, već upravo protivno, mora biti trajno pravo, a otklanjali su i prigovore o tome da se radi o političkoj deklaraciji, a ne jamstvu prava. K tome su navodili da se pravo „naroda” na samoodređenje ne odnosi na etnonacionalne skupine i pojedine fragmente teritorija već na politički organiziran narod (demos), to jest na cjelokupno stanovništvo (građanstvo) republike kao subjekt prava na samoodređenje i odcjepljenje. Valja navesti i da Ustav Bosne i Hercegovine iz 1974. govori o „pravu na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na odcjepljenje” koje vezuje sa Srbima, Muslimanima i Hrvatima koji su se „zbraćimljeni u svojoj Republici” na osnovu tog prava ujedinili s drugim narodima Jugoslavije u zajedničku jugoslavensku državu te govori i o „narodu Bosne i Hercegovine (.. ..) u zajednici s ostalim narodima Jugoslavije”. Utoliko se prije čini da Ustav BiH iz 1974. govori o pravu na samoodređenje vezanom uz republiku kao zajednicu (konstitutivnih) naroda, a ne uz pojedine etnonacionalne skupine
- uvrštenje prava na samoodređenje i odcjepljenje u jugoslavenske ustave nije bilo mišljeno kao stvarni mehanizam zaštite interesa pojedine nacije koji će biti upotrijebljen u stvarnosti već kao politička kategorija koja je trebala priskrbiti politički legitimitet sustavu- u okolnostima raspadanja Jugoslavije pozivanje na to pravo postat će dio političke realnosti i biti dio političkih procesa koji su u konačnici vodili do neovisnosti republika i raspada Jugoslavije, a pitanje njegovog nosioca bit će razmatrano u ustavnim sudovima Jugoslavije kao i u međunarodnim tijelima

VII. RASPADANJE USTAVNOG I POLITIČKOG SUSTAVA U 1980-IMA

- Smrću Josipa Broza Tita 1980. nestao je autoritet koji je svojom karizmom i autoritarnim upravljanjem osiguravao koheziju složenog sustava prepunog različitih vrsta napetosti koje nisu imale učinkovite funkcionalne kanale iskazivanja i razrješenja. Ponajprije se to odnosilo na nacionalne interese. Tako je već godinu dana nakon Titove smrti došlo do velikih nemira na Kosovu u kojima je albansko stanovništvo tražilo uspostavljanje republike i status konstitutivnog naroda, dijelom i zbog zabrinutosti da će nestankom Tita Albanci izgubiti stečena prava. Kao odgovor na nemire Predsjedništvo SFRJ-a je, uz pritisak srpskog rukovodstva, proglasilo izvanredno stanje na Kosovu te su uz angažiranje JNA-a i policije nemiri ugušeni oštrom represijom. Neka vrsta izvanredne uprave s izraženom ulogom vojske i policijske represije ostat će i idućih godina dok je srpsko stanovništvo sve više bilo izloženo pojedinačnom nasilju iz redova albanskog stanovništva te se pojačano iseljavalo. Dotad nezabilježeni nemiri i njihovo gušenje snažno su i dugoročno potresli državu i potakli radikalizaciju srpsko-albanskih odnosa. U Srbiji su glasno istaknuti zahtjevi za ukidanje pokrajinskih autonomija dok se u drugim republikama, naročito u Sloveniji, pojavila zabrinutost da bi uvođenje izvanrednog stanja i upotreba vojske mogli poslužiti kao presedan za ukidanje ustavnog položaja republika. Bio je to početak teške političke krize isprepletene s ozbiljnom gospodarskom krizom nastalom sudarom tržišnih elemenata i elemenata planskog gospodarstva.
- U traženju odgovora na krizu pojavile su se dvije struje. Jedna se, predvođena rukovodstvom Srbije, zalagala za ukidanje autonomije pokrajina te recentralizaciju Jugoslavije njezinim pretvaranjem u „modernu federaciju”, s tržištem koje bi bilo jedinstveno i u praksi, s izborima za Saveznu skupštinu prema načelu jedan čovjek — jedan glas i odlučivanju u saveznom tijelima na većinskom načelu. Takav se koncept obrazlagao tvrdnjom da su se republike pretvorile u nacionalne države s autarkičnim gospodarstvima. Drugu struju činila su rukovodstva Hrvatske i Slovenije koja su upozoravala da u višenacionalnoj zemlji takav model vodi dominaciji najbrojnijeg naroda i zalagala se (naročito slovensko rukovodstvo) za još izraženiju političku i gospodarsku decentralizaciju te ukidanje saveznih fondova i tržišnu liberalizaciju.
- Radikalizacija zahtjeva u Srbiji u kojoj je ostvarena sprega Srpske pravoslavne crkve i dijela srpske intelektualne i političke elite iznjedrila je Slobodana Miloševića kao vođu tog gibanja koje je zahvatilo gotovo cjelokupno srpsko društvo i veći dio srpskog naroda izvan Srbije. Taj politika bila obilježena tvrdnjama o ponižavajućem položaju Srba u Jugoslaviji i gospodarskom iskorištavanju Srbije, o diskriminaciji Srba na Kosovu i u Hrvatskoj koja je uspoređivana s NDH-om te zahtjevima za centralizaciju političkog sustava, jedinstvo Srbije i kulturno i političko jedinstvo svih Srba u Jugoslaviji. Taj je

pokret političkim pritiscima, medijskom kampanjom i masovnim demonstracijama („antibirokratska revolucija”) u listopadu 1988. na ostavku prisilio političko rukovodstvo Vojvodine, a početkom 1989. je prema sličnom obrascu odstupilo i crnogorsko rukovodstvo. Potom je, nakon žestokog Miloševićeva pritiska i masovnih skupova, Predsjedništvo SFRJ-a koncem veljače 1989. proglasilo izvanredno stanje na Kosovu koje je bilo praćeno represalijama i uhićenjima.

- U ožujku je Skupština Kosova, opkoljena vojnim i policijskim vozilima i uz dvojbeni kvorum, dala suglasnost na amandmane na Ustav Srbije kojima su ukinuta neka od najvažnijih jamstava autonomije pokrajina, a prethodno je to učinila i Skupština Vojvodine. Potom je novim Ustavom Srbije iz 1990. autonomija praktički i ukinuta — pokrajine više ne daju suglasnost na ustavne amandmane Ustava Srbije koji se tiču cijele republike, ne donose ustavne zakone nego statute uz prethodnu suglasnost Skupštine Srbije, ne donose pokrajinske zakone već iz vršavaju republičke zakone, ukinuti su pokrajinsko Predsjedništvo, Ustavni sud i Vrhovni sud i sužena pokrajinska nadležnost, a Predsjedništvo Srbije dobilo je posebne ovlasti u upotrebi policijskih snaga radi zaštite ustavnog poretka. Više je ustavnih stručnjaka smatralo da se radi o protuustavnoj izmjeni položaja pokrajina zajamčenog Ustavom SFRJ-a dok je pretežni dio srpskih stručnjaka tvrdio da se radi o ustavnoj reviziji u skladu s Ustavom Srbije. Ubrzo potom veći dio zastupnika privremeno raspuštene Skupštine Kosova na tajnoj je sjednici proglasio Kosovo republikom. Od tada se uspostavlja paralelna mreža institucija kosovskih Albanaca u rasponu od škola i zdravstva do poreza i izvršne vlasti. Tako je na Kosovu uspostavljeno institucionalno dvojstvo — službene institucije pretežito vezane uz srpsko i crnogorsko stanovništvo i fiktivne institucije kosovskih Albanaca.
- Međutim, unatoč neutralizaciji pokrajinskih autonomija, Miloševićev režim nije povukao pokrajinske predstavnike iz saveznih tijela, već je na njihova mjesta imenovao svoje pouzdanike. Na taj je način Srbija zajedno s Crnom Gorom stvarno imala četiri delegacije u federalnim tijelima i mogla onemogućiti donošenje bilo koje odluke. Od osobitog su značaja bila četiri od osam glasova u Predsjedništvu SFRJ-a koje je bilo kolektivni šef države i vrhovni zapovjednik JNA-a. Žestoke kritike takvog razvoja događaja pojavile su se u Sloveniji čije je rukovodstvo protestiralo zbog neustavne izmjene položaja pokrajina i dovelo u pitanje ustavnost sastava Predsjedništva. Civilne udruge u Sloveniji, a i slovensko rukovodstvo, žestoko su kritizirali radikalizaciju u Srbiji i gušenje ljudskih prava na Kosovu te davali podršku albanskom stanovništvu, a kritiziran je i JNA i militarizacija društva. Stanje u Srbiji oštro su kritizirali i hrvatski mediji i pojedini političari dok se hrvatsko političko rukovodstvo držalo znatno suzdržanije („hrvatska šutnja”), U tim su okolnostima pad Berlinskog zida i krvava revolucija u Rumunjskoj u prosincu 1989. pospjeli rađanje višestranačkog sustava u Hrvatskoj i utjecali na stratešku izmjenu politike komunističkog vodstva koje je zaključilo da Miloševićev režim nije samo opasnost za održanje Jugoslavije nego i neposredna opasnost za Hrvatsku, Slovensko komunističko rukovodstvo bojalo se da bi zbog svoje veličine Slovenija mogla biti iduća u Miloševićevu pokoravanju republika te je otvoreno tvrdilo da zbog srpske majorizacije federalni sustav ne funkcionira i da federacija više ne predstavlja okvir u kojem slovenski narod može ostvarivati svoje interese. U tom su duhu u rujnu 1989. doneseni amandmani na Ustav Slovenije kojima je utvrđeno da se pravo na odcjepljenje, koje nigdje nije bilo regulirano, uređuje republičkim (slovenskim) zakonodavstvom, proglašen je prioritet republičkog zakonodavstva u cjelini pred saveznim zakonodavstvom, utvrđeno je da je upotreba JNA-a u Sloveniji dozvoljena jedino uz pristanak slovenske Skupštine, a pravo na proglašenje izvanrednog stanja dano je Predsjedništvu Slovenije. Time se željelo omogućiti da Slovenija na uređen način donese i po potrebi provede odluku o neovisnosti, a onemogućiti eventualno uvođenje izvanrednog stanja u Sloveniji odlukom Predsjedništva SFRJ-a. Te odluke je Ustavni sud SFRJ-a u siječnju 1991. proglasio protivnima Ustavu SFRJ-a a svoje je mišljenje obrazložio time da realizacija prava na odcjepljenje nužno dovodi do izmjena vanjskih i unutarnjih granica, za što je prema Ustavu SFRJ-a bio potreban pristanak svih republika i pokrajina odnosno onih republika i pokrajina čije se granice mijenjaju. Iz toga je Ustavni sud izveo zaključak da uređenje prava na odcjepljenje nužno spada u saveznu nadležnost i da se ne može urediti zakonodavstvom pojedine republike. Međutim, Ustavni sud SFRJ-a nije mogao ukidati odredbe republičkih ustava, već je o njima jedino mogao donijeti mišljenje i uputiti ga Saveznoj skupštini na daljnje razmatranje, pa to mišljenje nije imalo daljnjih pravnih posljedica. Slovensko rukovodstvo je pak odbijalo te kritike i tvrdilo da pravo na samoodređenje po prirodi stvari mora biti isključivo u rukama nosioca tog prava te da bi drugačije rješenje stvarno onemogućilo njegovu provedbu.
- Ustavne pripreme u Sloveniji za izlazak iz federacije bile su dobar pokazatelj dubine krize, a na inzistiranje Miloševićeve struje za 20. siječnja 1990. sazvan je izvanredni kongres CK SKJ-a u Beogradu s ciljem usvajanja programa reformi i razrješenja krize. Na kongresu je, uz podršku partijske organizacije u JNA-u, trebalo doći do Miloševićeva preuzimanja vlasti u CK SKJ-u i zatim do ovladavanja cjelokupnom partijskom organizacijom, nakon čega bi bile donesene ustavne reforme kojima bi bila uvedena politička i gospodarska centralizacija- nakon što su većinom glasova prihvaćeni svi prijedlozi srpske struje, a odbijeni svi slovenski prijedlozi o uvođenju političkog pluralizma, jamčenju političkih sloboda i umjerenoj konfederalizaciji, slovenska delegacija napustila je kongres. Slijedio ju je najveći dio hrvatske delegacije, a zatim i delegacije Makedonije i Bosne i Hercegovine. Time se zapravo raspao SKJ koji je bio važan kohezivni čimbenik jugoslavenske federacije i osnova partijske države, a još su više produbljene međurepubličke i međunacionalne napetosti. Raspad SKJ-a je ujedno potaknuo pretvaranje republičkih organizacija SK-a u neovisne republičke socijaldemokratske stranke zaokupljene prvenstveno interesima svojih sredina

- Takve će promjene potaknuti da se JNA, koji je mogao opstati jedino u povezanom jugoslavenskom sklopu i ideološki počivao na koncepciji partijske države, počne pojavljivati kao politički činilac koji bi trebao osigurati održanje zajedničkog okvira. Pa iako je JNA po namjerama bio usmjeren na rekonstrukciju federalnog, a ne velikosrpskog okvira, u tome je ipak djelovao kao komplement velikosrpskim stremljenjima. Takva uloga JNA-a proizlazila je iz prevladavajuće uloge Srba u cijelom JNA-u i njegovu vrhu, iz rasprostranjenosti srpskog stanovništva kao kohezivnog činioca na području „male Jugoslavije”, kao i iz stvarne opredijeljenosti JNA-a za unitarističku ideologiju i centralistički način upravljanja

SEDMI DIO

RASPAD JUGOSLAVIJE I IZGRADNJA REPUBLIKE HRVATSKE

I. RASPAD JUGOSLAVIJE I STVARANJE REPUBLIKE HRVATSKE

1.KONSTITUIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE

- **1.1. Radikalizacija krize i pripreme za odvajanje**
- Raspad SKJ-a i pretvaranje SKH-a u neovisnu republičku stranku dodatno je potaklo unutarnja previranja u toj organizaciji-pluralizirala se- se u Hrvatskoj, kao i u drugim republikama, politička scena faktično pluralizirala pa je toj faktičnoj osnovi trebalo dati institucionalnu podlogu i zatim raspisati višestranačke izbore. Na taj je način trebalo osigurati miran prijelaz iz jednostranačkog u višestranački sustav i ujedno uspostaviti republički politički sustav legitimiran slobodnim višestranačkim izborima kao osnovu njegove stabilnosti
- Političku odluku o raspisivanju općih izbora u Hrvatskoj je nakon duljeg kolebanja i žestokih unutarnjih sukoba donio CK SKH u prosincu 1989. Ustavne pretpostavke za demokratske izbore koje su uključivale i priznavanje višestranačkog sustava stvorene su amandmanima na Ustav SRH-a usvojenima 14. veljače 1990., nakon čega su izbori u dva kruga raspisani za 22. travnja i 6. svibnja 1990. Na izborima je premoćnu većinu mandata dobila Hrvatska demokratska zajednica, a Sabor Socijalističke Republike Hrvatske s višestranačkim sastavom konstituiran je 30. svibnja 1990. Sabor je tada za predsjednika Predsjedništva SRH-a izabrao Franju Tuđmana. Ustavnim amandmanima usvojenima u Saboru 25. srpnja 1990. država je nazvana Republika Hrvatska, iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja, umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike, uvedeni su nazivi ministar i vlada, a svi oblici vlasništva proglašeni su ravnopravnima i jednako zaštićenima
- Sustavne izmjene učinjene su donošenjem Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1990. („Božićni Ustav”) kojim je položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. U opširnoj preambuli („Izvorišne osnove”) Ustav je rekonstruirao povijesni slijed oblika hrvatske državnosti i autonomije kroz stoljeća kao pretpostavku stvaranja Republike Hrvatske koja je određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih naroda i manjina koji su njezini državljani: Srba, Muslimana, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova i drugih” kojima je zajamčena ravnopravnost i ostvarivanje nacionalnih prava. Već i razlikovanje „inih naroda” i „manjina” upućuje na to da je taj Ustav bio dio šireg jugoslavenskog ustavnog poretka, a na to upućuje i nabrojavanje u kojem je prednost dana konstitutivnim narodima Jugoslavije. Međutim, Srbi su navedeni na prvom mjestu, ali kao „pripadnici” najbrojnije zajednice u Hrvatskoj, a ne kao posebno izdvojen kolektivitet kao u prijašnjem Ustavu („srpski narod u Hrvatskoj”). Ustavom je Republika Hrvatska utvrđena kao suverena država, ali ipak nije došlo i do proglašenja njezine neovisnosti jer za to još nisu postojale političke ni druge pretpostavke. Iz tog je razloga Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH — to su bile bitne funkcije federacije čije bi preuzimanje u republičku nadležnost u tim trenucima bilo nerealno i opasno. Umjesto toga Ustav je propisao da RH „ostaje u sastavu SFRJ-a do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor Republike Hrvatske ne odluči drugačije”, što je stvarno otvaralo mogućnost donošenja odluke o neovisnosti. U prethodnom je poglavlju o međunarodnim odnosima Ustav rudimentarno uredio postupak pridruživanja drugim državama koji se odnosio i na postupak „razdruživanja (odcepljenja)”. Time je zapravo postavljen smjer daljnjeg ustavnog razvoja s mogućim ishodom u vidu konfederacije jugoslavenskih republika odnosno, ako do toga ne dođe, u vidu neovisnosti.
- nastojanja Slovenije i Hrvatske da se rješenje potraži u konfederalnom ustroju doživjela su neuspjeh zbog tvrdokornog odbijanja Slobodana Miloševića i nejasnog odnosa Bosne i Hercegovine i Makedonije prema tom prijedlogu. U tim je okolnostima Sabor prihvatio odgovarajuću inicijativu slovenske Skupštine i u veljači 1991. donio Rezoluciju o prihvatanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika s krajnjim rokom okončanja postupka razdruživanja i udruživanja do 30. lipnja 1991.
- Sve su se te aktivnosti odvijale u okolnostima oružane pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj koja se od polovine kolovoza 1990. postupno širila u lokalnim jedinicama s većinskim ili značajnijim manjinskim udjelom srpskog stanovništva. U tim je jedinicama, uz ideološku, materijalnu i oružanu potporu iz Srbije i JNA-a, ustrojen sustav vlasti koji je djelovao neovisno od sustava vlasti Republike Hrvatske. Na tom je području već u rujnu 1990. jednostrano i protivno ustavnom poretku proglašena Srpska Autonomna Oblast Krajina s pozivom na pravo (srpskog) naroda na samoodređenje i uz najavu

odcepljenja od Hrvatske u slučaju njezina odcepljenja od Jugoslavije. Pobuna je opravdavana osjećajem straha i ugroženošću srpskog naroda u Hrvatskoj političkim promjenama, uz upućivanje na iskustvo iz NDH-a. Posebno je isticano da je uklonjena prijašnja ustavna definicija SRH-a za koju se tvrdilo da je srpski narod u Hrvatskoj odredila kao konstitutivni narod u Hrvatskoj s implicitnim pravom na samoodređenje i odcepljenje. Pobuna je urodila oružanim sukobima pobunjeničkih jedinica i hrvatske policije u koje je intervenirao JNA štiteći pobunjenike i odvajajući to područje od dosega hrvatskih vlasti.

- Odrazi tih zbivanja i opće krize imali su za posljedicu sve veću disfunkcionalnost saveznih institucija pa su gotovo jedini operativni federalni organi uz JNA bili Savezno izvršno Vijeće i Predsjedništvo SFRJ-a. Predsjedništvom je do svibnja 1991. predsjedao predstavnik Srbije koji je svoju funkciju otvoreno obnašao u korist srpske strane, ali je unatoč tome odlučivanje o najosjetljivijim pitanjima obično bilo blokirano podjelom glasova (4 : 4) pa je tako propao pokušaj JNA-a i srpske struje da u ožujku 1991. proglase izvanredno stanje u cijeloj državi, No, najozbiljnija kriza izbila je kad je u svibnju 1991. srpska struja onemogućila da slijedom rotacije mjesto predsjedavajućeg preuzme predstavnik Hrvatske, što je i međunarodna zajednica doživjela kao protuustavnu uzurpaciju federalnih institucija
- U takvim je okolnostima 19. svibnja 1991. na području Republike Hrvatske održan referendum na kojem su birači koji su izišli na glasovanje odgovorili potvrdno na referendumsko pitanje koje je otvaralo put prema proglašenju neovisnosti: „Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?” Tako složeno referendumsko pitanje nije dobar primjer referendumske odlučivanja jer se iz njega tek raščlambom može izvući opredjeljenje za proglašenje neovisnosti, ali je u ondašnjim okolnostima ipak bilo jasno da se radi o referendumu za neovisnost. Referendum nije održan na području pod kontrolom pobunjeničkih vlasti, već su izborna mjesta za stanovništvo s tog područja postavljena na prostorima pod kontrolom vlasti Republike Hrvatske. Tjedan dana prije tog referenduma održan je referendum na području samoproglašene SAO Krajine o „prisajedinjenju” Srbiji i zajedničkom ostanku u Jugoslaviji, nakon čega je na tom dijelu Republike Hrvatske 31. svibnja iste godine proglašena Republika Srpska Krajina
- Na taj je način kriza, koja je od samog početka bila vrlo ozbiljna, dobivala sve radikalnije obrise. Dotadašnja hrvatska politika je, za razliku od slovenske politike usmjerene na čim brži i potpuni izlazak iz Jugoslavije, bila usmjerena prema uspostavi konfederalnog prijelaznog ustroja u kojem bi sudjelovale obje republike. Razlog je bio u posve drugačijem položaju Hrvatske čije vlasti nisu kontrolirale cjelokupni prostor države niti su bile vojno pripremljene za njegovu efikasnu zaštitu, a bilo je jasno i da će otvoreni sukob s pobunjenim dijelom srpskog stanovništva i JNA-om pa i sam izlazak iz uspostavljene mreže gospodarskih i političkih veza imati teške i dugotrajne posljedice. Međutim, nepopustljivost Miloševićeve politike i opredijeljenost slovenskog vodstva da Slovenija čim prije i u potpunosti izađe iz jugoslavenskog okvira gurale su i hrvatsko vodstvo u tom smjeru

➤ 1.2. Proglašenje neovisnosti

- Nakon očigledne propasti mogućnosti uspostave konfederacije i u sinkroniziranom djelovanju s Republikom Slovenijom Sabor RH je 25. lipnja 1991. donio dva akta povijesnog značaja. Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske Hrvatska je proglašena „suverenom i samostalnom državom” koja tim činom proglašenja ujedno pokreće „postupak razdruživanja” od drugih republika i SFRJ-a, kao i postupak za međunarodno priznanje. Donošenje odluke o neovisnosti obrazloženo je „pravom hrvatskog naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na razdruživanje i udruživanje s drugim narodima i državama”, činjenicom da „SFRJ ne djeluje kao ustavno-pravno uređena država, te da se u njoj grubo krše ljudska prava, prava nacionalnih manjina i prava federalnih jedinica” i time što federalno uređenje ne omogućava rješenje krize, a do sporazuma o savezu suverenih država nije došlo. Osnova za korištenje prava na samoodređenje je tako postavljena na grube povrede ljudskih i manjinskih prava i nepridržavanje federalne države vlastitih pravila u odnosu na vlastite jedinice. Takvo je obrazloženo korespondiralo s razlozima koji se u međunarodnom pravu uobičajeno navode kao argument o nemogućnosti da se pravo na samoodređenje, kako ga shvaća međunarodno pravo, ostvari unutar vlastite države i time kao opravdanje za odcepljenje na osnovi prava na samoodređenje. Valja naglasiti da je Ustavna odluka svoj temelj postavila na „pravo naroda na razdruživanje i udruživanje” čija je formulacija očito bila izvedena iz „prava naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i udruživanje s drugim narodima” iz Ustava SRH-a. No, obrazloženo je za korištenje tog prava dobro korespondira sa sadržajem prava na samoodređenje u međunarodnom pravu (pravo na odcepljenje se u međunarodnom pravu izričito ne spominje) koje ga prvenstveno vezuje uz ljudska prava odnosno njihovo masovno i sustavno kršenje. Obrazloženo Ustavne odluke je tako na neki način počivalo na dvije osnove --- ustavnopravnoj i međunarodnopravnoj.
- Istovremeno s proglašenjem neovisnosti osnažene su odredbe Ustava o oružanim snagama i međunarodnim odnosima RH. Uz te akte, čiji je sadržaj konstitutivne prirode, donesena je i Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske koja je imala političku prirodu. U Deklaraciji je obrazloženo proglašenje neovisnosti, koje u dobrom dijelu počiva na argumentima pravnopovijesne naravi, te su utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama, uključujući i mogućnost stvaranja konfederacije. Isti je dan donesena i Povelja o pravilna Srba i drugih nacionalnosti u Hrvatskoj kojom je

svim nacionalnim manjinama zajamčeno pravo na poštovanje, samoočuvanje i kulturnu autonomiju. Isti je dan i Skupština Republike Slovenije proglasila neovisnost Slovenije, a sutradan su se dvije države međusobno priznale.

- Međutim, proglašenjem neovisnosti nije došlo do trenutnog prekida svih veza sa SFRJ-om, što nije neuobičajeno u procesu nastanka država. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Sabor nije i formalno proglasio, čime je tek. sukladno odredbi same Ustavne odluke, ona formalno stupala na snagu — tim pragmatičkim potezom odgode stupanja na snagu odluke o neovisnosti htjelo se izbjeći zaoštavanje sukoba s JNA-om i međunarodnom zajednicom. No, i takva formalno „nevažuća” odluka je u stvarnosti počela proizvoditi faktične i pravne učinke karakteristične za postojanje države. II prilog tome govore međunarodna priznanja od strane Slovenije, a zatim i Litve (30. srpnja), na koje je i Hrvatska odgovorila priznanjem tih država, što je čin suverene i neovisne države. I formalno valjano osnaživanje suspendiranih odredbi Ustava RH o oružanim snagama i međunarodnim odnosima koje je odmah provedeno u praksi obilježje je suvereniteta i neovisnog položaja države.
- Ustavna odluka utvrdila je da Hrvatska uz proglašenje neovisnosti pokreće postupak „razdruživanja” koje su Slovenija i Hrvatska već i ranije počele navoditi umjesto „odcepljenja”. Naime, odcepljenje je akt kojim se u nekom trenu dio teritorija postojeće države odvaja kao nova država koja tek treba biti prihvaćena u međunarodnoj zajednici, dok država od koje se ona odvojila zadržava neizmijenjeni međunarodnopravni položaj i nastavlja postojati u smanjenom teritorijalnom opsegu. Međunarodna zajednica je uobičajeno izrazito negativno raspoložena prema narušavanju načela *status quo* i vrlo je nesklona prihvatiti nove države koje su nastale bez sporazuma s državom čiji su prethodno bile dio. Jamstvo prava na samoodređenje i odcepljenje u ustavnim porecima SFRJ-a, SRH-a i SR Slovenije davalo je legitimitet iskazanoj volji dviju republika za neovisnošću i bitno olakšalo prihvatanje tih namjera u međunarodnoj zajednici, ali nije bilo dovoljno za njihovo priznanje. T argumenti iz mišljenja Ustavnog suda SFRJ-a o slovenskim ustavnim amandmanima predstavljali su svojevršno upozorenje o ograničenosti isključivo ustavnopravne argumentacije pozivanja na takvu osnovu. Zbog toga su dvije zemlje sve više govorile o „razdruživanju” kao procesu u kojem se na miran način razrješavaju prava i obveze s drugim republikama i federacijom i ujedno kao o procesu u kojem nastaju nove države, a nestaje dotad postojeća država. Međutim, „razdruživanje” kao način nastanka novih država, a što je još važnije i nestanka postojećih država, u međunarodnom pravu nije postojao ni tada, a ne postoji ni danas, pa se i proglašenje neovisnosti dviju republika u trenu objave zacijelo prije moglo ocijeniti kao klasično odcepljenje. No, skorašnje proglašenje neovisnosti Makedonije, a potom i Bosne i Hercegovine, otvorit će posve drugačiju perspektivu i na koncu dovesti do prihvata raspada (*dissolution*) kao međunarodnopravne osnove nastanka novih i nestanka stare države, po učincima i dijelu razloga komplementarne „razdruživanju”.
- Slovenija je odmah po proglašenju neovisnosti zauzela granične postaje i prijelaze na dotadašnjim vanjskim granicama Jugoslavije, što je bio povod za oružanu intervenciju JNA-a obrazloženu vraćanjem tih postaja pod saveznu nadležnost. Intervencija je završila potpunim neuspjehom, ali je ta eskalacija sukoba izazvala uključivanje Europske ekonomske zajednice s ciljem zaustavljanja nekontroliranog širenja sukoba.
- Europska ekonomska zajednica je pritiskom na upletene strane ishodila prihvaćanje Brijunske deklaracije 7. srpnja 1991., kojom je predviđeno hitno otpočinjanje pregovora o budućnosti Jugoslavije, slovenska kontrola granica uz primjenu saveznih carinskih propisa te dolazak međunarodnih promatrača u Sloveniju, a „možda” i Hrvatsku. Strane su se već i prije te deklaracije suglasile o tromjesečnoj obustavi daljnje implementacije ustavnih odluka o neovisnosti Hrvatske i Slovenije (Brijunska deklaracija takvu obustavu zapravo ne spominje), temeljem čega je Skupština Slovenije donijela odgovarajuću odluku, dok se u Hrvatskoj takva mjera primjenjivala na osnovi prethodnog obećanja predsjednika Tuđmana delegaciji EEZ-a. Dio prethodnog dogovora bio je i izbor hrvatskog člana Predsjedništva SFRJ-a Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ-a, što je i provedeno 1. srpnja 1991. Predsjedništvo SFRJ-a je potom većinom glasova donijelo odluku o povlačenju JNA-a iz Slovenije, iz čega se mogao izvesti zaključak da se Predsjedništvo zapravo odreklo tog dijela vlastita teritorija. Hrvatski član Predsjedništva je jedini glasovao protiv te odluke koja je upućivala na to da se strategija srpskog i armijskog vrha okreće od nasilnog održavanja cjelovite Jugoslavije prema odricanju od Slovenije i dopuštanju njezina odvajanja te „amputaciji” dijela hrvatskog teritorija i uspostavljanju „male Jugoslavije” kao srpske nacionalne države.
- Tromjesečni rok nije donio nikakav pomak prema mirnom rješenju, već je štoviše u Hrvatskoj došlo do značajne eskalacije i zauzimanja novih hrvatskih prostora praćenog izbjeglictvom i etničkim čišćenjem hrvatskog stanovništva. U takvim je okolnostima Sabor RH po isteku tog roka 8. listopada 1991. donio odluku kojom, pozivajući se na referendumsku odluku i akte o proglašenju neovisnosti te protek roka o odgodi primjene Ustavne odluke o neovisnosti, Republika Hrvatska raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnji SFRJ. U odluci se utvrđuje da SFRJ više ne postoji te da RH ne priznaje pravne akte tijela koja nastupaju u ime federacije, već priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika i nastavlja postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na SFRJ i bivše republike
- Isti je dan donesen niz važnih zakona potrebnih za funkcioniranje Hrvatske kao neovisne države (npr. Zakon o hrvatskom državljanstvu), a dotad važeći savezni zakoni načelno su stavljeni izvan snage.
- Dio hrvatskih ustavnih i međunarodnopravnih stručnjaka smatra da je Hrvatska upravo odlukama od 8. listopada stekla svojstvo neovisne države te daje njima okončan proces razdruživanja započet 25. lipnja, a Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti stupila na snagu i počela proizvoditi pravni učinak. Jednak ili sličan stav u svojim odlukama zastupaju Ustavni

sud (2015.) i Vrhovni sud RH (2010.), pa se takav stav primjenjuje u praksi hrvatskih sudova, a njemu u prilog navodi se i mišljenje Arbitražnog povjerenstva o tom datumu kao danu sukcesije SFRJ-a od strane Republike Hrvatske. Međutim, drugi dio stručnjaka zastupa mišljenje da je Hrvatska neovisnost stekla 25. lipnja 1991., kada je u osnovi imala sve faktične atribucije države, to jest vlast, teritorij i narod te je i postupala kao suverena i neovisna država. Stavovi su tako podijeljeni, a argumenti jedne i druge strane jasno ukazuju na to da je konstituiranje RH bio proces te da bi u raspravi koja nije završena trebalo upotrijebiti ne samo juridičke argumente nego i argumente poredbene i pravno povijesne prirode

2. MEĐUNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVATSKE

- Ideja o uspostavi neovisne Hrvatske bila je u početku vrlo negativno primljena kod glavnih čimbenika međunarodne politike. Osnova takvog odnosa bila je u općoj nesklonosti međunarodne zajednice prema narušavanju status quo u međunarodnom poretku, u zabrinutosti da način osamostaljenja jugoslavenskih republika ne postane poticaj za nekontrolirani raspad preostataka SSSR-a, u nastojanju pojedinih zemalja da zadrže svoj utjecaj na balkanski prostor, kao i u iracionalnom doživljaju hrvatske državnosti kao neumitno povezane s tamnim dijelom hrvatske prošlosti za vrijeme NDH-a. Premda su Slovenija i Hrvatska računale na promjenu takvog stava, Europska ekonomska zajednica i SAD su kratko pred proglašenje neovisnosti podržali teritorijalni integritet Jugoslavije te izrazili suzdržanost pa i negativan stav prema priznanju novih država. Međutim, miran rasplet krize u Sovjetskom Savezu, uspjeh Hrvatske u oružanoj obrani kao i opre djeljenje za neovisnost u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini usmjerit će Europsku ekonomsku zajednicu prema prihvatu činjenica.
- Europska ekonomska zajednica je već koncem kolovoza 1991. osnovala Mirovnu konferenciju o Jugoslaviji (od 1992. Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji pod zajedničkim pokroviteljstvom EEZ-a i UN-a) s namjerom da medijacijom postigne dogovorno rješenje krize na osnovi priznanja neovisnosti
- država koje bi se povezale u neku vrstu saveza. U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo radi rješavanja spornih pravnih pitanja. Povjerenstvo je trebalo biti sastavljeno od troje ustavnih stručnjaka koje bi imenovao EEZ i dvoje koje bi jednoglasnom odlukom imenovalo Predsjedništvo SFRJ-a, ali je na koncu svu petoricu imenovao EEZ jer Predsjedništvo SFRJ-a takvu odluku nije donijelo. Povjerenstvo su tako činili predsjednici ustavnih sudova iz Španjolske, Njemačke, Belgije te Italije, a na čelu je bio Robert Badinter, predsjednik francuskog Državnog savjeta po kome je povjerenstvo nazivano 'i Badinterovo povjerenstvo.
- Iz akata o osnivanju Mirovne konferencije jasno je proizlazilo da EEZ Sloveniju i Hrvatsku ne prihvaća kao nove države i da priznanje njihove neovisnosti nije cilj pregovaračkog procesa. Međutim, pregovori nisu davali rezultata, a u njihovu je odvijanju do izražaja dolazila nepopustljivost Srbije, sve agresivnije postupanje JNA-a u Hrvatskoj i sve očitija dezintegracija savezne države. Sve to utjecalo je na promjenu politike Europske ekonomske zajednice prema priznanju novih država kao načinu utjecanja na zaustavljanje sukoba, uz uvjet pojačanih jamstava ljudskih i manjinskih prava. U tom je duhu EEZ 16. prosinca 1991. usvojio Smjernice za priznavanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u koje su postavile opće uvjete za priznavanje novih država. Među tim uvjetima bili su pošto'Vanje Povelje UN-a i Helsinške deklaracije (koji napose jamče poštovanje ljudskih prava i nepovredivosti granica), posebna jamstva manjinskih prava, poštovanje međusobnih granica i odricanje od njihove jednostrane promjene, a naglašeno je bilo da EZ neće priznati entitete nastale kao rezultat agresije. EEZ je ujedno usvojio i Deklaraciju o Jugoslaviji u kojoj je obećao da će 15. siječnja priznati one jugoslavenske republike koje izjave da žele biti neovisne i uz to prihvaćaju obveze iz Smjernica, dodatna jamstva ljudskih i manjinskih prava i opredjeljenje za mirno razrješenje sporova u okviru Konferencije. Svi navedeni uvjeti išli su preko funkcionalnih i vrijednosno neutralnih kriterija koji se u međunarodnom pravu uobičajeno uzimaju kao mjerila za postojanje države: stanovništvo, teritorij i vlast.
- Deklaracijom o Jugoslaviji pozvane su jugoslavenske republike koje žele biti priznate kao neovisne da do 23. prosinca 1991. daju odgovarajuće izjave. Takve su izjave dale Hrvatska, Slovenija, Makedonija i Bosna i Hercegovina i o njima se 11. siječnja 1992. svojim mišljenjima izjasnilo Arbitražno povjerenstvo. Ono je utvrdilo da uvjete za priznanje u potpunosti ispunjavaju Slovenija i Makedonija, dok je kod Hrvatske utvrdilo da Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina ne udovoljava u potpunosti postavljenim uvjetima. Hrvatska se potom obvezala ugraditi tražene dopune u taj Ustavni zakon paje priznanje od strane EEZ-a uslijedilo i na osnovi tog obećanja. Obećanje je ispunjeno u lipnju iste godine s amandmanima o proširenoj lokalnoj autonomiji dijela okupiranih područja („kotareva”) Knin i Glina, jamstvom posebnih prava nacionalnim manjinama s preko 8 % udjela u stanovništvu (to su bili jedino Srbi) i osnivanjem Privremenog suda za ljudska prava čija je tri člana trebao imenovati EEZ, a dva člana RH. Za zahtjev Bosne i Hercegovine Povjerenstvo je utvrdilo da ne ispunjava uvjet o iskazanoj volji naroda za neovisnošću jer se izjava te Republike o želji za neovisnošću nije temeljila na odlukama skupštine ili provedenog referenduma na koje je upućivao Ustav BiH već na odlukama izvršnih tijela s kojima se nisu složili i članovi Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Povjerenstvo je stoga uputilo vlasti BiH da raspišu referendum koji bi obuhvatio sve građane BiH bez ikakve razlike i bio proveden uz međunarodni nadzor. Ta će mišljenja Povjerenstva presudno utjecati na zajedničko priznavanje pojedinih republika od strane država članica Europske ekonomske zajednice Hrvatsku, Makedoniju i Sloveniju zajednički je priznalo svih tadašnjih dvanaest država članica EEZ-a 15. siječnja 1992., kada su ih priznale i neke druge zemlje (Mađarska.

Švicarska i Poljska i Kanada). U donošenju takve jednoglasne odluke EEZ-a, čije su države članice prethodno bile međusobno podijeljene oko pitanja priznavanja, osobitu je ulogu imao diplomatski pritisak Savezne Republike Njemačke kao i diskretno djelovanje vatikanske diplomacije, a priznanje Hrvatske imalo je i bezuvjetnu podršku Mađarske i Austrije koje tada nisu bile članice Europske ekonomske zajednice. Valja reći da je i prlje priznanja od strane država članica EEZ-a Hrvatsku priznalo više zemalja i to najprije Slovenija (26. lipnja) i Litva (30. srpnja), a u prosincu Ukrajina, Latvija, Island, članica Europske ekonomske zajednice Savezna Republika Njemačka (s odgođenim, ali neuvjetovanim učinkom od 15. siječnja 1992.) i Estonija, dok je 13. siječnja 1992. to učinila Sveta Stolica i 14. siječnja San Marino. No, početna priznanja uglavnom su dolazila od novih država koje su, s iznimkom Islanda, i same tražile priznanje pa je tek priznanje od strane država članica Europske ekonomske zajednice predstavljalo stvarnu međunarodnopravnu legitimaciju Hrvatske i širom otvorilo daljnja priznanja od strane drugih država.

- Ubrzo je Hrvatsku priznala i Ruska Federacija 17. veljače 1992., dok je SAD to učinio nešto kasnije kada je 7. travnja 1992. priznao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Hrvatska i Makedonija recipročno su se priznale 17. veljače 1992.. a Hrvatska i Bosna i Hercegovina 7- travnja 1992. Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija su 22. svibnja 1992. primljene u Ujedinjene narode čime je proces međunarodnog priznanja Hrvatske bio u osnovi okončan jer su je priznali svi glavni međunarodni čimbenici. Hrvatska je u nastavku postupno primana i u druge najvažnije međunarodne organizacije pa je tako 1992. postala članicom Međunarodnog monetarnog fonda, članicom Vijeća Europe postala je 1996., članicom Svjetske trgovinske organizacije 2000., a 2008. je izabrana kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a.
- Nakon što je proces raspada Jugoslavije okončan, zemlje sljednice su nakon dugotrajne nesuglasnosti, prvenstveno zbog stava Savezne Republike Jugoslavije o neprekinutom kontinuitetu sa SFRJ-om, 2001. u Beču sklopile Ugovor o pitanjima sukcesije kao osnovu za podjelu dugova, imovine, kulturnih dobara i drugih prava i obveza bivše države. Hrvatska je taj ugovor ratificirala 2004. i od tada je on osnova za podjelu različitih vrsta imovine, prava i obveza

3. MIŠLJENJA ARBITRAŽNOG POVJERENSTVA

- Pravna dimenzija procesa formiranja novih država i istodobnog raspadanja Jugoslavije najbolje se očituje u mišljenjima Arbitražnog povjerenstva Konferencije o Jugoslaviji. Ta su mišljenja bila od iznimnog značaja za međunarodno priznanje novih država i nestanak postojeće i priznate države, postavila su trajnu osnovu za rješavanje nekih važnih pitanja koja su proizišla iz raspada (utvrđivanje granica i sukcesija) i utjecala su na unutrašnja prava država nastalih raspadom Jugoslavije.
- Arbitražno povjerenstvo je prema vrlo rudimentarnim pravilima o postupanju imalo veliku slobodu u donošenju svojih „rezultata i zaključaka”, pri čemu je bilo utvrđeno da će o sporovima koje strane podnesu na rješavanje odlučivati pravnoobvezujućim odlukama, dok će na pitanja koja postavi predsjedatelj Konferencije davati mišljenja savjetodavnog karaktera. U praksi od Povjerenstva nije zatraženo rješavanje niti jednog spora, već se jedino tražilo donošenje mišljenja i preporuka na koje je Povjerenstvo davalo odgovore u obliku lapidarnih i razmjerno kratkih „mišljenja” koja nisu imala pravnoobvezujuću snagu. Jedina odluka o prethodnom pitanju bila je vezana uz dana mišljenja. Međutim, ugled tijela koje je donijelo mišljenja davalo im je autoritet koji je prelazio njihov savjetodavni značaj, a to je bilo pojačano i punim prihvatom i primjenom tih mišljenja od strane EEZ-a.
- Početak rada Povjerenstva obilježila su pitanja Srbije koja su polazila od Ustava SFRJ-a i koncepta konstitutivnih naroda te prava Srba kao konstitutivnog naroda na Ustavom SFRJ-a zajamčeno pravo na samoodređenje i odcjepljenje. Međutim, odgovori ustavnih stručnjaka u Povjerenstvu puno su se više zasnivali na međunarodnom negoli na ustavnom pravu.
- Već je prvo mišljenje Povjerenstva od 29. studenoga 1991. bilo od iznimnog značaja. Predsjedavajući je na inicijativu Srbije tražio odgovor na pitanje radi li se u proglašenju neovisnosti pojedinih republika o odcjepljenju (secesiji) od države koja nastavlja postojati, kao što smatra Srbija, ili se pak ne radi o odcjepljenju već o dezintegraciji ili raspadu SFRJ-a sa šest republika kao jednakih sljednica od kojih nijedna ne može biti smatrana produžetkom SFRJ-a, kao što smatraju republike koje su proglasile neovisnost. Povjerenstvo je u odgovoru najprije ukazalo na to da međunarodno pravo postojanje države određuje ne kao pravno (pa time ni ustavnopravno), već kao faktično pitanje, da priznanje države ima tek deklaratorno značenje njezina postojanja te da postojanje federalne države pretpostavlja djelotvornu vlast saveznih organa u kojoj su zastupljene sve članice federacije. Povjerenstvo je nadalje utvrdilo da su četiri republike izrazile volju za neovisnošću na narodnim referendumima, a da sastav i funkcioniranje organa federacije više ne odgovaraju kriterijima federalne države koje je ona sama postavila te je iz toga izvelo zaključak da se SFRJ nalazi u procesu raspada (dissolution). Tim je odgovorom Povjerenstvo zaobišlo razmatranje ustavnopravne osnove na koju se pozvala Srbija, a iznimno je značajno da je naglasak u razmatranju stavilo ne samo na pitanje nastanka novih država, već ujedno i na proces nestanka postojeće države. Takvim je pristupom Povjerenstvo otklonilo mogućnost ocjene odvajanja četiriju republika kao njihova odcjepljenja od države prednice koja nastavlja postojati u smanjenom opsegu, a pojedini autori takav pristup tumače kao svojevrsni pomak u međunarodnom pravu. Takvim odgovorom, koji se u osnovi preklapao sa stavovima četiri republike o „razdruživanju” i nestanku SFRJ-a, Povjerenstvo je odredilo i daljnji smjer svojih razmatranja.
- Prvom su mišljenju komplementarna bila mišljenja Povjerenstva od 11. siječnja 1992. s odgovorima na pitanja koja je opet potakla Srbija. U mišljenju broj 2 Povjerenstvo je odgovaralo na pitanje ima li srpski narod u Republici Hrvatskoj i

Republici Bosni i Hercegovini pravo na samoodređenje kao jedan od konstitutivnih naroda Jugoslavije. Povjerenstvo je u odgovoru najprije utvrdilo da pravo na samoodređenje i njegove posljedice u međunarodnom pravu nisu jasno uređeni, ali da je ipak jasno da posljedica tog prava ne može biti promjena granica koje su postojale u vrijeme proglašenja neovisnosti. Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da sve etničke, vjerske i jezične skupine u državi imaju pravo na vlastiti identitet i zaštitu manjinskih prava, da pravo na samoodređenje služi zaštiti ljudskih prava i uključuje pravo pojedinca da slobodno izabere pripadnost nekoj od tih skupina te da ta prava ima i svaki pripadnik srpske manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na taj je način Povjerenstvo pravo na samoodređenje opet razmatralo s obzirom na njegova jamstva u međunarodnom pravu, a ne s obzirom na njegovo jamstvo u Ustavu SFRJ-a. Nadalje, pravo na samoodređenje neke posebne skupine u vrijeme proglašenja neovisnosti države Povjerenstvo je razmatralo u kontekstu ljudskih prava pojedinaca kao dijelova te skupine, a ne u kontekstu eventualnog prava na odcjepljenje takve etnonacionalne skupine od novoproglašene države. Takvo je mišljenje zapravo posredno delegitimiralo samoproglašeno pravo na odcjepljenje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posljedično su time delegitimirane i na tom temelju proglašene Republika Srpska Krajina i Republika Srpska. Tim je mišljenjem utvrđeno da pravo na samoodređenje (srpskog) naroda kao etnonacionalne skupine ne može biti osnova za promjenu granica navedenih država. Valja primijetiti da tim mišljenjem Povjerenstvo nije negiralo niti je moglo negirati jamstvo prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje zajamčeno u ustavnim poredcima SFRJ-a i SRH-a, ali je ono bilo komplementarno s jednim od tumačenja tog prava. prava na samoodređenje Badinterova povjerenstva svakako je u potpunom raskoraku s tumačenjem prava na samoodređenje u jugoslavenskim ustavima kao prava na samoodređenje (konstitutivnih) naroda kao etnonacionalnih zajednica (Crnogoraca, Hrvata, Makedonaca, Slovenaca, Srba), na čemu je inzistirala srpska strana. Upravo obrnuto, ono je komplementarno tumačenju tog prava Kao prava na samoodređenje nacije shvaćene kao politički organizirane, a ne etnonacionalne zajednice, to jest kao prava na samoodređenje cjelokupnog stanovništva pojedine republike (demos), a ne kao prava pojedinih etnonacionalnih zajednica u njezinu sastavu. Takvo tumačenje o pravu na odvajanje (a ne odcjepljenju) republika kao političkih nacija zastupale su republike koje su proglasile neovisnost.

- Sukladno tome Povjerenstvo je u mišljenju broj 3, objavljenom isti dan kad i prethodno mišljenje, dalo i odgovor na pitanje Srbije odgovaraju li međurepubličke (unutarnje) granice između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije kriterijima za međunarodne granice. Povjerenstvo je u odgovoru pošlo od toga da se SFRJ nalazi u procesu raspada (mišljenje broj 1) i da se po okončanju tog procesa prethodne granice između republika trebaju smatrati međunarodnim granicama s obzirom na načela međunarodnog prava status quo i uti possidetis iuris te da se te granice ne mogu mijenjati jednostrano već jedino sporazumno, a da promjena granica silom ne proizvodi nikakve pravne posljedice. Povjerenstvo je ujedno utvrdilo da i zatečene vanjske (međunarodne) granice tih republika ostaju nepromijenjene kao dio međunarodnog pravnog poretka. To je mišljenje bilo u skladu s prethodnim mišljenjem da pravo na samoodređenje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ne obuhvaća pravo te etnonacionalne skupine na izdvajanje iz republike koja je proglasila neovisnost, a time ipso facto ni njihovo pravo na posljedičnu promjenu granica te nove države. Dodatna napomena Povjerenstva da se granice ne mogu mijenjati jednostrano i da promjena granica silom ne proizvodi pravne učinke bila je očita reakcija na stanje na terenu i poruka pobunjenim Srbima i Srbiji da promjene granica oružanim putem neće biti priznate.
- Uz formuliranje načela o nepromjenjivosti granica republika vrlo je značajno bilo i postavljanje kriterija iz međunarodnog prava uti possidetis iuris kao načelne osnove razgraničenja. To načelo znači da kod nastanka novih država crta razgraničenja kakva je unutar države prethodnice bila na snazi na dan sukcesije države postaje međunarodna granica i to je načelo potpuno prihvaćeno u praksi razgraničenja između bivših republika. Ipak, različita tumačenja činjeničnog stanja u konkretnim slučajevima omogućuju različite zaključke u primjeni tog kriterija u praksi, što je osnova većine graničnih sporova između bivših republika koji još nisu riješeni.
- Istim su datumom (11. siječnja 1992.) bila datirana i mišljenja broj 4, 5, 6 i 7 koja su se odnosila na priznanje republika i koja smo već prikazali.
- Mišljenja objavljena 4. srpnja 1992., to jest nakon međunarodnih priznanja bivših republika i ulaska triju od njih u UN te proglašenja Savezne Republike Jugoslavije, utvrdila su status država nastalih nakon raspada Jugoslavije. Na pitanje predsjedavajućeg je li proces raspada SFRJ-a završen Povjerenstvo se u mišljenju br. 8. pozvalo na mišljenje broj 1. te utvrdilo da je postojanje tederacie postalo upitno nakon što je neovisnost proglasila većina njezinih članica koje ujedno obuhvaćaju većinu teritorija i stanovništva. Povjerenstvo je utvrdilo da je nakon mišljenja br. 1 proveden referendum o neovisnosti u Bosni i Hercegovini, proglašena nova država Savezna Republika Jugoslavija, da se većina novih država međusobno priznala te da više ne postoji nijedan savezni organ, već su teritorij i stanovništvo bivše federacije pod suverenom vlašću novih država od kojih su tri široko međunarodno priznate. Povjerenstvo je također navelo da rezolucije UN-a govore o „bivšoj SFRJ“ i da je UN odbio zahtjev SRJ-a za njegovo automatsko preuzimanje članstva SFRJ-a. Iz svih tih razloga Povjerenstvo je zaključilo da je proces raspada SFRJ-a naveden u mišljenju br. 1 od 29. studenoga 1991. završen i da SFRJ više ne postoji.
- Nadalje, u mišljenju broj 10 od istog datuma Povjerenstvo je utvrdilo da je Savezna Republika Jugoslavija nova država i nije jedina sljednica SFRJ-a, da kao takva sama po sebi ne uživa priznanje koje je uživao nestali SFRJ te da njezino moguće priznanje od država EEZ-a treba biti zasnovano na uvjetima postavljenima u Smjernicama i Deklaraciji o Jugoslaviji.

Međutim, unatoč tako jasno postavljenom mišljenju, SRJ je ipak međunarodno priznat čim su njegove nove vlasti 2000. zatražile priznanje kao nove države pa ta država nije prošla kroz postupak ispitivanja sukladnosti njezina pravnog poretka uvjetima za priznanje EU-a kakve su prošle Hrvatska, Slovenija i Makedonija i među kojima su snažno bile naglašene zaštita ljudskih i manjinskih prava. Na taj je način albanska manjina u SRJ-u ostala u položaju koji je karakterizirala neustavno umanjena autonomija koja se u Ustavu SRJ-a iz 1992. više uopće ni ne spominje.

- Konačno, Povjerenstvo je 16. srpnja 1993. (mišljenje broj 11) utvrdilo vrlo značajno pitanje datuma od kojih se računa sukcesija SFRJ-a od strane novih država. Pri tome je Povjerenstvo ponovilo da se nijedna od novonastalih država ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ-a, a da se sukladno Bečkoj konvenciji o sukcesiji država danom sukcesije pojedine države smatra onaj dan na koji je ta država zamijenila državu prethodnicu te da su sukladno tome datumi sukcesije
- SFRJ-a različiti za svaku Od novih država sljednica. Tako je Povjerenstvo kao datum sukcesije za Hrvatsku i Sloveniju utvrdilo 8. listopada 1991., kad je istekla tromjesečna odgoda primjene ustavnih odluka o neovisnosti. Za Makedoniju je kao datum sukcesije uzet dan proglašenja novog ustava donesenog na temelju referenduma o neovisnosti (17. studenoga 1991.), za Bosnu i Hercegovinu dan proglašenja rezultata referenduma o neovisnosti (6. ožujka 1992.), a za SRJ dan stupanja na snagu novog ustava (27. travnja 1992.).
- Mišljenja Arbitražnog povjerenstva dugoročno su utjecala na međunarodnopravni položaj bivših republika i njihov međusobni odnos, kao i na njihove unutarnje poretke. Pri tome je od osobitog značaja bilo rješavanje nastanka i nestanka država na način koji je bitno olakšao prihvrat novih država u međunarodnom poretku i ujedno osigurao njihov teritorijalni integritet

4. REINTEGRACIJA DRŽAVNOG PODRUČJA I GRANICE RH

- Međunarodno priznanje Hrvatske odnosilo se na njezino cjelokupno državno područje, ali je u trenu priznanja gotovo trećina tog područja bila izvan dosega hrvatskih vlasti. Uspostava hrvatske vlasti na cijelom području RH odvijat će se prije svega kombinacijom političkog pristupa i oružanog oslobađanja vlastitog teritorija, ali je od iznimnog značaja bila i pravna dimenzija koju ćemo ovdje sažeto prikazati.
- Međunarodnom priznanju Hrvatske prethodio je sporazum o prekidu neprijateljstava postignut između predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i zapovjednika Vrhovnog stožera JNA-a generala Veljka Kadijevića u studenome 1991. u Ženevi, koji je potom operacionaliziran Sarajevskim sporazumom od 2. siječnja 1992. i drugim aktima. Sporazumom u Ženevi dogovoreni su deblokada vojarni JNA-a i povlačenje JNA-a iz Hrvatske te dolazak mirovnih snaga UN-a (UNPROFOR) sa zadaćama među kojima su bili demilitarizacija „zaštićenih područja” (UNPA) kao područja s većinskim ili značajnijim manjinskim udjelom srpskog stanovništva na kojima su izbili sukobi, zaštita preostalog stanovništva na tim područjima i povratak prognanika. JNA se u skladu s tim sporazumima povukao iz Hrvatske, ali je prije odlaska dodatno naoružao pobunjene Srbe i ustrojio njihovu vojsku te nastavio pružati stvarnu pomoć. Navedena dva sporazuma značajno su olakšala priznanje Hrvatske od EEZ-a, a nakon njihova sklapanja daljnji bi ostanak JNA-a u Hrvatskoj predstavljao vidljivu agresiju na međunarodno priznatu zemlju.
- Međutim, UNPROFOR je tek djelomično izvršio svoju zadaću te Vijeće sigurnosti nije produžilo njegov mandat koji je istekao koncem ožujka 1995. Hrvatska je potom nakon povrede sporazuma sa srpske strane o prometu autocestom oružanom operacijom „Bljesak” u svibnju 1995. oslobodila zapadnu Slavoniju. Potom je, nakon odbijanja srpske strane da prihvati mirovni plan Z-4 koji je izradila međunarodna zajednica i koji je srpskoj strani nudio iznimno široku teritorijalno-političku autonomiju u sklopu RH, Hrvatska vojska operacijom „Oluja” oružano oslobodila najveći dio zauzetog teritorija osim UNPA sektora Istok to jest hrvatsko Podunavlje (istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem). Mirna reintegracija tog dijela zemlje dogovorena je tijekom Daytonskih pregovora između predsjednika Tuđmana i predsjednika Srbije Miloševića, temeljem čega je 12. listopada 1995., uz posredovanje SAD-a i UN-a, sklopljen Erdutski sporazum između hrvatske vlade i predstavnika lokalne srpske zajednice. Sporazumom su dogovoreni mirna reintegracija tog područja i posebna jamstva manjinskih i drugih prava srpskoj zajednici te prijelazna uprava UN-a koja je trebala osigurati demilitarizaciju područja, povratak izbjeglica i prognanih i funkcioniranje javnih službi i tijela lokalne vlasti. Po isteku trogodišnjeg razdoblja to je područje 15. siječnja 1998. reintegrirano u Republiku Hrvatsku koja je time i faktično uspostavila vlast na cijelom državnom području. Tijekom operacija „Bljesak” i „Oluja” s tih je područja izbjegao najveći dio srpskog stanovništva, čime se znatno smanjio udio Srba u ukupnom stanovništvu Hrvatske, što će se odraziti na jamstva posebnih prava Srbima ugrađenih 1992. u Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama etničkih i nacionalnih zajednica i manjina.
- Hrvatske granice bile su određene i prije uspostave faktične vlasti RH na njezinu cjelokupnom državnom području, čemu su doprinijela i prikazana mišljenja Arbitražnog povjerenstva. U tom su smislu međunarodnim granicama RH postale prijašnja granica SFRJ-a prema Mađarskoj utvrđena Trianonskim ugovorom iz 1920. koji je potvrđen mirovnim ugovorom s tom zemljom u Parizu 1947. te morska granica prema Italiji utvrđena ugovorom s Italijom o podjeli epikontinentalnog pojasa iz 1968. i Osimskim sporazumima iz 1975. Za otoke i kopnene dijelove važni su i mirovni ugovor s Italijom u Parizu 1947. i Londonski memorandum iz 1954. Uz to su međunarodnim granicama, kao što je utvrđeno u mišljenju Arbitražnog povjerenstva, postale i prijašnje međurepubličke granice s kriterijem razgraničenja uti possidetis. No, demarkacija granica na

terenu nije postojala pa je u njihovu utvrđivanju došlo do problema na pojedinim točkama sa svim susjednim bivšim republikama, pri čemu je najvažnije pitanje granica sa Srbijom na Dunavu, ali i više točaka na granici s Bosnom i Hercegovinom s kojom je potpisan cjeloviti ugovor o državnoj granici koji se privremeno primjenjuje, ali ga nijedna strana nije ratificirala. Granice između republika na moru nikada nisu bile utvrđene pa se na njih ne može primijeniti načelo uti possidetis, već ih treba odrediti iznova na temelju načela međunarodnog prava, što se odnosi na još neriješenu morsku granicu sa Slovenijom i s Crnom Gorom, a donekle i s Bosnom i Hercegovinom. Slična neriješena pitanja karakteristična su za gotovo sve granice između bivših republika

5. IZGRADNJA USTAVNOG PORETKA I PRAVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

➤ 5.1. Ustavni poredak

- Izgradnja novog hrvatskog ustavnog i pravnog poretka počela je s donošenjem Ustava RH 1990. koji je od tada doživio nekoliko značajnijih izmjena. Ustav RH 1990. je temeljnim vrednotama poretka, među ostalim, proglasio socijalnu pravdu, poštovanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, vladavinu prava kao i višestranački sustav, čime su položene ustavne pretpostavke za cjelovito i samostalno hrvatsko zakonodavstvo na novim temeljima. Ustavom je uveden polupredsjednički sustav koji je u okolnostima oružanih sukoba i ozbiljnih političkih izazova trebao osigurati demokratsku osnovu i istodobno učinkovitost i potrebnu stabilnost političkog sustava. Prethodno su prikazane odredbe Ustava koje su se odnosile na položaj Hrvatske u Jugoslaviji i postupak eventualnog razdruživanja i udruživanja
- Na opisanom će temelju težište donošenja bitnih odluka biti u rukama predsjednika Republike. To je osobito došlo do izražaja u razdoblju intenzivnih ratnih djelovanja od rujna do prosinca 1991., kad je predsjednik Republike donio niz uredbi iz nužde sa zakonskom snagom koje je bio ovlašten donositi pod okolnostima nastupa ratnog stanja, neposredne ugroženosti RH ili nemogućnosti redovnog obavljanja ustavnih dužnosti tijela državne vlasti. Uredbama je uveden djelomični ratni poredak za koji je ocijenjeno da je nužan u okolnostima oružanih sukoba i ugroženosti zemlje premda zbog političkog oportuniteta odluka o ratnom stanju (koju donosi Sabor) nije donesena. Predsjedničke uredbе odnosile su se na područje oružanih snaga, unutarnjih poslova, pravosuđa, javnih službi, gospodarstva, znanosti. Uredbama su znatno ograničena pojedina ustavna prava građana, djelomično je reorganiziran ustroj sudova i državnog odvjetništva i omogućeno osnivanje vojnih sudova, izmijenjen je kazneni postupak, preustrojeni dijelovi gospodarstva i javnih službi i obavljanje znanstvenih djelatnosti. Najveći dio tih uredbi ukinut je nakon Sarajevskog sporazuma i prestanka ratnih operacija početkom 1992., ali je novelirana Uredba o kaznenom postupku, kojom su ograničena neka procesna jamstva, i više drugih uredbi ukinuto tek 1996., to jest nakon Daytonskog sporazuma. Sve uredbе je, sukladno Ustavu, naknadno potvrdio Sabor kao i Ustavni sud pred kojim su uredbе osporene s obrazloženjem da nisu postojale pretpostavke za njihovo donošenje. Visok stupanj utjecaja predsjednika Republike na zakonodavstvo i izvršnu vlast zadržan je i nakon prestanka oružanih sukoba 1995., što je znatan dio stručne i šire javnosti doživljavao kao nesukladno duhu diobe vlasti, osobito nakon stabilizacije prilika u zemlji.
- S obzirom na takvo iskustvo i promijenjene prilike, ovlasti predsjednika
- Republike znatno su smanjene nakon smrti predsjednika Tuđmana i promjene saborske većine te izbora novog predsjednika 2000. godine, a ujedno je zabranjeno da predsjednik bude član političke stranke. Time je hrvatski politički sustav iz polupredsjedničkog sustava preoblikovan u parlamentarni sustav. Druga značajna ustavna promjena u strukturi središnje vlasti izvršena je 2001. kada je dotadašnji dvodomni Sabor ukidanjem Županijskog doma pretvoren u jednodomni. Županijski dom bio je izraz regionalnog predstavljanja i imao suspenzivne ovlasti na akte koji je donosio Zastupnički dom, a ukinut je jer se u praksi pokazao kao tijelo koje je usporavalo i blokiralo rad Sabora te slabilo njegovo značenje u odnosu prema izvršnim tijelima.
- Od posebnog su značaja bili odrazi na ustavno uređenje smanjenja broja i udjela srpskog stanovništva na pojedinim područjima i u ukupnom stanovništvu RH nakon oružanih operacija „Bljesak” i „Oluja”. Iz tog su razloga neprimjenjivima postale odredbe o posebnoj lokalnoj samoupravi kotareva Knin i Glina koje su zajedno s odredbama o Privremenom sudu za ljudska prava u rujnu 1995. brisane iz Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama etničkih i nacionalnih zajednica i manjina u koji su 1992. ugrađene kao uvjet priznanja RH. Taj je Ustavni zakon stavljen izvan snage 2002. kada je zamijenjen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Odredbe iz ukinutog Ustavnog zakona kojima je nacionalnim manjinama koje čine više od 8 % stanovništva (to su do službenog popisa stanovništva 2001. bili jedino Srbi) bila zajamčena proporcionalna zastupljenost u Saboru, Vladi i sudstvu zamijenjene su u novom Ustavnom zakonu jamstvom I — 3 zastupnička mjesta, a od 2010. najmanje tri zastupnička mjesta u Saboru jamče se onim nacionalnim manjinama koje čine više od 1,5 % ukupnog stanovništva, što je također uvjet koji ispunjava jedino srpska manjina.
- Vrlo značajna izmjena Ustava donesena je 2010. uvrštavanjem u Ustav posebnog poglavlja pod nazivom Europska unija i odgovarajućim izmjenama više drugih članaka Ustava. Izmjenama se uređuje pravna osnova članstva i prijenos ustavnih ovlasti na EU, sudjelovanje u institucijama EU-a, utvrđuje se izjednačenost prava iz pravne stečevine EU-a s pravima zajamčenima hrvatskim pravnim poretkom te izravna primjena prava EU-a u Hrvatskoj, utvrđuje se da su državljani RH ujedno i građani EU-a te da uživaju prava koja im jamči pravna stečevina EU-a kao i da građani EU-a uživaju ta prava u RH.

- U ustavno uređenje RH je iz prijašnjeg sustava preuzet Ustavni sud, ali su bitno ojačani i prošireni njegov položaj i nadležnost koja je proširena na neposrednu ustavnosudsku zaštitu prava građana. Zahvaljujući tome Ustavni sud je u više navrata donosio pravno i politički vrlo značajne odluke koje su imale ozbiljan utjecaj na oblikovanje ustavnog i pravnog sustava, ali je istodobno trpio i zamjerke zbog političke dimenzije imenovanja sudaca u Saboru i odraza tog imenovanja na njegovu aktivnost
- **5.2. Pravni sustav**
- Prilagodba zatečenog pravnog sustava novom ustavnom okviru iz 1990. započela je Ustavnim zakonom za provedbu Ustava iz iste godine koji je postavio rok od godine dana u kojem su svi zakoni koji se primjenjuju u RH morali biti dovedeni u suglasnost s Ustavom RH, No, i prije isteka tog roka savezni zakoni su načelno stavljeni izvan snage 8. listopada 1991., kada su posebnim zakonima u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti pojedini savezni zakoni uz uvjet da su u skladu s Ustavom i zakonima RH. Republički zakoni SRH-a doneseni prije Ustava nastavili su neposredno vrijediti, a posebnim zakonom omogućen je nastavak primjene „pravnih pravila“ iz razdoblja prije 6. travnja 1941. Preuzimanje starog zakonodavstva bilo je nužno jer je bilo nemoguće u kratkom roku izgraditi novi hrvatski pravni sustav. Zakonodavna aktivnost se potom dinamizirala, a glavna obilježja razvoja hrvatskog pravnog sustava bili su izražena, ponekad i kontroverzna, institucional na recepcija najprije po ugledu na srednjoeuropska zakonodavstva, potom iz drugih prvenstveno europskih pravnih sustava, ali i kaznenog prava SAD-a, a zatim sve izraženije preuzimanje europskog prava i njegovi širi posredni utjecaji na nacionalni sustav.
- Tako su u novi pravni sustav uz određene sadržajne izmjene bili preuze ti bivši Krivični zakon SFRJ-a s cjelovitim općim dijelom i nepotpunim posebnim dijelom te hrvatski republički Krivični zakon s razvijenim posebnim dijelom čija je prilagođenost svojoj sredini olakšala njegovo preuzimanje u novo republičko kazнено zakonodavstvo uz nužne izmjene u oba zakona (npr. brisanje I odredbi o smrtnoj kazni, brisanje ili dodavanje nekih kaznenih djela i sankcija). Kaznenopravna materija je potom uređena novim Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku koji su na snagu stupili 1. siječnja 1998., a nisu unijeli radikalne izmjene u dotadašnje uređenje. Radikalni raskid s dotadašnjom nepreki nutom tradicijom koja se korijenila u austrijskom modelu iz 1873. (prihvaćenom u hrvatskom zakonu iz 1875.) unio je Zakon o kaznenom postupku iz 2008. koji je preuzeo i neke važne institute kaznenog postupka u SAD-u. Tada je ukinuta funkcija istražnog suca i istraga premjeta u nadležnost državnog odvjetništva, a kontroverze je izazvalo uvođenje instituta procesnog imuniteta svjedoka (tzv. svjedok pokajnik). Te su izmjene donesene s ciljem poboljšanja učinkovitosti postupaka protiv organiziranog kriminala i koruptivnih djela, što je donekle i ostvareno, ali je Zakon od samog početka trpio brojne kritike od kojih su se najvažnije odnosile na nejednakost stranaka u postupku, odnosno na povredu prava optuženika i mogućnosti njegove obrane. Zbog toga je Ustavni sud u srpnju 2012. četrdeset tri I odredbe tog Zakona proglasio neustavnim, ali bez zahvaćanja u temelje zakona. Izmjene i dopune Zakona donesene su 2013., to jest nakon ulaska u Europsku
- Uniju, nakon čega je Zakon bio ponovno revidiran. Kazneni zakon iz 1997. je pak zbog brojnih izmjena postao nekonzistentan i otežan za primjenu, pa je zbog toga i zbog potrebe uređenja novih oblika kriminaliteta (npr. pranje novca, novi oblici korupcije, trgovina ljudima) 2011. godine donesen novi Kazneni zakon s početkom primjene 1. siječnja 2013., od kada je i taj Zakon bio više puta revidiran.
- Iz prijašnjeg su zakonodavstva preuzeti savezni zakoni iz područja građanskog prava, trgovačkog prava i građanskog postupovnog prava, od kojih je najveći dio poslužio kao osnova za nove zakone, npr. Zakon o nasljeđivanju iz 2003. i Zakon o obveznim odnosima iz 2005., ali je npr. novi Zakon o trgovačkim društvima iz 1993. bio utemeljen na njemačkom modelu. I novi je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. godine u znatnoj mjeri odstupio od dotadašnjeg stvarnopravnog uređenja prvenstveno jednovrstošću prava vlasništva (ukinuto je društveno vlasništvo) i vraćanjem načela pravnog jedinstva nekretnine, kao i vraćanjem funkcije zemljišnih knjiga.
- U novi je sustav preuzet i Zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1978., a on je 1998. zamijenjen novim Obiteljskim zakonom koji je uveo institut izvanbračne zajednice kao zajednice neudane žene i neoženjenog muškarca koji je dodatno uređen u novom Obiteljskom zakonu iz 2003. Tendencije prema širenju prava različitih manjina nakon polemičkih rasprava u javnosti rezultirale su iste godine donošenjem Zakona o istospolnim zajednicama koji je priznao takve zajednice kao oblik neregistriranog zajedničkog života. Intenziviranje rasprava o eventualnom uvođenju braka za istospolne parove od 2012. doveo je do građanske inicijative za referendum koja je predana Saboru u lipnju 2013. Na osnovu te je inicijative u prosincu iste godine održan treći referendum u hrvatskoj povijesti kojim je gotovo dvotrećinskom većinom u Ustav unijeta definicija braka kao zajednice muškarca i žene pa je Zakon o istospolnim zajednicama zamijenjen 2014. Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola kojim su dozvoljena registrirana životna partnerstva slična braku, ali lišena prava na usvajanje djece. Iste je godine donesen novi Obiteljski zakon s brojnim novotama koje su izazvale žestoke polemike u stručnoj i široj javnosti i utjecale na ozbiljne revizije tog Zakona.
- Značajne promjene doživjelo je radno zakonodavstvo u sklopu kojeg je 1995. donesen Zakon o radu, koji je 2009. zamijenjen novim zakonom usklađenim s europskim zakonodavstvom te zatim još jednim iz 2014. godine. Najvažnija konceptijska novost Zakona o radu iz 1995., kao i navedenih kasnijih zakona, bilo je prihvaćanje ugovorne koncepcije radnog odnosa s

relativno ograničenom slobodom ugovaranja između radnika i poslodavca, za razliku od ranije statusne koncepcije prema kojoj radnik nije bio tek ugovaratelj, već je stjecao poseban status i posebna prava u organizaciji poslodavca. Međutim, nova koncepcija nije posve zaživjela već i stoga što je socijalistički model pravnog uređenja imao osobito snažan utjecaj na radno pravo te je radno pravo ostalo u svojevrsnoj tranziciji.

- Od posebnog je značaja bilo uređenje sudstva ČIJ je položaj bitno izmijenjen proglašenjem načela diobe vlasti kao i jamstava neovisnosti sudske vlasti i stalno sti sudačke službe u Ustavu RH. Ipak, kao svojevrsna faktična zamjena za neproglašenu lustraciju, stalnost sudačke dužnosti nije protegnuta i na suce zatečene na funkcijama, što je u situaciji stalnog produljivanja tog provizorija do 1995. urodilo odlaskom znatnog broja sudaca u druge profesije. Glavnu i bitnu institucionalnu novost predstavljalo je osnivanje prema francuskom i talijanskom uzoru Državnog sudbenog vijeća 1993. kao tijela koje postavlja i razrješuje suce i koje je trebalo jamčiti dugo iščekivanu autonomiju sudske vlasti. Sastav i način rada tog tijela od početka je izazivao kontroverze i primjedbe da ono tek prikriva politički upliv na imenovanje sudaca. To je dovelo do izmjena 2010., od kada su članovi tog tijela u većinskom dijelu predstavnici sudaca i uz njih predstavnici pravnih fakulteta i Sabora, ali se nove primjedbe odnose na interesno zatvaranje i neodgovornost sudstva u obavljanju usLavam propisanih dužnosti. u Čk Je donekle slično stanje i s Državnoodvjetničkim vijećem osnovanim 2001* s obzirom na to da državno od vjetništvo ne uživa onaj stupanj samostalnosti karakterističan za sudstvo. Sustav redovnih sudova prilagođen je preustroju upravne organizacije te se sastoji od općinskih sudova županijskih sudova i Vrhovnog suda. Kao specijalizirani sudovi zadržani su prekršajni i trgovački sudovi ustrojani kao prvostupanjski i drugostupanjski visoki sudovi, a sličan je i novi ustroj upravnog sudstva.
- Uz navedene promjene unutarnjeg poretka, Hrvatska se ulaskom u proces pridruživanja Europskoj uniji našla i pred izazovom preuzimanja pravne stečevine (*acquis communautaire*) i prilagodbe svojih institucija europskima. Posljedica tog preuzimanja nije bilo samo susretanje s novim i nepoznatim tipom uređenja, novom terminologijom i općenito novim načinima postupanja na koje je trebalo pripremiti suce i službenike državne i javne uprave koji su takve sve brojnije norme trebali primijeniti, već i odraz tog procesa na ostale dijelove nacionalnog pravnog sustava.
- Novi hrvatski pravni sustav se u tako turbulentnim okolnostima gradio uglavnom kroz postupan normativni prijelaz iz starog sustava u novi proklamirani vrijednosni i pravni okvir, uz povremene radikalnije rezove. Taj je prijelaz na normativnoj razini ponekad dovodio do problema poput nekonzistentnosti, nepotpunosti i nejasnosti, što je zajedno s nesnalaženjem u novom tipu uređenja stvaralo probleme u primjeni koji su tijekom vremena ipak postupno smanjivani, Znatno su teži problemi bili oni koji su proizlazili iz pravne kulture obilježene dugotrajnim funkcioniranjem institucija u okviru autoritarnih okvira i paralelnog sustava osobnih mreža koji je nastavio pulsirati ispod novih formi prvenstveno na strani nosilaca političke moći i institucionalnih ovlasti te interesnih skupina povezanih s takvim nosiocima, ali je svojevrsna naviknutost na takav način funkcioniranja institucija prisutna i na strani građana kao korisnika i kontrolora tih institucija.

6. RATNI ZLOČINI I MEĐUNARODNI KAZNENI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

- Tijekom rata u Hrvatskoj su počinjeni mnogobrojni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, uključujući masovna ubojstva i etnička čišćenja. Daleko najveći broj počinjen je od strane srpskih pobunjenika i JNA-a, ali su zločini protiv srpskog stanovništva i JNA-a počinjeni i s hrvatske strane. Za procesuiranje takvih zločina uz hrvatske je sudove bio nadležan i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY — MKSJ) u Haagu koji je kao odgovor na masovne i teške zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1993. osnovalo Vijeće sigurnosti UN-a. Bio je to prvi međunarodni kazneni sud osnovan nakon sudova u Nijmbergu i Tokiju, a rad je okončao 31. prosinca 2017. kad je nezavršena suđenja preuzeo Mehanizam međunarodne. sudove. u Haagu. Suce. je birala Opća skupština UN-a, a tužitelje Vijeće sigurnosti UN-a. Sud je bio nadležan za suđenje pojedincima odgovornima za teške povrede Ženevske konvencije iz 1949., kršenje zakona i običaja ratovanja, genocid i zločine protiv čovječnosti na području bivše Jugoslavije počinjene nakon 1. siječnja 1991. Kao ciljevi djelovanja suda navedeni su sprječavanje zločina, privođenje pravdi odgovornih osoba te doprinos uspostavi i održavanju mira u tom području — taj je posljednji cilj iz usko sudske sfere prelazio u političku, ali je on proizlazio iz prirode osnivanja MKSJ-a kao kolektivne mjere za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti predviđene Poveljom UN-a. Nadležnost suda bila je primarna u odnosu na nacionalne sudove, a države su bile obvezane na suradnju sa Sudom uz mogućnost izricanja mjera Vijeća sigurnosti u slučaju odbijanja suradnje. Rad Suda snažno je podržavala i Europska unija koja je zaključkom Europskog vijeća iz 1997. za zemlje uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja tražila i potpunu suradnju s MKSJ-om. Taj će se uvjet Hrvatskoj vrlo strogo nametati tijekom njezinih pregovora o pridruživanju EU-u.
- Pred MKSJ-om su zbog zločina u Hrvatskoj vođeni postupci protiv Slobodana Miloševića, dužnosnika Republike Srpske Krajine i Republike Srpske te časnika JNA-a (zločini u Vukovaru, granatiranje Dubrovnika, raketiranje Zagreba i drugi), ali neki zločini, poput masovnih ubojstava u Škabrnji, nisu bili obuhvaćeni nijednom podignutom optužnicom. Jedini postupak protiv hrvatskih dužnosnika okončan pred MKSJ-om bio je postupak protiv trojice generala Hrvatske vojske vezan uz operaciju „Oluja“ u kojem su nakon osuđujuće prvostupanjske presude sva trojica oslobođena u prizivnom postupku. Pojedini vidovi djelovanja Suda kritizirani su gotovo sa svih strana, ali je unatoč brojnim kontroverzijama i greškama Sud vjerojatno doprinio stabilizaciji stanja na tom području. Praksa MKSJ-a posredno je utjecala i na praksu hrvatskih sudova.

- Valja reći i da je Hrvatska 1999. Međunarodnom sudu u Haagu (ICJ) podnijela tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog genocida u Republici
- Hrvatskoj, na koju je SRJ odgovorio protutužbom zbog genocida počinjenog operacijom „Oluja”, ali je sud 2015. odbio obje tužbe, Slična tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije djelomično je usvojena utvrđenjem da je u Srebrenici počinjen genocid za koji su odgovornima proglašene vlasti Republike Srpske uz
- odgovornost Republike Srbije zbog pasivnosti u sprječavanju genocida. Odbijena je pak tužba Srbije protiv Bosne i Hercegovine zbog genocida.
- Kod razmatranja ove materije valja istaknuti da se radi o najvećim dijelom formalno završenim procesima (niz pravomoćno okončanih predmeta na MKSJ-u i pred nacionalnim sudovima, okončanje rada MKSJ-a, presude Međunarodnog suda o genocidu), ali su potpuniji prikaz i ocjena otežani zbog toga što niz istraga i suđenja za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj nije dovršen, zbog nedostatka potpunijih obavijesti o radu sudova i organa kaznenog progona, kao i zbog iznimne osjetljivosti te materije vezane uz patnje velikog broja osoba

II. NOVO MEĐUNARODNO OKRUŽENJE HRVATSKE

- Iako je izdvajanjem četiriju novih država i njihovim međunarodnim priznanjem SFRJ faktično i pravno prestao postojati, proces raspadanja i formiranja novih političkih nacija u kojem su do izražaja došle nagomilane napetosti nastavljen je i nakon toga. Ti su procesi i njihove posljedice izmijenili međunarodno okruženje Hrvatske i posredno utjecali na međunarodni položaj Hrvatske kao i na unutarnje procese u zemlji.
- Pa dok je hrvatski zapadni susjed Slovenija već 2004. primljena u NATO i EU, stabilizacija zemalja u istočnom susjedstvu Hrvatske bila je znatno teža.
- Nakon Hrvatske i Slovenije neovisnost je nakon prethodno održanog referenduma 17. listopada 1991. proglasila Republika Makedonija, ali je unatoč pozitivnom mišljenju Arbitražnog povjerenstva međunarodno priznanje te zemlje bilo opterećeno grčkim protivljenjem nazivu zemlje za koji se tvrdilo da je osnova za svojtanje cjelokupnog područja i kulturnog nasljeđa antičke Makedonije. Zbog toga je ta zemlja u UN primljena tek 8. travnja 1993. pod nazivom Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. Za unutrašnje je uređenje zemlje važan bio sukob između Makedonaca i albanskog stanovništva 2001., koji je uz posredovanje SAD-a i NATO-a okončan Ohridskim sporazumom koji je zajamčio znatno veća prava i sudjelovanje u vlasti albanskoj zajednici koja čini četvrtinu ukupnog stanovništva zemlje. Naziv zemlje je pak izmijenjen u Republika Sjeverna Makedonija nakon ratifikacije Prespanskog sporazuma između Makedonije i Grčke u siječnju 2019., nakon čega je ta zemlja uz suglasnost Grčke 2020. postala članica NATO-a i dobila status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u.
- Vlasti Bosne i Hercegovine su na preporuku Arbitražnog povjerenstva raspisale referendum o neovisnosti koji je, uz protivljenje i bojkot najvećeg dijela srpskog stanovništva, proveden 29. veljače i 1. ožujka 1992. Na referendumu je sudjelovalo oko 64 % stanovništva koje je s više od 99 % glasovalo za neovisnost, a rezultat referenduma je 6. ožujka službeno prihvatila i objavila Skupština Bosne i Hercegovine. Države članice EU-a priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. travnja 1992., a isti je dan Republika Srpska Bosne i Hercegovine, koja je konstituirana već u siječnju kada se proglasila dijelom Jugoslavije, proglasila svoju neovisnost od Bosne i Hercegovine. Oružani sukobi koji su započeti znatno ranije rasplamsali su se u brutalni rat u kojem su do konca te godine srpske snage zauzele 70 % teritorija Bosne i Hercegovine. Sukob Hrvata i Bošnjaka koji je izbio početkom 1993. okončan je Washingtonskim sporazumom 1994. kojim je ustanovljena Federacija Bosne i Hercegovine kao zajednica dvaju konstitutivnih naroda. Rat u Bosni i Hercegovini bio je obilježen vrlo velikim brojem žrtava, teškim i masovnim kršenjima ljudskih prava, masovnim etničkim čišćenjima te genocidom u Srebrenici. Rat je okončan nakon bombardiranja srpskih položaja 1995. koje je NATO poduzeo na osnovi mandata Vijeća sigurnosti. Bombardiranje i politički pritisci doveli su do pregovora u Daytonu (SAD) od 1. do 21. studenoga 1995. između bošnjačke, hrvatske i srpske (jugoslavenske) delegacije koje su vodili predsjednici Tuđman, Izetbegović i Milošević koji su 20. studenoga potpisali tzv. Daytonski sporazum. Taj su sporazum potom 14. prosinca u Parizu službeno potpisali predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i SRJ-a te Francuske, Njemačke, Rusije, SAD-a i Velike Britanije. Sastavni dio tog sporazuma (anex IV.) je i Ustav Bosne i Hercegovine. Ustavom je Bosna i Hercegovina ustanovljena kao država triju konstitutivnih naroda (Bošnjaka, Hrvata i Srba) s dva entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine na 51 % teritorija i Republika Srpska na 48 % teritorija) i posebnim okrugom Brčko (1 % teritorija). Visoko decentraliziranu strukturu države obilježava vrlo snažan položaj entiteta sa širokom nadležnošću i složeni model odlučivanja uz snažno naglašen položaj konstitutivnih naroda u strukturi institucija i procesu odlučivanja. U Bosni i Hercegovini nalazi se i Ured visokog predstavnika kojeg imenuje Vijeće sigurnosti, a njegove ovlasti obuhvaćaju prvenstveno nadzor i konačno tumačenje civilnih vidova Daytonskog sporazuma.
- Po primanju novonastalih država u UN Savezno vijeće Skupštine SFRJ-a koje su u krnjem sastavu činili članovi iz Srbije i Crne Gore je 27. travnja 1992. donijelo Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Vlasti te države zauzele su stav da SRJ ima neposredni kontinuitet sa SFRJ-om te da u cijelosti preuzima sva njegova prava i obveze u međunarodnom pravu. To se neposredno protivilo mišljenju Arbitražnog povjerenstva kao i stavu SAD-a i zemalja EEZ-a da se radi o novoj državi koja treba zatražiti međunarodno priznanje. Neposredno preuzimanje mjesta bivšeg SFRJ-a od strane SRJ-a otklonjeno je i u UN-

u. Snažni međunarodni pritisak na Srbiju i SRJ, koji je uključivao i trgovinske sankcije koje je uveo UN, oslabljen je nakon sklapanja Daytonskog sporazuma, ali je zbog etničkog čišćenja albanskog stanovništva na Kosovu pojačan 1998. od strane SAD-a i EU-a. U strahu dijela međunarodne zajednice od ponavljanja zbivanja u Bosni i Hercegovini NATO je 1999. bez odobrenja Vijeća sigurnosti i s pozivom na „humanitarnu intervenciju” poduzeo bombardiranje ciljeva u Srbiji, upitno s međunarodnopravnog motrišta. Bombardiranje je okončano sklapanjem Kumanovskog sporazuma između Međunarodnih sigurnosnih snaga na Kosovu (KFOR) i vlada SRJ-a i Srbije koji je uredio povlačenje vojnih i policijskih snaga SRJ-a i Srbije. Idući dan je uz suglasnost SRJ-a donesena rezolucija Vijeća sigurnosti br. 1244 koja predviđa uvođenje privremene uprave UN-a nad Kosovom, potvrđuje jugoslavenski suverenitet nad Kosovom i predviđa uspostavu kosovske autonomije, ali ostavlja nedefiniranim završetak procesa utvrđivanja budućeg statusa Kosova. Iduće je godine Slobodan Milošević prisiljen na ostavku, nakon čega je uhićen i izručen MKSJ-u, a nova vlada je zatražila međunarodno priznanje te je SRJ primljen u UN 2000. godine kao nova država. Ta je država odlukom svojih tijela 2003. izmijenila unutarnju strukturu i naziv jer je te godine ustrojena Srbija i Crna Gora kao državna zajednica dviju samostalnih država s miješanim konfederalnim i federalnim obilježjima. No, Crna Gora je već 2006. provela referendum i proglasila neovisnost te se odcijepila od prethodne države čiji je subjektivitet zadržala Srbija.

- Neovisnost Kosova međunarodna zajednica isprva nije željela razmatrati, ali je s obzirom na protuustavno ukidanje autonomije Kosova 1989. i 1990. i represiju nad albanskom manjinom vršila stalan pritisak na Srbiju u cilju davanja Kosovu „supstancijalne autonomije” pod nadzorom međunarodne zajednice, što je Srbija stalno odbijala. Međunarodnu upravu nad Kosovom na temelju rezolucije 1244 preuzeo je UNMIK a sigurnost međunarodne snage KFOR pod zapovjedništvom NATO-a. UNMIK je 2001. osnovao Skupštinu Kosova, a postupno su osnivane i druge kosovske institucije. Od 2008. je na Kosovu prisutan i EULEX kao misija EU-a sa zadaćom podrške razvoju vladavine prava sa savjetodavnom, ali djelomice i izvršnom ulogom u sustavu kaznenog progona i pravosuđa. Skupština Kosova proglasila je 17. veljače 2008. neovisnu Republiku Kosovo koju je ubrzo priznalo više od sto zemalja svijeta. Određeni broj zemalja, među kojima i pet država članica EU-a, odbio je priznati Kosovo, neke su zemlje naknadno povukle priznanje, a zbog protivljenja Srbije podržane Rusijom i Kinom Kosovo nije primljeno u najvažnije međunarodne organizacije.

OSMI DIO

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

I. EUROPSKA UNIJA

- stabilizacija unutarnjih prilika- pretpostavka za okretanje hrvatske politike prema jačanju međunarodnog položaja zemlje
- Daleko najznačajnije- pridruživanje Europskoj uniji koje je formalno započelo 2003. i završilo 1. srpnja 2013.
- Postavši dijelom Europske unije, Hrvatska i njezine institucije, ali i hrvatski građani neposredno, postali su dionici posve novog institucionalnog i pravnog okvira i isprepletene mreže djelovanja europskih i nacionalnih institucija. Hrvatski državljani, koji su istodobno i građani Europske unije, mogu se neposredno obraćati institucijama EU-a, dok hrvatski sudovi i upravna tijela neposredno primjenjuju pravo EU-a, u čijem oblikovanju i sami posredno sudjeluju, s konačnom kontrolom njegove primjene u europskim sudovima. Europska unija postala je sastavni dio hrvatskog pravnog razvoja u suvremenom razdoblju

1. RAZVOJ EUROPSKIH INTEGRACIJA

- suvremene europske integracije korijen imaju u težnji da se suradnjom koja bi stupila na mjesto povijesnih napetosti onemoguću ubijanja i razaranja u međususjedskim sukobima kakva su kulminirala Drugim svjetskim ratom- potaknuto i tadašnjom polarizacijom na istočni i zapadni blok kao i djelatnom poslijeratnom podrškom SAD-a uspostavljanju savezničke i komplementarne integracije europskih zemalja. Prijedlog o formiranju Sjedinjenih Država Europe iznio je Winston Churchill još 1946., a 1949. deset je zapadnih zemalja osnovalo u Strasbourgu Vijeće Europe s ciljem poticanja gospodarske, političke i kulturne suradnje. Iako je Vijeće Europe, koje danas obuhvaća gotovo sve europske zemlje, bilo međunarodna organizacija bez neposrednih zakonodavnih ovlasti, njegovo je osnivanje na neki način najavilo formiranje europskih zajednica koje će se razvijati na drugim temeljima- početak tih povezivanja- vezuje se uz francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana koji je 9. svibnja 1950. predložio ujedinjavanje industrije ugljena i čelika Francuske i Njemačke pod zajedničku upravu. Te su sirovine i njihovo izvoriste u Ruhrskoj oblasti imali strateški vojni značaj pa je objedinjavanje njihove proizvodnje i distribucije trebalo onemogućiti ponavljanje oružanih sukoba između dvije povijesno sukobljene sile te osigurati njihovo pomirenje, potaknuti šire integracijske procese i u konačnici stvaranje europske federacije. Taj je poticaj 1951. urodio Pariškim ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik sa šest država članica (Belgija, Francuska, SR Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska) kao naddržavne organizacije čiji je cilj bio stvaranje jedinstvenog tržišta za ugljen i čelik. Ugovorom je uspostavljena specifična struktura upravljanja koja je obuhvaćala Vijeće ministara, Skupštinu, Sud i Visoko povjerenstvo. Kao privremeno kompromisno rješenje prihvaćeno je da sjedište Skupštine bude u Strasbourgu, a sjedište ostalih institucija u Luxembourg. Ugovor je sklopljen na pedeset godina te je istekao 2002.- Nakon razmatranja

prvih iskustava države članice su 1955. zaključile da njihov neposredni cilj u daljnjem djelovanju treba biti gospodarska integracija kao najbolji put prema političkoj integraciji kao temeljnom cilju povezivanja. U tom su duhu 1957. potpisani Rimski ugovori kojima su osnovani Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom). Europska zajednica za ugljen i čelik i Euratom bili su specifični po predmetu, dok je EEZ bio „rezidualan” i trebao pokriti gospodarsku aktivnost koja je izlazila izvan tih okvira pa će zbog tog koncepta opće nadležnosti ubrzo postati dominantan među tri zajednice i najutjecajniji u daljnjem razvoju. Najvažniji cilj EEZ-a bila je uspostava zajedničkog tržišta država članica s „četiri slobode”, to jest slobodan promet roba, radnika, kapitala i usluga među članicama. Institucionalna struktura obiju novih zajednica bila je preuzeta iz Europske zajednice za ugljen i čelik, a od samog je početka za sve tri zajednice uspostavljena Zajednička skupština sa savjetodavnom nadležnošću i zajednički Sud. Ugovori kojima su osnovane tri povezane zajednice nazivaju se Osnivački ugovori- s obzirom na identično članstvo i interese kao i sličnu i povezanu institucionalnu strukturu nepotrebna odvojenost funkcija. Stoga su Ugovorom o spajanju koji je stupio na snagu 1967. uz jedinstveni Europski parlament i Sud uspostavljeni Vijeće ministara kao jedinstveni zakonodavni organ i Komisija kao jedinstveni izvršni organ te je donesena odluka o jedinstvenom članstvu u sve tri zajednice. One se i službeno nazivaju Europske zajednice- po osnivanju Europskih zajednica pojavio se još jedan razmjerno blizak oblik povezivanja koji će u nastavku ući u komplementarne veze s EU-om- 1960. godine osnovali su Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) sa svrhom gospodarskog, ali ne i političkog udruživanja- Pad Berlinskog zida 1989. godine i slom bipolarne podjele svijeta te prijelaz dotadašnjih socijalističkih zemalja na liberalno-demokratski model otvorio je perspektivu velikog proširenja i pretvaranja integracije zapadnih zemalja u punu europsku integraciju. Bliže povezivanje tadašnjih država članica Europskih zajednica vodilo je stvaranju Europske unije ugovorom u Maastrichtu koji je stupio na snagu 1993. Te je godine na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu utvrđena i spremnost na proširenje na nove zemlje te su postavljeni politički i gospodarski kriteriji za pridruživanje koji vrijede i danas („Kopenhaški kriteriji”). Ti kriteriji jesu: politički — odanost zapadnom tipu demokracije i stabilnost institucija, vladavina prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i prihvaćanje ciljeva Unije; gospodarski -- djelotvorno tržišno gospodarstvo, prihvaćanje ciljeva političke i monetarne unije te sposobnost tržišnih čimbenika da djeluju unutar tržišnih zakona u EU-u; pravni usvajanje pravne stečevine EU-a (acquis communautaire). Tim je uvjetima 1995. godine dodan i Madridski kriterij u vidu prilagodbe upravnih struktura kao pretpostavka potpune i skladne integracije- 2007. godine pridružile i Bugarska i Rumunjska, ali je njihovo primanje u članstvo bilo u visokom stupnju motivirano geopolitičkim razlozima (izbjegavanje vraćanja u rusku sferu utjecaja), pa su te zemlje primljene unatoč tome što nisu u potpunosti udovoljavale kriterijima i stoga ostavljene u nekoj vrsti produženog nadzora na području vladavine prava. Jedino iduće proširenje nakon toga bilo je ono na Hrvatsku 2013. godine pa nakon izlaska Velike Britanije iz sastava Europske unije ona ima 27 članica

2. INSTITUCIONALNI OKVIRI EUROPSKIH INTEGRACIJA

- Gospodarsko povezivanje brzo je uklonilo carinske zapreke- cilj- uspostavljanje zajedničkog tržišta do 1992. te je proširena nadležnost Europske ekonomske zajednice i u Vijeće ministara uvedeno odlučivanje kvalificiranom većinom. Zastupnici Europskog parlamenta se od 1979. biraju na neposrednim izborima umjesto da ih, kao do tada, imenuju vlade država članica, a Parlament je proširenjem ovlasti 1987. dobio aktivniju ulogu u zakonodavnom postupku i primanju novih država članica.
- Potreba veće integracije tržišta poticala je još jače povezivanje zajednice. U tom je duhu tadašnjih dvanaest država članica 1990. u Maastrichtu sklopilo Ugovor o Europskoj uniji koji je stupio na snagu 1. studenoga 1993. Time je uspostavljena Europska unija i otvorena nova etapa u integriranju ne samo na gospodarskom nego i na političkom polju. Tim je ugovorom uspostavljeno građanstvo EU-a, a u politike EU-a ušli su zajednička vanjska i sigurnosna politika te pravosuđe i unutarnji poslovi- Europska unija prema Ugovoru iz Maastrichta počiva na tzv. tri stupa nadležnosti koji se razlikuju po stupnju suradnje među državama članicama. Prvi stup čini već postojeća nadnacionalna nadležnost triju europskih zajednica koja, među inim, uključuje carinsku i monetarnu uniju, jedinstveno tržište, zajedničku poljoprivrednu politiku, zaštitu okoliša. Te su nadležnosti proširene, a dodani su amandmani o građanstvu Europske unije svakog građanina države članice, pravu glasa građana EU-a na lokalnim i europskim izborima u zemlji prebivališta. Dodane su odredbe o supsidijarnosti, to jest pravu država članica da same donose odluke i poduzimaju mjere u područjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Unije, ali s pravom Unije da djeluje ako se ciljevi djelovanja mogu bolje ostvariti na razini unije negoli na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Drugi i treći stup obuhvaćali su nove nadležnosti, to jest zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (drugi stup) te suradnju država članica u pravosuđu i unutarnjim poslovima (treći stup). Najvažnija je razlika u tome da prvi stup podrazumijeva nadnacionalno donošenje odluka i primjenu načela izravnog učinka i nadređenosti prava EU-a nacionalnim pravima. Drugi i treći stup pak počivaju na međunarodnom sporazumijevanju, to jest na isključivo jednoglasnom donošenju odluka koje obvezuju vlade na njihovu implementaciju i ne uključuju načela izravnog učinka i nadređenosti prava EU-a
- Navedena obilježja EU-a proširena su Ugovorom iz Amsterdama koji je stupio na snagu 1999. uvelike kao priprema za očekivano proširenje Unije- uvedena je mogućnost suspenzije države članice iz procesa donošenja odluka ako ona ustrajno i teško krši temeljna načela Unije, a dio odredaba o pravosuđu i unutarnjim poslovima prenet je u prvi stup s većinskim odlučivanjem (npr. vizni režim, azil i migracije, sudska suradnja u građanskim stvarima)

- Ugovor iz Nice koji je stupio na snagu 2003. godine dodatno je prilagodio institucije EU-a očekivanom proširenju s obzirom na to da su među zemljama kandidatkinjama prevladavale manje države koje bi na taj način stekle povećanu moć u EU-u. Stoga je svrha ugovora iz Nice bila postizanje veće učinkovitosti institucija EU-a kao i veće legitimnosti njihovih odluka. Ugovorom su proširene zakonodavne i nadzorne ovlasti Parlamenta, uvedeno je odlučivanje kvalificiranom dvostrukom većinom glasova u Vijeću EU-a - uvedena je mogućnost pojačane suradnje od najmanje osam (kasnije devet) država uz uvjet da se ciljevi takve suradnje ne bi mogli ostvariti u razumnom roku kroz EU kao cjelinu te da suradnja bude otvorena svim ostalim državama članicama- Integracijski zamah potaknuo je nastojanje da se donese ustav koji bi zamijenio sve prethodne ugovore i dodatno učvrstio integraciju- Prijedlog ustava Europske unije odbijen je 2005. na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj pretežito zbog straha od utjecaja neoliberalnog tržišnog modela na socijalnu politiku, straha od jeftine radne snage iz drugih zemalja i kao vid protesta protiv birokratiziranosti EU-a- Kao kompromisno rješenje je 2007. usuglašen Lisabonski ugovor koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. godine. Taj je ugovor odstupio od nekih „integralističkih” obilježja iz Prijedloga ustava EU-a (npr. državni simboli poput zastave ili himne EU-a), ali je zadržao većinu njegovih bitnih odredbi. Ugovor je dopunio Osnivačke ugovore, riješio neka otvorena pitanja funkcioniranja europskih institucija te postao novi normativni temelj Europske unije. Lisabonskim ugovorom Unija nije dobila nijednu novu isključivu nadležnost, ali su građani jače uključeni u vršenje ovlasti te su pojednostavljeni institucionalna struktura i postupci donošenja odluka. Najvažnija promjena bila je zamjena sustava „tri stupa” diferenciranim stupnjevima ovlasti kojima je nadnacionalna nadležnost sada obuhvatila bivši prvi i treći stup međunarodno sporazumijevanje zadržano je samo za bivši drugi stup. Parlament je definiran kao predstavništvo građana EU-a (a ne naroda) i njegova je uloga osnažena kroz širenje suodlučivanja s Vijećem EU-a, uvedena je funkcija Predsjednika Europskog vijeća i funkcija Visokog predstavnika EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Europska unija stekla je međunarodnu pravnu osobnost kao subjekt koji na temelju međunarodnog prava može sklapati međunarodne ugovore i pristupati međunarodnim organizacijama. Tu je nadležnost preuzela od Europske ekonomske zajednice koja je ovim ugovorom nestala kao pravni subjekt i kao pojam u europskoj integraciji- Lisabonski ugovor je utvrdio postupak primanja: država podnositeljica zahtjev za članstvo podnosi Europskom vijeću, o njemu se obavještavaju Europski parlament i svi nacionalni parlamenti, a konačnu jednoglasnu odluku o primanju donosi Europsko vijeće nakon savjetovanja s Komisijom te uz prethodnu suglasnost Parlamenta. Ugovor o pristupanju u članstvo podnosi se državama članicama na ratifikaciju. Iako to nije uređeno Lisabonskim ugovorom, država kandidatkinja za članstvo u EU-u sklapa sporazum o pridruživanju s EU-om i svim državama članicama na temelju kojeg kroz pregovore usklađuje svoj pravni sustav s pravnom stečevinom EU-a. U pregovorima se na temelju postavljenih kriterija otvaraju i zatvaraju poglavlja ustanovljena za svaku pojedinu zemlju posebno, a završeni pregovori uvjet su za sklapanje ugovora o pristupanju. To je bio okvir u kojem se odvijao i proces hrvatskog pristupanja EU-u. Lisabonskim ugovorom je prvi put predviđena i mogućnost izlaska iz EU-a i ustanovljen postupak izlaska

3. INSTITUCIJE I PRAVO EUROPSKE UNIJE

- Europska unija jedinstvenog je karaktera i u njoj se mogu prepoznati obilježja federacije, konfederacije, ali i međunarodne organizacije te ju je teško definirati. Ipak, njezina je temeljna specifičnost u tome što su države članice Uniji ustupile neka svoja suverena prava i prihvatile nadređenost normi prava Europske unije nacionalnim zakonima, uz što je uspostavljen i autonomni sustav institucija Unije. Specifičnost pravnog poretka Unije je i u tome da njegovi subjekti, za razliku od međunarodnih organizacija, nisu samo države već i pojedinci (građani i pravne osobe)
- Glavna tijela Europske unije obuhvaćaju Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Sud Europske unije kao i Europsku središnju banku i Revizorski sud.
- Europski parlament jedino je izravno birano tijelo EU-a, a ono zajedno s Vijećem EU-a i na prijedlog Europske komisije donosi propise EU-a, odluke o međunarodnim sporazumima i proširenjima te bira predsjednika Komisije i odobrava sastav Komisije kao cjeline. Parlament je zadržao sjedište u Strasbourgu gdje zasjeda četiri dana mjesečno, ali se najveći dio aktivnosti zastupnika odvija u Bruxellesu. Čini ga 705 zastupnika, među kojima je 12 zastupnika iz Hrvatske, s petogodišnjim _mandatom, izravno izabranih u državama članicama prema nacionalnim izbornim pravilima i uz minimalne jedinstvene uvjete na razini EU-a. Zastupnici ne predstavljaju države članice te su organizirani u nadnacionalne stranačke klubove
- Europsko vijeće je političko tijelo koje čine predsjednici država ili vlada država članica (koji biraju posebnog predsjednika Europskog vijeća) te predsjednik Europske komisije, Vijeće se sastaje najmanje dva puta godišnje u Bruxellesu. Ono određuje opće političko usmjerenjenje i prioritete EU-a, bavi se složenijim i osjetljivim pitanjima koje nije moguće riješiti na drugim razinama i ima iznimno važnu ulogu u usuglašavanju interesa država članica. Vijeće odluke uglavnom donosi konsenzusom, ali je moguće i da ih, ovisno o pitanju o kojem se odlučuje, donosi običnom ili dvostrukom kvalificiranom većinom
- Vijeće Europske unije (Vijeće ministara) u Bruxellesu predstavlja vlade država članica i uz suglasnost Parlamenta donosi pravne akte u redovnom zakonodavnom postupku. Vijeće uz to usklađuje politike iz nadležnosti EU-a, sklapa međunarodne sporazume u ime EU-a i zajedno s Parlamentom donosi proračun EU-a te je glavni izvor normativne aktivnosti u Uniji.

Vijeće čine ministri kao i drugi predstavnici država članica ovisno o temama koje se raspravljaju (npr. ministri financija ili državni tajnici za poljoprivredu), a u pravilu odlučuje dvostrukom kvalificiranom većinom

- Europska komisija sa sjedištem u Bruxellesu političko je i glavno izvršno tijelo EU-a i svojevrsna vlada EU-a. Glavna je zadaća Komisije priprema i predlaganje propisa za Vijeće EU-a i Parlament i ona jedina ima pravo zakonodavne inicijative. Komisija uz to ima i izvršne i nadzorne ovlasti pa npr. može Sudu Europske unije tužiti državu članicu zbog povreda odredbi Osnivačkih ugovora, a ima i ulogu u vanjskoj politici EU-a pa npr. vodi pregovore za primanje u članstvo novih država. Komisija ima petogodišnji mandat i imenuje se nakon konstituiranja novog saziva Parlamenta. Čine je povjerenici iz svake države članice postavljeni prema pojedinim područjima koja se definiraju prilikom postavljanja nove Komisije. Svaka država članica bira svog povjerenika, ali Komisija djeluje kao jedinstveno tijelo, ima nadnacionalni karakter te zastupa interese Unije i odluke donosi većinom glasova povjerenika. Na čelu Komisije je predsjednik kojeg nakon usuglašavanja članica predlaže Europsko vijeće, a njegov izbor potvrđuje Parlament tajnim glasanjem. Listu povjerenika kvalificiranom većinom usvaja Vijeće EU-a, ali cijelu Komisiju nakon saslušanja povjerenika potvrđuje Parlament i potom imenuje Europsko vijeće. Parlament može posebnom većinom izglasati nepovjerenje Komisiji
- Sud Europske unije ima sjedište u Luxembourg i sastoji se od Suda i Općeg suda te specijaliziranih sudova, Sud čini po jedan sudac iz svake države članice postavljen na šest godina uz mogućnost reizbora, a u njegovu radu sudjeluje najmanje osam neovisnih odvjetnika. Sud se kreće isključivo unutar prava EU-a te tumači odredbe normi prava EU-a i rješava tužbe koje protiv država članica ili institucija EU-a pokreću Europska komisija ili države članice i građani čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela EU-a. Opći sud, koji je 1989. osnovan kao Prvostupanjski sud sa svrhom da rastereti Sud, čine po dvojica sudaca iz svake države članice, ima nešto suženiju nadležnost od Suda, ali sudi u svim postupcima koje pokreću pojedinci. Za Hrvatsku je značajna bila odluka Suda kojom se 2020. oglasio nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog nepoštovanja arbitražne odluke o razgraničenju u Piranskom zaljevu kao povrede prava Unije. Iste je godine Opći sud presudom odbio tužbu Slovenije kojom je ona osporila uredbu Europske komisije o korištenju naziva teran na hrvatskim vinima iz Istre
- Sud Europske unije treba razlikovati od Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu koji je međunarodni sud koji je 1959. osnovalo Vijeće Europe. Taj je Sud nadležan za odlučivanje u slučajevima pövrede građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima iz 1950. godine.
- Pravo Europske unije ili europsko pravo je ukupnost svih propisa koji su na snazi u EU-u. To je pravo vrlo opsežno, složeno i dinamično. Uobičajeno se dijeli na primarno i sekundarno pravo. Primarno pravo čine Osnivački ugovori s dodacima i opća načela prava. Sekundarno pravo pak čine pravni instrumenti (obvezujući poput uredbi i direktiva i neobvezujući poput preporuka i mišljenja) koji se na njima temelje i koje na prijedlog Europske komisije trebaju prihvatiti Vijeće EU-a i Europski parlament. U pravna vrela EU-a spadaju međunarodni sporazumi EU-a kao i praksa Suda EU-a. Ukupnost prava EU-a naziva se pravna stečevina Europske unije ili *acquis communautaire* i prihvrat cijelog tog korpusa prava obavezan je za zemlju kandidatkinju koja je ujedno dužna uskladiti nacionalno zakonodavstvo s pravom EU-a- Unutar tih institucionalnih i normativnih okvira odvijao se i proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji kao i dalje oblikovanje hrvatskog pravnog sustava

II. PRIDRUŽIVANJE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

- Prvi ozbiljniji kontakti Hrvatske i EU-a (EEZ-a) vezani su uz pripremanje Brijunske deklaracije, dok formalni odnosi počinju s priznanjem Hrvatske 15. siječnja 1992. Taj je odnos bio složen i uvjetovan okolnostima u zemlji i u samom EU-u, djelovanjem hrvatske vlade i doživljajem tog djelovanja u EU-u, kao i različitim interesima koje su u tome imale pojedine zemlje. Ti su se odnosi, koje je karakterizirala suradnja, ali i nerazumijevanja pa i prekidi, počeli intenzivirati 1999., nakon dovršetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i općenite stabilizacije prilika u zemlji i okruženju. Europska komisija te je godine inicirala Proces stabilizacije i pridruživanja za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i SRJ preko kojeg je namjeravala utjecati na stabilizaciju tog prostora poticanjem međusobne suradnje i približavanja europskim integracijama. Tadašnji pristup Europske unije postjugoslavenskom prostoru u Hrvatskoj je izazivao ozbiljne sumnje o usmjerenosti na rekonstrukciju svojevrsne regionalne zajednice zemalja „Zapadnog Balkana“ koje će u EU biti primljene zajedno ili u međuuvjetovanim skupinama, a ne sukladno individualnoj pripremljenosti. Ipak, nova hrvatska vlada izabrana 2000. godine postavila je pridruženje Europskoj uniji među svoje temeljne ciljeve i prihvatila organizaciju sastanka na vrhu EU-a i navedenih zemalja iste te godine („Zagrebački summit“), kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Njime su države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja dobile status pridruženog člana i potencijalnog kandidata za prijem u EU. Zemlje uključene u Proces trebale su uskladiti svoje zakonodavstvo s EU-om, unaprijediti gospodarske odnose, razvijati slobodnu trgovinu i promicati regionalnu suradnju. Kao posebne političke uvjete Europska unija je utvrdila punu suradnju s MKSJ-om, vidljiv napredak u povratu izbjeglica i zaštiti manjina, napredak u reformi pravosuđa, punu slobodu medija i spremnost na regionalnu suradnju i dobrosusjedske odnose. Sporazum je nakon kompliciranog postupka ratifikacije u državama potpisnicama te u svakoj od država članica EU-a stupio na snagu 2005.

- na temelju svoje političke odluke Vlada RH je i unatoč pojedinim suzdržanim reakcijama u Europskoj uniji izradila program prilagodbe standardima EU-a i 21. veljače 2003. podnijela Vijeću EU-a zahtjev za punopravno članstvo Hrvatske u EU-u. Time je Hrvatska postavila zahtjev da se pripremljenost pojedinih zemalja razmatra na individualnoj razini, a ne u njezinoj međuvjetovanosti s ostalim zemljama, što će postati jedan od glavnih političkih izazova u približavanju Hrvatske EU-u.
- Vijeće EU-a je već travnju 2003. zadužilo Europsku komisiju da izradi mišljenje o hrvatskom zahtjevu. Komisija je potom Hrvatskoj dostavila upitnik s 4560 pitanja o funkcioniranju različitih područja hrvatske države i društva i na temelju hrvatskog odgovora donijela pozitivno mišljenje. Europska komisija utvrdila je da su hrvatske institucije demokratske i da u njoj postoji djelotvorno tržišno gospodarstvo te da Hrvatska zadovoljava Kopenhaške i Madridske kriterije i na osnovi toga preporučila Europskom Vijeću da donese odluku o otvaranju pregovora o punopravnom članstvu. Sukladno tome Europsko vijeće je na svom zasjedanju 18. lipnja 2004. donijelo pozitivnu odluku, čime je Hrvatska dobila status službenog kandidata za punopravno članstvo u EU-u.
- Početak pregovora koji su trebali započeti 16. ožujka iste godine sjednicom Međuvladine konferencije EU RH, koju su činili ministri RH i ministri svih država članica EU-a, na neki je način najavio njihov daljnji tegobni tijek. Ta je sjednica odgođena zbog ocjene da nije ispunjen uvjet pune suradnje Hrvatske s MKSJ-om i ponovo zakazana gotovo sedam mjeseci kasnije tek nakon potvrde glavne tužiteljice MKS.I-a o punoj hrvatskoj suradnji. Korpus pitanja o kojima je trebalo pregovarati podijeljen je na 35 poglavlja, npr. sloboda kretanja roba, sloboda kretanja kapitala, javne nabave, pravo trgovačkih društava, informacijsko društvo i mediji, poljoprivreda i ruralni razvika ribarstvo, prometna politika, energetika, pravosuđe i temeljna ljudska prava, obrazovanje i kultura, institucije- Ubrzo nakon konferencije započeo je postupak analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU-a (tzv. screening), koji je završio 18. listopada 2006. Nakon te početne faze slijedilo je sukcesivno otvaranje pregovora o svakom pojedinom poglavlju, o čemu je odluku donosilo Vijeće EU-a. Pregovorima su za svako poglavlje utvrđeni uvjeti prihvata i primjene pravne stečevine EU-a u pojedinom poglavlju praćeni preporukama i ocjenama o uspješnosti provođenja mjera. Tako su tijekom pregovora Hrvatskoj iznijeti prigovori npr. zbog neučinkovitosti pravosudnog sustava i manjkavog sustava odabira i obuke sudaca, zbog prespore provedbe antikorupcijskog programa i nedovoljnog podizanja svijesti o korupciji, zbog spore provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i premale zastupljenosti manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji. Te su kritike i preporuke bile osnova za Izmjenu zakonodavstva i poduzimanje drugih mjera za njihovo ispunjenje. Pojedino poglavlje se nakon postizanja dogovora smatralo privremeno zatvorenim, o čemu se formalna odluka donosila na Međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini. No, do sklapanja konačnog Ugovora o pristupanju svako se poglavlje moglo ponovo otvoriti u slučaju donošenja bitno novih propisa ili ako kandidatkinja ne ispuní obveze koje je preuzela- bila je to novost u postupku koja je uvedena zbog loših iskustava u prošlosti i dodatne predostrožnosti u pregovorima- Pregovori su se znatnije odužili zbog niza pratećih problema u provedbi zbog kojih je bilo odgađano otvaranje pregovora o novim poglavljima ili su sami pregovori bili zaustavljani ili opterećivani novim zahtjevima. U tome su od manjeg značaja bila traženja pojedinih zemalja da se kroz opće uvjete ispune neki njihovi specifični interesi, kakva su u pregovorima o pridruživanju bila praktički uobičajena. Puno su teži bili problemi koji su proizlazili iz već spomenutog zahtjeva pune suradnje RH s MKSJ-on-11 koja se smatrala uvjetom za napredak i dovršenje pregovora te bilateralni problem razgraničenja sa Slovenijom koja je nastojeći postići rješenje koje joj odgovara uglavnom pod drugim izgovorima blokirala odvijanje pregovora i znatno odužila njihovo završavanje- Ipak, unatoč mnogobrojnim izazovima pregovori su konačno završeni 30. lipnja 2011 a rezultati pregovora ugrađeni su u Ugovor o pristupanju između RH i država članica EU-a kojim je kao dan njegova stupanja na snagu, odnosno kao dan pristupa RH Europskoj uniji određen 1. srpnja 2013. Europski parlament je 1. prosinca 2011. dao suglasnost za pristupanje Hrvatske EU-u, a Ugovor o pristupanju su 9. prosinca 2011. potpisali najviši dužnosnici država članica. Time je Hrvatska dobila status države pristupnice koja se kao aktivni promatrač uključila u rad tijela Vijeća EU-a i Europskog parlamenta. Ugovor su potom ratificirali parlamenti svih država članica. U Hrvatskoj je pak 22. siječnja 2012. održan referendum o pristupanju, drugi referendum u povijesti RH nakon referenduma o hrvatskoj neovisnosti 1991. Hrvatski sabor je na osnovi tih rezultata 9. ožujka 2012. ratificirao Ugovor o pristupanju. Konačno je 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije

III. NOVI INSTITUCIONALNI OKVIR I TRADICIJA

- Uključenjem Hrvatske u Europsku uniju okončan je proces koji je započeo s krizom u Jugoslaviji kao katalizatorom napetosti proizišlih iz težnji za punijim ostvarenjem nacionalnih osobitosti i interesa- ulazak Hrvatske u Europsku uniju tako predstavlja jasnu cezuru u povijesnom tijeku i obilježava završetak razdoblja postojanja Hrvatske u okviru jednog vrijednosnog i institucionalnog sklopa te prijelaz na drugačiju vrijednosnu i institucionalnu paradigmu unutar tog novog vanjskog i unutarnjeg institucionalnog okvira u Hrvatskoj su nastavili pulsirati tradicijski uvjetovani institucionalni sklopovi kao i kulturne i s njima povezane mentalne matrice- Oni jednim dijelom predstavljaju tradicijske osobitosti hrvatskog institucionalnog i političkog razvoja komplementarnog zajednici europskih naroda, ali su drugim dijelom svojevrsni produžetak nasljeđa autoritarnih poredaka i doživljaja institucija kao sporednog dijela poretka